Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Навчально-науковий інститут права
Рада молодих вчених
Наукове товариство студентів

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ – ВПЛИВ ВОЄННИЙ ДІЙ»

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої Дню науки ННІ права
(12 травня 2022 року)

Київ – 2022

УДК 34 (477)

Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 року) / За заг. ред. д.ю.н., акад. НАПрН України О.П. Орлюк, к.ю.н., доц. Г.З Остапенко, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2022. 389 с.

Укладачі: А.В. Айдинян, Х.М. Єрменчук, А.В. Іваницький, А.В. Ковальський, М.В. Люлькун, А.В. Матат, Л.Ю. Мельніков, О.П. Пилипчук, Ю.В. Плекан, В.В. Савіцька, Б.О. Соловйов, Д.К. Сухорабський, А.А. Ярмолюк, Д.В. Ярова.

У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики – вплив воєнних дій», присвяченої Дню науки ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (12 травня 2022 року).

Збірник охоплює дослідження проблем прав людини, конституційного та міжнародного публічного права, теорії та історії права та держави, адміністративного права та процесу, інформаційного права, цивільного та міжнародного приватного права, господарського права та процесу, трудового права та права соціального забезпечення, екологічного, земельного та аграрного права, кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики, цивільного процесу, судоустрою, нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, фінансового права, права інтелектуальної власності, публічного адміністрування та медичного права, а також іноземної мови за професійним спрямуванням (право).

Для фахівців, які працюють у вищезазначених галузях, науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів і студентів.

© Рада молодих вчених
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, 2022
© Колектив авторів, 2022

ЗМІСТ

Права людини *16*

Лілія Антонюк
Зґвалтування як воєнні злочини, які вчиняють російські загарбники проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях України 16

Анастасія Буханевич
Право на освіту в Україні в умовах воєнного стану 18

Ірина Гермаківська
Верховенство права в умовах воєнного стану 20

Євген Гнедик, Валерія Машенцева
Доступ іноземних лікарів до системи e-health при наданні допомоги українським пацієнтам, які виїхали із зони бойових дій 22

Вероніка Ковбаснюк
Права людини в умовах збройної агресії 23

Марія Штепка
Право на життя: механізм реалізації під час війни 25

Ізабелла-Іман Небігер
Конституційно-правове регулювання репродуктивно-генетичних прав людини в умовах війни 27

Катерина Недогода
Обмеження права людини на свободу пересування і вибір місця проживання, а також права вільно залишати територію України в умовах воєнного стану 29

Віталій Пашков
Правове регулювання використання е-рецептів в сільській місцевості в умовах війни 31

Катерина Семенець
Реалізація права на освіту крізь призму війни в Україні 33

Конституційне та міжнародне публічне право *35*

Анна Безтільна
До питання про обмеження свободи слова в період воєнного стану 35

Юстина Дунас
Обмеження прав і свобод людини в умовах воєнного стану в Україні 37

Інна Ісакова
Дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану 38

Богдан Кекляк
Взаємодія органів публічної влади в умовах війни в Україні 40

Еліна Криган
Право на життя під час воєнного стану в Україні 42

Анна Лисюченко
До питання про правовий статус Міжнародного кримінального суду 44

Дар'я Лупійчук
Захист прав дитини в умовах воєнних дій в Україні 46

Дмитрій Марчук
Реалізація права на свободу пересування в умовах воєнного стану 47

Андрій Матат
Про матеріальну відповідальність у міжнародному публічному праві, або яким буде відшкодування збитків за наслідки агресії рф проти України 49

Катерина Недогода
Обмеження права людини на свободу пересування і вибір місця проживання, а також права вільно залишати територію України в умовах воєнного стану 51

Софія Нестеренко
Правосуддя в умовах воєнного стану 53

Андрій Полешко
Окремі аспекти обмеження здійснення права на свободу віросповідання в умовах воєнного стану 55

Анастасія Рибальченко
Оголошення воєнного стану різними державами світу: порівняльно-правовий аспект 57

Олена Сударенко, Катерина Звєрєва
Актуальні питання захисту прав держави як суб'єкта міжнародного права (на прикладі України) 59

Богдан Суходольський
War in Ukraine: the concept of cultural genocide 61

Вадим Шкляр
До питання про обмеження права власності під час воєнного стану 63

Теорія та історія держави та права 66

Юлія Безкоровайна
Умови ефективності правового регулювання в період воєнного стану 66

Нікіта Бочаров
Основні функції надзвичайних законів: вплив воєнних дій 68

Назарій Закаблук
Підстави прийняття та ознаки надзвичайних законів 69

Владислав Зейкан
Інформаційне суспільство як визначальний вектор розвитку держави в умовах війни 71

Софія Кльоц
Історико-правова характеристика воєнних злочинів 73

Єгор Костюченко
Сучасна українська політична ідеологія крізь призму історичних та сьогоденних подій 75

Микола Котенко
Функціональне призначення інтелектуальної власності як ціннісно-правового феномену 77

Іван Коцупал
Межа повноважень держави щодо обмежень прав та свободи людини на час воєнного стану 78

Софія Куліджанова
Характеристика гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: теоретико-правовий аспект 81

Артем Лушнік
Добровольчі військові формування України: становлення та роль у боротьбі українського народу проти російської агресії 83

Аліна Маржина
Сучасні виклики правового забезпечення механізму здійснення нотаріальної діяльності в Україні 85

Софія Пукліч
Голокост 1933-1945 р.р. та геноцид українців під час російсько-української війни 2022 р. як злочини проти людяності: порівняльно-правовий аналіз 87

Катерина Сичова
Право українського народу на самовизначення: історико-правовий аналіз 89

Владислав Тарасенко
Символізм у рашизмі та фашизмі: історико-порівняльний аспект 90

Вячеслав Ціватий
Концепт «право», концепт «держава» і концепт «війна» у політико-правових концепціях Євгенія Олександровича Черноусова (1869 – ?): інституціональний і компаративний дискурси (Історія держави і права Європи доби Середньовіччя і Ранньомодерного часу) 92

Ія Чучковська
Теоретична модель сучасної європейської держави 94

Андрій Шелих
Правосвідомість в умовах воєнної агресії: негативні чинники та шляхи їх подолання 96

Діана Ярова
Сприйняття правової норми населенням під час війни (на прикладі реалізації законодавства про протидію COVID-19) 98

Адміністративне право та процес *101*

Агаєва Ханум Аліадін кизи
Верховенство права в адміністративному просторі : вплив воєнного стану 101

Анна Карнаухова
Запровадження правового режиму воєнного стану в Україні 103

Варвара Бєдарєва
Надання одноразової матеріальної допомоги в умовах воєнного стану як особлива адміністративна послуга 104

Ангеліна Бондаренко
Інститут державної служби в умовах воєнного стану 106

Валерія Бурятова
Надання адміністративних послуг в умовах воєнного стану 108

Валерія Твердохліб
Особливості функціонування державних органів та дії державних службовців у разі захоплення населеного пункту агресором 110

Євген Герасименко
Окремі аспекти захисту від примусового переміщення 112

Крістіна Грищук
Особливості надання адміністративний послуг під час війни 113

Владислав Заєць
Правова природа та проблематика адміністративного договору 115

Вікторія Клинчук
Правовий режим воєнного стану в Україні: адміністративно-правова характеристика 117

Христина Кулинич
Питання щодо сумісництва та суміщення посадовими особами, які вступили до лав Збройних Сил України та територіальної оборони 118

Іван Литвин
Деякі питання адаптації вітчизняних адміністративних процедур до стандартів Європейського Союзу 120

Адріан Малий
Основні аспекти розмежування повноважень та правового статусу військових адміністрацій та місцевих державних адміністрацій 122

Ірина Мацелко
Основні напрямки роботи Міністерства цифрової трансформації України під час війни. «Держава , війна і я» 124

Юлія Маширова
Матеріальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб та їх правовий статус 126

Марина Міхровська
Цифровізація в Україні в умовах війни 128

Володимир Пашинський, Людмила Панасевич
Військова прокуратура в умовах російської військової агресії 130

Аліна Прокопенко
Адміністративне оскарження дій, рішень та бездіяльності органів владних повноважень під час воєнного стану: можливості та виклики 132

Софія Турчин
Нормативне регулювання правових наслідків кермування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння в умовах правового режиму воєнного стану 134

Інформаційне право 137

Maksym Baryshnikov
Martial law and legal regulation of data protection during the use of artificial intellect in the health care 137

Олег Заярний
Обмеження інформаційних прав людини як засіб забезпечення інформаційного правопорядку в умовах запровадження в Україні правового режиму воєнного стану 138

Микита Кляпець, Анна Гурова
Правові проблеми участі приватних космічних компаній у забезпеченні гуманітарних потреб України даними дистанційного зондування Землі в умовах російської агресії проти України 140

Дарія Нестерова
Обмеження доступу до публічної інформації у формі відкритих даних у період воєнного стану 142

Тетяна Олексіюк
Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів: як впливає війна на доступ до публічної інформації? 144

Валентина Різник
Деякі правові аспекти протидії пропаганді в європейському законодавстві в умовах інформаційної війни з Російською Федерацією 146

Катерина Спицька
Фейки як інструмент інформаційної війни: поняття, сутність та особливості протидії 148

Цивільне та міжнародне приватне право 151

Сніжана Васильєва
Усиновлення під час війни: правове забезпечення та особливості захисту прав дитини 151

Ернест Грамацький
Міжнародне приватне право в умовах війни: до питання застосування 153

Віталій Дубенко
Реквізиція в умовах воєнного чи надзвичайного стану 155

Марко Єршов
Реалізація права на шлюб в умовах воєнного стану 157

Дімітрій Коіч
Щодо питання примусового відчуження майна в умовах воєнного стану 158

Оксана Михальнюк
Шлюбний договір як інструмент зміцнення українських шлюбів 160

Василь Радецький
Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов'язання 162

Владислава Слободенюк
Правові підстави виникнення правовідносин постачання природного газу в Україні: вплив воєнного стану 164

Борис Соловйов
Реалізація права на інформацію у корпоративних правовідносинах в умовах війни 166

Максим Яковлев
Націоналізація майна російської федерації під час воєнного стану 168

Господарське право та процес 170

Анастасія Макар
Особливості виконання господарсько-торговельних договорів у період воєнного стану 170

Олена Андреєва
Визнання воєнної агресії проти України форс-мажорною обставиною для звільнення від відповідальності за порушення договірних зобов'язань: проблеми теорії та практики 172

Анна Мінакова
Зміни правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я 174

Тетяна Вовчук
Аналіз актуальних змін до законодавства щодо діяльності бізнесу в умовах воєнного стану 176

Анастасія Глоба
Форс-мажор та особливості його застосування суб'єктами господарювання в договірних зобов'язаннях на період воєнного стану в Україні 178

Владислав Джуманюк
Регулювання публічних закупівель в умовах воєнного стану 180

Вікторія Дідківська
Державне регулювання цін на період дії воєнного стану 182

Маркіян Когут
Державна допомога суб'єктам господарювання в умовах воєнного стану 184

Олексій Кушніренко
Особливості правового регулювання банківської діяльності в умовах воєнного стану 186

Катерина Лабай
Проблеми і перспективи регулювання е-комерції в Україні 188

Андрій Лащенко
Правовий режим Дія Сіті – особливості функціонування впродовж дії воєнного стану на території України 190

Іван Майка
Підприємці та податки: як війна вплинула на представників малого та середнього бізнесу? 192

Даніїл Мельников
Забезпечення господарської діяльності під час воєнного стану 194

Олександр Піжук
Правове регулювання біржової діяльності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 195

Марія Речицька
Фондовий ринок в умовах повномасштабної війни 197

Анна Сливінська
Забезпечення позову у корпоративних спорах 199

Віталій Трунов
Правовий аналіз нормативного забезпечення процесу перепрофілювання підприємств в умовах воєнного стану 201

Ірина Француз
Форс-мажорні обставини як підстава звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань в умовах воєнного стану 203

Володимир Цюприк
Правовий аналіз Закону України №7192 та його вплив на ситуацію з евакуації підприємств в умовах воєнного стану в Україні 205

Дар'я Щербакова
Торгове ембарго РФ як стимул національного розвитку 207

Олена Якименко
Актуальні проблеми здійснення публічних закупівель 209

Ярослав Ярош
Проблемні питання інституту врегулювання спору за участю судді 211

Трудове право та право соціального забезпечення 213

Антон Іваницький
Організація праці в умовах військової агресії проти України 213

Олександр Карповець
До питання гарантій трудових прав працівників, які займаються волонтерською діяльністю під час військового стану 215

Галина Кубкова
Трудові права працівників у період воєнного стану 216

Ольга Кучма
До питання про трудові відносини та соціальне забезпечення під час воєнного стану 218

Мирослав Люлькун
Особливості правового регулювання соціального захисту молоді в умовах повномасштабної війни в Україні 220

Вікторія Палагнюк
Проблеми притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності 222

Людмила Сіньова
Щодо визначення часу роботи та відпочинку у воєнний час 224

Катерина Спицька
Гарантії соціального захисту для ветеранів війни та учасників бойових дій 226

Станіслав Сухан
Напрямки підвищення престижності праці в Україні в сучасних умовах 228

Світлана Черноус
Проблеми правового регулювання тривалості щорічної основної відпустки у період дії воєнного стану 230

Екологічне, земельне та аграрне право 233

Павло Гавлицький
Роль екологічно свідомої громадськості у вирішенні сучасних викликів воєнного часу: правовий аспект 233

Аліна Дубова
Потреба удосконалення правового регулювання поняття «екоцид» у міжнародному та національному законодавствах через воєнне вторгнення в Україну 235

Олена Заєць
Правові форми набуття прав на землю в контексті повоєнних змін до законодавства України 237

Алла Килівник
Правові проблеми зміни клімату в умовах воєнних дій на території України 239

Анна-Марія Ковалик
Особливості юридичної відповідальності за спалювання сухої рослинності у період воєнного стану в Україні 241

Катерина Ковбасюк
Особливості правового забезпечення права на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природнє середовище в умовах воєнного стану 243

Євгеній Колєснік
Вплив воєнних дій на території України на розвиток науки екологічного права 245

Галина Комаренко
Вплив режиму воєнного стану на екологічні права громадян України 246

Костянтин Лахмотов
Порушення норм екологічного права під час військових дій в Україні на прикладі об'єктів Смарагдової мережі 248

Андрій Матвійчук
Деякі питання правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки України 250

Іванна Матушкіна
Правові аспекти діяльності міжнародних організацій з ядерної безпеки в умовах воєнного стану на території України 252

Софія Нестеренко
Юридична відповідальність у сфері ядерної та радіаційної безпеки під час скоєння воєнних злочинів 254

Юлія Пахолок
Компенсація шкоди, завданої атомним об'єктам та радіоактивно забрудненим територіям внаслідок збройної агресії Російської Федерації 256

Дар'я Северин
Особливості правового регулювання здійснення полювання в умовах воєнного стану в Україні 258

Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право 261

Владислава Бойко
Нова кваліфікуюча ознака у кримінальних правопорушеннях проти власності 261

Марк Заклівенець
Найманство в умовах війни: кримінально-правовий аспект 263

Микола Карпенко
Бойовий імунітет як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння 264

Оксана Книженко, Олександр Шамара
До питання кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність 266

Анатолій Ковальський
Дія в часі положень ст. 43-1 Кримінального кодексу України «Виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України» 268

Ілона Мазур
Співучасть у кримінальному правопорушенні за кримінальним правом України та Англії 269

Петро Пацурківський
Кримінально-правова природа війни Росії проти України 2014-2022 років 271

Дмитро Пташенко
Виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України: умови правомірності відповідно до статті 43-1 Кримінального кодексу України 273

Наталія Фєрьєва
Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо начальника (стаття 405 Кримінального кодексу України) 275

Кримінальний процес та криміналістика 277

Наталія Ахтирська
Правове врегулювання діяльності міжнародних спільних слідчих груп для розслідування воєнних злочинів та геноциду в Україні 277

Інна Вахліс
Автоматичне продовження строку тримання особи під вартою за ч.5 ст. 615 КПК України: вимушений крок чи порушення права особи на свободу? 279

Ольга Вітенко
Правова регламентація нових слідчих механізмів ООН щодо міжнародного розслідування геноциду 281

Наталія Ахтирська, Михайло Гуцалюк
Правові засоби боротьби з кіберзагрозами під час воєнного стану в світлі використання механізмів Другого додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність 283

Роман Денисюк
Окремі питання щодо реформування органів військової юстиції з початку російсько-української війни: хроніка, проблеми, шляхи вирішення 284

Ольга Коцюба
Міжнародне співробітництво органів прокуратури України щодо розслідування воєнних злочинів 286

Ярослав Неділько
Особливості проведення огляду комп'ютерних даних під час розслідування кіберзлочинів в умовах воєнного стану 288

Оксана Пилипчук
Особливості фіксації та збирання доказів на зруйнованих та/або пошкоджених об'єктах під час дії воєнного стану 290

Михайло Смітюх
Проблемні аспекти здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану 292

Цивільний процес 295

Артем Ткаченко
Проблеми здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану: теоретичний та практичний аспекти 295

Сергій Бреус
Особливості доступу учасників цивільного процесу до гарантованої державою безоплатної правової допомоги в умовах введення в Україні воєнного стану 297

Вікторія Василик
Нормативне закріплення функції представництва прокурором інтересів неповнолітніх у цивільному процесі: виклики воєнного стану 299

Діана Депутат
Штучний інтелект в цивільному судочинстві: міжнародний досвід і потреби сьогодення 301

Олександра Кармаза
До питання про гарантії забезпечення прав громадян в цивільному процесі в умовах воєнного стану та військової агресії росії проти України 303

Наталія Когут
Доступ до правосуддя в умовах воєнного стану 305

Марина Корнієнко
Актуальні проблеми застосування інноваційних технологій в цивільному процесі України в умовах воєнного або надзвичайного стану 307

Дмитро Шикір
Актуальність процедури передачі безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність в межах окремого провадження в період війни та після її закінчення 309

Судоустрій; нотаріальний, виконавчий процеси та адвокатура 311

Марія Бернацька
Обмеження у вчиненні нотаріальних дій для громадян та резидентів країни-агресора в умовах воєнного стану..... 311

Євген Довбак
Проблематика призупинення підвищення кваліфікації адвокатів України на період дії воєнного стану в Україні..... 313

Дарина Дрозденко
Посилення ролі нотаріату в сучасних умовах протидії воєнній агресії 314

Юлія Жилякова
Організація роботи судів в умовах війни в Україні 316

Вікторія Ковальчук
Відрядження суддів в умовах війни 318

Віталій Лупак
Функціонування судової системи України під час воєнного стану..... 320

Анна Маховик
Про перспективу створення електронного нотаріату в Україні..... 321

Дар'я Преподобна
Законодавчі зміни у діяльності органів судової влади в умовах воєнного стану в Україні 323

Марія Решетнікова
Відрядження суддів у зв'язку з воєнним станом в Україні 325

Марина Стефанчук
Військова юстиція в Україні: законодавчі перспективи..... 327

Андрій Стрельцов
Особливості функціонування судової влади в умовах воєнного стану в Україні 329

Дмитро Хохуляк
Правові особливості зміни територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану..... 331

Олександра Чорній
Робота судів в умовах війни в Україні 333

Фінансове право ***335***

Аліна Калінчук
Відкритість використання бюджетних коштів у воєнний час 335

Юлія Коваль
До питання щодо правових наслідків призупинення реєстрації платника ПДВ на час сплати єдиного податку за ставкою 2% в умовах воєнного стану 337

Юрій Плекан
Зміни в оподаткуванні як засіб регулювання суспільно-правових відносин у воєнний час 339

Катерина Скибун
Особливості оподаткування резидентів Дія Сіті в умовах воєнного стану 341

Станіслав Слижук
Військові облігації: актуальність та перспективи 342

Ілля Шляхов
Окремі питання реєстрації бюджетних зобов'язань у воєнний час 344

Діана Ярова
Захищені видатки бюджету в умовах воєнного стану 346

Право інтелектуальної власності ***348***

Євген Головач
Можливі колізії в законодавстві в сфері інтелектуальної власності через його зміну в період воєнного стану 348

Іван Ільченко
Охорона та захист прав інтелектуальної власності в сучасних умовах протидії воєнній агресії 350

Гліб Кузьменко
Захист права інтелектуальної власності під час війни 352

Oleksandr Mykhailichenko
Risks for IP trademark protection in Russia 354

Євгенія Нечволода
Зміни законодавства про охорону прав на торговельні марки під впливом воєнних дій 356

Ольга Сич
Захист від негативного впливу війни в Україні у сфері інтелектуальної власності в об'єктному розрізі 358

Катерина Спицька
Захист інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері інтелектуальної власності в умовах воєнного стану 359

Тетяна Третяк
Відповідь легалізації інтелектуального піратства в російській федерації 362

Анна Штефан
Щодо строків вчинення дій у сфері охорони і набуття авторського права у зв'язку з воєнним станом в Україні 364

Публічне адміністрування та медичне право 366

Аліна Махно
Право публічних службовців на свободу слова в мережі «Інтернет»: правові обмеження в умовах воєнного стану 366

Єлізавета Батенко
Договірне регулювання сурогатного материнства: проблематика та перспективи розвитку 368

Валерія Турчик
Обмеження права на свободу вираження поглядів під час воєнного стану в Україні 371

Вікторія Левківська
Сучасні проблеми правового закріплення принципу релігійної неупередженості державних службовців в законодавстві України 374

Владислав Махно
Гендерний паритет у сфері оборони та безпеки: досвід країн-членів Європейського Союзу 377

Владислав Савченко
Захист репродуктивних прав жінок у контексті міжнародної міграції населення 379

Віктор Вошедський
Актуальні проблеми розмежування публічної служби та інших видів трудової діяльності в умовах воєнного стану 381

Петро Ольшевський
Підходи до удосконалення нормативно-правового забезпечення запобігання зловживання у сфері публічних закупівель та запобігання корупції 383

Юлія Ольшевська
Види юридичної відповідальності державних службовців 384

Іноземна мова за професійним спрямуванням (право) 388

Інна Заярна
Деякі методичні аспекти викладання юридичної англійської мови у форматі відеоконференції в умовах воєнного стану 388

ПРАВА ЛЮДИНИ

Лілія Антонюк
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірантка 1 року навчання

Згвалтування як воєнні злочини, які вчиняють російські загарбники проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях України

Актуальність теми обумовлена повномасштабним наступом російської федерації проти України, що розпочався 24 лютого 2022 року. Будь-яка війна залишає невиправний слід на життях як чоловіків, так і жінок, яким вдалось вижити. Проте інколи лунають думки, що бути жінкою або дівчиною під час війни вигідно та легко, адже у них є вибір, що їм робити та де залишатись, у той час як чоловіки такого привілею у воєнний час позбавлені. Можна багато дискутувати щодо того, чи дійсно у жінок та дівчат є цей вибір, проте важко поставити під сумнів те, що здебільшого саме щодо них в умовах війни загарбники вчиняють такий воєнний злочин, як згвалтування.

Відповідно до даних, наведених Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини, за період з 24 лютого 2022 року російські загарбники вчиняють ці злочини по відношенню до українських жінок та дівчат будь-якого віку на тимчасово окупованих територіях України:

14-літня дівчина з Бучі була згвалтована 5 чоловіками-окупантами, внаслідок чого вона завагітніла [1];

20-літня жінка з Ірпеня була згвалтована 3 чоловіками-окупантами відразу в усі можливі місця [1];

на Харківщині російський окупант понад тиждень ґвалтував 29-річну жінку, яка доглядала за немобільною матір'ю, а згодом вбив останню у зв'язку із тим, що жінка відмовилась залишити матір і втекти з ним [2];

в одному із сіл Херсонської області російські окупанти згвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю [3];

у Маріуполі російські окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина, вона згодом померла від ран, а її маленький син – посивів [4], тощо.

Вперше термін «воєнний злочин» було вжито у Статуті Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн ще у 1945 році. Стаття 6 Статуту визначає воєнні злочини як порушення законів або звичаїв війни. Найширший перелік воєнних злочинів закріплено у Римському статуті Міжнародного кримінального суду 1998 року. Відповідно до його норм, зґвалтування, навернення до сексуального рабства, примус до проституції, примусову вагітність, примусову стерилізація та будь-які інші види сексуального насильства, що також є грубим порушенням Женевських конвенцій 1949 року, визнаються воєнними злочинами, на розгляд яких поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду. За вчинення воєнних злочинів немає строку притягнення до відповідальності. До елементів зґвалтування як воєнного злочину належать наступні:

злочин вчинив військовий;

злочин вчинено проти цивільної особи або військового;

злочин полягав у проникненні до будь-якого природного отвору тіла потерпілого з метою задоволення сексуальної пристрасті винного;

злочин був вчинений із застосуванням насильства або із погрозою його застосування.

Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни 1949 року встановлює, що жінки потребують особливого захисту під час війни від будь-якого зазіхання на їхню честь, і, зокрема, захисту від згвалтування, примушування до проституції чи будь-якої іншої форми посягання на їхню моральність. Стаття 29 Конвенції визначає, що сторона конфлікту, під владою якої є особи, що перебувають під захистом, відповідає за поводження своїх представників із цими особами, причому це не знімає особистої відповідальності з таких представників. Додатково важливість надання жінкам особливого захисту під час війни було підтверджено статтею 78 І-го Додаткового протоколу до Женевських конвенції, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 1977 року: «Жінки користуються особливою повагою і їм забезпечується захист, зокрема, від згвалтування, примусу до проституції і будь-яких інших форм непристойних посягань.»

2019 року президент російської федерації володимир путін підписав федеральний закон про відкликання ратифікації І-го Додаткового протоколу до Женевських конвенції щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Згідно із цим законом було відкликано заявку, зроблену СРСР при його ратифікації. Проте на російську федерацію поширює дію Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Як правонаступниця СРСР, російська федерація і досі є країною-ратифікантом конвенції. Окрім цього, у 1993 році Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй прийняла доповідь Генерального секретаря та Комісії експертів, у якій було зроблено висновок про те, що Женевські конвенції набули статусу звичаєвого міжнародного права, що робить їх обов'язковими до виконання навіть для країн, які не підписали ці Конвенції, якщо вони беруть участь у збройних конфліктах.

Таким чином, зґвалтування по відношенню до жінок та дівчат, які відбулись на тимчасово окупованих російськими загарбниками територіях України, повинні бути визнані воєнними злочинами, розгляд яких підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, а відповідальними за їх вчинення мають бути визнані не тільки особи, які їх вчиняли, а і російська федерація як держава, що є стороною конфлікту, під владою якої на той момент перебували жінки та дівчата, над якими були вчинені відповідні дії.

Список використаних джерел:

1. Уповноважений: рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж – зґвалтовані діти… *Уповноважений Верховної Ради України з прав людини - Головна*. URL: https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-riven-zhorstokosti-armiyi-teroristiv-ta-kativ-rf-ne-znaye-mezh-zgvaltovani-diti (дата звернення: 15.04.2022).

2. Уповноважений: згвалтування стало ще однією зброєю рашистської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. *Уповноважений Верховної Ради України з прав людини - Головна*. URL: https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-zgvaltuvannya-stalo-shche-odniyeyu-zbroyeyu-rashistskoyi-armiyi-proti-mirnogo-naselennya-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah (дата звернення: 15.04.2022).

3. Уповноважений: продовжують виявлятись жахливі статеві злочини, вчинені рашистськими окупантами. *Уповноважений Верховної Ради України з прав людини - Головна*. URL: https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-prodovzhuyut-

viyavlyatis-zhahlivi-statevi-zlochini-vchineni-rashistskimi-okupantami (дата звернення: 15.04.2022).

4. Уповноважений: все частіше чуємо про звірства російських окупантів стосовно українських жінок. *Уповноважений Верховної Ради України з прав людини - Головна*. URL: https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-vse-chastishe-chuyemo-pro-zvirstva-rosijskih-okupantiv-stosovno-ukrayinskih-zhinok (дата звернення: 15.04.2022).

Анастасія Буханевич
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Право на освіту в Україні в умовах воєнного стану

Однією з передумов успішного розвитку будь-якої держави є забезпечення нею свого майбутнього. Для цього, зокрема, необхідно, щоб функціонувала ефективна й сучасна система освіти. Освіта – це один з найдавніших соціальних інститутів, який покликаний потребами суспільства відтворювати й передавати знання, уміння, навики, готувати нові покоління до життя, готувати суб'єктів соціальної дії до вирішення економічних, соціальних, культурних проблем, що стоять перед людством [1, С. 296–299]. Саме тому в період війни особливо гостро стоїть питання необхідності продовження навчального процесу навіть в таких складних умовах.

Право людини на освіту проголошується у фундаментальних міжнародних документах – Загальній декларації прав людини, Статуті Організації Об'єднаних Націй, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, Конвенції про права дитини тощо [2, С. 179-180]. Звертаючись до національного законодавства, слід згадати, перш за все, статтю 53 Конституції України, що закріплює право кожного на освіту та вказує на обов'язковість повної загальної середньої освіти, необхідність забезпечення державою доступності та безоплатності освіти, сприяння її розвитку. Крім того, в Україні прийнято низку законів, що сприяють забезпеченню цього права: Закони України "Про освіту ", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійну (професійно-технічну) освіту", "Про вищу освіту".

24 лютого 2022 року через збройний напад Російської Федерації на територію України Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, лише на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися ряд прав і свобод людини і громадянина, серед яких, в тому числі, і право на освіту. Згодом було опубліковане Роз'яснення Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) щодо роботи закладів освіти у межах правового режиму воєнного стану. Відповідно до нього керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних державних адміністрацій, закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОН, пропонувалось забезпечити відновлення освітнього процесу якнайшвидше та продовжити надання освітніх послуг відповідно до раніше встановлених освітніх програм і планів. 25 лютого з метою забезпечення всіх учасників освітнього процесу були надіслані листи керівникам департаментів (управлінь) освіти та науки обласних,

Київської міської державних адміністрацій та керівникам установ професійної вищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу у всіх навчальних закладах та оголошеннях канікул щонайменше на два тижні. Після завершення канікул МОН пропонувало організовувати роботу навчальних закладів залежно від конкретної ситуації в тій чи іншій місцевості: тимчасове призупинення освітнього процесу (виконання працівниками навчальних закладів заходів та завдань, визначених військово-цивільною адміністрацією) або ж організація освітнього процесу за дистанційною формою навчання або використання її елементів (за погодженням з військово-цивільною адміністрацією).

Наступним етапом нормотворчого регулювання освітнього процесу було прийняття 15 квітня Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Зокрема Закон України «Про освіту» було доповнено ст. 57-1 «Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Його зміст полягає в наступному: по перше, забезпечення організації освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників; по друге, збереження місця роботи, середнього заробітку, виплата стипендії та інших виплат, передбачених законодавством; по третє, гарантування місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби). Забезпечення державних гарантій, згаданих вище, покладалось як на органи виконавчої влади, органи військового командування, місцевого самоврядування, так і на самі заклади освіти, громадські об'єднання, благодійні організації тощо.

Водночас було рекомендовано забезпечити особливі умови навчання (встановлення індивідуального графіка навчання, надання академічної відпустки тощо) для тих здобувачів освіти, які перебувають в лавах Збройних сил України або в підрозділах територіальної оборони, займаються волонтерською діяльністю, і внести зміни до затвердженого графіка освітнього процесу з урахуванням поточних змін.

2019 року Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл і, таким чином, стала сотою країною, що підтримала положення цього документа. Декларація містить низку зобов'язань для попередження і реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту. В серпні 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, що створив умови для забезпечення права на освіту та формування безпечного освітнього середовища у період збройного конфлікту на сході України. План складається з 6 основних блоків: ефективна система моніторингу нападів на заклади освіти, захист закладів освіти від нападів та їх відновлення у разі пошкодження, забезпечення безперервності навчання, упровадження в освітню політику чутливих до конфлікту інструментів, забезпечення системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту, інформаційна підтримка впровадження положень Декларації. Зазначені вище заходи продемонстрували себе доволі ефективними, і саме тому, в період воєнного стану на всій території України, постає необхідність розширення їх дії і не обмеження лише східними областями.

Отже, навіть в таких складних умовах, незважаючи на введення воєнного стану та можливе, в зв'язку з цим, обмеження права на освіту, навчальний процес продовжує своє функціонування. Законодавець пристосовує національне законодавство до реалій сьогодення та працює над актуальними положеннями в сфері освіти. Однак, на нашу думку, варто запровадити план заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл на

всій території України, і таким чином забезпечити безперервність навчання і підтримку сталості здобуття освіти.

Список використаних джерел:

1. Ковальчук Р.Л. Право на освіту як одне з конституційних прав громадян Україні. *Університетські наукові записки*. 2011. № 3. С. 296–299.

2. Павлюх О. А. Право на освіту: міжнародний та національний вимір. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2014. Вип. 24. Том 4. С. 179–180.

Ірина Гермаківська
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 року навчання ОС «Магістр»

Верховенство права в умовах воєнного стану

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю захисту прав і свобод людини в умовах воєнного стану, введеного в Україні Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та доцільністю виявлення недоліків змін до законодавства, прийнятих в умовах воєнного стану, що можуть призвести до порушень прав і свобод людини.

Питання недопустимості порушення принципу верховенства права у контексті дотримання прав і свобод людини було об'єктом дослідження багатьох видатних науковців, серед яких М.І. Козюбра, Ю.Г. Барабаш, О.В. Марцеляк та інші. Проте прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України» від 15 березня 2022 року № 2138-IX (далі – Закон про внесення змін) обумовило необхідність дослідження цієї проблеми у відповідності до сучасних правових реалій.

На 86-му пленарному засіданні (25–26 березня 2011 р.) Венеційською Комісією (Комісія «За демократію через право») була схвалена спеціальна доповідь з верховенства права (далі – Доповідь). Пункт 41 даної Доповіді визначає серед фундаментальних елементів верховенства права дотримання прав і свобод людини. [1]

Законом про внесення змін була встановлена норма, відповідно до якої Рада національної безпеки і оборони України (далі – РНБО) може своїм рішенням, введеним у дію указом Президента України, визнавати території тимчасово окупованими. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII (далі – Закон про окуповані території) встановлює обмеження прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях, серед яких, до прикладу, встановлення особливого порядку в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території (може здійснюватися лише через контрольно-пропускні пункти за умови пред'явлення необхідних документів) у якості обмеження свободи пересування, що закріплена у ст. 33 Конституції України.

Для обгрунтування теоретичної основи обмеження прав і свобод людини необхідно звернути увагу на думку українського вченого М.І. Козюбри, який зазначає, що обмеження прав і свобод людини визначає лише закон, ухвалений на підставі відповідних норм Конституції. [2, с.199]

Позиція науковця знаходить своє законодавче підтвердження. До прикладу, відповідно до ст. 33 Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Дана стаття чітко вказує на те, що обмеження свободи пересування можливе лише на підставі законів, прийняття яких є повноваженням Верховної Ради України.

Конституційний Суд України у рішенні від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016 також висловив позицію, яка грунтується на тому, що обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод не можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають встановлюватися виключно Конституцією і законами України. [3]

Як відомо, законодавче обмеження прав і свобод людини може встановлюватися як по всій території України, так і на окремо визначених територіях. Визнання території тимчасово окупованою має своїм наслідком поширення встановлених Законом про окуповані території зазначених вище обмежень на територію, яка була визнана окупованою.

З точки зору фактичної реалізації норм законодавства, РНБО отримала повноваження встановлення особливого правового режиму (і, відповідно, обмеження прав і свобод людини) на певних територіях України шляхом їх визнання тимчасово окупованими. В контексті даного твердження можемо обгрунтувати два можливі альтернативні висновки з цього питання :

1) новий порядок визнання територій тимчасово окупованими є порушенням вимог статті 33 Конституції України (тобто має ознаки неконституційності); або

2) новий порядок визнання територій тимчасово окупованими не є прямим порушенням конституційних приписів, але при цьому ніби «обходить» їх, оскільки безпосередньо обмеження встановлює Закон про окуповані території, прийнятий Верховною Радою України, а акт РНБО в свою чергу поширює дію цих обмежень на такі території.

Підсумовуючи, слід зазначити про те, що питання відповідності принципу верховенства права рішення законодавця щодо надання РНБО права визнавати території тимчасово окупованими, що має наслідком обмеження прав і свобод людини, може бути визнане науковою спільнотою як таке, яке порушує або «обходить» загальновизнані (і в тому числі законодавчо закріплені) правові норми щодо можливості обмеження прав і свобод людини.

Список використаних джерел:

1. Доповідь про правовладдя, ухвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні/Венеція, 25–26 березня 2011 року, - с. 28 – Інтернет-джерело – посилання : https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev2-ukr.

2. Конституційне право: підручник/за загальною редакцією М.І. Козюбри. К.: Ваіте, 2021. – 396 с.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016 – пп.2.1 – Інтернет-джерело – посилання : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16#Text.

Євген Гнедик
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., молодший науковий співробітник

Валерія Машенцева
Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 27», лікар – терапевт

Доступ іноземних лікарів до системи e-health при наданні допомоги українським пацієнтам, які виїхали із зони бойових дій

24 лютого 2022 року Росія почала широкомасштабне вторгнення на територію України. Одночасно були завдані артилерійські удари по всьому спільному кордону, а також із території Білорусі й окупованого Криму. Після цього почалось вторгнення російських військ з залученням бронетехніки та авіації на територію України.

Вищезазначені події призвели до великого потоку біженців із зони бойових дій до сусідніх європейських країн. Відповідно до офіційних даних, станом на 11 березня 2022 року Польща прийняла 1,52 млн біженців з України, Угорщина - 225,05 тис., Словаччина - 176,09 тис., Молдова - 104,93 тис., Румунія - 84,67 тис., інші європейські країни - 258,84 тис. Та "Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити майже 4 млн людей", - зазначає Управління Верховного комісара ООН з прав людини [1]

Саме тому, я вважаю, що доречно звернути увагу на проблему медичного забезпечення громадян, що були змушені залишити територію України у звязку з військовою агресією сусідньої держави. Відомо, що більшістю з цих громадян є діти та люди похилого віку (60+), тобто особи, що більше за інших потребують медичної допомоги. При цьому події, які вони перенесли, покидаючи територію України під час бойових дій, могли призвести до загострення хронічних хвороб та виникненню необхідності у зверненні до лікаря у країні, яка прийняла їх у статусі біженців або осіб, які потребують тимчасового захисту.

Для кваліфікованого надання медичної допомоги пацієнту лікарю необхідно бачити його історію хвороб, попередні медичні висновки, призначенні лабораторні та інструментальні діагностики, результати попередніх оглядів лікарів вторинної ланки та рекомендовані лікарські препарати.

Всі ці данні є в електронній системі охорони здоров'я eHealth, що створює технічну можливість для їх доступності у будь якій частині земного шару, за необхідністю.

27 - 28 квітня 2016 року Міністерство охорони здоров'я та ДП «Центр електронної охорони здоров'я МОЗ» спільно зі Світовим банком і Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) організували конференцію на тему розвитку електронної охорони здоров'я (E-Health) в Україні. За результатами заходу було визначено кроки для розвитку системи. [2].

19 червня 2017 до системи E-Health була запущена в тестовому режимі. Станом на сьогодні ці система успішно функціонує та застосовується в усіх лікувальних закладах України.

Використання цієї системи передбачало, що eHealth призведе до появи в Україні глобальної статистики громадського здоров'я, цифровізацію системи охорони здоров'я, а

також зведе до мінімуму можливості для зловживань. Ця система забезпечує цілодобовий доступ до даних пацієнта у будь-якому медичному закладі України.

Основними принципами роботи цієї системи є:

Заміна паперової роботи та звітності електронними реєстрами.

Фіксація кожного кроку лікування у системі.

Об'єднання в єдиній мережі усіх медичних даних пацієнта.

Але, поки що, доступ до системи E-Health мають лише авторизовані лікарі, що працюють на території України. Лікарі іноземних медичних закладів не мають жодної можливості отримати дані щодо пацієнтів з України.

На сьогоднішній день, за підтримки Європейського союзу, функціонує проект EU4Digital.

Однією з місій цього проекту є з'єднання систем охорони здоров'я в Європейському Союзі (ЄС) і 6 Східних країнах-сусідах ЄС: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Його пріоритетом є функціональна сумісність, тобто спроможність різних систем, організацій або країн обмінюватися медичною інформацією і використовувати її осмислено. Це означає, що учасники повинні вміти правильно розуміти й інтерпретувати спільно використовувану інформацію, що в основному означає використання одних і тих же стандартів і процесів для надання послуг електронної охорони здоров'я [3].

На жаль, цей проект зараз знаходиться на стадії розробки та не планується до запуску у найближчі 5 років.

Тому вважаємо, що необхідно у максимально скорочені терміни розробити на законодавчому рівні методику надання доступу до системи E-Health лікарям іноземних держав, що надають медичні послуги громадянам України.

Список використаних джерел:

1. Кількість біженців із України майже досягла 2,5 млн, із них до Польщі - понад 1,5 млн URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/811345.html

2. eHealth URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/EHealth

3. Ви підкреслюєте сумісність як ключовий пріоритет, але що це означає: яке це матиме значення для мене як пацієнта? URL:https://eufordigital.eu/uk/e-card/you-highlight-interoperability-as-a-key-priority-but-what-does-it-mean-what-difference-will-it-make-to-me-as-a-patient/

Вероніка Ковбаснюк
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 курсу ОС «Бакалавр»

Права людини в умовах збройної агресії

Сучасна держава виступає основним гарантом прав і свобод людини, закони держави та її політика націлені виключно на захист прав громадян. Гарантії прав та свобод передбачені Конституцією України, в якій людина виступає об'єктом конституційного захисту. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Відповідно до цього, головною гарантією забезпечення прав людини є їх закріплення на

конституційному рівні. Як наслідок, виникає уявлення стосовно непорушності, недоторканості та неможливості будь-яким чином знехтувати ними. Однак, на практиці існує чимало ситуацій, коли права людини певним чином обмежені. Однією із них є введення воєнного стану у випадку збройної агресії.

Одним з найбільш масштабних впливів на правову систему було здійснено під час Другої світової війни. Жахливі військові злочини, голокост, голод, масові депортації та вбивства зумовили потребу в фіксуванні базових прав людини: право на життя, свободу та рівність. З цією метою країнами антигітлерівської коаліції та іншими прогресивними державами було створено Організацію Об'єднаних Націй (ООН). Своє головне завдання новостворена міжнародна організація вбачає у підтримці міжнародного миру та безпеки. Про це зазначається в преамбулі Статуту ООН. Наступним кроком на шляху до гарантування прав людини на міжнародному рівні стала Декларація прав людини та свобод громадянина, ухвалена 10 грудня 1948 року Асамблеєю ООН, що згодом набула статусу юридично обов'язкового документу міжнародного права.

Україна як одна з держав-засновниць ООН входить до всесвітньої системи захисту прав людини з 1945 р. Та попри недовгий час перебування в європейській системі захисту прав людини, його результативність очевидна. Саме впродовж короткого терміну Україна досягла конкретних результатів у сфері забезпечення прав людини, серед яких визнання юрисдикції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і реальне здійснення громадянами України свого права на міжнародний захист.

Найбільш значущим досягненням сучасності стало формування міжнародного гуманітарного права, що ставить за мету гуманізацію війни задля збереження людських життів. Основним його принципом є необхідність сторін збройного конфлікту дотримуватись елементарних етичних міркувань для зменшення людських страждань та завданої їм шкоди. У випадку недотримання цих норм країна-агресор піддається обвинуваченню за скоєння воєнних злочинів. Незаконне вторгнення росії в Україну – беззаперечний злочин, що порушує закони та звичаї війни. Україна вже вісім років потерпає від збройної агресії сусідньої країни. Впродовж цього часу не одну тисячу людей позбавили їх найціннішого права – права на життя. Цьому сприяло застосування незаконної зброї, катування, насильство та вбивство, геноцид української нації, завдання шкоди об'єктам інфраструктури, мародерство, незаконне обмеження свободи, примусова депортація.

Європейська конвенція з прав людини передбачає можливості відступу від зобов'язань за певних умов. Так, відповідно до статті 15, під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом [1, ст 5].

Конвенція також надає визначення певного кола прав, від зобов'язань за якими держава не може відмовитись. Зокрема, це право на життя (окрім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій) (ст. 2), заборона катувань (ст. 3), заборона рабства (п.1 ст.4), заборона покарання без закону. Стаття 64 Конституції України передбачає неможливість державою обмежувати право на рівність та свободу та особисту недоторканість. Також громадян України під час воєнного стану не можуть позбавляти громадянства чи права змінити його. Громадянам не перестає гарантуватись право знати свої права та обов'язки, кожен має право на доступ до професійної правничої допомоги.

Під час воєнного стану ніхто не може бути примушеним виконувати будь-які злочинні накази, а за віддання такого розпорядження передбачена юридична відповідальність.

Стосовно гарантування інших прав, у Конституції України також передбачено, що у випадку збройної агресії та введення воєнного стану на території держави, деякі права та свободи людей все ж можуть обмежуватися. Саме визначення поняття «воєнний стан» несе в собі обмеження прав громадян, що, згідно закону, можуть бути застосовані в будь-який момент.

Таким чином, обмеження державою деяких прав громадян є крайнім засобом їхнього захисту , але в конкретних ситуаціях лише його застосування дає змогу державі захистити основоположні, невід'ємні права і свободи людини, в тому числі найцінніше право – право на життя.

Список використаних джерел:

1. Посібник зі статті 15 Європейської конвенції з прав людини, ст 14. Режим доступу: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_UKR.pdf

Марія Штепка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 курсу ОС «Бакалавр»

Право на життя: механізм реалізації під час війни

У сучасному світі укладено величезну кількість міжнародно-правових договорів, спрямованих на захист прав людини як у мирний час, так і під час військових дій. Загальна декларація прав людини, Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод й інші міжнародні угоди охоплюють широкий діапазон різних прав. Однак під час війни життя населення в Україні докорінно змінилось і тому дослідження особливостей першого покоління прав людини, зокрема, права особи на життя, стає визначальним напрямком сучасних наукових пошуків. Разом з тим, питання захисту та проблема реалізації права на життя в умовах війни є найголовнішим завданням більшості правових держав світу, а прояви порушення такого права стають наріжним каменем у вирішенні питань, що стосуються життя людини в умовах війни.

Правове забезпечення права на життя має свою історію, суспільний та індивідуальний вимір. Це фундаментальне право припустимо розглядати у двох аспектах: по-перше, як право особи на свободу від будь-яких незаконних зазіхань на життя з боку держави, її представників або приватних осіб і, по-друге, як право особистості вільно розпоряджатися своїм життям .

Так, стаття 27 Конституції України зазначає, що кожна людина має невід'ємне право на життя, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, а обов'язок держави – захищати життя людини. Ця норма відображається в усіх основних міжнародних документах з прав людини. У той же час, вищезазначене слід розуміти як безпосередній захист людини від свавільного позбавлення життя з боку держави, а також обов'язок держави забезпечити прийняття та дію законів, що передбачають кримінальну відповідальність та покарання за злочин проти життя, використання попереджувальних та захисних заходів з боку державних органів, коли така загроза існує [2, с. 2]

За змістом статті 2 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може

бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.

Втім, позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили: 1) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства; 2) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою; 3) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання [1].

Питання конституційно-правового закріплення основ взаємовідносин особи та держави, визнання пріоритетності розвитку громадянського суспільства, а також чіткого законодавчого визначення та належного практичного гарантування прав і свобод людини відіграють особливо важливу роль у функціонуванні будь-якої демократичної держави, особливо в умовах війни.

Саме тому, умови реалізації права на життя в умовах воєнних дій вимагають встановлення певних особливостей, зокрема: а) з'ясування особливостей юрисдикції держави щодо окупованих територій; б) визначення обсягу зобов'язань держави в умовах війни; в) встановлення меж застосування сили у випадку правомірних воєнних дій за умови протидії терористичним актам, здійсненні спеціальних військових операцій; г) особливості розслідування кримінальних правопорушень з боку ворога проти життя та здоров'я мирного населення; д) особливі умови здійснення інформаційного забезпечення громадян держави про потенційні загрози зі сторони росії з метою збереження їх життя; е) визначення пріоритетних напрямків співпраці зі світовою спільнотою у питаннях надання прихистку громадянам України, які змушені рятуватись від війни та визначення умов їх перебування на території інших держав тощо.

Варто зазначити, що вважати питання реалізації права на життя в умовах війни виключно сферою дії міжнародно-правових відносин – недостатньо. Надзвичайно важливою є внутрішньо-політична діяльність України. Питання їх реалізації безпосередньо залежить від рівня правової культури країни, її політичного режиму, ставлення до прав і свобод людини не тільки в період війни, але й у мирний час. Україна це держава, яка дісйно дотримуються ратифікованих угод. Натомість, росія повністю не дотримуються закріплених положень, вдається до маніпуляцій з дефініціями «війни» задля уникнення юридичної відповідальності та повністю нехтує домовленостями міжнародно-правової, цивілізованої спільноти. Тому в такій державі розроблений міжнародно-правовою спільнотою механізм захисту прав людини діяти ніколи не буде, а життя людини не становитиме вагомої цінності в порівнянні з територіальними претензіями цієї держави.

Список використаних джерел:

1. Гловюк І. Гарантії захисту права на життя: адвокати актуалізувати знання відповідно до нових викликів в умовах війни. URL : https://www.hsa.org.ua/blog/garantiyi-zahystu-prava-na-zhyttya-advokaty-aktualizuvaly-znannya-vidpovidno-do-novyh-vyklykiv-v-umovah-vijny/ (дата звернення: 17.04.2022).

2. Коріневський О.А., Руденко А.Ф. Основні тенденції та проблеми реалізації «Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки». URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-12/nac_strateg-36e4c.pdf. (дата звернення: 15.04.2022).

3. Міжнародне гуманітарне право. Загальний курс. Нільс Мельцер. Координатор – Етьєн Кюстер. Київ : МКЧХ, 2020. 398 с. URL : https://blogs.icrc.org/ua/wp-content/uploads/sites/98/2021/05/Nils-Melzer-Comprehensive-introduction-to-IHL-UKR.pdf.

Ізабелла-Іман Небігер
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірантка 1 року навчання

Конституційно-правове регулювання репродуктивно-генетичних прав людини в умовах війни

Відповідно до домінуючих у юридичній теорії підходів, – правове регулювання є лише однією із форм впливу права на суспільні відносини, це вплив з допомогою специфічних правових засобів – норм права, правовідносин, актів реалізації. Правове регулювання – це здійснення усією системою юридичних засобів державно-владного впливу на суспільні відносини з метою їх порядкування, охорони та розвитку [1]. Особливої гостроти набувають питання правового регулювання у період особливих станів, у тому числі і війни. В юридичній літературі по-різному визначають поняття правового регулювання та механізму його здійснення. Найбільш важливою при цьому є вказівка на те, що правове регулювання є впливом держави на суспільні відносини, що такий вплив має на меті впорядкувати суспільні відносини у відповідності до суспільних потреб, а також те, що впорядкування суспільних відносин здійснюється з допомогою певних юридичних засобів [2]. Центральною частиною правового регулювання виступає наявність правових норм, які містять приписи, конкретні та самодостатні при практичному застосування правила поведінки. У цьому контексті сфера регулювання репродуктивно-генетичних прав людини є недостатньою мірою нормативно врегульованою та складається з окремих норми галузевого призначення. Частина з цих нормативно-правових актів торкаються сфери репродуктивного здоров'я та генетики людини. Мова йде про положення щодо здійснення людиною права на материнство (ст.49 СК України) та права на батьківство (ст.50 СК України); права на штучне запліднення та перенесення зародка в організм жінки (ст.123 СК України, ст.48 Основ законодавства України про охорону здоров'я, ст.281 ЦК України); права на штучне переривання вагітності (ст.50 Основ законодавства України про охорону здоров'я, ст.281 ЦК України). Важливим елементом правового регулювання репродуктивно-генетичних прав людини, як її основних та природніх прав має бути масив конституційно-правових приписів, як на рівні Основного закону так і на рівні окремих конституційно-правових актів. У ст.27 Конституції України зазначено: «Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави – захищати життя людини». Закріплене у Конституції України право, є невід'ємним та базовим елементом всієї системи прав людини. Право на життя з конституційно-правових позицій є винятково багатогранним. Сам спосіб викладення норми, яка закріплює це право людини є нормою з «відкритим» змістом. Водночас, цією нормою і обмежується вся сучасна сфера конституційно-правове регулювання репродуктивно-генетичних прав людини, що виглядає винятково недостатнім. Водночас, право людини на репродукцію (відтворення) – це фундаментальне особисте немайнове право на вільне, добровільне, особисте прийняття рішення щодо здійснення репродуктивної функції, яке полягає у

народженні чи відмові від народження генетично рідних дітей, їх кількості та інтервалів між їхніми народженнями, а також використання для досягнення цієї мети доступних репродуктивних технологій. Пов'язані із правом людини на репродукцію (відтворення) інші права – це ті права, які безпосередньо покликані сприяти реалізації людиною її фундаментального права на репродукцію (відтворення) [3, с. 13]. У зв'язку з цим привертає увагу позиція, що в багатьох країнах стали закріплюватись, в тому числі й на конституційному рівні, права людини, що відображають відкриття та досягнення, які були здійснені в галузі біології та практичної медицини. До числа таких досягнень належать операції по трансплантації органів, штучному запліднення, штучному перериванню вагітності, а також евтаназія, клонування, виробництво генетично модифікованих (трансгенних) продуктів. ...Звичайно, таку групу прав можна було б віднести до традиційних груп прав, що виділяються, наприклад, за їх змістом. Але в такому випадку одне і те ж право слід віднести відразу до декількох видів прав....Ця проблема може бути розв'язана шляхом виділення особливої групи прав – біологічних прав людини. Можливість такого виділення обумовлена, насамперед, сутністю самої людини, адже найважливішими складовими людського існування виступають його біологічна та соціальна природа [4, с. 132]. На нашу думку необхідно вести мову саме про репродуктивно-генетичні права, як найбільш загальний термін, що охоплює максимальне коло суспільних відносин та найбільш адекватно відображає їх зміст. Відповідно до сфери конституційно-правового регулювання вже сьогодні можливо віднести Закон України «Про заборону репродуктивного клонування людини» (№2231) від 14 грудня 2004 р. У цьому акті запропоновано заборонити ввезення на територію України та вивезення з її території клонованих ембріонів людини (ч.2 ст.3). Відтак ми приєднуємось до прихильників тези про те, що уже сьогодні з'явилась можливість говорити про «право на клонування». Це право безумовно необхідно віднести до конституційних прав людини. Це право, залежно від завдань клонування, може бути розглянуте як внутрішній складовий елемент права на життя та права на здоров'я та має бути відображене і на рівні положень Конституцій України та знаходити деталізацію у інших конституційно-правових актах. Необхідно пам'ятати, що воєнні дії вносять свої корективи у регулювання суспільних відносин. Особливо, це стосується необхідності реагування на факти поширеної практики здійснення злочинів проти статевої свободи українських громадян з боку військовослужбовців РФ та випадків порушення репродуктивно-генетичних прав, у тому числі через вже підтверджені офіційно факти «небажаних» вагітностей потерпілих в результаті таких злочинних дій.

Список використаних джерел:

1. Мельник О. М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к. ю. н. : 12.00.01. К.: ІДІП НАНУ, 2004, 20 с.

2. Блащук Т. В. Джерела правового регулювання договірних відносин: теоретико-правовий аспект. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2013. № 1(7).

3. Міхальов В. До проблеми біологічних прав людини у правовій держав. Актуальні проблеми держави і права. 2001. С.131-132.

4. Чечерський В.І. Право на репродукцію (відтворення) у системі основоположних прав людини: конституційно-правове дослідження: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д. ю. н. : 12.00.02. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, 2020. 40 с.

Катерина Недогода
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Обмеження права людини на свободу пересування і вибір місця проживання, а також права вільно залишати територію України в умовах воєнного стану

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, тому гарантування прав та свобод людини й громадянина є пріоритетним напрямком діяльності правової держави. Міжнародним та внутрішньодержавним правом встановлюються виключні випадки обмеження прав та свобод людини, які набувають особливої актуальності в умовах воєнного стану, що діє на території України з початку російської збройної агресії.

У статті 64 Конституції України зазначено, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Так, однією з підстав правомірного обмеження прав людини є введення воєнного стану в державі або в окремих її місцевостях. Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина із зазначенням строку дії цих обмежень.

Варто зазначити, що не всі права людини можуть підлягати обмеженню. Існує думка, що обмеження в умовах воєнного стану завжди становлять зменшення «вільної» (тобто дозволеної нормами права) поведінки (дій). Зокрема, в умовах дії режиму надзвичайного стану можуть бути застосовані такі заходи, як особливий режим в'їзду та виїзду; обмеження свободи пересування; заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, та інших масових зборів, запровадження комендантської години, запровадження цензури; заборона проведення виборів у представницькі органи влади та інші [1, с. 128].

Таким чином, до конституційних прав, що можуть обмежуватися, належить право людини на свободу пересування, закріплене статтею 13 Загальної декларації прав людини та статтею 33 Конституції України, згідно з якими людині гарантується свобода пересування, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Правомірні обмеження в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, до яких належить воєнний стан, установлюються лише відповідним уповноваженим суб'єктом з дотриманням процедури, визначеної в нормативно-правових актах [1, с. 130]. Так, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022, було введено воєнний стан на території України з можливістю вимушено обмежувати конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України.

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» передбачаються наступні обмеження права людини на свободу пересування:

- можливість запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень);

- можливість встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

- перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

В умовах воєнного стану обмеженню також підлягає право окремих категорій осіб вільно залишати територію України. Статтею 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» встановлюється, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу відповідної посадової особи. Державною прикордонною службою України також встановлюється заборона виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім осіб, які мають підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації).

Варто звернути увагу на те, що під час воєнного стану громадяни не позбавляються певних прав, вони лише обмежуються в їх здійсненні через тимчасову неспроможність реалізації даних прав в повному обсязі [2, с. 152].

Наразі предметом широких дискусій є законопроєкт №7171, покликаний встановлювати кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону у військовий час за винятком осіб, що повернуться до України протягом десяти днів. Виправданість настільки радикального підходу є спірною саме в частині можливого надмірного порушення прав громадян.

З питання свавільного обмеження прав та свобод у своєму Рішенні від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015 висловлювався Конституційний Суд України, стверджуючи, що обмеження конституційних прав і свобод має ставити легітимну мету; бути зумовленим суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційним та обґрунтованим; у разі обмеження права законодавець зобов'язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію відповідного права, і не порушувати його сутнісний зміст [3].

Отже, правомірне обмеження прав та свобод людини й громадянина, у тому числі на свободу пересування і вибір місця проживання, а також права вільно залишати територію України в умовах воєнного стану, має місце лише тоді, коли його відповідними нормативно-правовим актами запроваджують уповноважені на це суб'єкти, із дотриманням певної процедури. Однією з підстав подібних обмежень є воєнний стан, що значно звужує право людини на свободу пересування, встановлюючи комплекс заходів, які здійснюються в Україні або її окремих місцевостях, де введено воєнний стан.

Список використаних джерел:

1. Мельник Р.І., Чубко Т.П. Проблеми обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2016. Вип. 1. С. 125–134.

2. Донеллі Дж. Права людини у міжнародній політиці / Донеллі Дж.; пер. з англ. Т. Завалія. – Л. : Кальварія, 2004. – 280 с.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 1712 Кодексу адміністративного судочинства України від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015.

Віталій Пашков
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України,
завідувач лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері
громадського здоров'я, Полтавський юридичний інститут,
д.ю.н., проф. кафедри цивільного, господарського та фінансового права

Правове регулювання використання е-рецептів в сільській місцевості в умовах війни

В зв'язку з впровадженням змін та доповнень до наказу МОЗ від 19.07.2005 року №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», перш за все, мова йде про Е-рецепти, виникає проблема їх застосування саме в сільській місцевості. Недоліки практичного використання Е – рецептів в сільській місцевості стали особливо помітними в умовах війни.

Поставленні питання були неодноразово розглянути в наукових публікаціях [1, 2]. Проте, враховуючи зміни законодавства , зазначену проблему необхідно вирішувати в комплексі з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) затверджених постановою КМУ від 30.11.2016 року № 929.

Так, в Ліцензійних умовах допускаються винятки, зокрема, п.158 встановлює, що у сільській місцевості у разі відсутності аптеки або структурного підрозділу аптеки роздрібна торгівля лікарськими засобами за переліком, установленим МОЗ, здійснюється у приміщеннях фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських, дільничних лікарень, амбулаторій, амбулаторій загальної практики - сімейної медицини працівниками цих закладів, які мають медичну освіту, на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

При цьому, приміщення фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських, дільничних лікарень, амбулаторій, амбулаторій загальної практики - сімейної медицини у такому випадку не є місцем провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами у значенні, наведеному в Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

На перший погляд всі проблеми вирішенні, проте залишається ряд запитань.

Так, по-перше, не зовсім зрозуміло хто є сторонами договору про роздрібну торгівлю лікарськими засобами?

З однієї сторони, зрозуміло, це суб'єкт аптечної діяльності будь якої організаційно-правової форми та форми власності (фізична особа-підприємець та/або юридична особа).

З іншої сторони, це може бути як медичний заклад, наприклад центральна районна лікарня, структурним підрозділом якого є ФАП або сільська амбулаторія, а також може бути працівник ФАПа та/або сільської амбулаторії.

Необхідно також звернути увагу, що мова йде лише про лікарські засоби за переліком встановленим МОЗ, проте медичні вироби залишилися поза увагою.

Розглянемо обидва випадки укладення угоди про торгівлю лікарськими засобами з суб'єктом аптечної діяльності.

Виходити будемо з верховенства закону.

Перше припущення, укладення договору між суб'єктом аптечної діяльності та медичним закладом.

За ідеологією Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», зрозуміло, що будь який суб'єкт господарювання, що має намір здійснювати роздрібну торгівлю лікарськими засобами повинен отримати відповідну ліцензію. Невиконання цієї вимоги є підставою застосування стягнення.

Необхідно зрозуміти, що ніякий підзаконний акт, зокрема акт КМУ не може скасувати норми законодавства.

Тобто, зрозуміло, що укладення угоди між суб'єктом аптечної діяльності та медичним закладом не відповідає законодавству.

Друге припущення, укладення договору між суб'єктом аптечної діяльності та працівником ФАПа та/або сільської амбулаторії.

В даному випадку повинна укладатися цивільно-правова угода на торгівлю лікарськими засобами між суб'єктом аптечної діяльності та/або відповідним медичним працівником. Мова не йде про фармацевтичних працівників взагалі, а про звичайних медичних працівників і, як наслідок, питання дотримання умов зберігання лікарських засобів (температурний режим, вологість, контамінація тощо).

Хто несе відповідальність за такі можливі порушення? Чи може суб'єкт аптечної діяльності передбачити в угоді порядок дотримання умов зберігання медичним працівником і його відповідальність за такі порушення?

Наступне питання: де саме повинен зберігати лікарські засоби такий медичний працівник? Мова йде про холодильник або шафу.

Справа в тому, що власником холодильника або шафи є зовсім інший суб'єкт господарювання, якого (якщо мова йде про комунальне майно) територіальна громада наділила майном для вирішення конкретних завдань.

Два різних суб'єкта, різної форми власності, крім самого майна мова також йде і про енергоносії і про неефективне використання робочого часу медичним працівником для особистої вигоди.

Всі ці питання потребують ретельного дослідження з метою усунення нормативно-правових колізій.

Таким чином, виникає необхідність внесення змін та доповнень в Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України «Про лікарські засоби» та «Про ліцензування видів господарської діяльності» в частині вирішення питання щодо можливості реалізації Е – рецептів в сільській місцевості та вирішення тим самим проблеми забезпечення прав громадян на якісне медикаментозне забезпечення.

Список використаних джерел:

1. Vitalii Pashkov, Oleksii Soloviov, Andrii Harkusha. Digital Marketing: Problems of Internet Pharmacies Legal Regulation. Socrates. 2021. Nr. 3 (21). 191 – 203.

2. Viktor V. Horodovenko, Vitalii M. Pashkov, Larysa G. Udovyka. INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS IN THE FIELD OF BIOETHICS AND THEIR IMPACT ON PROTECTION OF HUMAN RIGHTS. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020. 1554 – 1560.

Катерина Семенець
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 4 курсу ОС «Бакалавр»

Реалізація права на освіту крізь призму війни в Україні

«Сьогодні наша нація побачила зло найгірше з того, що є в людській природі…» – саме з такими словами звернувся до американців президент Джордж В. Буш після терористичного нападу 11 вересня 2001 року [1, с. 273]. У XXI столітті 24 лютого 2022 року славетна українська нація теж побачила зло, яке було врази більше і загрозливіше. Цьому злу ймення війна. Україна, будучи демократичною, європейською, розвинутою країною, мужньо прийняла виклик, а Український народ довів, перш за все, собі, а тоді й усьому світові, що бути українцем – це означає боротися до переможного кінця, незважаючи ні на що, і бути єдиними та згуртованими.

Однак війна вплинула на всі сфери нашого життя, починаючи від економіки і закінчуючи освітою. На нашу думку, таке культурне право, як право на освіту, яке гарантоване Конституцією України, зазнає суттєвих проблем, коли мова йде про його реалізацію. Тому важливо дослідити особливості втілення права на освіту в умовах воєнних дій.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції РНБО відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» було введено воєнний стан, згодом було підписано Указ Президента України №133/2022 від 14.03.2022 про продовження воєнного стану з 26 березня строком на 30 діб, після чого народні депутати підтримали законопроєкт про продовження воєнного стану до 25 квітня 2022 року.

Так, практика показала, що з початку воєнних дій, перебіг освітнього процесу майже по всій території України було порушено. Міністерство освіти і науки України на чолі з міністром Сергієм Шкарлетом 25 лютого 2022 року направило листа керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і керівникам закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул на два тижні з метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу сьогодні.

Таким чином, бачимо, що жоден громадянин України на її території не зміг реалізувати право на освіту через повномасштабне військове вторгнення сусідньої держави. Однак українська правова, державна система, напрямки розвитку нашої держави, де освіта українців займає чільне місце, спонукали до того, аби кожен охочий українець мав змогу повернуся до навчання та реалізації свого права.

З цією метою 7 березня міністр освіти і науки України звернувся із закликом, рекомендацією після завершення канікул організовувати роботу закладів освіти в залежності від конкретної ситуації у зв’язку з тим, що в частині регіонів України зберігається реальна загроза для життя та здоров’я мирних мешканців, а в більшості регіонів по кілька разів на день оголошується повітряна тривога. Було визначено, що можливе тимчасове призупинення освітнього процесу або ж організація освітнього процесу за дистанційною формою навчання (за погодженням з військово-цивільною адміністрацією).

Зрештою, держава намагалася якнайповніше, швидше, але й безпечніше відновити освітній процес, а отже, і відновити реалізацію порушених культурних прав громадян. На виконання цього завдання в умовах дистанційного навчання МОН закликало використовувати наявні електронні ресурси, насамперед Всеукраїнську школу онлайн, регіональні платформи, ресурси закладів освіти**,** у тому числі приватних.

За офіційною інформацією МОН від 11 квітня усі заклади загальної середньої освіти 14 областей продовжують освітній процес дистанційно. В одній області частково організовано дистанційне, змішане та очне навчання, у 4-х областях – дистанційне навчання або продовжено канікули, у школах 3-х областей –дистанційний процес або заняття призупинено. В одній області, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено. У школах однієї області продовжено канікули або призупинено навчання, інформація про одну з областей відсутня через бойові дії в регіоні. Станом на 7 квітня 2022 року дистанційну форму навчання організовано майже у 12 тис. ЗЗСО, до навчання повернулися близько 3,5 млн учнів.

Не можна залишити без уваги і той факт, що право на освіту під час війни в Україні, здобувачі освіти і зрештою увесь освітній процес зазнає порушень з боку того, що війна завдала українській освіті понад 5 млрд доларів збитків, було повністю зруйновано 91 заклад освіти, 923 частково пошкоджені. І це все попри Декларацію про безпеку шкіл, до якої Україна приєдналася у листопаді 2019 року і стала 100-ою державою, яка взяла на себе політичне зобов'язання щодо захисту освіти під час збройних конфліктів. Декларація (Safe School Declaration) містить низку зобов'язань для попередження і реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту.

Однак, незважаючи на вкрай складну ситуацію на освітньому фронті під час воєнного стану, Україна не перестає працювати над вдосконаленням освіти. Так, 15 квітня 2022 року було опубліковано Стратегію вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки, затвердженої розпорядженням КМУ від 23 лютого 2022 року №286-р «Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки». Було визначено 5 стратегічних цілей: ефективність управління в системі вищої освіти, довіра громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти, забезпечення якісної освітньо-наукової діяльності, конкурентоспроможної вищої освіти, яка є доступною для різних груп населення, інтернаціоналізація вищої освіти України, привабливість закладів вищої освіти для навчання та академічної кар'єри.

Ми переконані, що Українська держава найближчим часом повною мірою зможе досягнути всіх цілей освітньої сфери та в майбутньому лише покращувати освітній процес, при цьому реалізація конституційного права на освіту буде відбуватися на найвищому рівні. Адже право на освіту є фундаментом майбутнього української нації. Окрім цього, ми ми повністю погоджуємося із думкою молодої освітньої активістки Малалу Юсуфзай про те, що «одна дитина, один вчитель, одна ручка й одна книжка здатні змінити цілий світ. Єдиний вихід – це освіта. Освіта має бути на першому місці» [1, с. 319-320].

Список використаних джерел:

1. Промови, що змінити світ ; Пер. з англ. В. Горбатько. – К. : Вид. група КМ-БУКС, 2019. 328 с.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Анна Безтільна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

До питання про обмеження свободи слова в період воєнного стану

Указом Президента від 24 лютого 2022 року було оголошено воєнний стан на всій території України, відповідно це означає, що вичерпний і чітко визначений перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина може бути обмежений згідно з положеннями Конституції України. Зокрема, в згаданому вище Указі зазначається, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану на період його дії можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також в,водитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб. До цього вичерпного переліку належить природне право осіб на свободу слова і думки, на вільне вираження свої поглядів і переконань, що закріплене в статті 34 Основного Закону.

1991 року за результатами демократичного референдуму народ України цілком обґрунтовано вирішив змінити вектор і зовнішньої, і внутрішньої політики на шляху до відновлення незалежності України. Так, здійснено вільне волевиявлення, обравши не авторитарний подальший шлях деградації суспільства та влади, а демократичний євроінтеграційний процес становлення держави нового рівня. Очевидним є факт, що одним із основоположних елементів демократії є вільне вираження думки і слова, чого, звісно, не існувало в радянські часи. Тож з тих пір, як Україна отримала незалежність та згодом на конституційному рівні закріпила право на вільне вираження своїх поглядів і думок (стаття 34), всі три гілки влади мають сприяти становленню демократії в Україні.

Аналогічні норми закріплені в низці міжнародних нормативно-правових актів. Тут варто згадати ст. 19 Загальної декларації прав людини, п. 1 ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, також п. п. 2 та 3 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Всі ці міжнародні документи у своїх нормах закріплюють єдине за своїм змістом правило: кожен має право на свободу вираження своїх поглядів. Законодавець, керуючись зазначеними міжнародними нормами, відобразив відповідні стандарти у змісті Конституції України [1, с. 32].

Проте не варто розглядати сучасний зміст принципу свободи лише через ідеалістичну призму, нібито на законодавчому рівні закріплено, що ми, а особливо ЗМІ, можемо транслювати будь-які ідеї, тому що на противагу дозволам існують також заборони, так звані, обмеження, які законодавчо визначені. У сьогоденних воєнних реаліях нам слід звернутися до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», який передбачає можливість надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відсічі збройної агресії, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та

прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Таке положення ґрунтується на ст. 64 Основного Закону.

До заходів правового режиму воєнного стану згідно із Законом відноситься регулювання роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп'ютерні мережі [2, с. 228].

Журналістам треба пам'ятати про правила висвітлення подій під час збройних конфліктів. Забороняється здійснювати панорамну зйомку у зоні бойових дій, в той же час зйомка повинна здійснюватися таким чином, щоб не можна було ідентифікувати місце розташування військових та визначити кількість техніки. Також журналістам забороняється повідомляти точні відомості про характер ведення бойових дій, чисельність військових формувань та їх озброєння тощо. Усі ці відомості підпадають під визначення державної таємниці у сфері національної безпеки та оборони відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

Важливим аспектом, який варто взяти до уваги при розгляді даного питання є те, що обмеження свободи слова і вираження думки в умовах воєнного стану можливе тільки в період, коли діє відповідний особливий правовий режим, введений Указом Президента. Тобто фактор строковості є суттєвим, тому від нього ні за яких умов не можна відступати, адже в такому разі буде мати місце порушення важливого принципу демократії. Наприклад, наразі в Україні режим воєнного стану введено строком до 24 квітня, відповідно після закінчення цього терміну всі обмеження конституційних прав і свобод втрачають законну силу.

Отже, обумовленість обмеження свободи слова полягає у тому, що в сучасних реаліях інформація також є безпосереднім видом зброї, тому, щоб ця зброя захищала наш фронт, треба правильно регулювати її використання. Регламентація владою меж вираження інформації зумовлена необхідністю забезпечити інтереси оборони держави, не допустити настання негативних наслідків для національної безпеки та державного суверенітету України. І варто пам'ятати, що такі обмеження в умовах війни є законними та не перетворюють демократичну державу в авторитарну.

Список використаних джерел:

1. Подлісняк І. С. Щодо конституційно-правового регулювання обмеження свободи слова. *Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 14-15 жовтня 2016 року. Київ, 2016. С. 31-33

2. Фігель Ю. О. Обмеження прав людини в умовах воєнного стану. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2015. №2 С. 222-229.

Юстина Дунас
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 курсу ОС «Бакалавр»

Обмеження прав і свобод людини в умовах воєнного стану в Україні

«Якщо країна між війною і ганьбою вибирає
ганьбу, вона отримає й війну, й ганьбу».
Вінстон Черчилль

Війна, збройний конфлікт, агресія - це однозначно зло, оскільки супроводжується насильством. Уміння протистояти цьому, чинити опір, захищати свої цінності - це поєднання інтересів громадянського суспільства та можливостей державних інституцій на благо демократичних, соціальних та правових ідеалів.

Відповідно до Закону України від 12.05.2015 р.№389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Воєнний стан має на меті запобігти і мінімізувати негативні наслідки збройної агресії у вигляді воєнних і військових злочинів, злочинів проти людяності, геноциду. Фактично, на практиці максимально зберегти життєдіяльність громадян, захист об’єктів інфраструктури та найцінніше - це життя і здоров’я населення.

Військова агресія становить максимальну небезпеку для людей, оскільки застосовується зброя. Проте, законодавець в таких умовах гарантує ряд конституційних прав, які не підлягають обмеженню. Зокрема, норми Конституції як норми прямої дії гарантують, що не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтею 64 Конституції України, а саме: ст.24 - рівність громадян перед законом; ст.25 - неможливість бути позбавленим громадянства і права змінити громадянство; ст.27 - право на життя; ст.28 - право на повагу до його гідності; ст.29 - право на свободу та особисту недоторканність; ст.40 - право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів ; ст.47 - право на житло; ст.51 - право на шлюб; ст.52 – рівність дітей у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним ; ст.55 - захист прав і свобод судом; ст.56 - право на відшкодування ; ст.57 - знання своїх прав і обов'язків; ст.58 - нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі; ст.59 - право на професійну правничу допомогу; ст.60 – право невиконання злочинних розпоряджень чи наказів; ст.61 - ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення; ст.62 - право презумпції невинуватості ; ст.63 – право не надавання показань або пояснень щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів.

В класичному розумінні громадяни здійснюють свої права за принципом “дозволено все, що прямо не заборонено законом”, а державні органи та їх посадові особи — за принципом “дозволено лише те, що прямо визначено законом”. Діяльність індивіда в умовах воєнного стану зазнає значного звуження, у той же час повноваження органів влади можуть бути збільшеними.

Під час воєнного стану в Україні обмежуються права індивіда у пересуванні, вільному виборі місця перебування, особливості реалізації умов праці, виконанні певних повинностей, перевірці документів особи, обмеженні права власності на майно (реквізиція, передача користування, оплатне і безоплатно вилучення, тощо).

Ці обмеження характеризують державу як правову, демократичну з сучасними, цивілізаційними підходами до захисту прав і свобод громадян. При цьому слід зазначити, що державні інституції вживають максимальні заходи щодо протидії збройній агресії, що пов’язані з опором, відкиданням несправедливих ультиматумів агресора, відстоюванням територіальної цілісності, захистом інтересів громадян та громадянського суспільства, спираючись на широку підтримку населення, міжнародних партнерів та організацій, які за своєю діяльністю повинні гарантувати безпеку, мир і дипломатичне розв’язання спорів між суб’єктами міжнародного права.

Висновок: в умовах війни в Україні , встановлені обмеження не можна розцінювати як утиски прав людини, вони повинні знаходити розуміння членів громадянського суспільства і не свідчать про відхід від принципів правової держави, у якої найвищою цінністю є права і свободи людини, як передбачено статтею 3 Конституції України.

Історична особливість сьогодення є такою, що Україна як правова, суверенна, демократична держава, яка сповідує і декларує у національному законодавстві найвищі цінності права і свободи людини, на жаль, зазнає збройної агресії. Введений воєнний стан «перевіряє» на практиці всі теоретичні засади захисту прав і свобод людини, оскільки у поєднанні з перемогою Українського народу, всі світові держави побачать, що жодні інтереси не можуть стати на заваді чи переважати над значущістю існування людини з її правами і свободами. Перемога над ворогом стане результатом найвищої цінності права і свободи людини, що генетично притаманний Українському народу.

Інна Ісакова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану

У світлі сучасних процесів, пов’язаних із збройною агресією російської федерації, з метою збереження державної незалежності та відвернення посягань на територіальну цілісність України, указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 було введено воєнний стан, як різновид особливого правового режиму.

В умовах практичної реалізації правового режиму воєнного стану, особливого значення набуває можливість обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина. Окремі проблемні питання, пов’язані із захистом та дотриманням прав і свобод наразі є не вирішеними, потребують досконалого аналізу та залишаються об’єктом гострих дискусій, чим і зумовлена актуальність дослідження[1].

Забезпечення додержання прав та свобод людини і громадянина є не лише життєвоважливим інтересом, а і одним із головних обов'язків держави. В умовах воєнного стану, задля ефективної мобілізації державних ресурсів, можуть бути встановлені окремі строкові обмеження прав та свобод людини і громадянина, за винятком тих, що передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України, оскільки їх дотримання є безумовним.

В умовах воєнного стану першочергового значення набуває указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України. Зокрема через закріплення в ньому вичерпного переліку конституційних прав та свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану.

Особливої уваги набуває Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон), закріплюючи гарантії прав та свобод людини і громадянина під час дії зазначеного режиму. Статтею 8 Закону закріплено перелік заходів, які можуть бути запроваджені та здійснені під час дії воєнного стану, зокрема в сфері обмеження прав і свобод. При цьому, запровадження зазначених заходів можливе виключно в межах, визначених Указом Президента України.

На українську державу у разі введення воєнного стану покладено обов'язок інформувати, через Генерального секретаря ООН, іноземні держави-учасниці Міжнародного пакту про громадянські та політичні права про обмеження прав та свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за цим пактом, їх межі та причини прийняття такого рішення.

З метою дотримання законності та запобіганню зловживанням повноважень, Законом чітко визначено суб'єктів, наділених правом здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, які пов'язані із тимчасовим обмеженням конституційних прав і свобод [2]. Зокрема, таке право належить військовому командуванню разом із військовими адміністраціями самостійно або, із залученням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Одним із наслідків запровадження воєнного стану в Україні, є можливість примусового відчуження майна, що перебуває у приватній власності. З метою дотримання прав і свобод людини і громадянина слід враховувати, що відчуження майна здійснюється виключно на підставі і в порядку, визначеному законом, за умови попереднього (або подальшого), повного відшкодування його вартості. За наслідком відчуження майна, обов'язково складається документ встановленого зразка, визначений у Додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 998, де зазначаються підстави вилучення, ознаки майна, розмір виплаченої компенсації тощо. Слід враховувати, що примусове відчуження майна здійснюється за рішенням військового командування, виключно за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом місцевої ради. Однак, у місцевостях проведення бойових дій, рішення про відчуження майна приймається військовим командуванням самостійно [3].

Серед заходів визначених Законом, окреме місце належить обмеженню свободи пересування, вільного вибору місця проживання. Зокрема, передбачено можливість запровадження особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів; встановлення комендантської години; здійснення евакуації населення, у разі загрози його

життю або здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей; заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, а також громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України.

Запровадження обмежень прав і свобод людини та громадянина передбачено і у трудовій сфері. Зокрема, можливе встановлення трудової повинності для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не забронюваних за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану. При цьому, залучаючи працівників до виконання суспільно корисних робіт, за ними повинно бути збережено попереднє місце роботи (посада), протягом часу виконання таких робіт. Під час воєнного стану також можливо використання трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, з можливістю зміни режиму їхньої роботи та умов праці. Однак, такий захід повинен здійснюватися з додержанням законодавства про працю.

Отже, на підставі вищевикладеного можемо зазначити, що дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина є запорукою існування правової держави. Тимчасові обмеження прав і свобод, у зв'язку із введенням особливих заходів правового режиму воєнного стану повинні відповідати не лише суспільним, а і державним інтересам.

Список використаних джерел:

1. Бередник А.В. Щодо введення правового режиму воєнного стану в Україні. 2019 р.

2. Мельник Р. І., Чубко Т. П. Правові проблеми обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму. 2016 р.

3. Скрипнюк О. В. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини й громадянина в Україні. 2011 р.

Богдан Кекляк
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Взаємодія органів публічної влади в умовах війни в Україні

Ситуація, що сьогодні склалася на міжнародній арені, змушує задуматися, в якому столітті ми живемо. У лютому 2014 року Росія, яка за Будапештським меморандумом мала гарантувати безпеку і цілісність України, спочатку безправно анексувала Кримський півострів, а згодом, у квітні, розв'язала збройний конфлікт на Донбасі. 24 лютого 2022 року, порушивши всі норми міжнародного права, РФ почала повномасштабне вторгнення, руйнуючи міста та вбиваючи цивільне населення.

Українська влада дуже швидко відреагувала на напад. Того ж дня на всій території держави було запроваджено воєнний стан. Зрозуміло, що за такого становища говорити про звичний процес функціонування як державних органів, так і органів місцевого самоврядування просто неможливо. Актуальною є необхідність розібратися, до яких змін в роботі місцевого самоврядування призвели події у зв'язку із введенням воєнного стану через військове вторгнення ворожої армії.

Згідно зі статтею 140 Конституції України, місцевим самоврядуванням є право територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Стаття 145 наголошує, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Загальні положення про місцеве самоврядування, основні принципи, повноваження, обов‘язки відповідних органів передбачені у Законі України «Про місцеве самоврядування». Цей нормативно-правовий акт містить у собі положення, яких повинні дотримуватися органи місцевого самоврядування у своїй діяльності [1, с. 104]. Тут же, в статті 21, передбачена можливість обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування у випадках введення воєнного чи надзвичайного стану. Обмежувальні заходи правового режиму описано в статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Основні засади, на основі яких відбувається здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень під час воєнного стану, передбачаються статею 9 згаданого Закону. З 15 березня цього року, з внесенням змін щодо визначення обставин, які виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану, статтю було доповнено частиною третьою, згідно якої, особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не несе відповідальність, у тому числі кримінальну, за рішення, дії чи бездіяльність, негативні наслідки яких неможливо було передбачити або які охоплюються виправданим ризиком, за умови, що такі діяння були необхідні для відсічі збройної агресії проти України або ліквідації збройного конфлікту.

У відповідності до п.6 Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» обласні, Київська міська державні адміністрації, органи місцевого самоврядування утворили відповідні ради оборони та разом з військовим командуванням були змушені запровадити заходи, передбачені правовим режимом воєнного стану. В кожній області були створені військові адміністрації, завданням яких стало забезпечення можливості нормального функціонування органів місцевого самоврядування на своїх територіях. Законом «Про введення воєнного стану в Україні» передбачено три випадки, коли можливим є дострокове припинення повноважень органів місцевого самоврядування [2, с. 9]. Зокрема, це за окремо ухваленим законом, у разі нескликання сесії депутатами районних і обласних рад у встановлені строки та у випадках нездійснення органами громад міст, селищ або сіл своїх повноважень, їх саморозпуск чи самоусунення.

Зрозуміло, що в сформованій ситуації виконавчим органам складно самостійно забезпечувати порядок на місцях і допомога органів місцевого самоврядування в цьому відіграє неабияку роль [2, с. 8]. Тепер часто можна побачити спроби проросійських політичних діячів вчинити перевороти та захопити місцеву владу з метою потурання державі-агресору. Такі випадки у містах Харківської, Сумської, Запорізької, Херсонської областей свідчать про важливість питання захисту місцевого рівня влади, потреби в сильній та налагодженій системі органів місцевого самоврядування під час війни.

Вже декілька тижнів система влади воєнного часу та органи місцевого самоврядування працюють дуже успішно. Як би окупаційна влада не намагалася порушити роботу українських структур в населених пунктах, викрадаючи посадовців, залякуючи депутатів, пропонуючи хабарі, на практиці доведено, що місцеве самоврядування продовжує всіма силами боротися проти загарбницьких планів Росії та в

міру сил виконує поставлені перед ним завдання. Розпуск органів місцевого самоврядування не тільки погіршить загальне становище у країні, але і поставить під ризик безпеку відповідних територій. Очевидно, що центральні органи не зможуть перебрати на себе їх роль і виконувати їх функції так само ефективно. Тому, ще раз підкресливши важливість інституту місцевого самоврядування, можна підсумувати, що найкращим варіантом під час воєнного стану є налагодження стійких контактів, контроль ситуації та тісна співпраця державних та місцевих органів.

Список використаних джерел:

1. Клюцевський В.І. Органи місцевого самоврядування в Україні: історичний аспект та нагальні проблеми сьогодення. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2019. № 6. С. 102-108.

2. Лобко М. М., Семененко В. М., Фучко А. Й. Деякі аспекти правового режиму воєнного стану в Україні: порядок введення та припинення дії. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2019. № 2. С. 6-13.

Еліна Криган
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Право на життя під час воєнного стану в Україні

Уже вкотре ми, українці, стаємо свідками історичних подій. Спочатку ми мали можливість спостерігати за розвитком і боротьбою людства під час глобальної пандемії. Зараз ми проживаємо становлення і відродження нашої національної самосвідомості та єдності. На жаль, нам це дається дуже високою ціною, і вже понад місяць в Україні оголошено воєнний стан. У цей час важливо підкреслити та нагадати про цінність прав людини. Зокрема про можливість їх обмеження і захисту.

Це право закріплене в міжнародних документах, таких як Загальна декларація прав людини і Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод тощо. Відповідно до статті 27 Конституції України кожна людина має невід'ємне право на життя. На жаль, коли ми живемо в реальності війни, не можна не згадати про важливість і Конвенції про захист цивільного населення під час війни як джерела міжнародного гуманітарного права. Документ забороняє втручання у фізичну недоторканність, людську гідність, захоплення заручників та принизливе ставлення до громадян. Конституційний Суд України зазначає, що сутність основного права ні в якому разі не може бути порушена [1].

Хоча міжнародне публічне право засуджує війни, вони є реаліями нашого життя. Для того, щоб якомога більше гуманізувати збройні конфлікти, міжнародні документи визначили об'єктивні межі, які не можна переходити, щоб зберегти життя людству і зменшити страждання цивільних громадян під час військових дій.

Актуальним сьогодні є питання посягання права на життя громадян України. Ми є свідками жахливих наслідків російської агресії на теренах нашої держави, свідчень громадян про тортури, насилля, вбивство дітей, жінок, людей похилого віку. Ворог використовує заборонену зброю, зокрема білий фосфор і вакуумні бомби. Є підтвердження голоду та зневоднення цивільних людей.

Конституційний Суд України вважає, що позитивний обов'язок держави стосовно впровадження належної системи захисту життя, здоров'я та гідності людини передбачає забезпечення ефективного розслідування фактів позбавлення життя та неналежного поводження, у тому числі й щодо осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі під повним контролем держави [2].

На нашу думку, у сучасних умовах захистити основне право українців на територіях, де ведуться бойові вкрай важко. Міста та села постійно знаходяться під російським терором, де немає доступу до державних служб, медичної допомоги, органів судової влади. У людей немає можливості задокументувати усі порушення, жертв та злочинців, які це вчиняють. Невідомо, скільки злочинів так і залишаються невиявленими [3].

Відповідальність за порушення норм права війни може бути колективною та індивідуальною. Кожна країна, що підписала Конвенції, бере на себе зобов'язання ввести у своєму законодавстві в дію норми, що забезпечували б ефективне кримінальне переслідування осіб, які скоїли або наказали скоїти ті чи інші серйозні порушення, що передбачені Конвенціями [4].

Аналізуючи дії Росії, можемо зробити логічний висновок, що відповідальності вони нести не збираються. Тоді виникає питання: яким чином наша держава зможе забезпечити захист усіх постраждалих громадян, якщо компенсацію за фізичні страждання та моральну шкоду повинні забезпечити винні особи?

Ми вважаємо, що це питання сьогодні є найбільш актуальним, оскільки людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до основних принципів права держави забезпечують кожному, хто перебуває під їх юрисдикцією, права і свободи, визначені міжнародно-правовими документами. Незабезпечення права на життя людей тягне за собою відповідальність держави. Країни несуть основну відповідальність за збитки, завдані цивільному населенню [5].

Тому, можемо зробити висновок, що оскільки відбувається посягання на право людини на життя, дуже важливо об'єднуватись як органам державної влади так і науковцям. Необхідно розробити найбільш об'єктивні методи захисту права на життя для забезпечення найвищого інтересу як приватних осіб, так і держави в цілому.

Список використаних джерел:

1. Рішення Конституційного Суду України від 22.09.2005 р. у справі № 1-17/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text.

2. Рішення Конституційного Суду України від 24.04.2018 р. у справі № 762/17. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/412-mezhi-ta-obmezhennya-vtruchannya.

3. Звернення Президента України. *Офіс Президента України*. URL: https://www.president.gov.ua/news/speeches?date-from=15-04-2021&date-to=15-04-2022&page=3

4. Ситняківська С. Права людини під час війни, збройного конфлікту.

5. ECHR, art. 1; UDHR, preambule; Banjul Charter, art. 1; Pact of San José, art. 1

Анна Лисюченко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 курсу ОС «Бакалавр»

До питання про правовий статус Міжнародного кримінального суду

Події Першої світової війни, Другої світової війни, яка закінчилась Нюрнберзьким та Токійським трибуналами, а також події в Югославії та Руанді врешті-решт показали світовому співтовариству важливість створення постійно діючого органу кримінальної юрисдикції, який би розслідував міжнародні злочини.

На підставі Римського статуту (далі – Статут), чинного від 1 липня 2002 року, розпочав роботу Міжнародний кримінальний суд (далі – МКС, Суд), який є постійним органом, уповноваженим здійснювати юрисдикцію щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші злочини, які викликають занепокоєння міжнародного співтовариства, зазначених в цьому Статуті, та доповнюючи національні системи кримінального правосуддя. Штаб-квартира розташована у Гаазі, Нідерланди.

МКС офіційно не належить до структури Організації Об'єднаних Націй (далі – ООН), але спроможний порушувати справи за поданням Ради Безпеки ООН. Україна брала активну участь у підготовці Статуту, навіть підписала його, та приєдналася до Угоди про привілеї та імунітети МКС. Проте, на жаль, до цього часу не ратифікувала Статут [1, с. 276]. Варто зазначити, що бойові дії Російської Федерації на території України відповідають критеріям Римського статуту, необхідним для відкриття такого роду розслідувань.

На тлі вторгнення в Україну, яке відбулось 24 лютого 2022 року, російські окупанти здійснюють атаку на цивільне населення, знищують критичну інфраструктуру, дитячі садочки, школи, пологові будинки, лікарні, житлові будинки. Подібні діяння можна кваліфікувати як «воєнні злочини», які підпадають під юрисдикцію МКС. Саме тому головний прокурор Суду Карім Ахмад Хан у своєму зверненні від 28 лютого 2022 року зазначив, що він отримав звернення від 39 країн світу і вимагатиме дозволу на початок розслідування ситуації в Україні [2]. До існуючих звинувачень – від 2013 року і до анексії Криму РФ – додаються нові підозрювані злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС.

Звернувшись до ст. 5 Статуту можна визначити чотири основні групи злочинів, які розглядає Суд: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії. Суд може здійснювати свою юрисдикцію щодо будь-якого злочину з вищезгаданого переліку.

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього визначає геноцид як «будь-яку з наступних дій, учинених з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку». Відповідно до ст.7 Статуту злочини проти людяності – дії, які мають місце в рамках широкомасштабних або систематичних нападів на будь-яких цивільних осіб, якщо такі напади кояться свідомо. Як приклад, наступальні дії російської армії тільки в Київській області заслуговують окремої уваги світового співтовариства та МКС. Звернімо увагу на звільнення міста Буча, яке відбулось 31 березня 2022 року. Окрім зруйнованої інфраструктури було виявлено докази тортур та жорстоких розправ над цивільним населенням, що призвели до численних смертей.

Відповідно до ст.8 Статуту, воєнні злочини – це серйозні порушення законодавства та звичаїв, що здійснюються у разі міжнародних збройних конфліктів. Зокрема варто зосередитись на п.2(ii) про навмисні напади на цивільні об'єкти, які не є військовими цілями. Подібні діяння можна спостерігати з самого початку військових дій на території України. Тому події та їхні наслідки в Маріуполі, Чернігові, Сумах, Харкові, Донецьку, Луганську та інших містах – це довгий список доказів, які мають досліджуватись в МКС.

Людство вже багато століть займається пошуком надійних засобів міжнародного забезпечення прав і свобод людини, але йому ще не вдалося знайти систему, яка би повністю вирішувала усі правові проблеми [3, с. 74]. Навіть у питанні притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ постають суттєві труднощі – ще у 2016 році держава-агресор перестала бути учасницею МКС. Слід додати, що РФ не ратифікувала Римський статут. Так може мати місце ситуація, коли Російська Федерація застосовуватиме право вето в Раді Безпеки ООН, що перешкоджатиме діяльності МКС і розслідуванню злочинів, вчинених на території України російськими військами злочинцями. Однак точно зрозуміло, що задля притягнення винних до відповідальності будуть задіяні усі юридичні інструменти для захисту інтересів України.

За дорученням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби 4 березня 2022 року була розміщена Декларація про створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України [4]. Для доповнення дій, які зараз проводяться в МКС, Міжнародному суді ООН і Європейському суді з прав людини, такий трибунал створюється з обмеженим фокусом на злочині агресії, який не може розглядатися трьома іншими судами. Трибунал може запрацювати як у Гаазі, так і на території України, але його ефективність буде залежати не тільки від чинних договорів, а й від дипломатичної та політичної співпраці.

З огляду на вищенаведене можна дійти до висновку, що позов України до МКС став об’єктом правосуддя на міжнародному рівні. Наразі це стосується дій країни-агресора на території України: РФ вже неодноразово порушила правила ведення війни. Відповідні докази дозволяють розпочати розслідування та відкрити судовий процес щодо порушення норм міжнародного права у злочинний спосіб.

Список використаних джерел:

1. Пилипенко В.П. Деякі питання співробітництва України та Міжнародного кримінального суду: правові аспекти. Право і суспільство 2021. Випуск № 1. С. 276.

2. Матеріали офіційного веб-сайту Міжнародного кримінального Суду. URL: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine

3. Семенов В. С. Міжнародний кримінальний суд: створення і перспективи розвитку. Право і Безпека 2003. Випуск № 4. С. 74.

4. Офіційна заява Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо створення Трибуналу. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/zayava-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kulebi-shchodo-stvorennya-tribunalu-dlya-pokarannya-kerivnictva-rosijskoyi-federaciyi-za-zlochin-agresiyi-proti-ukrayini

Дар'я Лупійчук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Захист прав дитини в умовах воєнних дій в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проблема захисту прав та інтересів дітей значно загострилась. За офіційними даними Офіса Генерального прокурора станом на 08.04.22 постраждало понад 400 дітей, з яких 169 загинуло та 306 було поранено; зафіксовано випадки незаконного переміщення дітей на територію Росії, згвалтування неповнолітніх; пошкоджено 928 закладів освіти [1]. Таким чином порушується низка положень Конвенції ООН про права дитини від 1989 року: право на здоровий розвиток (ст.6); заборону розлучати дитину з батьками всупереч її бажанню (ст.9); право на захист від усіх форм фізичного та психологічного насильства (ст.19); право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (ст.27); право на освіту (ст.28). У такому контексті актуальним є питання пошуку ефективного засобу забезпечення прав дитини, яким може стати інститут спеціалізованого омбудсмана з прав дитини.

Інститут омбудсманства з'явився у Швеції в 1809 році як посада парламентського омбудсмана, основним завданням якого було стеження за дотриманням законодавства. Після Другої світової війни цей інститут розповсюдився і в інших державах, що є закономірним підсумком політики світового співтовариства щодо створення незалежних установ по захисту прав людини та демократизації суспільства [2, с.7]. Виходячи з етимології терміну "омбудсман" (від швед. "представник") та думок вчених (зокрема О. Марцеляка, Є. Решетника тощо), омбудсман - це незалежна посадова особа, яка є представником певної соціальної групи або людей в цілому, обов'язком якої є контроль дотримання їхніх конституційних прав з боку держави.

У Декларації прав дитини зазначено: «дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження.» Саме тому ми робимо висновок, що дитина відрізняється від дорослої людини особливостями свого фізичного і психічного розвитку. Окрім того, діти є найбільш вразливою категорією суспільства й не можуть повноцінно усвідомлювати, а тим більше захищати свої права самостійно. Саме через цю особливість виникає думка, що є важливим створення спеціалізованого омбудсмана з прав дитини, який був би відмінний від «дорослого».

На даному етапі в Україні функціонує посада Радника-уповноваженого з прав дитини і дитячої реабілітації, що прийшла на заміну Уповноваженому Президента України з прав дитини у 2021 році. Порівнюючи ці посади, приходимо до висновку, що теперішній механізм є більш дієвий, адже: по-перше, особливу увагу звернуто на дитячу реабілітацію, що є надзвичайно актуальним в умовах продовження і посилення збройної агресії проти України; по-друге, аналізуючи нормативні закріплення цих посад, можемо стверджувати, що було розширено повноваження, зокрема у сфері інформування, що є надзвичай важливим у роботі з дітьми. Крім того, значним кроком вперед є моніторинг ситуації щодо порушення прав у регіонах, що забезпечує доступність цього механізму в сучасних умовах.

Проте, незважаючи на всі покращення аналізованого інституту, є ряд недоліків, які стали ще більш помітними в умовах війни. По-перше, Радник-уповноважений є не

повністю незалежним, оскільки підпорядковується Президенту України. У даному контексті ми підтримуємо думку тих науковців, що пропонують створити інститут Уповноваженого з прав дитини за аналогією з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, зокрема Є. Решетника, який наполягає на створенні омбудсмана з прав дитини при парламенті за прикладом Польщі [3, с. 249]. Таке рішення також відповідатиме Принципам захисту та просування інституту омбудсмена (т.зв. Венеціанські принципи), Принципам щодо статусу національних установ, що займаються заохоченням та захистом прав людини (т.зв Паризькі принципи) тощо. Крім того, на нашу думку, важливим є детальніше законодавче врегулювання: необхідно визначити вимоги до кандидата на посаду; зазначити про несумісність посад, аби забезпечити політичний нейтралітет, який вимагають міжнародні стандарти тощо. Важливим також є передбачення фінансування омбудсмана з прав дитини за рахунок Державного бюджету України окремим рядком за прикладом Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини. Такі позиції підтримуються Комітетом з прав дитини ООН, який у своїх рекомендаціях Україні наголошував на необхідності прийняття закону про омбудсмена у справах дітей та забезпечення цього національного механізму належними людськими і фінансовими ресурсами для гарантування його незалежності та дієвості.

Висновки: підсумовуючи все вищесказане, варто зазначити, що особливості психологічного стану дітей зумовлюють необхідність появи нового механізму захисту прав дітей, що є особливо важливим в умовах війни, адже існуючі схожі інституції є недостатньо ефективними, зокрема через недостатню незалежність. На нашу думку, інститут «дитячого» омбудсмана міг би стати таким механізмом, а тому потребує подальшого законодавчого та наукового опрацювання.

Список використаних джерел:

1. Офіс Генерального прокурора [Електронний ресурс] // Ювенальні прокурори: 169 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ– Режим доступу до ресурсу: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-169-ditei-zaginuli-v-ukrayini-vnaslidok-zbroinoyi-agresiyi-rf.

2. Косінов С.А. Омбудсмен як інститут контролю за владою. Теорія і практика правознавства. 2015. №1. С.1-12.

3. Решетник Є.М. Інститут Уповноваженого з прав дитини: історія та сучасність. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. №21. С. 248-250.

Дмитрій Марчук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
студент 3 курсу ОС «Бакалавр»

Реалізація права на свободу пересування в умовах воєнного стану

Право на свободу пересування є фундаментальним правом природно-правового походження та складається із таких основних складових: право фізичної особи на в'їзд і на виїзд з території країни, на якій вона перебуває, право вільного пересування у межах цієї території, у тому числі право на вільний вибір місця проживання [1, с. 62]. Право на свободу пересування завжди було і залишається одним з найбільш вагомих у системі громадянських (особистих) прав людини і громадянина. Це підтверджується тим, що

воно закріплено, зокрема, в Конституції України (ст. 33), Протоколі № 4 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (ст. 2), Загальній декларації прав людини (ст. 13), Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (ст. 12) тощо.

В умовах воєнного стану, який зараз введений на території України через повномасштабне військове вторгнення росії, право на свободу пересування може бути обмеженим, відповідно до ст. 64 Конституції України. Тому нагальною потребою є дослідження правових аспектів обмежень, серед яких: запровадження комендантської години; встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів (далі – особливий режим) тощо.

Правовий режим комендантської години регулюється Законом України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII, указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 573 «Питання запровадження та здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану».

На законодавчому рівні термін «комендантська година» визначається як заборона перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень (п. 5 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

Комендантська година запроваджується шляхом видання наказу військовим командуванням або військовою адміністрацією (у разі її утворення). Зазначеним наказом призначається комендант, визначаються час, протягом якого діють комендантська година, межі території її запровадження, способи здійснення заходів щодо підтримання правопорядку, порядок руху залізничного, автомобільного, морського, річкового, повітряного транспорту, порядок створення, функціювання і місцезнаходження комендатури та її склад.

Наказ військового командування та військової адміністрації (у разі її утворення) про запровадження комендантської години доводиться до відома підприємств, установ, організацій та населення сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями (у разі їх утворення) або радами оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя через засоби масової інформації.

З введенням комендантської години на визначеній території встановлюються певні заборони та обмеження, а саме:

- забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів;

- в'їзд/виїзд (вхід/вихід) на територію/з території, де запроваджено комендантську годину, здійснюється лише через визначені комендатурою блокпости.

Варто зауважити, що дозволяється перебування у комендантську годину без перепусток особам та рух транспортних засобів ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, ДСНС тощо. Також постановою КМУ від 08.07.2020 № 573 визначений перелік підстав для в'їзду (входу) на територію, де запроваджено комендантську годину.

Важливе місце в системі обмежень права на свободу пересування займає особливий режим. Таке питання врегульовано Законом України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII, указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», а детально визначає – постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1455 «Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без

громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан».

Особливий режим встановлюється шляхом видання наказу військовим командуванням разом з військовою адміністрацією (у разі її утворення), на підставі указу Президента України про введення воєнного стану.

Для виконання завдань особливого режиму створюється система пропускного режиму та за рішенням військового командування комендатурою видаються особам перепустки. У постанові КМУ від 29.12.2021 № 1455 також визначаються заходи з контролю в'їзду/виїзду, які здійснюються на блокпостах (наприклад, перевірка документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи), а також поза межами блокпостів (наприклад, затримання осіб, транспортних засобів, вантажу (товару), проведення їх огляду та передачу їх уповноваженим представникам правоохоронних органів).

Також, варто зауважити, що на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України.

Висновок. Право на свободу пересування – природне, фундаментальне право людини і громадянина, проте в умовах воєнного стану його обмеження, яке можливо відповідно до ст. 64 Конституції України, видається правильним і обгрунтованим. Заходи, які вводяться в дію на території України, відповідають чинному законодавству та не передбачають надмірних обмежень, а тільки таких, які потрібні для захисту життя і здоров'я людини. Тому обмеження права на свободу пересування – це вимушений крок, який зробила влада і який відповідає як міжнародним стандартам, так і національному законодавству.

Список використаних джерел:

1. Настільна книга громадянина / С. С. Чернявський, К. Б. Левченко, Б. В. Калиновський та ін.; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків: Фоліо, 2019. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/17862/1/КНИГА%20ГРОМАДЯНИНА.pdf

Андрій Матат
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
PhD, ас. кафедри конституційного права

Про матеріальну відповідальність у міжнародному публічному праві, або яким буде відшкодування збитків за наслідки агресії рф проти України

Збройна агресія проти України, яку розпочала рф, породжує відповідні наслідки, які виражаються у вигляді збитків як для України, так й цивільного населення. Слід зауважити, що за спільними оцінками Мінекономіки та KSE, загальні втрати економіки України через війну коливаються від 564 до 600 млрд дол. США [1]. Тож актуального значення в науковому і практичному сенсі набуває проблематика відшкодування збитків держав за вчинення міжнародно-протиправного діяння, що прямо корелюється з наслідками російської збройної агресії проти України.

Як відомо, в міжнародному публічному праві вчинення державою міжнародно-протиправного діяння тягне за собою відповідальність. Так, існують види міжнародно-

правової відповідальності держав, які поділяються на матеріальну і нематеріальну (моральну), а кожний із видів реалізується в певних формах [2, с. 337]. В тезах доповіді зосередимо увагу на матеріальній відповідальності та її формах.

У 2001 році Комісія міжнародного права ООН розробила проєкт статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння (прийнятий резолюцією A/RES/56/83 Генеральної Асамблеї ООН) [3].

В статтях, зокрема, визначено, що держава, яка несе відповідальність, зобов'язана повністю відшкодувати шкоду, завдану міжнародно-протиправним діянням (п. 1 ст. 31). Разом з тим, збиток включає будь-яку шкоду – матеріальну чи моральну, заподіяну міжнародно-противоправним діянням держави (п. 2 ст. 31). Крім того, формами відшкодування (репарації) є реституція, компенсація та сатисфакція, що можуть застосовуватись як окремо, так і в поєднанні (ст. 34).

Далі – більш детально про кожну із форм репарацій.

Реституція – (ст. 35) – це відновлення попереднього становища, яке існувало до вчинення міжнародного протиправного діяння. Практично досягається у спосіб повернення окупованої території, художніх цінностей, транспортних засобів чи суден тощо.

Реституція буває у виді *субституції*, що означає заміну неправомірно знищеного або пошкодженого майна аналогічним за вартістю і призначенням [2, с. 338].

Компенсація – (ст. 36) – відповідальна держава за міжнародно-протиправне діяння зобов’язана відшкодувати завдану шкоду, якщо вона не відшкодовується шляхом реституції. Загалом, компенсація покриває будь-яку фінансово оцінювану шкоду, в тому числі упущену вигоду.

Сатисфакція – (ст. 37) – це нематеріальна форма відшкодування та застосовується у випадках, коли реституція чи компенсація не сприяють повному відшкодуванню. Так, сатисфакція може полягати у визнанні порушення, вираженні жалю, офіційному вибаченні тощо.

Слід мати на увазі, що притягнення до відповідальності та застосування форм відшкодування збитків можливе після завершення воєнних дій і встановлення факту вчинення державою міжнародного протиправного діяння, як правило, за відповідним рішенням міжнародної судової установи.

З історії відомо, що репарації мали місце після закінчення Першої світової війни, адже згідно з Версальським мирним договором (1919), на Німеччину покладався обов'язок відшкодувати не лише збитки, а також інші витрати, які мали місце внаслідок війни. Згодом, після Другої світової війни репарації також застосовувались до Німеччини за заподіяні матеріальні збитки.

В сучасний період, посилаючись на практику Міжнародного суду ООН, згадаємо справу Демократична Республіка Конго проти Уганди. Так, в лютому 2022 року Суд визначив в якості репарації компенсацію, загальною сумою 325 млн дол. США, яку Уганда зобов’язана виплатити Демократичній Республіці Конго за шкоду людям, майну та природним ресурсам, внаслідок збройних дій на території ДР Конго [4].

Наразі в Міжнародному суді ООН є дві справи України проти росії: 1) про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (позов від 2017 року), 2) про звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (позов від 2022 року).

Для України в межах розгляду цих справ у Міжнародному суді ООН потрібно визначити збитки, що підлягатимуть репараціям від держави-агресора. Зважаючи на те, як себе поводить рф на міжнародному рівні, покладатись можна на компенсації за рахунок золотовалютних резервів та інших активів, що перебувають під арештом США і європейських держав. Крім того, слід вимагати застосування реституції, оскільки є окуповані території та захоплене на них майно, які мають бути повернуті Україні.

Список використаних джерел:

1. З початку війни прямі втрати інфраструктури України перевищили $88 мільярдів – KSE // Укрінформ URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3469415-z-pocatku-vijni-prami-vtrati-infrastrukturi-ukraini-perevisili-88-milardiv-kse.html

2. Міжнародне публічне право: підручник: у 2 т. за ред. В.В. Мицика. Т. 1: Основи теорії. Харків: Право, 2019. 416 с.

3. Responsibility of States for internationally wrongful acts: resolution A/RES/56/83, adopted by the General Assembly URL: https://digitallibrary.un.org/record/454412?ln=en

4. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Reparations / 9 February 2022 URL: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20220209-SUM-01-00-EN.pdf

Катерина Недогода
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Обмеження права людини на свободу пересування і вибір місця проживання, а також права вільно залишати територію України в умовах воєнного стану

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, тому гарантування прав та свобод людини й громадянина є пріоритетним напрямком діяльності правової держави. Міжнародним та внутрішньодержавним правом встановлюються виключні випадки обмеження прав та свобод людини, які набувають особливої актуальності в умовах воєнного стану, що діє на території України з початку російської збройної агресії.

У статті 64 Конституції України зазначено, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Так, однією з підстав правомірного обмеження прав людини є введення воєнного стану в державі або в окремих її місцевостях. Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина із зазначенням строку дії цих обмежень.

Варто зазначити, що не всі права людини можуть підлягати обмеженню. Існує думка, що обмеження в умовах воєнного стану завжди становлять зменшення «вільної» (тобто дозволеної нормами права) поведінки (дій). Зокрема, в умовах дії режиму надзвичайного стану можуть бути застосовані такі заходи, як особливий режим в'їзду та виїзду;

обмеження свободи пересування; заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, та інших масових зборів, запровадження комендантської години, запровадження цензури; заборона проведення виборів у представницькі органи влади та інші [1, с. 128].

Таким чином, до конституційних прав, що можуть обмежуватися, належить право людини на свободу пересування, закріплене статтею 13 Загальної декларації прав людини та статтею 33 Конституції України, згідно з якими людині гарантується свобода пересування, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Правомірні обмеження в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, до яких належить воєнний стан, установлюються лише відповідним уповноваженим суб'єктом з дотриманням процедури, визначеної в нормативно-правових актах [1, с. 130]. Так, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022, було введено воєнний стан на території України з можливістю вимушено обмежувати конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України.

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» передбачаються наступні обмеження права людини на свободу пересування:

- можливість запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень);

- можливість встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

- перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

В умовах воєнного стану обмеженню також підлягає право окремих категорій осіб вільно залишати територію України. Статтею 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» встановлюється, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу відповідної посадової особи. Державною прикордонною службою України також встановлюється заборона виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім осіб, які мають підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації).

Варто звернути увагу на те, що під час воєнного стану громадяни не позбавляються певних прав, вони лише обмежуються в їх здійсненні через тимчасову неспроможність реалізації даних прав в повному обсязі [2, с. 152].

Наразі предметом широких дискусій є законопроєкт №7171, покликаний встановлювати кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону у військовий час за винятком осіб, що повернуться до України протягом десяти днів. Виправданість настільки радикального підходу є спірною саме в частині можливого надмірного порушення прав громадян.

З питання свавільного обмеження прав та свобод у своєму Рішенні від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015 висловлювався Конституційний Суд України, стверджуючи, що обмеження конституційних прав і свобод має ставити легітимну мету; бути зумовленим суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційним та обґрунтованим; у разі обмеження права законодавець зобов'язаний запровадити таке правове регулювання, яке

дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію відповідного права, і не порушувати його сутнісний зміст [3].

Отже, правомірне обмеження прав та свобод людини й громадянина, у тому числі на свободу пересування і вибір місця проживання, а також права вільно залишати територію України в умовах воєнного стану, має місце лише тоді, коли його відповідними нормативно-правовим актами запроваджують уповноважені на це суб'єкти, із дотриманням певної процедури. Однією з підстав подібних обмежень є воєнний стан, що значно звужує право людини на свободу пересування, встановлюючи комплекс заходів, які здійснюються в Україні або її окремих місцевостях, де введено воєнний стан.

Список використаних джерел:

1. Мельник Р.І., Чубко Т.П. Проблеми обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2016. Вип. 1. С. 125–134.

2. Донеллі Дж. Права людини у міжнародній політиці / Донеллі Дж.; пер. з англ. Т. Завалія. – Л. : Кальварія, 2004. – 280 с.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 1712 Кодексу адміністративного судочинства України від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015.

Софія Нестеренко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 3 курсу ОС «Бакалавр»

Правосуддя в умовах воєнного стану

Війна завжди ставить під загрозу життя та здоров'я населення, у тому числі виникає питання безпечного для суддів та інших учасників судового процесу здійснення правосуддя в умовах війни. Для того, щоб продовжувати роботу судової системи в Україні, узгоджено особливий режим роботи судів та запроваджено відповідні організаційні заходи.

Так, 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, а згодом – продовжено ще на такий же строк. Відповідно до ст. 64 Конституції України, в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Однак, право на судовий захист, яке передбачене статтею 55, як таке не обмежується, проте має особливості в його реалізації.

Режим роботи суду напряму залежить від ситуації, яка склалася в регіоні, де він розташований. Оскільки велика кількість приміщень судів було зруйновано або пошкоджено, за даними ДСА України, збитки, завдані судовій системі російською військовою агресією становлять не менше мільярда гривень, проте це без підрахунку пошкоджених судів на окупованих територіях, які зробити наразі неможливо [1]. Разом з тим, пошкодженими або повністю зруйнованими вважаються 35 (5%) від загальної

кількості (777) приміщень судів. До того ж, не здійснюють правосуддя 136 (20%) апеляційних та місцевих судів.

Таким чином, внесено зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни підсудності судів» (законопроєкт № 7117), яким передбачено, що робота суду може бути припинена з одночасним визначенням іншого суду, який буде здійснювати правосуддя на території суду, що припинив діяльність та який є найбільш територіально наближений до суду, роботу якого припинено у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами.

Також, розпорядження Голови Верховного Суду від 13 березня 2022 року, затверджено рекомендації судам першої та апеляційної інстанцій. Фактично, це покрокові дії для голів суддів, суддів та керівників апаратів судів на випадок захоплення населеного пункту та/або суду чи безпосередньої загрози його захоплення.

Крім того, рішенням Ради суддів України «Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах припинення повноважень Вищої ради правосуддя та воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією збоку російської федерації» від 24.02.2022 року, ухвалено розробити рекомендації судам щодо порядку здійснення евакуаційних заходів та передачі справ та для вирішення невідкладних питань створити оперативний штаб у складі членів Ради суддів, голови Верховного Суду, керівника Державної судової адміністрації, голови Служби судової охорони.

Процес розгляду справ також має особливості, оскільки тепер судовий розгляд може відкладатись (за винятком невідкладних судових розглядів), продовжуються процесуальні строки, допускається проведення судових розглядів у режимі відеоконференції, акцент ставиться на необхідності проведення невідкладних судових розглядів.

Насамкінець порівняємо судову систему України з Ізраїлем, правова система якого постійно розвивається та змінюється, зважаючи на загрозу воєнних дій. Відзначимо, що ізраїльська судова система складається з трьох інстанцій: Верховного, окружного і світового суду. Спеціальними судами є суд з трудових конфліктів, релігійні суди, військовий трибунал і адміністративні трибунали [2]. Згідно з Прокламацію № 2, гарантується безперервність судової системи та повноваження військового командувача ізраїльськими окупаційними військами. Прокламація № 3 врегульовує юридичні процедури військових судів. Наказ про забезпечення безпеки замінено в 1970 році на новий наказ про забезпечення безпеки, що став основою військових судів, які регулярно здійснюють затримання, допит, судове переслідування, суд і винесення вироків палестинцям [3, с. 174]. На практиці маємо те, що військові суди розглядають справи за участі палестинців, які проживають на окупованій території, тоді як ізраїльські поселенці, які проживають в незаконних поселеннях на окупованій території, підсудні цивільним судам. Крім того, рішення увалюють військові офіцери, а тому схильні бути упередженими. Стаття 43 Гаазького регламенту забороняє державам-окупантам поширювати свою власну правову систему на окуповані території та «діяти як суверенний законодавець». Втручання окупаційної влади в місцеве здійснення правосуддя дозволено лише з міркувань безпеки, для застосування Конвенції та «необхідності для забезпечення ефективного здійснення правосуддя». Саме тому, міжнародне право не визнає юрисдикцію ізраїльських судів у Шейх Джаррі, оскільки це

палестинський район на окупованій території. Палестинські жителі Шейх Джарраха постійно реагували на судові справи юридичними скаргами.

Отже, зробимо загальний висновок про те, що військові дії як в Україні, так і в Ізраїлі – не можна ототожнювати. Разом з тим, практика двох країн підтверджує, що право громадян на судовий захист не обмежується, хоча, звичайно, має свої особливості реалізації в умовах воєнного стану.

Список використаних джерел:

1. Збитки судової системи, спричинені війною, озвучили в ДСАУ // Газета «Закон і Бізнес». URL: https://zib.com.ua/ua/151023.html.

2. Судова система Ізраїлю. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Судова_система_Ізраїлю.

3. Yesh Din. «Backyard Proceedings: The Implementation of Due Process in the Military Courts in the Occupied Territories». December 2007. URL: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/משפטים+בחצר+האחורית/BackyardProceedingsfullreportEng+full+report.pdf

Андрій Полешко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 року навчання ОС «Магістр»

Окремі аспекти обмеження здійснення права на свободу віросповідання в умовах воєнного стану

При впровадженні воєнного стану за Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 не було застосовано обмежень здійснення права на свободу віросповідання. Тим не менш, 03.03.2022 було прийнято Закон України від № 2107-IX, надалі – «*Закон про колабораціонізм*», що впроваджує додатковий механізм обмеження здійснення згаданого права, що не підлягав досі науковому аналізу. Це дослідження має на меті надати оцінку згаданим положенням Закону про колабораціонізм і запропонувати шляхи вдосконалення відповідних норм права.

Як один з елементів права на свободу віросповідання законодавство України гарантує (стаття 35 Конституції України, стаття 3 Закону України «Про свободу віросповідання та релігійні організації», надалі – «*Закон про РО*») право на колективне сповідання релігії. Основною формою здійснення такого права є діяльність релігійних організацій (стаття 7 Закону про РО), що наділяються статусом юридичної особи та особливими гарантіями щодо визначення власної ієрархічної й інституційної структури, невтручання держави, недопущення обмежень або переваг релігійної організації щодо інших, тощо. Припинення діяльності релігійної організації можливе тільки в судовому порядку й тільки з мотивів захисту (охорони) громадської (суспільної) безпеки, порядку, життя, здоров'я і моралі, прав і свобод інших осіб (стаття 35 Конституції України, стаття 3 Закону про РО). Конкретизований і вичерпний виклад підстав для такого припинення знаходить відображення у статті 16 Закону про РО.

Враховуючи викладене, доходимо висновку, що припинення діяльності релігійної організації призводить до істотного обмеження здійснення членами такої організації права на свободу віросповідання в частині колективного сповідання релігії.

Відповідно до пункту 2 Закону про колабораціонізм запроваджено можливість припинення в судовому порядку діяльності релігійної організації на підставі засудження її уповноваженої особи за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111[1] Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), без визначення зв'язку вчиненого кримінального правопорушення з діяльністю релігійної організації.

Водночас, оскільки поширеною є практика здійснення уповноваженими особами релігійних організацій своїх повноважень на громадських засадах із суміщенням відповідної діяльності з трудовою, підприємницькою, творчою (публіцистичною, науковою, викладацькою) діяльністю тощо, така уповноважена особа може здійснювати колабораційну діяльність, використовуючи згадані альтернативні ідентичності й відповідний спеціальний правовий статус (журналіста, викладача, депутата тощо) без зв'язку з діяльністю релігійної організації. Більше того, дії, передбачені частинами 2, 3, 5, 7 статті 111[1] Кримінального кодексу України, пов'язані із зайняттям посад в окупаційній адміністрації, стосуються набуття конкретною винною особою певної посади та відповідного спеціального правового статусу і, таким чином, жодним чином не можуть бути пов'язані з діяльністю релігійної організації. У викладених випадках члени релігійної організації нестимуть негативні правові наслідки, пов'язані з їхнім усуненням від здійснення права на свободу віросповідання в частині колективного сповідання релігії через діяльність відповідної організації, без вини й без будь-яких їхніх діянь, що є, на наш погляд, непропорційним втручанням держави в діяльність релігійних організацій, і фактично нівелює вимогу статті 61 Конституції України щодо індивідуалізації юридичної відповідальності.

Таким чином, постає необхідність встановлення зв'язку між вчиненим уповноваженою особою релігійної організації діянням, яке має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111[1] Кримінального кодексу України, і діяльністю відповідної організації для справедливого припинення її діяльності.

У зв'язку з викладеним нами пропонується доповнити положення пункту 2 Закону про колабораціонізм й аналогічне положення пункту 5 частини 4 статті 16 Закону про РО словами *«… за умови вчинення такого кримінального правопорушення в рамках діяльності релігійної організації»*, а також приміткою щодо наявності такого зв'язку за умови, якщо відповідна особа вчинила таке правопорушення з використанням майна, інформаційних ресурсів або бланків релігійної організації або підприємства, ЗМІ, заснованих релігійною організацією; або в рамках процесів (подій), що здійснюються під час діяльності релігійної організації; або відрекомендувавшись, поставивши підпис як уповноважена особа релігійної організації або вчинивши певні дії в межах своїх повноважень за установчими документами релігійної організації.

Крім викладеного, виникають окремі неузгодженості, пов'язані із застосуванням в Законі про колабораціонізм терміну «*уповноважена особа релігійної організації*», який зустрічається у Законі про РО у двох значеннях: як особа, яка в силу уповноваження представляє релігійну організацію й діє в цій частині аналогічно до її керівника; або ж як особа, уповноважена на здійснення реєстраційних й інших дій загальними зборами засновників релігійної організації.

При цьому вжитим терміном наразі не охоплюються, зокрема, такі особи як керівник релігійної організації; представник за довіреністю, що не є членом такої організації; особа, наділена відповідно до її ієрархічної й інституційної структури має адміністративно-розпорядчі або інші функції й повноваження в рамках діяльності організації, проте не є її керівником.

Враховуючи викладене, пропонуємо доповнити положення пункту 2 Закону про колабораціонізм й аналогічне положення пункту 5 частини 4 статті 16 Закону про РО приміткою з визначенням уповноваженої особи релігійної організації як керівника релігійної організації або особи, уповноваженої на представництво релігійної організації, вчинення від її імені юридично значимих дій, розпорядження належним їй майном або здійснення адміністративно-розпорядчих функцій у рамках її діяльності відповідно до рішення статутних органів такої організації та/або установчих документів.

Запропоновані нами уточнення матимуть позитивний вплив на відображення в Законі про колабораціонізм засад індивідуалізації юридичної відповідальності, а також правової визначеності.

Анастасія Рибальченко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 3 курсу ОС «Бакалавр»

Оголошення воєнного стану різними державами світу: порівняльно-правовий аспект

24 лютого 2022 року стало переломним моментом у світовій історії: початок повномасштабної війни росією проти України ознаменувало зміну курсу світової політики з думки, що війна не може повторитися знову як явище неприроднє, до тезису про важливість бути готовим зі зброєю обороняти такі світові цінності як верховенство права, свободу, законність та права людини.

Актуальність теми мого дослідження полягає в намаганні зрозуміти, як провідні держави світу готові існувати в умовах воєнного стану при потребі оборонятися від збройного вторгнення рф, яка активно наразі декларує несприйняття демократії та погрожує застосуванням різних видів озброєння.

В Україні Конституція та Закон «Про правовий режим воєнного стану» закріплюють введення воєнного стану указом Президента, який затверджується Верховною Радою України. Дане формулювання є надзвичайно популярним у світовій практиці. Подібні положення у своїй Конституції в статті 100 закріпила Хорватія, де Президент може оголосити воєнне положення за згодою Парламенту. Щоправда, стаття 101 встановлює, що у випадку критичної загрози національній єдності держави Президент може віддати наказ про застосування збройних сил без введення надзвичайного стану за умови контрасигнування Прем'єр-міністром.

Достатньо цікавим є регламентування воєнного стану у США. Конституція цієї держави звертається до цього питання в розділі 9 статті 1, де вказано, що нікого не можна позбавляти привілею, що надається законом Habeas corpus, крім тих випадків, коли цього вимагає громадська безпека під час нападу. Розділ 8 статті 1 встановлює, що війну оголошує Конгрес. У наукових колах США досі точаться дискусії щодо правового положення Конгресу та Президента, бо введення воєнного стану здійснюються виключно Конгресом як законодавчим органом, але Президент є Верховним головнокомандуючим за Конституцією [1, с.26]. Крім того, американська влада ще раз закріпила положення про заборону втручання військ в діяльність правоохоронних органів без дозволу законодавчого органу в акті Конгресу The Posse Comitatus Act. Варто зазначити, що воєнне положення у США оголошувалося не лише під час ведення військових дій, а й під час природніх катаклізмів та трудових страйків [2], що дозволяє

зробити висновок про наявність прецедентів об'єднання в американському законодавстві поняття воєнного та надзвичайного стану.

Надзвичайно чітко регламентовано введення воєнного стану у Швеції. Цьому присвячений весь розділ 15 Урядового Акту цієї держави. Встановлюється, що під час загрози або фактичної наявності збройної інтервенції Парламент держави – Риксдаг має терміново зібратися та обрати з свого складу Воєнну делегацію. Ця Делегація та Уряд разом приймають рішення щодо доцільності роботи Риксдагу в воєнний час. Стаття 3 розділу 15 встановлює, що на Воєнну делегацію покладаються всі функції Риксдагу. Щоправда, якщо Риксдаг чи Воєнна Делегація не здатні взяти на себе управління державою, то його на себе бере Уряд Швеції. У розділі 15 піднімаються питання виборів до Риксдагу під час війни та специфіку оголошення війни. Потрібно зробити висновок, що Королівство Швеція, незважаючи на свій позаблоковий статус, є державою з однією з найбільш докладною регламентацією розподілу повноважень між органами державної влади під час воєнного стану.

Конституція Фінляндії користується формулюванням питання війни і миру, яке вирішує Президент за згоди з Парламентом. Саме поняття воєнний стан фінам не знайоме, для таких ситуацій застосуванню підлягає Emergency Powers Act, який встановлюється указом Президента з подальшим затвердженням Парламентом.

Ситуація, подібна на фінську, існує в Японії. У своїй Конституції в главі 2 держава декларує повну відмову від війни. Внаслідок цього виникає питання, як Японія повинна реагувати у випадку збройної агресії проти неї. Як варіант можливе введення надзвичайного стану, який активно використовувався під час пандемії Covid-19. Щоправда, може піднятися питання у Верховному Суді Японії, чи конституційним було ведення війни державою. Як на мене, то положення надзвичайного стану внаслідок інтервенції буде визнано конституційним, бо спрацює принцип міжнародного права про право держави на самооборону [3].

Отже, можна зробити висновок, проаналізувавши Конституції провідних держав світу, що існує декілька моделей введення воєнного стану:

Модель відсутності Конституційного та прямого законодавчого регламентування введення воєнного стану і заміна даного поняття терміном надзвичайний стан – Японія, Ісландія, Швейцарія, Фінляндія.

Модель регламентування воєнного стану напряму Конституцією – Швеція, Хорватія.

Регламентування воєнного стану Конституцією та законами держави – Україна, США.

Отже, можна зробити висновок щодо багатоманітності регламентування воєнного стану державами світу та його залежності від блоковості країни. Найбільш слабко положення введення воєнного стану регламентовано в позаблокових нейтральних державах, таких як Фінляндія та Ісландія. Слід зазначити, що наразі перед усіма державами світу постає питання реформування положень конституцій щодо повноважень різних органів внаслідок агресивності дій росії. Як на мене, то ті держави, які не створили чітких механізмів дій, можуть зіткнутися з хаосом у разі збройного вторгнення на їх територію (особливо це стосується Фінляндії у світлі її бажання вступити до НАТО).

Список використаних джерел:

1. The Posse Comitatus Act and Related Matters: The Use of the Military to Execute Civilian Law. Congressional research service. Updated November 6, 2018. Код доступу: https://sgp.fas.org/crs/natsec/R42659.pdf

2. Дослідженння Центру правосуддя Бреннана при Школі права Нью-Йоркського університету. Код доступу: https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/guide-declarations-martial-law-united-states#labor

3. Malcolm N. Shaw `International Law` - c. 1024-1032.

Олена Сударенко
Державний торговельно-економічний університет, к.ю.н.

Катерина Звєрєва
Державний торговельно-економічний університет,
адвокатка, аспірантка 2 року навчання

Актуальні питання захисту прав держави як суб'єкта міжнародного права (на прикладі України)

Сьогодні кожна держава світу є публічною особою та оператором (учасником зовнішньо-економічних відносин, який укладає міжнародні договори, здійснює експортно-імпортні операції) у відносинах міжнародного права, у тому числі міжнародного фінансового права. Усе це робиться для досягнення власного економічного інтересу держави й домовленості стосовно найбільш сприятливих умов для її резидентів. Домовленості повинні регулюватися виключно міжнародним публічним правом. А кожен учасник правовідносин повинен чітко розуміти власні права та обов'язки у правовідносинах, що виникають.

У 2022 році світ зіштовхнувся з несподіваною жорстокістю з боку Росії, яка проявилася у вигляді військового нападу 24.02.2022 на Україну. Росія вчиненою агресією не лише знехтувала принципами міжнародного права (надалі – «МП»), а й в черговий раз порушила зобов'язання, взяті на себе міжнародними договорами, серед яких Будапештський меморандум. Ця війна висвітлила велику кількість неврегульованих проблем у сфері міжнародного захисту держав-підписантів міжнародних договорів, а також стала зрозумілою беззахисність суб'єктів міжнародного публічного права. На перший план вийшли питання, а хто та як повинен захистити державу, права якої порушено?

Свавілля Росії привело до згуртування всього світу проти проявленої агресії. Люди виходять на протести, надсилають гроші на допомогу українським військовим та гуманітарну допомогу цивільним. Держави встановили режим тимчасового захисту й надають фінансову допомогу тим, хто знаходить притулок на їх території. Корпорації припиняють ведення бізнесу на території Росії. ЗМІ постійно публікують дані стосовно того, хто висловив обурення чи занепокоєння щодо російського вторгнення.

Чи можна вважати ці заходи достатніми і гарантуючими світову економічну безпеку? Хто повинен захищати держави, права яких порушено? А хто може вплинути на країну агресора? Як можна зупинити загрозу життю, приватній власності та економічній безпеці громадян держави, що постраждала від військового вторгнення? Постає питання стосовно того, а чи існує МП, якщо будь-яка держава може безкарно порушувати його принципи? Так, Лукашук І.І. вважав, що МП лише зароджується [1]. Можливо саме його теорія вірна?

Науковий інтерес становить дослідження реакції глобальних міжнародних, в тому числі економічних, організацій на розпочату Росією війну відносно незалежної держави

Україна. Нами досліджено повідомлення на офіційних сайтах ряду міжнародних організацій з метою вивчення вжитих ними заходів. Так, Рада Безпеки ООН 25.02.2022 провела засідання, на якому Резолюцію про агресію проти України ухвалити не змогли через вето Росії (що безперечно демонструє прогалину в системі прийняття рішень); 24.03.2022 Росія подавала проєкт про врегулювання гуманітарної кризи в Україні, всі члени ООН були обурені такою цинічністю; 07.04.2022 Генеральна асамблея ООН виключила Росію з Ради з прав людини, проте 16.04.2022 року з'явилося повідомлення, що Росію залишили у якості спостерігача. Організація економічного співробітництва та розвитку з 08.03.2022 вирішила призупинити участь Росії в своїх органах. Членство Росії в Агентстві з ядерної енергії вирішили призупинити з 11.05.2022. Рішення про припинення членства Росії в Раді Європи прийнято останньою 16.03.2022. МВФ позбавив представника від Росії звання дуайена. Рішення щодо виключення Росії з МВФ наразі не прийнято. Світовий банк зупинив усі програми в Росії.

Ряд профільних міжнародних організацій також не стоїть осторонь та оприлюднили на власних офіційних інтернет-ресурсах свою позицію. Так, 07.03.2022 Росію виключено з Болонського процесу. Банк міжнародних розрахунків з 10.03.2022 призупинив доступ центрального банку Росії до своїх сервісів. МОП 18.03.2022 року заявила про припинення співпраці з Росією. Декларацією Міжнародна рада з зерна 09.04.2022 року засудила війну Росії проти України. Європейська федерація лізингодавців Leaseurope 23.03.2022 року виключила російську структуру зі свого складу.

На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що реакція від міжнародних організацій беззаперечно є. Наразі навіть ведуться ініційовані США перемовини про виключення Росії з СОТ та з G20. Проте цього не достатньо. Пост на офіційному сайті про засудження дій не є дієвим механізмом протидії порушених зобов'язань та не може стримати загрозу світовій економічній безпеці. Ми вважаємо, що саме економічні санкції мають вплив на агресора. Враховуючи реакцію вищезазначених міжнародних організацій буде доцільним продовжити відповідну практику шляхом виключення Росії з інших міжнародних організацій членом якої вона є, зокрема з Центрально-Азійської співпраці, ОБСЄ, Шанхайської організації співробітництва тощо. Щодо рекомендацій для України, то вважаємо, що ми, як держава, яка поважає світовий правопорядок, гідно розвивається підтримуючи принципи демократії стоїмо на вірному шляху співпрацюючи з великою кількістю організацій та використовуючи усі наявні можливості для захисту власних кордонів і своїх економічних інтересів. Саме це стало поштовхом для розробки ЄС спеціальної процедури та можливості для нас подачі заявки на вступ у ЄС. Вважаємо, слід вжити можливих та необхідних заходів для налагодження зв'язків з Азіатським банком розвитку, що дасть нові переваги.

Також, вважаємо, що міжнародним організаціям слід внести зміни до власних документів з метою превентивного врегулювання настання в майбутньому проблем, з якими зіштовхнувся світ в наслідок порушення державою-підписантом відповідних документів. Зокрема, логічним було б позбавити можливості країну, яка має право вето, застосовувати його у розгляді питань стосовно себе.

Список використаних джерел:

1. Лукашук І. І. Международное право. Общая часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов / Ігор Іванович Лукашук. Москва, 2005. 213 с. (Изд. 3-е, перераб. и доп). URL: http://www.cawater-info.net/bk/water_law/pdf/lukashuk_1.pdf

Богдан Суходольський
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 3 курсу ОС «Бакалавр»

War in Ukraine: the concept of cultural genocide

Relevance

Since the beginning of a full-fledged war inflicted by Russia upon Ukraine a lot of atrocities committed by Russian troops have been revealed and presented to the public. Principles of international criminal law were primarily devised in order to ensure that no wrongdoing of an international significance is left unpunished. Every case is unique and requires a separate approach, as the existing norms are not always able to embrace the circumstances of a specific offense in their entirety. Proper legal assessment is indispensable on the path of establishing international justice.

Narrow understanding of genocide

Since the adoption of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide back in 1948, many hesitations arose whether its provisions are fully covering each aspect of the crime of genocide. Multiple scholars have expressed their disagreement with the definition embedded in the Convention. The main issue is that genocide cannot only be construed through physical and biological dimensions, as protected group is a much more complex organism that can be exposed in a variety of different ways. For that reason, The Prosecution has fairly noted in the case of Srebrenica "community survives in many cases only in the biological sense, nothing more. It's a community in despair; it's a community clinging to memories; it's a community that is lacking leadership; it's a community that is a shadow if what it once was." [1, p. 41].

Such a wording provided by The Prosecution is closely intertwined with Raphael Lemkin's evaluation of German occupation of Poland and subsequent mistreatment of Jewish and Polish people. Lemkin stressed that "The objective of this scheme is to destroy or to cripple the subjugated people in their development so that, even in the case of Germany's military defeat, it will be in a position to deal with other European nations from the vantage point of numerical, physical, and economic superiority" [3, p.32].

Indeed, depriving community of their cultural bonds stems from the same criminal intention as physical or biological extermination – to destroy a national, ethnic, racial or religious group. This takeaway can be supported by referring to a Krstic judgement rendered by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: "the physical destruction of a group is the most obvious method, but one may also conceive of destroying a group through purposeful eradication of its culture and identity resulting in the eventual extinction of the group as an entity distinct from the remainder of the community" [2, p.103].

The concept of cultural genocide

It is a well-known fact that the proposition to include the crime of cultural genocide in the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide was declined mainly due to the political reasons. Nevertheless, the proposed definition itself was considered to be of insufficient gravity in order to correspond with the status of the "crime of crimes", since it has only criminalized prohibiting the use of the language as well as destroying, or preventing the use of libraries, museums and other cultural institutions.

This approach to defining cultural genocide was vigorously criticized for being impractical, as it does not rely on the very essence of the discussed offense, which is aimed towards the

destruction of historical and mental bonds among members of the protected group. In The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu case the Trial Chamber of the International Criminal Tribunal for Rwanda has given a definition of each of the groups protected by the Convention: "a national group is defined as a collection of people who are perceived to share a legal bond based on common citizenship, coupled with reciprocity of rights and duties. An ethnic group is generally defined as a group whose members share a common language and culture…" [2, p.97].

Such bonds and interconnection among people of the same community are presumed to be strong and stable. Hence, any interference with them is supposed to face resistance, which will necessarily entail violence and repression from the oppressing party. Moreover, the experience of societies that suffered persecution explicitly shows that the destruction of culture is always followed by the attacks on that group's clergy members, academics, intellectuals etc. As Pakistani delegation on the Ad Hoc Committee on the draft of the Genocide convention has fairly noted: "the chief motive of genocide was a blind rage to destroy the ideas, the values and the very soul of national, racial or religious group, rather than its physical existence. Thus the end and the means were closely linked together; cultural genocide and physical genocide were indivisible" [2, p.102].

Adjusting the existing definition

Acts committed by Russian troops in Ukraine in conjunction with the claims of their political leadership do not fall under the existing definition of genocide embedded in the Convention. However, they do correspond with the provision of UN General Assembly resolution 96 (I) of 11 December 1946, which asserts genocide to be "a denial of the right of existence of entire human groups." The denial that is happening in Ukraine has already employed multiple forms: forcible transferring of inhabitants of the occupied territories and subsequent exposing them to the adverse culture; committing assaults on pro-Ukrainian activists on the occupied territories; inflicting physical destruction as a form of intimidation upon cities and villages that did not give up to the Russian forces; prohibiting Ukrainian as a language of studying on the occupied territories; destruction of monuments, libraries, cultural institutions; public claims from the highest Russian officials claiming Ukrainians to be a non-existing nation etc.

All of these actions altogether are tantamount to the crime of cultural genocide – a wrongdoing that only exists in the legal doctrine. Ukraine's experience must serve as a sufficient rationale for re-evaluating international community's stance on the crime of cultural genocide with further including it in the Convention.

Conclusion

This annual international legal conference must contribute to re-affirming of the significance of international criminal law in adjudicating the gravest crimes committed by the highest officials. Ukraine has faced an unprecedented aggression world has not seen since the World War II. Thus, we are bound to take responsibility of investigating every crime committed on our territory and giving it a proper legal evaluation. If such an evaluation requires the existing international law to be amended, then we have to ensure that subsequent amendments will make the prospect of repeating the discussed crimes impossible.

References:

1. Carsten Stahn. "A Critical Introduction to International Criminal Law". Cambridge University Press. 2019. p. 41-47.

2. Raquel Faria Pinto Coelho. “Cultural genocide and the conservative approach of the genocide convention”. p. 97-104. Available at https://periodicos.ufjf.br/index.php/Teoriae Cultura/article/view/12114/6346

3. A. Dirk Moses. “Raphael Lemkin, Culture and the Concept of Genocide. Chapter 1”. p. 32-34. Available at https://www.dirkmoses.com/uploads/7/3/8/2/7382125/moses_lemkin_ culture.pdf

4. Schabas, William A. (2006) “The “Odious Scourge”: Evolving Interpretations of the Crime of Genocide”, Genocide Studies and Prevention: An International Journal: Vol.1: Iss.2: Article 3. Available at: https://scholarcommons.usf.edu/gsp/vol1/iss2/3

5. The Current Status of Cultural Genocide Under International Law, Chapter 3, Cultural Genocide: Law, Politics, and Global Manifestations (Jeffrey Bachman, ed. Routledge 2019).

Вадим Шкляр
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 3 курсу ОС «Бакалавр»

До питання про обмеження права власності під час воєнного стану

Воєнний стан – є особливим правовим режимом, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності під час якого конституційні права та свободи людини можуть бути обмежені.

Конституція України у ІІ розділі встановлює перелік прав та свобод громадян, які можуть бути обмежені в умовах воєнного стану. Зосередимо увагу на одному з таких прав, а саме на праві володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами інтелектуальної, творчої діяльності, яке гарантоване статтею 41 Конституції України.

Нині в Україні діє правовий режим воєнного стану, а питання щодо обмеження прав людини під час воєнного стану набуває особливої актуальності. Категорію «обмеження прав людини» необхідно відрізняти від категорії «порушення прав людини», оскільки обмеження, на відміну від порушення може мати як законний, так і протизаконний характер. Водночас порушення завжди перебуває поза межами дозволеного та тягне за собою юридичну відповідальність [1, с. 132].

Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17 травня 2012 року № 4765-VI встановлює, що під час воєнного стану може примусово відчужуватися або вилучатися майно. По-перше, слід визначити різницю між поняттями «вилучення» та «відчуження» майна, визначення встановлює ст. 1 вказаного закону. Виходячи з положень ст. 1 закону, можна зробити висновок, що примусове відчуження майна - позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості, а вилучення майна здійснюється у державних підприємств та державних господарських об’єднань без відшкодування вартості такого майна.

Рішення про примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим

відповідно з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з вищезазначеними органами.

Відчуження та вилучення майна оформляється актом про примусове відчуження або вилучення майна, форма якого встановлена Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 31 жовтня 2012 р. № 998. В такому акті зазначаються: 1) назва військового командування та органу, що прийняв рішення про примусове відчуження або вилучення майна; 2) відомості про власника майна (юридичну або фізичну особу); 3) відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності); 4) опис майна, достатній для його ідентифікації; 5) сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна). Акт підписується власником майна і право державної власності на майно виникає з дати підписання.

Також, окремим є питання щодо оцінки майна, вона повинна проводитися суб'єктами оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року № 2658-III, а у разі неможливості залучити до оцінки майна суб'єктів оціночної діяльності органами державної влади або органами місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. У разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно. Оцінка майна може бути оскаржена в суді.

Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Фінансування компенсації власникові майна здійснюється військовим командуванням чи органом, що прийняв рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету.

У разі якщо після скасування правового режиму воєнного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку. У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це майно. Також колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

За порушення порядку відчуження майна уповноважені особи притягуються до адміністративної чи кримінальної відповідальність. Так, залежно від об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта і суб'єктивної сторони діяння можна кваліфікувати за ст. 172-13 КУпАП «Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем»; ст. 197-1 КК України «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво»; ст. 356 КК України «Самоправство»; ст. 426-1 КК України «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень»; ст. 433 КК України «Насильство над населенням у районі воєнних дій».

Висновок. Під час дії воєнного стану держава, з метою гарантування інтересів держаної та громадської безпеки, потребує додаткових ресурсів, тому вважаю

обмеження прав громадян володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю є виправданим. Такі обмеження здійснюються відповідно до Конституції та законів України. Обмеження права володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю хоч і позбавляє громадян об'єктів їх власності, проте з повним відшкодуванням їх вартості, а юридична відповідальність суб'єктів уповноважених державою на примусове відчуження майна в умовах воєнного стану убезпечує громадян від свавілля. Сама процедура відчуження майна чітко встановлена у згаданих вище законах України, а обов'язок держави відшкодувати вартість такого об'єкта власності - встановлено в Конституції України.

Список використаних джерел:

1. Проблеми обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму / Р.І. Мельник, Т.П. Чубко. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2016р. С. 125-134. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/510-Текст%20статті-916-1-10-20200205.pdf

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Юлія Безкоровайна
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірантка 2 року навчання

Умови ефективності правового регулювання в період воєнного стану

В юридичній науці умов ефективності правового регулювання переважно визначаються як комплекс обставин, які стосуються якості юридичного факту, акту реалізації, акту застосування права і пов'язаних із цим правових процесів. Слід відзначити, що запровадження воєнного стану зумовлює виникнення нових умов ефективності правового регулювання та трансформацію існуючих, що передбачає перехід правової сфери життя соціуму на режим протидії воєнній агресії та подолання її наслідків. Тому спробуємо в цій роботі узагальнити комплекс умов ефективності правового регулювання, які існують та функціонують в період воєнного часу, а саме:

- макросоціальні умови: рівень збігу між суспільно-об'єктивними процесами та індивідуальними і колективними інтересами; стан свідомості і політико-моральна єдність народу;
- умови, пов'язані з політичною організацією та її діяльністю;
- мікросоціальні умови, до яких належить визнання в колективах, у малих соціальних групах, у сім'ях моральних та інших нормативних систем;
- соціальні зв'язки громадян з трудовими колективами та профспілками; ставлення до права на підприємствах та установах;
- особистісні умови, що охоплюють характеристики батьків, рівень освіти, індивідуальні ціннісні орієнтації, досвід тощо.

На нашу думку, на ефективність механізму правового регулювання впливають і такі чинники, як рівень суспільної правосвідомості і правової культури, які тісно взаємопов'язані. Правова культура, як слушно зазначає Є. Комарова, значною мірою є результуючою категорією, показником рівня й особливостей правового розвитку суспільства, дзеркалом його правової свідомості [1 с. 65]. Вплив правосвідомості на функціонування системи правового регулювання виявляється в тому, що вона активізує цю систему, застерігає проти відриву від життя, від реальних інтересів населення. Невисокий рівень правосвідомості гальмує ефективне застосування норм права, не сприяє ефективності механізму правового регулювання.

Зауважимо, що зміст правосвідомості не є постійною величиною. Він формується під впливом багатьох чинників реальної дійсності, і, скажімо, кропітка робота щодо забезпечення глибокого засвоєння населенням вимог норм права, зростання авторитету права здатна істотно підвищити рівень правосвідомості. При цьому треба розуміти, що високий рівень правосвідомості –

це лише передумова ефективного правового регулювання. Як справедливо вважає О. Грошев, що вищий рівень правосвідомості, то ефективніший регулятивний вплив права. Низький рівень правосвідомості, наявність негативних установок щодо права – одна з найважливіших причин ослаблення регулювальної ролі права, наявності протиправної поведінки. Але правосвідомість не здатна забезпечити дотримання норм

права, якщо вони неправильно відображають потреби суспільного розвитку, недосконалі, суперечливі [2, с. 41].

Ефективність дії механізму правового регулювання прямо залежить від врахування соціально-психологічних категорій правової суспільної свідомості. У ситуації, коли механічно встановлювана державою правова норма не відповідає суспільній правосвідомості, норма часто виявляється неефективною, а її реалізація може призвести тільки до негативних наслідків [3, с. 109]. Додамо, що ефективність механізму правового регулювання зростає і в результаті взаємної категорій «право» і «правосвідомість», і в міру зростання правової свідомості, поваги до права, його регулятивної ролі. Як умову, що реалізує норму права, науковці виділяють індивідуальні властивості особистості. Людина у своїй поведінці керується насамперед своїми інтересами, звичними поглядами, уявленнями, емоціями, почуттями, а вже потім правовими приписами. Якщо ці особливості у низки осіб збігаються, такий чинник переростає вже в умову ефективності, пов'язану з типом особистості її виконавців, з панівними поглядами людей. Навіть якщо розглядати дію закону стосовно індивідів, а не соціальних груп, то й тоді очевидно, що результат такої дії залежить не тільки від права, а й від безлічі соціальних характеристик розглянутого суб'єкта [4, с. 22].

Отож, з-поміж умов ефективності механізму правового регулювання виділяють соціально-економічні, культурні, психологічні. Зрозуміло, що загальні умови діють на всіх етапах механізму правового регулювання, а деякі стосуються тільки окремих стадій механізму правового регулювання. Наприклад, серед умов, що відносяться до вираження змісту правового припису і процедури руху всіх елементів механізму правового регулювання, можна відзначити досконаліть законодавства. Сьогодні в умовах воєнного стану особливу роль відіграють такі умови ефективності правового регулювання як національні особливості і традиції, планомірність розвитку держави, її економічна спроможність. Показником сильної держави, здатної гарантувати організаційну забезпеченість дії права і підтримувати авторитет права у свідомості громадян, виступає стійка економіка. Отже, конкурентоспроможна, соціальна, справедлива економічна система, що забезпечує стабільний економічний розвиток держави, має бути необхідною умовою ефективності механізму правового регулювання.

Список використаних джерел:

1. Комарова Е. Правосознание и правовая культура как средство обеспечения правового воздействия. Современные проблемы совершенствования российского законодательства: сб. ст. Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2002. С. 65–69.

2. Грошев А. В. Роль правосознания в механизме уголовно-правового регулирования. Вопросы совершенствования уголовно-правового регулирования : межвуз. сб. науч. тр. Свердловск : Изд-во Свердлов. юрид. ин-та, 1988. С. 40–60.

3. Лемак В. Функції сучасної держави: новий зміст в умовах глобалізації. Публічне право. 2011. Вип.1. С.108 – 115.

4. Настасяк І.Ю. Загальна характеристика ефективності правового впливу. Митна справа. 2012. № 4 (82), ч. 2, кн.1. С. 20–26.

Нікіта Бочаров
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 курсу ОС «Бакалавр»

Основні функції надзвичайних законів: вплив воєнних дій

У сучасному світі одним з найважливіших завдань держави є підтримання стабільності у суспільстві, особливо під час екстраординарних подій. Одним із способів, за допомогою якого це є можливим, є прийняття надзвичайних законів. Слід погодитися з думкою О. В. Петришина, що надзвичайні закони – це акти, що приймаються за надзвичайних обставин і призупиняють дію чинних у відповідній сфері нормативних актів. [1, 286] Підставами для прийняття надзвичайних законів, як правило, стають воєнні дії, катастрофи, епідемії, стихійні лиха тощо.

У сучасних умовах за наявності воєнної агресії актуальність проблеми надзвичайних законів та їх функцій суттєво зросла, як зросла й необхідність їх дослідження на теоретичному рівні. Особливо актуальним є дослідження функцій надзвичайних законів, у результаті чого ми зможемо отримати як теоретичні уявлення про цю категорію, так і практичні аспекти ефективності таких законів та їх ролі в процесі вирішення проблем подолання відповідних надзвичайних умов.

Актуальність обраної теми підтверджується і незначною кількістю праць з цієї проблематики. Слушним, на наш погляд, є твердження Барчука А. О про те, що виходячи із особливостей природи надзвичайних законів наявність і зміст цих функцій залежать від особливостей та змісту тих відносин, які виникли під час надзвичайних ситуацій та обставин чи під час воєнного стану і які потребують належного правового забезпечення [2, 6]. Вчений визначив функції надзвичайних законів як загальних напрямків впливу, які мають мету впорядкувати суспільні відносини за умов надзвичайних ситуацій [3, 125].

На нашу думку, функції надзвичайних законів це основні форми, методи та засоби їхнього впливу на вирішення надзвичайної ситуації, що забезпечують стабільність та системність суспільства за наявності особливих завдань держави, пов'язаних із кризовими ситуаціями різного рівня. До основних ознак цих функцій можливо віднести наступні:

- вказують на наявність надзвичайної ситуації чи воєнної агресії;
- є засобом її вирішення чи подолання
- реалізуються особливими суб'єктами;
- забезпечують системність суспільства в особливих умовах;
- здійснюються в особливих формах та особливими методами;
- визначають функціональне призначення надзвичайних законів;
- є засобом реалізації завдань, визначених надзвичайними законами;
- характеризують їх як самостійний юридичний документ.

Водночас, спираючись на доктринальні уявлення класифікації функцій цих актів, визначимо основні з них:

1) Соціальна функція надзвичайних законів. Основним завданням цієї функції є гарантування забезпечення стандартів життя, прав та безпеки населення з метою недопущення дестабілізації ситуації. Як правило, це є одним з напрямків діяльності держави. Призначенням у воєнний час є забезпечення дотримання та гарантування населенню соціальних стандартів;

2) Регулятивна функція надзвичайних законів має за мету припинення екстремальних умов за допомогою встановлення, зміни чи відміни певних прав чи обов'язків суб'єктів або встановлення певного статусу. У ситуації війни забезпечує первинне регулювання статусних відносин суб'єктів права;

3) Охоронна функція надзвичайних законів. Завдання функції полягає в забезпеченні захисту та відновленні тих об'єктів, яким було нанесено збитки під час надзвичайних ситуації. Гарантується відновленням суб'єктивних прав, а також унеможливленням повалення державного ладу [3, 127]. Особливого значення це набуває в умовах воєнної агресії;

4) Ідеологічна функція надзвичайних законів. Виконує завдання ідейної мобілізації населення шляхом його консолідації у надзвичайних ситуаціях, створюючи необхідні цінності та ідеї у суспільстві з метою якнайшвидшої ліквідації надзвичайних умов. У сучасних умовах посилює національну самосвідомість народу та його ідентичність.

Таким чином, чотири основні функції надзвичайних законів виконують завдання суттєвого зменшення втрат від надзвичайних умов: ліквідацію чинників негативного впливу, на які націлено прийняття таких законів та захист і відновлення порушених прав чи інших соціальних цінностей. В умовах, за яких є необхідність прийняття таких законів, функції надзвичайних законів виконують роль регулятора суспільних відносин. Особливістю функціонального призначення надзвичайних законів є їх тимчасовий характер, оскільки вони обмежені тривалістю власне екстремальної ситуації чи воєнного стану. Ці функції є основними напрямками забезпечення порядку, вони походять від загальних функцій права та визначають сутність надзвичайних законів як різновиду актів вищої юридичної сили. Є зрозумілим той факт, що лише в сукупності ці функції є найбільш ефективними, доповнюють одна одну, утворюють певну систему та взаємодіють між собою.

Список використаних джерел:

1. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. Наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків: Право, 2010. 584 с.

2. Барчук А.О. Функціональне призначення надзвичайних законів // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. Правовой журнал Республики Молдова, 2018. №4. (32). С. 5-8.

3. Барчук А.О. Надзвичайні закони в системі законодавства: теоретико-правові аспекти: дис. канд. юр. наук. Київ, 2019. 257 с.

Назарій Закаблук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 курсу ОС «Бакалавр»

Підстави прийняття та ознаки надзвичайних законів

Розвиток сучасного суспільства потребує правового упорядкування суспільних відносин з метою забезпечення його стабільності. Як правило, правове регулювання має динамічний характер і повинне відображати та врівноважувати різноманітні суспільні інтереси, відповідати рівню розвитку самого суспільства, однак, в процесі

функціонування суспільства виникають невідкладні ситуації, розв'язання яких потребує прийняття особливого різновиду законів, що мають характер надзвичайних.

Особливої актуальності тема надзвичайних законів набула з початком повномасштабної війни росії проти України і оголошення 23 лютого 2022 року строком на 30 діб надзвичайного стану, а пізніше, 24 лютого 2022 року, воєнного стану.

Їх призначенням стала реалізація обов'язку держави щодо захисту людських прав, свобод та інтересів [1, с. 87]. В умовах надзвичайного стану чи війни, для стабільного функціонування державного управління права людини потребують особливого захисту від протиправних посягань.

Прийняття надзвичайних законів обумовлюється рядом причин, як підстав, приводів до певних дій чи вчинків [2, с. 97].

Ці причини пов'язуються з певними особливостями, що обумовлюють особливості цих актів. Вони мають цілеспрямований характер, не є вичерпними, є взаємопов'язаними, мають різновекторний та комплексний характер, є суспільно значимими та потребують правового опосередкування.

Слушною є думка А.О. Барчука, який у дисертаційному дослідженні об'єднав класичні підходи та власні наукові ідеї, запропонувавши класифікацію підстав прийняття надзвичайних законів. Багатоманітність таких причин обумовила можливість їх класифікації за різними критеріями, а саме:

1. За статусом:

- юридичні, що полягають у дії нормативно-правових актів як юридичної основи введення у державі надзвичайного стану, воєнного стану, оголошення надзвичайної ситуації, а також правової основи регулювання кола суспільних відносин, що виникають за вказаних станів (обставин);

- фактичні, що пов'язуються з виникненням обставин негативного характеру, що призводять до значного рівня дестабілізації в суспільстві та державі, незворотних наслідків у всіх сферах їх життєдіяльності та до необхідності введення надзвичайного стану, воєнного стану, оголошення надзвичайної ситуації;

2. За характером та ступенем обов'язковості:

- загальні, що є обов'язковими для прийняття надзвичайних законів і стосуються всіх без винятків надзвичайних ситуацій чи надзвичайних і воєнних станів;

- особливі, які мають факультативний характер і наявність яких є лише додатковою ознакою для прийняття надзвичайних законів;

3. За терміном дії:

- довгострокові, які мають суто юридичний характер та визначаються змістом норм права. До цієї групи підстав можна віднести і ті, що мають фактичний характер та породжують негативні наслідки;

- короткострокові, як це сукупність виключно підстав фактичного характеру, які, як правило, спричиняють значний негативний вплив на функціонування суспільства і держави і як наслідок визначають необхідність прийняття надзвичайних законів. [3, с. 89-91]

На нашу думку, причини, що викликають необхідність прийняття надзвичайних законів, можливо пов'язувати і з особливостями сфери суспільних відносин, що характеризуються наявністю надзвичайних ситуацій (економічні, політичні, соціальні, екологічні), за територією, що пов'язується з кризовими ситуаціями національного чи міжнародного рівня; за ступенем тяжкості надзвичайних ситуацій пов'язаних із

тероризмом чи воєнною агресією. Необхідно також наголосити, що ці причини не є ізольованими, як правило, вони є взаємодіючими та взаємообумовленими.

Важливого значення для з'ясування сутності надзвичайних законів є їх категоріальна характеристика, пов'язана з виокремленням їх ознак. Їх особливості визначають самостійний характер цього різновиду законів. Надзвичайні закони мають вищу юридичну силу; вони можуть призупиняти дію чинних нормативно-правових актів, у тому числі, і законодавчого рівня;

Ознаки надзвичайних законів:

- можуть обмежувати правовий статус фізичних та юридичних осіб;
- надзвичайні закони можуть діяти як на певних територіях, так і на рівні всієї держави;
- вони ухвалюються у певних, передбачених конституцією ситуаціях і діють на період надзвичайного стану;
- мають тимчасовий характер, оскільки термін їх дії зумовлений тривалістю надзвичайного чи воєнного стану в державі;
- є комплексним утворенням, що вміщає норми різних галузей права.

Таким чином, надзвичайні закони приймаються задля забезпечення прав та свобод людини, збереження територіальної цілісності країни, забезпечення конституційного ладу, відновлення правопорядку в умовах наявних у державі надзвичайних обставин. [4, с. 59].

Список використаних джерел:

1. Плющ В. О. Державна політика щодо захисту прав і свобод людини в Україні Державне управління; 2008. С. 86–89. Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2008/26.pdf
2. Словник української мови в 11 тт. : наукова думка, 1972 т.3 1134 с.
3. Барчук А.О. Надзвичайні закони в системі законодавства: теоретико-правові аспекти : дис. канд. юр. наук Київ, 2019.
4. Козюбра М. І. Загальна теорія права Київ: Ваіте, 2015. – 396 с.

Владислав Зейкан
Київський національного університету
імені Тараса Шевченка
студент 1 курсу ОС «Бакалавр»

Інформаційне суспільство як визначальний вектор розвитку держави в умовах війни

У сучасному світі поняття інформаційного суспільства дедалі частіше піддається бурхливому обговоренню. На думку вчених, це не далеке майбутнє, а близьке сьогодення, яке потребує безперервного розвитку. Перехід тієї чи іншої держави, зокрема й України, до глобального інформаційного простору неминучий і необхідний, адже він нерозривно пов'язаний з подальшою демократизацією політичного і громадського життя і передбачає відкритість інформації для громадян, захист їхніх інформаційних прав. Важливим пріоритетом розвитку сучасної держави є максимальне забезпечення реалізації основоположних прав людини, в тому числі в інформаційній сфері. Означення відкриває для людини широкі можливості у сфері сучасних інформаційних технологій, зокрема, це стосується доступу до різноманітних джерел

інформації, її створення та накопичення, користування та обміну тощо. Все це складає важливі пріоритети, наприклад у діяльності держави.

Сучасне розуміння інформаційного суспільства є достатньо розгалуженим і пов'язується з наступними аспектами: 1) діяльнісним, в межах якого інформаційне суспільство розуміється як суспільство, в якому більшість працівників займаються створенням, збиранням, реєстрацією, накопиченням, збереженням і поширенням інформації, особливо її найвищої форми – знань або як суспільство, в якому діяльність людей ґрунтується на використанні послуг, що надаються за допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та технологій зв'язку[1, с.4]; 2) технологічним, в межах якого інформаційне суспільство розглядається як якісно новий етап соціально-технологічної еволюції суспільства, що формується у результаті довгострокових тенденцій попереднього соціально-економічного розвитку та передбачає збільшення ролі інформації і знань, а також формування і споживання інформаційних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності суспільства за допомогою розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, що діють у глобальних масштабах[2, с. 9]; 3) глобалізаційним. В цьому напрямку відомий європейський соціолог, професор Мануель Кастельс розглядає інформаційну еру як епоху глобалізації, де обмін інформацією не буде мати ні часових, ні просторових, ні політичних меж, а засобом та водночас втіленням її виступають мережеві структури, які він вважає найбільш характерним явищем сучасного світу[3, с.16].

З урахуванням вищезазначеного можна визначити, що інформаційне суспільство – це суспільство новітніх технологій та знань, тобто таке, у якому головним засобом досягнення добробуту кожної людини і відповідно держави загалом стають знання, які отримують за допомогою доступу до інформації й уміння працювати з нею без яких-небудь перешкод. Безпосередньо сама інформація за таких умов виступає основним соціально-економічним ресурсом, джерелом плідної та продуктивної праці влади, умовою успішної взаємодії людини і держави. Найчастіше поняття «інформаційне суспільство» використовується для позначення сучасної технологічної специфіки, яка, з одного боку, полягає в масштабній інформатизації всіх сфер життя, а з іншого – в масовій інформатизації самого суспільства, що буквально «вбудовує» в індивідуальну, а відповідно і суспільну, свідомість розуміння, що інформація визначає всі без винятку аспекти особистого та суспільного життя індивіда, забезпечуючи зручність та практичність в контексті багатьох речей. Прикладом процесу інформатизації безпосередньо в Україні може слугувати запуск у 2020 році в межах програми «Держава в смартфоні» мобільного застосунку «Дія». Програма значно полегшила життя українців, і вже на сьогодні в неї можна завантажити відповідні документи та отримати більш ніж 50 послуг.

Враховуючи міжнародні принципи та стандарти щодо розвитку інформаційного суспільства, можна виокремити два основних принципи, на яких має будуватися інформаційне суспільство в сучасній Україні: принцип пріоритету інтересів людини, її прав і свобод, зокрема, у сфері свободи слова та інформації з метою забезпечення конституційно-правової свободи людини та принцип захисту інформаційної свободи, при цьому не тільки людини, але й суспільства та держави, з метою забезпечення «інформаційної безпеки». Цей процес потребує поєднання та гармонізації цих принципів з метою уникнення можливого конфлікту між державою і суспільством, який в юридичній літературі визначено формулою «інформаційна свобода – інформаційна безпека». Водночас необхідність забезпечення «інформаційної безпеки» з боку держави

обумовлена як інтересами держави (з метою протистояти «інформаційній зброї» та веденню «інформаційних війн»), так і інтересами людини для забезпечення її прав (зокрема, на повагу її честі, гідності, ділової репутації тощо).

Отже, проаналізувавши дану інформацію, можна зробити висновок, що Україна знаходиться на шляху активного розвитку та становлення інформаційного суспільства, про що свідчать усі вищезазначені здійснені кроки.

Список використаних джерел:

1. Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Міщенко В.Б. Б 61 Інформаційне суспільство: управління, право, технології, безпека. – Навчальний посібник. – Київ: НННІПСК КНУВС, 2009. – 60 с. – (Серія „Безпека людини, суспільства, держави”).

2. Даніл'ян В.О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Даніл'ян Вадим Олегович ; Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. – Х., 2006. – 20 с.

3. Штанько В.І., Бордюгова Т.Г. Інформаційне суспільство: соціальнофілософські проблеми становлення: Навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2012. – 172 с.

4. Інформація, комунікація, суспільство 2017: Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2017.\\ «Проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні» О.Анісімова. с.235-236\\ – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.360

Софія Кльоц
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 курсу ОС «Бакалавр»

Історико-правова характеристика воєнних злочинів

Військові конфлікти завжди супроводжуються значними двосторонніми втратами, які можливо частково скоротити за допомогою обмеження певних методів і засобів ведення боротьби. Цю закономірність люди розуміли і прагнули реалізувати у всі часи. Наприклад, закони Ману забороняли воїнам убивати безпомічних ворогів, а також тих, хто здався [1, с. 120]. Філософія бусідо розглядала жорстокість як неприйнятну міру поводження із ворогами. А лицарський кодекс честі засуджував бій з неозброєним або фізично слабшим супротивником, завдання удару в спину та інше. Таким чином в ході історичних подій формуються правила та звичаї ведення війни, які, спочатку неформально, а згодом законодавчо закріплюються у вигляді єдиної загальноприйнятної моделі поведінки між сторонами збройного конфлікту.

Порушення правил ведення бойових дій найбільш характерне для періоду світових війн. У поневолених країнах Південної та Східної Європи нацистська Німеччина практикувала не тільки пряме фізичне винищення місцевого цивільного населення, але й методи опосередкованої депопуляції (вбивство важкою працею, голодом, примусове позбавлення дітей) [2, с. 380]. Сторони вдавались до жорстоких способів знищення ворога, використовуючи хімічну зброю (хлор, іприт, дифосген).

Після завершення Другої світової війни розпочинається активний етап оформлення правил поводження ворогуючих сторін при збройних конфліктах. Міжнародними нормативно-правовими актами забороняється використання певних видів зброї, що завдають особливих страждань, жорстоких методів боротьби, негуманних способів

поводження із військовополоненими, пораненими та цивільним населенням, тощо. Переосмислення подій воєнного часу зумовило виникнення категорії міжнародно-правових злочинів. До цього списку віднесли: злочини проти людяності, злочини агресії, злочини геноциду та воєнні злочини.

Поняття «воєнний злочин» вперше згадано у статуті Міжнародного військового трибуналу в Нюрнбергзі 1945 року. Воєнним злочином вважають порушення правил та звичаїв ведення війни, що включає: умисні вбивства, катування або захоплення цивільного населення; вбивство або жорстоке поводження з заручниками чи військовополоненими; розкрадання державної або приватної власності; руйнування населених пунктів, без військової необхідності та інше.

Перелік воєнних злочинів згодом доповнили інші міжнародно-правові документи. Женевські конвенції забороняють: катування і нелюдське поводження, включаючи біологічні експерименти; навмисне спричинення важких страждань або каліцтва; примус військовополоненого чи іншої особи служити в збройних силах держави противника; позбавлення права на справедливе та неупереджене судочинство; незаконне обмеження свободи; взяття заручників.

Найповніше висвітлення категорії воєнних злочинів подане у Римському статуті міжнародного кримінального суду. Окрім вищезазначених правопорушень додано, що воєнним злочином також вважається: умисний напад на цивільне населення, що не бере участі у воєнних діях; умисний напад на об'єкти цивільної інфраструктури, історичні пам'ятки та об'єкти, що несуть культурну цінність; нанесення удару по об'єктам забезпечення населення гуманітарною допомогою, медичним установам; примус цивільного населення нести військову службу на стороні ворожих сил; вчинення дій, що можуть спричини голод населення; пограбування населених пунктів; залякування населення фізичною силою; неправомірне використання емблеми Червоного Хреста або Червоного Півмісяця; застосування отрути чи отруєної зброї; застосування задушливих, ядовитих чи будь-яких інших газів; використання пуль, які легко розриваються чи сплющуються в тілі людини, тощо.

Також про зміст воєнних злочинів можна знайти в окремих положеннях Гаазької конвенції про захист культурних цінностей під час військових конфліктів 1954 р. та Конвенції про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1976 р.

На основі викладеного матеріалу можемо виділити основні види воєнних злочинів:

- Злочини проти життя та здоров'я: умисне вбивство, умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури, залякування, проведення біологічних експериментів;

- Злочини проти власності: руйнування майна, що не виправдане воєнною необхідністю, розкрадання державної або приватної власності, пограбування населених пунктів, привласнення особистого майна військовополонених;

- Злочини проти свободи: незаконне обмеження свободи, взяття у заручники;

- Злочини проти правосуддя: застосування покарання без попереднього судового рішення, позбавлення права на справедливе та неупереджене судочинство, відсутність можливості оскарження судового рішення;

- Злочини проти честі й гідності: образливе або принизливе ставлення до військовополонених або заручників із числа цивільного населення;

- Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості: згвалтування, загарбання у сексуальне рабство, примус до проституції, примусова вагітність чи примусова стерилізація;

- Злочини на ґрунті ненависті: насильство над цивільними чи військовими особами за ознаками релігії, раси, статі, мови, національності чи інших ознак;

- Злочини проти культурної спадщини: умисне пошкодження, руйнування чи розкрадання об'єктів історичної чи культурної спадщини;

- Злочини проти екологічної безпеки: умисне нанесення удару по об'єктам (ділянкам) навколишнього природнього середовища.

Підсумовуючи вище сказане, ми можемо зробити висновок про те, що воєнні злочини є повноцінною, чітко окресленою правовою категорію. Відповідальність за вчинення подібного правопорушення передбачається нормами міжнародного гуманітарного права та застосовується за принципами кримінального законодавства.

Список використаних джерел:

1. Репецький В. М., Лисик В. М. Поняття та ознаки воєнних злочинів // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. 2009

2. Козицький А. Геноцид та політика масового винищення цивільного населення: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: Літопис, 2012. 608 с.

Єгор Костюченко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студента 1 курсу ОС «Бакалавр»

Сучасна українська політична ідеологія крізь призму історичних та сьогоденних подій

Формування сучасної державності пройшло і проходить багато значних етапів, від феодальної роздробленості до нашого часу і досі цей процес зазнає змін та модернізації. Розглянувши деякі минулі і події сьогодення варто виділити явища, які найбільш точно відображають сучасну ідеологію і є причиною появи її основних рис. Метою є формування погляду на ідеологію через ці явища для створення повноцінного уявлення про неї та виділення основних її ознак.

Ідеологія, або ж державотворча ідея-це термін, який означає не лише сукупність поглядів на щось. «Історичний процес не зводиться лише до переліку подій, пов'язаних з політичними конфліктами, змінами урядів.-Це все важливо, але це зовнішня історія. Окрім неї існує ще історія «внутрішня» –це еволюція свідомості суспільства, його цінностей та стан пам'яті як наріжного каменю досвіду нації»,-пише «День»[1,ст.13].Ідеологію варто розглядати як процес, мета якого є об'єднання фундаментальних парадигм державного і національного розвитку в одній системі, де органи державної влади на принципах соціалізаційної діяльності корелюють свої рішення з інститутами громадянського суспільства. Питання реконструювання основних ідей суспільного об'єднання і національної ідентичності для молоді та еліти, яка прагне звільнитись від пострадянського тягаря є важливим. Це можливо через оновлення, набуття нашим суспільством ознак, які характерні для більш розвинених суспільств

шляхом реформ в економічній, політичних та соціальних сферах що підвищить рівень духовної культури.

Але формування своєї ідеї почалося ще до 1991 року. І воно було важким для Української Центральної Ради. Її боротьба призвела до закріплення незалежності. Вона ж фактично була проголошена не четвертим, а третім універсалом. Для цього є всі підстави-по-перше, українськими визнано території, де проживає більшість українців, такі як, наприклад Київщина, Волинь, Поділля, Чернігівщина. Визнано органи влади-УЦР як законодавчий і Генеральний секретаріат як виконавчий. Формування суверенітету, наявність влади, народу і території є основним для визнання державності. Також досягненням УЦР було і проголошення Конституції, де є закон про громадянство, визнання валюти гривні, та Україна ставала парламентською республікою. Хоча Конституція і була проголошена на останньому засіданні УЦР перед становленням гетьманату, але вона заклала фундаментальні принципи, якими слідує і український народ та його влада на сьогодні. Ця боротьба характерна і для західних земель. У них також створювалися представницькі органи такі як Українська Національна Рада та Державний секретаріат як уряд, що характеризує прагнення до самостійності, які видавали закони про представництво національних меншин в парламенті та закон про освіту, що характеризувала їх напрям на соціальні перетворення в суспільстві і створення єдиної демократичної держави. І ця єдність була затверджена «Актом злуки», за яким вперше було об'єднано західну і Наддніпрянську Україну, що характеризує бажання етнічного населення бути в одній державі. Також це прагнення відобразила Буковина, яка у 1918 році проголосила про входження до Української держави.

Але формування власної державності завжди, і навіть сьогодні, зустрічається з зовнішнім тиском. В тій же самій Буковині вже через місяць було проголошено про приєднання її та Бессарабії до Румунії рішенням Генерального конгресу, і остаточно затверджене Севрським договором 1920 року. В 1919 році було проголошено автономію Закарпаття. На сьогодні така практика також поширена в наданні так званої «незалежності» новоствореним республікам. Схожість також проявляється в невизнанні належності територій до України. Прикладом є згода Паризької конференції на окупацію Польщею східної Галичини, і згодом, під тиском дипломатії Юзефа Пілсудського, УНР зреклася права на східну Галичину задля допомоги у війні проти більшовиків. Представництва інших країн віддавали перевагу пропаганді: завданням польських місій було правильно інформувати Європу про українські справи. Російські і польські шовіністи завзято вели свою пропаганду, і наприклад представник польських «ультра» Роман Двомський стверджував, що «Малорусини є плем'ям без історії»[1,ст.43]. Це одна із форм боротьби, яка використовується і сьогодні-ствердження того, що українці не мають історії, що ці території споконвічно належали іншій державі і що вони мають право на неї. Тому основним способом захисту своїх принципів та прав була боротьба, схожа на війну 1919 році проти поляків ,де західноукраїнці змагались проти місії Антанти. Встановлення влади УЦР і Директорії завжди супроводжувалось наступами на Київ і встановлення тоталітарної політики радянізації в 1918 і січні 19 відповідно, які супроводжувались червоним терором. І щоб їм протистояти використовувалася сила, що вилилось в такий конфлікти як радянсько-польська війна 1920 року.

Тобто, наша сучасна ідеологія є відображенням тих принципів, які були уже сформовані до нас, але відмінність в тому, що на сьогодні вони є визнаними, а не лише проголошеними. Той самий 8-годинний робочий день та право на страйки, сформульований в програмі Директорії на сьогодні відображені в законодавстві України.

Сьогоднішня війна-це боротьба майже за ті ідеї, які були і при УНР. Те ж прагнення об'єднання Буковини з Україною у 1919 виявляється сьогодні в бажанні забезпечити територіальну цілісність держави, яка порушується протягом 8 років. Ідеї свободи сьогодні виражаються в можливості вибору тієї влади, яку хоче народ, а не ту, яку хочуть поставити вороги сьогодні і як це було при УНР при воєному комунізмі, той же Тимчасовий робітничий селянський уряд. Сюди входить і боротьба за верховенство права а не держави, як це у нашої держави-ворога сьогодні і 100 років тому, коли запровадилась насильницька колективізація, при якій забирали підприємства у людей і спрямовували економіку на мілітаризацію, а не на покращення життя людей. Тобто, ідеологія свободи на сьогодні-це можливість на будівництво держави народу і для народу, яка здобувається шляхом боротьби проти тих, які заважають цьому задля створення справедливого і не від кого не залежного суспільства.

Список використаних джерел:

1. Розвіяні міфи.Історичні нариси і статті. / Д.В.Ведєнєєв,С.В.Шевченко.-К.:Фенікс,2010.-576 с.
2. http://ukrlit.org/faily/avtor/vynnychenko_volodymyr_kyrylovych/vynnychenko-vidrodzhennia_natsii.pdf
3. https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/myklashchuk_derzhavotvorcha.pdf

Микола Котенко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н., доц. кафедри інтелектуальної власності
та інформаційного права

Функціональне призначення інтелектуальної власності як ціннісно-правового феномену

Складність наукового дослідження функціонального призначення інтелектуальної власності як об'єкту правової сфери пов'язана із її міждисциплінарним характером, оскільки різноманітні правові аспекти функціонування інтелектуальної власності можуть становити об'єкт дослідження різних юридичних наук як теоретико-історичного профілю, так і галузевого рівня (науки конституційного права, науки цивільного права тощо). Тому важливість та актуальність наукового дослідження функціонального призначення інтелектуальної власності полягає у тому, що через функції ми бачимо вплив цього феномена на суспільство в цілому, та на кожного окремого індивіда зокрема, при чому такий вплив може носити як позитивний, так і негативний характер. І такий вплив може відбуватись в різних сферах правового життя суспільства. Відповідно до аксіологічних засад праворозуміння пізнання функціонального призначення інтелектуальної власності матиме на меті визначення, в першу чергу, напрямів позитивного впливу цього інституту на суспільно-державний розвиток та життя індивіда для того, щоб в подальшому на рівні вітчизняного законодавства сформувати усі необхідні правові засади для повної реалізації саме загально соціального та людиноцентриського призначення інтелектуальної власності.

Функціональне призначення будь-якого об'єкта дійсності відображає його багатоаспектний характер, оскільки такі напрями впливу можуть мати місце в різних сферах суспільного життя (правовій, економічній, ідеологічній, політичній, моральній

тощо). Від якості дослідження функцій інтелектуальної власності залежить їх рівень реалізованості, а від цього у свою чергу залежить ефективність виконання основоположних завдань, що ставить перед інтелектуальною власністю суспільство: забезпечення національної інформаційної безпеки, захист прав людини, міжнаціональний обмін інформацією тощо. Функції виступають зв'язком між суспільством і таким правовим інститутом як інтелектуальна власність, перетворюючи його із теоретичної юридичної конструкції на реально діючий механізм, що є цінним на загальносуспільному і державному рівні. Саме у розрізі аксіологічного аспекту інтелектуальної власності і набуває особливої актуальності її функціональне призначення, яке відповідає на найважливіше питання: в чому цінність і користь інтелектуальної власності на суспільному та на індивідуальному (людиноцентриському) рівнях.

Сучасне постіндустріальне суспільство характеризується нематеріалістичною мотиваційною системою виробництва, інтелектуалізацією праці та потужним розвитком інтелектуальної власності, що у свою чергу дає підстави стверджувати, що в систему координат сучасної економічної системи потрібно включити основні економічні та соціальні суперечності інформаційного суспільства як вищої форми прояву постіндустріального суспільства. На національному рівні розбудова інноваційно орієнтованої економіки потребує значних інвестицій не тільки в матеріальні ресурси, а й значних вкладень в інтелектуальну складову виробничого процесу, що забезпечують виникнення доданої вартості, прибутковість та зростання внутрішнього валового продукту. Тому як бачимо, від ефективності реалізації функціонального призначення інтелектуальної власності залежатиме в тому числі і ефективність використання інтелектуальних ресурсів, а це у свою чергу є показником розвинутості країни з економічної точки зору. Якщо століття тому серед держав була поширена гонка озброєнь, то сьогодні на зміну цьому прийшли змагання інтелектуальним потенціалом.

Отже, підсумовуючи викладене вище, можемо зробити однозначний висновок про багатоаспектність та багатовимірність інституту інтелектуальної власності, високий рівень його соціальної цінності, що підтверджується великою кількістю важливих напрямів впливу на різноманітні сфери життєдіяльності суспільства, що сприяють його розвитку, впровадженню інновацій та покращенню стану життя. Інтелектуальна власність як правовий феномен виконує дві основні групи функції – загальні (загальносоціальні) та спеціальні (правові, юридичні), які не вступають у суперечність одне з одним, а доповнюють одне одного, допомагають повноцінно реалізувати увесь функціональний потенціал цього інституту, щоб принести максимальну користь соціуму.

Іван Коцупал
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 курсу ОС «Бакалавр»

Межа повноважень держави щодо обмежень прав та свободи людини на час воєнного стану

Актуальність теми обумовлена особливостями і проблемами, які пов'язані з реаліями воєнного часу, адже війна завжди є неабияким викликом для будь-якої держави та суспільства. Проявляються ці труднощі у різних сферах, включно з правовою. У таких

надзвичайних обставинах, головною метою держави стає не лише захист життя та здоров'я своїх громадян, а й збереження або відновлення територіальної цілісності та конституційного ладу. Як правило у такому разі, згідно з нормами законодавства, держава може вдаватися до різних обмежень прав та свобод людини. І здавалося б, що у такому випадку подібні дії є цілком виправданими, адже на кону стоїть людське життя та існування держави як такої. Проте, існує небезпека того, що під час війни, держава може почати обмежувати певні права людини керуючись не раціональністю та загальною потребою, а бажанням реалізації своїх намірів, тим самим порушуючи принцип пропорційності. То ж сподіватися виключно на розум державця та на його добрі наміри – не є надійним. Такі умови вимагають певних сталих юридичних конструкцій, котрі змогли б стримувати державу від її необґрунтованих зазіхань на свободу людини, а також межу її повноважень.

Перш за все, потрібно визначити контекст. Зробімо це на прикладі України. У разі оголошення війни, збройної агресії або загрози нападу, то на всій території держави чи в окремих її місцевостях оголошується особливий стан –воєнний. [1] Необхідність такого стану, а відповідно й закону, який його регулює, зумовлена потенційною або реальною воєнною загрозою. Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, а також обмеження певних конституційних прав і свобод людини. Слід зауважити, що правосуддя за воєнного стану продовжує здійснюватися судами відповідно до норм чинного законодавства, а сам закон не скасовує конституційних норм рівності перед законом між суб'єктами права. Необхідно зазначити, що подібний особливий правовий режим характерний для законодавства й інших європейських країн. Наприклад у статті 228 Конституції Польщі та у відповідному законі чітко зазначено процедуру прийняття воєнного стану та права і свободи, які він обмежує.

Повертаючись до українського законодавства можна стверджувати, що перелік конституційних прав, які можуть бути обмеженими вітчизняним законодавством на період воєнного стану є ширшим ніж наприклад тієї самої Польщі. Подібні відмінності можуть бути пов'язаними з триваючою агресією Російської Федерації, яка розпочалася ще у 2014 році. Розгляньмо деякі обмеження детальніше.

Встановлення комендантської години та особливого режиму в'їзду та виїзду з території України, що закріплені у пунктах п'ять та шість статті 8 Закону «Про правовий режим воєнного стану» є обмеженням статті 33 Конституції України, котра гарантує свободу пересування кожному, хто на законних підставах перебуває на території України. Заборона проведення мирних мітингів, походів та демонстрацій, (п.8 ст. 8 закону) є обмеженням статті 39 конституції. Подібні обмеження є виправданими, адже приймаються задля досягнення загального блага - дотримання соціального порядку та уникнення можливих провокацій, які можуть бути підтриманими або використаними країною-агресором.

Доволі суперечним у суспільстві є питання щодо обмеження діяльності певних політичних партій та громадських організацій (п.9 ст. 8 закону), що начебто суперечить конституції і несе у собі загрозу для демократичного режиму. Проте, згідно зі статтею 37 Конституції України, утворення та діяльність політичних партій та громадських організацій, чиї програмні цілі спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміни її конституційного ладу тощо цілком можуть підпадати під заборону. Таким чином, ми спостерігаємо дію принципу пропорційності, адже в умовах мирного часу та особливо у

часи війни, функціонування подібних об'єднань несе особливу загрозу для держави, адже вони можуть слугувати для ворога певним інструментом гібридної війни. Стаття 19 закону передбачає заборону внесення змін до Конституції України, АР Крим, виборів органів законодавчої влади та президента, проведення референдумів та страйків. І хоча останнє формулювання обмежує конституційні права громадянина (стаття 38 та стаття 44 Конституції України), проте це є також виправданим, адже в умовах війни майже неможливо реалізувати прозорі та демократичні вибори. Окрім цього, заборона подібних дій є ніщо іншим, як юридично закріпленою гарантією законності на період воєнного стану. Враховуючи вище зазначене постає логічне питання: а власне де проходить межа свобод, які держава не може обмежити і чи існує вона взагалі, враховуючи всі виклики такої екстраординарної ситуації?

Держава може обмежити лише ті права, які вона нам надала і ніякі особливі ситуації не можуть розширити її компетенції у цьому питанні. Таким чином, держава не може обмежити своїм громадянам право на життя, свободу, безпеку тощо. Тобто, межа повноважень держави щодо обмежень свободи людини завершується там, де починаються її природні права, які є невідчужуваними. І оскільки, забезпечення права на життя, свободу і безпеку громадянина, які можуть проявлятися у підтриманні внутрішнього миру й захисті від зовнішнього нападу, є головним обов'язком держави [2, с.251], то вона повинна робити все можливе аби ці обов'язки виконувати. Таким чином, вона може вдаватися до обмеження певних прав, але лише тих, які вона ж сама й надала. Таким чином можна стверджувати, що легітимною метою цих законів є ніщо інше, як реалізація інтересів громадської безпеки, охорони громадського порядку та збереження здоров'я людини.

Отже, введення воєнного стану є реакцією держави на виклики війни. У такому разі її мета –захист основних прав та свобод людини- задля реалізації потребує більш серйозних та дієвих інструментів, якими можуть бути обмеження деяких прав, надаючи перевагу більш значним та важливим з урахуванням певної межі, яка зупиняє державу від терору над власними громадянами. Вона полягає у тому, що держава не може обмежити людину у тих правах, яких вона не надавала. Таким чином, держава не може зазіхати на природні права людини, серед яких можна виокремити право на життя, свободу, безпеку.

Список використаних джерел:

1. Воєнний стан // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.].—К.:Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998—2004. — ISBN 966-749-200-1.

2. Гоббс Т. Левіафан І Пер. з англ.; Дух і Літера, 2000.- 606 с.

Софія Куліджанова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
студентка 1 курсу ОС «Бакалавр»

Характеристика гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: теоретико-правовий аспект

Актуальність даної теми зумовлена, по-перше, новою хвилею внутрішньої міграції внаслідок війни на території України і необхідністю юридично гарантувати та забезпечити права осіб, які здійснили вимушене переселення; по-друге, потребою проаналізувати наявний досвід регулювання цього питання під час попередньої хвилі внутрішньої міграції внаслідок агресії 2014р.

В процесі розгляду даного питання потрібно дати визначення поняттю «внутрішньо переміщена особа»(ВПО). Він закріплений у національному законодавстві, зокрема у ст. 1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Таким чином, внутрішньо переміщеною особою визнаються громадяни, особи без громадянства або іноземці, які перебувають на території України на законних підставах і вимушено покинули місце проживання в результаті або щоб уникнути негативних наслідків від збройних конфліктів, насильства, надзвичайних ситуацій, порушення прав людини.

Права та свободи внутрішньо переміщених осіб потребують не лише формального закріплення, але й відповідних гарантій – засобів, умов та можливостей реалізації, а також факторів об'єктивного й суб'єктивного характеру, що сприяють реалізації та захисту прав. [1., 145]

У юридичній науці гарантії за практичним спрямуванням поділяють на загальні (поділяють на соціальні, економічні, політичні і т. д.) та спеціальні (представлені нормативними та організаційними)[2., 150]

Для зручності та наочності аналізу нормативну базу, що регламентує права внутрішньо переміщених осіб та їх гарантування можна умовно поділити на два періоди: правові акти, що прийняті на етапі після подій 2014р. та у 2022р.

Таким чином, у даних нормативних актах можна виокремити ряд загальних гарантій. Найбільше уваги приділено соціальним гарантіям: збереженню всіх соціальних виплат та наданню нових. Постановами уряду «Про порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам 2022р.» та «Про порядок надання адресної щомісячної допомоги 2015р.» гарантується право на компенсацію або виплату допомоги на проживання. В аспекті соціальних заходів, на обох етапах було зазначено про захист від обмеження обсягу прав ВПО порівняно з іншими особами. Важливою складовою соціальних гарантій є забезпечення доступу до освіти для ВПО, яке здійснюється шляхом переведення здобувачів освіти до інших закладів та функціонуванню дистанційної освіти. Рядом законів («Про зайнятість населення», «Про соціальне страхування» тощо) передбачені соціальні пільги.

Особливістю другого етапу є те, що вперше матеріальні компенсації направлені третім особам, які сприяють реалізації тих чи інших прав ВПО, наприклад, надають житло, зокрема в постанові «Про порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб». Нововведенням у щодо гарантій в економічній сфері є сприяння державою працевлаштуванню ВПО, шляхом виплат роботодавцям, що надають таким особам робочі місця.

Юридичні гарантії передбачають наявність правових процедур захисту чи поновлення прав. Важливе місце займають процедури подання документів на отримання статусу ВПО або внесення особи до відповідного реєстру, процедури отримання матеріальної допомоги, що є досить чітко регламентованими, зокрема у постанові «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи». Правові акти другого етапу в аспекті юридичних гарантій є більш чітко та якісно розроблені.

Спеціальні гарантії представлені двома групами: нормативними та організаційними. До нормативних, що передбачають наявність належної правової бази, можна віднести всі проаналізовані постанови та закони, включно з їх пізнішими редакціями. Потребує уваги аспект організаційних гарантій, які полягають у діяльності механізму держави та позадержавних організацій, що сприяє реалізації прав ВПО. Сюди можна віднести діяльність виконавчих органів, тобто весь процес від надання статусу ВПО до виплати допомоги, надання пільг і т.д. Нововведенням другого періоду є використання цифрового порталу Дія, що можна розглянути як своєрідний засіб здійснення організаційних гарантій, який полягає у сприянні державою доступу до документації, здійснення юридично значимих дій (подання електронних документів, фіксація матеріальних втрат і т.д.)

Висновки. Проаналізувавши наявні гарантії реалізації та захисту прав внутрішньо переміщених осіб можна зробити висновок про необхідність комплексного підходу до розв'язання даного питання в контексті формування нормативної бази, що його регулює. Удосконалено соціальні та економічні гарантії, їх організаційний та юридичний аспекти функціонування. Натомість, недостатньо приділено питанню практичній реалізації політичних прав, особливо аспекту виборчого права. Потрібно наголосити на використанні інформаційних технологій, причому досить вдалому, у процесі практичної реалізації гарантій. Отже, можна простежити, що держава значно розширила обсяг гарантійних засобів та модернізувала їх відповідно до нових реалій.

Пропозиції. Однією з проблем є аспект дієвості юридичних гарантій. Вони добре регламентовані на нормативному рівні, але організація їх виконання не завжди ефективна. Наприклад, процес становлення на облік для отримання матеріальної допомоги не автоматизований, що створює суттєвий дискомфорт для осіб, які таких виплат потребують. Тому, варто скорегувати саме практичний аспект таких гарантій прав і свобод.

Список використаних джерел:

1. Коршун А. А. «Правовий статус внутрішньо переміщених осіб: теоретико-правовий аспект» Дисертаційна робота. Дніпровський національний університет внутрішніх справ. 2021р. с. 145-155

Артем Лушнік
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
студент 1 курсу ОС «Бакалавр»

Добровольчі військові формування України: становлення та роль у боротьбі українського народу проти російської агресії

На сьогоднішній питання національної безпеки і територіальної цілісності України є вкрай актуальним та є основним завданням під час загарбницької війни, розпочатої Російською Федерацією проти України 24 лютого 2022 року. Враховуючи потенційні можливості супротивника – кількісне перевищення одиниць бойової техніки та боєприпасів, особистого складу військових підрозділів, тощо – Зовнішні Сили України не просто змогли вистояти, не давши можливості здійснити план супротивника по веденню «блискавичної» війни, захопленню столиці України та стратегічно важливих пунктів української території, а дали жорстку відсіч ворогу, виснаживши його вже з перших днів війни. Ворог під час свого пересування з метою окупації та знищення місцевого українського населення, насадження ідеалів «руского мира» зустрів запеклий опір ЗСУ, Територіальної Оборони, героїзм українців, які ціною власного життя і безпеки, фактично без зброї зупиняли на шляху колони російської військової техніки, не давши окупантам втілити в життя криваві жорстокі накази головнокомандуючих армії та вищого керівництва Російської Федерації по відношенню до «братського українського народу». В процесі відчайдушної боротьби та супротиву народу України проти російської окупації важливу роль відіграють добровольчі військові формування України (ТрО). Враховуючи статистичні дані лише в перші дні супротиву до лав Територіальної Оборони стали понад 100 тисяч українських добровольців, серед особового складу ТрО ми бачимо вікову категорію від 20 до близько 70 років чоловіків, які відчайдушно боронять територіальну цілісність України, віддаючи власні життя.

Згідно положень ст. 1 Закону України «Про оборону України», військове формування визначено як створена відповідно до чинного законодавства сукупність військових з'єднань, частин та органів управління ними, які комплектуються військовослужбовцями і призначені для оборони України, захисту її суверенітету, державної незалежності й національних інтересів, територіальної цілісності й недоторканості в разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій [1].

Говорячи про становлення добровольчих військових формувань, ми маємо відкрити героїчну сторінку нашої історії – періоду національно-визвольної боротьби українського народу під проводом очільників добровольчих козацьких загонів, що зародилися на широких просторах Дикого поля в XIV – XV ст., та інших етапах – славного періоду Гайдамаччини XVIII ст., апогеєм якого стала Коліївщина. Запорозьке козацтво сформувалося з різних суспільних верств населення українських етнічних земель, які "не вписувались" у феодальну структуру Польського королівства, Великого князівства Литовського, а згодом самої Речі Посполитої: селян, міщан, дрібної шляхти та інших. Саме українське козацтво стало рушійною силою в процесі боротьби за самобутність і незалежність Української держави, яка боронячи територіальну цілісність держави була серйозним осередком опору в процесі захоплення українських земель Московською державою в різні історичні періоди. Московія ставила собі за мету знищити українське козацтво, не тільки як військове формування, а й головний показник української

ідентичності, який у будь який момент міг протистояти царській владі, а згодом імперському режиму Всеросійської держави. Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок: українське козацтво відіграє величезну роль в історії нашої країни не тільки як добровільне військове формування, а й як українська армія, яка обстоювала інтереси України та захищала українську культурну спадщину та державницькі інституції [2].

Наступним етапом становлення добровольчих військових формувань стало гайдамацьке козацько-селянське національно-визвольне повстання у Правобережній Україні у 1768-1769 році – Коліївщина. Військове формування гайдамаків в процесі своєї боротьби показало незламність духу та героїзм українського народу, який продовжував потерпав від загарбницької політики Московії та Речі Посполитої. На жаль, повстання гайдамаків під приводом Максима Залізняка та Івана Гонти було придушено каральними заходами з боку Москви. На нашу думку, це були справжні герої української нації, які намагалися зберегти українську культуру та ідентичність українського народу, можемо провести дуже показову паралель з українським козацтвом, яке також всіма силами намагалося здобути самостійність та незалежність Української держави. Сама ідея «братських народів» була нівельована провладною політикою Російської держави, яка нищила поетапно та цілеспрямовано український народ. Українці в процесі історичного поступу намагалися боронити та захищати рідну Землю від посягань та кривавих злочинів Російської держави, уряд якої не зраджує своїй політиці і зараз, у 2022 році, так само вчиняючи геноцид та знищення українців, прикриваючись популістськими ідеологічними гаслами взаємодопомоги та визволення «братнього народу» [3].

У 1918 році стався один з найважливіших моментів в історії України. Російська імперія повністю втратила своє існування, до влади прийшов Тимчасовий уряд [4, с. 14], Україна отримала шанс стати самостійною державою та звільнитися від вікового московського поневолення. Починає своє формування армія Української Народної Республіки на чолі з Симоном Петлюрою, більше трьохсот тисяч українських вояків встають на захист України, яка на той момент мала загрозу з боку більшовицької влади. Як ми бачимо, історія повторюється, москальсько-більшовицька влада хоче знову втілити у життя імперське захоплення України [4, с. 15]. У складі армії УНР були представники не тільки українізовані частини, що брали участь у Першій світовій війні, а й військово-добровольчі батальйони вільного козацтва та гайдамацького військового руху. Ці військові формування активно залучали до бойових дій проти більшовиків. Загони вільного козацтва здійснювала поліцейські та охоронні функції. На жаль армії УНР не вистачило організації та віри у власні сили аби перемогти радянських загарбників, це особисто моя власна думка. Не слід забувати й про Холодноярську республіку [4, с. 36], повстанці якої знищували радянських окупантів й завдяки героїчному спротиву показали дух та волю українського народу! Після ліквідації Холодного яру, Україну чекали найстрашніші часи в її історії: масові репресії, голод, каральні заходи з боку Радянської влади, акти геноциду українського народу. Але не зважаючи, на криваві зусилля, політика ворогів по ліквідації української самобутності і державності зазнала невдачі.

Отже, добровольчі військові формування Україні в процесі свого розвитку і становлення пройшли тривалий період, демонструючи героїзм і духу незламність Українського народу у боротьбі за незалежність та самобутність української нації.

Список використаних джерел:

1..Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. №9. ст. 106.

2. Історія українського війська, 1917-1995 роки (В.Гриневич, Б.Якимович, Л.Гриневич, Р.Степан). Львів: Світ. 1996. 837 с.

3. О.А.Бачинська Історія українського козацтва та його світових аналогів. Одеса, ОНУ 2019 р.

4. Ю.Стасюк Українські добровольчі формування як унікальне явище незалежної України. https: //vim.gov.ua/pages/_journal_files/05.07.2018/pdf/
VIM_20_2018-17-29.pdf

Аліна Маржина
Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України,
аспірантка 3 року навчання

Сучасні виклики правового забезпечення механізму здійснення нотаріальної діяльності в Україні

Порівнюючи правове забезпечення нотаріальної діяльності, яке дісталось Україні «у спадок» від радянського періоду та правове забезпечення нотаріальної діяльності, яке суттєво змінилось з прийняттям у 1994 році Закону України «Про нотаріат» [1], слід зробити ряд висновків. Насамперед мова іде про суттєве розширення як переліку нотаріальних дій, що можуть (і повинні, якщо дивитись з точки зору повноважень нотаріуса, як суб'єкта, що поєднує в собі публічно-правовий та приватно-правовий статус. – Прим. авт.) вчиняти нотаріуси, а саме посвідчення різноманітних правочинів, здійснення опису майна фізичної особи у визначених законом випадках, видачі дублікатів нотаріальних документів, розширення переліку фактів, що посвідчуються нотаріусами, накладення заборон щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно). Принциповою особливістю правового забезпечення здійснення нотаріальної діяльності було застосування відсилочного способу правового регулювання, відповідно до якого Законом України «Про нотаріат» перелік повноважень нотаріусів не був вичерпний, оскільки передбачалась можливість іншими законодавчими актами встановлювати відповідні нотаріальні дії, які нотаріуси мали б право вчиняти в тій або іншій законодавчо врегульованій сфері життєдіяльності суспільства. Правове забезпечення нотаріальної діяльності в Україні має змінюваний характер, що є наслідком відсутності єдиної концепції розвитку правового забезпечення системи нотаріату та нотаріальної діяльності в Україні. Слід також відзначити і певну непослідовність такого правового регулювання, високий рівень колізій та прогалин положень законодавства України, що регламентує функціонування нотаріату в Україні. Крім того до сучасних викликів правового забезпечення механізму здійснення нотаріальної діяльності в Україні належать і ті, що зумовлені поточною агресією росії проти України та введенням в Україні правового режиму воєнного стану. Зокрема суттєво актуалізується питання виконання нотаріусами реєстраційної функції, посвідчення правочинів, вжиття заходів для правової охорони майна та майнових прав, посилює доцільність трансформації участі нотаріусів у посвідченні фактів, що мають юридичне значення (факту місця перебування, факту пошкодження майна тощо). Проте, проведений аналіз зародження та розвитку правового забезпечення нотаріальної діяльності в Україні буде неповним без виокремлення тенденцій такого розвитку, що дозволятиме відобразити певні прогностичні положення в частині подальших змін чинного законодавства України.

Важливість виокремлення таких прогностичних положень підтверджується і значною активізацією правотворчої роботи, що безпосередньо або опосередковано стосується функціонування суб'єктів нотаріату та здійснення ними нотаріальної діяльності. До таких положень відносяться наступні:

- посилення публічно-приватної паритетності у статусі суб'єктів нотаріальної діяльності, що пов'язано із подоланням нерівності у правовому статусі державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, забезпечення їх утворення та функціонування на рівних конкурентних умовах. Це дозволяють вчиняти на високому професійному рівні нотаріальні дії, а також надавати комплекс додаткових супутніх послуг (інформаційних, консультаційних, реєстраційних, освітньо-професійних тощо). Такий підхід відповідає потребам сучасного суспільства у нотаріальних послугах, сприятиме децентралізації функціонування нотаріату, виведення його з-під монополії держави та створення нормального конкурентного середовища між суб'єктами нотаріальної діяльності;

- децентралізація функціонування нотаріату, що пов'язана із поступовим розширенням можливостей суб'єктів нотаріальної діяльності вчиняти нотаріальні дій, які мають міжтериторіальний характер, тобто не мають конкретної прив'язки до нотаріального округу. Це сприятиме, з одного боку посиленню конкуренції між суб'єктами, що здійснюють нотаріальну діяльність, а з іншого боку – дозволять споживачам нотаріальних послуг мати вибір серед суб'єктів нотаріальної діяльності, а мешканцям районних центрів, сіл та селищ – не відчувати дефіцит суб'єктів нотаріальної діяльності, які представлені у відповідному окрузі;

- уніфікація правил та порядку вчинення нотаріальних дій, що в законодавстві України представлено в межах: а) загальних положень вчинення нотаріальних дій, що регламентують спільні уніфіковані правила вчинення будь-яких нотаріальних дій; б) спеціальних положень, що визначають особливості вчинення окремих нотаріальних дій (посвідчення правочинів, фактів тощо);

- розширення повноважень суб'єктів нотаріальної діяльності, що пов'язано із покладенням на них додаткових функцій, а саме: вчинення реєстраційних дій; здійснення захисту прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права; здійснення роз'яснень з питань вчинення нотаріальних дій, роз'яснення прав і обов'язків суб'єктам, що звернулись за вчиненням нотаріальних дій, попередження їх про наслідки вчинюваних нотаріальних дій тощо. При чому слід відзначити, що повноваження суб'єктів нотаріальної діяльності і в подальшому будуть розширюватись з огляду на посилення ролі суб'єктів громадянського суспільства в Україні, залучення недержавних суб'єктів до здійснення публічної діяльності, необхідністю подальшого реформування державно-владної діяльності в частині передачі владних повноважень недержаним професійним суб'єктам;

- посилення цифровізації роботи суб'єктів нотаріальної діяльності, що пов'язано із запровадженням широкого кола електронних реєстрів, що використовуються суб'єктами нотаріальної діяльності (Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиний реєстр нотаріусів України, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Спадковий реєстр, Реєстр спеціальних бланків документів інформаційної системи МЮУ та ін.).

Проте, слід відзначити, що правове забезпечення нотаріальної діяльності не є стабільним та інтенсивно оновлюється і реформується. На нашу думку, ключовим недоліком правового забезпечення діяльності нотаріату є відсутність єдиного концептуального підходу до правового забезпечення його діяльності. Такий підхід має

бути заснований на науково обґрунтованих засадах та в подальшому закріплений на законодавчому рівні, що дозволило б визначити основи функціонування нотаріату та зрозуміти перспективи його розвитку, посилення правового забезпечення.

Софія Пукліч
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 курсу ОС «Бакалавр»

Голокост 1933-1945 р.р. та геноцид українців під час російсько-української війни 2022 р. як злочини проти людяності: порівняльно-правовий аналіз

Актуальність даної теми зумовлена подіями, що мали початок в лютому 2022 році під час воєнного вторгнення Російської Федерації на територію суверенної незалежної держави – Україна з метою здійснення «спеціальної операції» відповідно до загарбницької політики та ідейної пропаганди очільника російського уряду. З метою розкриття сутності воєнних злочинів на території України від початку російсько-української війни 2022 року, ми можемо провести паралель в ретроспективі, порівнюючи злочини нацистської Німеччини в період 1933-1945 р.р. – Голокост та криваві злочини російської армії на території України, які на нашу думку, є геноцидом українського народу.

Проводячи паралель під час характеристики історичних подій в ретроспективі між політикою нацистської Німеччини XX ст. та «рашистської» Російської Федерації XXI ст., ми маємо розкрити зміст злочинів проти людства, які мали місце: Голокост — геноцид єврейського народу, систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їх расової, етнічної чи національної приналежності нацистською Німеччиною та колабораціоністами. Злочинні дії, які були вчинені під час воєнного вторгнення на територію України — це не просто загарбницька війна, на нашу думку, це є геноцидом української нації — убивства мирного населення, створення непридатних для життя умов в окупованих територіях, нанесення тяжких тілесних та психічних травм, насильницьке вивезення людей, в тому числі дітей, тощо.

Антисемітський маховик в Німеччині розпочав свій рух, успішно використовуючи пропаганду ідей, оскільки однією із рушійних сил розвитку людства є інформація. У нацистських ЗМІ нав'язувалась ідея про засилля євреїв, їх паразитизм та контроль над світовими фінансами. А. Гітлер робив гіперболізовані заяви, чим посилював антисемітські погляди німців [1, с. 11]. У свою чергу інформаційна політика РФ спрямована на дискредитацію українців як нації, плекання відчуття російської переваги, що закладає підґрунтя для звірств. Перед повномасштабним вторгненням, намагаючись його виправдати, Путін згадував насамперед про метаісторичну рамку. Як писав Олдос Гакслі, «пропагандист — це людина, що направляє в потрібне русло вже існуючий потік. Там, де води немає, копатиме він даремно» [1].

І до сьогодні вражає вбивчий утилітаризм німців. Майно, відібране у приречених на смерть євреїв, сортувалося, обліковувалося та зберігалося на складах. Золотими годинниками, авторучками та портсигарами вбитих людей нагороджували німецьких солдат [2]. Станом на початок 1943 року концтабори відправили понад 200 вагонів відібраного майна. Одяг отримували етнічні німці, вони ж поселялись у будинках убитих євреїв на території Польщі. Дорогоцінні метали переплавляли. Таку поведінку

унаслідувала і «друга армія світу». Російські мародери забрали все на своєму шляху, що мало хоч якусь матеріальну цінність, жорстоко розправляючись із власниками. Згодом білоруські журналісти оприлюднили особисті дані окупантів, що відправляли награбоване рідним на територію Російської Федерації. Лише за першу добу на пошту привезли 2 тонни краденої техніки, особистих речей, одягу та цінних металів [3].

Більшість нацистських воєнних злочинців мали сім`ю, дітей, поза своєю службою наділені надзвичайно позитивними характеристиками. Відсутність будь-яких відхилень констатував і один із судових психіатрів на Нюрнберзькому процесі. Психічних розладів не помічали і в російських солдат. У них також були рідні, друзі, хобі, кар`єра, подорожі, зрештою звичайне життя. В обох випадках залишається актуальним аналіз причин такої жорстокості, дослідження механізмів приходу до влади диктаторів та безумовне незаперечне виконання їх наказів.

За часів Голокосту сексуальне насильство траплялося в різних місцях, зокрема на вулицях, у в`язницях, на місцях розстрілів, у сховках та будинках євреїв. Таке приниження єврейського тіла було прямим наслідком расових теорій нацистів. У цій системі координат вважалося, що жінки це «заслужили» через свій політичний вибір. Згвалтування стали характерною ознакою і російських окупантів. Ці військові злочини коїли з українцями незалежно від їх статі чи віку. Нерідко жертв тримали у підвалах, знущались, допитували та вбивали. Посилаючись на випадки згвалтувань і білоруських жінок російськими солдатами не можна стверджувати, що основним їх виправданням є національна приналежність жертв. У даній ситуації ці воєнні злочини можна кваліфікувати як свідомий акт підкорення, самоствердження та залякування.

Під час Другої світової війни було вбито майже дві третіх європейських євреїв шляхом застосування масових розстрілів, катувань, створення смертельних умов існування, використання отруйного газу та спеціальних центрів цілеспрямованого фізичного знищення. Приклади жорстокого винищення українців світ бачить щоразу, як російські окупанти покидають місто чи село. Розстріляні хлопці та чоловіки зі зв`язаними руками, масові катування та вбивства у підвалах, тіла свідків навколо епіцентру злочину, братські могили, зафіксована у Маріуполі спроба використання хімічної зброї [4].

Неспростовним є факт, що Голокост був добре підготованим, починаючи з пропаганди і закінчуючи концтаборами. РФ, як і нацистська Німеччина, мала чіткий план геноциду. Доказами цього є мобільні крематорії, що вже розпочали свою роботу в Маріуполі та 45 тис. мішків для тіл. Вони не будували таборів смерті та газових камер, не звозили жертв у гетто, а просто вбивали всіх, до кого могли дістатись. Ці воєнні злочини окупанти чинили лише за ознакою приналежності до української нації.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що в ході воєнної агресії 2022 року з боку Росії однією з цілей є системне й послідовне знищення українського народу, що, безумовно, перебуває в одній системі координат з подіями Голокосту 1933-1945 р.р.

Список використаних джерел:

1. Луренс Ріс. Голокост : монографія. 5-те вид. Лондон : Колібрі, 2017. 512 с.
2. Ukrinform. Голокост: не лише пам’ятати, а й розуміти, чому це з людством сталося. Укрінформ - актуальні новини України та світу. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2862523-golokost-ne-lise-pamatati-a-j-rozumiti-comu-ce-z-ludstvom-stalosa.html
3. Лепеха Я. Журналісти знайшли, куди російські мародери відправляли награбоване в Україні. Суспільне. URL: https://suspilne.media/225203-zurnalisti-znajsli-kudi-rosijski-maroderi-vidpravlali-nagrabovane-v-ukraini/ (дата звернення: 13.04.2022).

4. Реалії Д. Чим намагалися отруїти захисників Маріуполя?. Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/khimichna-mariupol/31800035.html (дата звернення: 14.04.2022).

Катерина Сичова
Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка,
студентка 1 курсу ОС «Бакалавр»

Право українського народу на самовизначення: історико-правовий аналіз

Актуальність теми дослідження обумовлена нескінченною багатовіковою боротьбою українського народу за право вільного впорядкування свого політичного та громадського життя.

При визначенні поняття «самовизначення націй» упорядники юридичної енциклопедії зазначають, що це право кожного народу творити свою власну незалежну державу, включаючи до неї по можливості всіх членів даної нації - при мінімальній кількості чужонаціонального елементу [1, с. 80].

Особливістю самовизначення українців тривалий час було те, що воно відбувалося не на основі етнонаціональної ідеї, а навколо певної соціальної групи – козацтва. Волелюбний дух Козаччини став головним чинником формування національного ідеалу українця, сформулював своєрідний код нації, зберіг рушійну силу українства [3, с. 32].

Кінець XVI - перша половина XVII ст. стали часом пробудження національної свідомості українців. В даний період в законодавчому акті Української гетьманської держави – Конституції Пилипа Орлика 1710 року вперше було закріплене право на самовизначення, обґрунтовувалась ідея права українського народу на створення самостійної соборної держави. Існує багато дискусій стосовно того, чи був чинним даний документ, але написання однієї з перших Конституцій дає усвідомлення того, що на той історичний момент народ на теренах України почав ідентифікувати себе як український. Аналіз Конституції свідчить про те, що вона пронизана ідеєю самостійності та незалежності українського народу, негативного ставлення до ідеї самодержавної влади, наявності і дієвості демократичних владних інституцій [2, с. 73].

Формування національної ідентичності в Україні було доволі суперечливим процесом, але друга половина XIX ст. століття стала перехідною від національного самопізнання до національного самоусвідомлення, тобто відбулося переведення української проблеми з теоретичного до практико-політичного рівня [3, с. 39].

Згадуючи про XX ст. варто наголосити, що декларативний Акт Злуки 22 січня 1919 був яскравою демонстрацією готовності роками розділеної України створити єдину цілісну державу, до якої прагнули українці, шукаючи нові форми територіальної автономії, але деструктивна політика СРСР та більшовицькі репресії руйнували уявлення українського народу про незалежність.

Гласність, кінець періоду застою, перебудова, Чорнобильська катастрофа стимулювали піднесення ліберальних рухів, а саме українського Народного Руху. В Україні наприкінці 1980-х рр. почалася дискусія про стан української культури, яка невдовзі переросла в широкі дебати довкола національної ідентичності, незалежності.

Події 1990-1991 років знову довели, що не зважаючи на застосування певних засобів пропаганди і ідеологічної обробки українців на референдумі

1991 р., 90 % громадян підтримали проголошення незалежності України, що стало результатом підписання Декларації у липні 1990 р. про державний суверенітет України, якою вперше було закріплено що Україна, як суверенна національна держава, розвивається в існуючих кордонах на основі реалізації українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення.

Таким чином, можемо зробити висновок, що становлення українського народу є складним процесом, оскільки ускладнювався тим, що етнічні землі України тривалий час входили до різних державних утворень. Інтенсивна русифікація, полонізація, румунізація та мадяризація – причини сповільненого формування самовизначення українського народу. Консолідація українців м необхідний фундамент для відповідей на глобалізаційні виклики і непрості реалії міжнародного життя.

Список використаних джерел:

1. Онацький Є. Українська Мала Енциклопедія. – Кн. 1: Літери А–Б. – Буенос-Айрес, 1957. – 120 с.

2. Нікітін Ю.В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства: Монографія. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2009. – 373 с

3. Національне самовизначення українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії / М. А. Козловець, В. О. Федоренко // Українська полоністика. - 2012. - Вип. 9.

Владислав Тарасенко
Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка,
студент 1 курсу ОС «Бакалавр»

Символізм у рашизмі та фашизмі: історико-порівняльний аспект

Минув досить тривалий період з моменту повалення тоталітарних режимів нацистів, фашистів та комуністів, але світова спільнота досі пам'ятає жахливі події та злочини проти людства, що мали місце в ХХ ст. в процесі їх зародження та становлення. Ця тема є вкрай актуальною, вона нікого не залишає байдужим на сьогоднішній день на світовій арені, адже російська тоталітарна машина почала себе проявляти і вже призвела до смертей десятків тисяч людей.

Розкриваючи дане питання маємо з'ясувати дефініції термінів «фашизм та «рашизм», їх співвідношення, взаємозв'язок.

Фашизм є ідеологією та практикою антидемократичних націоналістичних рухів, теорією тоталітаризму, що спирається на місцеві традиційні форми екстремістського націоналізму та сукупність філософських, соціологічних, політичних, наукових на псевдонаукових теорій, що були поширені в Європі в 20-ті – 40-ві роки ХХ ст. [1].

Рашизм (від англ. «Russia, Russian» («раша») й італ. «fascismo» – фашизм) або «русизм» як неофіційна назва квазіідеології й соціальної практики сучасного владного режиму Російської Федерації (РФ). Як політичний неологізм «рашизм» набув поширення у 2008 р. під час агресії Російської Федерації проти Грузії. Подальше розповсюдження цього терміну відбулося у період анексії АР Крим Російською Федерацією, збиття літака Boeing 777 поблизу Донецька 17 липня 2014 р. та початку російсько-українського протистояння (АТО) в 2014 р. [2, с. 35].

Ознайомившись із ключовими дефініціями можна зробити висновок про наявність спільних ознак в процесі характеристики «рашизму» та «фашизму».

Реваншизм. Прийшовши до влади у 1933 р. Гітлер прагнув відродити колись могутню імперію німецької нації та встановити історичну справедливість. Звинувачуючи органи державної влади Веймарської республіки та країн переможниць, Гітлер запевняє, що поверне втрачену велич держави. Схожий розвиток подій ми бачимо й в Італії. «Переможена серед переможниць» - так називали Італію через «Піррову перемогу», яка воювала на боці Антанти у Першій світовій війні. Італія не отримала того, чого прагнула. Поряд із величезними жертвами та повоєнними економічними кризами невпинно росло обурення на невдоволення до короля Віктора Емануїла ІІІ. Зробивши частиною своєї програми ідею «відродження колись могутньої та незламної Римської імперії» у 1922 р. приходить Беніто Муссоліні, який поступово концентрує всю повноту влади в державі. Сьогодні ж, у XXI ст., бачимо аналогічні дії з боку Володимира Путіна, який наздогнав своїх «попередників». Росія має історично складений імперіалістський менталітет, тому крах Радянського Союзу був трактується як поразка, завдана Заходом після довготривалої Холодної війни. У квітні 2005 р. Володимир Путін назвав розпад Радянського Союзу в 1991 р. найбільшою геополітичною катастрофою XX ст., аргументуючи це тим, шо мільйони росіян залишились поза межами Росії. Він звернув увагу на те, що Росія зобов'язана захищати права громадян Росії за кордоном, що було натяком для Заходу щодо розмежування кремлівської сфери впливу на пострадянські країни [3].

Неочікуваний напад. Фашистська Італія 3 жовтня 1935 р. о 5 ранку, без проголошення війни, вторглась до Ефіопії своїм військом. Одночасно з нападом сухопутних військ, авіація Італії почала бомбардування міст. Через 6 років нацистська Німеччина вчинила подібні дії та 22 червня 1941 р. о 4 ранку без проголошення війни німецька армія перейшла кордон Радянського Союзу, супроводжуючи це бомбардуванням міст Люфтваффе. Пройшло багато десятиліть, а тактика введення війни у тоталітарній державі не змінилося – 24 лютого 2022 р. близько о 4 ранку Володимир Путін віддав наказ перейти український кордон з метою проведення «спеціальної військової операції». Такими віроломними та нахабними діями тоталітарні держави розпочинали війни.

Символи «Z» та свастика. Символізм у широкому значенні тлумачиться як тип культури, індивідуальної поведінки, виразно орієнтованої на відповідні символи [4, с. 579]. Найпоширенішим символом нацистської Німеччини була свастика, яку можна було побачити на техніці, формі, будівлях, прапорах. Вона ототожнювалась зі страхом, смертю, жорстокістю по відношенню до людини не належала до раси арійців. Цивілізований світ, який боровся з проявами тоталітаризму, ніколи не забуде цей символ і не дасть цим ідеям знову з'явитися. У 2022 р. світ знову зіткнувся з новою тоталітарною хвилею, що несе власні символи. 24 лютого 2022 р. РФ перетнула кордон нашої держави, намагаючись захопити Україну за 3-4 дні, але «друга» армія світу швидко зіткнулася з опором та вся техніка, що прямувала до столиці, поступово почала перетворюватися на брухт. Власна символіка «Z», яка зараз зображується на техніці, формі не допомогла рашистам, а перетворила «найсильнішу» армію на символ агресії, жахливих військових злочинів проти мирного населення, протистояння демократичним цінностям розвитку держави та суспільства. Але чому саме літера «Z» ? Офіційного пояснення немає, але вже з'явилося багато теорій. Символ «Z» був логотипом 4-ї Поліцейської Панцергренадерської дивізії СС – військове з'єднання у складі військ

Ваффен-СС, що існувало у період 1939 – 1945 рр. Злочини та діяння, які робила ця дивізія та робить армія рашистів зараз є подібними. Обравши цей символ, Росія стала спадкоємцем Третього рейху у XXI ст. [5].

У роки Другої світової війни та по її закінченні одними із «найстрашніших» слів були «фашизм» і «нацизм». Сьогодні з'явилася не менш страшна і злочинна ідеологія за своїм змістом. В процесі дослідження ми з'ясували наявність спільних рис в зовнішніх символах та певних паралелях в ретроспективі символічних дій очільників тоталітарних держав XX ст. в процесі порівняння з новою ідеологією сучасного періоду Російської Федерації – рашизмом. Рашизм як ідеологія тоталітарної держави зіткнулася з супротивом Збройних сил України, всього українського народу, що захищають не тільки свою країну, а й європейські демократичні цінності. Вся світова спільнота є свідком мужності, самопожертви, відваги українського народу.

Список використаних джерел:

1. Галушко К. Ю. Фашизм. Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : В-во «Наукова думка», 2013. 688 с. URL : http://www.history.org.ua/?termin=Fashyzm

2. Дем'яненко Б. «Рашизм» як квазіідеологія пострадянського імперського реваншу. Studia politologica Ucraino-Polona. 2018. Вип. 8. С. 35–40. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2018_8_8.

3. Розпад СРСР Путін назвав найбільшою геополітичною катастрофою. Українська правда. 25 квітня 2008. URL : https://www.pravda.com.ua/news/2005/04/25/3009187/

4. Скуратівський В. Символізм. Філософський енциклопедичний словник: енциклопедія / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. С. С. 579 – 580. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk/

5. Беккер О. Z – нацистський символ самознищення Росії. Армія Inform. 17 березня 2022 р. URL : https://armyinform.com.ua/2022/03/17/z-naczystskyj-symvol-samoznyshhennya-rosiyi/

Вячеслав Ціватий
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.і.н., доцент,
Заслужений працівник освіти України

Концепт «право», концепт «держава» і концепт «війна» у політико-правових концепціях Євгенія Олександровича Черноусова (1869 – ?): інституціональний і компаративний дискурси (Історія держави і права Європи доби Середньовіччя і Ранньомодерного часу)

Актуальність дослідження обумовлена зростанням наукового інтересу до витоків та інституціональної історії політико-правових процесів в Європі в історичній ретроспективі, сьогоденні й перспективі. Інституціональна біографістика – це новий перспективний напрям досліджень у сфері історії та права [1, с. 164-169]. Метою статті є репрезентація постаті відомого українського вченого у сфері візантійської, античної та середньовічної історії – Євгена Олександровича Черноусова (1869 – ?) [2, с. 113-115]. Євген Олександрович Черноусов – український історик-антикознавець, історик-

візантиніст, історик-медієвіст, науковець, доцент кафедри всесвітньої історії Харківського університету в 1917-1918 роках [3, с. 41-56]. Його життєвий шлях і наукова діяльність не залишилися осторонь від знаменних подій в історії української та європейської історії – правові та історичні військові аспекти внутрішньополітичної та зовнішньополітичної діяльності інституцій Європи, особливості правовідносин у воєнний час, вплив воєнних дій на правовідносини, розробка проблем методології воєнно-правової та воєнно-історичної науки. Сфера наукових і викладацьких інтересів Є.О Черноусова – це історія держави і права Античності та Середньовіччя, раннього Нового часу, дослідження античних та європейських традицій політики, воєн, культури, соціуму, зовнішньої політики, дипломатії, релігії (Візантія, Ромейська імперія, Стародавня Греція, Стародавній Рим, Середньовічна Європа). Усі ці доробки й лекції знайшли своє переломлення в інституціональній історії держави і права доби Античності та західноєвропейського Середньовіччя, які, безумовно, стали фронтиром його наукової спадщини [4, с. 302-322]. Цікавим пошуковим дискурсом наукових розвідок Є.О. Черноусова стало дослідження в компаративному дискурсі впливу візантійського права на давньоруське.

У 1901 році Є.О. Черноусов склав іспит на ступінь магістра загальної історії в Петербурзькому університеті, що надало йому право викладати у закладах вищої освіти. У 1904 році Євгена Олександровича перевели на посаду наставника-керівника з історії та географії до Ніжинської гімназії та одночасно запросили читати лекції із загальної історії на історичному відділенні Ніжинського історико-філологічного інституту (НІФІ) князя Безбородька. У 1906 році за рішенням попечителя Київської навчальної округи Є.О. Черноусова призначили директором однієї з найдавніших гімназій на Лівобережній Україні – Новгород-Сіверської, у 1908 році його переводять до м. Кобеляки Полтавської губернії. З 1910 року Є.О. Черноусов вже розпочав наукову й викладацьку діяльність у Харкові. У 1910 році Є.О. Черноусов почав працювати приват-доцентом на кафедрі загальної історії Харківського університету. Він проводив практичні заняття із середньовічної історії та читав спецкурс з історії Візантії [5, с. 1-10]. Харківський період в науковій діяльності Є.О. Черноусова був найбільш вагомим і плідним в науковому плані. У часи Української революції Є.О. Черноусов активно долучився до національно-демократичного руху, увійшов до складу Слобідської української ради, а також до ради Харківської «Просвіти», яку очолив Д.І. Багалій. Революційні події внесли неочікувані зміни до життя та наукової діяльності Є.О. Черноусова. Він вимушено залишив Харків і продовжив викладацьку діяльність у Полтаві, а згодом – у Ростові-на-Дону. У 1918 році Є.О. Черноусова було обрано деканом Українського історико-філологічного факультету в Полтаві, але, на жаль, через політичні події це призначення виявилося короткочасним. У цей період він продовжував досліджувати, але вже не так активно, історія, економіку і ментальності західноєвропейської середньовічної Європи. 30-ті роки XX століття стали важким випробуванням для Є.О. Черноусова: у 1930 році його було заарештовано, а в 1931-1934 роках він перебував у засланні в м. Калач Нижньо-Волзького краю.

Подальше життя, життєвий шлях і доля талановитого науковця проблем історії Візантії, Стародавньої Греції, Стародавнього Риму, середньовічної Європи, утаємничена і достеменно невідома. Як невідома і точна дата смерті науковця… Наукова спадщина Євгена Олександровича Черноусова порівняно незначна й становить близько десятка монографій і статей та кількох не надрукованих рукописів, разом з тим, частина з них не втратила своєї актуальності і науковості й до сьогодення. Підвищений інтерес дослідника до історії держави і права Візантії, до розвитку візантійського суспільства,

військової історії, зовнішньої політики, дипломатії, економіки, культури, знайшов своє відображення в низці наукових розвідок: «Головні риси суспільного й державного устрою Візантії», «Сторінки з культурної історії Візантії XI ст.», «Із візантійського закутка XIII ст.», «Римські та візантійські цехи» [5].

Отже, Євген Олександрович Черноусов (1869 – ?) є засновником авторської концепції історії держави та права зарубіжних країн, непересічним знавцем державно-правової історії Європи та Візантії. Висунуті ним ідеї про етапи розвитку державності, політико-правові концепції, знайшли розуміння в наукових колах сучасних дослідників і слугували розвиткові європеїстики як історичної науки (європеїстики у царині історії держави і права, історії політичних і правових учень). До останнього часу діяльність і наукові дослідження Є.О. Черноусова залишаються маловідомими широкому загалові українських і зарубіжних дослідників. Постановка питання про склад і зміст особистих архівів істориків, дослідників інституціональної історії держави і права, заслуговує подальших досліджень, які сприятимуть створенню цілісної картини історико-політичного світу і світогляду через систему особистих архівів непересічних особистостей різних етапів становлення української державності та європейських політико-правових учень.

Список використаних джерел:

1. Ціватий В.Г., Кулініч М.Ю. Європейська Середньовічна й Ранньомодерна історична спадщина професора В.І. Савви (1865-1920) в ЦДІАК України. Гуманітарний корпус: збірник наукових статей. За ред С.С. Русакова. Вінниця, 2019. Вип.26. С. 164–169.

2. Черноусов Євген Олександрович (1869 – ?). Біобібліографічний словник учених Харківського університету. Т. 2: Історики: (1905–1920, 1933–2000) / уклад. Б.П. Зайцев, С.І. Посохов, В. Д. Прокопова [та ін.]. – Х., 2001. – С. 113–115.

3. Домановська М., Домановський А. Євген Черноусов – вчений-візантиніст (до 150-річчя до дня народження). Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». 2019 (29). С. 41–56.

4. Черноусов Е.А. К вопросу о влиянии византийского права на древнейшее русское. Византийское обозрение, изд. при ист.-филол. ф-те Имп. Юрьев. ун-та. Под. ред. В. Э. Регеля. 1915. Т. 2. С. 302–322.

5. Черноусов Е.А. Основные черты государственного и общественного строя Византии. Записки Императорского Харьковского университета. 1912. Т. 1: Летопись Харьковского университета. С. 1–10.

Ія Чучковська
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 курсу ОС «Бакалавр»

Теоретична модель сучасної європейської держави

Досвід XX початку XXI століття свідчить про те, що у нашій цивілізації залишаються такі явища як дискримінація, ксенофобія, геноцид, нацизм, зубожіння, духовне жебрацтво, байдужість та споживче ставлення до навколишнього середовища.

Сучасні засоби майже миттєвої комунікації з інформаційного продукту-товару, перетворилися на інструмент управління поведінкою людини. І вже з такої «змодельованої» поведінки людини отримується прибуток. Прикладом може бути серія

кольорових революцій наприкінці 20-21 століть, про технологію організації яких досить ретельно описав Джин Шарп в своїх працях «Ненасильницька боротьба: найкращий захід вирішення гострих політичних та етичних конфліктів?» тощо, що призвели до зниження рівня життя людей, скорочення чисельності населення, скорочення соціальних благ та одночасно забезпечили збагачення тих країн, які активно приймали участь в їх організації.

Отже, спираючись на договірну теорію походження держави [1], побудуємо умовну модель сучасної європейської держави. Для забезпечення благополуччя людей останні домовилися передати частину своїх прав державі, яка зобов'язана діяти в їх інтересах з метою реалізації людьми та суспільством у цілому своїх прав. Тобто держава як інститут виступає як інструмент в руках суспільства. При цьому замість того щоб бути використаним за своїм узгодженим призначенням цей інструмент починає бити та викручувати руку, яка його тримає. Більш того, такий інструмент (держава), маючи апарат примусу, ЗМІ, використовуючи освіту як рупор пропаганди, починає моделювати поведінку суспільства вже у своїх власних інтересах, що позиціонується як еволюційний розвиток людини і суспільства.

Отже, минають століття, а людство не стає більш щасливим й миролюбним, різноманітні суспільні формації не змогли цього забезпечити. Зараз людство будує нову суспільну систему, в якій об'єктом стає поведінка людини, що може або ще більше ускладнити існуючі проблеми, або стати шансом для людства розірвати circulus vitiosus та збудувати якісно нові відносини між державою, з одного боку, та суспільством і людиною, з іншого боку.

Так, людина як істота соціальна може повністю реалізуватися, розкритися у своєму творчому потенціалі тільки у колективі собі подібних. Тобто «Я» без «Ми» не існує, відповідно у відносинах «Я» та «Ми» повинні обиратися такі принципи, які як керівне начало вибудовують життя суспільства, з одного боку, а з іншого виступають критерієм для відсічі деструктивних змін, такий собі «рятувальний круг». Такими принципами могли б бути, наприклад, соціальна рівність, гуманність на основі потужних наукових розробках, помірність та розумність, відповідальність людини перед іншими членами суспільства, тощо, що повинно призвести до щастя людини, яке має бути єдиним показником рівня розвитку суспільства.

Помилкою було б вважати, що таке «рятувальне коло» не дозволить динамічно розвиватися суспільству, стане перепоною на шляху його руху, який є суттю часу і простору.[2] Навпаки, він збереже напрацьовані поколіннями досвід та досягнення й не дозволить внутрішнім і зовнішнім силам повернути назад.

Першим кроком трансформації повинно стати усвідомлення кожним та суспільством в цілому того, що лише власними зусиллями можна створити те, що відповідало б такій меті. Розрахунок на сторонню допомогу контр продуктивний. Відповідно слід виключити інструменти модифікації суспільства, які б намагалися транслювати «чужі» задачі та відхід від власних принципів. Наприклад, блокування у соціальних мережах та в Інтернеті контенту, який пропагує дискримінацію, насилля, тощо, заборону на дію організацій, які впливають на суспільно-політичне життя країни, якщо вони фінансуються за рахунок іноземних суб'єктів, неможливість участі у політичному житті країни громадян, які постійно проживають чи тривалий час перебувають за її межами, тощо.

Наступним кроком могло б бути запровадження у систему освіти окрім власне освітньої ще й виховної функції, спрямованої на усвідомлення нових принципів життя

суспільства. Поєднання цього з проривними науковими ідеями може змінити життя людства вже в цьому столітті.

Вказані трансформації суспільства як джерела влади не можуть не змінити і функції держави [3], основною з яких має стати створення умов для досягнення суспільством в цілому і кожною людиною окремо щастя.

Окремого наукового усвідомлення вимагають поняття «щастя» як тієї мети, до якої має прагнути суспільство і для досягнення якого держава повинна створювати суспільству необхідні умови. На думку приходить шведський «лагом» як принцип одночасного піклування про себе та соціальної відповідальності перед суспільством, але «щастя» ширше ніж «лагом».

Отже, кризові явища капіталістичного суспільства призводять до виникнення нової суспільної формації, де основним об'єктом присвоювання є поведінка людини та управління нею. Зростаюча напруга та побудова багатополярного світу ставлять людство перед загрозою нової глобальної війни. У таких умовах запорукою збереження життя на планеті та існування щасливого суспільства та людини є зміна самого суспільства та напрацювання універсальних принципів його існування. Основним повинен стати принцип прагнення до щастя через реалізацію кожною людиною свого творчого потенціалу у праці на користь всього суспільства, яке створює для цього всі умови. Суспільство повинно бути захищене від деструктивних змін, та змінюватися виключно в напрямку розвитку задекларованих принципів та з величезною відповідальністю кожної людини перед суспільством, без чого неможливе досягнення нею свободи. Це ж стосується і держави, як інструмента суспільства, яке не повинно модифікувати суспільство в інтересах того чи іншого чиновника чи політичної партії.

Список використаних джерел:

1. Машков А.Д. Теорія держави і права: підручник. – К.: ВД «Дакор», 2016. С. 90.
2. Ульянов В.И. Философские тетради. – Полн. собр. соч., т. 29. С. 231.
3. Скакун О.Ф. Теорія права і держави.-К., 2010.С. 133.

Андрій Шелих
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 4 курсу ОС «Бакалавр»

Правосвідомість в умовах воєнної агресії: негативні чинники та шляхи їх подолання

Сучасна Україна переживає, напевно, найскладніший період становлення власної державності, незалежності та власного шляху розвитку. В умовах воєнної агресії кожний громадянин знаходиться в надзвичайно складному психологічному стані, та екстремальних і небезпечних для життя умовах. Саме за таких обставин і виявляється дійсна сутність людини та міцність життєвих устоїв. В умовах воєнних дій складно дотримуватися норм права, а іноді і простих моральних принципів. На жаль, часто виявляються випадки мародерства та інших протиправних діянь з боку не лише окупантів, а й українських громадян. Зазначене дає підстави замислитися над роллю правосвідомості в умовах воєнного часу, адже нестандартні, екстремальні ситуації у більшості громадян можуть спричинити ознаки різних видів деформацій

правосвідомості. Означене і визначає актуальність впливу негативних чинників, що характерні для правосвідомості, в умовах воєнної агресії.

З метою дослідження поставленого завдання необхідно визначитися із підходами до розуміння правосвідомості, яка на доктринальному рівні характеризується багатоаспектністю сприйняття та визначення. Професор П. М. Рабинович стверджує, що правосвідомість – це система понять, поглядів, уявлень і почуттів з приводу чинного або бажаного юридичного права, а також діяльності, пов'язаної з правом. Науковець зазначає, що правосвідомість притаманна не тільки "авторам" юридичних норм, а й усім людям, які так чи інакше стикаються або можуть "контактувати" з об'єктивним юридичним правом [1, с. 79–80].

В.І. Тимошенко розглядає правосвідомість як сукупність правових уявлень, поглядів, оцінок, концепцій, теорій, доктрин, що виражають суб'єктивне ставлення окремо взятих осіб, груп або суспільства загалом до правової системи залежно від визнання або заперечення цінності права, тобто його справедливості, сили та ефективності [2, с. 41]. На нашу думку, даний підхід зосереджується на внутрішньому аспекті правосвідомості, зокрема, на усвідомлені особою цінності права та його важливості для регулювання суспільних відносин.

Варто розкрити сутність, обґрунтованого нами в процесі попередніх наукових досліджень, підходу до розуміння правосвідомості як не лише сукупності різних елементів, а як складного механізму, що є засобом сприйняття правової дійсності, тобто як певного фільтру, через який просочується інформація про право і в залежності від «матеріалу», складена в ньому інформація відображається у свідомості людини тим чи іншим чином (повага до права або правовий нігілізм). Під «матеріалом» ми маємо на увазі правові знання, різні емоції, уявлення, ідеї, переконання. В залежності від наявності чи відсутності правових знань, характеру емоцій і переконань (позитивних або негативних), пов'язаних з правом, правова дійсність по-різному буде відображатися у свідомості людини, а це, відповідно, сформує різне ставлення до права і спричинить різні поведінкові форми у юридично значущих ситуаціях [3, с. 18-19].

В межах нашого дослідження для формування цілісного уявлення про особливості правосвідомості у воєнний час необхідно звернутися до специфіки психології людини у екстремальних і небезпечних для життя умовах, оскільки психологія є одним з елементів правосвідомості і саме душевний стан людини у подібних умовах має вирішальний вплив на її вчинки.

В умовах воєнної агресії психіка людини піддається колосальному тиску різноманітних негативних чинників, зокрема це страх, апатія, відчуття власної безпорадності і незахищеності. У результаті, особа здатна на необдумані дії, що можуть виходити за межі правового поля. Тобто коли особа постійно знаходиться в стані тривоги і страху, збільшується ризик появи різноманітних видів деформацій правосвідомості.

З боку психологічної науки задля допомоги людині подолати кризові стани, необхідно застосовувати копінг-стратегії. Різновиди копінг-стратегій зводяться до таких, що фокусуються на зусиллях впоратися із зовнішніми запитами проблем («робота з проблемою») та інтроспективних зусиль переформулювати або когнітивно переоцінити проблему так, щоб вона краще відповідала зовнішнім вимогам («робота зі ставленням до проблеми»). Стратегії, спрямовані на вирішення проблем, загалом є ефективнішими, ніж стратегії, призначення яких – упоратись зі ставленням індивіда до проблеми. Дослідження також свідчать, що застосування відразу декількох способів подолання кризи ефективніше, ніж вибір лише одного конкретного шляху реагування на ситуацію.

Тобто копінг-стратегія, це фактично процес опанування страхом і формування раціонального ставлення до оточуючого середовища і до власних вчинків.

На жаль, не всі люди здатні самостійно подолати кризовий психологічний стан, що, на нашу думку, обґрунтовує необхідність створення ефективної системи психологічної підтримки громадян, які знаходяться в кризовому становищі. З правової точки зору така система допоможе уникнути потенційних правопорушень і дозволить українцям свідомо зробити висновок, що навіть у час війни необхідно дотримуватися правових норм, аби уникнути безладу і створити фундамент для відбудови країни.

Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що проблема збереження правосвідомості українців у воєнний час на пряму залежить від психологічної підтримки з боку держави, адже війна це надзвичайно стресовий період, у зв'язку з чим, навіть люди з високим рівнем правосвідомості не захищені від можливості вчинення ними необдуманих вчинків, зокрема і злочинів. Тому необхідно продовжувати наголошувати на цінності права у воєнний період, шляхом формування у свідомості громадян розуміння, що воно є запорукою подальшого розвитку країни. Адже будь-які зміни в державі будуть супроводжуватися формуванням нової нормативної бази, і для ефективнішого впровадження змін необхідно щоб громадяни з повагою ставилися до права і до правових інститутів.

Список використаних джерел:

1.Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. Х.: Консул, 2005.160 с.

2.Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості // Право України. 2008. № 6. С. 41–46.

3. Шелих А.А. Правосвідомість: доктринальні підходи до розуміння// Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 2(27). 2019. С. 14-20

Діана Ярова
Київський національний університету
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Сприйняття правової норми населенням під час війни (на прикладі реалізації законодавства про протидію COVID-19)

Зважаючи на те, що право, як основний регулятор суспільних відносин, визначає спрямованість та бажаність дій усіх членів суспільства та є фундаментом правопорядку в державі, а сприйняття права як психологічний процес є ключовим для безпосередньої його реалізації при дотриманні правових заборон, виконанні обов'язку та використанні міри можливої поведінки — зазначена нами проблематика є як ніколи важливою. Варто взяти до уваги, що нові виклики, які постали перед українським суспільством (пандемія, екологічна криза, економічні та політичні складнощі тощо), а головне — повномасштабна військова агресія з боку Російської Федерації, значно впливають на всі когнітивні процеси кожного члена суспільства. Цікавим тут є аналіз сприйняття та реалізації законодавства про протидію COVID-19, адже протягом приблизно двох років пандемія була майже головною проблемою для українського суспільства.

Розуміння ж реального, навіть якщо дещо усередненого, відображення в психіці людини правового буття допоможе забезпечити в Україні панування права навіть під час

війни та буде сприяти зменшенню проявів делінквентної поведінки серед громадян. Відтак, публікація має не лише теоретико-правове значення, а й переконливу актуальність.

Зазначимо, що під нормою права ми будемо мати на увазі "різновид соціальної норми, що закріплює правило (стандарт) правомірної поведінки, неприпустимість відхилення від якого гарантується державною владою" [1, с. 228]. Процес сприйняття правової норми ж будемо розглядати як "відображення у психіці людини предметів і явищ навколишнього середовища загалом під час їхньої безпосередньої дії на органи чуття" [2, с. 287].

Нагадаємо, що станом на 23.02.2022 в Україні діяв карантинний режим, який передбачав відповідні нормативно встановлені обмеження, що були закріплені рядом законодавчих актів. Недотримання цих положень розглядалося як безпосередня підстава притягнення особи до адміністративної відповідальності, що передбачена, зокрема, статтею 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зазначимо, що карантинне законодавство не зазнавало змін аж до 26.03.2022, однак з моменту воєнного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну можна було спостерігати іншу тенденцію щодо реалізації правових норм законодавства про протидію COVID-19.

Так, дані проведеного нами соціального опитування, в якому взяло участь 67 респонденти з різних областей України, показують, що:

1) 32 особи (47,8%) не дотримувалась карантинних обмежень у період з 24.02.2022 до 26.03.2022, 17 осіб (23,9%) — дотримувались не завжди, 16 осіб (25,4%) — дотримувались, 2 особи (2,9%) — вагаються з відповіддю;

2) 65 осіб (97%) спостерігали випадки недотримання карантинних обмежень у період з 24.02.2022 до 26.03.2022, 2 особи (3%) — не стикались з такими випадками.

Наведена вище статистика ілюструє, що законодавство про протидію COVID-19 фактично діяло не завжди. Скоріш за все, такий суспільний процес був обумовлений тим, що населення інтуїтивно перестало бачити в пандемії загрозу для себе. Відповідно, правові норми, що регулювали карантинні питання, втратили свою цінність для членів суспільства, а отже, вони перестали сприйматись як суспільно важливі та обов'язкові до виконання правила поведінки. Так, можемо констатувати, що Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 372, яка надала більшості правових норм рекомендаційний характер, тим самим de-facto скасувавши їхню загальнообов'язковість, не створила нових суспільних відносин, фактично вона лише зафіксувала вже сформовану соціальну тенденцію.

На підтвердження вищенаведеного твердження надаємо результати другої частини проведеного нами соціолого-правового опитування, відповідно до якого:

1) 35 осіб (52,2%) визнають, що не дотримуються карантинних обмежень зараз, 15 осіб (22,4%) — дотримуються не завжди, 14 осіб (20,9%) — дотримуються, 3 особи (4,5%) — вагаються з відповіддю;

2) 63 особи (94%) бачать випадки недотримання карантинних обмежень зараз, 4 особи (6%) — не стикаються з такими випадками.

Якщо порівняємо ці результати з наведеними вище, можна зробити висновок, що особливої різниці у сприйнятті та реалізації населенням України правових норм про протидію COVID-19 не спостерігається

Можемо зробити висновок, що сприйняття правової норми в суспільстві безпосередньо впливає на її реалізацію. Якщо норма права втратила свою цінність або ж актуальність для населення, то вірогідність її належного виконання значно зменшується.

Наведений нами аналіз статистичних даних, отриманих у результаті проведення соціологічного правового дослідження, ілюструє соціологічний підхід до праворозуміння [3], основою якого є поєднання фактичної наявності у законодавстві правової норми та її реалізації.

Список використаних джерел:

1. Загальна теорія держави і права : підручник, за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.
2. Варій М. Й. Загальна психологія : підручник, Київ : Центр учбової літератури, 2009. 1007 с.
3. Костицький В. В. Соціальні основи теолого-соціологічного праворозуміння. Соціологія права, 2014. №1–2. С. 2-12.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Агаєва Ханум Аліадін кизи
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 4 курсу ОС «Бакалавр»

Верховенство права в адміністративному просторі : вплив воєнного стану

Верховенство права найголовніший принцип, який властивий правовій і демократичній державі. З точки зору правової доктрини, властивості даного принципу поширюються на усі галузі права, в тому числі й на адміністративне право та процес. Так, В. Б. Авер'янов наголошує на тому, що принцип верховенства права потрібно доктринально тлумачити як об'єднання вимог, що забезпечують: по-перше, підпорядкування діяльності всіх без винятку державних інститутів потребам реалізації й захисту прав людини; по-друге, пріоритетність цих прав перед усіма іншими цінностями демократичної, соціальної, правової держави.[1]

Нині, існують різні підходи до розуміння верховенства права як основоположного принципу. З одного боку, верховенство права можна визначити як пріоритетність права у суспільстві, з іншого боку - як механізм морально-правових цінностей, що затверджується самим суспільством.

За будь-якого розуміння верховенство права виражає три ключові моменти: підкорення усіх осіб, включаючи державу, закону, відповідність законодавства низці змістовних (спрямованість закону на забезпечення і захист права людини, відповідність принципам права тощо) і формальних (правова певність, відмова, за загальним правилом, від зворотної дії закону та ін.) вимог, які, за виразом Європейського суду з прав людини, визначають «якість» закону, а також дотримання аналогічних вимог у правозастосовній діяльності.

Аналізуючи дані визначення, доволі складним виявляється застосування принципу верховенства права в сучасний період воєнного стану на території України. Тоді, коли на основі даного принципу виявляються механізми захисту порушених прав, які гарантовані, Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про основоположні права та свободи людини та громадянина, Конституцією України, воєнний стан вносить свої корективи.

Під час воєнного стану вводиться особливий правовий режим, за якого встановлюються тимчасові обмеження конституційних прав і свобод громадян, що докорінно суперечить юридичній природі верховенства права. Так, згідно із Законом України «Про правовий режим воєнного стану» на територіях, де введено воєнний стан утворюються тимчасові органи – військові адміністрації. Постає питання: в якому обсязі обмежуються права громадян в адміністративному просторі?

З першого погляду, принцип верховенства права продовжує функціонувати на повну силу, однак, стаття 9 вищевказаного закону передбачає, що в умовах воєнного стану особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не несе відповідальність, у тому числі кримінальну, за рішення, дії чи бездіяльність, негативні наслідки яких неможливо було передбачити або які охоплюються виправданим ризиком, за умови, що такі дії (бездіяльність) були необхідні для відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту. Механізми

оскарження у адміністративному праві мають на меті не лише відновлення прав, порушених державою, її органами і посадовими особами, але й забезпечення верховенства закону і законності у діяльності апарату публічної влади.

На мій погляд, більш широко виявляється сутність верховенства права саме з практичної точки зору. Так, наприклад, Європейським судом з прав людини неодноразово розглядалися справи із посиланням та тлумаченням принципи верховенства права.

Так. А.А. Пухтецька розрізняє такі групи рішень ЄСПЛ, що стосуються принципу верховенства права: рішення з посиланням на зміст та юридичне значення концепції та/або принципу верховенства права в узагальненому значенні; рішення з вимогами щодо якості закону, в тому числі щодо законного обмеження здійснення прав і свобод людини; рішення з розглядом різних аспектів доступу до суду та справедливого судового розгляду; рішення зі встановленням меж дискреційних повноважень та вимоги щодо обмеження свавілля органів публічної влади відповідно до принципу верховенства права; рішення з вимогами щодо ефективності контролю за реалізацією прав і основоположних свобод людини, що гарантуються Конвенцією та першочергово пов'язується з реалізацією принципу верховенства права. [2]

Верховенство права виступає основним принципом дії права у демократичному суспільстві, одним з фундаментальних європейських ідеалів, відданість яким та дотримання яких є однією з основоположних умов входження до Європейського товариства.

Суперечність положення Закону України «Про правовий режим воєнного стану» принципу верховенства права не розглядається як колізія, а скоріш надає пріоритет. Так, пріоритетом для держави є життя та здоров'я людини – це і є виправданий ризик. Тому у випадку, якщо органами державної влади були порушені права громадянина в адміністративному просторі зносин з публічною адміністрацією – це ті обмеження верховенства права, які є необхідними для досягнення публічного інтересу або ті, що неможливо було передбачити внаслідок збройної агресії проти суверенної держави.

Отже, на мою думку, верховенство права в умовах воєнного стану набуває нових проявів. ЄСПЛ у своїй практиці виводить низку елементів верховенства права, які у загальному вигляді можуть бути об'єднані навколо таких концептів, як законність, правова визначеність, справедливість судочинства, дотримання прав людини. Усі ці концепти мають бути дотримані і в часи воєнного стану – порушення принципу верховенства права недопустиме, а обмеження мають бути законодавчо закріплені та виправдані.

Список використаних джерел:

1. Авер'янов, В. Проблеми забезпечення верховенства права у сфері виконавчої влади/ В. Авер'янов // Українське право. – 2006. – № 1. – С. 267-276.

2. Пухтецька А.А. Європейський адміністративний простір і принцип верховенства права : монографія. Київ: Юрид. думка, 2010. С. 111.

Анна Карнаухова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Запровадження правового режиму воєнного стану в Україні

Актуальність теми дослідження обумовлена введенням воєнного стану в нашій державі у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Оскільки 24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабну війну проти України, наше суспільство і влада перейшли на інший адміністративно-правовий режим. Адекватною правовою формою врегулювання суспільних відносин в умовах війни є надзвичайний адміністративно-правовий режим воєнного стану [1, с. 173].

Нормативна база, яка регулює питання правового режиму воєнного стану включає такі правові акти, як Конституція України, Закон України «Про правовий режим воєнного стану» та Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану». Окремі аспекти правового режиму воєнного стану регулюються Цивільним кодексом (ч. 2 ст. 353) та Законом України «Про оборону України». Зважаючи на теперішні обставини, ватро вказати також Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року і Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», що його затвердив.

У Законі України «Про правовий режим воєнного стану» дається таке визначення поняттю воєнного стану. Воєнний стан – це особливий правовий режим, який вводиться на всій території держави або в окремих її місцевостях у зв'язку зі збройною агресією чи загрозою нападу, небезпеки державній незалежності та територіальній цілісності України. Зважаючи на події останніх років в Україні можливо навести приклади, коли воєнний стан вводився як на окремих її місцевостях, так і на всій території. Перший випадок – введення воєнного стану в Вінницькій, Луганській, Миколаївський, Олеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії у зв'язку з черговим актом збройної агресії з боку РФ, що відбувся 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Другий випадок – введення воєнного стану в Україні (на всій території) із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією РФ проти України згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Правовий режим воєнного стану передбачає надання органам державної влади, місцевого самоврядування та військовому командуванню такого обсягу повноважень, що є необхідним для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки. Окрім цього, воєнний стан передбачає тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб. Тимчасовість таких обмежень, з одного боку, полягає в тому, що вони обумовлені загрозою (тобто після відвернення загрози, такі обмеженння повинні бути скасовані), а з іншого – в тому, що передбачається зазначення строку дії цих обмежень.

Правовий режим воєнного стану передбачає, що державна влада продовжує здійснювати свої завдання і функції. Так, у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також

судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність [4, с. 11]. Окрім цього можуть бути створені тимчасові державні органи – військові адміністрації. Рішення про їхнє створення приймається Президентом України, оскільки він здійснює загальне керівництво запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану. Відповідно безпосереднє керівництво у тих областях, де ведуться бойові дії, здійснюється військовими адміністраціями. За своїм правовим статусом ці тимчасові органи є органами розпорядницько-виконавчими. До них повною мірою можна застосувати загальну характеристику органів державного управління як розпорядницьких та виконавчих органів державної влади, але з використанням методів, властивих військовому управлінню [5, с. 37].

Правовий режим воєнного стану може бути скасований до закінчення строку, на який такий правовий режим вводився. Це стає можливим у разі усунення загрози нападу чи національній безпеці. Інший варіант, коли воєнний стан припиняється після закінчення відповідного строку. Третім варіантом є продовження воєнного стану, якщо загроза нападу чи збройна агресія є триваючою і не припиняється після закінчення строку, на який спочатку вводився відповідний правовий режим.

Висновки. Таким чином робимо висновки, що у випадках загрози національній безпеці держави існує такий дієвий механізм забезпечення функціонування життєдіяльності суспільства і органів влади як правовий режим воєнного стану. Нормативні акти, що регулюють дану правову категорію, закріплюють надійність здійснення органами влади своїх повноважень (шляхом неможливості їх обмеження), щоб вони мали ефективні способи і засоби чинити опір агресії та забезпечувати національну безпеку і оборону України.

Список використаних джерел:

1. Кузніченко С. О. Адміністративно-правовий режим воєнного стану в СРСР під час Великої вітчизняної війни. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. No 4. С. 173-176.

2. Кириченко С. О., Лобко М. М., Семененко В. М. Щодо питання правового режиму воєнного стану і стану війни. Наука і оборона. 2019. No 2. С. 9-16.

3. Дулгер В. В. Військові адміністрації як тимчасові державні органи з елементами військової організації управління у складі сектору безпеки й оборони України. Південноукраїнський *правничий часопис.* 2018. No 4, ч. 2. С. 33-37.

Варвара Бєдарєва
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Надання одноразової матеріальної допомоги в умовах воєнного стану як особлива адміністративна послуга

З початку війни Росії проти України не тільки держава перейшла на військовий стан, а й адміністративний застосунок «Дія», що частково вимкнув певні функції та створив нові сервіси, необхідні у воєнний час для підтримки населення (зокрема деяких його груп).

Актуальність теми полягає в об'єктивній видозміні та новелізації адміністративних послуг під час воєнного стану та необхідності вивчення останніх.

Необхідним та важливим для цілей даного дослідження є з'ясування особливостей адміністративної процедури надання одноразової матеріальної допомоги, зокрема у розмірі 6500 грн в рамках програми «єПідтримка».

Питання надання адміністративних послуг регулюється Законом України № 5203-VI «Про адміністративні послуги», що визначає адміністративну послугу як результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону. Суб'єктом звернення тут виступає фізична або юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг. Суб'єктом же надання адміністративної послуги – відповідно орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб'єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

В умовах воєнного стану особливого значення набула така адміністративна послуга, як надання одноразової матеріальної допомоги, зокрема у розмірі 6500 грн в рамках програми «єПідтримка». Повна її назва – «Надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» у зв'язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні» [1]. Так, фактично ця послуга дала можливість «триматись на плаву» тим особам, які у зв'язку із проведенням бойових дій втратили частину засобів для існування та (або) переживають тимчасове зупинення роботи (економічної діяльності).

Зробили можливим та врегулювали надання адміністративної послуги такі нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2022 №199 «Питання надання у 2022 році застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово призупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні»;

п.3 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо надання допомоги в рамках Програми Надання одноразової допомоги «єПідтримка».

Для отримання такої адміністративної послуги потрібно було подати заяву до 31 березня 2022 року включно (і як свідчить статистика, подали понад чотири мільйони українців) [2]. При чому, заявниками такої послуги, могли виступати виключно застраховані особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичні особи-підприємці, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам:

- перебували на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

- подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік;

- не є бюджетними установами, фондами загальнообов'язкового державного страхування.

Ще один критерій для заявників – реєстрація підприємств в регіонах, де ведуться активні бойові дії: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська область та місто Київ.

Особливість даної адміністративної послуги пов'язана з деякими наслідками введення воєнного стану, а саме втратою багатьма (частини) заробітної плати (доходу), зупинення роботи (економічної діяльності). Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. У цьому, безумовно, проявляється така ознака адміністративної послуги, як обмеженість (надання) за колом суб'єктів. Але, оскільки послуга є добровільною, надання її можливе за ініціативою особи, яка потребує такої послуги.

Крім того, за класифікацією адміністративних послуг [3] досліджувана послуга є: 1) безоплатною; 2) фінансується за рахунок коштів державного бюджету (Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2022 №199); 3) державною послугою; 4) за змістом адміністративної діяльності – соціальною послугою; 5) спрямованою на задоволення інтересів фізичних осіб; 6) добровільною.

Висновок: Адміністративна послуга надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 6500 тисяч спрямована підтримати населення тих областей, де ведуться активні бойові дії. ЇЇ реалізація стала можливою завдяки поєднанню інформації Пенсійного фонду (про застрахованих осіб) та Податкової служби (про страхувальників), а також обробці даних засобами мобільного додатку «Дія». У результаті заявки на адміністративну послугу «єПідтримка» прийнято від понад 4 мільйонів українців з постраждалих регіонів.

Список використаних джерел:

1. єПідтримка. Допомога у 6500 гривень. Виплата внаслідок війни. Портал Дія. URL: https://guide.diia.gov.ua/view/nadannia-dopomohy-v-ramkakh-prohramy-iepidtrymka-u-zviaku-iz-vtratoiu-chastyny-zarobitnoi-platy-dokhodu-robota-ekonomichna-diia?fbclid=IwAR1TaYBXdB5GveUL3f0jWsS-gaZKasJe60mUsgsQU_WL174X4_mG6BA0cwk (дата звернення: 17.04.2022)

2. Мінцифри: Маємо 4 млн заявок на єПідтримку. Скільки українців вже отримали кошти. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-mayemo-4-mln-zayavok-na-yepidtrimku-skilki-ukrayinciv-vzhe-otrimali-koshti (дата звернення: 17.04.2022)

3. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред. В.Галунька, О.Правоторової. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2021. С. 173-174

Ангеліна Бондаренко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Інститут державної служби в умовах воєнного стану

Державна служба в Україні є складним соціально-правовим явищем, яке включає в себе професійну діяльність фізичних осіб. Виконуючи практичні завдання та функції держави, публічні інституції здійснюють владний вплив на суспільне життя громадян

через надану їм компетенцію. При цьому функціонування інституту державної служби неможливе без дій фізичних осіб, які правомочні діяти від імені органу [1,с.270]. Проте, в умовах військового вторгнення багато людей змушені залишити свої домівки, місця роботи, а тому постає питання про нормальне функціонування органів та ефективне здійснення завдань, які покладає на них держава.

Окремі аспекти функціонування інституту державної служби висвітлено у наукових працях таких вітчизняних вчених, як В. Бевзенко, В. Галунько, П. Діхтієвський. Проте, питання діяльності державних службовців в умовах воєнного стану потребує дослідження та подальшого правового врегулювання.

З огляду на зазначене, головна ідея дослідження полягає у визначенні специфіки роботи державних службовців в умовах воєнного стану з призми правових аспектів роботи у віддаленому режимі. Адже в результаті функціонування державних службовців (здійснення як управлінських, так і неуправлінських завдань і функцій) відбувається фактична реалізація завдань та здійснення функцій відповідного суб'єкта публічного адміністрування [2, с. 123]. Незважаючи на війну державні службовці продовжують забезпечувати реалізацію державної політики в управлінні суспільними процесами, а також тримають зв'язок з громадськістю.

З введенням воєнного стану відповідно до змін, внесених наказом НАДС від 17.03.2022 року № 20-22 до Типових правил № 50, які набрали чинності з 22.03.2022 року державний службовець може працювати дистанційно, у тому числі й за кордоном, на період дії воєнного стану та протягом 10 днів після припинення або скасування такого стану. Проте 12 квітня 2022 року Уряд прийняв постанову «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану», якою скасовано наказ НАДС від 17 березня 2022 р. № 20-20 «Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку». Таким чином, акт регламентує надання права керівникам державної служби під час дії воєнного стану запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України, а також встановлює, що робота працівників за кордоном допускається лише у випадку відрядження.

Представники корпусу державної служби незважаючи на складнощі виникненні тим, що змушені залишати адміністративну будівлю мають продовжувати забезпечувати ефективну роботу органу. Що стосується нормативного регулювання, то законодавець в профільному Законі «Про державну службу» (далі-Закон) передбачив норму, яка вказує на те, що дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим *Законом*. Як ми бачимо, то про дистанційну роботу державного службовця мови не йде, але в Кодексі законів про працю України в статті 60-2 передбачений порядок запровадження дистанційної роботи. Так, в даній нормі передбачається, що у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру дистанційна робота може запроваджуватися наказом власника або уповноваженого ним органу без обов'язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. З таким наказом працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття. Дана норма, як ми бачимо, кореспондується з положенням постанови. Проте вказується, що працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.

Отже, інститут державної служби продовжує своє функціонування та орієнтується на забезпечення підтримки громадян. Аналіз вищесказаного дає змогу зробити висновок

про те, що законодавець передбачає можливість керівникам під час дії воєнного стану запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України із збереженням заробітної плати. Однак тут варто узгодити норми українського законодавства, які регулюють питання перебування державного службовця за межами України на час війни. Враховуючи події останніх років існує нагальна необхідність у формуванні чіткого механізму організації праці поза робочим приміщенням в будь-якому місці за вибором працівника. Адже такі неузгодженості нормативних актів впливають на їх реалізацію та зменшують свою цінність.

Список використаних джерел:

1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання третє. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с.

2. Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5–6 липня 2018 року). К.: Дакор, 2018. 494 с.

Валерія Бурятова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Надання адміністративних послуг в умовах воєнного стану

Нині надзвичайно актуально постає питання надання адміністративних послуг та функціонування органів державної влади у час, коли Україна виборює свою незалежність у війні із російськими загарбниками. Незважаючи на воєнний стан, держава Україна якісно надає адміністративні послуги громадянам України у тих місцевостях, де це можливо з огляду на питання безпеки.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 24 лютого 2022 року строком на 30 діб в Україні введено воєнний стан. Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 26 березня 2022 року строком на 30 діб згідно з Указом Президента № 133/2022 від 14.03.2022. У зв'язку з цим на період дії воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування законодавством визначені деякі особливості надання адміністративних послуг.

Насамперед варто зауважити, що під час війни у громадян України не зникла потреба в отриманні адміністративних послуг, а подекуди така необхідність навіть зросла. Зокрема, найчастішими запитами серед громадян є отримання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та отримання адміністративних послуг соціального характеру. Також не зникають питання щодо пенсійного забезпечення, реєстрації та продажу транспортних засобів та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у період воєнного стану.

Основними органами, що надають громадянам України першочергові адміністративні послуги є Центри надання адміністративних послуг та територіальні органи та територіальні підрозділи Державної міграційної служби України. З 15 березня територіальні органи та територіальні підрозділи Державної міграційної служби України, які знаходяться в безпечних районах, де не ведуться активні бойові дії, відновили роботу

з прийому та надання адміністративних послуг, зокрема, документів для оформлення ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання [1].

Державна міграційна служба України здійснює вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки, продовжує строк дії закордонних паспортів та вносить відомості про дітей, зокрема, йдеться про вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків, що дає можливість громадянам вільно перетинати кордон, рятуючись від війни. Оформлення документів можливо здійснити в будь-якому територіальному органі чи підрозділі ДМС, незалежно від зареєстрованого місця проживання [1].

Що стосується Центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), то на територіях, де не ведуться бойові дії, ЦНАП працюють у повному обсязі та надають усі необхідні послуги. Щодо тих ЦНАП територіальних громадах, на територіях яких ведуться бойові дії, Верховна Рада 24 березня 2022 року внесла відповідні зміни до законодавства та прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану» [2].

Зосередимо увагу на порядку надання деяких адміністративних послуг під час війни. Безумовно, наявний великий попит на державну реєстрацію актів цивільного стану. Мова йде про реєстрацію народження, смерті, а також про процедуру повторної видачі свідоцтва. Для того щоб здійснити реєстрацію народження, потрібно звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану (далі – ДРАЦС) з паперовим медичним свідоцтвом про народження або власноруч написаною лікарем довідкою та паспортом одного з батьків. Реєстрацію смерті здійснюють у будь-якому відділі ДРАЦС. Для цього необхідно надати лікарське свідоцтво про смерть, паспорт померлої людини та паспорт заявника. У випадку, якщо є необхідність повторної видачі свідоцтва, то необхідно звернутися до відділу ДРАЦС, де зберігається актовий запис та пред'явити паспорт заявника.

Не меншою популярність користується й адміністративна послуга з реєстрації шлюбу. Отримати її можна, звернувшись до будь-якого відділу ДРАЦС. Необхідно надати паспортні документи заявників та, за потреби, документ про розірвання попереднього шлюбу. У певних випадках (в тому числі у випадку призову) реєстрація дозволяється у день подання заяви. Для військових, акт можна скласти без присутності одного чи обох наречених, через відеозв'язок.

Однак, надання деяких адміністративних послуг призупинено на час воєнного стану. Наприклад, мова йде про отримання нового паспорту (внутрішнього або закордонного). На період війни можна пред'являти документ із закінченим строком або без нового фото. ДМС можуть продовжити дію закордонного паспорта на 5 років. Також, ДМС можуть вклеювати фото дитини у паспорт одного з батьків (чи представника).

Зауважимо, що призупинено надання адміністративних послуг у сфері реєстрації нерухомості, реєстрації автомобільного транспорту (потрібно буде зареєструвати протягом 90 днів після завершення воєнного стану), реєстрації місця проживання (лише окремі органи місцевого самоврядування знімають померлу особу з реєстрації). Призупинено й оформлення, відновлення й обмін посвідчення водія.

Отже, підсумовуючи усе вищесказане, варто наголосити на тому, що навіть у період воєнного стану органи державної влади продовжують надання адміністративних послуг у тій місцевості, де не ведуться бойові дії. Хоча й надання деяких категорій адміністративних послуг призупинено на час війни, однак, все таки можна отримати

певні базові адміністративні послуги. Проте, що стосується місцевості, де ведуться активні бойові дії, то робота з надання адміністративних послуг поки що не відновлена. Очевидним є той факт, що досвід надання адміністративних послуг в умовах воєнного стану стане корисним у мирному житті, а тому необхідно його закріпити на законодавчому рівні.

Список використаних джерел:

1. Надання адміністративних послуг в умовах воєнного стану. Електронні дані. URL: https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/nadannya-administratyvnyh-poslug-v-umovah-voyennogo-stanu/ (дата звернення 15.04.2022).

2. Як працюють центри надання адміністративн их послуг у воєнний час? Електронні дані. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/221128.html (дата звернення 15.04.2022).

Валерія Твердохліб
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Особливості функціонування державних органів та дії державних службовців у разі захоплення населеного пункту агресором

Робота державних органів завжди повинна залишатися ефективною та безпосередньо спрямованою на забезпечення спроможності нашої держави гарантувати підтримку її громадян. Однак залежно від ситуації в регіоні, а також завдань та функцій, які виконує в цей час орган, забезпечення його роботи в межах адміністративної будівлі може бути неможливим.

Окремі аспекти функціонування державних органів висвітлено у наукових працях таких вітчизняних вчених, як Ю. Ващенко, П. Діхтієвський, Т. Коломоєць. Проте, питання особливостей функціонування державних органів та дії державних службовців у разі захоплення населеного пункту агресором потребують вивчення.

Актуальність теми дослідження зумовлена введенням воєнного стану в Україні у зв'язку зі збройною агресією та воєнними злочинами агресора на території нашої держави.

Метою роботи є розкриття особливостей функціонування державних органів та дій державних службовців у разі захоплення населеного пункту або органу державної влади чи безпосередньої загрози його захоплення.

Відповідно до статей 4, 8, 13, 17 Закону України «Про державну службу», статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», а також з урахуванням Рекомендацій, наданих Національним агентством України з питань державної служби (далі - НАДС), державний службовець може продовжувати працювати, якщо перебуває на території України, яка захоплена агресором. Якщо державний службовець продовжує виконувати свої обов'язки (у штатному режимі або дистанційно) час роботи обліковується шляхом проставлення у табелі відмітки «Р». Оплата праці здійснюється у повному обсязі відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», інших актів законодавства [1, с. 37].

У випадках, коли забезпечення роботи державного органу або державного службовця на робочому місці є неможливим – доцільно оформити простій, який встановлюється

розпорядчим актом у відповідному органі. Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України (далі- КЗпП) простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Рішення про простій може бути прийняте по відношенню до окремого службовця, до структурного підрозділу чи до державного органу.

Керівник може прийняти рішення про оголошення простою, зокрема, у разі перебування державного службовця у полоні або утримання його як заручника. Оплата праці на період оголошення простою здійснюється з урахуванням статті 113 КЗпП України та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану». Тобто, керівник самостійно визначає розмір оплати часу простою, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу) [1, с. 37-38].

НАДС опублікувало заходи, які рекомендує здійснити керівникам державної служби, службам управління персоналом та іншим державним службовцям у разі захоплення населеного пункту або державного органу чи безпосередньої загрози їх захоплення. Перш за все, необхідно діяти відповідно до ситуації, що склалася, та умов воєнного стану, приймати своєчасні та ефективні управлінські рішення, усвідомлюючи, що збереження життя і здоров'я людей є пріоритетом.

Якщо населений пункт є тимчасово окупованим, і немає можливості виїзду з нього, керівництву і працівникам державного органу слід очікувати встановлення евакуаційних коридорів. За можливості потрібно здійснити вивезення документів з питань основної діяльності в безпечне місце. Документи, які містять державну таємницю, та інші документи з обмеженим доступом підлягають знищенню з одночасним оформленням відповідних актів. Перед залишенням приміщення державного органу необхідно унеможливити доступ із технічних засобів до реєстрів.

У державних органах, розташованих у безпосередній близькості до районів ведення воєнних дій, керівникам слід вжити підготовчих заходів щодо виконання вказаних рекомендацій. Захищені носії ключової інформації, файлові носії електронного підпису з підписами працівників та печаткою необхідно вивезти або забезпечити їх схоронність, а в разі неможливості – знищити.

Про захоплення або ризик захоплення державного органу необхідно невідкладно повідомити державний орган вищого рівня (за наявності) та правоохоронні органи. У випадку захоплення працівників державного органу як заручників необхідно негайно інформувати Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відповідно до резолюції від 14 березня 2022 року №7479/0/1-22.

Висновки. Наявність чітких та зрозумілих інструкцій, плану дій державного органу у разі захоплення населеного пункту є визначальним фактором та гарантом стійкості у боротьбі проти агресії. У цей час важливо зберігати цінності колективу, силу духу, активну комунікацію та відданість одне одному й українському народу.

Список використаних джерел:

1. Горіна Г. Табель обліку використання робочого часу / Г. Горіна, О. Панич. // Праця і закон. – 2014. – №11. – С. 35–38.

Євген Герасименко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н., доц. кафедри адміністративного права та процесу

Окремі аспекти захисту від примусового переміщення

Внаслідок збройної агресії російської федерації проти України десятки мільйонів українців змушені були залишити свої домівки. До багатьох з них люди вже ніколи не зможуть повернутись. Відтак особливої актуальності набуває аналіз правового регулювання відносин щодо захисту прав та свобод внутрішньо-переміщених осіб, зокрема на відповідність міжнародним стандартам в цій сфері.

Перед аналізом права на захист від примусового (свавільного) зазначимо, що одним із постулатів, на кому базується це право, є захист від необхідності покидати свої домівки, тобто бути переміщеними, адже примусове переміщення являє собою обмеження свободи пересування та права на вільний вибір місця проживання, а у деяких випадках сам факт переміщення може розглядатися як міжнародний злочин.

Захист від примусового переміщення ґрунтується на нормах міжнародного права з прав людини та міжнародного гуманітарного права та є предметом Керівних принципів ООН з питання переміщення осіб всередині країни. Зокрема, Принцип №5 зобов'язує всі органи влади та міжнародні організації за будь-яких обставин виконувати і забезпечувати виконання своїх зобов'язань за міжнародним правом, правом з прав людини та гуманітарним правом, з тим, щоб запобігати і уникати ситуацій, які можуть привести до переміщення осіб. Принцип 6 гарантує кожній людині право на захист від вимушеного переміщення з її будинку або місця постійного проживання. Заборона примусового переміщення в тому числі поширюється на переміщення під час збройних конфліктів, якщо необхідність у цьому не викликана вимогами щодо безпеки цивільного населення або надважливими причинами військового характеру.

У будь-якому випадку, переміщення не повинні здійснюватися у такий спосіб, який би порушував право на життя, повагу до людської гідності, свободу та безпеку.

Принципи ООН щодо реституції житла та майна в контексті повернення біженців та переміщених осіб («Принципи Пін'єйру») покладають на держави обов'язок включити заходи щодо захисту від переміщення у національне законодавство у відповідності до міжнародного права з прав людини і гуманітарного права, а також пов'язаних з ними стандартів, та мають поширювати ці заходи на кожну людину, що перебуває під їхньою законною юрисдикцією або ефективним контролем.

В цьому контексті важливим є розуміння терміну «ефективний контроль», особливо, якщо мова йде про тимчасово окуповані території. Необхідно відзначити, що тут не йде мова про позитивну оцінку контролю чи реалізації певних владних повноважень, про ефективність як позитивну рису їх реалізації. Мова тут йде про їх реальність. Іншими словами, відповідальність за реалізацію цих заходів мають ті держави, які або законно розповсюджують владу на певні території, або ті, які навіть і незаконно, але реально контролюють ці території. В сенсі захисту прав ВПО це важливо пам'ятати, особливо зважаючи на можливі ситуації примусового переміщення з боку країни-агресора.

Принципи Пін'єйру забороняють примусове виселення, знесення будинків і знищення сільськогосподарських районів, а також свавільну конфіскацію або експропріацію землі як міру покарання або як метод ведення війни. Держави мають вжити заходів для забезпечення того, щоб жодна особа не піддавалася переміщенню,

незалежно від того, проводиться воно державними чи недержавними суб'єктами. Держави також мають створити такі умови, щоб окремі особи, організації або інші утворення, що перебувають під їхньою законною юрисдикцією або ефективним контролем, утримувалися від здійснення переміщення або іншої участі в ньому.

Крім того, кожна людина має право на захист від свавільного або незаконного втручання в її приватне життя та від такого ж втручання у недоторканність її житла. Принципи Пін'єйру вимагають від держав забезпечення того, щоб кожній людині надавалися належні процесуальні гарантії від свавільного або незаконного втручання в її приватне життя і від свавільного або незаконного посягання на недоторканність її житла.

Норми чинного законодавства України, в основному, відповідають міжнародним стандартам захисту прав ВПО в цій частині. Стаття 2 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» декларує захист від примусового внутрішнього переміщення.

Проте, чинне українське законодавство не визначає змісту захисту від примусового переміщення, тобто які саме заходи зобов'язується вжити держава, щоб захистити людей від примусового переміщення.

До того ж примусове (свавільне) переміщення не визначено як злочин у Кримінальному кодексі України. Хоча Кримінальний кодекс України і містить Розділ XX, «Злочини проти миру», Стаття 438 якого передбачає покарання, зокрема, за вигнання цивільного населення для примусових робіт, кримінально-караним є вигнання населення, вчинене тільки з цією метою. Примусове переміщення з інших мотивів не є злочином відповідно до цієї норми.

Відтак, приєднуємось до висловленого експертами в сфері захисту ВПО про необхідність доповнення статті 2 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» визначенням конкретних зобов'язань держави для захисту осіб від примусового внутрішнього переміщення, а також відповідних змін до Кримінального кодексу України з метою встановлення кримінального покарання за примусове (свавільне) переміщення за обставинами, коли воно дорівнюється до злочинів проти людяності чи військових злочинів відповідно до Римського статуту та внести зміни до статті 438, встановлюючи кримінальну відповідальність за будь-який вид примусового переміщення, скоєного у час війни[1, с.39-40].

Список використаних джерел:

1. Вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб. - Київ. - Видавництво «К.І.С.». – 2016. – 232 с.

Крістіна Грищук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 4 курсу ОС «Бакалавр»

Особливості надання адміністративний послуг під час війни

Війна змінила життя усіх, проте центри надання адміністративних послуг працюють. Вони працюють тому, що громадяни України потребують отримання адміністративних послуг навіть у воєнний час.

Перш за все, потрібно розпочати з поняття «адміністративної послуги».

Е. Демський зауважує, що **адміністративна послуга** - це вчинення органом (посадовою особою) владних повноважень, дій, які забезпечують юридичне оформлення наданню суб'єкту звернення відповідних повноважень, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення прав і обов'язків для задоволення власних потреб морального, матеріального або особистого спрямування. [1, с. 79]

В. Тимощук розглядає адміністративні послуги під призмою «служіння держави (влади) людині (суспільству)», а тому діяльність владних органів із надання послуг має аналогічну спрямованість як у приватному секторі - задоволення певних потреб особи, яка здійснюється за зверенням цієї особи. [2, с. 9]

З цих визначень можна зробити висновок, що адміністративні послуги покликані для задоволення потреб суспільства та громадян. Саме під час війни органи місцевого самоврядування мають намагатись забезпечити потреби громадян якнайкраще.

Зрозуміло, що на територіях, де не ведуться бойові дії, ЦНАП працюють у повному обсязі та надають усі необхідні послуги так, як і до повномасштабної війни.

Що стосується інших, Верховна Рада 24 березня 2022 року внесла відповідні зміни до законодавства та прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану». [3]

За цим Законом центральна влада у цих громадах може визначати особливості надання адміністративних та інших публічних послуг, в залежності від ситуації в регіоні.

При цьому відповідно до статті 64 Конституції України, статей 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» зупинено строки надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні [4].

На момент воєнного стану певні адміністративні послуги, на жаль, призупинились.

Наприклад, новий паспорт (внутрішній або закордонний) неможливо отримати на територіях, де ведуться бойові дії. Саме тому громадяни можуть пред'являти документ із закінченим строком або без нового фото, ДМС можуть продовжити дію закордонного паспорту на 5 років, а також можуть вклеювати фото дитини в паспорт одного з батьків. Те ж стосується посвідчення водія : їх оформлення, видача та обмін призупинені. Реєстрація нерухомості не здійснюється, реєстрація авто буде можлива лише через 90 днів після завершення воєнного стану. Померлу особу знімають з місця реєстрації лише певні органи місцевого самоврядування. [5]

Незважаючи на це, центри надання адміністративних послуг наразі отримують попит на такі види адміністративних послуг, як:

– видача довідки внутрішньо переміщеної особи,

– видача довідки з реєстрації місця проживання (форма 13 – видається за можливості у разі наявності картотеки або будинкової книги),

– послуги з реєстрації актів цивільного стану,

– облік переміщених осіб для надання допомоги з місцевих бюджетів (товари першої необхідності, продукти, тощо),

– видача результатів адміністративних послуг, документи на які були прийняті до настання воєнного часу. [6]

Та реєстрація народження, смерті, а також повторна видача свідоцтва відбувається у будь-якому відділі ДРАЦС, як і раніше, і для них потрібен невеликий перелік

документів. Наприклад, для реєстрації народження потрібні : паперове свідоцтво про народження або власноруч написана лікарем довідка, а також паспорт одного з батьків. Для реєстрації смерті - лікарське свідоцтво про смерть, паспорт померлого та паспорт заявника. А для повторної видачі свідоцтва - лише паспорт заявника. [5]

Особливістю надання адміністративних послуг під час воєнного стану є те, що пріорітети послуг змінились. Органи влади та місцевого самоврядування намагаються зробити все можливе, аби громадяни, які потрапили в складну ситуацію, могли отримати всі необхідні документи.

Список використаних джерел:

1. Демський Е.Ф. Адміністративні послуги і їх юридична природа. Юридична наука : наук. юр. журн. 2011. Вип. 1

2. Тимощук В.П. Адміністративні послуги : посібник. Київ. 2012. 104 С.

3. Інформаційне управління ВРУ. Як працюють центри надання адміністративних послуг у воєнний час? (https://www.rada.gov.ua/print/221128.html)

4. Провокатор Клуб. Надання адміністративних послуг під час воєнного стану (https://pravokator.club/news/nadannya-administratyvnyh-poslug-pid-chas-voyennogo-stanu/)

5. ЦНАП м. Надвірна. Адміністративні послуги під час війни (https://cnap-nadvirna.if.ua/news/470)

6. Київська обласна військова адміністрація. Деякі особливості надання адміністративних послуг (https://koda.gov.ua/deyaki-osoblyvosti-nadannya-administratyvnyh-poslug/)

Владислав Заєць
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Правова природа та проблематика адміністративного договору

Сьогодні, в час повномаштабної війни з агресором, є надзвичайно важливим будівництво сильної держави не лише зі сторони потужного війська, а й з боку культури, науки та права. Кожен з нас повинен внести свій внесок в розбудову майбутньої України. Для цього потрібно використовувати всі можливі інтелектуальні ресурси, в тому численні досягнення юридичної науки і практики у сфері публічного управління. Зважаючи на це, можна сказати, що інститут адміністративного договору є перспективним напрямком розвитку правового регулювання державного управління в Україні, саме це і обумовлює актуальність даної теми дослідження. Адже сьогодні багато науковці починають відходити від переконань, що ефективну систему управління державою можна побудувати лише на засадах владних розпоряджень та примусу.

Якщо говорити про законодавство України, то в матеріальному праві термін адміністративний договір не вживають, проте п.16 ч.1 ст.4 КАСУ дає визначення терміну. Це спільний правовий акт суб'єктів владних повноважень або правовий акт за участю суб'єкта владних повноважень та іншої особи, що ґрунтується на їх волеузгодженні, має форму договору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, визначає взаємні права та обов'язки його учасників у публічно-правовій сфері і укладається на підставі закону. Наведене визначення дає загальне розуміння категорії, достатнє для застосування у судовій практиці, але варто зазначити, що воно потребує доопрацювання, бо не повністю розкриває правову природу поняття. Відсутність законодавчого переліку

адміністративних договорів або чітких критеріїв щодо них, які були б закріплені у законодавстві, зумовлює труднощі в судовій практиці для ідентифікації договорів як адміністративних. Ще треба додати те, що основним завданням цього договору є забезпечення реалізації публічного інтересу [1]. В цьому плані адміністративний договір може містити умови, які не властиві цивільним договорам і спрямовані на краще забезпечення публічного інтересу. Тобто органи державної влади повинні використовувати цей контракт як певний інструментарій для ефективного виконання своїх обов'язків та забезпечення потреб населення. Для цього потрібно, на законодавчому рівні, врегулювати аспекти пов'язані з процедурою, умовами, формами укладення такого договору та інше. Також важливо зазначити, що право на укладення адміністративного договору повинно бути передбачено лише в компетенції органу державної влади. Вимога компетентності органу виконавчої влади як учасника контракту є основною умовою дійсності адміністративного договору, бо саме вона є гарантією проти свавілля та зловживань[1]. Не менш важливими обмеженнями, які повинні бути враховані законодавцем, є вибір можливого контрагена або встановлення суттєвих умов договору. Особливою характеристикою цього інституту може бути його місце в системі публічно-правових зв'язків, а саме те, що він знаходиться з одного боку, між договором приватно-правового характеру, якому притаманна диспозитивність, рівність сторін, добровільне укладення, досягнення згоди щодо всіх аспектів[2], а з іншого боку – адміністративний акт, що виражається в імперативності, в особливості суб'єкту, державному органі та його компетенції. Можна підсумувати, що в даному випадку доцільно застосовувати загальні положення договірного права, встановлені цивільним законодавством, але з урахуванням особливостей суб'єктів, їх повноважень [3, 184]. Ще однією особливістю даного інституту є його комплексний характер. Адміністративний договір базується переважно на адміністративно-правових нормах, але також він може регулюватися нормами інших галузей, таких як трудове, фінансове, екологічне право[4]. Також варто сказати що цей договір може координувати роботу різних органів або їх управлінських структур, якщо вони є рівноправними. Тобто наявний певний організаційний характер[4]. Можна сказати, що в деякій мірі це є проявом взаємодії та співробітництва між державними органами або органами місцевого самоврядування. Цей механізм державного регулювання та управління може покращити забезпечення та реагування на потреби держави та людей в цілому, що є дуже важливо.

Висновок: визначення адміністративного договору в Кодексі адміністративного судочинства є застарілим і потребує оновлення, доопрацювання. Потрібно розглядати цей інститут як певний інструмент органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для ефективнішого регулювання суспільних відносин та виконання повноважень. Можливість адміністративного договору виступати засобом правового регулювання управлінських відносин у час війни могло б значною мірою допомогти розвантажити державну систему України. Зараз основним завданням є створення відповідної законодавчої бази на основі здобутків правової науки. Відсутність такої нормативної бази зараз не дозволить запровадити цей інститут для продуктивної роботи в подальшому. Саме тому логічною є потреба в прийнятті спеціального закону «Про адміністративний договір».

Список використаних джерел:

1. Кудін А.В., адміністративний договір у сфері адміністративно-правововового забезпечення патентної діяльності в Україні: ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law,

Management 2020 № 4 (32), vol. 2 URL: http://kelmczasopisma.com/viewpdf/1539 (дата звернення: 13.04.2022);

2. Левчишина О.Л., адміністративний договір в Україні: поняття, ознаки, зарубіжний досвід і пропозиції щодо вдосконалення: наук. журн. «Право і суспільство», № 5-2 частина 2 / 2015 URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/5_2_2015/part_2/22.pdf (дата звернення: 14.04.2022);

3. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / В. Галунько, П. Діхтієвський та ін. ; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання третє:Херсон:ОЛДІ-ПЛЮС 2020 с. 183-190 (дата звернення:14.04.2022);

4. Баклан О.В., сучасні правові проблеми адміністративних договорів у сфері підприємництва та господарської діяльності: наук. журн. "Правова інформатика", № 3(43)/2014 URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/14bovpgd.pdf (дата звернення: 14.04.2022).

Вікторія Клинчук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
доктор філософії у галузі права,
ас. кафедри адміністративного права та процесу

Правовий режим воєнного стану в Україні: адміністративно-правова характеристика

У зв'язку із повномасштабним вторгненням РФ на територію України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Діє воєнний стан з 24 лютого 2022 року.

15 березня 2022 року Верховна Рада України затвердила Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». У вказаному нормативно-правовому акті зазначено про продовження дії воєнного стану ще на 30 днів до 24 квітня включно.

У звязку з цим, вважаємо за доцільне проаналізувати питання правового режиму воєнного стану в Україні.

Варто почати з того, що режим воєнного стану є одним із видів адміністративно-правових режимів [1, с. 282]. Визначення поняття «воєнного стану» наведено у ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Пропозицію про введення воєнного стану подає Рада Національної безпеки і оборони. Президент України – Верховний Головнокомандувач –підписує відповідний Указ, який затверджує Верховна Рада України. В Указі обовязково має бути вказано межі території, де запроваджується воєнний стан; строк, упродовж якого діятиме цей адміністративно-правовий режим; завдання для військового командування та інших суб`єктів владних повноважень; права та свободи громадян, які підлягають обмеженню.

Що стосується певних обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, які можуть бути зумовлені введенням воєнного стану на території України, то варто зауважити, що права, які визначені Конституцією України та пов`язані з рівністю конституційних прав і свобод, не можливістю бути позбавленим громадянства, невід`ємним правом на життя, повагу до гідності, свободу та особисту недоторканність, правом на житло та інші не можуть бути обмежені.

Вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які не можуть бути обмежені в умовах воєнного стану передбачений у ст. 64 Конституції України.

Слід зауважити, що на час введення воєнного стану в Україні було вжито низку важливих заходів для підтримки громадян:

- для великого бізнесу розширено можливість користатись опцією єдиного податку;
- частково розширено повноваження поліцейських під час воєнного стану;
- запроваджено гарантії в освітньому процесі (дистанційна форма освіти, збереження робочих місць, виплата стипендій);
- визначено заходи щодо забезпечення належного функціонування та захисту державних та комунальних реєстрів.

Отже, метою введення воєнного стану в Україні є реальне створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих їм повноважень у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Питання щодо порядку введення, припинення, скасування воєнного стану, діяльності суб`єктів владних повноважень в умовах воєнного стану регулюється нормами Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Список використаних джерел:

1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник/ В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін.; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. – Видання четверте. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 656 с.

Христина Кулинич
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Питання щодо сумісництва та суміщення посадовими особами, які вступили до лав Збройних Сил України та територіальної оборони

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що у зв’язку із запровадженням воєнного стану на всій території України, чимало публічних службовців вступили до лав Збройних Сил України, проходять службу у складі територіальної оборони.

Т. Г. Головань визначає, що сумісництво - виконання працівником, окрім своєї основної, передбаченої при укладенні трудового договору (контракту), іншої роботи на умовах трудового договору на тому ж або на іншому підприємстві, в установі, організації, або у фізичної особи, у вільний від основної роботи час. Під іншою правовою формою організації праці - суміщенням професій (посад) - учена розуміє виконання працівником на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у межах того самого робочого часу з доплатою в розмірах, передбачених у колективному договорі [1, с. 14].

Як відомо, частина 1 статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення особою встановлених законом обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. Схожий припис також міститься у пункті 1 частини 1 статті 25 Закону України «Про запобігання корупції».

Національне агентство з питань запобігання корупції як центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, підготувало роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно дотримання обмежень щодо запобігання корупції під час участі у обороні України. Відповідно до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову. Законодавець вказує на те, що такі особи не підлягають звільненню на підставі пункту 3 частини 1 статті 36 КЗпП, а лише звільняються від виконання обов'язків, передбачених трудовим договором, що оформлюється відповідним розпорядчим актом власника або уповноваженого ним органу. Це означає, що сам факт призову або прийняття особи на військову службу є підставою для збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Крім того, таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Аналіз статті 119 КЗпП доводить, що законодавець не встановлює гарантій для працівників, які вступили до добровольчих формувань територіальних громад. Порядок утворення добровольчих формувань територіальних громад визначає однойменний розділ Положення № 1449 затвердженого постановою КМУ від 29.12. 2021 р. Зокрема, для виконання завдань територіальної оборони у своїх межах територіальні громади ініціюють утворення добровольчих формувань.

Для з'ясування питання щодо сумісництва та суміщення роботи членами добровольчого формування, потрібно звернутися до пункту 16 згаданого Положення №

1449. З урахуванням того, що членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який уклав контракт добровольця територіальної оборони, то відповідно до умов такого контракту, форма якого затверджена наказом Міністерства оборони України від 07.03.2022 № 84, на добровольця поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені статтею 24 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а також статтею 119 КЗпП. Звідси можна зробити висновок**:** за працівниками-членами добровольчих формувань територіальних громад, на час виконання ними завдань територіальної оборони також зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Отже, попри те, що Закон України «Про запобігання корупції» встановлює обмеження щодо іншої оплачуваної діяльності для ряду посадовців, вона не поширюється на осіб, які захищають нашу державу від російського агресора. Очевидно, що законодавець надає підтримку у боротьбі проти окупантів і тому проходження особами, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, військової служби та служби у складі Сил територіальної оборони, Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад за контрактом не є порушенням обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Список використаних джерел:

1. Головань Т. Г. Сумісництво та суміщення професій (посад) в трудовому праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». Харківський національний університет внутрішніх справ. Х., 2007. 19 с

Іван Литвин
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Деякі питання адаптації вітчизняних адміністративних процедур до стандартів Європейського Союзу

Із проголошенням Україною курсу на євроінтеграцію у правовому просторі ведуться дискусії щодо адаптації інституту адміністративних процедур до стандартів Європейського Союзу (надалі – ЄС). Актуальність дослідження цього питання зумовлена потребами якісного розвитку відносин між державою та суспільством щодо забезпечення публічного інтересу, зовнішньополітичними амбіціями України та невідповідністю законодавства у сфері адміністративних процедур викликам сьогодення. В умовах воєнного часу ці проблеми потребують особливої уваги, оскільки Єврокомісія найближчим часом має намір розглянути заявку України на вступ до ЄС. Якщо Україна отримає статус кандидата на членство, розпочнуться переговори, основою яких є запровадження кандидатом правової системи ЄС. Для одностайного погодження країн-членів та прискорення процесу вступу необхідно привести інститут вітчизняних адміністративних процедур у відповідність із стандартами Євросоюзу.

Перш за все доцільно торкнутися різниці між механізмом здійснення адміністративних процедур в Україні та ЄС. В останньому адміністративна процедура являє собою уніфікований набір конкретних алгоритмів та інструкцій, в межах яких населення та бізнес забезпечують свої інтереси. В Україні станом на теперішній час

відсутній набір таких правил, а кожна сфера суспільного життя регулюється окремими актами.

На законодавчому рівні досі не затверджено єдиного акту, який би регулював питання щодо адміністративних процедур, як наприклад Закон «Про адміністративну процедуру» у ФРН або Кодекс адміністративного провадження в Польщі. Таке становище сприяє регресу всієї системи державного управління, тому що у зацікавлених посадових осіб з'являються потенційні можливості для корупційної діяльності. Причиною цього є відсутність чіткої та прозорої процедури взаємовідносин адміністративного органу із фізичними та юридичними особами під час розгляду справи.

Відсутність єдиного закону означає й відсутність юридичного закріплення принципів здійснення адміністративної процедури. Такими, зокрема, є встановлення всіх необхідних обставин справи, вислуховування позицій сторін, обгрунтованість та формальна визначеність результатів адміністративної процедури, оскарження рішення органу державної влади в судовому порядку тощо. Ці принципи відображені в проєкті Модельного кодексу адміністративних процедур Європейського Союзу, в якому узагальнено приклади нормативного закріплення механізму здійснення адміністративних процедур та практику його застосування в країнах-членах ЄС. Вони проявляються у вимогах до адміністративних процедур: дотримання законності, рівності всіх перед законом, пропорційності врахування інтересів, безсторонності, участі приватних осіб та прозорості [1].

Деякі науковці вважають ключовою проблемою адаптації вітчизняних адміністративних процедур до стандартів ЄС низький рівень правосвідомості населення. Значній частині суспільства властиве зневажливе ставлення до правових принципів та традицій. Так, М. Суходоля доходить висновку, що «деформована правова свідомість зумовлює такі особливості правової культури в Україні, як корупція, бюрократизм у діяльності посадових осіб усіх рівнів» [2, с. 203]. Суспільство буквально не поінформовано стосовно своїх прав, водночас посадові особи користуються цим і забувають про своє призначення – задовольняти публічний інтерес, а не перешкоджати його задоволенню.

16 листопада 2021 року відбулась спроба впорядкувати питання щодо надання адміністративних послуг в Україні, яка б значно модернізувала механізм надання цих послуг населенню. У другому читанні Верховною Радою України був ухвалений Закон «Про адміністративну процедуру». Цим законопроєктом передбачається: 1) встановлення зобов'язання адміністративних органів обґрунтовувати свої рішення; 2) наділення учасників адміністративних правовідносин суттєвими процедурними правами; 3) запровадження вимог до форми та змісту адміністративних актів; 4) визначення процедури оскарження адміністративних актів у позасудовому порядку. Міністерство юстиції наголошує: «Ухвалення закону забезпечить рівність усіх учасників адміністративного провадження та єдині стандарти у роботі чиновників, прискорить надання більшої кількості якісних і зручних послуг для громадян» [3].

Фактично цей закон спрямований на підвищення якості надання вітчизняних адміністративних послуг до рівня країн ЄС, оскільки діяльність державних службовців стане прозорою та ефективною. Громадяни та бізнес зможуть отримати від держави конкретні гарантії захисту своїх прав та інтересів на засадах рівності та неупередженості. Такої позиції дотримуються й науковці, зокрема В. Кікінчук зазначає, що «задля належної охорони прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина адміністративні процедури мають бути прописані у вітчизняному законодавстві чітко на

недвозначно» [4, с. 23]. Варта уваги також позиція Представництва ЄС в Україні стосовно цього документу. Останнє зазначає, що прийняття закону дозволить гармонізувати українське законодавство із законодавством ЄС в сфері регулювання відносин між державою, громадянами і бізнесом, запроваджуючи принципи справедливості, прозорості та взаємоповаги.

Із зазначеного можна зробити низку висновків. По-перше, для адаптації вітчизняних адміністративних процедур до стандартів ЄС необхідно на законодавчому рівні затвердити ефективний механізм вирішення адміністративних справ, прозору процедуру їх розгляду та порядок оскарження адміністративного акту як кінцевого результату такого розгляду. По-друге, пріоритетом держави має бути сприяння підвищенню рівня поінформованості громадян про порядок та умови надання адміністративних послуг, підвищення ефективності їх надання, оперативності та якості. По-третє, в подальшому необхідно продовжувати ґрунтовні дослідження проблематики цього питання для вивчення шляхів його вдосконалення.

Список використаних джерел:

1. On good administration : Recommendation of the Committee of Ministers to Member States. 2007. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155877. (дата звернення: 06.03.2021)

2. Суходоля М. В. Фактичний стан правової культури населення України як відображення деформованої правосвідомості. 2021. Підприємництво, господарство і право. УДК 340.114.5; с. 200-204. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/1/36.pdf. (дата звернення: 06.03.2021)

3. Олександр Банчук: Закони «Про медіацію» та «Про адмінпроцедуру» прийнято парламентом в цілому. 16.11.2021. Новини Міністерства. URL: https://minjust.gov.ua /news/ministry/oleksandr-banchuk-zakoni-pro-mediatsiyu-ta-pro-adminprotseduru-priynyato-parlamentom-v-tsilomu. (дата звернення: 06.03.2021)

4. В. Ю. Кікінчук. Щодо розуміння сутності та призначення адміністративних процедур. 2020. Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення. Харків, 2020; с. 21-23. URL: https://orcid.org/0000-0002-1284-2622. (дата звернення: 06.03.2021)

Адріан Малий
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Основні аспекти розмежування повноважень та правового статусу військових адміністрацій та місцевих державних адміністрацій

24 лютого 2022 року, у зв'язку з початком повномасштабної війни РФ проти України, Президентом було видано указ №64/2022, щодо введення воєнного стану та указ №68/2022, яким було запроваджено на основі місцевих державних адміністрацій створення військових адміністрацій. Можливість таких змін прямо передбачена в Законі України «Про правовий режим воєнного стану», а саме в статті 4: «На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і

порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації».

Метою дослідження є з'ясувати відмінність між повноваженнями та функціями місцевих державних адміністрацій та військових адміністрацій, які утворені замість них на період дії воєнного стану.

Спершу варто зазначити законодавчі акти, в яких встановлено повноваження вищезазначених державних органів. Для місцевих державних адміністрацій це Закон України «Про місцеві державні адміністрації», для військових адміністрацій – Закон України «Про правовий режим воєнного стану». Загалом можна визначити джерелом їхніх повноважень Конституцію України, однак важливо зазначити, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Основного Закону. Тому можемо зробити висновок щодо відмінності обсягу повноважень у сфері захисту прав громадян. У статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» передбачено, що до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Важливість такого завдання підтверджується тим, що вказане повноваження прописане в першому пункті статті, що стосується питань, які належать до відання відповідного державного органу. Натомість першим і одним із найважливіших завдань військових адміністрацій є запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Як висновок, можна припустити, що у цих органах змінена першочергова мета функціонування, що залежить певним чином від зовнішніх факторів. Наприклад, забезпечення здійснення заходів воєнного стану вперше чергу покликане зберегти порядок в час існування постійної воєнної загрози, у формі активних дій агресора, тому охорона певної категорії прав громадян перестає бути пріоритетним завданням, адже обставини, що складаються в таких випадках просто змушують визначати інші прерогативи діяльності.

В той час як місцеві державні адміністрації не можуть забезпечити відповідних заходів в такий період, це нам підтверджує частина 2 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»: у місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації. Також, важливо відрізняти адміністрації, які утворені під час дії воєнного стану, та військово-цивільні адміністрації, які створюють відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Однак при введенні правового режиму воєнного стану, а у зв'язку з цим і утворення районних, обласних військових адміністрацій - у день набрання чинності актом Президента України про їх утворення припиняються повноваження відповідних районних, обласних військово-цивільних адміністрацій. [2, с.131] Тобто, введення в дію правового режиму воєнного стану припиняє повноваження військово-цивільних адміністрацій нарівні з місцевими державними адміністраціями.

Зміни, що впроваджуються у зв'язку з утворенням військових адміністрацій можуть стосуватися певних посад. Так, військові адміністрації очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за пропозицією Генерального штабу Збройних Сил України або відповідної обласної державної

адміністрації, який і здійснює безпосереднє керівництво. В той час як місцеві адміністрації очолює відповідний голова, який призначається на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Тобто, можна спостерігати відмінності у порядку призначення очільників відповідних державних органів. Окрім того, за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України Президентом України може бути затверджений список посад, які підлягають заміщенню відповідними військовослужбовцями залежно від воєнної ситуації на відповідній території. Тобто, у час діяльності військових адміністрацій можна спостерігати надання повноважень військовим з метою зробити управління відповідними територіями у період режиму воєнного стану більш оперативним, стратегічним, безпечним.

Наступна відмінна ознака стосується певних повноважень у сфері оборони, які хоч визначені у статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», однак тут варто звернути увагу на частину 1 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», адже там безпосередньо вказані закони, що стосуються оборони та мобілізації, як одні з основних джерел, якими керуються адміністрації у своїй діяльності. Ідеться про Закон України «Про оборону України» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», де зокрема визначено обов'язки щодо організації територіальної оборони та допомога Збройним Силам України. [1, с.173] Оскільки, вказані правові акти, безпосередньо зазначені у статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» то можна вважати, що тут присутня зміна пріоритетності щодо певних повноважень у порівнянні з мирним часом.

Як підсумок, можна зазначити, закон який регулює правовий режим воєнного стану в державі, у частині повноважень військових адміністрацій, додатково до загальних функцій, які визначені в Законі України «Про місцеві державні адміністрації» встановлює низку інших пріоритетних завдань із метою забезпечення оборонних цілей, безпеки, збереження платоспроможності відповідних територій, зменшення негативного впливу відповідних факторів на населення.

Список використаних джерел:

1. Сокуренко В. В. «Особливості організації оборони в Україні», Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 2017 р. с.172-173
2. Шутова О. С. «Інститут військово-цивільних та його запровадження в зоні проведення антитерористичної операції», Національний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 2020р. с. 131-132

Ірина Мацелко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Основні напрямки роботи Міністерства цифрової трансформації України під час війни. «Держава , війна і я»

До початку повномасштабного вторгнення Україна успішно створила проєкт, у центрі якого кожен з нас . «Держава це я» міг сказати не лише Людовік XIV, а й кожен громадянин України. Електронна демократія та підзвітність влади – це наша реальність. Міністерством цифрової трансформації було реалізовано та продовжують вдосконалюватись такі проєкти як «Дія» -державні послуги онлайн, цифрова освіта, Дія-

бізнес, та багато інших. Це допомагає отримувати послуги швидко, а іншим - чесно виконувати свою роботу. За словами Міністра цифрової трансформації, Україна стала першою країною світу, у якій електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як їх фізичні аналоги. Дана теза знаходить своє відображення в Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Тепер держава - це сервіс.

Здавалося, що у XXI ст. таке явище як війна у цивілізованому світі неможливе. Невже наші прогресивні амбіції в будівництві «Держави у смартфоні» увійдуть в стадію регресу? Яке зараз завдання покладено на Мінцифру ?

У період війни важливо не тільки захищатися на лінії фронту, а й обороняти Україну на цифровому фронті. Завдання Міністерства цифрової трансформації залишається незмінним - побудувати найзручнішу цифрову державу, але тепер потрібно адаптувати цифрові державні сервіси під воєнні умови. Саме в перший день вторгнення пріоритетними були безпека інфраструктури, реєстрів та даних.

«Дія» залишається недоторканою. Я вважаю, що застосунок сміливо можна перейменувати «Держава, війна і я», оскільки саме він став особливо корисним для громадян під час війни. Коли були відключені державні реєстри, Міністерство цифрової трансформації запустили тимчасовий цифровий документ на період воєнного стану в «Дії» - «єДокумент», щоб люди могли посвідчувати особу, не маючи фізичних документів. Поступово відкрили доступ реєстрів для «Дії» і знову запрацювали паспорт, водійське посвідчення , студентський квиток тощо.

Міністерство реформувало й низку своїх програм, з'явилася функція надання допомоги (6500грн) у зв'язку із втратою частини заробітної плати через війну, в рамках Програми "єПідтримка", згідно Постанови КМУ від 04.03.2022 №199 "Питання надання у 2022 році застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні". Подати заявку на отримання допомоги можна було до 31 березня 2022 року.

Багато ІТ-бізнесів продовжують подавати заявки у «Дія City», оскільки умови значно спростили: на час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до Дія.

Головний проєкт, над яким працює Мінцифра - це отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване майно, що регулюється Постановою КМУ від 02.09.2020 №767 "Питання виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації" п. 16. Вже зараз кожен, чиє майно постраждало від російського вторгнення, може подати заявку в Дії, що допоможе відбудувати їхні домівки.

Окрім того, міністерством запущено теле- та радіотрансляції в «Дії», організувало збір коштів для Фонду «Повернися живим» і чатбот «єВорог», цифрове заспокійливе ««єБайрактар».

Міністр цифрової трансформації також анонсував, що його команда планує запустити навчання для «світчерів», коли держава платитиме за людей, які хочуть змінити свою професію на ІТ. Я вважаю, що це дійсно цікава ідея, люди з новими

знаннями зможуть реалізувати себе в Україні після перемоги, але спершу це потребує нормативного врегулювання.

Я також маю ідею щодо покращення роботи Мінцифри для якісної боротьби з ворогом: створення єдиної платформи, де розміщувалися б компанії світу, які вийшли з російського ринку та ті, які ще співпрацюють з ворогом. Таким чином це стимулювало б нас відмовлятися від продукції, щоб не збільшувати попит, а компаніям це дало б поштовх для відходу , щоб не фінансувати війну.

Міністерство цифрової трансформації опублікувало, що вже 16 мільйонів українців зареєструвалися в застосунку «Дія». Отже, це значить тільки одне , що далі - більше! Тисячі спеціалістів продовжують створювати прості та зручні онлайн-послуги для українців, гідно захищаючи нас на цифровому фронті!

Список використаних джерел:

1. Міністерство цифрової трансформації України: веб-сайт https://thedigital.gov.ua

2. Як Михайло Федоров залишив росіян без Apple та PlayStation і що чекає на українське IT після війни : Інтерв'ю Forbes. URL: https://forbes.ua (дата звернення: 22.03.2022)

3. Дія: державні послуги онлайн: веб-сайт. URL: https://diia.gov.ua

Юлія Машірова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Матеріальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб та їх правовий статус

Вступ. Повномасштабне вторгнення російської федерації 24.02.2022 року актуалізувало проблему забезпечення правового статусу внутрішньо переміщеної особи, що вперше за історію незалежної України запровадилось за часів анексії Криму та окупації Донецької та Луганської областей у 2014 році. З перших днів російської агресії мільйони людей змушені покинути свою домівку для порятунку власного життя. Керуючись принципами демократизму, правової та соціальної держави, Верховна Рада України розробила механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), а Кабінет Міністрів України здійснює реалізацію законопроектів для забезпечення максимального спектру прав та обов'язків, гарантованих Конституцією України.

Виклад основного матеріалу**.** Встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи врегульовано Законом України від 20.10.2014 р. «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Відповідно до зазначеного акту, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Підтвердженням статусу ВПО є довідка про взяття на облік ВПО, яку можна отримати звернувшись до одного з органів: структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, уповноваженої особи територіальної громади або центру надання адміністративних послуг за місцем фактичного проживання. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. №509

«Про облік внутрішньо переміщених осіб» закріплює можливість подання документів через портал Дія та формування довідки в електронному вигляді.

Такі особи мають розширене коло обов'язків, що полягає в повідомлені відповідних уповноважених органів щодо місця свого проживання та переміщення. А в цілому вони наділені тими ж обов'язками, що й інші громадяни.

Безліч міжнародних договорів забезпечують основоположні права, а законодавчі акти та постанови передбачають матеріальну підтримку переміщених осіб. Це реалізується завдяки впровадженню щомісячної державної допомоги, створення проєкту «Прихисток», виплаті компенсації роботодавцю за працевлаштування ВПО чи одноразовій матеріальній допомозі в розмірі 6500 грн. На мою думку, вимушені кроки держави мають як позитивні так й негативні наслідки. Щодо перших: можливість покриття базових потреб ВПО, зменшення безробіття та зацікавлення бізнесу у підвищенні економічної активності. Щодо негативних можна зазначити: спустошення значної частини бюджету, що однак не покриває всіх вимог населення, яке постраждало внаслідок активних бойових дій. Наприклад, на одноразову допомогу в розмірі 6500 грн. Кабмін виділив 21,45 млн грн, тобто її могли отримати лише 3,3 млн українців. Однак до 22 березня заявки на отримання допомоги подали 3,1 млн українців, а до 27 березня – вже 4 млн. [1]. На мій погляд, після закінчення військових дій, частина людей, які не отримають одноразової допомоги вимагатимуть забезпечення своїх прав через судову систему шляхом подання позовів, що також спричинить велике навантаження на бюджет держави у післявоєнний період.

Аналізуючи основні програми підтримки внутрішньо переміщених осіб можна виокремити головні риси кожної з них. До прикладу, щомісячна державна допомога на проживання закріплюється постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». Відповідно до неї здійснюються наступні виплати: 3000 грн. на дитину або людину з інвалідністю, а також 2000 грн. для інших. Щоб отримати кошти потрібно із заявою звернутись до одного з органів управління соціального захисту населення, ЦНАП, уповноваженої особи громади чи до Порталу Дія.

Соціальний проєкт «Прихисток», врегульований постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 р. № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», надає грошову підтримку власнику житла, який безкоштовно розміщує ВПО, за що отримує компенсацію в розмірі 14,77 грн. за одну людину на добу [2].

Державою також гарантується компенсація за пошкоджене чи зруйноване майно. Особи можуть подати заяву через додаток «Дія» в розділі «Пошкоджене майно», або в паперовій формі через центр надання адміністративних послуг, органів соціального захисту населення, або нотаріуса [3].

Наступною постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 331 встановлюється компенсації роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи. Виплата здійснюється у розмірі 6500 грн., що покриває витрати на кожного працівника впродовж 2 місяців.

В рамках Програми «єПідтримка» затвердженою постановою уряду від 09.12.2021 року № 1272 одноразова допомога гарантується також найманим працівникам

підприємств та компаній, з якими підписаний трудовий договір, та ФОП-ам 1-4 груп, що проживали на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Висновок. Отже, набуття статусу внутрішньо переміщеної особи de facto та de jure не спричиняє утисків прав, інтересів та свобод зі сторони держави. Навпаки, їх забезпечують матеріальною підтримкою в умовах воєнного часу настільки, наскільки це можливо. На рівні з іншими людьми вони можуть реєструвати акти цивільного стану, користуватись усіма послугами соціального характеру, виборчим правом, отримувати належну медичну допомогу та освіту.

Список використаних джерел:

1. Виплату 6500 грн за єПідтримкою скоро припинять. URL: https://finclub.net/ua/news/viplatu-6500-grn-za-epidtrimkoyu-skoro-pripinyat.html (дата звернення: 16.04.2022).

2. "Прихисток" став офіційним сайтом уряду та дозволить компенсувати вартість комуналки. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/blog/819071.html (дата звернення: 16.04.2022).

3. Як отримати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло? URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/11/685560/ (дата звернення: 16.04.2022).

Марина Міхровська
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н., докторантка кафедри адміністративного права та процесу

Цифровізація в Україні в умовах війни

Цифровізація в Україні протягом останнього десятиліття була одним з найважливіших напрямів розвитку на державному рівні. Проте сам термін «цифровізація» - неологізм, який увійшов в українську мову лише кілька років тому, є транслітерацією англійського «digitalization» та, згідно з визначенням словника, означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов'язані з використанням цифрових технологій. Слово являє собою спрощену форму більш точного терміна «цифрова трансформація» та є проявом глобальної цифрової революції [1]. За законодавством України, цифровізація – насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. Цифровізація, або діджиталізація, якісно відрізняється від оцифровування (діджитизації), оскільки має на меті не елементарну зміну форми документу, а застосування інформаційно-комунікаційних технологій для того, щоб, насамперед, змінити якість повсякденного життя. Ведучи мову про популярну фразу «держава в телефоні», ми ілюструємо найпростіший варіант діджиталізації. Діджиталізація вже є більш складним явищем, порівняно з діджитизацією, і передбачає впровадження цифрових технологій в усі сфери управлінської діяльності, при цьому не замінюючи паперові носії, а переважно дублюючи їх[2]. Цифровізація в Україні розвивалася досить планомірно та помірковано, проте початок воєнних дій на всій території України значно прискорив цей процес та спонукав до створення нових, неактуальних раніше, але вкрай важливих під час війни, сервісів.

Так, на сьогодні, в умовах війни, цифровізація стала настільки всеохоплюючою та різноаспектною, що проявляється не просто в переведенні паперової форми документів в електронну, було розроблено і впроваджено численну кількість мобільних додатків, які допомагають громадянам нашої держави під час війни. Так, тільки на базі платформи «Дія» було розроблено, яка була створена для надання всього масиву адміністративних послуг онлайн, наразі впроваджено елементі «Дія. Цифрова Освіта»- портал для навчання як дорослих, так і дітей в умовах війни, «Дія. Бізнес» - платформа для підприємців, в тому числі і для біженців та тимчасово переміщених осіб з України, що тимчасово працюють в інших країнах, проект «е-Резиденство» - портал з необхідними послугами для іноземців в Україні, та багато інших[3].

Також вкрай важливими та популярними під час війни в Україні стали застосунки, що повідомляють про повітряні тривоги в окремих областях, застосунок «єВорог» - бот для передачі інформації про ворога [4]. Так само в онлайн режимі можна подати заявку про пошкоджене під час війни майно для отримання компенсації, а також грошової компенсації через втрачене джерело доходу для громадян в областях, що найбільше постраждали через дії країни-агресора. Застосунок «єДокумент» містить паспортні дані громадян та картки платників податок, що є надзвичайно корисними для громадян, які в умовах вимушеної евакуації втратили свої документи чи не мають змоги отримати до них доступ [4].

Таким чином, процес цифровізації в Україні під час війни вимушено та непередбачувано отримав новий напрям та перейшов на новий етап розвитку. Цей етап передбачає та вимагає нових прискорених темпів розвитку, відсутність часу на апробацію нових застосунків, а також впровадження новітніх передових технологій, в тому числі й супутникових, без попереднього тестування, таких, як Старлінк (Starlink) [5]. Так, цей надсучасний супутниковий зв'язок використовується, передусім, військовими для координації дій та виявлення місцезнаходження ворога. Проте, він відіграє важливу роль сьогодні і для цивільного населення. Завдяки Starlink в українців досі є або знову з'явився доступ до інформації. За даними The Telegraph, мобільний додаток Starlink є одним із найпопулярніших в Україні. Більш ніж 100 тисяч людей можуть у такий спосіб отримувати інформацію про розвиток бойових дій та підтримувати контакт із зовнішнім світом[5].

Список використаних джерел:

1. «Діджиталізація» – слово 2019 року в Україні за версією онлайн-словника «Мислово». 2019. URL: https://itc.ua/news/didzhitalizacziya-slovo-2019-roku-v-ukrayini-za-versiyeyu-onlajn-slovnika-mislovo/

2. Міхровська М.С. (2021). Цифрова термінологія в публічному управлінні: від оцифровування до цифрового урядування . Юридичний науковий електронний журнал. No 6. С. 142-144. URL : http://www.lsej.org.ua/6_2021/40.pdf

3. Дія. Цифрова держава. URL : https://plan2.diia.gov.ua

4. "єДокумент" та "єВорог": застосунок "Дія" отримав два важливих оновлення - що вони передбачають URL : https://tiger-news.media/news/1076-yedokument-ta-yevorog-zastosunok-diya-otrimav-dva-vazhlivih-onovlennya-shcho-voni-peredbachayut

5. Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним URL : https://amp.dw.com/uk/yak-starlink-ilona-maska-dopomahaie-ukrainskym-viiskovym-i-tsyvilnym/a-61290102

Володимир Пашинський
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
д.ю.н., доц. кафедри адміністративного права та процесу

Людмила Панасевич
Національний університет оборони України
імені І. Черняховського,
молодший науковий співробітник науково-дослідної
лабораторії правового забезпечення військ (сил)
кафедри правового забезпечення

Військова прокуратура в умовах російської військової агресії

На сьогоднішній день, в умовах війни, російської військової агресії надзвичайно актуальним є питання створення ефективних правоохоронних інституцій у сфері національної безпеки і оборони для підтримання законності, правопорядку та військової дисципліни, а також розслідування злочинів вчинених під час війни.

Нині увага людства прикута до подій які відбуваються на території України після широкомасштабного російського вторгнення, до варварських дій російських агресорів, які порушують закони і звичаї ведення війни визначені нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема, це злочини проти людяності, воєнні злочини, злочини агресії та геноцид – ті, які найбільше вчиняються на тимчасово окупованих територіях і які не мають строку давності.

В цій обстановці, з метою забезпечення законності та розслідування воєнних злочинів, на нашу думку, є доцільним та актуальним питання відновлення та функціонування військової прокуратури. У якості аргументації необхідності відновлення в Україні військової прокуратури в сучасних умовах слід віднести низку положень, серед яких: специфіка правовідносин у воєнній сфері та предмету діяльності військової прокуратури, особливо в умовах війни; особливості фахової підготовки військових прокурорів та їх правового статусу, а саме необхідність виконання завдання безпосередньо в районах ведення бойових дій, наявність відповідної фахової юридичної і військової підготовки; потреба побудови системи військових прокуратур залежно від військово-адміністративного поділу території України, що передбачає розмежування території держави на військово-адміністративні зони (райони) в інтересах забезпечення оборони України; потреба забезпечення законності, правопорядку та військової дисципліни у складових сил оборони, що безпосередньо впливає на їх боєздатність та готовність до відсічі збройної агресії, і набуває винятkового значення в умовах окупації частини території України та ведення бойових дій на всій території країни; необхідність розслідування порушень норм міжнародного гуманітарного права вчинених агресором та притягнення винних до кримінальної відповідальності [1].

В цьому аспекті варто погодитись із В. Вдовитченком про те, що головною детермінантою процесів ліквідації та відновлення військових прокуратур є відсутність чи наявність загроз національній безпеці, необхідність забезпечення дотримання законів у воєнній сфері, зміцнення обороноздатності держави [2], особливо в умовах реальної військової загрози суверенітету і територіальній цілісності України, самому існуванню української нації.

На користь відновлення військової юстиції та безпосередньо військової прокуратури вченими наводяться й інші аргументи, серед яких необхідність врахування зарубіжного досвіду країн-членів НАТО щодо функціонування спеціалізованої військової прокуратури. Візьмемо для прикладу Велику Британію, де діє Служба військових прокурорів у збройних силах Великобританії під загальним наглядом Генерального прокурора Великої Британії. Служба військових прокурорів забезпечує підтримання законності, проводить розслідування кримінальних справ та справ, що стосуються порушення військової дисципліни. Незважаючи на те, що посади військових прокурорів комплектуються офіцерами, Служба військових прокурорів є повністю незалежною від військового командування та не входить до системи збройних сил Великобританії.

З урахуванням особливостей правової системи та традицій, система військової юстиції діє у США з 1806 року на підставі Єдиного кодексу військової юстиції. Система військово-прокурорського нагляду відповідає структурі видів збройних сил США. Елементи цієї системи є самостійними органами розслідування, не відносяться до федеральних органів прокуратури і входять до складу видів збройних сил США.

Зазначимо, що нині в Україні, після кількох спроб реформування військової прокуратури, відповідно до наказу Генерального прокурора №54 від 02.03.2021 р., функціонує система спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Як позитив слід відзначити той факт, що така система спеціалізованих прокуратур фактично є такою ж, що діяла донедавна як система військових прокуратур регіонів та гарнізонів, а в умовах реформування вдалось в цілому зберегти структуру та особовий склад військової прокуратури.

Водночас негативною є та обставина, що після реорганізації військових прокуратур у спеціалізовані, прокурорів цих прокуратур було звільнено із військової служби. На теперішній час у спеціалізованих прокуратурах військовослужбовців немає, що значно ускладнює, а інколи і унеможливлює виконання ними покладених функцій, особливо в умовах воєнного стану в районах безпосереднього ведення бойових дій.

З початком російської військової агресії Верховна Рада України зробила перший крок до відновлення військової прокуратури, ухваливши 01.04.2022 року законопроект № 7058 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення діяльності органів прокуратури в умовах збройної агресії проти України», який допоможе створити систему органів військової прокуратури яка б відповідала сучасним викликам у сфери національної безпеки і оборони в умовах ведення повномасштабної війни. Законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» та врегульовує питання призову на військову службу прокурорів, відрядження їх до органів прокуратури та призначення на відповідні посади. Також законом передбачено, що система спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері, на відміну від територіальних прокуратур, будується за екстериторіальним принципом, що забезпечує максимальне наближення до структури і дислокації військових формувань та органів їх управління, для яких характерні висока мобільність і готовність до мобілізації резервів в особливий період. За необхідності такі прокуратури мобільно пересуватимуться разом з військами, забезпечуючи законність і правопорядок, з урахуванням специфіки внутрішньої діяльності самих військових об’єктів [3].

Таким чином, в умовах російської військової агресії відбувається відновлення спеціалізованої військової прокуратури в єдиній системі прокуратури України. Відновлення військової прокуратури дозволить забезпечити ефективне підтримання правопорядку і військової дисципліни у всіх складових сил оборони, а також

здійснювати процесуальне керівництво розслідуваннями воєнних злочинів вчинених агресором на території України та підтримання публічного обвинувачення у національних та міжнародних судах.

Список використаних джерел:

1. До створення в Україні дієвої системи органів військової юстиції. Українське право: веб-сайт. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/do-stvorennya-v-ukrayini-diyevoyi-systemy-organiv-viyskovoyi-yustytsiyi/ (дата звернення: 13.04.2022).

2. Вдовитченко В. Система військової юстиції як частина військової організації України / В. Вдовитченко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2019. – № 2 (60) – С.16-27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2019_2_4 (дата звернення: 13.04.2022).

3. В Україні відновлюють військову юстицію. I-UA.TV : веб-сайт. URL: https://i-ua.tv/news/29011-v-ukraini-vidnovliuiut-viiskovu-iustytsiiu (дата звернення: 13.04.2022).

Аліна Прокопенко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірантка 1 року навчання

Адміністративне оскарження дій, рішень та бездіяльності органів владних повноважень під час воєнного стану: можливості та виклики

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що під час воєнного стану в Україні майже кожна сфера життєдіяльності громадян зазнала суттєвих змін та впливу війни. Вирішення публічно-правових спорів між громадянами та органами публічної адміністрації не є винятком. Хоча країна і живе в умовах воєнного стану, вона стрімко розвивається і намагається жити у звичному ритмі, а отже, у громадян можуть виникати і спори, зокрема і ті, що становлять публічний інтерес. Також значна частина адміністративних спорів, що виникли до початку війни, теж залишаються невирішеними. Робота й без того завантажених адміністративних судів в Україні стала ще складнішою, адже частина судів на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, або перебувають (перебували) в окупації, не працюють або працюють з обмеженнями. Тому процедура звернення до адміністративних судів та швидкість розгляду ними справ має низку складнощів. У цьому контексті доречним є дослідження можливостей використання процедур адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності суб'єктів владних повноважень, що є оптимальною альтернативою при ускладненому зверненні до суду за захистом прав та законних інтересів.

Слід зазначити насамперед, що інструмент адміністративного оскарження наразі знаходиться на завершальному етапі повноцінного законодавчого закріплення в Україні, а саме – йдеться про проект закону «Про адміністративну процедуру», який пройшов довгий шлях в парламенті від травня 2020 року до сьогодні, і до цього часу знаходиться на підписі у Президента України. Остаточне опублікування тексту законопроекту та набрання ним чинності означатиме стрімкий крок у застосуванні адміністративного оскарження дій, бездіяльності, рішень органів владних повноважень як повноцінного способу вирішення адміністративних спорів.

Наразі порядок застосування адміністративного оскарження, права суб'єктів таких процедур регламентовані окремими галузевими нормативними актами. Розглянемо на декількох прикладах публічно-правових відносин реальну ситуацію щодо використання адміністративного оскарження під час воєнного стану.

Одним із найбільш «живих» видів адміністративного оскарження є процедура, що застосовується в податкових правовідносинах відповідно до ст. 56 Податкового кодексу України. Платники податків часто використовують механізм оскарження рішень контролюючих органів, а коли процедура не дає бажаного результату, тоді звертаються до суду. Проте, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» від 03.03.2022 №2118-IX внесено зміни до Перехідних положень Кодексу, зокрема підрозділ 10 доповнено пп. 69.9, згідно з яким для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. ДПС також зазначає, що таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 Кодексу [1]. Фактично це означає, що і строки звернення із скаргою до контролюючого органу після отримання платником податків спірного рішення, і строки розгляду скарги зупиняються. Як наслідок, це унеможливлює оперативне і ефективне вирішення податкових спорів за допомогою адміністративного оскарження на період воєнного стану.

Досить показовим прикладом можливого використання адміністративного оскарження є правовідносини з оформлення документів, що посвідчують особу, що належить до повноважень Державної міграційної служби України (далі - ДМС). Наразі ці процедури є досить актуальними, оскільки багато документів, видача яких здійснюється ДМС, під час війни закінчують строк дії; однак не кожен з них підпадає під правило автоматичного продовження дії на період воєнного стану. На практиці в ДМС висловлюють позицію, що більшість їх підрозділів працює, тому вони не знаходять підстав для виправдання випадків використання нечинних документів. Зокрема, в цьому контексті можуть виникнути спори приватних осіб з ДМС. Так, наприклад, відповідно до п.п. 77-78 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 322, рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки, про її скасування може бути оскаржено в адміністративному порядку або до суду. ДМС, територіальний орган ДМС має право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, за наявності підстав зобов'язати його відмінити попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки, про її скасування і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів. Проте, слід мати на увазі, що не всі територіальні органи ДМС функціонують, тому особі слід звертатися лише до тих підрозділів, які дійсно працюють під час воєнного стану і готові розглядати справу. Перелік таких підрозділів міститься на офіційному веб-сайті державного органу [2].

Позитивний приклад в контексті ефективності адміністративного оскарження під час воєнного стану – митні спори. Це теж один з тих видів правовідносин, які досить стрімко розвиваються саме в період воєнного стану. Міграція громадян, постачання гуманітарної допомоги, постачання зброї, інших вантажів – це те, що наразі актуальне, як ніколи, і не може існувати поза митними правовідносинами. Звичайно, якщо сфера функціонує

активно, можуть виникати і правові спори. Право на адміністративне оскарження рішень дій, бездіяльності, рішень митних органів передбачено Главою 4 Митного кодексу України. Воно тісно пов'язане із поданням звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Так, відповідно до інформації на офіційному веб-сайті Державної митної служби України, цей орган владних повноважень у звичайному режимі продовжує приймати звернення, в тому числі і скарги, на офіційну електронну скриньку, а також в телефонному режимі.

Висновки. Загалом слід зазначити, що серед великої кількості органів владних повноважень в Україні, що приймають важливі, вирішальні для громадян рішення під час воєнного стану в Україні лише незначна частина публічно-правових спорів може бути вирішена в адміністративному порядку. До прикладу, щодо чи не найбільш чисельнішої категорії справ на сьогодні про надання статусу внутрішньо переміщених осіб передбачено лише судовий порядок оскарження рішення. Виправдано було б надати можливість підрозділам Мінсоцполітики розглядати такі спори. Це забезпечило б і оперативність, і ефективність їх вирішення.

Таким чином, доречно під час воєнного стану використовувати саме наведені способи адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності суб'єктів владних повноважень, а не відразу вдаватися до судових, доступ до яких на сьогодні є ускладненим. Вони забезпечують оперативність, об'єктивність та ефективність вирішення спорів. З цією метою необхідно якомога більше розширювати законодавчі положення щодо застосування адміністративного оскарження в критично важливих сферах публічно-правових відносин.

Список використаних джерел:

1. Урядовий портал. ДПС: Щодо оскарження рішень контролюючих органів [Електронний ресурс] / Урядовий портал // Єдиний веб-портал Органів виконавчої влади в Україні. 2022. Режим доступу до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua/news/dps-shchodo-oskarzhennya-rishen-kontrolyuyuchih-organiv. (дата звернення 20.04.2022)

2. Державна міграційна служба України. Міграційна служба відновлює надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] / Державна міграційна служба України // Офіційний веб-сайт Державної міграційної служби України. 16.03.2022. Режим доступу до ресурсу: https://dmsu.gov.ua/news/dms/12509.html. (дата звернення 20.04.2022)

Софія Турчин
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Нормативне регулювання правових наслідків кермування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння в умовах правового режиму воєнного стану

Під час російсько-української війни рішення органів місцевого самоврядування про примусове вилучення транспортних засобів в осіб, які кермували транспортними засобами із ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння стали масовим явищем. Хоча ці заходи схвалені громадянським суспільством, мають превентивну дію, є доцільними, запобігають порушенням правил воєнного стану та норм адміністративного права загалом, проте актуалізувалися наукові дослідження правомірності цієї процедури.

Владними суб'єктами прийняття рішення про примусове відчуження чи вилучення майна відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" № 4765-VI від 17.05.2012 (далі – Закон № 4765-VI) є: військове командування (пропонуємо визначати його основним суб'єктом прийняття такого рішення) та Рада міністрів АР Крим, державні адміністрації чи виконавчий орган місцевої ради (пропонуємо визначати як суб'єкт погодження рішення). Юристи зазначають, що поліція не наділена такими повноваженнями [1]. Із огляду на п. 5 ст. 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" № 389-VIII від 12.05.2015 (далі – Закон № 389-VIII), якщо державна адміністрація набуває статусу військової адміністрації, посади державних службовців можуть заміщатися військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які відряджаються до них для виконання завдань в інтересах оборони держави. У місцевостях проведення бойових дій примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження із зазначеними органами. У цьому випадку є підстави стверджувати про наявність у поліції повноважень вторинного суб'єкта прийняття відповідного рішення.

Слід зазначити про правові підстави та цільове призначення примусового відчуження чи вилучення майна. Із нещодавніх заяв голів воєнних адміністрацій вбачаємо, що цілями вилучення транспортних засобів є їх застосування на потреби Збройних Сил України, зокрема й територіальної оборони, що відповідає п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону № 4765-VI [2].

Щодо стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння як підстави вилучення транспортного засобу на потреби держави у воєнний час: відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону № 4765-VI, примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів АР Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради, отже, такі правові підстави є гнучкими та визначаються індивідуально.

Правоохоронці не повідомляють громадськості, де саме і за яких обставин здійснено вилучення автомобілів, що є порушенням принципів прозорої діяльності, звітності та гласності органів публічної влади [2]. Звертаємо увагу на те, що відповідно до ст. 9 Закону № 389-VIII, в умовах воєнного стану особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не несе відповідальність за рішення чи діяння, негативні наслідки яких неможливо було передбачити або які охоплюються виправданим ризиком, за умови, що такі це було необхідно для відсічі збройної агресії проти України тощо. На виконання п. 5 ст. 6 Закону № 4765-VI, вилучення майна може відбуватися без присутності власника майна чи його законного представника, та при цьому, згідно із ст. ч. 3 ст. 4 цього Закону, вилучення майна в умовах воєнного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна. Ці норми в поєднанні створюють ризики свавілля суб'єктів публічного управління, тому, на наше переконання, на рівні підзаконних нормативних актів необхідно встановити чіткий та прозорий алгоритм вилучення майна у період воєнного стану.

Слід зазначити, що Законом № 4765-VI визначена процедура отримання компенсації у зв'язку із примусовим відчуженням майна, але не передбачено процедури отримання компенсації у зв'язку із вилученням майна. Ст. 11 Закону № 4765-VI регламентує попереднє та наступне компенсування за примусово відчужене майно. Для отримання

наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах воєнного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування воєнного стану звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна. Ураховуючи те, що оцінка майна здійснюється у національній валюті, та беручи до уваги можливі інфляційні ризики у зв'язку з війною, вважаємо, що законодавцю слід запровадити окрему систему фінансово-правових гарантій для суб'єктів, майно яких підлягає примусовому вилученню чи відчуженню майна.

Унаслідок узагальнення норм поточного регулювання даних відносин стверджуємо, що примусове відчуження та вилучення транспортних засобів унаслідок кермування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння в умовах правового режиму воєнного стану є виправданим, зважаючи на вимоги часу та поставлені цілі, заснованим на достатніх правових підставах, рішеннях компетентних суб'єктів публічного управління. Проте процедура вилучення майна потребує вдосконалення, спрямованого передовсім на мінімізацію ризиків свавілля суб'єктів публічного управління. Доцільно встановити більш чіткий та прозорий алгоритм здійснення таких повноважень управомоченими суб'єктами. Також, на нашу думку, процедура наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах воєнного стану майно потребує змін, а саме урахування можливих інфляційних ризиків у зв'язку з війною, а також встановленням окремих фінансово-правових гарантій для суб'єктів, майно яких підлягає примусовому вилученню чи відчуженню.

Список використаних джерел:

1. Дубчак В., Федоренко Ю. Чотири умови вилучення авто для воєнних потреб. LIGA ZAKON. 2022. URL: https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/209856_ chotiri-umovi-viluchennya-avto-dlya-vonnikh-potreb (дата звернення: 17.04.2022).

2. На Тернопільщині вилучили 35 автомобілів у кермувальників напідпитку. Тернопільська обласна державна адміністрація: веб-сайт. URL: https://oda.te. gov.ua/news/na-ternopilshchini-viluchili-35-avtomobiliv-u-kermuvalnikiv-napidpitku (дата звернення: 17.04.2022).

3. На потреби армії у водіїв на Тернопільщині вилучили п'ять авто. Zaxid.Net: веб-сайт. URL: https://zaxid.net/na_potrebi_armiyi_u_pyanih_vodiyiv_ na_ternopilshhini_viluchili _pyat_avto_n1537768 (дата звернення: 17.04.2022

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Maksym Baryshnikov
State Science Institution
«Institute of Information, security and Law
of the National Academy of Law Sciences of Ukraine»,
Ph.D. student

Martial law and legal regulation of data protection during the use of artificial intellect in the health care

The use of software programs and robotic systems with elements of artificial intellect in the health care during the war activities is becoming an increasingly common practice, which requires a comprehensive solution of the legal regulation of such applications.

It is necessary to harmonize national legislation on licensing and accreditation of medical practice with the principles and norms of international humanitarian law to ensure the right of non-combatants to get medical care, as noted "International Humanitarian Law stipulates that the parties to an armed conflict shall treat the wounded and sick humanely. Broadly formulated on purpose, humane treatment is an "overarching Concept" [1, p. 78].

During war time most simplified legal norms for the regulation of legal relations between patients needed, healthcare institutions and software with elements of artificial intellect with strict adherence to norms and rules of personal data protection, which is important to protect patients who are in the midst of hostilities.

Traditional approaches are ineffective, even dangerous, for patients with non-combatant status under international humanitarian law. As example, US Secretary of Defense Memorandum dated 03 October 2016 stated principles related to the protection of Medical care provided during armed conflict must be understood in light of the spirit, object, and purpose of international humanitarian law [2, p. 3].

The rules of international humanitarian law contain numerous references to the provision of medical care during hostilities, in particular: Article 6 of the 1864 Geneva Conventio, Common Article 3 of the 1949 Geneva Conventions provides, Article 15, first paragraph, of the 1949 Geneva Convention I, Article 18, first paragraph, of the 1949 Geneva Convention II, Article 10 of the 1977 Additional Protocol I, Article 8 of the 1977 Additional Protocol II, Article 18(1) of the 1977 Additional Protocol II, etc.[3, p. 403].

Considering the numerous cases of targeted attacks on health care facilities, medical personnel, the role and importance of remote methods of medical advice, diagnosis and treatment is increasing. Such rules shall contained in national legislation, as an example Canada's Code of Conduct (2005) provides that all the wounded and sick, whether friend or foe, shall be respected and protected. In all circumstances they shall be treated humanely and shall receive, to the fullest extent practicable and with the least possible delay, the medical care and attention required by their condition.

National legislation requires establishment of a legal relationship between the patient and the health care institution, which provides clear and unambiguous identification of the patient and persons, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine № 285 of March 2, 2016 License Terms. During the armed conflict, some potential patients are in danger in areas not controlled by the government, it is not only possible to adhere normal standards for the use of patient data, but sometimes simply consists dangerous for such patients. The current legislation of Ukraine,

in particular the Law "On Personal Data Protection" does not contain special rules for the case of armed conflict.

Reporting accurate patient data can arise serious bioethical problem and contribute to their hostile identification, and the protection of personal data of patients accumulated in health facilities located in the combat zone (identification of those previous periods, places of residence, age, places of work and positions, professional skills, etc.) becomes a significant problem for patient's life and health. Bioethics should be applied based on the priority of human life, in particular the researcher Michael L. Gross noted that «…a patient's right to life and self-determination contract, human dignity strains under the barrage of military necessity; …If difficult bioethical dilemmas arise when fundamental moral principles conflict, war adds novel dimensions of its own, as competing bioethical principles must contend not only one another, but also with the overriding "reason of state" and military necessity that animate any issue of military ethics and may overwhelm other fundamental moral obligation" [4, p. 22].

Considering the current situation in Ukraine, it seems possible and effective to implement the following proposals for international humanitarian law and national legislation:

1. Compliment the content of the basic Geneva Conventions with protection of personal data of non-combatant patients in areas where war conflicts are taking place.

2. Providing national legislation with special rules applicable during the war on medical care on-line, in particular with use of artificial intellect technologies.

3. Establish a legal mechanism for the protection of patients' personal data and legally binding link between the patient and the health care institution during war.

4. Allow direct diagnostic and treatment of patients on-line during war with use of artificial intellect without mandatory compliance with national standards of medical care.

References

1. Dustin A. Lewis, Naz K. Modirzadeh, and Gabriella Blum, "Medical Care in Armed Conflict: International Humanitarian Law and State Responses to Terrorism," Legal Briefing, Harvard Law School Program on International Law and Armed Conflict, September 2015. p. 208.

2. US Secretary of Defense Memorandum on Principles related to the protection of Medical care provided by Impartial humanitarian organization during armed conflict. Dated 03.10.2016. https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Principle-Promulgation-Memo.pdf.

3. Customary International Humanitarian Law. Volume I, Rules. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck. Cambridge University Press, USA, N.Y. 2009 p. 403-405.

4. Bioethics and Armed Conflict: Mapping the Moral Dimensions of Medicine and War Michael L. Gross. The Hastings Center Report Vol. 34, No. 6 (Nov. - Dec., 2004), pp. 22-30.

Олег Заярний
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
д.ю.н., доц., проф. кафедри інтелектуальної власності
та інформаційного права

Обмеження інформаційних прав людини як засіб забезпечення інформаційного правопорядку в умовах запровадження в Україні правового режиму воєнного стану

Запровадження на всій території України Указом Президента від 24.02.2022 року № 64/2022 правового режиму воєнного стану зумовило виникнення певних особливостей

у механізм реалізації інформаційних прав людини. Йдеться, зокрема, про передбачену п. 3 вказаного Указу Президента України можливість запровадження на період дії правового режиму воєнного стану обмежень прав людини, закріплених у ст. 32 та 34 Конституції України.

Водночас, серед вчених-правників та суб'єктів нормотворчої діяльності відсутній одностайний погляд на правові підстави, процедури та умови обмеження інформаційних прав людини.

Цілями цієї роботи є дослідження механізму обмеження інформаційних прав людини у значенні засобу забезпечення інформаційного правопорядку на період дії правового режиму воєнного стану.

Закладаючи загальні засади набуття і здійснення прав людини, Конституція України у п. 1 ч. 1 ст. 92 закріпила норму, згідно з якою права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод визначаються законами України. При цьому, за правилами, передбаченими у ч. 3 ст. 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Із системного тлумачення змісту наведених норм Конституції України у системному зв'язку з п. 3 Указу Президента України «Про запровадження воєнного стану в Україні» випливає дві важливі особливості механізму обмеження інформаційних прав людини: по-перше, такі обмеження можуть встановлюватися лише в нормах законів України стосовно конкретних інформаційних прав; по-друге, встановлення обмежень інформаційних прав у зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану не є автоматичним наслідком. Спеціальні умови і процедури реалізації кожною людиною закріплених за нею інформаційних прав, можуть запроваджуватися Верховною Радою України у разі, якщо забезпечити здійснення цієї категорії прав в умовах воєнного стану неможливо, або, якщо реалізація цих прав може бути спрямована для посягання на інформаційну безпеку держави, зловживання людиною, визнаним за нею правовим статусом, чи безпідставного втручання в діяльність суб'єктів владних повноважень.

Ще однією особливістю обмеження інформаційних прав людини в період дії правового режиму воєнного стану є перелік умов, за наявності яких такі обмеження можуть приводитися в дію. При вирішенні цієї проблеми необхідно виходити з приписів норм, закріплених у ч. 2 ст. 32 та ч. 2 ст. 34 Конституції України. Вказані норми визначають імперативний перелік підстав, за наявності яких допускається втручання у приватне і сімейне життя без згоди людини, чи обмеження доступу до інформації.

Тим самим, Конституція України розвиваючи міжнародні зобов'язання України за ст. 8 та 10 Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод на найвищому юридичному рівні встановила універсальну групу підстав для можливого обмеження прав суб'єктів персональних даних та носіїв права на інформацію, на свободу думки і слова, вільного висловлювання власних переконань.

Щодо прав суб'єктів персональних даних, то їх обмеження допускається лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Обмеження права на інформацію, в той же час можуть запроваджуватися Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

При цьому, необхідно звернути увагу на ту обставину, що можливість запровадження обмежень на реалізацію громадянами України, іноземцями та особами без громадянства на території України інформаційних прав у зв'язку із запровадженням режиму воєнного стану, на наш погляд, не повинно стосуватися змісту відповідної категорії прав. Такі обмеження можуть стосуватися лише процедур і умов реалізації інформаційних прав. Це пов'язано із прямою забороною за звуження змісту конституційних прав, передбаченою у ч. 2 ст. 22 Конституції України.

Висновки. Отже, на сьогоднішній день обмеження інформаційних прав людини у значенні засобу забезпечення інформаційного правопорядку в період дії режиму воєнного стану може розглядатися як тимчасовий захід держави, спрямований на протидію зловживанням цими правами, недопущення втручання в діяльність суб'єктів владних повноважень, спосіб протидії ризикам для інформаційної безпеки держави. Поряд з цим, запровадження також механізму у національний правовий простір допускається у разі обов'язкового дотримання конкретних умов, закріплення виключно в нормах окремих законів України, встановлення виключних підстав для застосування, тимчасовості запровадження та неприпустимості звуження змісту самих інформаційних прав, вже проголошених в нормах національного законодавства.

Микита Кляпець
Левенський католицький університет
та Гентський університет,
студент післядипломної магістерської програми з космічних студій

Анна Гурова
Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України,
к.ю.н., науковий співробітник відділу проблем аграрного,
земельного, екологічного та космічного права

Правові проблеми участі приватних космічних компаній у забезпеченні гуманітарних потреб України даними дистанційного зондування Землі в умовах російської агресії проти України

Актуальність теми. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало каталізом консолідації суспільства у боротьбі з державою-агресором, осторонь чого не лишилась і космічна галузь. Так, 1 березня 2022 року Міністерство цифрової трансформації України звернулось до зарубіжних космічних операторів з проханням надавати їм радарні супутникові дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) в режимі реального часу для їх подальшого аналізу, уповноваживши для прийому та аналізу даних приватну космічну компанію EOS Data Analytics [1]. Така співпраця держави з приватною компанією у забезпеченні державних гуманітарних потреб як аналітика даних обтяжена регуляторними бар’єрами, в першу чергу пов’язаними із експортом даних третіми особами-нерезидентами.

Запит саме на радарні дані можна пояснити тим, що вони одержуються завдяки активним детекторам, що працюють з мікрохвильовим випромінюванням, яке, на відміну від видимої частини електромагнітного спектра, проникає крізь хмари і не потребує природного освітлення. Під час війни це створює можливості для відстеження позицій

ворога, а отже налагодження безпечних гуманітарних коридорів для цивільного населення, порушень міжнародного права, моніторингу внутрішньо переміщених осіб, стану земель, а також задоволення інших потреб, що потребують прийняття поінформованих рішень на підставі об'єктивних фактів (аналізу даних) за будь-яких зовнішніх умов (погоди та часу доби).

Разом із цим, дані ДЗЗ є активом, обмеженість доступу до якого тісно пов'язана з державними інтересами зондуючих країн, що вимагає спеціальних процедур експортного контролю. За своєю суттю він є процедурою, що полягає у необхідності одержати від компетентного державного органу дозвіл на потенційно загрозливу для національних інтересів країни-експортера передачу за межі її території технології або інформації, як от даних ДЗЗ. Сучасне національне космічне законодавство демонструє відмінності в підходах до їх експорту. Наприклад, у США необхідність одержання дозволу експорту супутникових даних залежить від роздільної здатності знімків і частоти електромагнітного випромінювання, що використовується сенсором (§ 121.1 частини 22 CFR). Крім того, за загальним правилом, Міністр оборони США не може надавати дозволи на передачу даних компаніям, що надаватимуть супутникові послуги в країнах, що фінансують тероризм, а також в Росії, Китаї та Північній Кореї (§ 2279 частини 10 CFR). У Федеративній Республіці Німеччина оператор супутника повинен самостійно, на підставі перелічених у законі критеріїв, здійснити тест на чутливість даних ДЗЗ, у випадку задоволення якого експорт чутливих даних також потребуватиме дозволу (§ 17, 19 SatDSiG). Таким чином, передача даних ДЗЗ приватній космічній компанії для їх подальшої обробки для задоволення публічних потреб може потребувати дозволу від зондуючої держави, що ускладнює їх надання в режимі реального часу.

Вочевидь, питання транскордонної передачі супутникових даних ускладнене потребою балансування інтересів двох держав, що цілком логічно унормувати у двосторонньому міжнародному договорі. Гнучкість в безпекових питаннях в умовах війни вже була продемонстрована Європейським Союзом, який ділитиметься з Україною секретною інформацією, включаючи супутникові знімки, на підставі угоди [2]. Хоча умови цього договору невідомі, можна припустити, що мова може йти про надання Україні доступу до безпекового продукту програми Copernicus, єдиного з 6 продуктів космічного флагмана ЄС з обмеженим доступом та/або необроблених даних на «дзеркалі» даних супутників Sentinel. З огляду на це, перспективним може бути врегулювання передачі даних ДЗЗ одній країні іншій для задоволення публічних гуманітарних потреб саме у міжнародному договорі.

Цікава модель поєднання співпраці державного та приватного секторів ринку ДЗЗ відображена в Міжнародній Хартії про космос та великі катастрофи 2000 р. (Хартія), відповідно до якої космічні агентства та оператори космічної інфраструктури надають один одному супутникові знімки при настанні природних або техногенних катастроф (стаття II) на безоплатній основі (стаття 3.1). Організаційний механізм Хартії передбачає участь приватних компаній: вони можуть виступати Постачальниками Доданої Вартості, аналізуючи дані одержані від космічних операторів за запитом Авторизованого Користувача країни, яка потерпає від катастрофи [3]. Функціональна сфера Хартії включає катастрофи, перелік яких наданий у статті I та який прямо не включає збройну агресію. Разом із тим, є перспективи застосування Хартії до похідних наслідків війни, що мають характер природних та/або техногенних катастроф. Хоча Хартія є ефективним інструментом міжнародної кооперації у використанні космосу, що був активований

понад 750 разів, потенційна співпраця у форматі двосторонніх міждержавних угод видається більш оперативною.

Висновок. Захист державних інтересів є пріоритетом, що відображений в національних законодавствах у сфері використання та передачі даних ДЗЗ та у вимогах експортного контролю, які ускладнюють оперативну передачу даних, коли їх швидкість без перебільшень життєво необхідна, а саме в умовах збройних конфліктів. Враховуючи важливість своєчасного одержання супутникових знімків для ефективного забезпечення гуманітарних потреб в умовах війни, вважаємо за доцільне розглянути можливість створення міжнародно-правових механізмів оперативної транскордонної передачі даних ДЗЗ країнам, щодо яких здійснюється збройна агресія, із можливістю залучення як до надання, так і аналітики даних приватних компаній.

Список використаних джерел:

1. Лист Міністерства цифрової трансформації України № 1/05-1-08 від 1 березня 2022 р. URL: https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1498664494301650950.

2. EU to Share Satellite Intelligence with Ukraine: Media. URL: https://english.almanar.com.lb/1565885.

3. How the Charter Works. Activating the Charter. URL: https://disasterscharter.org/web/guest/how-the-charter-works.

Дарія Нестерова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірантка 3 року навчання

Обмеження доступу до публічної інформації у формі відкритих даних у період воєнного стану

Актуальність теми дослідження обумовлена запровадженням Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану на території України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та як наслідок можливим обмеженням низки прав і свобод людини у сфері інформаційного права. Про актуальність та важливість теми свідчать обмеження доступу до публічної інформації різними органами та інституціями. До прикладу, сторінка Єдиний державного порталу відкритих даних закрита, частково працюють сервіси на основі реєстрів відкритих даних. Всеукраїнська Асоціація міст України звернулася до органів місцевого самоврядування з закликом закрити раніше опубліковані відкриті дані та не публікувати нових.

Інформація – глобальний ресурс, за допомогою якого збільшується ефективність керування в усіх сферах життя, за допомогою сучасних технологій кожна особа може збирати, розповсюджувати та використовувати інформацію за різним призначенням. Особливість доступу та використання відкритих даних закріплено ст. 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією у формі відкритих даних – є публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. З цього можливим є висновок про те, що певний опублікований набір відкритих даних може становити інтерес для ворога при плануванні військового нападу та може поставити під загрозу життя людей. Однак, в умовах військової агресії відкриті дані можуть стати інструментом ще й інформаційної війни, оскільки при їх

використанні ворогом можуть створити ілюзію об'єктивності відомостей та саме тому матимуть високий ступінь переконливості.

Доцільним є твердження, що головне завдання інформаційних воєн полягає в маніпулюванні масами, дезорієнтації та дезінформації громадян, залякуванні супротивника своєю могутністю [1, с. 9]. Для зменшення загрози використання ворогом інформації проти України, українського народу відповідно до режиму воєнного стану в Україні передбачається можливе обмеження низки прав і свобод людини, серед яких й права, гарантовані ст. 34 Конституції України, а саме: вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб. Принцип презумпції відкритості інформації законодавчо зафіксовано нормами ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», яка передбачає, що «публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом», та в схожому положенні ст. 20 Закону України «Про інформацію» (будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом). З презумпції відкритого доступу до інформації випливає також неможливість автоматичного обмеження доступу до інформації, оскільки питання можливості обмеження доступу, як виняток з відкритості, повинно вирішуватися відносно конкретної інформації та за обставин конкретної ситуації, які наявні на момент прийняття рішення про можливість обмеження доступу [2, с. 22]. Для правомірності державного втручання у право людини необхідно, щоб можливість такого втручання була передбачена законом, здійснювалась задля досягнення легітимної мети, якою завжди є захист суспільних або державних цінностей [3, с. 22].

Отже, для обмеження доступу до інформації необхідним є дотримання встановлених законодавством вимог, котрі представляють собою спеціальний алгоритм перевірки наявності обґрунтованих підстав для обмеження доступу до інформації кожного виду. Так, обмеження доступу відбувається при дотриманні сукупності трьох складових, котрі йменують «трискладовим тестом». Згідно п. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», обмеження доступу до інформації здійснюється при дотриманні сукупності таких умов:

1. виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2. розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3. шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Тобто, у період воєнного часу аналізу підлягають інтереси національної безпеки, територіальної цілісності та громадського порядку, тому закономірним є можливе обмеження доступу до певного виду інформації. До прикладу, у період воєнного часу інформація стосовно кількості споруд цивільного захисту у місті, їхнього технічного стану, місця розташування, відомостей про їх місткість не може бути обмежена в доступі та підлягає наданню, оскільки істотна шкода, яка може бути завдана правомірним інтересам, не переважає суспільний інтерес в доступі до інформації. Однак, інформація про технічні характеристики бомбосховищ та плани евакуації населення у випадку загрози не може бути надана та підлягає обмеженню в доступі, оскільки істотна шкода,

яка може бути завдана правомірним інтересам, переважає суспільний інтерес в доступі до цієї інформації [2, с. 116].

Ключовою цінністю відкритих даних є їх публікація у форматі придатному для автоматизованої обробки електронними засобами, як результат швидка їх обробка може відігравати значну роль у розвідувальній діяльності ворога. Таким чином, можливі обмеження щодо доступу до інформації, котрі передбачені воєнним станом в Україні, необхідно застосовувати при дотриманні сукупності трьох складових «трискладового тесту» значну увагу приділяючи інтересам національної безпеки.

Список використаних джерел:

1. Чирва Р. Інформаційна війна – зброя, страшніша за ядерну. Профспілкові вісті. 2014. № 13. С. 8-9.

2. Головенко Р. Б., Котляр Д. М., Слизьконіс Д. М. Доступ до публічної інформації: посібник із застосування «трискладового тесту». ЦПСА. 2014. С. 152.

3. Дахова І.І. Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського Суду з прав людини. Форум права. 2018. № 4. С. 17-25.

Тетяна Олексіюк
представниця України в Групі спеціалістів
за Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів

Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів: як впливає війна на доступ до публічної інформації?

Протягом останнього десятиріччя Україна здійснила значні прогресивні кроки у сфері доступу до публічної інформації. У 2011 році було прийнято Закон України «Про доступ до публічної інформації», що базувався на кращих світових стандартах, а у 2020 році Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів. Ця ратифікація мала вагоме значення для всіх країн, що приєдналися до Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенції Тромсе), адже саме десята країна мала увімкнути механізми набуття чинності Конвенцією для всіх інших держав-учасниць. Метою цієї доповіді є з'ясувати, що нового принесла Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів в міжнародні підходи, яка цінність її положень у галузі інформаційного права України та як впливає війна на імплементацію положень Конвенції і норм інших актів, що стосуються доступу до інформації.

Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів було розроблено групою провідних експертів ще в 2009 році і метою розробки такого документу було утвердження права на інформацію на рівні міжнародної угоди, як загальновизнаного права. Раніше, норми міжнародних угод уже згадували право отримувати інформацію, проте практично у всіх випадках це право отримувало захист як складова права на свободу вираження. Так, відповідно до статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) на сучасний момент уже досить чітко окреслив межі захисту права на доступ до інформації у справах про порушення ст. 10 Європейської конвенції. ЄСПЛ проаналізував ключові критерії, які вивчає суд, коли визнає порушення права на інформацію, зазначивши, що «відмова у

наданні доступу до інформації становить порушення права на свободу вираження» [1, п. 157], аналіз цих критеріїв міститься у рішенні у справі «Угорська Гельсинська спілка проти Угорщини». Застосовно до українських реалій варто звернутися до рішення ЄСПЛ у справі «Центр демократії та верховенства права проти України» у якому ЄСПЛ проаналізував питання суспільного інтересу до публічної інформації та зокрема зазначив, що «суспільний інтерес виникає щодо питань, які впливають на громадськість такою мірою, що вона може на законних підставах цікавитися ними, які привертають її увагу або які значною мірою стосуються її, особливо якщо такі питання впливають на добробут громадян чи життя громади» [2, п. 85].

Внесок норм Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів у розвиток концепції права на інформацію полягає в утвердженні на рівні міжнародних стандартів права на доступ до офіційної інформації для кожного безвідносно будь-якого іншого права чи умов. Як зазначено в Пояснювальному звіті «Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів є першим обов'язковим до виконання міжнародним документом, яким визнано загальне право на доступ до офіційних документів, що перебувають у розпорядженні державних органів» [3, п. 2]. Насправді, таке право вже було гарантоване Конституцією України окремо, а не в якості складової права на свободу вираження поглядів на відміну від Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права.

Отже, Конституція України гарантує автономне право на інформацію, що включає право «збирати» інформацію, разом з тим Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів передбачає міжнародний захист права на доступ до публічної інформації.

В умовах воєнного стану найбільш складним є питання застосування обмежень на доступ до інформації. У кожному конкретному випадку обмеження доступу до інформації виникає необхідність «порівняння цієї потенційної шкоди з правом громадськості знати цю інформацію в інтересах національної безпеки, економічного добробуту чи прав людини» [4, п. 5.5]. «Від ступеня доступності та відкритості інформації про діяльність суб'єктів владних повноважень… безпосередньо залежить рівень соціально-економічного добробуту суспільства, характер комунікативного діалогу між владою та громадянами» [5, с. 22-23], а отже виважений баланс між відкритістю інформації та захистом національних інтересів надзвичайно важливий, як в мирний час, так у період війни.

Воєнний стан безумовно вплинув на реалізацію конституційного права на доступ до публічної інформації, адже питання національної безпеки та територіальної цілісності стали предметом підвищеної уваги суспільства. Застосування механізмів балансування права на інформацію та необхідності зберігати публічну інформацію в таємниці лишається важливою передумовою дотримання інших конституційних прав.

Список використаних джерел:

1. Європейський суд з прав людини, Велика Палата, Рішення у справі «Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary» (Заява № 18030/11), Страсбург, Велика Палата ЄСПЛ, 8 листопада 2016 року, Пункти 157-170.

2. Європейський суд з прав людини, Рішення у справі «Центр демократії та верховенства права проти України» (Заява № 10090/16), Страсбург, 26 березня 2020 року, Пункт 85.

3. Пояснювальна доповідь до Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, м. Тромсе, 18.06.2009 рік, Пункти 2-3.

4. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України суду України №10 від 29 вересня 2016 року «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації», Пункти 5.5 – 6.4.

5. Заярний О.А. Інформаційна сфера як об'єкт адміністративно-правової охорони: деякі доктринальні та нормативні аспекти. Журнал східноєвропейського права. 2016. №26. С. 22-23.

Валентина Різник
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірантка 3 року навчання

Деякі правові аспекти протидії пропаганді в європейському законодавстві в умовах інформаційної війни з Російською Федерацією

Актуальність даної теми полягає у тому, що Україна з моменту незалежності зазнає пропагандистських атак з боку Росії. Фактично стан інформаційної війни став перманентним. Саме тому створення механізмів її протидії є необхідним інструментом правової системи не лише в нашій державі, а в сусідніх європейських. Очевидно, що важливим елементом формування законодавчої бази в цьому питанні являється міжнародно-правова база. Оскільки в 2019 році Верховна Рада внесла до Конституції зміни та затвердила повноваження парламенту, президента і Кабінету міністрів щодо реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, сьогодні необхідно орієнтуватись на європейське законодавство як одне з джерел.

Після виборів у США, на яких перемогу отримав Дональд Трамп, а виборча кампанія супроводжувалась інформаційними вкидами та зливами, де чітко прослідковувався слід Росії, керівництво Європейського Союзу прийшло до висновку, що на етапі гібридних інформаційних воєн необхідно створити нові підходи для боротьби в інформаційному просторі з російською пропагандою. У листопаді 2016 року Європейський Парламент ухвалив План імплементації нової Стратегії європейської політики безпеки і оборони, яка містила в собі положення щодо протидії "гібридним" війнам та засобам "м'якої сили" з боку супротивників ЄС, у т.ч. в інформаційній сфері. Більш конкретним документом стада Резолюція.

В тому ж році Європейський парламент прийняв основоположну Резолюцію «Стратегічні комунікації Європейського Союзу як протидія пропаганді третіх сторін» (EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties). Вона містить 59 пунктів, однак все ж не має чіткого розмежування між поняттями критики та пропаганди, тому загальноприйнятого визначення цього явища не існує, що ускладнює дослідження в цій сфері. Не дивлячись на це, вище згадана Резолюція стала основою для судових рішень по ряду процесів. Так, Європейський Суд Справедливості у справі Case C-622/17 Baltic Media Alliance Ltd v Lietuvos radijo ir televizijos komisija від 4 липня 2019 року підтримав рішення литовської влади про обмеження трансляції телеканалу NTV Mir Lithuania за поширення брехливої інформації та пропаганди [3].

У рішенні Європейського Суду йшлось про те, що «російський уряд використовує широкий спектр засобів та інструментів, таких як аналітичні центри та спеціальні фонди (наприклад, «Руський мир»), спеціальні органи влади (Россодружність), багатомовні

телевізійні станції (наприклад, RT), псевдоінформаційні агенції та мультимедійні служби (наприклад, Sputnik), транскордонні соціальні та релігійні групи, оскільки прагне представити себе єдиним захисником традиційних християнських цінностей, соціальні медіа та Інтернет-тролі, аби кинути виклик демократичним цінностям, розділити Європу» [2].

В документі також йшлось про те, що Росія дійсно вкладає фінансові ресурси в стратегічну підривну кампанію, метою якої є підрив співдружності країн-членів та зазіхання на їхній суверенітет, а уряди країн мають бути уважними щодо таких дій і посилити співпрацю розвідки в протидії таким операціям.

Також в Європейському Союзі звернули увагу на вразливість інформаційно-телекомунікаційних мереж. Наслідком цього аналізу стала Директива Європейського Парламенту та Ради No2016/1148 «Про загальні засоби безпеки мережевих та інформаційних систем». Цією директивою країни-члени були зобов'язані визначити об'єкти критичної інфраструктури в різних сферах життєдіяльності – банківська, транспортна і т.д.

Таким чином дана директива забезпечила:

– відповідний рівень готовності держав-членів, що передбачає створення Команд швидкого реагування на кіберінциденти (Computer Security Response – CSIRT) і компетентних відповідальних національних органів;

– комплексну співпрацю між усіма державами-членами ЄС з метою надання підтримки та сприяння обміну інформацією між державами-членами про кіберзагрози та кіберінциденти;

– високий рівень безпеки у всіх секторах, які мають життєво важливе значення для економіки і суспільства, і крім того, значною мірою залежать від інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), таких як: енергетика, транспорт, водопостачання, банківська сфера, інфраструктури фінансового ринку, охорони здоров'я та цифрової інфраструктури [1].

Вище згадані правові ініціативи мінімізували ризики впливу пропаганди та інформаційної війни з боку Росії на Європейський Союз. слід звернути увагу на зазначений досвід та імплементувати його в Україні. Крім цього, необхідно створити в українському та європейському законодавстві правові запобіжники, які б мали вичерпні відповіді на питання протидії пропаганді в усіх сферах інформаційної діяльності включно з усіма видами засобів масової інформації.

Список використаних джерел:

1. Стосовно заходів щодо забезпечення високого загального рівня безпеки мережевих та інформаційних систем у всьому Союзі: Директива Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 2016 р. No 2016/1148. URL: http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj.

2. Якими є необхідні кроки з протидії російській пропаганді? Рекомендації чеської організації The European Values. URL: https://ms.detector.media/mediaanalitika/post/17330/2016-08-30- yakimi-e-neobkhidni-kroki-z-protidii-rosiiskii-propagandi- rekomendatsii-cheskoi-organizatsii-the-european-values/.

3. Judgment in Case C-622/17 Baltic Media Alliance Ltd v Lietu- vos radijo ir televizijos komisija. URL: file:///E:/ПРоЕкт%20ДИСЕРтАЦІЇ/MATERIALU%20DLIA%20STATEY/боротьба%20з%20пропагандою%20в%20ЄС/РІШЕННЯ%20СУДУ%20ЄС%20 По%20ЛИтВІ.pdf.).

Катерина Спицька
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
юристка Відділу супроводу вступної кампанії

Фейки як інструмент інформаційної війни: поняття, сутність та особливості протидії

На сучасному етапі розвитку людства, що характеризується поступовим становленням постіндустріального суспільства та якісним стрибком у розвитку засобів комунікації, інформаційний компонент збройного насилля виходить на перший план. Збройні конфлікти останнього десятиліття і протистояння на сході України, а вже нині – повномасштабна війна рф проти України, продемонстрували, що під час їх підготовки та реалізації широко застосовувались технології запуску та оперативної підтримки керованих чуток. Відповідно, організувати ефективну інформаційну оборону та захист від збройної агресії загалом, на сьогоднішній день, неможливо без вироблення дієвих механізмів протидії штучно запущених фейкам.

З точки зору І. Мудрої, фейк – це спеціальна новина, подія чи журналістський матеріал, що містить неправдиву чи спотворену інформацію, що дискримінує певну людину або групу осіб в очах аудиторії [1, с. 185]. Як слушно зазначає Р.Ф. Черниш, фейк – це специфічний засіб інтерпретації інформації, викликаний браком поінформованості, невизначеністю ситуації, розповсюдження настроїв тривоги та страху у суспільстві, якому характерні деформованість, узагальненість, важливість змісту; простота, емоційність, неофіційність форми подання; поширення в усній формі шляхом ЗМІ та через канали міжособистісної комунікації [3, с. 111]. Фейкова інформація поширюється з різною метою. Наприклад, фейки, щоб посіяти паніку серед населення; фейки, щоб розпалити расову/релігійну ворожнечі; фейки, щоб принести прибуток ЗМІ, що його поширює; фейки, що поширюють з метою похитнути репутацію тощо. За методом поширення фейки поділяються на мас-медійні фейки, що створені спеціально для ЗМІ, через які вони і поширюються, і мережеві чутки, коли поширюються чиїсь вигадки через соціальні мережі.

За формою фейки поділяються на фотофейки, відеофейки та рейковий журналістський матеріал – фейкові статті у ЗМІ. Фейки мають спрямованість або проти однієї людини, або проти групи осіб, або проти певного регіону чи області та навіть держави і нації [2, с. 128]. Загальна мета цього маніпулятивного впливу – введення суспільства в оману для власних цілей. Варто зазначити, що Україна вже 8 років поспіль протидіє інформаційним атакам з боку росії, які вона здійснює у вигляді поширенню різноманітних фейкових новин, аби дискредитувати нашу державу та її владу, як в очах самих українців, так і на міжнародній арені. Але після 24 лютого 2022 року, яке ознаменувалося початком жорсткого, цинічного, загарбницького повномаштабного вторгнення рф і продовженням 8-річної війни проти України, всьому світу стало зрозуміло, хто ж насправді є державою-агресором, і що вісім років на сході України розгортався не внутрішній громадянський конфлікт, а проводилася ретельно спланована військова кампанія по загарбанню українських територій. Також все це підсилювалося розпалюванням сепаратистських настроїв і ворожнечі між українцями, формуванням негативного ставлення до всього українського. Тож, сьогодні ми воюємо з російськими окупантами не лише на воєнному фронті, а й ведемо запеклу боротьбу на інформаційному фронті. Наприклад, окупанти постійно поширюють фейкову

інформацію, що нібито українські військові масово здаються у полон російським армійцям, а український Президент В. Зеленський погоджується на капітуляцію України або українські військові самі обстрілюють свої ж міста ракетами та артилерією. Але безпрецедентно цинічним була реакція російської влади на правду, яка відкрилася всьому світу про жорстокі катування, згвалтування та масові розстріли російськими окупантами мирного населення в українських містах та селах Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей тощо. Світ побачив побачив страшні фото- та відеодокази «орківських» звірств. Але й тут російська влада знайшла виправдання, брехливо заявивши, що це постанова з акторами і їхні армійці ні в чому не винні. Фейки стають для цієї держави засобом досягнення своїх імперіалістичних ідей, інструментом залякування цілих народів та держав, бо вони допомагають формувати інформаційний вакуум для росіян, щоб вони не змогли дізнатися правду, яка може загрожувати імперіалістичним намірам кремлівської влади. Але Україна вже навчилася за цей тривалий період гібридного та збройного протистояння боротися і протидіяти цій відвертій брехні. Для цього ми розповідаємо дійсність, надаємо реальні докази, щоб зрештою спростувати всю цю маячню, які поширює рф про нас і нашу державу. А правдива інформація «обеззброює» нашого ворога на інформаційному фронті, не даючи жодних шансів на перемогу для окупантів. Тож, досліджуючи феномен фейків, не можна не рахуватися з питанням стосовно протидії фейкам. Протидією вважається проведення системи заходів, спрямованих на зниження поширюваності, впливовості фейків, зниження рівня довіри до них. Протидія здійснюється такими засобами як: швидка реакція на проблемну ситуацію, усунення факторів та підстав, які викликають фейк; пошук та дискредитація реального автора фейку – поширення можливого компромату про автора фейку;

інформування про виникнення анонімного ворога, який завдяки розповсюдженню фейків завдати шкоди людям; подання правдивої інформації;

спростування фейку – публічне розкриття причин, суті та ймовірних наслідків фейку [4, с. 64]. Отже, фейк є надзвичайно ефективним інструментом психологічного впливу, потужною зброєю політичного маніпулятора, спроможна значно вплинути на громадську думку.

Висновки та рекомендації. Таким чином, для того аби запобігти поширенню фейкових новин, важливо дотримуватися простих правил, як їх розпізнавати: читати більше, ніж назву, бо не завжди назва відповідає тексту; оцінити надійність джерела повідомлення; з'ясувати, хто автор; ознайомитися з джерелами, на які посилається новина; звертати увагу на сумнівні цитати і фотографії; не слід поширювати новини тільки тому, що згодні з точкою зору автора, бо така інформація може бути фейковою, і в такий спосіб транслюється у суспільство дезінформація [2, с. 131].

Як бачимо, найбільш дієвими методом протидії фейкам є профілактичні заходи, що у першу чергу спрямовані на своєчасне інформування населення та підтримку здорової емоційної атмосфери в суспільстві.

Список використаних джерел:

1. Мудра І. Поняття «фейк» та його види у ЗМІ. Теле- та радіожурналістика. 2016. Вип. 15. С. 184-188.

2. Невельська-Гордєєва О.П., Нечитайло В.О. Феномен «FAKE NEWS» у контексті забезпечення інформаційної безпеки держави. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52). С. 123-135.

3. Черниш Р.Ф. Фейк як один із інструментів негативного впливу на національну безпеку України в умовах ведення гібридної війни. Часопис Київського університету права. 2019. № 2. С. 109-114.

4. Ярош Н.С., Щокіна Н.Б. Чутки як соціально-психологічний феномен сучасного суспільства. Науковий семінар ХНУ ПС ім. І.Кожедуба. 25 жовтня 2018. С. 62-65.

ЦИВІЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Сніжана Васильєва
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 3 курсу ОС «Бакалавр»

Усиновлення під час війни: правове забезпечення та особливості захисту прав дитини

Актуальність цієї наукової роботи обумовлена декількома факторами: 1) невпинним зростанням кількості дітей-сиріт в Україні на фоні активних бойових дій; 2) відсутністю спеціальних норм в Сімейному кодексі України (далі – СКУ), що регламентували б окремо процедуру усиновлення в умовах воєнного стану та в зоні активних бойових дій в Україні; 3) поширенням фейкової інформації щодо т.з. спрощеної процедури усиновлення осиротілих дітей, вивезених із зони активних бойових дій; [2] 4) незаконною та примусовою евакуацією українських дітей на територію РФ задля їх подальшого усиновлення росіянами та дорученням В.В. Путіна депутатам Держудми розробити спрощену процедуру усиновлення дітей будь-якого громадянства «у зв'язку із надзвичайними обставинами». [3]

Згідно ст. 207 СКУ усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого статтею 282 цього Кодексу, що провадиться у найвищих інтересах дитини для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя. Безумовно, не перебування в інтернаті під постійними обстрілами, а життя в новій родині з усиновлювачами може забезпечити для дитини стабільність, безпеку та гармонію. Водночас на шляху до цієї ідилії може виникнути цілий ряд проблем як юридичного характеру (недосконаліть чинного сімейного законодавства, тощо), так і фактичного характеру.

Вирішуючи питання щодо можливостей міждержавного усиновлення Верховний комісар ООН у справах біженців неодноразово заявляв, що діти, евакуйовані до інших держав внаслідок надзвичайної ситуації, у тому числі діти, яким на території інших держав надано статус біженця, не можуть бути усиновлені, оскільки більшість із них не є сиротами, або немає офіційних достовірних підтверджень цьому. Міжнародна юридична спільнота наполягає на використанні правових засобів тимчасового догляду для подальшого возз'єднання з сім'ями.

Український законотворець не передбачив спеціального механізму регулювання процесу усиновлення в умовах воєнного стану, що зараз «випливає» у вигляді «вічних» питань та ризиків подальшого скасування чи визнання конкретних випадків усиновлення недійсним. Маю розвінчати міф, що активно поширюється в ЗМІ, щодо т.з. «спрощеної» процедури усиновлення тих дітей, яких евакуювали з зони активних бойових дій. Ці заяви суперечать вимогам СКУ, а дії осіб, що намагаються реалізувати такі заклики містять у собі ознаки кримінально протиправної діяльності. В умовах воєнного стану усиновлення має відбуватись за звичайною процедурою, передбаченою СКУ. Водночас я вважаю, що наявність спеціальної норми щодо усиновлення в умовах воєнного стану чи в зоні бойових дій, набагато б спростила діяльність правозастосовців у цій сфері, оскільки війна обумовлює не стільки застосування спрощеної процедури, а скільки

необхідність забезпечення додаткових гарантій для дитини та усиновлювачів та необхідність у перегляді бюрократичних нюансів в межах цього питання, які заважають повноцінно захистити першочергові інтереси дитини в умовах війни.

Необхідність спеціального регулювання усиновлення в умовах війни чи ведення активних бойових дій обумовлена високою ризикованістю, що полягає в декількох аспектах. По-перше, це неможливість стовідсотково переконатись у тому, що дитина не має батьків, або що батьки відсторонені від дитини судом. Батьки та дитина можуть бути випадково розлучені після обстрілу шляхом розміщення в різні лікарні, або батьки отримавши важкі травми перебувають без свідомості в закладі охорони здоров'я тривалий час, у той момент як дитина залишилась сама вдома тощо. Це лише декілька з життєвих прикладів, коли дитину, помилково вважаючи осиротілою, можуть евакуювати до мирного міста та розпочати процес усиновлення, яке в подальшому скасувати чи визнати недійсним вкрай важко. У цьому контексті, я б порадила передбачити в СКУ імперативну норму, згідно якої заборонити усиновлення дітей, евакуйованих з зони активних бойових дій, що набули статус сиріт після початку ведення активних бойових дій, протягом 6 місяців після моменту їх евакуації. Такий строк у 6 місяців стане розумним періодом, протягом якого державою будуть зроблені всі можливі кроки для розшуку батьків або підтвердження факту їх смерті або розшуку інших членів сім'ї, що вижили. По-друге, усиновлення за загальним правилом здійснюється виключно за рішенням суду, а в умовах воєнного стану часто діяльність судової системи дестабілізується. У такому випадку пропоную передбачити на рівні процесуального законодавства обов'язок держави протягом 10 днів передати матеріали судової справи до функціонуючого суду, територіально найближчого до суду, в якому перебувала ця справа у провадженні. Більш того, на практиці виникають ситуації, коли рішення суду щодо усиновлення вже набрало законної сили, але через ведення бойових дій суд не в змозі формально поставити про це печатку та відправити це рішення учасникам справи поштою. По-третє, виникають складнощі із внесенням змін до актового запису про народження дитини тим органом РАЦС, що перебуває в зоні бойових дій та тимчасово не функціонує. Необхідно передбачити повноваження вчиняти такі дії найближчим функціонуючим органом РАЦС у зв'язку із ургентною ситуацією, що склалася, але для цього держава має нарешті перевести увесь документообіг в цифровий простір. Бюрократія не має переважати над інтересами дитини.

Не можу наголосити на кричущому факті порушень міжнародного права щодо міждержавного усиновлення країною-агресором. Крім того, що РФ незаконно евакуювала українських дітей з зони бойових дій, наступного тижня в Держдумі має відбутись розгляд законопроєкту щодо спрощення процедури міждержавного усиновлення за дорученням президента РФ. [4] Таке усиновлення є порушенням прав людини та норм Конвенції ООН про права дитини. Ми маємо привернути увагу світової спільноти та запобігти другому т.з. «Поїзду надії».

Отже, усиновлення в умовах воєнного стану у зв'язку із збройною агресією РФ стикається з рядом проблем, ризиків та перешкод, які мають бути подолані за допомогою створення спеціального механізму його правового регулювання.

Список використаних джерел:

1. Пресс-служба Міністерства соціальної політики. Офіційний ресурс. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://cutt.ly/HFNw5SS

2. Роз'яснення Мінсоцполітики від 13.03.2022. Міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://cutt.ly/TFNeyf8

3. РФ хоче спростити процедуру усиновлення депортованих дітей з України – радниця Зеленського Дар'я Герасимчук. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.facebook.com/gerasimchukdarya/posts/3284923308408044

4. Зустріч Уповноваженого ВРУ з прав людини з Головою Представництва Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіним. [Електронний ресурс] // Режим доступу:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522448309236446&id=100044138451142

Ернест Грамацький
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н., доц. кафедри цивільного права

Міжнародне приватне право в умовах війни: до питання застосування

На сьогодні Україна переживає найскладніший період в історії своєї незалежності. Повномасштабне вторгнення російських військ спричинило не лише руйнування, а в окремих випадках і цілковите знищення населених пунктів, а й гуманітарну кризу, одним з наслідків якої стала евакуація цивільного населення та його вимушений виїзд за кордон. Так, за даними Верховного комісару ООН у справах біженців внаслідок бойових дій близько 10 мільйонів осіб були вимушені залишити свої домівки. У той же час 4 мільйони осіб покинули Україну, половина з яких – діти. Усе вищенаведене обґрунтовує підвищений інтерес до законодавства України про міжнародне приватне право.

Зазначимо, що Закон України «Про міжнародне приватне право», визначаючи іноземний елемент як ознаку, яка характеризує приватноправові відносини та виявляється, окрім іншого, у формі суб'єкта, закріплює, що хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону).

У доктрині міжнародного приватного права довгий час точилися дискусії щодо необхідності прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань міжнародного приватного права» від 21.01.2010 року. Так, саме вищезазначеним Законом було доповнено п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне право», вказавши додатково серед іноземних суб'єктів громадян України, які проживають за її межами. Саме зараз ця правова норма підтвердила свою актуальність, дозволивши поширити законодавство України про міжнародне приватне право на громадян України, що виїхали з метою проживання в інші країни.

Аналізуючи позиції різних представників доктрини міжнародного приватного права, загальним є поділ правових режимів на національний режим, режим найбільшого сприяння та спеціальні режими.

Ведучи мову про приклади спеціальних режимів, що встановлюються за особистою ознакою, актуальним є аналіз Директиви Ради 2001/55/ЕС від 20.07.2001 року про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та про заходи, що сприяють збалансованості зусиль між державами-членами щодо прийому таких осіб та відповідальності за наслідки такого прийому (надалі також – Директива ЄС 2001/55/ЄС), дія якої поширюється на громадян України, що виїхали за її межі внаслідок бойових дій, відповідно до імплементаційного рішення

Ради (ЄС), що встановлює наявність масового напливу переміщених осіб з України у розумінні статті 5 Директиви 2001/55/ЄС та запроваджує тимчасовий захист від 04.02.2022 року. Проаналізуємо більш детально.

В імплементаційному рішенні Ради (ЄС) від 04.02.2022 року встановлюється наявність масового напливу в Європейський Союз переміщених осіб, які мали залишити Україну у зв'язку із збройним конфліктом, а власне рішення застосовується до таких категорій осіб, переміщених з України, починаючи з 24 лютого 2022 року, в результаті військового вторгнення російських збройних сил:

- громадяни України, які проживали на території України до 24 лютого 2022 року;
- особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, яким було надано міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні до 24 лютого 2022 року;
- члени сім'ї осіб, зазначених вище.

Так, у ст. 2 Директиви Ради 2001/55/ЄС тимчасовий захист визначається як процедура виняткового характеру для забезпечення у разі масового або неминучого масового напливу переміщених осіб із третіх країн, які не можуть повернутися до країни свого походження, негайного тимчасового захисту таких осіб, особливо якщо існує ризик того, що система притулку не зможе впоратися із таким напливом без негативних наслідків для свого ефективного функціонування, інтересів відповідних осіб, а також інших осіб, які просять про надання захисту.

Держави-члени ЄС вживають необхідних заходів для надання особам, які користуються тимчасовим захистом, дозволу на проживання на увесь термін дії захисту. З цією метою видаються документи або інші рівнозначні докази.

Відповідно до вищевказаної Директиви Ради 2001/55/ЄС переміщені особи, які користуються тимчасовим захистом, мають право на проживання, соціальне забезпечення, медичну допомогу, доступ до придатного житла, право на освіту для неповнолітніх осіб тощо.

Важливою гарантією гідного життя у країнах ЄС є надання переміщеним особам права на працю. Так, відповідно до ст. 12 Директиви Ради 2001/55/ЄС держави-члени надають дозвіл особам, які користуються тимчасовим захистом, на період, що не перевищує термін тимчасового захисту, працювати як найманий працівник або самозайнята особа, а також брати участь у таких видах діяльності як можливість отримання освіти для дорослих, професійна підготовка та практичне навчання на робочих місцях. Однак, слід підкреслити, що з міркувань політики ринку праці держави-члени можуть надавати перевагу громадянам ЄС та громадянам держав, пов'язаних Угодою про Європейський економічний простір, а також громадянам третіх країн, які законно проживають та отримують допомогу по безробіттю. Щодо оплати праці, доступу до систем соціального страхування, пов'язаних із діяльністю як найманий працівник або самозайнята особа, та інших умов працевлаштування застосовуються загальні закони, що діють у державах-членах.

Важливо звернути увагу на те, що тимчасовий захист не перешкоджає визнанню статусу біженця відповідно до Женевської конвенції про статус біженців від 28 липня 1951 року.

Отже, проаналізований масовий виїзд громадян України за її межі з огляду на вторгнення російських військ, працевлаштування в іноземних країнах підкреслюють значення застосування положень законодавства України про міжнародне приватне право

в умовах воєнного стану з метою належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів громадян України за кордоном.

Віталій Дубенко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Реквізиція в умовах воєнного чи надзвичайного стану

Актуальність теми дослідження обумовлена поширеним застосуванням в умовах воєнного та надзвичайного стану реквізиції, як підстави припинення приватної власності, що зумовлює необхідність здійснення теоретичних напрацювань з цієї тематики.

Законодавець у статті 41 Конституції України закріпив припис відповідно до якого, примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості; примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Однозначно, припис статті 41 Конституції України «віднайшов» свою теоретичну конкретизацію у статті 353 ЦК України.

Тлумачення поняття реквізиції, як однієї із підстав припинення власності, міститься в постанові Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 8 серпня 2018 року у справі №284/276/16-ц зазначалося, що під реквізицією варто розуміти примусове оплатне відчуження майна державою у власника при існуванні надзвичайних обставин на підставі та в порядку, встановленому законом, за умови попереднього і повного відшкодування його вартості або без такого. Метою реквізиції є усунення або запобігання тим наслідкам, що виникли або можуть виникнути наступити через стихійне лихо, аварію, епідемію, епізоотію, воєнний або надзвичайний стан та за інших надзвичайних обставин.

Аналіз статті 353 ЦК України дозволяє виокремити, залежно від підстави проведення реквізиції, два її види: 1) реквізиція за умов надзвичайних обставинах (ч.1 ст. 353 ЦК України; 2) реквізиція за умов воєнного чи надзвичайного стану (ч.2 ст. 353 ЦК України [1, с. 3]. Для розкриття сутності реквізиції за умов воєнного чи надзвичайного стану необхідно з'ясувати 1) специфіку майна щодо якого застосовується реквізиція; 2) можливі види попередніх та «поточних» власників реквізованого майна; 3) суб'єктів її здійснення; 4) правові наслідки, що настають під час реквізиції та після її здійснення.

Стаття 316 ЦК України встановлює, що право власності – це право особи на річ (майно). Суддя Верховного Суду, Василь Крат, стверджує, що при тлумаченні терміну «майно», яке законодавець вживає у статті 353 ЦК України, необхідно враховувати положення статті 190 ЦК України, внаслідок чого допустимим є поширення права власності на будь-яку індивідуально-визначену річ або сукупність речей [1, ст.6].

Для з'ясування власників майна до початку здійснення реквізиції необхідно зіставити положення статті 353 ЦК України із положеннями статті 325 ЦК України. З урахуванням того, що стаття 353 ЦК України містить наступні уточнення: реквізоване майно переходить у власність держави, а також - словосполучення «примусово відчужене у власника», натомість у статті 325 ЦК України законодавець вказав, що

суб'єктами права власності є фізичні та юридичні особи, як наслідок, можливо стверджувати, що власниками майна, що може бути реквізоване, є фізичні та юридичні особи. Аналіз частини 3 статті 353 ЦК України, дозволяє констатувати, що після примусового відчуження майно може, по-перше, перейти у власність держави, за цієї ситуацій реквізиція, як одна із підстав припинення для фізичної чи юридичної особи права власності, що передбачено статтею 346 ЦК України, водночас є підставою набуття права власності державою; по-друге, реквізоване майно може бути знищеним.

На рівні Основного акту цивільного законодавства безпосередньо не передбачені органи, за рішенням яких здійснюється реквізиція за умов воєнного чи надзвичайного стану, однак зважаючи на зміст статей 4 та 5 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», можливо стверджувати, що такими органами під час воєнного стану є військове командування за попереднім погодженням із виконавчими органами відповідних адміністративно-територіальних одиниць; у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження із вище зазначеними органами; під час дії надзвичайного стану - здійснюється за рішенням органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, військового командування, органу місцевого самоврядування, на яких відповідно до указу Президента України про введення правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів надзвичайного стану. Без сумніву, зважаючи на правову природу реквізиції, законодавець прийняв правильне рішення, не залучивши суди до ухвалення рішень щодо здійснення реквізиції.

Законодавець у статті 12 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» визначив, що у разі якщо після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося колишній власник має право вимагати повернення реквізованого майна у судовому порядку. Якщо рішенням суду майно повернулося до фізичної чи юридичної особи, то у суб'єкта поновлюється право власності на майно з одночасним зобов'язанням повернути грошову суму, яка була нею одержана у зв'язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

Висновки. Отже, підставою здійснення реквізиції, зокрема під час воєнного чи надзвичайного стану, є положення Конституції України, що деталізовані на рівні Цивільного кодексу України та Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану». Дослідження реквізиції при зазначених режимах потребує комплексного аналізу з урахуванням умов та правових наслідків її здійснення.

Список використаних джерел:

1. Крат В. І. Реквізиція у цивільному праві. 2022. С. 1-7.

2. Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 8 серпня 2018 року у справі №284/276/16-ц. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/75793874?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05

Марко Єршов
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Реалізація права на шлюб в умовах воєнного стану

Збройна агресія російської федерації від 24 лютого 2022 року зумовила послаблення вимог укладення шлюбу для того, щоб кожен міг реалізувати своє право на нього. Українське законодавство, яке гарантує рівні права та можливості, не могло оминути питання з укладення шлюбу для категорій осіб, що знаходяться на передовій та не мають можливості прибути до органу реєстрації актів цивільного стану (далі – РАЦС) для підписання письмової заяви про реєстрацію шлюбу.

До повномасштабної війни, коли ще не було внесено змін до цивільного законодавства, право реєстрації шлюбу було для всіх однаковим. Сімейний кодекс України регламентує шлюб як союз жінки та чоловіка, який має бути укладеним в письмовій формі з нотаріальним посвідченням та зареєстрований в органі РАЦС з обов'язковою присутністю наречених.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» чи Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. не регулюють порядок укладення шлюбу в спрощеній формі. Хоч законодавством не передбачена можливість укладення шлюбу на підставі підзаконного акту, але як і будь-який інший нормативно-правовий акт, такий нормативний документ також має юридичну силу. Відповідно, було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану», метою якого є пом'якшувати на законодавчому рівні вимог реєстрації шлюбу.

У цивільному законодавстві, а саме в сімейно-правових відносинах, було вирішено нагальну проблему – відтепер присутність обох наречених в органі РАЦС не є обов'язковою вимогою.

Така практика стосується лише певних категорій осіб, зокрема якщо один з подружжя є військовослужбовцем, поліцейським, що не має можливості прибути до органу РАЦС, або службовцем таких органів, як Державне бюро розслідувань, Державна кримінальна-виконавча служба, Національне антикорупційне бюро тощо. У такому випадку заява, що підтверджує згоду таких осіб, та підпис на цій заяві засвідчується командиром або ж керівником та надсилається до органу РАЦС, до якого ще раніше була надіслана заява другого члена подружжя. Командир чи керівник також має право скласти акт реєстрації шлюбу за або без присутності наречених та надіслати його до органу РАЦС [1].

Крім того, факт реєстрації шлюбу може засвідчуватися складеним актом керівником закладу охорони здоров'я, у якому працюють або перебувають наречений або наречена, після чого акт, як і у попередньому випадку, надсилається до органу РАЦС. Як результат одному з подружжю у день звернення до вищенаведеного органу видається відповідне свідоцтво.

Попри те, що засвідчення командиром чи керівником підпису нагадує нотаріальну дію, воно таким не є через відсутність у командира чи керівника нотаріальної функції та повноважень нотаріуса.

Але зазначений перелік осіб не можна вважати достатнім, так як постанова має також захищати права тих, хто перебуває на цей момент у скрутному становищі: для

переміщених осіб або для тих, хто наразі знаходиться в зоні бойових дій – тобто для тих осіб, що не можуть реалізувати своє право на шлюб у звичайному порядку.

Також, впровадження можливості реєстрації шлюбу в електронній формі (на рівні з письмовою) та використання засобів відеозв'язку є доцільним рішенням відповідно до осіб, що не можуть бути присутніми в органі РАЦС, а також для достатнього пом'якшення вимог. Така зміна не лише полегшить реалізацію права для тих, хто наразі потребує цього, а й стане доречною можливістю в майбутньому для будь-кого, без поділу на певні категорії осіб.

Наразі відомо, що з початку повномасштабної війни було зареєстровано приблизно 22 тисячі шлюбів (станом на 15 квітня 2022 року), частина з яких була укладена саме за спрощеною формою [2]. Тож, керуючись цією статистикою, зрозуміло, що, незважаючи на бойові дії, велика кількість осіб має змогу реалізувати своє право на шлюб не лише у звичайній формі, але й у спрощеній.

Отже, аналізуючи тему реєстрації шлюбу в спрощеній формі, можна зробити такі висновки:

Так як законодавством не передбачена можливість укладення шлюбу на підставі підзаконного акту, регламентація законом могла би усунути багато питань стосовно реєстрації шлюбу в спрощеному порядку;

Хоча спрощена форма дає можливість реалізувати свої права багатьом особам, але вона є недостатньою: постанова має також захищати права тих, хто перебуває на цей момент у скрутному становищі.

Список використаних джерел:

1. Танцюра Ю., Данкевич М., Сінько О. Одруження в умовах воєнного стану (https://everlegal.ua/odruzhennya-v-umovakh-voennogo-stanu-neperemozhna-natsiya-buduemo-sered-rozrukhy)

2. Коломієць В. Мін'юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану (https://minjust.gov.ua/news/ministry/valeriya-kolomiets-minyust-sprostiv-reestratsiyu-shlyubu-v-umovah-voennogo-stanu)

Дімітрій Коіч
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 4 курсу ОС «Бакалавр»

Щодо питання примусового відчуження майна в умовах воєнного стану

У зв'язку з початком повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти народу України, Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року, було запроваджено правовий режим воєнного стану на усій території України. У відповідності до норм національного законодавства, запровадження воєнного стану є підставою обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, їх законних інтересів. Право власності, як фундаментальне право сучасного правового і демократичного суспільства, відповідно до положень Конституції не є виключенням і також може бути обмежене задля ефективного проведення заходів режиму воєнного стану. У зв'язку з цим, своєї *актуальності* набуває питання правових положень щодо обмеження права власності, механізму його здійснення, гарантій і процедур захисту.

В українській системі права існує принцип непорушності права власності, який, у свою чергу, полягає в неприпустимості свавільного втручання в це право учасників правовідносин, у тому числі й держави. Неприпустимість протиправного позбавлення права власності є елементом змісту цього принципу. Цей принцип реалізується, зокрема, шляхом визначення й дотримання меж допустимого втручання у право власності з боку держави та інших осіб, а також створення й функціонування ефективного механізму правового захисту права власності.

В.Г. Ротань, А.Г. Ярема, В.В. Кривенко, та В.Я. Карабань визначають непорушність прав власності як неприпустимість протиправного позбавлення цього права чи обмеження в його здійсненні, що допускаються лише у випадках і порядку, встановлених у законі, і якщо таке втручання не порушує справедливу рівновагу між вимогами інтересу суспільства й захистом основних прав особи [1].

Випадки такого втручання, передбачені нормами Основного Закону і деталізуються у галузевих актах законодавства. Так, У ч. 5 ст. 41 Конституції України та ст. 321 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) містяться норми щодо примусового відчуження об’єкта права власності, а саме передбачено, з мотивів суспільної необхідності може бути застосоване примусове відчуження об'єктів права приватної власності з попереднім і повним відшкодуванням його вартості, а в умовах воєнного стану допускається і наступне його відшкодування.

Виходячи з вищевказаного, можемо встановити, що однією з особливостей примусового відчуження майна в умовах воєнного стану є те, що така процедура може бути здійснена без попереднього відшкодування вартості майна, що об’єктивно обумовлено особливостями обставин, які існують на період дії режиму, і ситуаційною неможливістю попередньої оплати.

Слід зазначити, що оцінка відчужуваного майна здійснюється у відповідності до законодавства про оцінку майна, зокрема, Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», відповідно, суб’єктами господарської діяльності, які здійснюють оціночну діяльність. Проте, у випадках неможливості здійснення такого незалежного оцінювання, його може бути проведено суб’єктами оціночної діяльності – органами державної влади та місцевого самоврядування. Такий механізм може мати наслідки певної необ’єктивності щодо встановлення ціни майна, що підлягає відчуженню. Саме тому, закон встановлює можливість оскарження встановленої оцінки за якою відбувалось відшкодування вартості майна (ч. 4 ст. 353 ЦК України), задля забезпечення дотримання прав і майнових інтересів попереднього власника.

Окрім механізмів оскарження, законодавець передбачає й інші гарантії і можливості відшкодування за примусово відчужене майно. Так, Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року, у статті 23 закріплює положення, відповідно до яких, (а) особа має право вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо така можливість існує; (б) особа має право вимагати повернення відчуженого майна, якщо після скасування воєнного стану воно збереглося. Існування різних форм компенсації за відчужене майно є наслідком правової природи самого механізму даного виду припинення права власності, адже, ми можемо стверджувати, що примусове відчуження не є категорією суто цивілістичною, або адміністративно-правовою. Так, наприклад, І.Я. Головня, досліджуючи питання реквізиції земельних ділянок, визначає що правочини, у яких приймають участь публічні утворення, нерідко мають соціальну складову (соціальну спрямованість), що не дозволяє віднести їх до сугубо ринкових, і

підкреслює, що така процедура має публічно-правові ознаки, оскільки таке відчуження відбувається в імперативному порядку [2].

Повертаючись до питання компенсації і можливості повернення майна, маємо зазначити, що право на повернення відчуженого майна у випадку його збереження, також підкреслює особливість правової природи такого механізму. З одного боку, примусове відчуження виступає однією з підстав припинення права власності на майно, що передбачено і Цивільним кодексом України, проте можливість відновлення правомочностей щодо володіння, користування і розпорядження на таке майно у особи все ще існує за рядом обставин. Серед таких обставин ми можемо виділити: (а) заявлення особою вимоги повернення такого майна; (б) раніше відчужене майно збереглося в натурі, та (в) більше не використовується для відвернення негативних наслідків, або здійснення інших заходів, передбачених режимом воєнного стану; (г) наявність судового рішення, щодо повернення майна, що і буде підставою відновлення права власності. Виникає питання, можливості повернення майна, яке фізично було збережено, але у зв'язку з його використанням, фактично, вже не є тим об'єктом, який було відчужено.

Маємо встановити, що воєнний стан запроваджується на усій території України вперше за роки незалежності, а тому, такий прецедент буде викликом як для законодавчої бази, так і для діяльності судових органів щодо, потенційно можливих, майбутніх спорів з приводу компенсації і відшкодування за примусово відчужене майно, з усіма особливостями такої процедури і складністю обставин, що зумовлюються явищем війни.

Список використаних джерел:

1. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України / відп. ред. В.Г. Ротань. – Х. : Фактор, 2010. – Т. 1. – 2010. – 800 с.

2. Поняття та правова природа відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності / І. Я. Головня // Молодий вчений. - 2015. - № 2(3). - С. 229-232.

Оксана Михальнюк
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н., доц. кафедри цивільного права
Юридична фірма "УкрЛегіс-практика сімейного права",
партнер, адвокат

Шлюбний договір як інструмент зміцнення українських шлюбів

Життя не зупиняється і навіть війна коханню не завада.

За перші тижні війни в Україні було зареєстровано понад 10000 шлюбів, а за місяць їх уже понад 16000 і це не кінець. Тому наше завдання як фахівців в галузі сімейного права полягає в тому, щоб ШЛЮБ кожної української пари був ще більш міцним та юридично гарантованим на довгі мирні роки спільного життя.

Наш багаторічний досвід роботи в сфері сімейного права (понад 15 років наукової та практичної діяльності) безкомпромісно підтверджує , що нареченим варто завчасно подумати про вирішення житлових питань, майнового забезпечення сім'ї, утримання і виховання дітей, інакше - розбиті сім'ї, розлучення, аліменти.

В доктрині та практиці сімейного права існує прекрасний інструмент – шлюбний договір, який дозволяє вирішити левову частину усіх цих питань.

Шлюбний договір – це правочин наречених або подружжя, що визначає їх майнові та особисті немайнові права й обов'язки, зокрема, щодо встановлення (зміни) правового режиму майбутнього майна, порядку його використання та відчуження, розподілу доходів і витрат, а також їх майнові та особисті немайнові права та обов'язки як батьків у шлюбі і (чи) у випадку його розірвання [1, с. 62].

Зміст шлюбного договору. Відповідно до ч. 1 ст. 93 СК України шлюбний договір може регулювати лише майнові відносини подружжя, визначати виключно їх майнові права та обов'язки. СК України визначає основний перелік умов шлюбного договору. Виходячи з аналізу ст. ст. 97-99 СК України можна зробити висновок про наявність принаймні трьох груп умов шлюбного договору. До них, зокрема, належать умови щодо: а) правового режиму майна подружжя; б) порядку користування майном; в) надання утримання

У шлюбному договорі сторони мають право: домовитися про те, що майно, набуте ними за час шлюбу, буде спільною частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них; передбачити використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення житлових потреб їхніх дітей, а також інших осіб; визначити порядок користування житловим приміщенням, яке належить одному з них; домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби в матеріальній допомозі тощо. У ньому також може бути визначене майно, яке дружина або чоловік передають для використання на спільні потреби сім'ї [3, с. 62].

Окрему групу умов шлюбного договору складають ті, які визначають порядок користування житлом та будь-яким іншим майном, що знаходиться у спільній власності подружжя або у власності одного з них.

Згідно із ч. 1 ст. 97 СК України майно одного з подружжя, що належить йому на праві приватної власності, може передаватися у користування та володіння другого з подружжя, а у відповідності до ч. 4 цієї ж статті як спільне, так і роздільне майно подружжя за умовами шлюбного договору може передаватися їхнім дітям, а також іншим особам з метою забезпечення їх житлових потреб. При цьому вказані особи не будуть набувати права власності на дане майно, а набудуть лише право користування ним. У користування сім'ї можуть передавати як рухомі, так і нерухомі речі [2].

Для широкого інформування українців та популяризації шлюбного договору в нашій державі ми запустили освітню платформу lostudio.pp.ua з відеоконсультаціями з сімейного права. В умовах військового часу прийнято рішення відкрити вільний безкоштовний доступ до курсу відеолекцій «Шлюбний договір» для всіх українців, що вирішили одружитися [4] .

На нашу думку, також надважлива роль РАЦС, до якого в першу чергу звертаються наречені, у масштабному інформуванні українців, що подають заяви про реєстрацію шлюбу, в тому числі контактуючи з інформаційною системою Міністерства Юстиції України.

Крім того, варто звернутися ще до такого аспекту вищеокресленої проблеми. У додатку 7 до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, яким затверджено форму Заяви про державну реєстрацію шлюбу, наведено вичерпний перелік інформації, яку зазначають особи, що бажають одружитися, а саме:

1. Прізвище. 2. Власне ім'я. 3. По батькові. 4. Дата народження. 5. Місце народження (місто, село, район, область, держава). 6. Громадянство. 7. Відношення до військової

служби. 8. Сімейний стан (у шлюбі не перебуває, удівець (удова), шлюб розірвано). 9. Місце проживання (повна адреса). 10. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом і коли виданий).

На нашу думку, цей перелік варто доповнити наступними позиціями:

11. Місце проживання (повна адреса) новоствореної сім'ї після реєстрації шлюбу:

а) квартира/будинок, що належить нареченому та/або нареченій на праві власності або іншому речовому праві,

б) квартира/будинок, що належать батькам/друзям/родичам нареченого або нареченої на праві власності або іншому речовому праві,

в) орендоване житло.

12. Фінансування новоствореної сім'ї:

а) за рахунок доходів чоловіка,

б) сумісно (50/50, 30/70, 90/10),

в) за рахунок доходів дружини.

13. Розпорядження сімейними коштами:

а) спільно дружиною та чоловіком,

б) одноособово чоловіком,

в) одноособово дружиною.

Отже, запровадивши цілий ряд вищеперелічених заходів, ми зможемо переломити неприємну статистику розлучень та виховати зрілу не тільки для оборони української держави, а і до сімейного життя, націю.

Список використаних джерел:

1. Михальнюк О.В. Визначення поняття шлюбного договору: зміна існуючих підходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2021. – № 117. - С. 58-62.

2. Сімейне право України: Навчальний посібник / За ред. Т.В.Боднар та О.В.Дзери. К.: Юрінком Інтер, 2016.

3. Сімейне право. Практикум. Навчальний посібник / За ред. Т.В.Боднар та О.В.Михальнюк. К.: Правова єдність, 2019.

4. https://lostudio.pp.ua/warwedding.

Василь Радецький
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 4 курсу ОС «Бакалавр»

Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов'язання

Завдаток – це один із традиційних для теорії договірного права та широко розповсюджених на практиці способів забезпечення виконання зобов'язання. Проте, і серед науковців, і в межах судової практики зустрічаються дискусійні питання щодо порядку його застосування, місця завдатку в системі способів виконання зобов'язання, його функцій, а також розмежування понять «завдаток» та «аванс».

Легальне визначення поняття завдатку наведено в ч. 1 ст. 570 Цивільного кодексу України, де завдаток визначається як грошова сума або рухоме майно, що видається

кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання.

В той же час, доктринальне визначення завдатку, наведене Г.В. Макаренко, звучить наступним чином: «завдатком вважається грошова сума або рухоме майно, що видається (передається) кредиторові боржником (однією стороною зобов'язань іншій, оскільки кредитор і боржник можуть співпадати у одній особі) у рахунок належних з нього майбутніх (за договором) платежів, на підтвердження (визнання свого обов'язку) зобов'язання і на забезпечення його виконання» [1].

Характерною ознакою завдатку, яка якісно відрізняє його від інших способів забезпечення виконання зобов'язання є те, що він одночасно виступає і способом платежу, і способом забезпечення виконання зобов'язань. Завдаток сплачується кредитором до моменту настання строку виконання зобов'язання. У разі належного виконання забезпеченого завдатком зобов'язання вартість завдатку утримується з належних з боржника платежів [2].

Іншою характерною ознакою завдатку є те, що він може забезпечувати лише договірні зобов'язання. Відповідно, завдатком не можуть бути забезпечені деліктні зобов'язання та зобов'язання із збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов'язання).

Також завдаток не може бути способом забезпечення безвідплатних договорів, зокрема договору дарування, позики, доручення, оскільки сама правова природа завдатку передбачає відплатність характер правовідносин, яких він забезпечує [3].

Завдаток виконує ряд функцій в зобов'язанні, які поділяються на загальні та спеціальні. Так, до загальних функцій завдатку, тобто, тих які характерні для всіх видів забезпечення виконання зобов'язань, відносять забезпечувальну, захисну та стимулюючу функції. В той же час, до спеціальних функцій завдатку можна віднести платіжну функцію, оскільки сума сплачена у якості завдатку, видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів [4].

Щодо правових наслідків порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком, то Жагорнікова Т.О. звертає увагу на те, що правила щодо неповернення завдатку та його сплати у подвійному розмірі застосовуються виключно у випадку повного невиконання зобов'язання, тоді як інші способи забезпечення виконання зобов'язання можуть бути встановлені і за неналежного (часткового) виконання зобов'язання [2].

Окремо також варто звернути увагу на питання розмежування понять «завдаток» та «аванс», зважаючи на різні правові наслідки порушення або припинення зобов'язання забезпеченого завдатком та зобов'язання за яким було сплачено аванс. Так, Цивільний кодекс України вказує на те, що якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.

Верховний Суд деталізує дане положення в постанові від 17 червня 2021 року у справі № 711/5065/15-ц та вказує на те, що завдатком може бути забезпечене лише дійсне зобов'язання, яке випливає із договору, укладеного сторонами [5]. За фактичними даними досліджуваної справи, сума, яка названа в розписках завдатком, фактично є авансом, оскільки сторонами не дотримано умов, визначених ст. 570 ЦК, а саме не укладено договору купівлі-продажу на виконання якого передано кошти [5].

Отже, на підставі вищевикладеного, приходимо до висновку, що завдаток – це такий спосіб виконання зобов'язання, характерними ознаками якого є те, що він є, водночас, і способом забезпечення виконання, і способом платежу. У зв'язку з цим, використання

завдатку є можливим виключно в оплатних договірних зобов'язаннях. Диференційною ознакою та критерієм розмежування правових конструкцій завдатку та авансу є питання укладеності забезпеченого договору. Так, у випадку, якщо такий договір укладений, сплачена сума грошових коштів є завдатком, у зворотному випадку – авансом.

Список використаних джерел:

1. Макаренко Г.В. Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2008. – 202 с;

2. Жагорнікова Т.О. Втрата завдатку боржником і додаткова сплата вартості завдатку кредитором як форми відповідальності за порушення грошового зобов'язання / [Електронний ресурс] URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35118/1/%d0%92%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%a2%d0%90%20%d0%97%d0%90%d0%92%d0%94%d0%90%d0%a2%d0%9a%d0%a3%20%d0%91%d0%9e%d0%a0%d0%96%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%9e%d0%9c%20%d0%86%20%d0%94%d0%9e%d0%94%d0%90%d0%a2%d0%9a%d0%9e%d0%92%d0%90%20%d0%a1%d0%9f%d0%9b%d0%90%d0%a2%d0%90.pdf (дата звернення 14.04.2021);

3. Дзера І.О. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов'язань / Наукові записки. Том 53. Юридичні науки / [Електронний ресурс] URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7128/Dzera_Zavdatok_yak_sposib_zabezpechennia_vykonannia_zoboviazan.pdf?sequence=1&isAllowed=y;

4. Колосов Р.В. Завдаток та його функції в праві України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України № 6/2012 - с. 80-83;

5. Постанова Цивільного касаційного суду у складі Верховного Суду від 17.06.2021 № 711/5065/15-ц, URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/97771767? utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01&_ga=2.237522304.1461835700.1649933710-2026102692.1649090952 (дата звернення 14.04.2021).

Владислава Слободенюк
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірант 1 року навчання

Правові підстави виникнення правовідносин постачання природного газу в Україні: вплив воєнного стану

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю правового обгрунтування функціонування ринку природного газу як природно-ресурсної складової діяльності держави та, зокрема, проведення аналізу правових підстав виникнення правовідносин щодо постачання природного газу в Україні, в тому числі в умовах воєнного стану.

Оскільки наразі Україна перебуває на шляху вступу до Євросоюзу, є учасником Договору про заснування Енергетичного співтовариства та нещодавно стала членом "енергетичного Євросоюзу", тобто приєдналася до європейської енергетичної системи ENTSO-E, дослідження правових підстав взаємодії суб'єктів ринку із споживачами задля постачання природного газу є на часі.

Підставою виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин є юридичні факти, з яким норми цивільного права пов'язують виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. О. Красавчиков під юридичними фактами розумів усі стани і події дійсності, основною властивістю яких було виникнення або припинення права. При

цьому певний стан розглядався як обставина, що характеризується своєю тривалістю та безперервністю з обов'язковим настанням юридичних наслідків [1, с.27].

Аналіз відповідних положень Цивільного Кодексу України, Закону України «Про ринок природного газу» та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 дає можливості визначити принаймні декілька підстав виникнення правовідносин постачання природного газу, зокрема, закон та договір.

Насамперед до першої групи підстав виникнення правовідносин з постачання природного газу в силу закону необхідно віднести підстави, пов'язані з особливим правовим статусом суб'єктів відповідних правовідносин. Так, зокрема включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді та отриманням суб'єктом господарювання, що планує здійснювати діяльність із постачання природного газу ліцензії для провадження відповідної діяльності є необхідною умовою задля виникнення підстав для постачання природного газу. В умовах воєнного стану відповідні законодавчі вимоги не були послаблені, а відтак залишаються актуальними у разі виникнення правовідносин між споживачем та постачальником щодо постачання природного газу, що в цілому ускладнює відповідний процес в сучасних реаліях.

До другої групи підстав виникнення правовідносин постачання природнього газу належить безперечно договір. Так, згідно п.1 Розділу ІІ Правил постачання природного газу підставою для постачання природного газу споживачу є наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС та наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу.

Договір постачання природного газу побутовим споживачам укладається з урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України шляхом заявочного приєднання побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам за згодою постачальника відповідно до умов Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2500, що розміщений на офіційному веб-сайті Регулятора та постачальника і не потребує двостороннього підписання письмової форми договору.

Особливістю відповідного договору приєднання є виявлення волі, яка зводиться до погодження із запропонованими умовами договору або ж не погодження, у зв'язку з чим не відбувається вступ у договірні відносини [2, с.95]. Тобто, однією з особливостей договору приєднання є те, що його умови формуються лише однією стороною, воля якої має перевагу над волею іншої сторони [3, с.25].

Слід зазначити, що постачальники в умовах воєнного стану йдуть назустріч споживачам та якщо особа має статус переселенця, відповідно, фактично не проживає за адресою, за якою укладений договір на газопостачання та не споживає газ, повідомивши свого оператора ГРМ про припинення споживання та зафіксувавши останні показання лічильника звільняється від штрафних санкцій та нарахування додаткових одиниць вжитого газу. Однак, що стосується порядку укладення договору задля виникнення нових правовідносин, повністю залишається довоєнний механізм.

Відтак, слідує, що правовими підставами виникнення правовідносин щодо постачання природного газу у цивільно-правовому аспекті є закон, що встановлює вимоги до учасників відповідних правовідносин, зважаючи на специфічний суб'єктний склад, та договір, який закріплює основні правила для учасників газового ринку. В умовах воєнного стану послаблено вимоги законодавця до вже укладених договорів та триваючих правовідносин з постачання природного газу, однак підстави виникнення правовідносин та порядок їх застосування залишився незмінним.

Список використаних джерел:

1. Красавчиков О. А. Юридические факты в совецком гражданском праве /О. А. Красавчиков. – М. : Го- сюриздат, 1958. – 182 с.

2. Яворська О. Договори приєднання: проблеми правового регулювання / О. Яворська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 95.

3. Вавженчук С. Я. Деякі аспекти юридичної природи договорів із взаємопогодженими умовами та договорів приєднан- ня / С. Я. Вавженчук // Адвокат. – 2009. – № 12 (111). – С. 25.

Борис Соловйов
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірант 2 року навчання

Реалізація права на інформацію у корпоративних правовідносинах в умовах війни

На сьогодні триває героїчна боротьба Українського народу проти російських окупантів за право жити у вільній, суверенній та незалежній державі. В умовах повномасштабного вторгнення російських військ правове регулювання багатьох приватноправових інститутів піддається змінам, зумовленим правовим режимом воєнного стану. Не є винятком і корпоративні правовідносини, у тому числі і ті, що виникають з приводу реалізації права на інформацію.

Очевидним видається те, що в умовах повномасштабних бойових дій ускладненим є реалізація окремих корпоративних прав. Так, насамперед мова йде про право на управління та право на інформацію. Актуальність вищевказаного підтверджується тим, що весна є традиційним періодом для проведення річних загальних зборів в акціонерних товариствах. Відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори – річні загальні збори, що проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Враховуючи, що у більшості випадків проведення загальних зборів у форматі, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», в умовах воєнного часу може поставити під загрозу безпеку, життя та здоров'я акціонерів, посадових осіб акціонерного товариства тощо, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі також – Комісія) було прийнято ряд важливих рішень з цього приводу.

Так, рішенням Комісії № 250 від 04.04.2022 року було встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведенні виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Комісії від 16 квітня 2020 року № 196 (надалі також – Тимчасовий порядок). Проаналізуємо Тимчасовий порядок більш детально.

Як відомо, Тимчасовий порядок був прийнятий Комісією з метою недопущення колапсу корпоративного управління в умовах дії обмежувальних заходів, передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та встановлює порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного фонду.

Важливо звернути увагу на те, що згаданий Порядок передбачає особливу процедуру реалізації права на інформацію. Так, Порядком передбачається, що товариство від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.

Зазначимо, що у Порядку дублюється вставлена Законом України «Про акціонерні товариства» правова норма, відповідно до якої кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У цьому випадку товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг (п. 47 Порядку).

Закріплюється і процедура здійснення акціонером свого права на інформацію. Так, запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (п. 46 Порядку).

Додатково передбачаються і гарантії для отримання акціонером відповідей на питання щодо порядку денного. Так, товариство до дати проведення загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Важливо підкреслити, що у п. 51 Порядку закріплюються загальні вимоги розміщення на веб-сайті документів, з якими акціонери можуть ознайомитися при підготовці до загальних зборів акціонерів. Так, документи мають розміщуватись у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання. Документи мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи товариства.

Слід також зазначити, що усі документи або посилання на них мають бути розміщені на сторінці веб-сайту товариства. Окрім цього, доступ до документів не повинен бути обмежений паролем або будь-яким іншим чином.

Отже, в умовах дії воєнного стану мають місце певні випадки неможливості повноцінного здійснення права на інформацію у корпоративних правовідносинах. Однак, діючі на сьогодні підзаконні нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку закріплюють низку гарантій реалізації права на інформацію учасниками корпоративних правовідносин.

Максим Яковлев
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Націоналізація майна російської федерації під час воєнного стану

Актуальність теми дослідження обумовлена збройною агресією російської федерації та необхідністю запровадження санкційної політики з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Націоналізація є однією з правових підстав припинення права власності. Це загальний захід держави для здійснення соціально-економічних змін, за допомогою яких приватна власність передається у державну власність. Право держави націоналізувати приватну власність є природною прерогативою суверенних держав.

З п.7 ст.2 Статуту ООН витікає, що вилучення майна з приватної власності та передача його державі підпадає під внутрішню юрисдикцію держави. "Невизнання та оспорення таких актів іншими країнами вважається втручанням у внутрішні справи держави" [1, с.50].

Європейська судова практика "розглядає право власності як абсолютне право, припинення якого можливе лише на підставах і в порядку, визначених законодавством" [2, с.98]. Націоналізації зазвичай відбуваються в контексті серйозних соціальних, політичних чи економічних змін. Яскравим прикладом цього твердження буде відчуження у 1945 році французьким урядом АТ "Renault", оскільки його власники співпрацювали з нацистськими окупантами Франції в 1940–1944 роках.

Націоналізація в Україні поділяється на декілька типів. Перший тип мав місце в період становлення УРСР. У той час націоналізація проводилась щодо всіх без винятку підприємств. Вона здійснювалась на безоплатній основі, власники підприємств не отримували відшкодування вартості націоналізованого майна. Також така націоналізація "не передбачала наступну приватизацію чи повторну націоналізацію" [4, с.56]. Усі ці чинники створили умови для виникнення соціалістичної власності яка мала глобальний та остаточний характер.

Другий тип пов'язаний з банківською кризою 2014-2016 років. Його символом є націоналізація ПАО "ПриватБанк". Ознакою даної націоналізації є те, що вона має економічне підґрунтя. Процедура націоналізації банку призвела лише до зміни його керівництва. Держава забезпечила ліквідність ПАТ "ПриватБанк", та "отримала натомість 75% +1 акцію" [3, с.92] в якості контрольного пакету. Сам банк продовжує працювати в звичному режимі після призначення правління та голови правління банку. Отже, цей тип націоналізації держава використовує як інструмент підвищення ефективності власності.

Третій тип націоналізації формується під впливом війни російської федерації з Україною. Прикладом даного типу є ініціатива націоналізації 10 російських кораблів. 03.03.2022 набрав чинності Закон України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Цей закон дозволив примусово вилучати в Україні об'єкти права власності російської федерації та її резидентів. Таке вилучення здійснюється з мотивів суспільної необхідності та без відшкодування вартості майна. Отже, третій тип націоналізації виник з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності України та є санкційним по відношенню до країни-агресора.

Україна має повне право проводи націоналізацію об'єктів права власності російської федерації та її резидентів, оскільки дії країни-агресора завдають великої шкоди нашій країні. Націоналізація, перш за все, є інструментом економічної політики. Проводячи націоналізацію майна країни-окупанта та її резидентів Україна поновлює свій соціально-економічний потенціал та підвищує рівень національної безпеки. Враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу, компенсаційний характер такого переходу права власності не може бути обов'язковим та націоналізація має здійснюватись на безоплатній основі. Оскільки Україна є правовою державою, то національно-правові засоби протидії агресору повинні ґрунтуватися на принципах законності, прозорості, об'єктивності, відповідності меті, стратегічної важливості та ефективності.

У загальному підсумку націоналізація майна країни-агресора є суспільно необхідним явищем, особливо коли мова йде про військову необхідність, та має санкційний характер. Такі санкційні заходи є локальними, оскільки вони стосуються виключно майна російської федерації та її резидентів. Порядок примусового вилучення майна має бути чітко визначеним нормами права, інформація щодо нього повина знаходитись у вільному доступі та таке відчуження має відповідати легітимній меті. Враховуючи те, що націоналізація об'єктів права власності російської федерації та її резидентів є санкційним заходом, вона здійснюється без будь-якого відшкодування. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" з'явилась необхідність у розширенні переліку підстав набуття права власності. Є доцільним доповнити статтю 328 Цивільного кодексу України частиною 3, у якій було б закріплено, що право власності набувається, у випадках визначених законом, націоналізацією майна країни-агресора та її резидентів.

Список використаних джерел:

1. Бойчук Н. Р. Націоналізація, реквізиція та експропріація як підстави набуття державою корпоративних прав: деякі питання правового регулювання. *Право та інновації*. 2019. № 2(26). С. 48-56. URL: https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/14200/1/doc7.pdf

2. Коссак В. Експропріація і вилучення майна: європейська судова практика. *Право України*. 2016. № 1.С. 93-100.

3. Окуневич І.Л., Воробйова І.Д., Карпінська Ю.В. Націоналізація ПриватБанку: причини та наслідки для банківської системи України. 2018. № 134. С. 89-103. URL: http://economicspace.pgasa.dp.ua/article/view/151712

4. Яценко С. Економічні та правові підстави націоналізації. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 3. С. 56-61. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/3/12.pdf

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Анастасія Макар
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Особливості виконання господарсько-торговельних договорів у період воєнного стану

Для розуміння поняття «господарсько-торговельний договір» необхідно визначити, що законодавець включає до категорії господарсько-торговельної діяльності. Так, у ст. 263 Господарського кодексу України (далі - ГК України) господарсько-торговельна діяльність визначається як діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.

Господарсько-торговельна діяльність опосередковується господарськими договорами поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, міни (бартеру), лізингу та іншими договорами. Тобто, можуть укладатись й інші договори, що не суперечать Цивільному кодексу України (далі – ЦК України), ГК України та іншим нормативно-правовим актам.

Так, можна зазначити, що господарсько-торговельний договір – це зобов'язання, що виникає між суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, а також між ними та іншими учасниками господарсько-торговельних відносин, змістом якого є взаємні права і обов'язки сторін у сфері реалізації продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжної діяльності, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.

24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

В зв'язку з проведенням на території України повномасштабної війни та введення ряду обмежень, сторони не в змозі належним чином та в обумовлений строк виконати взяті на себе зобов'язання. Тому як ніколи є актуальним питання форс-мажорних обставин та знаходження виходу із ситуації, що склалася.

У ст. 218 ГК України зазначено, що учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

Відповідно до ст. 3.1.1 Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого рішенням президії Торгово-промислової Палати (далі - ТПП) України від 15.07.2014 №40(3), форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (Force Majeure) — це надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків за законодавчими і іншими нормативними актами, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу.

З позиції виконання комерційних контрактів, реально вплинути на бізнес можуть такі заходи: перевірка документів, транспортних засобів, багажу та вантажів; встановлення особливого режиму в'їзду та виїду, обмеження руху транспортних засобів; тимчасове відчуження майна для потреб держави; заборона торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, вилучення технічних засобів зв'язку з підприємств; використання потужностей і трудових ресурсів підприємств для потреб держави [1, с. 28].

Так, у випадку, якщо такі обставини обумовлюють неможливість виконання взятих на себе зобов'язань, сторона повинна довести:

1) наявність ознак непереборної сили стосовно обстановки, у якій відбулася подія (п. 1 ч. 1 ст. 263 ЦК України), їх існування саме під час та на території виконання зобов'язання;

2) неможливість розумно запобігти або перебороти наслідки такої обставини внаслідок знаходження непереборних обставин поза контролем сторони;

3) наявність причинно-наслідкового зв'язку між обставинами непереборної сили та неналежним виконанням (неможливістю виконання) конкретних договірних зобов'язань;

4) виконання обов'язку щодо повідомлення іншої сторони про перешкоди та їх вплив на її спроможність виконати зобов'язання (ст. 79 Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р.);

5) підтвердити наявність та тривалість дії непереборної сили відповідними документами, виданими компетентними органами (Сертифікатом про форс-мажорні обставини встановленої ТПП форми) [2].

І, якщо перші чотири пункти не викликають сумнівів, то останній, що стосується наявності Сертифікату про форс-мажорні обставини встановленої ТПП форми, зумовлює складнощі. Це спричинено тим, що ТПП наразі не в змозі опрацювати суттєвий обсяг повідомлень та видати необхідні сертифікати вчасно. Однак 28.02.2022 р. було видано лист ТПП України №2024/02.0-7.1, яким засвідчено, що військова агресія Російської Федерації проти України є форс-мажорною обставиною.

З огляду на вищезазначене, пропонуємо визнати лист ТПП України від 28.02.2022 р. №2024/02.0-7.1 належним і достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору) на період військової агресії Російської Федерації проти України, до відновлення стабільної роботи ТПП України та з врахуванням виконання стороною договору пунктів 1-4 умов, що повинні бути доведені при неможливості виконання взятих на себе зобов'язань, зазначених у цій статті.

Список використаних джерел:

1. Яремко В., Данилейко А. Особливості виконання комерційних контрактів в умовах воєнного стану: Юридична Газета. – 2018. – № 50. – С. 1, 28 – 29.

2. Кравченко Т. Чи може воєнний стан вважатися форс-мажором: Юрид. практики (додат. до газ. ”Місц. самоврядування”). — 2018. — No 12/1. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/december/issue-12/1/article-41319.html

Олена Андреєва
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н., ас. кафедри економічного права
та економічного судочинства

Визнання воєнної агресії проти України форс-мажорною обставиною для звільнення від відповідальності за порушення договірних зобов’язань: проблеми теорії та практики

Для забезпечення стабільності господарського обороту принцип обов’язковості виконання договірного зобов’язання має надзвичайно важливе значення. Воєнні дії на території України негативно вплинули на спроможність суб’єктів господарювання належним чином виконувати свої обов’язки, передбачені конкретними договорами.

У ст. 610 ЦК України встановлено, що порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням його умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

У ч. 1 ст. 218 ГК України встановлено, що підставою господарсько-правової відповідальності є вчинене таким учасником правопорушення у сфері господарювання. Проте із цього загального правила є виключення, які стосуються дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності. Чинне законодавство України оперує різними термінами, які описують такі обставини. Зокрема, у ЦК України використовуються терміни «випадок», «непереборна сила», ГК вживає термін «непереборна сила», ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні» - «форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)».

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» до форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) належить в т.ч. війна (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту).

Торгово-промислова палата України (далі - ТПП) розмістила на своєму офіційному сайті лист від 28.02.2022 р. за № 2024/02.0-7.1, відповідно до якого воєнна агресія російської федерації, що стала підставою для введення воєнного стану є форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили). Незважаючи на існування вищеозначеного листа ТПП, досить багато питань, пов’язаних із звільненням від господарсько-правової договірної відповідальності залишаються невирішеними.

Одним із таких питань є визначення правової природи вищеозначеного листа ТПП. Відповідно до ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» до повноважень ТПП, крім іншого, належить і видача сертифікатів конкретним суб’єктам господарювання на їх звернення про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили). Отже, можна зробити висновок про індивідуальний характер такого сертифіката, що стосується конкретно визначеного суб’єкта господарювання, зобов’язаного вчинити визначену конкретним договором дію (дії). Чи має лист ТПП такий характер. Очевидно, що ні. Свідченням цього є той факт, що адресується він «всім кого це стосується».

Наступним нез'ясованим питанням є визначення «територіальності» у дії такого листа ТПП. Чи можливо посилатись на нього у випадку, якщо контрагент розміщений на території, де активні бойові дії не велися. Звичайно, остаточну крапку в цьому питанні має поставити судова практика, проте наразі віднайти її неможливо. Хоча загроза ракетного удару є наявною по всій території України, активні бойові дії ведуться тільки на окремих її територіях (в окремих областях). Як тоді бути із недобросовісними суб'єктами господарювання, що розміщуються на територіях, де не ведуться активні бойові дії, та які можуть зловживати своїми правами, посилаючись на лист ТПП як на засвідчення факту форс-мажорної обставини щодо невиконання конкретного договірного зобов'язання. Варто враховувати конкретні заходи (та їх сукупність), які були запроваджені на час воєнного стану та спричинили неможливість виконання стороною своїх договірних зобов'язань. Має прослідковуватись реальний причинно-наслідковий зв'язок між невиконанням (неналежним виконанням) умов договору та діями (подіями), пов'язаними із воєнною агресією проти України. Таким чином, воєнна агресія проти України не є підставою, яка автоматично звільняє від господарсько-правової відповідальності.

Очевидним є той факт, що у кожному конкретному випадку треба аналізувати умови договору, як підставу виникнення прав та обов'язків суб'єктів господарювання. Зокрема, у ч. 2 ст. 218 ГК України мова йде про те, що суб'єкт господарювання у разі, якщо інше не передбачено законом або договором за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили. Можна зробити припущення про те, що сторони, керуючись принципом свободи договору, можуть передбачити, що відповідальність за порушення господарського договірного зобов'язання наступає в незалежності від причини такого порушення однією із сторін. Досліджуючи умови договору, треба звертати увагу також на порядок, форму та строки повідомлення іншої сторони про існування форс-мажорних обставин. Недотримання такої процедури може в майбутньому позбавити сторону договору можливості посилатися на форс-мажорну обставину як підставу звільнення від відповідальності за порушення договірного зобов'язання.

Існування форс-мажорних обставин звільняє сторону договірного зобов'язання тільки від відповідальності за невиконання або неналежного виконання зобов'язання. Після закінчення дії таких обставин зобов'язання має бути виконане. Проте досить часто сторони можуть вже втратити інтерес щодо отримання виконаного за таким договором та дійти висновку про припинення договірних відносин між собою.

Таким чином, багато питань щодо визнання воєнної агресії проти України форс-мажорною обставиною наразі залишаються нез'ясованими. Судова практика з цього питання наразі відсутня. В загальному можна зробити висновок про необхідність дослідження умов договору щодо звільнення від відповідальності за порушення господарських договірних зобов'язань в кожному конкретному випадку, аналізувати причинно-наслідковий зв'язок між окремими заходами (подіями) запровадженими під час воєнного стану та неможливістю виконання стороною окремих договірних зобов'язань, зважати на індивідуалізований підхід щодо відповідальності за порушення зобов'язань, встановлених окремим договором щодо конкретного господарюючого суб'єкта.

Анна Мінакова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 3 курсу ОС «Бакалавр»

Зміни правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я

Введення на території України воєнного стану, затверджене Указами Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022, як і факт збройної агресії проти України значно вплинули як на загальну економічну ситуацію в країні, так і на велику кількість процедур щодо реєстрації, організації, діяльності більшості суб'єктів господарювання тощо.

На сьогодні законодавець активно намагається забезпечити ефективність всіх бізнес-процесів шляхом впровадження змін у податкове, трудове та господарське законодавство. Зокрема, надважливою стала тема внесення змін у регулювання діяльності суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я.

Актуальність зазначеної теми полягає в тому, що в результаті забезпечення безперебійного постачання лікарських засобів для нагальних потреб населення, отримання та продовження ліцензій суб'єктами господарювання, загального спрощення процедур для забезпечення роботи суб'єктів критичної інфраструктури у сфері охорони здоров'я, держава зможе стабілізувати хоча б цю сферу у такі складні часи.

Насамперед необхідно надати визначення діяльності суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я. Так, оскільки сфера охорони здоров'я передбачає як надання медичних та фармацевтичних послуг, а також виробництво та торгівлю лікарськими засобами [1, с. 180], можемо визначити, що така діяльність є суспільно орієнтованою. З огляду на це, необхідно звернутись і до ч. 1 ст. 3 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV, якою визначається, що господарською діяльністю є діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, а також виконання робіт, або надання послуг вартісного характеру.

Варто зауважити, що відповідна господарська діяльність у сфері охорони здоров'я особливо контролюється державою з огляду на її суспільне значення. Методом такого контролю, відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. №222-VIII, є ліцензування. Воно здійснюється з метою захисту як економічних, державних, так і суспільних прав та інтересів, а також здоров'я та життя людини та може розглядатися як персоніфіковане право [2, с. 293]. Характерною ознакою ліцензування є й можливість для суб'єктів господарювання діяти виключно у рамках встановлених державними органами та законодавством обмежень [3, с. 17].

Саме процедура ліцензування діяльності суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я зазнала певних законодавчих змін. Попередньо, ліцензуванню підлягала така діяльність:

- виробництво, торгівля та імпорт лікарських засобів;
- медична практика;
- діяльність банків крові, тканин та клітин;
- процедури щодо збору, зберігання використання донорської крові.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28.02.2022 р. № 165, видачу ліцензій та будь-яких дозвільних документів на час дії воєнного стану зупинено. Разом з цим, Державна регуляторна служба у своєму коментарі до Постанови зазначила, що ліцензії, за можливості, повинні видаватися. Дещо прояснила ситуацію постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 р. № 314 якою визначається, що, наприклад, виробництво лікарських засобів може здійснюватися виключно на підставі ліцензії. Разом з цим, у переліку постанови відсутні торгівля, імпорт лікарських засобів, здійснення медичної практики тощо. Для провадження таких видів господарської діяльності на сьогодні використовується подання декларацій у паперовій або електронній формах.

Так, на відміну від попередньо складної процедури, на період дії воєнного стану суб'єкти господарювання у сфері охорони здоров'я (окрім виробництва лікарських засобів) можуть подати декларацію із зазначенням власних реквізитів, назви необхідного документа, замість якого подається така декларація — ліцензії —із відміткою про ознайомлення із відповідним господарським законодавством.

Окрім того, важливим стало і реформування питання подання звітності. На період дій воєнного стану суб'єкти господарювання у сфері охорони здоров'я звільняються як від обов'язку подання звітності, так і від адміністративної та/або кримінальної відповідальності за подання такої. Вся бухгалтерська чи інша обов'язкова звітність має бути подана протягом певного строку після закінчення чи скасування дії воєнного стану. Це передбачено Законом України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX. Звичайно, у даному Законі вказано, що його положення не стосуються податкових зобов'язань, але варто вказати, що нещодавніми змінами податкового законодавства встановлено мораторій на всі податкові перевірки, окрім фактичних та камеральних та скасовано подання більшості податкової звітності.

Такі зміни мають особливе значення, оскільки не важко уявити, що наразі деякі суб'єкти господарювання мають зруйновані потужності чи майно, знищені внаслідок бойових дій первинні документи, або ж ситуації, коли працівники не мають фізичної можливості дістатися до робочого місця, тобто подання звітності неможливе хоча б з таких причин.

З огляду на зазначене вище, можемо зробити висновки, що на сьогодні наявна надвелика кількість реформ у законодавстві. Зміни у положеннях нормативно-правових актів, звичайно, покликані на спрощення багатьох процесів та процедур як для діяльності всіх суб'єктів господарювання, так і конкретно для суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я. Таким чином, спрощено отримання дозволу на провадження господарської діяльності, окрім як для виробників лікарських засобів, оптимізовано систему подання звітності. Звичайно, крім вказаних змін наразі вже є та готується набагато більше, особливо в питаннях державних закупівель, обігу лікарських засобів, визначення діяльності закладів охорони здоров'я як об'єктів критичної інфраструктури тощо.

Незважаючи на це, з огляду на бажання законодавця ввести всі нововведення у найкоротші строки, можуть виникати певні колізії у законодавстві, як, наприклад, сталося із наданням ліцензій.

Варто відзначити, що на період воєнного стану дані реформи є вкрай значущими, оскільки не тільки покликані на підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я в непрості економічні часи, а й фактично реалізують поставлені цілі на практиці.

Список використаних джерел:

1. Кущ Л. І., «До питання про поняття господарської діяльності в охороні здоров'я», Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів, с. 180.

2. Тимошенко К. В. Правове регулювання ліцензування підприємницької діяльності в Україні. Актуальні проблеми держави і права. 2006. Вип. 27. с. 293.

3. Дешко Л. М. Державне регулювання господарської діяльності у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.04. Донецьк, 2010. с. 17.

Тетяна Вовчук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 3 курсу ОС «Бакалавр»

Аналіз актуальних змін до законодавства щодо діяльності бізнесу в умовах воєнного стану

Актуальність теми дослідження обумовлена введенням воєнного стану Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації. Згідно з положеннями Указу Президента України від 14.03.2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану було продовжено з 26.03.2022 року на 30 діб. Тобто станом на сьогодні у нашій країні все-ще діє вищезазначений особливий правовий режим, що, безумовно, негативно впливає на її економіку.

Саме для того, щоб запобігти глобальній кризі і Україна мала потужний тил, власникам бізнесу, що розташований у центральних, західних областях держави та тих місцях, де немає активних бойових дій, потрібно повертатися до нормального – наскільки це можливо – життя та максимально проводити соціально-економічну діяльність.

Для реалізації цієї мети Верховна Рада, Уряд та Президент видали, видають і продовжуватимуть видавати низку нормативно-правових актів, положення яких передбачатиме суттєве спрощення умов провадження господарської діяльності на території України, що полягає у наступному.

Насамперед варто розпочати з того, що 18.03.2022 було зареєстровано Законопроєкт № 7174 (далі — "Законопроєкт"), яким пропонується внести зміни до Прикінцевих та перехідних положень ЦКУ щодо особливостей справляння плати за користування нерухомим майном (його частиною) з метою забезпечення належного функціонування в умовах воєнного стану суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі.

Станом на сьогодні Законопроєкт очікує розгляду, однак, коли його приймуть, то на період воєнного стану будуть реалізовані наступні аспекти:

1) звільнено від плати за користування нерухомим майном (його частиною) суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі, що провадять свою діяльність на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування,

лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни або побутовою хімією, а також операторами поштового зв'язку, які здійснюють приймання, видачу (доставку) відправлень, крім оплати (компенсації) витрат наймодавця, які наймодавець здійснив або повинен буде здійснити за відповідний період для внесення плати за землю, сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і сплати вартості комунальних послуг;

2) зазначені витрати покладтимуться на наймача як плата за користування майном за відповідний період пропорційно площі нерухомого майна, яку він наймає відповідно до договору (якщо договором не передбачений обов'язок наймача самостійно сплатити ці витрати повністю або частково).

3) звільнення від зазначеної плати надаватиметься виняткова тим суб'єктам роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію вищевказаних груп товарів на територіях адміністративно-територіальних одиниць, визначених Кабінетом Міністрів України.

На мою думку, варто також продемонструвати зміни щодо виконання зобов'язань за договорами крізь призму бізнесу, розташованого на теренах Києва. Мова йде про рішення КМР, яким було тимчасово (на період дії воєнного стану) звільнено суб'єктів господарювання від орендної плати за майно територіальної громади міста Києва. Водночас якщо орендар не може використовувати майно у зв'язку з пошкодженням внаслідок бойових дій, то плата за нього буде символічно становити 1 гривню. При цьому договори для таких суб'єктів, якщо вони працюють, не можуть бути припинені або розірвані.

Також варто зазначити, що станом на сьогодні, без перебільшень, більшість суб'єктів господарювання опинилася в такій ситуації, за якої вони стали не в змозі виконувати взяті на себе зобов'язання за договорами.

Відповідно до ч. 1 ст. 205 ГКУ господарське зобов'язання припиняється неможливістю виконання у разі виникнення обставин, за які жодна з його сторін не відповідає, якщо інше не передбачено законом.

Але одразу ж виникає питання — чи можна вважати введення воєнного стану такою обставиною, що здатна припинити господарське зобов'язання?

Згідно з ч. 2 ст. 141 ЗУ "Про торгово-промислові палати в Україні" форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи (але не обмежуючись) ворожі атаки, блокади, військове ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену й неоголошену війну, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокаду тощо.

Зважаючи на нинішні реалії, звичну довготривалу процедуру засвідчення форс-мажору було істотно спрощено — ТППУ розмістила на власному офіційному сайті лист-повідомлення від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, яким засвідчила у якості форс-мажорної обставини (обставини непереборної сили) військову агресію Російської Федерації проти України.

Таким чином, ТППУ підтвердила, що вищезазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є тими надзвичайними обставинами, що зумовлюють неможливість суб'єктів господарської діяльності виконати відповідні зобов'язання у встановлений термін.

Доцільно додати, що лист ТППУ адресований "всім, кого це стосується". Отже, у разі потреби відповідному суб'єкту господарювання достатньо буде лише роздрукувати відповідний лист, без необхідності додатково отримувати власний сертифікат.

Окрім того, варто зауважити, що держава не обмежилась лише спрощенням зобов'язальних аспектів ведення бізнесу. Такі нововведення торкнулись також царини оподаткування, кредитування, кримінальної галузі, митної справи тощо.

Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що завдяки таким рішенням уповноважених органів абсолютно всі підприємці сьогодні можуть бути потужним економічним військом, продовжуючи ведення свого бізнесу, цим самим підтримуючи економіку нашої України.

Анастасія Глоба
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Форс-мажор та особливості його застосування суб'єктами господарювання в договірних зобов'язаннях на період воєнного стану в Україні

Форс-мажор є одним з інструментів правового механізму, що дозволяє учасникам господарських договірних відносин убезпечити себе від відповідальності за негативні наслідки, які виникли через обставини, щодо яких неможливо було вжити заходів для їх уникнення, а також щодо обставин, передбачення яких перебуває за межами можливостей сторін. Війна - це об'єктивно існуюче явище, точне настання якого, як і наслідки, які воно спричинює, неможливо з достовірністю спрогнозувати та спроектувати на договірні правовідносини сторін. З огляду на це в сучасних умовах воєнного стану постало питання визначення особливостей правового впливу війни на договірні правовідносини, для чого можна і доцільно було б використати правовий механізм форс-мажору.

Цивільний та Господарський кодекси не використовують термін "форс-мажор" для позначення досліджуваного правового явища. Таке словосполучення обумовлене юридичною практикою, що "запозичила" цей термін з іноземних джерел. Проте і такий термін отримав своє нормативне закріплення. Так, у ч.2 ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

"Звільнення" від відповідальності від невиконання зобов'язання через форс-мажор обмежується лише тими зобов'язаннями, виконанню яких він "завадив". Прикладом невиконання договірних зобов'язань через форс-мажор може слугувати неможливість здійснити постачання територією України внаслідок руйнування доріг та безперервних обстрілів. Проте, якщо постачання мало здійснюватися в регіонах, де бойові дії не велися, і була можливість безпечного транспортування, посилатися на форс-мажор буде неможливо [1].

Це є особливістю такого механізму як форс-мажор, яка передбачає необхідність наявності конкретного причинно-наслідкового зв'язку між порушенням зобов'язання стороною і обставиною непереборної сили, якою може бути і війна в конкретному

розумінні. Тобто не просто стан війни по всій країні, а конкретний її прояв у вигляді якогось негативного наслідку, що підпадає під ознаку непереборної сили і при цьому є основним фактором, що зробив виконання зобов'язання без порушення неможливим. Що таке стан війни і взагалі як визначити причинно-наслідковий зв'язок між цією обставиною і можливістю застосування механізму форс-мажору необхідно розібрати детально.

Так, 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії російської федерації проти Українського народу Указом Президента України № 64/2022 було постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Цей стан був продовжений і діє станом на момент написання цієї роботи. Воєнний стан введений на всій території України і тому на перший погляд стосується усіх суб'єктів господарювання в Україні. Проте як зазначено раніше для застосування форс-мажору необхідні конкретні обставини, які безпосередньо вплинули на неможливість кредитора виконати зобов'язання без порушень.

Відповідно до найбільш детального припису законодавства, що розкриває поняття форс-мажор, а саме ч.2 ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», проявами форс-мажору можуть бути загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо. З цієї норми можна встановити, що воєнний стан не є форс-мажором, проте фактична оголошена чи неоголошена війна є таким випадком.

Також слід зазначити, що Торгово-промисловою палатою України було оприлюднено лист № 2024/02.0-7.1 від 28 лютого 2022 року, яким повідомлено, що військова агресія російської федерації проти України є форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили).

Отже, форс-мажор є важливим механізмом, який допомагає мінімізувати потенційні втрати суб'єктів господарювання від ризиків, що несе в собі таке непередбачуване явище як війна. Поняття форс-мажор визначене законодавством, проте в кодифікованих актах та загалом найбільш поширеною є назва цього явища як обставини непереборної сили. В умовах воєнного стану цей механізм хоч і має підстави для широкого застосування, проте він може бути застосований лише за наявністю прямого причинно-наслідкового зв'язку між порушенням зобов'язання та конкретним проявом обставини форс-мажору, що його спричиняє. Він не є підставою для невиконання зобов'язання чи розірвання договору.

Список використаних джерел:

1. Кальницька І. Бізнес для бізнесу: що передбачає форс-мажор під час війни [Електронний ресурс] / Ірина Кальницька // Mind. – 18. – Режим доступу до ресурсу: https://mind.ua/openmind/20237964-biznes-dlya-biznesu-shcho-peredbachae-fors-mazhor-pid-chas-vijni

Владислав Джуманюк
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 року навчання ОС «Магістр»

Регулювання публічних закупівель в умовах воєнного стану

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок проведення процедури публічних закупівель є Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та Закон України «Про оборонні закупівлі» від 17.07.2020 № 808-IX.

Однак у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Кабінетом Міністрів України розроблено та 28 лютого 2022 року прийнято постанову «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» № 169 (Далі - Постанова № 169), якою врегульовано порядок здійснення оборонних та публічних закупівель товарів в умовах воєнного стану.

Відповідною Постановою № 169 встановлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України "Про публічні закупівлі" та "Про оборонні закупівлі".

Важливо наголосити на тому, що чинним законодавством врегульовано питання проведення публічних закупівель під час воєнного стану. Законом України «Про оборонні закупівлі» відповідно до статті 30 встановлена можливість здійснення спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель, тобто процедури, що використовується державним замовником як виняток під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, відповідно до якої державний замовник укладає державний контракт (договір) з учасником відбору після проведення переговорів з одним або кількома учасниками відбору [3, с. 215]. Однак такий закон прийнятий на задоволення потреб сектору безпеки і оборони держави, натомість врегулювання процедури публічних закупівель в умовах воєнного стану було актуальним питанням, що постала перед Кабінетом Міністрів України і стало передумовою для прийняття Постанови № 169.

Замовник може здійснювати публічні закупівлі, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, з використанням електронної системи закупівель, у тому числі з використанням електронних каталогів. У разі здійснення закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель замовник обов'язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, не вносить інформацію про такі закупівлі до річного плану та не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Постановою № 169 також встановлено, що переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України визначаються рішенням державних замовників у сфері оборони.

Перелік державних замовників у сфері оборони визначено постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 363 "Питання оборонних закупівель". До них належать Міністерство внутрішніх справ, Міністерство економіки, Міністерство оборони, Міністерство юстиції, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Служба

безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Державне космічне агентство, Адміністрація Державної прикордонної служби, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Управління державної охорони, Національне антикорупційне бюро, Національна гвардія, Національна поліція, Державна спеціальна служба транспорту, Державне бюро розслідувань, Державна судова адміністрація, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості [2].

Для всіх інших закупівель переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються рішенням органу управління державним майном суб'єкта господарювання державного сектору економіки, рішенням органу управління комунальним майном або рішенням відповідного органу управління суб'єкта господарювання, що провадить діяльність на об'єкті критичної інфраструктури з використанням майна комунального сектору економіки [2].

Під час здійснення передбачених цією постановою закупівель замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель. Нагадуємо, що основні принципи здійснення закупівель визначено Законом України «Про публічні закупівлі», серед яких: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об'єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням [4].

Такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель. За результатами їх здійснення в електронній системі закупівель замовник/державний замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом [1].

Отже, незважаючи на необхідність та актуальність прийняття Постанови № 169, процедура проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану залишається врегульована лише на рівні постанови Кабінету Міністрів України. Натомість саме Закон України «Про публічні закупівлі» визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг. В такому разі вважаємо за необхідне внести відповідні зміни щодо процедури проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану до Закону України «Про публічні закупівлі».

Список використаних джерел:

1. Лист Державної Казначейської служби України від 07.03.2022 р. № 18-07-08/4497

2. Лист Міністерства економіки України від 04.03.2022 р. № 3304-04/9225-06

3. Хатнюк Н.С., Грибачьов Є.В. Правове регулювання та особливості договорів про оборонні закупівлі. SOCIAL FUNCTION OF SCIENCE, TEACHING AND LEARNING. Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. Bordeaux, France. December 14 – 17, 2022. С. 214-218.

4. Роїк О. Тендери та державні закупівлі в умовах воєнного стану. 2022. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/210024_tenderi-ta-derzhavn-zakupvl-v-umovakh-vonnogo-stanu

Вікторія Дідківська
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Державне регулювання цін на період дії воєнного стану

За допомогою цін виробництво продукції підпорядковується суспільним потребам, вираженим у формі платоспроможного попиту [1, с. 97]. Тому актуальність теми державного регулювання цін зумовлена як її соціальною роллю в часи широкомасштабного збройного вторгнення російської федерації в Україну, так і необхідністю забезпечення інтересів товаровиробників у кризовий період.

Варто почати з того, що державне регулювання цін визначається як комплекс заходів прямого й опосередкованого впливу держави на механізм формування та встановлення цін [2, с. 158]. Державне регулювання цін здійснюється компетентними органами згідно Закону України «Про ціни та ціноутворення» (далі – Закон) та постановами Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 25.12.1996 № 1548, від 17.10.2008 № 955, від 25.03.2009 № 333, від 22.04.2020 № 341 та ін..

В умовах воєнного стану виникла необхідність реального забезпечення доступу усіх верств населення до товарів першої необхідності, стримання інфляційних процесів та підтримки вітчизняних товаровиробників, у зв'язку з чим було запроваджено додаткове державне регулювання цін.

Так, відповідно до постанови КМУ «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548» від 06.03.2022 № 223 запроваджено контроль також за цінами на крупу вівсяну, свинину, яловичину, сметану, капусту, цибулю, буряк, моркву, картоплю, нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні, антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні тощо.

Необхідно наголосити, що вимог щодо обмеження розміру цін на соціально значущі товари немає, є тільки обов'язок декларування зміни їх роздрібної ціни.

Лише на сайтах регіональних відділень Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) вказано, що ціни на продукти харчування мають залишатися на рівні, встановленому станом на 23.02.2022. Тим не менш, згідно даних моніторингу зафіксовано зміну цін деяких контрольованих товарів майже на 30-50 %, що вказує на деяку неефективність запроваджених заходів контролю [3].

Що стосується підтримки вітчизняного товаровиробника в кризових умовах, то згідно постановою КМУ від 13.03.2022 № 303 на період воєнного стану припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду, окрім заходів позапланового нагляду (контролю), що здійснюються на підставі рішення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі - Держлікслужба) або Держпродспоживслужби за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

З одного боку, відсутність жорсткого ринкового нагляду (контролю) має позитивно позначитись на веденні бізнесу, з іншого – запропоноване постановою формулювання видається оціночним, а тому створює поле для зловживань та безкарності спекулятивних дій. Так, очевидно, що в умовах воєнного стану даних механізм є недосконалим в частині необхідності встановлення наявності «загрози, що має значний негативний вплив» та

тривалим через необхідність прийняття відповідного рішення центральними органами виконавчої влади.

Окрім того, цілком очевидно, що державне регулювання цін оминуло деякі соціально значущі товари та послуги, такі як, наприклад, оренда житла, товари гігієни, на які необґрунтовано значно зросли ціни. Водночас законодавство наразі не оперує поняттям «необґрунтоване підвищення» у контексті вільних цін, тому можливість притягнення до юридичної відповідальності за такі дії виключається.

Цікаво, що не зважаючи на формальну відсутність регулювання в даній сфері та повноважень, передбачених Кодексом України про адміністративні порушення, Кримінальним кодексом України та відповідними положеннями, відпрацюванням повідомлень про необґрунтоване підвищення цін наразі займаються Бюро економічної безпеки України (далі – БЕБ), Служба безпеки України та Національна поліція України. Відповідно до опублікованого звіту, за наслідками втручання БЕБ особи, які допустили необґрунтоване підвищення цін, безкоштовно поселяли переселенців, повертали кошти за проживання, перераховували кошти для підтримки Збройних Сил України чи волонтерів [4]. Однак з формально-юридичної точки зору, наведені вище дії незаконні, оскільки жодним нормативно-правовим актом не передбачено можливості застосування перелічених заходів впливу.

Отож, необхідним є внесення змін до статті 20 Закону щодо застосування відповідних адміністративно-господарських санкцій задля гарантування законності та передбачуваності притягнення до юридичної відповідальності.

Іншою проблемою забезпечення ефективного регулювання цін в умовах війни є значний тіньовий сектор економіки в Україні, особливо на тимчасово окупованих територіях України.

Отже, політика регулювання цін на соціально значущі товари в умовах війни потребує активного, збалансованого та ефективного втручання держави. Соціально-економічне становище України та її регіонів в період дії воєнного стану вимагає своєчасного інформування щодо цін на соціально важливі товари та послуги та негайного адекватного реагування на порушення у цій сфері, для чого необхідним є поліпшення механізму законного здійснення контрольно-наглядових заходів та притягнення до юридичної відповідальності.

Список використаних джерел:

1. О.В. Покатаєва, О.І. Трохимець Державне регулювання цін на соціально-орієнтовані товари та послуги. Вісник економічної науки України. 2014. № 1 (25). С. 97–101.

2. Кулага Е. Правові аспекти державного регулювання ціноутворення в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 158–162.

3. Динаміка споживчих цін на товари, що мають істотну соціальну значущість станом на 26.03.2022 (у порівнянні з цінами станом на 23.02.2022). Держпродспоживслужба України. Режим доступу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RE2HdQIe7QIXpFOjYkZ62-5qfr8sIpnB (дата звернення: 14.04.2022).

4. У БЕБ відпрацьовано майже 400 повідомлень щодо необґрунтованого завищення цін. Бюро економічної безпеки України. Режим доступу: https://esbu.gov.ua/news/u-beb-vidpracovano-majzhe-400-povidomlen-shchodo-neobgruntovanogo-zavishchennya-cin (дата звернення: 14.04.2022).

Маркіян Когут
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 3 курсу ОС «Бакалавр»

Державна допомога суб'єктам господарювання в умовах воєнного стану

У зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, значна кількість суб'єктів господарювання сконцентрували свою діяльність на підтримці Збройних сил України (далі - ЗСУ) та гуманітарній допомозі особам, що втратили через війну оселю та майно. Навіть в таких умовах економіка країни повинна функціонувати аби держава могла забезпечувати громадян, отримання працівниками заробітної плати, зберігати робочі місця і життєдіяльність країни в цілому.

Президент України видав Указ №64/2022 від 24.02.2022 року щодо введення на території України воєнного стану у зв'язку із вищезгаданою агресією. Указом від 14.03.2022 року №133/2022 воєнний стан продовжено. З огляду на те, що суб'єкти господарювання зазнають збитків у період дії такого правового режиму на території України, держава запровадила гарантії та допомоги бізнесу під час війни.

Загалом державна допомога суб'єктам господарювання регулюється Господарським кодексом України (стаття 16), а також Законом України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання». Тут і дається визначення такого терміну як «державна допомога»: це підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності. З цього визначення слід виокремити чинники для визнання державної допомоги саме державною: 1. підтримка повинна надаватися виключно суб'єктам господарювання; 2. допомога здійснюється за допомогою ресурсів, що належить виключно державі; 3. обов'язковість наявності факту, що така підтримка створює вигідні умови для виготовлення окремих видів товарів чи дає можливість провадити окремі види господарської діяльності; 4. в результаті такої підтримки спотворюється економічна конкуренція. Разом з тим, державна допомога повинна бути допустимою, тобто така, що за своєю суттю сприяє соціально-економічному розвитку окремому регіону чи регіонам. В таких регіонах можливо наявний низький рівень життя чи високий рівень безробіття. Україна, підписавши економічну та політичну частини Угоди про асоціацію з ЄС, зобов'язалася підтримувати бізнес із запровадженням механізму державної допомоги. Така вимога була прийнята на підставі Договору про функціонування ЄС, у статті 107 якого містяться положення про державну допомогу суб'єктам господарської діяльності та допустимість такої допомоги [1].

Щодо надання такої підтримки в умовах воєнного стану були прийняті зміни до законів України. 15 березня 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 7137-д від 14.03.2022, який передбачає кардинальну податкову реформу на період воєнного стану. Рішення про надання на період з 1 квітня 2022 року до припинення/скасування дії воєнного стану права на використання спрощеної системи оподаткування бізнесу (ФОП та юридичним особам) з оборотом до 10 млрд грн. Ставка єдиного податку для таких «спрощенців» становитиме 2% від обороту без ПДВ. Подавати звітність з ПДВ по операціям постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, не потрібно. Звітність слід

подавати щокварталу, але із вказівкою помісячного доходу. Нараховувати та сплачувати єдиний податок потрібно до 15 числа, наступного за звітним місяцем. Звільнення від сплати ЄСВ, штрафів, пені та перевірок по ЄСВ. Для ФОП, осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність, та для членів фермерських господарств є рішення про звільнення їх від сплати ЄСВ за себе. З 1 березня 2022 року до припинення/скасування воєнного стану, а також протягом року після того, вказані особи мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе незалежно від того, отримують вони дохід чи ні. Платники єдиного податку (в т.ч. юридичні особи) мають право не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу. Протягом дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення/скасування платникам ЄСВ не нараховується пеня і до них не застосовуються штрафні санкції за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату ЄСВ. Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску в цей період не проводяться. Звільнення від сплати єдиного податку платників 1 та 2 груп. Відповідні норми також діятимуть з 1 квітня 2022 року до припинення/скасування воєнного стану. Зменшення податків на пальне та товари для оборони [2]. На період дії воєнного стану операції при постачанні та ввезенні пального звільняються від оподаткування акцизним збором, а ставка ПДВ на такі операції зменшується до 7%. Не оподатковуються операції із надання допомоги ЗСУ та гуманітарної допомоги. Також відміняється сплата екологічного податку на територіях, де ведуться активні бойові дії. Звільняються від оподаткування ввізним митом соціально значущі продукти харчування, лікарські та медичні вироби. Також передбачене подовження дії неоплачених ліцензій на спирт, бензин та тютюнові вироби, але протягом 30 днів після завершення дії воєнного стану поновлюється обов'язок оплатити чи поновити ліцензії (стаття 18 Закону України № 481/95-ВР) [3]. Законом України № 2134-IX вносяться зміни до закону про державну допомогу, до розділу 9 доповнено пункт 5-2, де вказано, що норми цього Закону та інші норми законодавства, що випливають із цього Закону, не застосовуються; уся державна допомога, надана протягом такого періоду, вважається допустимою; надавачі державної допомоги звільняються від обов'язку подання повідомлення про нову державну допомогу та подання звітності про чинну державну допомогу.

Таким чином, можна простежити, що на законодавчому рівні питання надання державної допомоги суб'єктам господарювання в умовах воєнного стану закріплене. Залишається лише провадити політику державної допомоги добросовісно з дотриманням наданих гарантій.

Список використаних джерел:

1. Ангел Є. Дизайн європейської держпідтримки: чи пасує він Україні. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/06/10/648527/ (дата звернення 08.04.2022).

2. Дія.Бізнес: Підтримка бізнесу в умовах війни. URL: https://business.diia.gov.ua/en/wartime (дата звернення 08.04.2022).

3. Юридичний інтернет ресурс «Протокол»: Державна допомога бізнесу під час війни. URL: https://protocol.ua/ua/dergavna_dopomoga_biznesu_pid_chas_viyni/ (дата звернення 08.04.2022).

Олексій Кушніренко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 року навчання ОС «Магістр»

Особливості правового регулювання банківської діяльності в умовах воєнного стану

24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан внаслідок збройної агресії з боку Російської Федерації. Введення воєнного стану вимагало активних дій з переформатування економіки України, в тому числі і у банківському секторі. Наразі за понад півтора місяці воєнного стану Національний Банк України (далі – **НБУ**) прийняв низку рішень, якими правове регулювання банківської діяльності було суттєво видозмінено. Метою цього дослідження є аналіз відповідних змін в частині правового регулювання банківської діяльності в умовах воєнного стану, виокремлення проблем, які виникли внаслідок цих змін, та шляхів їх вирішення.

Одним з перших питань, яке постало перед банківською системою в умовах воєнного стану, було питання централізації прийняття рішень на банківському ринку задля швидкого та оперативного реагування на нові реалії життя. З певним запізненням, лише 15 березня 2022 року депутати прийняли Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» №2120-IX, згідно з яким, зокрема, Правління НБУ отримало право визначати особливості функціонування банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які мають право надавати окремі фінансові послуги, в умовах воєнного стану, а також визначати особливості здійснення банківського регулювання та нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг.

В свою чергу, Правління НБУ ще 24 лютого 2022 року прийняло постанову «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» №18, якою, зокрема, було обмежено зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн в день; НБУ надано право здійснювати бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень по сумі терміном до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік; призупинено роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами, та уведено мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів.

Слід зазначити, що прийняття Постанови №18 створило низку проблем, адже мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів фактично заблокував волонтерську діяльність по закупівлі військової амуніції, медикаментів, речей першої необхідності, а так само унеможливив навіть звичайні банківські переведення закордон у валюті для пересічних громадян, в тому числі і для виплати пенсій.

Вказані проблеми частково були вирішені постановою Правління НБУ від 4 квітня 2022 року №68 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18», якою було дозволено фізичним особам переказувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ). До таких товарів належать бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг тощо. Також було надано можливість здійснювати

переказ іноземної валюти для виплати пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон.

При цьому дещо спірним видається введення Постановою №68 тимчасового скорочення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями з 365 до 90 календарних днів для запобігання виведенню капіталу за кордон і недопущення макроекономічних дисбалансів, адже така зміна може привести до протилежних результатів, і відповідні операції будуть де-факто заблоковані.

24 лютого 2022 року Правління НБУ також прийняло постанову №19 «Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану», за якою НБУ має право прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, що перебуває під контролем держави-агресора. Разом з тим, законність такого рішення є дискусійною з огляду на ст.77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка такої підстави для відкликання банківської ліцензії не містить, тобто положення постанови НБУ суперечить положенням закону.

Крім того, 25 лютого 2022 року Правлінням НБУ було прийнято рішення №23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп», яким, серед іншого, передбачено не здійснювати у 2022 році щорічної оцінки стійкості банків, а також заборонено банкам здійснювати: 1) розподіл капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування загальних резервів і фондів банку, які включаються до основного капіталу, покриття збитків минулих років; 2) виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями. Також Постановою №23 вирішено не застосовувати до банків заходів впливу за порушення нормативів капіталу, ліквідності, кредитного ризику, інвестування, обмеження щодо операцій між банком та пов'язаними з інвестором за субординованим боргом особам. Разом з тим, найближчим часом вказані положення мають бути переглянуті для запобігання нової хвилі виведення банків з ринку через їх неплатоспроможність через відсутність належного контролю з боку НБУ.

Насамкінець, вкрай важливим стало прийняття постанови Правління НБУ від 08 березня 2022 року №42 «Про використання банками хмарних послуг в умовах воєнного стану в Україні», якою НБУ врегулював питання щодо використання банками України хмарних послуг у своїй діяльності. Банки отримали можливість впродовж двох років надавати банківські послуги, а також здійснювати процесинг за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, зокрема платіжних карток, використовуючи хмарні сервіси.

Висновки та пропозиції. Проведений аналіз специфіки правового регулювання банківської діяльності в умовах воєнного стану демонструє, що в цілому прийняті в період з 24 лютого 2022 року зміни слід оцінити позитивно. Водночас невирішеними залишилися такі проблеми: 1) неузгодженість підзаконних нормативно-правових актів НБУ та Закону України «Про банки і банківську діяльність» (зокрема, в частині підстав відкликання ліцензій), з огляду на що необхідно внести зміни до Закону; 2) скорочення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями з 365 до 90 календарних днів може мати зворотній ефект та фактично заблокувати такі операції (доцільно збільшити строки принаймні до 180 днів); 3) мораторій на застосування заходів впливу за порушення нормативів капіталу, ліквідності може призвести до їх (банків) неплатоспроможності через відсутність належного контролю з боку НБУ.

Катерина Лабай
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 року навчання ОС «Магістр»

Проблеми і перспективи регулювання е-комерції в Україні

В умовах стрімкої діджиталізації усіх сфер суспільного життя, е-комерція посіла чільне місце у світовому бізнес-середовищі. З огляду на воєнні дії, що значно ускладнюють здійснення комерційної діяльності у її класичному вигляді, та євроінтеграційний напрямок розвитку України, національне законодавство потребує оновлення та вдосконалення для забезпечення повноцінної транскордонної е-комерції з ЄС.

Проаналізувавши ч. 1 та ч. 4 ст. 8 ЗУ «Про електронну комерцію», можна зробити висновок, що визначення кола суб'єктів потребує доопрацювання. Фактично покупець за своїм правовим статусом прирівнюється до споживача, тоді коли ЗУ «Про захист прав споживачів» визначає споживача тільки як фізичну особу. Так, наразі спірним залишається питання поширення дії ЗУ «Про електронну комерцію» на відносини суб'єктів, коли продавцем і покупцем є юридичні особи. У свою ж чергу, Директива № 2000/31/ЕС про е-комерцію, з метою імплементації якої був прийнятий Закон, поширює свою дію не тільки на B2C, а й на B2B модель ведення бізнесу. З метою вирішення цієї проблеми варто закріпити у Законі правовий статус юридичних осіб як покупців (замовників, споживачів) товарів, робіт, послуг у контексті реалізації B2B моделі. Вказане дозволить відійти від «вузького» законодавчого підходу до тлумачення терміну «споживач» і поширити дію спеціального законодавства на тих осіб, які фактично споживають будь-яку послугу (роботи, товари)» [1].

Іншим проблемним питанням є непослідовність українського законодавця: у ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про електронну комерцію» вказано, що комерційні електронні повідомлення поширюються лише на підставі згоди на отримання таких повідомлень, однак вже ч. 3 закріплює можливість надсилання такого повідомлення без згоди, якщо особа може відмовитися від подальшого отримання. Враховуючи положення Загального регламенту про захист даних (Regulation (EU) 2016/679; GDPR), такі умови є некоректними, адже право на відмову від розсилки має бути гарантованим у будь-якому випадку. Для вирішення окресленої проблеми національному законодавцю варто прибрати суперечливу ч. 3 Закону та передбачити імперативну вимогу для продавців (виконавців, постачальників) забезпечити можливість відмови від розсилки комерційних повідомлень.

Для вдосконалення українського правового регулювання е-комерції також потрібно звернути увагу на положення Директиви ADR № 2013/11/EU та Регламенту ODR № 524/2013, які є основою для альтернативного врегулювання спорів між споживачами та продавцями на рівні ЄС, з метою забезпечення можливості вирішення спорів позасудовим шляхом з використанням різних онлайн-платформ. У багатьох країнах-членах ЄС були запроваджені різні ODR платформи, починаючи від інтерактивного веб-сайту до окремого медіатора, що допомагає сторонам досягнути згоди у максимально короткий строк [2]. Саме тому впровадження аналогічних законодавчих та інституційних нововведень вбачається виправданим кроком, оскільки це допоможе зменшити вартість та пришвидшити розгляд спорів. До того ж, передумови функціонування таких платформ були закладені у ст. 8 ЗУ «Про електронні комунікації», що, зокрема, передбачає

вирішення спорів зі споживачем через електронну регуляторну платформу, що має бути відкритою для всіх та сприяти захисту користувачів.

Варто підкреслити, що чинне українське законодавство у сфері е-комерції хоч і розроблене на основі європейського, але не враховує останні тенденції його розвитку та прогресивні ініціативи [3]. Відтак, вважається, що особливої уваги національного законодавця потребують Директива № 2019/2161/ЄС «Про краще забезпечення та модернізацію захисту прав споживачів», а також Регламент № 2018/302 про геоблокінг. Зокрема, для забезпечення якісної охорони прав споживачів пропонується додати актуальні положення: 1) щодо розширення інформації, що повинна надаватися споживачеві (інформації про зниження цін та зазначення найнижчої ціни протягом місяця перед знижкою; щодо основних критеріїв, що визначають рейтинг пропозицій, та обов'язок інформувати чи перевіряється (і як саме) справжність відгуків споживачів; щодо того чи була персоналізована ціна на основі автоматизованого прийняття рішень); 2) щодо встановлення додаткових вимог до контрактів, укладених на торговельних інтернет-майданчиках (обов'язок інформувати споживачів чи є сторонній постачальник суб'єктом господарювання, чи ні, а також пояснювати, хто відповідальний за виконання контракту: сторонній постачальник або інтернет-майданчик); 3) розширення переліку дій, що становлять нечесну комерційну практику (введення в оману щодо «ідентичних товарів/послуг», публікація фальшивих відгуків споживачів, прихована реклама в результатах пошуку та перепродаж квитків, придбаних торговцем за допомогою автоматизованих «ботів»).

Наразі ні чинний ЗУ «Про електронну комерцію», ні ЗУ «Про захист прав споживачів», ні новий законопроект № 6134 не містять положень про заборону геоблокінгу. Однак забезпечення транскордонної торгівлі залежить від відмови від невиправданої дискримінації за національністю клієнтів, місцем проживання та/або резиденства в межах внутрішнього ринку, що проявлялася у відсутності можливості для окремих споживачів користуватися перевагами транскордонної е-комерції. Відтак, думається, що у новій редакції ЗУ «Про захист прав споживачів» варто закріпити норму про заборону блокувати чи обмежувати доступ до товарів чи послуг, використання платіжних карток з метою дотримання принципу недискримінації споживачів за географічною ознакою.

Щодо усунення інших перешкод для здійснення транскордонної торгівлі, то вбачається, що ЗУ «Про електронні довірчі послуги» став значним кроком вперед у контексті адаптації до європейський стандартів, а саме до Регламенту ЄС № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних трансакцій на внутрішньому ринку. Наразі для визнання українських сертифікатів електронних підписів та сприяння розвитку послуг транскордонної сертифікації, не вистачає лише укладення довгоочікуваної угоди між Україною та ЄС щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг.

Отже, окреслені проблемні питання переконливо свідчать про важливість і необхідність оновлення і вдосконалення національного правового регулювання е-комерції у відповідності до законодавства ЄС, що в перспективі призведе до розвитку транскордонної торгівлі та національної економіки.

Список використаних джерел:

1. Пацурія Н. Цифровізації відносин щодо захисту прав та законних інтересів споживачів небанківських фінансових послуг: окремі напрями впровадження. URL: https://coordynata.com.ua/cifrovizacii-vidnosin-sodo-zahistu-prav-ta-zakonnih-interesiv-

spozivaciv-nebankivskih-finansovih-poslug-okremi-naprami-vprovadzenna (дата звернення: 15.04.2021).

2. Ізарова І. Альтернативні та інтерактивні способи вирішення транскордонних спорів: досвід ЄС та перспективи України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право - 2015. - Вип. 32 (2). - С. 36-40.

3. Таптунова І., Казацька М. На шляху до єдиного цифрового ринку ЄС: електронна комерція. URL: https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ucep_report_e-commerce_31.05.2021.pdf (дата звернення: 15.04.2021).

Андрій Лащенко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 3 курсу ОС «Бакалавр»

Правовий режим Дія Сіті – особливості функціонування впродовж дії воєнного стану на території України

14 серпня 2021 року набув чинності Закон України 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (законопроєкт №4304 від 02.11.2020 року, далі – **Закон**), чим запровадив окремий правовий режим для бізнесу, що здійснює свою господарську та іншу діяльність, у сфері ІТ. Офіційний початок роботи правового режиму Дія Сіті оголошено Президентом України на 4-й онлайн-презентації Міністерства цифрової трансформації України «Diia Summit», що відбулась 08 лютого 2022 року [1].

Хто може стати Резидентом правового режиму Дія Сіті ?

Згідно положень ст. 5 Закону, стати Резидентом Дія Сіті можливо за сукупності таких умов:

- Бути юридичною особою, зареєстрованою на території України, та в порядку, встановленому законодавством України;

- Здійснювати один або декілька видів діяльності, що стимулюються шляхом створення правового режиму Дія Сіті (передбачені ч. 4 ст. 5 Закону);

- Розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам (тобто сума, що розраховується шляхом ділення суми всіх виплат) становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим НБУ;

- Середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (включаються як фахівці у сфері ІТ, так і інші спеціалісти) становить не менше 9 осіб;

- Сума кваліфікованого доходу юридичної особи становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу;

- Щодо юридичної особи відсутні обставини, передбачені ч. 2 ст. 5 Закону.

З метою контролю за безперервною та повною відповідністю Резидентами вимог перерахованих вище, Резидент Дія Сіті зобов'язаний подавати, у межах строків, встановлених Законом, до уповноваженого органу (зокрема, до Міністерства цифрової трансформації України): звіти про відповідність усім вимогам, визначеним ст. 5 Закону, а також незалежні висновки, надані суб'єктами аудиторської діяльності за підсумками перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його звітах про відповідність.

Чи змінились вимоги до Резидентів Дія Сіті на період воєнного стану?

На період воєнного стану в Україні, запровадженого Указом Президентом України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року та продовженого Указом Президента України №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 року, Кабінет Міністрів України (зокрема, Міністерство цифрової трансформації) прийняв рішення спростити вимоги до Резидентів Дія Сіті та Компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері ІТ, котрі прагнуть долучитися до такого правового режиму, прийнявши наступні пом'якшення [2].

Впродовж дії воєнного стану та до 1 (першого) числа місяця, наступного за місяцем припинення, є *необов'язковим дотримання вимог*:

- щодо мінімального розміру середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам;
- щодо середньооблікової кількості працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи;
- щодо суми кваліфікованого доходу резидента Дія Сіті.

На період дії воєнного стану та до першого числа місяця, наступного за місяцем припинення чи скасування воєнного стану в Україні, невідповідність резидента Дія Сіті вищезазначеним критеріям **не є причиною для позбавлення** такої Компанії статусу Резидента.

Також, до 1 січня календарного року, наступного за роком припинення воєнного стану в Україні, резиденти Дія Сіті звільнені від обов'язку подавати звіти про відповідність та незалежного висновку суб'єкта аудиторської діяльності за підсумками перевірки тверджень резидента Дія Сіті.

Чи відбулись законодавчі зміни умов правового режиму Дія Сіті?

Положення Закону не підлягали змінам, відповідно, зберігаються основні переваги резидентства, зокрема:

1. Умови щодо нової моделі співпраці між Компанією та фахівцем – укладення гіг-контракту, що надає ряд привілеїв: широкий спектр суспільних відносин, котрі сторони врегульовують на власний розсуд; гарантуються основні соціальні гарантії та страхування для гіг-спеціалістів; унормування питання прав інтелектуальної власності як гіг-спеціаліста, так і резидента Дія Сіті тощо.

2. Особливості оподаткування Резидентів Дія Сіті (**Таблиця І**).

Таблиця І

Юридична особа

Різновид податку	**Загальна система оподаткування**	**Спрощена система оподаткування**	**Дія.Сіті.** *На вибір*
Податок на прибуток підприємств	18% від прибутку	-	18% від прибутку
Єдиний податок	-	5% від доходу	-
Податок на виведений капітал	-	-	9% від капіталу, виведеного з обороту

Фізична особа			
Різновид податку/збору	**Працівник**	**ФОП (ІІІ група)**	**Гіг-працівник**
ПДФО	18%	5%	5%
ЄСВ	22% від окладу	22% від мін. з/п	22% від мін. з/п
ВЗ	1,5%	-	1,5%

3. Унормування питання прав інтелектуальної власності як гіг-спеціаліста, так і резидента Дія Сіті тощо [3].

Таким чином, шляхом спрощення критеріїв до Резидента Дія Сіті на період дії воєнного стану, що запроваджений на території України, та збереженням усіх умов (особливостей) правового режиму, держава підтримує українську економіку, надаючи широкому колу суб'єктів господарювання можливість добровільно набути статус Резидента та скористатись усіма перевагами такого статусу, – як в частині організації співпраці зі своїми фахівцями, так і в частині оподаткування доходів, що, безсумнівно важливо, з огляду на необхідність перезапуску економіки в умовах воєнного стану та забезпечення соціальної підтримки населення.

Список використаних джерел:

1. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Михайло Федоров розповів про нові послуги в Дії та анонсував Diia Summit. 19.02.2022 р. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-rozpoviv-pro-novi-poslugi-v-diyi-ta-anonsuvav-diia-summit

2. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Мінцифри спрощує умови Дія.City для ІТ-компаній на період воєнного стану. 30.03.2022 р. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-sproshchuye-umovi-diyacity-dlya-it-kompanij-na-period-voyennogo-stanu

3. Офіційний портал. Державна податкова служба України. Дія Сіті: переваги для ІТ-індустрії. 10.02.2022 р. Режим доступу: https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/569106.html

Іван Майка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 3 курсу ОС «Бакалавр»

Підприємці та податки: як війна вплинула на представників малого та середнього бізнесу?

Актуальність теми дослідження обумовлена різкою зміною вектора розвитку економіки та бізнесу, зокрема через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України, що послугувало причиною введення воєнного стану.

Законодавство України встановлює можливість обмеження господарської діяльності у випадку введення воєнного стану. За таких умов прийшло розуміння, що працюючий бізнес є вкрай важливим для економіки держави у стані війни, з'явилися заклики від керівництва держави щодо відновлення роботи підприємств там, де це є можливим. Проте законодавство, яким регламентовані питання організації та здійснення господарської діяльності, розраховано на мирний час, і в умовах воєнного часу перед

підприємцями постали виклики, що не передбачені та не можуть бути подолані нормами чинного законодавства. Очевидно, що багато правових механізмів перестають працювати, тому загальне законодавство не дозволяє забезпечити баланс інтересів суб'єктів, що здійснюють господарювання в умовах воєнного стану і держави в цілому [1, с. 18].

Податкове законодавство вже з самого початку військових дій зазнало змін та потребувало адаптацій у воєнних реаліях. Було прийнято ряд законів зі змінами до податкового законодавства, де зазначено про зупинення перебігу строків, таких як: сплати податкових зобов'язань, оскарження податкових повідомлень-рішень, розгляду скарг платників податків, подання заяви про повернення надміру сплачених податків, подання податкової звітності тощо. Також у вищезгаданих законах передбачено мораторій на проведення перевірок, проте це не стосується фактичних перевірок та камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків, до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування. Ще одне нововведення до «воєнного законодавства» встановлює пільги для платників єдиного податку. З 1 квітня 2022 року до кінця воєнного стану ФОП, платники єдиного податку першої та другої групи, мають право не сплачувати єдиний податок. Декларація за цей період не підлягає заповненню. Зміни вносяться також і для платників єдиного податку третьої групи: ставка єдиного податку становитиме 2% та звільнення від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг на території України. Зміни щодо підакцизних товарів полягають у тому, що податкові зобов'язання з акцизного податку не виникають щодо товарів, які примусово відчужено або вилучено для потреб держави, надано як гуманітарну допомогу, передано ЗСУ або підрозділам територіальної оборони. Також податкове законодавство зазнало змін в контексті плати за землю. На період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, в якому скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих російськими військами (перелік таких територій визначається КМУ).

Задля зростання економіки в умовах війни, як би дивно це не звучало, потрібно максимальне спрощення всіх бюрократичних процедур для представників бізнесу, адже саме господарська діяльність має стати партнером держави на шляху до перемоги [2].

Наостанок хотілось би згадати слова Президента України: «Економіка, яка працює, — це забезпечення наших захисників на фронті. Вона повинна запуститися. Без неї грошей на нашу армію не буде. І це головне. У наших військових — високі заробітні плати. А де ці гроші брати? Повинна працювати економіка» [3].

Список використаних джерел:

1. Зельдіна О. Р. Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання. — Рукопис.

2. Данилишин Б. М. Як держава може підтримати бізнес в умовах війни. https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/20/684363/

3. Аби ситуація в економіці покращилася, потрібно, щоб країна жила й працювала попри війну — Глава держави. https://www.president.gov.ua/news/abi-situaciya-v-ekonomici-pokrashilasya-potribno-shob-krayin-74389

Даніїл Мельников
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 3 курсу ОС «Бакалавр»

Забезпечення господарської діяльності під час воєнного стану

В умовах воєнного стану, введеного Указом Президента №64/2022 та продовженого Указом Президента №133/2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, питання забезпечення господарської діяльності постає в актуальному світлі, оскільки вона є основою економічного життя країни та має продовжуватися і підтримуватися державою. Особливість досліджуваної тематики полягає в тому, що на цей час у світі відсутні приклади, на які Україна могла б звернути увагу, оскільки останній масштабний збройний конфлікт на території Європейського континенту відбувався ще у XX столітті.

Стаття 42 Конституції України встановлює право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, проте це право може бути обмежене в умовах воєнного стану. Водночас ті дії, які здійснює наша держава, демонструють відсутність часткового обмеження цього права. Зокрема постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 спрощує порядок державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що сприяє реалізації вищезазначеного права. Особливої уваги заслуговує положення щодо скасування адміністративного збору за державну реєстрацію юридичних осіб, предметом діяльності яких є надання допомоги особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії.

Забезпечення стабільної роботи виробників продовольства та виробників у сфері легкої промисловості під час воєнного стану є критичним, оскільки ці сфери промисловості страждають найбільше. З метою підтримки цих сфер промисловості була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 312, якою, зокрема, зменшено проценту ставку державного кредитування до 0% річних для сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності на період воєнного стану та шість місяців після нього. Додатково прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 160, яка встановлює максимальний строк здійснення розрахунків за поставлені продовольчі товари вітчизняного виробництва, що входять до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженим постановою КМУ від 22 квітня 2020 р. № 341, не пізніше ніж через десять календарних днів з дня виставлення постачальником таких продуктів рахунка для оплати за поставлену продукцію. Для підтримки легкої промисловості встановлено ставку 0% річних до завершення воєнного стану та протягом одного місяця після його завершення.

Особливою формою забезпечення господарської діяльності також слугує цифровий інструмент Дія.Бізнес, зокрема, спеціалізована інформаційна сторінка «Підтримка бізнесу в умовах війни» [1].

Ще однією формою забезпечення господарської діяльності є спрощення порядку її ліцензування. Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 18 березня 2022 р. № 314, яка дозволяє провадження господарської діяльності без отримання дозвільних

документів на підставі спеціальної декларації. Відповідна постанова також продовжує строк дії діючих ліцензій на період воєнного стану.

Аналізуючи вищенаведені нормативно-правові акти, що мають забезпечувати господарську діяльність на період воєнного стану, можемо стверджувати, що вони в більшій мірі достатні та теоретично мають підтримати господарників. Проте питання реалізації цих положень залишається відкритим, оскільки активні бойові дії на території нашої держави продовжуються.

Список використаних джерел:

1. Портал Дія.Бізнес. URL: https://business.diia.gov.ua/en/wartime.

Олександр Піжук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 року навчання ОС «Магістр»

Правове регулювання біржової діяльності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Актуальність питання про регулювання біржової діяльності покликане розвитком тенденції використання такої форми торгівлі товарами та іншими різноманітними цінностями, де посередником між продавцем та покупцем є біржа. У країнах з розвиненою економікою вони відіграють важливу роль, оскільки займають централізоване місце для стабілізації на ринках основних біржових активів.

Держава відіграє провідну роль у забезпеченні контролю та регуляції біржової діяльності. Періодом становлення біржового процесу в Україні правники та вчені вважають початок 90-х років. Першою товарною біржею називають Київську універсальну товарну біржу. Проте, наш вид біржової діяльності, як зазначають науковці Дикань В. Л., Назаренко І. Л., має певні особливості, які зумовлені загальними економічними та історичними умовами, оскільки на сьогодні біржове законодавство досягло свого рівня розвитку, де дрібні регіональні біржі мають припинити своє існування через те, що мають перетворитися на інші комерційні структури, цей процес вже набрав великих обертів. [1]

До властивостей біржового процесу на території України можна віднести спрямованість біржової діяльності. В той час, як в країнах, де розвинута ринкова економіка, за обсягом обороту перше місце посідають фондові біржі, в Україні вбачається тенденція до превалювання товарних бірж. Як зазначають науковці, ця обставина пов'язана з розпадом колишньої системи матеріально-технічного постачання та загальною нерозвиненістю ринку цінних паперів.

Низький рівень розвитку фондової біржі в Україні зумовлений недостатнім спектром регулятивних та наглядових функцій держави. На стан фондового ринку має вплив, велика кількість аспектів, в тому числі відкритість інформації, захищеність прав акціонерів, методи та засоби роботи та інше.

Наразі фондовий ринок в Україні є малоефективним. Це пояснюється наявністю проблем, без вирішення яких функціонування у повному обсязі біржової діяльності є неможливим. Сучасний аналіз розвитку показує позитивну тенденцію щодо цього напрямку. Потрібно зазначити, що вибір деяких фінансових інструментів, а саме ліквідних інструментів, є досить обмеженим для внутрішнього користувача біржі, тобто

інвестора. Головною проблемою щодо функціонування фондового ринку Україні є мала кількість інвестиційних ресурсів. Тіньова економіка, де перебуває в обороті велика кількість грошових коштів, що не надходять до бюджету держави та вилучені з обігу, нестабільність економічного обороту, обмежена кількість ліквідних інструментів, що зумовлено ризиками втрати коштів (через ризиковість великої кількості акцій) - все це складає собою перепони до активного розвитку як економіки в цілому, так і фондового ринку зокрема.

Для забезпечення належного рівня правового регулювання біржової діяльності потрібним є чіткий механізм державного регулювання, який регламентується актами та контролюється уповноваженими на те органами. В Україні діє так звана Американська модель біржі, яка передбачає собою співпрацю посередників та значне регулювання безпосередньо всередині біржі. Існує два види регулювання всередині біржі: внутрішнє - здійснюється власними нормативними актами конкретної біржі та зовнішнє, де вступають в дію державні акти або певні міжнародні угоди.

Діяльність бірж повинна здійснюватися згідно з вимогами чинного законодавства, Правил біржової торгівлі та Статуту самої біржі. Серед нормативних актів України, які регулюють біржову діяльність, варто виокремити - ЗУ «Про товарні біржі», ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України тощо.

Головною метою правового регулювання біржової діяльності є забезпечення рівності прав учасників біржової торгівлі, створення нових ринків, підтримка та сприяння для досягнення суспільних цілей, створення нормальних умов для роботи, захист учасників від шахрайських дій окремих учасників цього процесу та інше. [2]

Ще одним принципом, який покладений в основу регулювання діяльності українських бірж – є принцип саморегулювання. Кожна біржа створює та користується своїми внутрішніми нормативними актами, які є основою діяльності. До них відносять Засновницький договір, Статут та Правила торгівлі.

Підводячи підсумок, варто відзначити, що біржова діяльність в Україні до запровадження воєнного стану мала позитивну тенденцію щодо свого розвитку: збільшувалась кількість зацікавленості господарюючих суб'єктів у використанні переваг біржової торгівлі. Напрямами наступного реформування біржової діяльності в Україні треба визначити зростання кількості фінансових інструментів у біржовому обігу, які б відповідали конкретним потребам часу.

Список використаних джерел:

1. Дикань В. Л. Біржова діяльність : підручник / В. Л. Дикань, І. Л. Назаренко, Ю. А. Плугіна. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – 283 с.

2. Щепіна, Т. Г. Аналіз сучасного стану біржового ринку України [Текст] / Т. Г. Щепіна, В. А. Рябошапка // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2015. – Вип. 40. – С. 96-100.

Марія Речицька
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Фондовий ринок в умовах повномасштабної війни

24 лютого російська федерація здійснила відкритий воєнний напад на Україну. Це понесло зміни в усіх сферах суспільного життя, в тому числі і на організовані ринки капіталу, зокрема торгівлю цінними паперами. У розвинених країнах фондовий ринок є важливою частиною економічного сектору країни. Він є досить чутливим показником ділової активності. Прикладом цього є недавнішній обвал світового фондового ринку через пандемію COVID-19, - навіть показові Індекси S&P 500 та Dow Jones, впали до найгіршого показника з 1987 року. [1]

На відмінну від пандемії, війна – це більш глобальна обставина, у результаті якої інвестори бажають як можна швидше забрати свій капітал з вразливої структури, та переводять кошти з цінних паперів компаній у золото, готівку та інші більш стійкі активи. У таких обставинах обвал ринку – це лише питання часу.

Щоб не допустити цього держава прийняла ряд обмежувальних заходів. Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку (НКЦПФР) прийняла Рішення № 136 від 24.02.2022 року «Про тимчасове обмеження проведення операцій на ринках капіталу», яким було тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинено розміщення, обіг та викуп всіх цінних паперів. Згодом НКЦПФР було прийнято ще ряд рішень, які були узагальнені у Рішенні № 144 від 08.03.2022 «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану». Їх мета - мінімізація негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу.

Фактично на час дії воєнного стану основні операції з цінними паперами були зупинені. Винятки становлять операції необхідні для здійснення Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики та Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу. Також до таких винятків належать операції з державними цінними паперами на вторинному ринку, що мають міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів UA4000221436 та UA4000225668. За інформацією Міністерства фінансів України цьому кодові відповідає облігації внутрішньої державної позики. [2]

У зв’язку з російською агресією Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій – Постанова № 156 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”. Це продиктовано п.4 Указу Президента №64/2022 від 24.02.2022 р. обов’язком для КМУ забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.

Загалом ч. 3 ст. 16 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» передбачає, що облігації внутрішньої державної позики України - це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Ч. 4 ст. 11 цього ж закону залежно від способу погашення розподіляє облігації на 2 види: звичайні та цільові. Цільові облігації - це облігації, погашення яких здійснюється

шляхом передачі товарів та/або надання послуг, та/або виконання робіт відповідно до вимог, встановлених проспектом (рішенням про емісію, а для державних облігацій України - умовами їх розміщення), а у випадках та порядку, передбачених проспектом (рішенням про емісію, а для державних облігацій України - умовами їх розміщення), - шляхом сплати коштів власнику таких облігацій.

З цього можна зробити висновок, що цільові облігації внутрішньої державної позики – це такі цінні папери, що розміщуються лише на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов'язання України, погашення яких здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, та/або виконання робіт та/або сплати коштів власнику таких облігацій відповідно до вимог, встановлених умовами їх розміщення.

Щодо «військових облігацій», то навіть їх назва наштовхує на те, що кошти від їх розміщення будуть використані на потреби у військовій сфері. Проте ні законодавство, ні умови їх розміщення не встановлюють обов'язку саме такого їх цільового використання.

Слід звернути увагу на визначення військових облігацій, яке застосовує Міністерство фінансів України. Військові облігації - це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів. Кошти від облігацій, залучені в Державний бюджет України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану - соціальні та оборонні. [3]

Тобто всі отримані кошти від «військових облігацій» потрапляють до Державного бюджету України та мають на меті покрити його дефіцит. Вони з однаковим успіхом можуть бути використані як на потреби ЗСУ, так на виплату пенсій або на роботу суду. Таким чином, «військовими» такі облігації називають переважно у народі для легшого розуміння сутності інструмента, так як, наприклад, це робить Українська фондова біржа у своєму щотижневому огляді фондового ринку. [4] Уряд же використав таку назву скоріше з метою обґрунтування чого лише ці цінні папери можуть торгуватися зараз на ринку, а не як вказівку на їх конкретне цільове призначення.

Також нововведенням у Рішенні НКЦПФР № 144 є спрощений порядок укладання договорів щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: для фізичних осіб - резидентів достатньо лише даних паспорта громадянина України та даних реєстраційної номера карти обліку платника податків. Звісно здійснюються певні заходи щодо ідентифікації та верифікації клієнтів, - засобами мобільного зв'язку та/або електронної пошти. Так, наприклад, для брокера «Універ Капітал» достатньо лише з особистої електронної пошти у відповідь на лист з пакетом документів надіслати повідомлення «підтверджую підписання».

Висновок: Україна показала себе на високому рівні як на фронті у боротьбі з окупантами, так і у заходах, завдяки яким вдасться зберегти економічне благополуччя. У лічені години після початку війни приймалися акти Президента та НКФРЦП. Незважаючи на майже повне припинення основної діяльності на фондовому ринку, держава запустила інструмент для залучення додаткових коштів – військові облігації. Хоча їх назва вказує на зворотне, за своєю суттю вони не є цільовими облігаціями і спрямовуються на підтримку держави в цілому, в не конкретного її сектору.

Список використаних джерел:

1. Редько О.В. Гаркавенко В.О. Вплив пандемії COVID-19 на стан та перспективи розвитку міжнародного фондового ринку. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2020 С.

164-174. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216331/216429

2. Мінфін. Облігації внутрішньої державної позики UA4000221436 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/bonds/ua4000221436/

3. Мінфін. Військові ОВДП // [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mof.gov.ua/ uk/local_bonds_issued_during_the_war_time-572

4. Українська біржа. Щотижневий огляд фондового ринку // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ux.ua/ua/m/12/32547/20220314-schotizhneviy-oglyad-fondovogo-rinku.aspx

Анна Сливінська
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірантка 2 року навчання

Забезпечення позову у корпоративних спорах

Забезпечення позову – це інструмент, який дозволяє забезпечити можливість реалізації та захисту корпоративних прав та інтересів, не допустити його подальше ускладнення і, відтак, посилити обраний позивачем спосіб захисту. Засіб захисту – це обумовлений певною формою інструментарій, спрямований на відновлення, визнання і встановлення прав і законних інтересів особи [1, с. 180]. Вважаємо, що заяву про забезпечення позову варто розглядати як засіб захисту корпоративного права, на рівні з корпоративним позовом.

Заходи забезпечення позову широко застосовуються при вирішенні корпоративних спорів як превентивний механізм захисту корпоративних прав та інтересів. Специфіка корпоративних спорів обумовлює ряд особливостей застосування заходів забезпечення позову у таких спорах. За ч. 5 ст. 137 ГПК України не допускається забезпечення позову у корпоративних спорах шляхом заборони: 1) проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення, крім заборони приймати конкретні визначені судом рішення, які прямо стосуються предмета спору; 2) Центральному депозитарію, депозитарній установі надавати емітенту реєстр власників іменних цінних паперів для проведення загальних зборів акціонерів; 3) участі (реєстрації для участі) або неучасті акціонерів у загальних зборах, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників товариства; 4) здійснювати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, ФГВФО владні повноваження, крім заборони приймати конкретні визначені судом рішення, вчиняти конкретні дії, що прямо стосуються предмета спору.

Разом з тим, заходи забезпечення позову часто стають інструментом зловживань у руках недобросовісних учасників з метою блокування діяльності товариства. Так, ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.08.2021 по справі №922/3109/21 [2] за позовом акціонера (власника 2 акцій) про визнання недійсним рішень загальних зборів акціонерів від 17.04.2019, заявленого 05.08.2021 (з істотним пропуском 3 місячного строку позовної давності), було вжито заходів забезпечення позову у формі заборони прийняття рішення з питань порядку денного про перерозподіл прибутку за 2018 рік (збільшення частки прибутку на виплату дивідендів з 50% до 90%) з метою приведення у відповідність до вимог постанови КМУ від 24.04.2019 №364 з врахуванням

частки чистого прибутку (90%), виплаченої державі. Це унеможливило прийняття загальними зборами акціонерів АТ «Українські енергетичні машини» (АТ «Турбоатом»), проведеними 20.08.2021, 28.08.2021, 28.09.2021, 05.10.2021, відповідного рішення і порушило право інших акціонерів вимагати виплати частки чистого прибутку (дивідендів) в рівній частці з акціонером – державою. В січні 2022 року акціонер подав заяву про залишення позову без розгляду, задоволену судом, і провадження у справі було закрито. Саме тому, при застосуванні заходів забезпечення набуває критичного значення оцінка їх обґрунтованості, збалансованості інтересів, співмірності із предметом спору.

Першочерговим, на наш погляд, є пошук балансу між інтересом позивача щодо забезпечення захисту його корпоративного права та інтересу відповідача щодо продовження діяльності товариства за певних обмежень. У цьому контексті варто звернути увагу на принцип невтручання в бізнес-рішення (*business judgment rule*), який є важливим стандартом у корпоративному праві західних країн та означає, що суд повинен уникати втручання у господарську діяльність товариства та не може замінювати його менеджмент. Це правило застосовується у законодавстві (ч. 5 ст. 137 ГПК) та судовій практиці. Верховний Суд у постанові від 01.12.2020 у справі № 922/2239/20 вказав, що заборона приймати товариству будь-які рішення є прямим втручанням в його внутрішню та господарську діяльність; забезпечення позову в такий спосіб є недоцільним та не відповідає вимогам процесуального закону [3]. Вважаємо, що принцип невтручання у господарську діяльність та менеджмент товариства є надважливим та потребує закріплення у главі 10 ГПК України. Крім того, у ч. 5 ст. 137 ГПК України зазначається лише про недопустимість заборони проведення загальних зборів учасників товариства і залишені поза увагою інші органи корпоративного управління: виконавчий орган, наглядова рада, аналогічні заборони для яких можуть призвести до блокування діяльності товариства (наприклад, у разі неможливості виконавчим органом приймати рішення щодо укладення контрактів з контрагентами).

Важливими є співмірність заходів забезпечення позову у корпоративних спорах вимогам позивача та правильне визначення предмета спору. Заходи забезпечення позову не повинні порушувати прав інших акціонерів (учасників) господарського товариства. Крім випадків, передбачених ч.9 ст. 137 ГПК України, заборона вчиняти дії має стосуватися лише акцій або корпоративних прав, безпосередньо пов’язаних з предметом спору (ч. 10 ст. 137 ГПК України).

У немайнових корпоративних спорах (наприклад, про визнання недійсними рішень загальних зборів про виключення учасника) чи не найпоширенішим способом забезпечення позову є заборона державним реєстраторам проводити певні реєстраційні дії щодо товариства, що покликане забезпечити можливість позивача захистити своє корпоративне право у межах одного провадження, не допустити нових змін складу учасників тощо, а отже, необхідності оскарження нових рішень загальних зборів та реєстраційних дій.

Істотним критерієм застосування заходів забезпечення є їх ефективність для захисту корпоративного права та інтересу позивача. Саме на суд покладається обов’язок оцінити, чи здатний обраний заявником вид забезпечення позову сприяти поновленню його права. Яскравим прикладом є звернення позивачів у справах про визнання недійсними рішень загальних зборів із вимогою забезпечення позову у спосіб зупинення дії таких рішень, який, за позицією Верховного Суду, є неналежним, оскільки не забезпечує виконання у подальшому судового *рішення [4].*

Висновки. Заходи забезпечення позову у корпоративних спорах варто розглядати як важливий засіб захисту корпоративних прав та інтересів, та оцінювати його за критеріями обґрунтованості, збалансованості інтересів сторін (принцип невтручання у бізнес-рішення), співмірності предмету спору та ефективності. Перше речення ч. 10 ст. 137 ГПК України пропонується викласти у наступній редакції: «10. Заходи забезпечення позову не повинні порушувати прав інших акціонерів (учасників) господарського товариства, а також призводити до неможливості чи ускладнення здійснення господарським товариством господарської діяльності». Також пропонується викласти п. 1 ч. 5 ст. 137 ГПК України у наступній редакції: «1) проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства, засідання інших органів управління господарського товариства та приймати ними рішення, крім заборони приймати конкретні визначені судом рішення, які прямо стосуються предмета спору».

Список використаних джерел:

1. Бігняк О.В. Цивільно-правовий захист корпоративних прав в Україні: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Одеса. 2018. 489 с.

2. Ухвала Господарського суду Харківської області від 16.08.2021 по справі №922/3109/21. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/99036870/ (дата звернення: 17.04.2022).

3. Постанова Верховного Суду від 01.12.2020 по справі №922/2239/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93229292 (дата звернення: 21.02.2022).

4. Постанова Верховного Суду від 25.03.2019 по справі №920/622/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72405068 (дата звернення: 21.02.2022).

Віталій Трунов
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 року навчання ОС «Магістр»

Правовий аналіз нормативного забезпечення процесу перепрофілювання підприємств в умовах воєнного стану

Воєнний стан в Україні змінив життя кожного українця. Те саме сталося і з економікою, яка була змушена перейти на воєнні “рейки”. У таких умовах сьогодні багато підприємств почали перепрофілювання, тобто почали змінювати своє виробництво відповідно до попиту та умов воєнного часу.

Для розуміння змісту цієї статті необхідно визначити, що перепрофілювання підприємства - це зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг) або модернізація виробництва продукції, яка раніше вироблялася на цьому підприємстві[1]. Впродовж більш як місяця воєнних дій ціла низка бізнесів вдалася до перепрофілювання: ферма з виробництва аквакультури (креветка Penaeus Vannamei) почала вирощувати овочі для зміцнення продовольчої безпеки громади (руколу, редиску, помідори, огірки, пряні трави); компанія з комерційного виробництва меблів сфокусувалася на виробництві одноярусних та двоярусних ліжок для тероборони, армії, центрів для вимушених переселенців; підприємство, що спеціалізувалося на виготовленні форм для тротуарної плитки та інших виробів із металу, перепрофілювало лінію виробництва на протитанкових їжаків, плит для бронежилетів, тактичних інструментів для знешкодження вибухонебезпечних предметів

тощо[2]. Таких прикладів є багато. Проте перепрофілювання в умовах воєнного стану потребує відповідного нормативного регулювання для сприяння і правового забезпечення такого вигідного Українській державі та її економіці явища.

Для здійснення перепрофілювання раніше необхідно було пройти досить тривалі процедури з отримання ліцензії, проте станом на сьогодні є такий нормативний акт як Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану" від 18 березня 2022 р. № 314(надалі - Постанова), яка спрощує процедуру перепрофілювання підприємств на період воєнного стану.

Так, відповідно до п.1 ст.1 Постанови у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб'єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки, а суб'єктами господарювання, що здійснюють охоронну діяльність, - до Міністерства внутрішніх справ, декларації про провадження господарської діяльності (далі - декларація), що містить відомості згідно з додатком 1, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2. У цьому додатку 2 визначені ті види діяльності, які вимагатимуть ліцензування в умовах воєнного стану. Інші ж, що не вказані в додатку 2, можна буде здійснювати лише на підставі односторонньої декларації по формі додатку 1 до постанови, якою по суті суб'єкт господарювання лише сповіщатиме орган державної влади про зміну виду діяльності.

Постановою Кабмін запровадив декларативний принцип набуття права провадження господарської діяльності без необхідності отримання документів дозвільного характеру, ліцензій тощо. Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обов'язковими близько 20, тобто лише ті, які просто неможливо скасувати (наприклад, про поводження з радіоактивними відходами чи виробництво ліків)[2]. Саме завдяки такій дерегуляції ми маємо такі приклади перепрофілювання підприємств, які зазначені в прикладах у вступі до цих тез.

Ще однією важливою в сучасних умовах новацією цього нормативного акту є забезпечення можливості дистанційного електронного подання таких декларацій про провадження господарської діяльності. Так, відповідно до п.2 ст.1 Постанови Декларація може бути подана за вибором суб'єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об'єкта: в електронній формі - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку Порталу Дія (Дія); у паперовій формі - через центр надання адміністративних послуг, подана особисто суб'єктом господарювання або уповноваженою особою, надіслана поштою. Тобто, крім електронної форми, законодавець залишає можливість надіслати таку декларацію також поштою і через ЦНАП, за будь-яким фактичним місцезнаходженням, що є дуже актуальним заходом, враховуючи процес релокації підприємств із зони ведення бойових дій. Такий демократичний підхід законодавця, на нашу думку, є виправданим в умовах воєнного стану.

Висновки. Перепрофілювання підприємств в умовах воєнного стану є позитивним процесом, що допомагає українській економіці пережити війну, а українській армії - її виграти. При цьому Кабінетом Міністрів України, зокрема, за для прискорення цього

процесу, було прийнято відповідну Постанову №314, положеннями якої на період воєнного стану:

- максимально скорочено кількість ліцензованих видів діяльності,
- спрощено процедуру перепрофілювання на нові види діяльності через сповіщення Уряду про вид діяльності підприємства за допомогою декларацій про провадження господарської діяльності,
- скасовано прив'язку до місця реєстрації підприємства для подання таких декларацій, а також визначено можливість як письмового та електронного звернень, включно через мобільний застосунок Дія.

Такі спрощення процедури перепрофілювання сильно скоротили бюрократичне навантаження та суттєво спростили перепрофілювання підприємств в умовах воєнного стану, а тому є одним з небагатьох успішних прикладів у вітчизняній нормотворчій практиці.

Список використаних джерел:

1. Перепрофілювання підприємства [Електронний ресурс] // Електронна енциклопедія законодавства України. URL: http://dict.ippi.org.ua/wiki/ ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ_ПІДПРИЄМСТВА

2. Перепрофілювання та релокація підприємства на період воєнного стану: поради юриста [Електронний ресурс] // Ліга Закон. URL: https://biz.ligazakon.net/ analitycs/210399_pereproflyuvannya-ta-relokatsya-pdprimstva-na-perod-vonnogo-stanu-poradi-yurista.

Ірина Француз
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка 3 курсу ОС «Бакалавр»

Форс-мажорні обставини як підстава звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань в умовах воєнного стану

Актуальність теми дослідження обумовлена перш за все, подіями, які відбуваються в Україні з 24 лютого 2022 року. Війна, яку розпочала Російська Федерація завдає шкоди як життю та здоров'ю громадян, так і суб'єктам господарювання. Тож наразі гостро постає питання, як діяти, якщо через воєнні дії суб'єкт господарювання не виконав зобов'язання в строки, які зафіксовані в договорі.

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" неабияким чином вплинув на подальшу долю господарських договірних відносин.

Воєнний стан - особливий стан, порядок управління, що запроваджується на всій території держави чи в окремих її місцевостях у разі оголошення війни, збройної агресії або загрози воєнного нападу[1].

Щодо законодавчого регулювання. Згідно з ч. 1 ст. 617 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. (аналогічна позиція міститься і в ч. 2 ст. 218 ГК України). Варто відзначити, що безпосередньо у Законі України "Про правовий режим воєнного стану" відсутні норми, які стосуються даного питання. Проте, звільнення від відповідальності за невиконання

зобов'язань у випадку існування форс-мажорних обставин не є новелою для вітчизняного законодавства. У 2014 р. та на початку 2015 р. в Україні уже досить твердо закарбувалась практика звільнення від відповідальності за невиконання цивільно-правових угод на підставі положень договорів про форс-мажорні обставини.

28 лютого 2022 року Торгово-промислова палата України (далі – «ТПП») засвідчила форс-мажорні обставини - військову агресію Російської Федерації проти України. Фрагмент тексту листа ТПП: Враховуючи це, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)[2].

Обсяг поняття «форс-мажор», хоч і визначений у статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» може бути окремо конкретизований сторонами в договорі.

Важливо усвідомлювати, що існування форс-мажорних обставин звільняє сторону договору саме від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання, а не від обов'язку виконати це зобов'язання після припинення таких обставин. У випадку виникнення обставин непереборної сили, термін виконання зобов'язань сторін за договором може просто переноситись (продовжуватися) на строк, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

Особливої ретельності та уваги потребують строки, форма та вимоги до повідомлення про форс-мажор, які сторони фіксують в своїх договорах, адже наслідком їх порушення може стати неможливість звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань.

Розглянемо судову практику. Вищий господарський суд України у своєму листі від 09.09.2001 р. "Зауваження до Господарського кодексу" відобразив позицію, що "обставини непереборної сили" охоплюють стихійні природні явища, а категорія "форс-мажор" включає виключні події суспільного життя (наприклад, ембарго на експортно-імпортні операції, воєнні дії, страйки, масові заворушення), які сторони визначають як правило звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань. Також суд вказав, що ототожнення цих принципово різних за своєю природою причин звільнення від відповідальності є юридично неправильним[3].

Протилежна позиція Верховного Суду викладена у справі за позовом ТОВ «Агропромислове об'єднання «Старий Крим» до ПАТ «Фортуна-банк». Фрагмент: «Окупація території АР Крим Російською Федерацією та пов'язана із цим неможливість позивачеві здійснювати господарську діяльність не мають ознак надзвичайності чи невідворотності для виконання обов'язку за кредитним договором, не перебувають у причинному зв'язку із неповерненням грошей за кредитним договором, а позивач не надав доказів вжиття ним усіх залежних від нього заходів щодо належного виконання зобов'язання та неможливості запобігти збиткам позивача».

Судова практика та наукові дискусії з цього питання є неоднорідними. Проте, зрозуміло і те, що практика, пов'язана, зокрема, з воєнним станом, як підставою визнання форс-мажорних обставин базувалась лише на досвіді минулих років (анексія АР Крим та початок війни на Донбасі у 2014 р.). Натомість обставини сьогодення є дійсно

унікальними та безпрецедентними. Власне тому передбачення в договорах положень про форс-мажорні обставини є необхідним «рятувальним жилетом», який значно допоможе суб'єктам господарювання під час захисту прав у судовому порядку.

Список використаних джерел:

1. Воєнний стан // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998—2004. — ISBN 966-749-200-1.

2. ОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ ТПП УКРАЇНИ щодо підтвердження форс-мажорних обставин. https://cci.vn.ua/wp-content/uploads/2022/02/Lyst_TPPU_fors-mazhor_-28.02-1.jpg

3. Зауваження до Господарського кодексу Лист від 09.09.2001 № 01-2.2/279

Володимир Цюприк
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 року навчання ОС «Магістр»

Правовий аналіз Закону України №7192 та його вплив на ситуацію з евакуації підприємств в умовах воєнного стану в Україні

Початок повномасштабної війни російської федерації проти України спричинив появу багатьох нових викликів перед Українською нацією, що потребують вирішення як у житті, так і на рівні правового регулювання господарських правовідносин. На момент написання цієї наукової роботи багато промислових міст, що стали прифронтовими, постійно руйнуються ворожою артилерією або перебувають під окупацією, що змушує підприємства евакуюватися. Однією з основним проблем при евакуації є пошук підприємницьких площ(приміщень, території) для фізичного розміщення підприємства. За інформацією від 22 березня 2022 року 305 підприємств передали на евакуацію. Загалом держава отримала 906 заявок на переміщення[1]. Це підтверджує актуальність і нагальність розгляду питання евакуації підприємств, і відповідно, забезпечення правового регулювання, що полегшить пошук виробничих площ для них.

Верховною Радою України було прийнято Закон №7192 про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", яким передбачається встановити особливий порядок та умови оренди державного майна на час воєнного стану, що створює правові механізми, які можуть полегшити пошук приміщень та отримання пільгових умов для оренди за рахунок державного майна, зокрема, і для евакуйованих підприємств. Цим законом передбачається, що під час дії воєнного стану Кабінет Міністрів України може встановити інші правила передачі в оренду державного та комунального майна, ніж ті, що передбачені цим Законом, щодо: строків надання згоди на включення об'єкта

оренди до одного з Переліків; стартової орендної плати; необхідності здійснення оцінки об'єкта оренди для цілей передачі його в оренду орендарям; строків проведення аукціону і затвердження протоколу результатів аукціону; можливості підписання документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису; продовження договору оренди; припинення орендарем договору оренди; можливості застосування пільгової орендної плати.

Надання повноважень Уряду щодо встановлення іншої процедури отримання в оренду державного майна, ніж та, що передбачена Законом, на період воєнного стану, на

нашу думку, є розумним рішенням, оскільки в таких умовах необхідно швидко і ефективно приймати рішення, а здійснити це через стандартну процедуру внесення змін до закону, є досить часозатратним і малоефективним процесом.

На перший погляд, надання таких широких повноважень Уряду також може викликати обґрунтовані побоювання щодо узурпації ним влади. Проте, на нашу думку, цьому запобігає досить чітка регламентація положень, до яких Урядом Можуть бути внесені зміни, вичерпність такого переліку, а також тимчасовість таких заходів. Так, відповідно до ст.2 цього Закону цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і діє під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня припинення чи скасування дії воєнного стану.

Також слушними могли би бути зауваження, що наявність тимчасових заходів в умовах воєнного стану може дозволити певним фінансово-промисловим групам укласти довгострокові "вигідні" договори оренди державного майна, користуючись моментом. Проте така можливість обмежена ч.2 ст.1 цього Закону, в якій вказано, що строк дії договорів оренди державного майна, які укладаються під час дії воєнного стану, не може перевищувати 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

З аналізу положень цього акту стає зрозуміло, що він має дещо рамковий характер, оскільки передбачає повноваження Уряду, "скориставшись" якими він може у кращий спосіб врегулювати відповідні господарські правовідносини. На

момент написання цієї наукової роботи розроблено лише проект відповідної Постанови. Відповідно до інформації, наданої Фондом державного майна, вказані основні положення проекту відповідної Постанови, що, зокрема, передбачає такі зміни: бізнес, що орендує майно для переміщення, зможе сплачувати пільгову орендну ставку (1 грн за 1 кв. м) протягом перших 6 місяців оренди; авансовий внесок та забезпечувальний депозит для договорів зменшено до розміру однієї місячної орендної плати; документи за результатами аукціонів підписуються КЕП, якщо переможець аукціону не наполягає на підписанні у письмовій формі[2].

Співставивши положення проекту Постанови із положеннями згаданого Закону, можна дійти висновку, що положення першого акту чітко встановлюють регулювання тих правовідносин, щодо яких Уряду було надано повноваження Законом на їх врегулювання.

Отже, українським законодавцем було вжито перших кроків для покращення ситуації з орендою державного майна підприємствами. Цей акт надав широкі повноваження Уряду на визначення нових, спрощених умов отримання державного майна в оренду та продовження вже існуючих договорів. На момент написання цієї статті такий акт Уряду ще не прийнятий, а проект опублікований лише в загальних рисах. На нашу думку, в такому акті мають бути передбачені пільгові умови, які допоможуть саме таким підприємствам переміститися у відносно безпечні регіони нашої країни. Такий механізм є дуже важливим у такий складний час і від його правильного нормативного регулювання та застосування без перебільшення залежить доля української економіки, і, відповідно, боєздатність Збройних Сил України.

Список використаних джерел:

1. В Україні триває евакуація підприємств: скільки компаній перемістили у західні регіони [Електронний ресурс] // 24 телеканал Україна. URL: https://24tv.ua/ukrayini-trivaye-evakuatsiya-pidpriyemstv-skilki-kompaniy-perem istili_n1915303.

2. В Україні буде відновлено програму оренди державного майна з пільгами на час воєнного стану [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України // Урядовий

портал. Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-bude-vidnovleno-programu-orendi-derz havnogo-majna-z-pilgami-na-chas-voyennogo-stanu.

Дар'я Щербакова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Торгове ембарго РФ як стимул національного розвитку

За словами Майкла Аррінгтона "Найкращі стартапи виходять у того, кому потрібно знайти рішення для дуже нагальної проблеми". Війна перевернула звичний уклад з ніг на голову, тож даний вислів наразі актуальний для всіх нас. Не є виключенням і сфера господарювання, яка не оговтавшись від наслідків пандемії та локдаунів, змушена тримати стрій у надскладних умовах війни. Оскільки комерційна діяльність є кровоносною системою економіки, вкрай важливим є створити для її підтримання настільки сприятливі умови, наскільки це наразі можливо.

До найсуттєвіших змін слід віднести встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність (зокрема за господарську діяльність із країною агресором), та введення торгового ембарго проти країни-агресора постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 року № 426. З точки зору боротьби з окупантами такі заходи є абсолютно правильними і доцільними. Однак важливо пам'ятати про зворотній бік медалі. Санкційний тиск впливає на обидві сторони, а ембарго по праву вважається одним із найагресивніших видів дискримінації у сфері міжнародної торгівлі. Виходячи з викладеного слід констатувати, що такі кардинальні дії суттєво ускладнюють життя як окремим суб'єктам господарювання, так і державі загалом. Це пояснюється тим, що крім труднощів, викликаних бойовими діями, доводиться ще й адаптуватися до нових правових реалій ведення бізнесу. Наприклад, дуже складно (навіть у мирні часи) знайти нового контрагента та погодити умови співпраці, або іншого постачальника товарів тощо. Крім того, війна ускладнює здійснення контролю за дотриманням нововстановлених вимог, що може призвести до порушення та/або обходу закону, а в кінцевому рахунку - до фінансування військової агресії проти нашої ж держави. Тож наразі економіко-правова сфера являє собою окрему ділянку фронту. Логічно припустити, що у сфері торгівлі, як і оборонній, міжнародне співробітництво відіграє суттєву роль.

Налагодження нових комерційних зв'язків та їх нормативне закріплення повинно, на мою думку, здійснюватися з урахуванням євроінтеграційного процесу, для якого війна стала своєрідним каталізатором. Перші кроки у напрямку налагодження міжнародних торгових зв'язків було зроблено ще за мирних часів, коли членство в ЄС розглядалося у багаторічній перспективі. Зокрема з 1 січня 2016 року в Україні застосовується Угода про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, що передбачена Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС. 16 грудня 2020 року ратифіковано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Угоду між Україною та Туреччиною про зону вільної торгівлі, було укладено якраз напередодні війни, і зараз є предметом обговорень як економістів, так і правників. Наразі складно оцінювати

позитивний чи негативний ефект цієї домовленості, але уряд нашої держави покладає великі сподівання на цю угоду.

Водночас слід зазначити, що користуватися перевагами міжнародних домовленостей мають змогу фактично лише великі українські експортери. Що ж до суб'єктів малого і середнього підприємництва (ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України, далі - суб'єкти МСП), чия діяльність обмежена внутрішнім ринком, тут ситуація доволі складна. На мою думку, це питання потребує значної уваги законодавця з огляду на те, що по-перше, податки від їх діяльності фактично утримують місцеві територіальні громади та формують левову частку ВВП держави; по-друге, розвинений внутрішній ринок зменшує залежність від імпорту.

У даному аспекті слід згадати про проект Закону України "Про внутрішню торгівлю" № 9443 (далі - Закон), що був розроблений Мінекономрозвитку на виконання Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2012 року. Не вдаючись до аналізу змісту цього законопроекту, слід підкреслити, що загальних норм господарського та цивільного права явно недостатньо для належного врегулювання всіх питань, пов'язаних з порядком провадження торговельної діяльності в Україні. З огляду на значний проміжок часу та зміну правових реалій, вважаю недоцільним повертатися безпосередньо до цього проекту, однак розробка та прийняття нового актуального нормативно-правового акту – Закону України «Про внутрішню торгівлю», що відповідатиме європейським стандартам та задовольнятиме нагальні потреби учасників торгових відносин є необхідним.

Я вважаю, що запровадження торгового ембарго проти держави-агресора має стати поштовхом для розвитку місцевого виробництва. Задля підтримки бізнесу вже було вжито заходів, зокрема шляхом змін у податковому законодавстві. Проте державна політика підтримки малих та середніх суб'єктів підприємництва має набути міждержавного характеру, зокрема шляхом укладення двосторонніх угод із державами-партнерами. Предметом домовленостей можуть бути будь-які питання, як то поставка виробничих потужностей, налагодження ринку збуту, навчання з метою обміну досвідом та освоєння передових технологій. Крім того, актуальним є створення спеціальних фондів для відновлення пошкоджених підприємств та/або створення нових невідкладно, по мірі повернення територій під контроль України. Відновлювальні заходи також можуть здійснюватися із залученням зарубіжних партнерів.

Ці питання чомусь необґрунтовано обділяють увагою, особливо на рівні міжнародного співробітництва, хоча розвиненість діяльності суб'єктів МСП відображає благоустрій держави, що також є неодмінною умовою для участі у Європейському Союзі. Чим більше підприємств буде функціонувати, тим більше людей буде залучено до праці, відповідно процес відбудови відбуватиметься значно легше і швидше. Не кажучи вже про те, що наявність робочих місць стимулюватиме громадян України до швидшого повернення на батьківщину.

Підсумовуючи сказане хотіла б зазначити, що процес відновлення слід започатковувати вже зараз і закладати для нього правове підґрунтя як шляхом вдосконалення внутрішнього законодавства, так і на рівні міжнародного партнерства. Звісно, процес реалізації описаного ускладнено війною. Проте це лиш додатковий стимул для якісної законотворчої діяльності та якнайшвидшого впровадження. Тож сподіватимемося, що прийняття спеціального законодавства та активізація міжнародного співробітництва не лише пришвидшить нашу перемогу, а й закладе міцний нормативний фундамент для подальшої відбудови та розвитку нашої держави.

Олена Якименко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Актуальні проблеми здійснення публічних закупівель

19.09.2019 року було прийнято зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» та викладено його у новій редакції.

Зазначеними змінами було внесено додатковий критерій оцінки тендерних пропозицій – «вартість життєвого циклу», який є сукупністю вартості предмета закупівлі або його частини (лота) та інших витрат, які нестиме безпосередньо замовник під час використання, обслуговування та припинення використання предмета закупівлі та який розраховується відповідно до методики, що затверджений Наказом Мінекономіки №1894 за 2021 року «Про затвердження Примірної методики визначення вартості життєвого циклу».

Такими змінами було удосконалено підхід до визначення критеріїв оцінки тендерних пропозицій, при закупівлі будь-яких товарів, робіт і послуг замовником можуть бути застосовані альтернативні критерії оцінки: ціна; ціна/вартість життєвого циклу разом з іншими критеріями оцінки; вартість життєвого циклу.

На даний час замовник самостійно приймає рішення щодо доцільності використання критерію вартості життєвого циклу для оцінки тендерних пропозицій. Крім того, замовник самостійно обирає важливі для нього види витрат, що будуть враховані під час розрахунку вартості життєвого циклу, а також самостійно обраховує вартість життєвого циклу за методикою розрахунку з урахуванням обраних видів витрат, а також має зазначити такий розрахунок у своїй тендерній документації. В практичній площині це зробити складно, оскільки уповноважені особи не підготовлені належним чином до розрахунків різних видів витрат, крім того, в залежності від специфіки закупівель це може вимагати відповідних знань фахівців для прорахування вартості життєвого циклу того чи іншого товару. Тому, наразі, в Україні основним показником у сфері публічних закупівель поки є ціновий, а показник життєвого циклу майже не застосовується.

Крім того, ще однією актуальною проблемою є встановлення замовником необхідного кваліфікаційного критерію процедури закупівлі – наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). Так, замовником при оголошенні закупівлі в тендерній документації визначаються умови щодо досвіду виконання аналогічних договорів. Однак, законодавчо ніде не визначено, що можна вважати аналогічним договором та які критерії мають міститися в такому договорі. Кожен замовник може вважати аналогічним договір на власне бачення. Так, наприклад, замовник вказуючи критерій може встановити вимогу до ціни, якості, потужноті тощо. Відповідно такі вимоги, можуть обмежувати участь інших учасників у яких може бути відповідний товар за конкретно вказаним критерієм та відповідними характеристиками однак, раніше він не продавав такий товар, і тому не може бути допущений до закупівлі.

Відповідно до Наказу Мінекономіки «Про затвердження Порядку визначення предмету закупівлі» від 15.04.2020 року №708 замовник визначає предмет закупівлі із

застосуванням показників цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», який затверджений Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 року № 1749, а також особливості визначення предмета закупівлі для окремих товарів, робіт, послуг.

Так, замовник сам встановлює вимоги до «аналогічного» договору, визначаючи, що він повинен бути аналогічним предмету закупівлі, критерієм якого може виступати конкретний розділ, група, клас або категорія ДК 021:2015. Такий підхід може призвести до того, що учасник який раніше укладав аналогічні договори за предметом закупівлі по певній категорії яка входить до відповідного класу (предмету) оголошеної закупівлі, але не є ідентичною їй, послугує підставою для відхилення тендерної пропозиції. Можна сказати, що відмова замовника з таких підстав є дискримінаційною та порушує принципи здійснення публічних закупівель відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», зокрема п. 1 та п.5 ч. 1 с. 5, оскільки якщо обмежити (звузити) предмет закупівлі при обранні учасників закупівлі наприклад до класу або категорії, це може створити монополію з декількома виключними постачальниками.

Також, однією з актуальних проблем є встановлення замовником умов в тендерній документації над законодавством. Так, положеннями статті 25 ЗУ «Про публічні закупівлі» визначено забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, зокрема, ч. 3 цієї статті містить чіткий перелік коли забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції не повертається. Разом з тим, замовники інколи нехтують імперативністю даної норми та в тендерній документації дописують власні умови. Так, наприклад, у тендерній документації Служби судової охорони «Процедура закупівлі – відкриті торги» на закупівлю Рукавички зимові ДК 021:2015 – 18420000 – 9 Аксесуари для одягу (2021 року) у розділі ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції у п. 3 Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції зазначено, що «ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, або надані з порушенням вимог, зазначених у Таблиці 2 Додатка № 2 тендерної документації» [1], при цьому Закон встановлює імперативну норму де вичерпно вказано, що «ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною шостою статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону», відтак, замовник порушив вимогу законодавства та визначив додаткову умову неповернення забезпечення тендерної пропозиції.

У випадку невідповідності документації тендерної пропозиції учасника у замовника згідно ст. 31 ЗУ «Про публічні закупівлі» наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції навіть попри те, що такі вимоги замовник не може ставити згідно Закону.

Підсумовуючи вищевикладене, можемо дійти висновку, що зміни до законодавства національної системи публічних закупівель потребують подальшого вдосконалення, оскільки тендерна практика свідчить про низку недоліків пов'язаних з застосуванням вартості життєвого циклу при здійсненні публічних закупівель, законодавцем не визначено що може бути аналогічним договором та які критерії мають міститися в такому договорі, що спричиняє різне трактування такого договору замовниками, а отже впливає на відбір учасників, крім того, серед проблем залишається невирішеною встановлення замовником умов в тендерній документації над законодавством, відтак,

потребує подальшого вдосконалення організаційно-правовий механізм функціонування вітчизняної системи публічних закупівель.

Список використаних джерел:

1. Рукавички зимові. Сайт Prozorro (https://prozorro.gov.ua/ProzorroMarket). URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-24-008552-b (дата звернення: 17.04.2022).

Ярослав Ярош
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірант 2 року навчання

Проблемні питання інституту врегулювання спору за участю судді

Інститут врегулювання спору за участю судді є порівняно новим для українського процесуального законодавства. На сьогодні практика застосування врегулювання спору за участю судді поступово напрацьовується, а сторони спорів, їхні представники та судді ставляться до нього з меншими побоюваннями та все частіше його застосовують. Однак у процесі практичного звернення до врегулювання спору за участю судді як науковці, так і юристи-практики виявляють певні проблемні питання його реалізації.

Перш за все, серед деяких науковців піднімається питання про доцільність введення до судочинства процедури врегулювання спору за участю судді. Зокрема, М. М. Чабаненко та Т. М. Лежнєва зазначають, що ця процедура взагалі знаходиться поза динамікою судового процесу. Причинами таких висновків, на їх думку, є те, що: врегулювання спору за участю судді вимагає згоди сторін, в той час як жоден інший етап процесу не вимагає такої згоди для свого початку; врегулювання спору за участю судді не можна віднести ані до підготовчого провадження, що має свої чітко визначені завдання, ані до розгляду справи по суті, адже відповідно до закону, проводиться до його початку; йому не притаманні деякі з основоположних засад судочинства серед яких принцип гласності, якому повністю суперечать положення про конфіденційність врегулювання спору за участю судді та ін. [1].

Зазначені доводи дійсно є слушними, адже точно визначити місце врегулювання спору за участю судді у судовому процесі досить важко. До того ж цей інститут, хоч і повністю введено у процесуальне законодавство, він певною мірою суперечить основоположним його засадам. І попри те, що врегулювання спору за участю судді регламентоване у Розділі «Підготовче провадження» ГПК України, віднести до такого його теж не можна, адже воно не виконує передбачених для підготовчого провадження завдань.

Разом з тим, вводячи відповідний інститут у національне законодавство, законодавець спирався на рекомендації та міжнародний досвід. Основною метою його запровадження є розвантаження суддів та заохочення сторін до мирного врегулювання спору. Тож, з урахуванням певних зауважень та за умови подальшого вдосконалення, інститут врегулювання спору за участю судді все ж має право на існування у межах українського судового процесу загалом, та, зокрема, у господарському судочинстві.

Недоліком встановленого порядку проведення врегулювання спору за участю судді науковці та юристи-практики також вважають і обмеження щодо можливості проведення цієї примирювальної процедури за участі у справі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Так, Н. Л. Бондаренко-Зелінська вважає таке положення

таким, що обмежує права сторін та третіх осіб. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають такі ж права і обов'язки, як і позивач. Тому нелогічним видається позбавлення їх права на мирне врегулювання спору, адже ніщо не заважало б судді проводити наради ще й за участю третьої особи [2].

Таке зауваження до процедури врегулювання спору за участю судді є досить слушними. Участь у примирювальній процедурі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору навряд чи на багато подовжить чи ускладнить цей процес, однак розширить можливості мирного врегулювання спору для сторін. До того ж законодавець не вводить будь-яких інших критеріїв складності справи як обмежень до застосування примирювальної процедури. Тож вбачається, що передбачене пунктом 3 частини 2 статті 186 ГПК України обмеження є не зовсім виправданим.

Окремі питання викликають і повноваження судді під час проведення врегулювання спору за участю судді та його статус у цій процедурі в цілому.

Як зазначає Л. Д. Романадзе, необхідною умовою ефективного функціонування досліджуваної примирювальної процедури є достатня кваліфікація судді, наявність у нього необхідних для проведення посередництва навичок [3]. На думку В. Ю. Мамницького та М. Г. Кахнова доцільним для вирішення вказаної проблеми було б проведення відбору суддів, які мають бажання та можуть проводити врегулювання спору за участю судді, та здійснення відповідної професійної підготовки таких суддів [1].

Окремі проблеми визначення повноважень судді у процедурі врегулювання спору за участю судді піднімає О. Р. Зельдіна. На її переконання, законодавець був непослідовним, надаючи судді повноваження з'ясовувати підстави та предмет позову, звертати увагу на актуальну судову практику, пропонувати сторонам шляхи мирного врегулювання спору, але при цьому забороняючи йому надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, надавати оцінку доказів у справі [4]. Така думка також є слушною, особливо з урахуванням того, що в разі недосягнення згоди між сторонами, суддя, який брав участь у врегулюванні спору та надавав відповідні поради, надалі вже не буде розглядати справу.

Попри це, є й аспекти врегулювання спору за участю судді, які науковці оцінюють позитивно. До таких, наприклад, відноситься обмеження часу проведення примирювальної процедури розумним строком, а у загальному тридцятьма днями, та неможливість продовження часу проведення такого врегулювання [5]. Встановлення жорстких меж проведення процедури врегулювання спору за участю судді і справді дисциплінує сторони та сприяє якнайшвидшому врегулюванню спору за участю судді.

Список використаних джерел:

1. Мамницький В.Ю., Кахнова М.Г. Врегулювання спору за участю судді: проблемні аспекти правозастосовчої практики. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 64. С. 112 - 123.

2. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Врегулювання спору за участю судді: проблеми та перспективи застосування. Університетські наукові записки. 2018. № 67-68. С. 62-70.

3. Романадзе Л.Д. Врегулювання спору за участю судді та інші процесуальні новели: вплив на розвиток медіації. URL: http://mediation.ua/wp-content/uploads/2017/05/Stattya-pro-Mediatsiyu-v-proektah-protses-kodeksiv-2.pdf.

4. Зельдіна О. Новели судової реформи: позитивні та негативні наслідки. Юридичний вісник України. 2017. № 43-44 (1164-1165). С. 4-5.

5. Лесько А.О. Врегулювання спору за участю судді: проблеми і перспективи. Правова держава. 2019. № 34. С. 48 - 56.

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Антон Іваницький
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірант 3 року навчання

Організація праці в умовах військової агресії проти України

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну питання організації праці стало найболючішим як для роботодавців, так і для найманих працівників. Відповідно до опитування Європейської Бізнес Асоціації, проведеного у квітні 2022 року, лише 28% роботодавців-членів Асоціації працювали у повному обсязі. 47% опитаних були вимушені обмежити географію своєї діяльності, проте 21% респондентів перейшов на онлайн-режим [1].

Відтак, в умовах військової агресії проти України, запровадження дистанційної роботи (в окремих випадках – надомної роботи) може слугувати доречною альтернативою традиційній формі організації праці в робочому приміщенні та/або на території роботодавця. Звичайно, мова йде про ті виробничі відносини, специфіка яких не потребує присутності працівника на робочому місці, визначеного роботодавцем.

Інститут дистанційної роботи не є новим для реалій сьогодення. Ще на початку 2021 року, з метою ефективної протидії поширенню COVID-19, було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу" від 4 лютого 2021 року № 1213-IX. Даним нормативно-правовим актом було регламентовано застосування дистанційної, надомної роботи та гнучкого режиму робочого часу шляхом інкорпорації відповідних положень до Кодексу Законів про Працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII (надалі – "**КЗпП України**"). Ці положення віднайшли своє практичне застосування та значення й зараз – в умовах, коли учасники трудових відносин вимушені переглядати підходи до організації праці з огляду на безпековий фактор праці.

Відповідно до ч. 1 ст. 602 КЗпП України, дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Варто звернути увагу на те, що положення п. 61 ч. 1 ст. 24 КЗпП України зобов'язують укладати трудовий договір про дистанційну роботу виключно у письмовій формі, що в екстраординарних умовах військової агресії проти України не завжди є можливим. Тому, зважаючи на виклики ситуації, законодавець прийняв Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року № 2136-IX (надалі – "**Закон**"), ч. 1 ст. 2 якого надає право сторонам трудового договору за згодою самостійно визначати його форму у період дії воєнного стану в Україні. Як відомо, починаючи з 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022,

затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX та продовжено відповідними актами й дотепер.

Таким чином, можемо дійти висновку про те, що у період дії воєнного стану в Україні, за спільної згоди сторін, вимога щодо обов'язкової письмової форми трудового договору про дистанційну роботу може не застосовуватися. Проте, варто пам'ятати про необхідність приведення трудових відносин у відповідність до законодавства після закінчення воєнного стану та, відповідно, належним чином оформити зазначений договору. Водночас, у будь-якому випадку сторони можуть використовувати типову форму трудового договору про дистанційну роботу, затверджену Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 5 травня 2021 року № 913-21.

Виходячи з системного аналізу положень ч. 3 ст. 32 КЗпП України, можемо обґрунтовано віднести категорія форми організації праці (в т.ч. й дистанційна робота) до істотних умов праці, зміна яких передбачає повідомлення працівника не пізніше ніж за 2 місяці до таких змін. Такий підхід підтверджується й п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 6 листопада 1992 року № 9, у якому наведено приклади можливих змін істотних умов праці, серед яких, зокрема й введення нових форм організації праці [2]. У даному випадку мова йде саме про переведення працівника на дистанційну роботу, на відміну від первинного укладення трудового договору про дистанційну роботу.

Заразом, ч. 2 ст. 3 Закону встановлює, що у період дії воєнного стану норми ч. 3 ст. 32 КЗпП України та інших законів України щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються. Такі вимушені кроки покликані збільшити динамічність та пристосовуваність організації праці до обставин військової агресії проти України.

Таким чином, у період дії воєнного стану працівника може бути переведено на дистанційну роботу наказом (розпорядженням) роботодавця в односторонньому порядку. Проте, згідно з ч. 11 ст. 602 КЗпП України, працівник має бути ознайомлений з наказом (розпорядженням) про переведення на дистанційну роботу протягом 2 днів з дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи. Залишається відкритим питання про те, чи мають застосовуватися положення ч. 11 ст. 602 КЗпП України у період дії воєнного стану з огляду на ч. 3 ст. 1 Закону, яка вказує на те, що у період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих цим Законом.

Отже, дистанційна робота, так само як і надомна робота та гнучкий режим робочого часу можуть слугувати пріоритетними альтернативами традиційній формі організації праці у період дії воєнного стану в умовах військової агресії проти України. З огляду на саморегулятивний характер дистанційної роботи, працівник може оперативно реагувати на загрози безпеці праці з боку військових дій та, в разі потреби, убезпечити себе від їй негативного впливу.

Список використаних джерел:

1. Третина компаній Європейської Бізнес Асоціації вже повноцінно працюють. European Business Association. URL: https://eba.com.ua/tretyna-kompanij-yevropejskoyi-biznes-asotsiatsiyi-vzhe-povnotsinno-pratsyuyut/

2. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92#Text

Олександр Карповець
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 курсу ОС «Бакалавр»

До питання гарантій трудових прав працівників, які займаються волонтерською діяльністю під час військового стану

Збройна агресія проти України внесла свої корективи в життя кожного українця і показала наскільки дружність та любов один до одного мають важливе місце в суспільстві. Саме тому велика кількість українців, бажаючи допомогти державі, її армії та цивільним мешканцям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, почали займатись волонтерською діяльністю. Соціальна відповідальність таких громадян, ефективна та конструктивна робота, безперечно позитивно впливає на стабілізацію ситуації під час воєнних дій. Розвиток соціальної сфери і особлива активність волонтерів у сьогоднішній ситуації значно впливає на хід подій.

Водночас, сьогодні важко назвати хоча б приблизну кількість волонтерів у 2022 році, але можна зробити аналітику та порівняти масштаби волонтерської діяльності протягом останніх десяти років. Згідно рейтингу World Given Index в 2010 році Україна займала лише 150 місце у рейтингу країн за волонтерською діяльністю (14% населення брало участь у волонтерській діяльності протягом року) [1], але у 2014 році волонтерських рух в Україні сильно розвинувся, і Україна посіла 103 місце за тим самим рейтингом (26% населення приймало участь у цій діяльності) [2]. Саме завдяки волонтерам в 2014 Україна зберегла свій суверенітет. У 2021 році кількість людей волонтерів зменшилась (19% населення), але за рейтингом Україна займала 20 місце [3]. За 2022 рік статистики ще немає, але якщо враховувати тенденцію розвитку волонтерства до вторгнення Російської Федерації в 2014 та після, можна з впевненістю стверджувати, що кількість волонтерів в 2022 році у зв'язку воєнною агресією Російської Федерації значно збільшилася. Тому, питання гарантій трудових прав працівників, які займаються волонтерською діяльністю під час військового стану наразі є дуже актуальним.

Що ж таке волонтерська діяльність? У ч. 1 ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 № 3236-VI. зазначається, що волонтерська діяльність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога – це роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. У мирний час така соціальна активність, дає реалізувати себе як особистість, втілити альтруїстичні бажання допомогти іншим. На період же воєнного стану необхідно розуміти, які є можливості поєднувати волонтерство з найманою працею.

КЗпП України не містить жодної норми щодо трудових відносин між волонтером-працівником та роботодавцем, а також на волонтерів не поширюється гарантії ч. 1 ст. 119 КЗпП, тобто за їх відсутності на роботі за ними не зберігається місце роботи, посада та середній заробіток на основному місці роботи під час волонтерської діяльності, навіть в умовах воєнного стану. Водночас, враховуючи те, що волонтерська діяльність, може займати не весь робочий день, на прохання працівника-волонтера роботодавець можете встановити йому неповний робочий час, адже ст. 56 КЗпП надає диспозитивну можливість сторонам трудового договору визначати тривалість неповного робочого часу. Крім того, роботодавець і працівник можуть узгодити на період волонтерської діяльності щорічну основну, додаткову відпустки або відпустку без збереження

зарплати. Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" № 2136-IX від 15.03.2022 р., який набув чинності 24.03.2022, також закріпив нові положення щодо організації трудового процесу на час воєнного стану, зокрема надав можливість з ініціативи працівника чи роботодавця призупинити трудовий договір, що не тягне за собою припинення трудових відносин. Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. На жаль, на цей період за працівником не зберігається заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, а їх відшкодування працівнику на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Окремо необхідно відмітити, що, не зважаючи на вагомий соціальний внесок волонтерів в умовах воєнного стану, не можна виділити створенні для них трудові гарантії. Якщо взяти до уваги працівника, який добровільно пішов до лав територіальної оборони, то за ним закріплюється ряд прав, яких немає у волонтера, хоча обидві справи є суто добровільними. Наприклад, керуючись ст. 119 КЗпП у працівника, який добровільно по контракту вступив в територіальну оборону, зберігається робоче місце, середня заробітна плата, посада. Тим часом у волонтера не зберігаються такі права, не дивлячись на те, що волонтери, які допомагають у зоні бойових дій, можуть втратити своє життя заради інших, як і бійці територіальної оборони. У разі відсутності працівника-волонтера на роботі, роботодавець має право табелювати його неявку з нез'ясованих причин «НЗ» або за інших причин «І» і, відповідно, не сплачувати заробітну плату. В подальшому, якщо причини неявки не будуть визнані поважними, роботодавець може звільнити працівника.

Отже, волонтери – це потужна сила у протидії агресії проти Україні. Це велика підтримка військових та людей, які потребують допомоги. Але волонтери теж потребують підтримки, і в першу чергу від роботодавців, щоб не залишитись без роботи та доходу, поки вони рятують інших. Тому, на період такої діяльності у період воєнного стану, для волонтерів доцільно запровадити окремі механізми для збереження за ними робочих місць, і, відповідно, це питання потребує подальших досліджень і пропозицій.

Список використаних джерел:

1. The World Giving Index 2010 URL: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/worldgivingindex28092010print.pdf

2. The World Giving Index 2014 URL: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi2014_report_1555awebfinal.pdf

3. The World Giving Index 2021 URL: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdf

Галина Кубкова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 4 курсу ОС «Бакалавр»

Трудові права працівників у період воєнного стану

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 р. №64/2022 введено воєнний

стан, який належить до форс-мажорних обставин, які потребують змін у трудовому законодавстві, та на період дії якого можуть обмежуватись конституційні права і свободи людини і громадянина, зокрема, передбачені в статтях 43 та 44 Конституції України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. Тому, Верховна Рада України прийняла Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 р. №2136-IX, який значною мірою вплинув на трудові відносини та встановив нові правила їх організації. До того ж, мільйони громадян України з тих областей, які піддалися руйнівному бомбардуванню та знищенюю майже усієї інфракструктури виїхали за кордон, інші - стали тимчасовими переселенцями на території України. Всі вони повинні знати свої трудові права для унеможливлення їх порушення з боку роботодавців. Крім того, ця тематика не висвітлена в монографіях та наукових доробках науковців, що робить її більш цікавою для вивчення.

По-перше, потрібно розібратись, які права має працівник при укладенні чи розірванні трудового договору. Так, договори можуть укладатись у письмовій та усній формі. В межах питання щодо укладення трудових договорів більша перевага надається роботодавцям: тепер для оформлення особи на роботу буде достатньо заяви та наказу про прийняття через засоби електронної пошти або інших доступних месенджерів. А от у працівників з'явилося право розірвати трудовий договір у строк, вказаний у заяві на звільнення якщо: підприємство знаходиться у зоні бойових дій та існує загроза життю і здоров'ю працівника; його примусово не залучено до суспільно корисних та інших робіт відповідно до статті 4 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 р. №2136-IX. Крім того, будь-який працівник, який, рятуюючи своє життя, переїхав до іншої місцевості має право працевлаштуватися на роботу і роботодавець може взяти таку людину, якщо вона не встигла звільнитися з попередньої роботи зі зруйнованого підприємства, за сумісництвом.

Щодо зміни істотних умов праці, відповідно до частини 3 статті 32 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VIII, роботодавець повинен був повідомляти про такі зміни працівника за 2 місяці, зараз повідомляти про істотну зміну умов праці не потрібно. Наприклад, якщо у Харкові був завод по виготовленню певної продукції і такий самий завод є в іншому місці, де не тривають активні бойові дії і якщо така робота не протипоказана за станом здоровя, то працівника можуть перевести без його згоди на роботу в іншу місцевість, і це не потребує додаткового повідомлення. Якщо працівник не згодний переходити в іншу місцевість без офіційного наказу та письмового повідомлення, або ж працінник не може перевестись на іншу роботу зі зміненими істотними умовами праці, то він має право на звільнення. А під зміною істотних умов праці розуміється система та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад.

У Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 р. №2136-IX також зявилася частина 3 стаття 12, яка регулює тривалість відпустки без збереження заробітної плати. На період воєнного стану така відпустка не обмежується 15-ти денним терміном, як було раніше, відповідно до статті 26 Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 р. №504/96-ВР, і може надаватися на прохання працівника на необмежений строк. Працівник має право отримувати відпустки а роботодавецть може їх надавати чи не надавати 24 календарні дні в період війни, а відпустка без збереження заробітної плати не має обмеження у днях. Роботобавець може

відмовити у наданні відпустки, якщо не буде кому працювати, частіше це стосується працівників, які задіяні в ремонтуванні інфраструктури та служби ДСНС.

Стаття 13 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 р. №2136-IX про призупинення дії трудового договору є новинкою в трудовому законодавстві і покликана захистити права і працівника, і роботодавця. Призупинити договір можна як за ініціативи працівника, так і за ініціативи роботодавця у разі неможливості надання роботодавцем та виконання працівником роботи у зв'язку з військовою агресією проти України. При цьому трудові відносини не припиняються. Працівник має право призупинити дію трудового договору, для цього потрібно написати заяву до роботодавця, щоб той призупинив дію трудового договору на період воєнного стану та вказати причину, наприклад переїхав в іншу місцевість.

Крім того, стаття 11 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 р. №2136-IX дозволяє роботодавцю зупиняти дію окремих положень колективного договору. На мою думку, така норма занадто узагальнена і може порушувати трудові права працівників, тому для захисту своїх прав можна узгодити сторонами зміни до колективного договору.

Отже, проаналізувавши Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 р. №2136-IX, можна стверджувати, що він навряд спрямований на максимальний захист прав та інтересів працівників, скоріше навпаки, оскільки права працівників значно звужуються порівняно з мирним часом, цей Закон є більш лояльним до роботодавців, надавши їм право розривати трудові договори за власною ініціативою, призупиняти трудові договори, відмовляти працівникам у відпустках в окремих випадках, долучати до важких робіт та роботи у нічний час окремі категорії працівників (за їхньої згоди) та зупиняти дію положень колективних договорів. Працівники ж отримали право отримати відпустку без збереження заробітної плати на необмежений термін, розривати трудовий договір в день написання заяви у разі, якщо є загроза їхньому життю і здоров'ю, а призупинення трудового договору залишає за працівником право на повернення до роботи після відновлення діяльності підприємства.

Ольга Кучма
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
д.ю.н., доц., проф. кафедри трудового права
та права соціального забезпечення

До питання про трудові відносини та соціальне забезпечення під час воєнного стану

З 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан. Вимушена зміна усталеного способу життя українців через військову агресію північного сусіда спонукала законодавців змінити умови правового регулювання на час дії воєнного стану. Не винятком стали і зміни у трудовому законодавстві та соціальному забезпеченні.

Через бойові дії на значній частині України порушена нормальна діяльність бізнесу, що ускладнює дотримання роботодавцями гарантій, визначених у трудовому законодавстві для працівників. Проте, складнощі у воєнний час є і у працівників, як і необхідність забезпечити базові потреби, незалежно від того мирний чи воєнний час.

Кабінет Міністрів України прийняв постанови, якими встановлено разову виплату для певних категорій одержувачів (6500 грн.), виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (для осіб з інвалідністю та дітей 3000 грн., для інших осіб 2000 грн.). Також затверджено Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. І хоча дана компенсація передбачена для роботодавця, але вона опосередковано підтримує і внутрішньо переміщену особу, створюючи для неї сприятливіший клімат при працевлаштуванні.

Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачені певні обмеження трудових прав працівників на період дії воєнного стану (щодо зміни істотних умов праці, робочого часу, часу відпочинку, оплати праці та ін.). Важливо, щоб роботодавці при застосуванні даного закону не зловживали правом.

Також важливо, яким буде механізм реалізації певних норм. Наприклад, згаданим законом передбачено можливість призупиняти трудовий договір (як з ініціативи працівника, так і з ініціативи роботодавця). При цьому, виходячи з норм згаданого закону та Коментаря Мінекономіки до даного закону [1], за час призупинення трудового договору працівнику нараховується заробітна плата, також нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; відшкодування працівнику невиплаченої заробітної плати, інших компенсаційних і гарантійних виплат за час призупинення трудового договору, а також відшкодування ЄСВ буде покладено на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Важливо, щоб при розробці механізму стягнення коштів із держави-агресора було враховано те, що захист інтересів працівників, роботодавця, соціальних фондів (адже недоотримання фондами ЄСВ із невиплачених заробітних плат за час призупинення трудового договору створює ще більший дефіцит їх бюджетів) буде ефективнішим, якщо буде централізовано подано вимоги, (наприклад, кожен роботодавець надає інформацію про призупинені трудові договори, нараховані заробітні плати, ЄСВ), з чого і формується узагальнена вимога про такі збитки, які заподіяні державою-агресором. Адже окремо кожному працівнику буде складно отримати відшкодування, а нарахований за кожного працівника ЄСВ повинні отримати соціальні фонди. І, оскільки процедура фактичного отримання відшкодування від держави-агресора займе певний час, а несплата ЄСВ за час призупинення трудового договору може стати приводом до дискусії про те, чи буде час призупинення трудового договору зараховано до страхового стажу до надходження відшкодування від держави-агресора, необхідно у законодавстві, зокрема, у Законах України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», передбачити, що час призупинення трудового договору зараховується до страхового стажу, незалежно від того коли від держави-агресора надійде відшкодування.

Також потребує перегляду поняття «дитина війни» та внесення відповідних змін до Закону України «Про соціальний захист дітей війни».

На сьогодні, законодавець визначає дитиною війни особу, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років. Даний закон надає визначення та передбачає пільги і інші умови особам, які були дітьми під час Другої світової війни. Навряд чи хто заперечить, що у 2022 році діти, які, зокрема, перебували у зонах бойових дій на території України не мають

відношення до нинішньої війни. Тому даний закон потребує перегляду з врахуванням подій, які в Україні відбуваються з 2014 року.

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди.
(Володимир Сосюра)

Список використаних джерел:

1. Коментар Мінекономіки до Закону України від 15 березня 2022 р. №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». 23.03.2022 / Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7ca63edc-a033-4a4e-a29b-9157cb5a69a2&title=KomentarMinekonomikiDoZakonuUkrainiVid15-Bereznia2022-R-2136-ikhproOrganizatsiiuTrudovikhVidnosinVUmovakhVonnogoStanu (дата звернення 14.04.2022)

Мирослав Люлькун
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 року навчання ОС «Магістр»

Особливості правового регулювання соціального захисту молоді в умовах повномасштабної війни в Україні

З початком повномасштабного нападу росії на Україну ще більш гострим стало питання правового регулювання соціального захисту молоді. Агресія росії без винятку прямо чи опосередковано вплинула на кожну молоду людину, яка проживала в Україні станом на 24 лютого 2022 року. Держава в таких складних умовах, як ніколи розуміє потребу забезпечити максимальний захист кожного, хто постраждав від дій росії, в тому числі і кожну молоду людину. Особливо важливим є визначення ефективних механізмів захисту та мінімізацію зловживань.

Питання правового регулювання соціального захисту молоді досліджувалися у роботах Думанської В., Кайтанський О., Гузенко І., Іщенко В., Кравець М., Луценко С., Макарова О., Малюги Л., Михальченко Г., Рапаєвої М. та ряду інших науковців. Однак правове регулювання соціального захисту молоді в умовах повномасштабної війни в Україні потребує змін у підходах, що використовувалися до початку агресії.

В першу чергу, важливо чітко розуміти хто належить до категорії молодь, так, відповідно до абзацу 17 статті 1 Закону України «Про основні засади молодіжної політики», молоддю вважаються молоді особи віком від 14 до 35 років, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Тобто встановлюється чіткий наголос на вік особи та її легальний зв'язко з Україною. Окрім того, науковці наголошують і на інших особливостях молоді, які мають відображення у підходах до соціального захисту. Так Кайтанський О. характеризує молодь як окрему соціально-демографічну групу, яка вирізняється на основі вікових характеристик та має специфічні фізіологічні,

психологічні, культурні, освітні та інші властивості, молодь характеризується специфікою соціального становлення та займає особливе місце у структурі суспільства [1].

Аналіз змін в законодавстві, а також державних соціальних програм, що мали місце після 24 лютого 2022 року дає можливість стверджувати, що законодавець вирішує соціальні проблеми молоді не напряму, а опосередковано в межах задоволення соціальних запитів інших категорій населення, до якої належить і молодь. Наприклад, соціальний захист військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб тощо.

Наприклад, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій» було визнання добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України ветеранами війни, впроваджено таких категорії осіб, як сім'ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України із відповідним наданням їм соціальних пільг і гарантій, розширено категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, з наданням їм пільг і гарантій, встановлених законодавством для зазначеної категорії громадян.

Іншим прикладом є прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 269 «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи», з метою визначення правового статусу та забезпечення обліку осіб, які після введення воєнного стану перемістилися з регіонів, де проводяться активні бойові дії. Реєстрація, внутрішньо переміщеної особи необхідна для своєчасної соціальної виплати громадян, яким виплати здійснюються через готівкові розрахунки, надання гуманітарної допомоги, а також нарахування допомоги внутрішньо переміщеним особам.

З наведених прикладів, ми бачимо зміни до правового регулювання соціального захисту окремих категорій осіб, зважаючи на фактичні потреби в умовах російської агресії. Однак станом на 15 квітня 2022 року не було прийнято жодного нормативного акту, який би врегульовував виключно питання соціального захисту молоді. Фактично, в чинному законодавстві відсутні будь-які особливості правового регулювання соціального захисту молоді, що враховують повномасштабну війну в Україні та спричинюють їх виїзд за межі країни.

Сьогодні, завданням держави є врегулювання на нормативному рівні особливого статусу постраждалої молоді, як окремої категорії. Необхідно розробити чіткі критерії та порядок набуття такого статусу за аналогією як надається статус учасника бойових дій або внутрішньо переміщеної особи. Наявність такого особливого статусу після завершення війни сприятиме ефективному наданню соціального захисту, на які зараз у держави не вистачає ресурсів, в тому числі матеріальних виплат, пільгових кредитів, забезпечення житлом, пільги у навчанні, створені бізнесу, тощо. Наявність особливого статусу гарантуватиме врахування особливостей молоді, на яких наголошує Кайтанський О.

Таким чином, першочергово для гарантування надання необхідного соціального захисту, пропонуємо визначити особливу категорію молоді, яка зазнала шкоди від російської агресії. Наявність готової нормативної бази на момент перемоги сприятиме ефективному соціальному захисту, не потребуватиме додаткової витрати часу, а також спростить компенсацію втрат молоді. Більш детальні механізми соціального захисту цієї категорії осіб будуть представлені в наступних наукових працях.

Список використаних джерел:

1. Кайтанський О.С. Правове забезпечення соціального захисту молоді в Україні: монографія. Одеса: Фенікс, 2015. С. 173

Вікторія Палагнюк
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 4 курсу ОС «Бакалавр»

Проблеми притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності

В контексті заданої теми особливу увагу слід приділити проблематиці притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності за запізнення на роботу без поважних причин, оцінюючи ситуацію з боку роботодавця, а також дослідити врегулювання цього питання на практиці інших країн.

Зокрема, фахівці зазначають, що найтиповіші порушення дисципліни праці працівниками пов'язані з порушеннями трудового розпорядку. Вони становлять близько 80% від загальної чисельності порушень, з яких найбільша кількість припадає саме на запізнення (близько 60%) [1].

Проблематика, перш за все, зумовлена тим, що наразі не передбачено застосування фінансових чи інших санкцій за запізнення працівника на роботу окрім тих, що містяться у статті 147 КЗпП: догана або звільнення. Проте, враховуючи те, що при обранні виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника. За запізнення на роботу без поважних причин працівнику виноситься догана.

Крім того, за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором, або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення, його може бути звільнено. Проте, саме щодо застосування звільнення як дисциплінарного покарання за запізнення на роботу виникають питання.

По-перше, не завжди є потреба звільнення працівника, оскільки може йти мова саме про кваліфікованого робітника, звільнення якого може завдати певних збитків (упущена вигода, тощо). Тому роботодавець вимушено обмежується винесенням доган на систематичне порушення трудової дисципліни.

По-друге, підхід судової практики щодо звільнення за запізнення без поважної причини (навіть систематичне) стоїть на боці працівника. У цьому плані достатньо показовою є Постанова Верховного суду у справі № 336/3679/17 від 21 березня 2018 року. Підставою для звільнення особи із займаної посади на підставі пункту 3 частини першої статті 40 КЗпП України, крім відсутності її на робочому місці 13 січня 2017 року, стало притягнення її до дисциплінарної відповідальності згідно з наказом від 24 січня 2017 року № 6 за порушення трудової дисципліни, а саме: запізнення на роботу 11 січня 2017 року на 6 хв., 12 січня 2017 року - на 8 хв., 16 січня 2017 року - на 14 хв. та 17 січня 2017 року - на 10 хв. Суд зазначив таке: « що стосується наказу від 24 січня 2017 року № 6, яким ОСОБА_1 оголошено догану за запізнення на роботу, то цей наказ не може бути підтвердженням факту систематичного невиконання працівником своїх трудових обов'язків для його звільнення з роботи за пунктом 3 частини першої статті 40 КЗпП

України... Таке дисциплінарне стягнення не відповідає ступеню тяжкості провини. До того ж відповідач не надав суду доказів того, що дії позивача призвели до негативних наслідків для підприємства (завдання шкоди, накладення санкцій тощо). Тому у ПрАТ не було підстав для звільнення співробітника за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП». Тобто, в цій справі суд вказав, що навіть систематичне запізнення на роботу є не достатньою за тяжкістю підставою для звільнення за порушенням трудової дисципліни.

Із вищезазначеного необхідно підсумувати, що de facto догана є єдиною санкцією до робітника, який запізнюється на роботу без поважної причини (навіть систематично, що проілюстровано у рішенні вище).

Очевидно, що негативні наслідки догани не завжди можуть бути співмірні із вчиненим порушенням, зокрема, вони можуть бути занадто суворими (наприклад, працівник запізнився на роботу на 10 хвилин). Проте, у будь-якому разі у роботодавця залишається не багато варіантів того, як притягнути до відповідальності працівника за запізнення. Як було вказано вище, фактично єдиним можливим варіантом є догана, негативні наслідки якої працівник здебільшого має в майбутньому.

У ст. 181 Трудового кодексу Республіки Узбекистан, затвердженого Законом Республіки Узбекистан від 21 грудня 1995 р. № 161-I, передбачено, що за порушення трудової дисципліни роботодавець має право застосувати такі заходи дисциплінарного стягнення, як догана, штраф (у розмірі не більше 30% середнього місячного заробітку) та припинення трудового договору [3]. Як стягнення за порушення трудової дисципліни у В'єтнамі застосовуються: догана; переведення на менш оплачувану роботу на строк не більше шести місяців; звільнення [3].

Цікавим є також досвід деяких європейських країн, де фактично встановлено перелік не дисциплінарних стягнень, які може застосовувати роботодавець, а тих, які не можна застосовувати. Так, у ФРН та Швейцарії заборонено вивішувати на дошці об'яв накази про вислови, що містять прізвища працівників і характер їх порушень. А в Австрії це дозволено, але такі накази не повинні містити принижуючих для працівників висловів [4].

Трудове законодавство Великобританії передбачає достатньо широкий діапазон дисциплінарних стягнень за порушення трудової дисципліни: попередження, штраф, догана, сувора догана, відрахування, переміщення з одного структурного підрозділу до іншого. Також передбачено такий вид стягнення як пониження в посаді, тобто фактично працівника може бути переведено на нижче оплачувану посаду [5, с. 173].

На прикладі трудового законодавства інших країн стає зрозуміло, що наразі в Україні відсутня альтернатива дисциплінарних покарань за порушення трудової дисципліни, що створює певні незручності як роботодавця, так і для працівника. На нашу думку, законодавцю необхідно розширити перелік таких стягнень, які мали б як найменший негативний вплив на працівника, ніж догана (наприклад, попередження), так і більший (це може бути штраф, але в розумних межах і з чіткою регламентацією можливості його застосування, наприклад, один раз на пів року тощо). Проте, зрозуміло, що такі стягнення повинні збалансовувати як інтереси роботодавця, так і працівника.

Список використаних джерел:

1. Пузирний П. Ф. Запізнення на роботу: поняття та сутність [Електронний ресурс]. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України №15. 2018. URL: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/17361/4.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

2.Прогонюк Л. Ю. Порівняльно-правовий аналіз підстав розірвання трудового договору в разі порушення трудової дисципліни в зарубіжних країнах [Електронний ресурс]. Актуальні проблеми держави і права. 2013. URL: http://www.apdp.in.ua/v69/89.pdf.

3. Марушева О. А. Досвід правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку в країнах далекого зарубіжжя [Електронний ресурс] // Держава і право. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64409/59Marusheva.pdf?sequence=1.

4. Шевела В. О. Трудова дисципліна в порівняльно-правовому аспекті: пропозиції до реформування українського законодавства [Електронний ресурс]. Право і суспільство. № 1, ч. 2. 2019. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/1_2019/part_2/15.pdf.

5. Голобородько В. О. Внутрішній трудовий розпорядок: закордонний досвід. Держава і право. 2014. Випуск 24, Том 2. С. 172-175.

Людмила Сіньова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н., доц. кафедри трудового права
та права соціального забезпечення

Щодо визначення часу роботи та відпочинку у воєнний час

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Президент України Володимир Зеленський Указом № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» запровадив воєнний стан в Україні. Таким чином, в Україні на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені ст. 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Слід наголосити, що із прийняттям Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX з'явилися зміни і у трудовому законодавстві. В Законі визначені особливості трудових відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми

власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, у період дії воєнного стану.

Відповідно до ст.6 Закону встановлені і особливості обліку часу роботи та часу відпочинку:

- нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень (Міністерство економіки України надали коментар, що дана норма у період воєнного стану підлягає застосуванню замість положень ч. 1 ст. 50 КЗпП, якою визначалося, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. Водночас не суперечить нормам Закону положення ч. 2 ст. 50 КЗпП, згідно з яким підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в ч. 1 першій цієї статті. Варто врахувати, що збільшення на період воєнного стану нормальної тривалості робочого часу до 60 годин на тиждень є правом, а не обов'язком роботодавця. В Міністерстві наголошують, що таке збільшення повинно бути обгрунтованим перш за все потребою ефективної діяльності відповідного підприємства, установи, організації в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Отже, тарифна ставка (оклад) оплати праці встановлюється виходячи зі встановлених роботодавцем норм тривалості робочого часу, які можуть сягати 60 годин на тиждень);

- для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу не може перевищувати 50 годин на тиждень (В мінекономіки зазначили, що скорочена тривалість робочого часу означає, що час, протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов'язки, скорочується, однак працівник має право на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу. Скорочена тривалість робочого відповідно до положень статті 51 КЗпП встановлюється:

1) для працівників віком від 16 до 18 років, осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул);

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу.

2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці;

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством.

Законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших). Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій для працівників, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері), у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі);

- п'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх

утворення) та час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем (Ч. 3, 4 ст. 6 Закону визначено особливий порядок встановлення п'ятиденного і шестиденного робочого тижня та тривалості щоденної роботи, ніж це передбачено ст. 52 КЗпП);

- тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин (відповідно до ст. 70 КЗпП тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок дві години. Водночас скорочення щотижневого безперервного відпочинку до 24 годин це право, а не обов'язок працівника) [1].

Також п. 6 ст. 6 зазначеного Закону скасовуються норми ст. 53 КЗпП щодо святкових, передсвяткових і вихідних днів на період дії воєнного стану.

Таким чином, особливість Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX полягає в обмеженні дії чинного трудового законодавства в межах норм, викладених в зазначеному Законі, і діє він тільки протягом воєнного стану.

Список використаних джерел:

1. Коментар Мінекономіки до Закону України від 15 березня 2022 р. № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7ca63edc-a033-4a4e-a29b-9157cb5a69a2&title=KomentarMinekonomikiDoZakonuUkrainiVid15-Bereznia2022-R-2136-ikhproOrganizatsiiuTrudovikhVidnosinVUmovakhVonnogoStanu

Катерина Спицька
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
юристка Відділу супроводу вступної кампанії

Гарантії соціального захисту для ветеранів війни та учасників бойових дій

Військова служба є державною службою особливого значення, адже основним її завданням є оборона нашої держави від ворогів, захист територіальної цілісності, незалежності та суверенітету. Важливо зазначити, що в період несення військової служби зараховується українським захисникам до загального страхового стажу, стажу роботи, стажу за відповідною спеціальністю, а також до стажу роботи на державній службі. Поряд з цим, за людиною, яка вступила до лав військовослужбовців, зберігається її посада, середній заробіток та відпускні за місцем роботи [1].

Крім того, гарантії соціального захисту, закріплені у Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» поширюються на всіх добровольців, які вступають у лави територіальної оборони для захисту нашої держави. Повномасштабне військове вторгнення, яке розпочала росія проти України вранці 24 лютого 2022 року, як продовження 8-річної війни, зруйнувало наше мирне життя, зламало долі та забрало життя багатьох українців. Адже ворог нещадно обстрілює мирні українські міста та села балістичними ракетами, авіаційними бомбами, артилерією, реактивними системами залпового вогню, цинічно вбиває мирне населення, знищує підприємства, важливі об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Такому безжальному нападу російських окупантів мужньо протистоять Збройні Сили України. Звісно, що українські захисники повинні отримати від держави достатнє та гідне матеріальне (продовольче, речове) та грошове забезпечення. Тож, з метою реалізації

цього завдання було внесено ряд змін та доповнень до законодавства України, які стосуються посилення гарантій соціального захисту для ветеранів війни та учасників бойових дій. Наприклад, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та з початком воєнного стану Урядом була ухвалена Постанова від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану», яка передбачає виплату додаткової грошової винагороди. Так, в період воєнного стану було прийнято рішення додатково виплачувати щомісячну винагороду у розмірі 30 тисяч гривень військовослужбовцям: ЗСУ, СБУ, розвідувальних служб, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, ДСНС, органів Національної поліції та ін.

Поряд з цим, військовослужбовцям, які прийматимуть безпосередню участь у бойових діях та заходах по забезпеченню національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні ворожої агресії, гарантується збільшення додаткової щомісячної винагороди до 100 тисяч гривень. Крім того, сім'ям військовослужбовців, які загинули у цій війні, надається одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн. гривень [2]. Що стосується відпусток, то вони також надаються нашим захисникам у період воєнного стану. Так, вони мають право на отримання відпустки: за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення впродовж 10 календарних днів; за станом здоров'я через хворобу або для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарняної комісії. Мають право військовослужбовці і на отримання медичної допомоги у військових госпіталях. Важливі також нововведення було зроблено і для бізнесу у період воєнного стану. Мова йде про звільнення від сплати єдиного соціального внеску фізичних осіб-підприємців, які були мобілізовані до лав Збройних Сил України. Щоб скористатися такою соціальною гарантією, підприємцю достатньо буде підготувати заяву та копію військового квитка чи іншого документа, який підтверджуватиме наявність призову, які він має подати до органу податкової служби протягом 10 днів після демобілізації. Поряд з цим, у випадку не проведення мобілізованим підприємцем господарської діяльності, він звільняється на період мобілізації від сплати всіх податків і зборів. Отримують військовослужбовці і пільги за несплату фінансових зобов'язань. Зокрема, мобілізованим особам, які приймали або приймають участь у бойових діях, не нараховуються штрафні санкції та пеня за невиконання своїх фінансових зобов'язань перед підприємствами, фінансовими установами, банками та фізичними особами. А особам, які брали чи беруть участь у бойових діях на Сході України, не нараховують відсотки за користування кредитами. Також, мобілізовані особи, які отримали статус учасника бойових дій, отримують пільги на сплату житлово-комунальних послуг, проїзду, санаторно-курортного лікування, отримання земельних ділянок та житла тощо. Та не дивлячись на широке розмаїття гарантій соціального захисту для наших захисників, все ж, законодавцям є над чим попрацювати, аби ще більше удосконалити сьогоднішню систему соціального захисту військових у відповідності до реальних подій, які відбуваються у нас у державі.

Висновки та рекомендації. Вважаємо, наприклад, що сьогодні необхідно розробити дієвий та ефективний механізм надання психологічної реабілітації та проведення ре соціалізації військовим, які повернуться до мирного життя після завершення війни. Багато з них потребуватиме психологічної допомоги, адже жахи війни можуть переслідувати людину ще довгий час навіть у мирному житті, поступово руйнуючи її психіку. Не є виключенням те, що мобілізовані можуть зіштовхнутися з проблемою

працевлаштування, адже їхні попередні професії можуть стати недостатньо конкурентоздатними на післявоєнному ринку праці, або ж підприємство, де вони працювати було зруйноване чи припинило свою діяльність. У цьому випадку, держава має таку людину підтримати матеріально, допоки їй не буде знайдено роботу. Поряд з цим, слід впровадити у практику організацію державою безкоштовного перенавчання захисником у навчальному закладі будь-якого рівня – від професійно-технічного закладу до вищого. Це все має робитися для того, щоб людина, яка повернулася із воєнного фронту не почувалася непотрібно, а отримала затребувану професію і могла забезпечити собі та своїй сім'ї гідний рівень життя.

Актуальним буде також і вирішення житлового питання. Приміром, якщо військовослужбовець бажатиме скористатися кредитом на купівлю житла чи автомобіля, то держава має йому гарантувати надання кредиту на пільгових умовах зі зниженою відсотковою ставкою.

На наш погляд, всі ці заходи підсилять рівень соціального захисту громадян, які ціною власного здоров'я та життя захищають нашу державу, а також значно підвищать престиж служби у Збройних Силах України.

Список використаних джерел:

1. Трудові права військовослужбовців та учасників тероборони: що потрібно знати захисникам. URL: https://rivne.media/news/trudovi-prava-viyskovosluzhbovtsiv-ta-uchasnikiv-teroboroni-shcho-potribno-znati-zakhisnikam-57536

2. Грошове забезпечення та звільнення від податків. Які права та пільги мають мобілізовані українці. URL: https://biz.nv.ua/ukr/economics/zagalna-mobilizaciya-skilki-platyat-viyskovosluzhbovcyam-yaki-ta-komu-pilgi-novini-ukrajini-50231735.html

Станіслав Сухан
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 року навчання ОС «Магістр»

Напрямки підвищення престижності праці в Україні в сучасних умовах

Поняття престижності як науковий напрям в науці, зокрема у соціології виник в межах теорії соціальної стратифікації і розглядається як один із критеріїв соціального статусу та приналежності до тієї чи іншої групи суспільства. Престиж або статусна повага за М. Вебером є одним із критеріїв соціальної стратифікації суспільства і є можливістю об'єднання в групи. Статусні групи відрізняються за стилем життя, наявністю життєвих привілеїв та можливістю доступу до матеріальних та нематеріальних благ [1, с. 156]. Підкреслимо, що за М. Вебером престиж визначається не стільки економічними факторами (хоча кореляція між ними й існує), скільки способом споживання благ, що є характерним і для українського суспільства. Водночас, представники мотиваційного підходу (Дж. Аткінсон, Д. Макклеланд, А. Маслоу, Г. Мюррей) вважають, що для престижу велике значення має саме мотиваційна компонента, яка відбиває взаємозв'язок мотивації та ефективності діяльності. Не зважаючи на широкий перелік робіт і розмаїтість підходів до вивчення явища престижу, слід констатувати відсутність наукових досліджень, присвячених престижу праці саме в українському суспільстві, а також наукових розробок, спрямованих на практичне вирішення цієї проблеми, хоча цей феномен є цікавим не лише як предмет наукового

дослідження, а й явище, що може стимулювати розвиток економіки держави у період відновлення після військової агресії щодо України.

На сьогоднішній день колективом авторів НАН України виокремлені основні проблеми престижності праці в Україні у дослідженнях щодо ринку праці країни. До них віднесено: 1) незбалансованість ринку праці, де маємо дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили за певними групами професій, через що виникає кадровий дефіцит. Водночас, більшість цих дефіцитних професій непривабливі через низьку оплату та несприятливі умови праці й відсутність додаткових соціальних гарантій. Ринок праці, що поєднує роботодавців і найманих працівників, є своєрідним критерієм привабливості професій, індикатором їхньої престижності; 2) відставання ринку освітніх послуг за своєю гнучкістю й динамічністю від ринку праці та його потреб, що постійно змінюються; 3) низький рівень оплати праці та неефективність її організації. Недосконала система матеріальних стимулів, що не забезпечує належну матеріальну винагороду, а винагорода за працю не забезпечує реалізації процесу відтворення робочої сили; 4) відсутність досліджень з відповідної проблематики в Україні; 5) неможливість якісного оновлення кадрової складової для багатьох видів економічної діяльності, поповнення їх кадрового потенціалу молодими, освіченими і прогресивно мислячими працівниками; 6) украй слабкий розвиток професійної орієнтації та професійної підготовки школярів і молоді, незадовільний рівень інформування суспільства щодо тенденцій у сфері зайнятості; 7) практично відсутність будь-якої пропаганди значення робітничих та інших соціально важливих професій, значення і ролі праці взагалі та заохочення (як морального, так і матеріального) щодо високих трудових результатів на державному рівні [2, с. 41-42].

Найбільш визначним фактором, про який ми зазначали раніше і який визначає престижність праці є розмір заробітної плати за неї. При цьому розмір безпосередньої винагороди за виконання працівником трудових обов'язків залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та безпосередньо від господарської діяльності роботодавця. Підставою для виплати заробітної плати є укладення трудового договору, розмір її визначається за наперед встановленими нормами і розцінками; заробітна плата виплачується переважно у грошовому виразі [3, с. 76-77].

З метою підвищення розміру заробітної плати працівників окремих професій на сьогодні в Україні існує багато окремих програм, запроваджених виконавчою гілкою влади та гарантовані політиками та іншими державними діячами з метою підвищення престижності окремих професій в Україні Так, наприклад, Кабінет Міністрів України стимулював працю педагогів надбавкою за престижність праці, у вигляді змін до постанов КМУ №373 від 23.03.2011 та №6 від 14.01.2015, у яких граничний розмір надбавки усім педагогічним працівникам, збільшено до 30% посадового окладу (ставки заробітної плати) [4]. Також є можливість регулювання престижності праці на рівні колективних договорів укладених на підприємствах. Зокрема, наприклад, новий підхід до оплати праці зафіксовано у колективному договорі Полтавської обласної лікарні, де медикам встановлені високі надбавки за престижність праці [5].

Втім, навіть попри такі зміни, в умовах воєнного стану та відновлення України, важливим залишається вирішення й інших проблемних питань, які існують наразі у сфері праці України. Необхідно запроваджувати нові програми для молоді та школярів з професійної орієнтації, оскільки багато студентів, вивчившись у закладах вищої освіти, працюють не за спеціальністю, на яку поступали навчатись. Також суттєвою проблемою

залишаться низька оплачуваність праці на дефіцитних професіях та їх непривабливість через вже зазначену низьку оплату та відсутність соціальних гарантій. Безумовно, ці проблеми потребують свого подальшого нормативного вирішення.

Список використаних джерел:

1. Weber M. On charisma and institutional building. Chicago, London: Univ. of Chicago Press, 1968. P. 169–183 URL: http://ecsocman.hse.ru/data/254/578/1217/020_veber.pdf

2. Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В. Близнюк; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2018. 356 с.

3. Валецька О. В. Теоретико-правові основи функціонування інституту оплати праці. Видання ЧДУ імені Петра Могили. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/monograf/64/7.pdf

4. Про підвищення надбавок за престижність педпраці. URL: https://www.auc.org.ua /novyna/pro-pidvyshchennya-nadbavok-za-prestyzhnist-pedpraci

5. Медикам Полтавської обласної лікарні встановлені надбавки за престижність праці URL: https://np.pl.ua/2022/02/medykam-poltavskoi-oblasnoi-likarni-vstanovleni-vysoki-nadbavky-za-prestyzhnist-pratsi-hryhoriy-oksak/

Світлана Черноус
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н., доц., доц. кафедри трудового права
та права соціального забезпечення

Проблеми правового регулювання тривалості щорічної основної відпустки у період дії воєнного стану

15 березня 2022 року Верховною Радою України було прийнято Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон № 2136-IX), яким було унормовано цілу низку обмежень трудових прав у період дії воєнного стану в Україні. Потреба прийняття закону, який в нових для нашої держави умовах – умовах війни регламентував би правила поведінки суб'єктів трудових правовідносин була і залишається об'єктивно зумовленою і вкрай необхідною. Водночас положення окремих норм Закону № 2136-IX, на нашу думку, потребують удосконалення.

У практиці застосування законодавства про відпустки виникло питання про тривалість надання працівнику щорічної основної відпустки. Частина перша статті 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996р. містить норму про те, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. При цьому окремі категорії працівників мають законодавчо закріплене право на щорічну основну відпустку подовженої тривалості, це, зокрема, працівники окремих галузей промисловості, освіти, науки, особи з інвалідністю, неповнолітні та інші. Крім того, тривалість робочого часу та часу відпочинку є предметом колективно-договірного та індивідуально-договірного регулювання трудових відносин, тож, за загальним правилом, конкретна тривалість щорічної основної відпустки (більше ніж 24 календарних дня) працівників підприємства, установи, організації або конкретного працівника, встановлюється у колективному або у трудовому договорі.

Частиною першою статті 12 Закону № 2136-IX встановлено імперативну норму, згідно з якою «у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні». Якщо буквально тлумачити вказану норму, то слід дійти висновку, що за будь-яких обставин роботодавцем може бути надано працівнику лише 24 календарні дні щорічної основної відпустки. Виникає питання, якими саме об'єктивними факторами обумовлено вказане обмеження? Якщо проаналізувати положення частини другої та третьої статті 12 Закону № 2136-IX, які визначають право роботодавця відмовити у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), працівнику, залученому до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури та право надати працівнику відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, то можна дійти висновку, що обмеження тривалості щорічної основної відпустки ніяк не пов'язано з виробничою потребою роботодавця у виконанні конкретним працівником своєї трудової функції (за виключенням працівників, що працюють на об'єктах критичної інфраструктури). Підтвердження такого висновку можна віднайти у Пояснювальній записці до проекту Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» [1], де зазначено «метою законопроекту є врегулювання окремих питань трудових відносин між працівником та роботодавцем в умовах воєнного часу, враховуючи необхідність забезпечення збалансованості між скороченням видатків роботодавців на оплату відпусток, надурочних годин, годин роботи у святкові та вихідні дні тощо, та забезпеченням мінімально необхідних прав та гарантій працівників» (курсив – С.Ч.). Ще одним аргументом на користь нашого висновку, є позиція, викладена в коментарі Мінекономіки, де зазначено, що «з дати набрання чинності Законом і до закінчення дії воєнного стану максимальна тривалість щорічної основної відпустки становитиме 24 календарних дні. При цьому працівникові можуть бути надані щорічні додаткові відпустки, соціальні та інші відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» [2] (курсив – С.Ч.).

Тож виникає питання, чи має місце необхідна об'єктивно обумовлена потреба обмежувати права сторін трудових правовідносин щодо надання щорічної основної відпустку більшої тривалості, ніж 24 календарних дні, якщо 1) працівник не задіяний на об'єктах критичної інфраструктури (хоча й тут можуть бути виключення); 2) відповідно до законодавства, або колективного чи трудового договору працівнику встановлено відпустку подовженої тривалості; 3) на період воєнного стану дія положень колективного договору не зупинялася за ініціативою роботодавця (протилежне може мати місце згідно із статтею 11 Закону № 2136-IX); 4) роботодавець має можливість сплатити гарантійні виплати за період відпустки (не потребує скорочення видатків на це)?

На наш погляд, необхідність загальної імперативної норми, яка на сьогодні міститься у Законі № 2136-IX відсутня. Натомість, враховуючи, що в сучасних умовах у окремих роботодавців може виникнути потреба скорочення видатків на оплату відпустки, безпосередньо обумовлена воєнним станом, вважаємо за доцільне закріпити диспозитивну норму, що регулюватиме зазначенее коло суспільних відносин. Відповідно, частину першу статті 12 Закону № 2136-IX доцільно викласти у такій редакції: «У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка працівникам, які мають право на таку відпустку подовженої тривалості, може надаватися роботодавцем тривалістю 24 календарні дні за відпрацьований рік. Різниця днів

відпустки та невикористані дні щорічної основної відпустки за попередні роки мають бути надані після закінчення дії воєнного стану».

Список використаних джерел:

1. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». URL. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39225

2. Коментар Мінекономіки до Закону України від 15 березня 2022 р. № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Директорат розвитку ринку праці та умов оплати праці. 23.03.2022. URL. https://www.me.gov.ua

ЕКОЛОГІЧНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО

Павло Гавлицький
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 3 курсу ОС «Бакалавр»

Роль екологічно свідомої громадськості у вирішенні сучасних викликів воєнного часу: правовий аспект

Зміна соціальних відносин, що є характерним і звичайним явищем, потребує закономірно характерної зміни їхнього регулювання. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IX, було введено воєнний стан строком на 30 днів. Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року, затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, продовжено строк воєнного стану на 30 днів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Проаналізувавши положення законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про правовий режим воєнного стану», Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», ми можемо сказати, що єдиною відмінністю у екологічному регулюванні суспільних відносин у мирний час і під час дії воєнного стану є початок активної роботи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – Держкомісія) на загальнонаціональному рівні та створення чи відновлення роботи відповідних органів на місцях (ст. 6 Кодексу цивільного захисту України). Проаналізувавши офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій [1], де крім іншої інформації, викладаються протоколи рішень Держкомісії, нами було з'ясовано, що за час війни даним органом не прийнято жодного рішення.

Враховуючи описані вище обставини, ми стверджуємо, що правове регулювання екологічних правовідносин у мирний час та під час дії воєнного стану фактично є ідентичним, що є неправильним. Сьогодні на високому рівні розвитку знаходиться волонтерський рух України, відмічається висока активність громадськості у вирішенні проблем суспільства, пов'язаних, насамперед, із триваючою зараз війною. Час війни формує нову українську екологічно свідому ментальність, що проявляється, зокрема у

зростаючій готовності українців допомагати один одному, рятувати тварин, природу в цілому.

Важливу роль у розробці організаційних та правових засад охорони навколишнього природного середовища й обчислення заподіяної нашій державі екологічної шкоди у воєнний період відіграють громадські екологічні об'єднання. У відповідності до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про громадські об'єднання», громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Для досягнення описаних вище цілей ми пропонуємо змінити на період воєнного часу особливості регулювання діяльності екологічно орієнтованих громадських об'єднань шляхом створення спрощеної процедури схвалення екологічних ініціатив місцевими радами. Актуальність даної пропозиції полягає у тому, що місцева ініціатива як затверджена статтею 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» загальна процедура реалізації громадських ініціатив наразі у місті Києві та багатьох інших населених пунктах України не діє, тому єдиним ефективним способом взаємодії державних органів та громадських об'єднань могла б стати розробка нової процедури затвердження екологічних ініціатив. Хочемо також зауважити, що процедура пред'явлення заяви у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян», є довготривалою (за мірками воєнного часу) та навряд чи зможе стати результатною, адже для цього необхідно належним чином налагодити адміністрування.

Отже, серед ініціатив, що потребують затвердження у нормативних актах, можемо виділити наступні:

1) органи місцевого самоврядування мають співпрацювати з громадськими об'єднаннями для популяризації на широку аудиторію (яку на офіційних ресурсах мають органи місцевого самоврядування) інформації щодо актуальних екологічних проблем. Наприклад, громадська організація «Екодія» на своїх ресурсах публікує матеріали на тему «Як підготуватися до хімічної атаки або аварії» [2], а також на її ресурсах публікуються поширені у відповідний момент кримінальні правопорушення, наприклад, неодноразово наголошувалося на численних випадках паління сухої рослинності. Громадська організація не тільки констатує факти поширеності цих порушень, а й наголошує на можливості альтернативного вирішення зазначеної проблеми, наприклад, шляхом компостування трави або мульчування [3];

2) органи місцевого самоврядування мають сприяти громадським об'єднанням в організації колективного щотижневого прибирання території населених пунктів, така ініціатива дозволить більшій кількості громадян сформувати стійку екологічно свідому позицію.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Режим доступу: https://dsns.gov.ua/uk/informaciya-covid-19-v-ukrayini/risennya-teb-ta-ns

2. Стаття «Як підготуватися до хімічної атаки або аварії», ГО «Екодія». Режим доступу: https://ecoaction.org.ua/khimichna-ataka.html (дата звернення: 13 квітня 2022)

3. Стаття «Допоможіть боротися з паліями трави у своїй громаді», ГО «Екодія». Режим доступу: https://ecoaction.org.ua/borotysia-z-paliiamy-travy.html (дата звернення: 25 Березня 2022)

Аліна Дубова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Потреба удосконалення правового регулювання поняття «екоцид» у міжнародному та національному законодавствах через воєнне вторгнення в Україну

У буремні часи військового вторгнення в Україну науково-юридичний фронт як ніколи повинен тримати та зміцнювати свої позиції. Свідченням цього є внесення численної кількості поправок до чинних нормативно-правових актів та прийняття нових. Зокрема, одним з нагальних правових питань є проблема забезпечення екологічної безпеки довкілля на територіях, які зазнають впливу бойових дій. Ця потреба сьогодення й обумовлює актуальність вибраної теми.

З початком агресії проти України загарбники вчинили понад ста злочинів, які спрямовані на знищення нашого довкілля. Наприклад, ракетні обстріли спричинили численні пожежі на нафтобазах у Василькові, Охтирці, Чернігові, Луцьку, відбулось тимчасове захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС, що створило загрозу міждержавного масштабу.

На наше переконання, такі дії ворожих військ необхідно розглядати як екоцид. Це поняття не нове для наукової спільноти. Злочин з цілеспрямованого негативного впливу на природне середовище був визнаний на міжнародному рівні після застосування гербіцидів під час війни у В'єтнамі. У зв'язку з цим була прийнята Конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище, яка започаткувала визнання світовою спільнотою злочину [1]. Поряд з тим, І Додатковий протокол до Женевської конвенції встановлює заборону на навмисне руйнування довкілля в ході воєнних дій у ч. 3 ст. 35. Україна, як і країна-агресор, є учасницями вищезазначених Конвенцій. У цьому контексті варто згадати й про Римський Статут. У нього внесені найтяжчі міжнародні злочини, які розглядаються Міжнародним кримінальним судом. Зокрема, зазначений документ пов'язує екоцид виключно з веденням бойових дій, але не містить механізму притягнення до відповідальності за це правопорушення та вимоги на відшкодування завданої шкоди. У зв'язку з цим, у червні 2021 року група незалежних експертів у юридичній царині розробили практичне визначення вищевказаного правопорушення та ініціювали внесення поправки до п. "е" ч. 1 ст. 5 до Римського статуту МКС.

Звернемо увагу на національне регулювання цього питання. У чинному КК України міститься ст. 441 «Екоцид», яка встановлює відповідальність за масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити прямий ризик або настання екологічної катастрофи. Проте дане формулювання видається некоректним. Зокрема, Куцевич М.П. у своєму дисертаційному дослідженні зазначає, що склад екоциду за КК України не передбачає як обов'язкову ознаку настання "обширної, довготривалої і серйозної шкоди навколишньому природному середовищу" – злочин буде наявним у випадку створення загрози настання екологічної катастрофи. Вчений пропонує доповнити статтю частиною другою, де була б передбачена відповідальність за дії, передбачені частиною першою, якщо вони спричинили виникнення надзвичайної екологічної ситуації [2].

Крім цього, варто відмежовувати екоцид від інших злочинів проти довкілля. Окремі ознаки їх суб'єктивної та об'єктивної сторони різняться, зокрема, психологічне

ставлення особи до наслідків вчинюваних дій. Це дає підстави стверджувати, що екоцид, на відміну від злочинів проти довкілля, може бути вчинений лише умисно. Варто зауважити, що правоохоронними органами України за останні роки було відкрито близько двадцяти кримінальних проваджень за ст. 441 КК України. Оскільки поняття «екологічної катастрофи» не має чіткого визначення, суди не винесли жодного вироку за вказаною статтею [3].

Наразі, в умовах ведення бойових дій на території України, встановлення факту вчинення екоциду є проблематичним. Саме тому державні органи у сфері екологічного управління зосереджують свою увагу на створенні ефективних та оперативних інструментів виявлення правопорушень проти довкілля. Наприклад, Держекоінспекція заснувала оперативний Штаб з фіксації екозлочинів [4]. У свою чергу, Мінприроди працює над оновленням електронної платформи "Екосистема", в якій розміщатимуть випадки зашкодження навколишньому середовищу та інформуватимуть про попередні розміри збитків. Крім того, також було створено Saveecobot, за допомогою якого можна фіксувати злочини окупантів проти довкілля [5]. Європейський Союз, громадські організації долучаються до обговорення цієї проблематики та виступають з певними ініціативами.

Отже, наразі питання встановлення фактів екоциду й інших злочинів проти довкілля та механізмів притягнення за них до відповідальності залишається відкритим. Маємо констатувати, що орієнтуватись у цих питаннях лише на міжнародне врегулювання не варто, хоча і підтримуємо доповнення найтяжчих міжнародних правопорушень у Римський статут злочином екоциду. Одночасно, вбачаються перспективними напрацювання у сфері стягнення репарації за збитки, завдані українському довкіллю.

Таким чином, пропонуємо вдосконалити правове регулювання цього питання на рівні національного законодавства. Зокрема, ст. 441 КК України потребує змін у контексті встановлення санкції за спричинення надзвичайної екологічної катастрофи з можливістю, крім позбавлення волі, додаткового стягнення компенсації за спричинену шкоду.

Список використаних джерел:

1. Шуміло О. М. Перспективи встановлення юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо екоциду / Шуміло О. М. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2021. – № 5. – С. 106-112.

2. Куцевич М. П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти : дис... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2007. 274 с.

3. Екоцид в Україні: як розслідують і чому немає вироків. URL: https://kanaldom.tv/uk/ekoczid-v-ukraine-kak-rassleduyut-i-pochemu-net-prigovorov/ (дата звернення: 14.04.2022).

4. Руслан Стрілець: Оперативний штаб при Міндовкіллі вже розпочав збір та узагальнення інформації про шкоду для довкілля, нанесену окупантом. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України : Офіційний сайт. URL: https://mepr.gov.ua/news/39008.html (дата звернення: 15.04.2022).

5. Руслан Стрілець: Відтепер кожен українець може фіксувати злочини окупанта проти довкілля. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України : Офіційний сайт. URL: https://mepr.gov.ua/news/39010.html (дата звернення: 15.04.2022).

Олена Заєць
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н., доц. кафедри земельного та аграрного права

Правові форми набуття прав на землю в контексті повоєнних змін до законодавства України

Військова агресія Росії відгукнулася у всіх без винятку сферах життя нашого українського суспільства. Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", введеним в дію Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2120-IX, в Україні введено воєнний стан. Однією з основних складових нашого суспільного життя, яка має негайно реагувати на такий серйозний виклик, є законодавчо-правова сфера. І земельне законодавство не стало тут виключенням, адже земля і як природний ресурс, і як нерухоме майно разом з іншими природними ресурсами та об'єктами нерухомості опинилася в епіцентрі воєнних дій і військових подій в Україні. На сьогодні законодавець здійснив чимало важливих кроків, аби адаптувати земельне законодавство до нових реалій.

Згідно з п. 3 зазначеного Указу Президента України у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені ст.ст. 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені ч.1 ст. 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Зокрема, гарантована ст. 41 Конституції України непорушність і недоторканість права власності (в тому числі і на землю) зараз певним чином обмежена. У зв'язку із цим проаналізуємо українське законодавство, яким так чи інакше коригуються правові форми набуття прав на землю в умовах воєнного стану.

1. Закон України від 12 травня 2015 р. "Про правовий режим воєнного стану" серед заходів правового режиму воєнного стану передбачає примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучення майна державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку (п. 4 ч. 1 ст. 8 цього Закону). На нашу думку, дану норму слід тлумачити розширено, розуміючи під майном в тому числі і земельні ділянки. Таким чином, законом встановлена можливість здійснення так званої реквізиції землі та іншого майна. Додаткове регулювання цієї правової форми набуття права державної власності на землю передбачене ст. 353 Цивільного кодексу України. Процедурно дорегульовує реквізицію Закон України від 17 травня 2012 р. "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", в якому також запроваджуються і дві самостійні процедури: вилучення майна, тобто позбавлення державних підприємств, державних господарських об'єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану; безоплатну передачу комунального майна у державну власність. На підзаконному рівні це врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 998 "Деякі питання

здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

2. Закон України від 3 березня 2022 р. "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" передбачив примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, що означає примусове вилучення об'єктів права власності Російської Федерації та об'єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановленому цим законом. Земля тут прямо не називається, але, на нашу думку, презюмується.

3. Закон України від 24 березня 2022 р "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану" передбачив три самостійні процедури набуття прав на землю: 1) спрощений порядок передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності органами влади; 2) спрощений порядок передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності їх постійними землекористувачами та емфітевтами; 3) передача орендарями та суборендарями прав оренди та суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності для ведення сільського господарства [1].

Якщо перші вищезазначені закони закладають лише потенціальну можливість реквізиції, націоналізації та інших подібних форм набуття прав на землю в умовах воєнного стану, то останній закон прийнятий з метою його негайного практичного застосування, оскільки стосується в основному земель сільськогосподарського призначення і їх швидкого залучення до посівної кампанії з метою запобігання продовольчій кризі в Україні. Окремого схвалення заслуговують запровадження земельної оренди як права зобов'язального, про що неодноразово писали провідні вчені України [2], зупинення приватизації землі на період війни, що має бути розповсюджено і на мирний час [3], та ряд інших положень.

Список використаних джерел:

1. Закон про продовольчу безпеку в умовах воєнного стану: роз'яснення щодо застосування. Режим доступу: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/zakon-pro-prodovolchu-bezpeku-v-umovakh-voennogo-stanu-rozyasnennya-shchodo-zastosuvannya-2-1.pdf

2. Третяк Т.О. Добросусідство у земельному праві України: монографія. К.: Алерта, 2019. 368 с.

3. Проблеми та перспективи безоплатної приватизації земель громадянами / А. М. Мірошниченко, А. Г Мартин, А. І. Ріпенко //Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2012. № 3-4. С. 46-59. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2012_3-4_10.

Алла Килівник
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Правові проблеми зміни клімату в умовах воєнних дій на території України

Актуальність дослідження обумовлена тим, що сьогодні глобальна зміна клімату є однією з найгостріших проблем розвитку людства, ігнорування якої в найближчому майбутньому призведе до негативних наслідків для економіки та суспільства в цілому. Водночас це питання ускладнюється численними збройними конфліктами та війнами, які не лише руйнують біорізноманіття, а й сприяють кліматичній кризі. Не менше питань виникає і під час спроб юридичного регулювання процедури запобігання зміни клімату в умовах широкомасштабної війни.

Питання зміни клімату в умовах воєнного стану, досліджувались в роботах як вітчизняних О. Омельчук, С. Садогурська, так і закордонних вчених: Ю. Штефран, С.М. Сян, М. Бюрке, Е. Міделль, К. та інші.

Вивчаючи вплив війни на навколишнє середовище, необхідно звернути увагу на модернізацію методів ведення війни, серед яких застосування хімічної та ядерної зброї, що все більше створює навантаження на екосистеми та довкілля.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, зафіксовано сотні екологічних злочинів, які включають в себе пожежі на екологічно небезпечних об'єктах, забруднення небезпечними хімічними речовинами атмосферного повітря, земельних ділянок, лісів, поверхневих та ґрунтових вод, знищення біорізноманіття та інших важливих екосистем тощо. Зокрема, за попередніми підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, станом на 1 березня 2022 року агресор веде бойові дії на території 900 об'єктів природно-заповідного фонду площею 12406,6 кв.км (1,24 млн га), що становить близько третини площі природно-заповідного фонду України [1] .

Однією з основних проблем, з якою зіштовхнулись екологи натепер є неможливість проведення об'єктивної оцінки впливу наслідків воєнних дій на довкілля. Причинами цього є, по-перше, засекречення інформації військовим командуванням з тактичною метою; по-друге, відсутність спеціально-розроблених методик для такої оцінки; по-третє, загроза життю самих експертів через активні бойові дії.

Іншою проблемою, що провокує посилення зміни клімату під час війни є ризик недосягнення кліматичних цілей, що були поставлені не лише Україною, але й іншими державами.

Так, Кліматичний пакт Глазго від 13 листопада 2021 року, що був укладений на кліматичному саміті ООН, який підписала Україна разом з 197 країнами, поставив за мету утримувати глобальне потепління в межах 1,5°С, шляхом скорочення обсягів використання вугілля. Проте, зараз існує ризик недосягнення цієї мети, так як країни ЄС, які купували нафту, газ та інші види викопного палива в росії намагаються знайти альтернативу, що може призвести навпаки до збільшення обсягів його використання на дуже тривалий час [2] .

Таким чином, недотримання лише одного положення цієї міжнародної угоди через воєнні дії росії на території України, створює загрозу пришвидшення зміни клімату на всій планеті, що може стати невідворотнім процесом.

Водночас, варто звернути увагу і на проблему прийняття законодавчих рішень в умовах воєнного часу, що здійснюється в оперативному режимі, без їх детального аналізу. Наслідком цієї проблеми стало Звернення екологічних громадських організацій «Щодо надання експертної підтримки громадськими організаціями законодавчих ініціатив» № 109/2022 від 30.03.2022 року. На підставі Аналітик екологічних ризиків пов'язаних з прийняттям Законів №7144 та №7178 від 13.03.2022 представники громадських організацій, закликають звернути увагу на необхідність проведення екологічного аналізу законодавчих рішень через їх довгостроковий характер. Окрім того, слушно наголошується на можливих наслідків прийнятих «нашвидкоруч» рішень у вигляді знищення біоресурсів, деградації ґрунтів, дефіциту води, втрати біорізноманіття, зміни клімату, які не зникнуть, а лише посиляться через воєнні дії та негативно вплинуть на всі сфери життя людини [3].

З урахуванням вищезазначеного можна зробити наступні висновки.

1. Збройна агресія російської федерації проти України призвела не лише до численних людських втрат, переміщення населення, глобальної продовольчої кризи, а й до реальної можливості настання екологічної катастрофи.

2. Для сповільнення процесу зміни клімату та збереження безпечного для існування навколишнього середовища, важливим є створення ефективної системи моніторингу стану довкілля, яка б надала можливість зафіксувати обсяг завданої шкоди навколишньому середовищу в умовах воєнних дій на території України. Для такої фіксації виникає необхідність в розробці профільними міністерствами спеціальних методик з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 326 « Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації».

3. Виконання Україною міжнародних кліматичних зобов'язань має здійснюватись з урахуванням наслідків воєнних дій на території України шляхом внесення змін і доповнень до всіх нормативно-правових актів, які містять кліматичний елемент, зокрема до Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року (20.10.2021 р.)

Список використаних джерел:

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Інформація про наслідки для довкілля від російської агресії в Україні 24 лютого - 18 березня 2022 року [Електронний ресурс] / Міндовкілля – Режим доступу до ресурсу: https://mepr.gov.ua/news/39062.html.

2. Ukraine war threatens global heating goals, warns UN chief [Електронний ресурс] // The Guardian. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/21/ukraine-war-threatens-global-heating-goals-warns-un-chief.

3. Звернення екологічних громадських організацій «Щодо надання експертної підтримки громадськими організаціями законодавчих ініціатив» №109/2022 від 30.03.2022: http://www.natureexperts.org/zvernennya-ekologichnyh-gromadskyh-organizaczij-shhodo-nadannya-ekspertnoyi-pidtrymky-dlya-zakonodavchyh-inicziatyv-v-period-vijny/

Анна-Марія Ковалик
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Особливості юридичної відповідальності за спалювання сухої рослинності у період воєнного стану в Україні

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну тисячі життів було втрачено, але війна спричинила також і катастрофічні наслідки для довкілля. Невдовзі після російського вторгнення експерти надали перший аналіз воєнних злочинів проти довкілля на території України, ці дані були отримані в результаті документування та збору доказів, тривалістю у майже в місяць. Незважаючи на те, що всебічне розслідування має бути проведено після припинення воєнних дій, Державна екологічна інспекція України вже зараз оцінила збитки, пов'язані із забрудненням землі, на 77 мільйонів доларів США, задокументовано понад 100 воєнних злочинів. Відповідно до Женевської конвенції, використання методів або засобів ведення війни, призначених завдати або таких, що можуть завдати широкомасштабної, тривалої та серйозної шкоди природному середовищу, заборонено міжнародно-правовими стандартами [1].

Конституція України як джерело екологічного права, містить найважливіші норми, які регулюють відносини у галузі взаємодії людини з навколишнім природним середовищем, у тому числі, еколого-правової відповідальності, – статті 13, 16, 50, 66, 92 та ін. Загалом діяння щодо спалювання сухої рослинності порушують норми, зазначені в ст.58 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», зокрема порушують вимоги екологічної безпеки щодо військових, оборонних об'єктів та військової діяльності. Фіксується також і порушення ст.5 Закону України «Про рослинний світ», а саме порушення збереження природної просторової, видової, популяційної та ценотичної різноманітності об'єктів рослинного світу; порушення збереження умов місцезростання дикорослих рослин і природних рослинних угруповань та охорони об'єктів рослинного світу від пожеж, захист від шкідників і хвороб.

Серед зафіксованих на сьогодні кримінальних правопорушень проти довкілля – підрив та пожежі на нафтобазах, забруднення Чорного та Азовського морів, пожежі на АЗС, звалищах, є факти пошкодження об'єктів опалення та водопостачання, зафіксовані багаторазові випадки підпалу лісів та сухостою, що підпадає під ознаки екоциду. Постає загроза ядерної небезпеки через захоплення ЧАЕС та наступи ворожих військ на ЗАЕС [3, с. 15]. Велику небезпеку для екологічної обстановки та життя людей становлять самі воєнні дії: залишки палива від важкої техніки, знищене обладнання та відпрацьована зброя, розірвані ракети – все це забруднює довкілля важкими металами.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Державним агентством України з управління зоною відчуження та Державним агентством лісових ресурсів України продовжують здійснювати постійний моніторинг осередків загорянь у зоні відчуження та по можливості вживати заходів з їх ліквідації, але постійна агресія ворожої армії не дає змоги в повній мірі зосередити зусилля на даному питанні. Зокрема, поширеними стали неодноразові випадки підпалу сухої рослинності як серед власників фермерських господарств, так і з боку окремих осіб. Дані діяння на час військового стану можуть бути розцінені Службою безпеки України як диверсія. З березня 2022 р. із внесенням змін до Кримінального кодексу України у ст. 111, 113 «Диверсія», передбачено також навмисні підпали сухостою. Відповідальність за таке діяння сягає від

15 років до довічного позбавлення волі. Відтак, ДСНС, СБУ та поліція здійснюють постійний моніторинг обстановки для своєчасного виявлення та розслідування даних кримінальних правопорушень, особливо за час війни [2].

На сьогоднішній день проблеми спалювання сухої рослинності завдаватимуть більшої шкоди державі та довкіллю через загрозливий екологічний стан у зв'язку із воєнними діями. Відтак, даний фактор посилює ці загрози, а саме: для здоров'я, для екологічної безпеки та для самої природи загалом.

Військова агресія проти України зобов'язує мобілізуватися та спрощувати проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану. З цією метою Верховною Радою України 15 березня 2022 р. прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану». Даний закон передбачає зміни до статей 8, 16, 83 Кодексу цивільного захисту України, відповідно до яких: передбачається встановлення Кабінетом Міністрів України загального плану та змісту заходів відновлювальних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій; проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій; визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій та ін.

Що стосується відшкодування екологічної шкоди за завдані збитки, то наразі конкретний механізм компенсації збитків, спричинених війною, не розроблений. Проте вже існує порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326. Однак, вже зараз постраждалим від воєнної агресії РФ на території нашої держави важливо належним чином підготуватися до стягнення збитків у майбутньому.

Варто підсумувати та зазначити, що РФ несе відповідальність за шкоду, завдану в результаті її агресії проти України, у тому числі навколишньому природному середовищу України, відповідно до норм права міжнародної відповідальності. На мій погляд, доцільно було б розробити порядок фіксування наслідків для навколишнього природного середовища від воєнних дій та розробити методику фіксації і обґрунтування шкоди навколишньому природному середовищу в результаті бойових дій, а також методику визначення відповідальності за шкоду, заподіяну збройними силами РФ.

Список використаних джерел:

1. Куцевич М.П. «Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти» URL: http://www.disslib.org/kryminalna-vidpovidalnist-za-ekotsyd-mizhnarodnyi-ta-natsionalnyi-aspekty.html

2. Офіційний сайт журналу "Ecobussines" URL: https://ecolog-ua.com/

3. Соколова А.К. Екологічне право України: підручн. Право. 2009. 328 с.

Катерина Ковбасюк
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Особливості правового забезпечення права на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природнє середовище в умовах воєнного стану

На нашу думку, основи правового забезпечення екологічних прав людини закладено у Конституції України (КУ). У статті 50 КУ закріплено право громадян нашої країни на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, а стаття 16 КУ визначає обов'язком держави забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України.

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» у ст. 8 встановлюються заходи правового режиму воєнного стану, серед яких вагомими для забезпечення права, передбаченого у ст. 50 КУ є заходи з проведення евакуації населення, якщо виникає загроза його життю та здоров'ю. Але, на нашу думку, у зазначеному Законі та підзаконних актах, прийнятих на його виконання, відсутні норми, які б повноцінно визначили особливості регламентації суспільних відносин у сфері забезпечення екологічної безпеки в умовах воєнного стану задля збереження безпечного для життя і здоров'я навколишнього природного середовища, а також більш якісне з нормативно-правової та інституційно-функціональної точок зору гарантування права на екологічну безпеку під час воєнного стану. Ст. 64 КУ передбачається, що в умовах воєнного стану можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод людини і громадянина. Проте, згідно з Конституцією України, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року, право, передбачене ст. 50 КУ та яке кореспондує та випливає з обов'язку, передбаченого ст. 19 КУ, не підлягає обмеженню під час дії правового режиму воєнного стану. Тому, з урахуванням зазначеного, пропонуємо внести зміни до ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», а саме передбачити необхідність виконання заходів задля забезпечення екологічної безпеки, зокрема у ст. ст. 3, 4, 15, 28 слова «з питань забезпечення… громадської безпеки» доповнити після слова «громадської» словами «та екологічної» безпеки.

Після повномасштабного вторгнення РФ постала проблема розмінування територій та наявності вибухонебезпечних залишків. Фахівці Асоціації саперів України разом із оператором протимінної діяльності Demining Solution провели оцінку та встановили, що станом на 21 березня 2022 року орієнтовна площа таких небезпечних територій становить 82 525 км2. [1]. Для усвідомлення масштабу достатньо порівняти площу цих територій після 2014 року, що становила близько 16 000 км2.

Наказ «Про організацію робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України та взаємодію їх виконання» від 27.05.2008 року визначає на кого покладається проведення робіт з розмінування територій та кому належить безпосередня організація виконання завдань щодо розмінування. Також фахівцями розроблено етапи процесу гуманітарного розмінування територій. На нашу думку, було б доцільно нормативно закріпити пріоритети розмінування територій на рівні Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, пропонуємо таку черговість розмінування: 1) об'єкти критичної інфраструктури; 2) сільськогосподарські угіддя; 3) помешкання громадян та прилеглих

до них територій в населених пунктах; 4) об'єкти природно-заповідного фонду; 5) ліси та водні об'єкти, 6) інші об'єкти. На нашу думку, також варто передбачити, що зазначена вище черговість розмінування може бути змінена стосовно конкретно визначених об'єктів, визначених військовим командуванням або відповідними військовими адміністраціями, іншими органами уповноваженими запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, передбаченими Законом України «Про правовий режим воєнного стану», по мірі виникнення оперативних потреб.

Відповідно, вважаємо за необхідне внести давно назрілі зміни до Плану запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні передбачивши відповідні заходи із розмінування територій у окресленому порядку, а також заходи спрямовані на екологічне інформування населення щодо екологічної безпечності територій диференційних, комплексних та інтеграційних об'єктів екологічного права, які зазнали впливу збройних конфліктів. Також, на нашу думку, варто доповнити частину 4 ст. 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» нормою, згідно якої «Відшкодування коштів відповідних місцевих бюджетів, а також коштів Державного бюджету України, спрямованих на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування та виконання інших функцій, а також заходів правового режиму воєнного стану покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.»

Щодо забезпечення екологічної безпеки саме у військовій сфері, на міжнародному рівні було прийнято ряд важливих Конвенцій, до яких приєдналась і Україна. Зокрема, Конвенція «Про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище», визначає, що кожна держава - учасниця даної Конвенції зобов'язується не здійснювати військове, або будь-яке інше вороже використання засобів впливу на природне середовище, які мають широке, довгострокове застосування або серйозні наслідки, в якості засобів знищення, нанесення збитків або спричинення шкоди будь-якій іншій державі-учасниці [2, ст. 435]. У даній конвенції передбачені механізми вирішення спорів, проведення розслідування, за підсумками якого будуть визначені масштаби шкоди. Підсумовуючи, зазначимо, що за роки незалежності правовий режим воєнного стану на всій території країни запроваджено вперше, нормативно-правові механізми та інституційно-функціональні засади правового забезпечення права людини на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище під час дії правового режиму воєнного стану потребують більш якісної регламентації, удосконалення та конкретизації.

Список використаних джерел:

1. https://www.slovoidilo.ua/2022/03/22/novyna/bezpeka/skilky-terytoriyi-ukrayiny-potrebuye-rozminuvannya-oczinka-asocziacziyi-saperiv

2. Проблеми права екологічної безпеки : навч. посіб. під заг. ред. М.В. Краснової та Р.С. Кіріна; М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро: НГУ, 2016. – 575 с.

Євгеній Колєснік
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 року навчання ОС «Магістр»

Вплив воєнних дій на території України на розвиток науки екологічного права

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, юридична наука не зупиняє свого розвитку. Це перед усім зумовлено динамікою суспільних відносин, що розгортаються на тлі військових дій в Україні, а тому потребою впровадження нових правових норм та коментуванні вже існуючих.

Через військову агресію Російської Федерації десятки тисяч життів було втрачено, але війна в Україні також має особливо катастрофічні наслідки для довкілля. Вже за місяць від початку російського вторгнення експерти надали перший аналіз воєнних злочинів проти довкілля на території України. Ці дані є результатом документування та збору доказів Міндовкілля України та організаціями громадянського суспільства. Хоча належне розслідування має бути проведено після припинення військових дій, Державна екологічна інспекція України вже зараз оцінила збитки, пов'язані із забрудненням землі, на 77 мільйонів доларів США, а організації повідомляють, що задокументували понад 100 воєнних злочинів проти екології в Україні. Відповідно до Женевської конвенції, використання методів або засобів ведення війни, призначених завдати або таких, що можуть завдати широкомасштабної, тривалої та серйозної шкоди природному середовищу, заборонено міжнародно-правовими стандартами [1].

Серед зафіксованих злочинів: обстріли та бомбардування промислових та енергетичних об'єктів, спалювання лісів, підрив нафтобаз, забруднення Чорного та Азовського морів. Зафіксовано велику кількість пожеж саме на нафтобазах, АЗС, звалищах, є факти про пошкодження об'єктів опалення та водопостачання, зафіксовані багаторазові випадки підпалу лісів та сухостою. Постає загроза ядерної небезпеки через захоплення ЧАЕС та притуплені ворожих військ у ЗАЕС.

Окрім ядерної небезпеки, обстріли та окупація підвищують ризик викидів токсичних відходів із промислових об'єктів в Україні. Наразі Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів містить інформацію про понад 23 тис. об'єктів, зокрема 2987 складів, де зберігаються високотоксичні пестициди .

Велику небезпеку для екології та життя людей становлять самі воєнні дії: залишки палива знищеної техніки, знищене обладнання та відпрацьована зброя, розірвані ракети – все це забруднює довкілля важкими металами. Навіть після закінчення війни, її наслідки будуть проявлятися роками.

З метою визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 затверджено відповідний Порядок. Крім людських та економічних ресурсів, Порядок передбачає визначення шкоди та збитків за напрямками екології: природних ресурсів та інфраструктури. До основних напрямків, серед яких буде оцінюватися завдана шкода віднесено : втрати земельного фонду, втрати лісового фонду, втрати надр, втрати акваторії, збитки завдані природно-заповідному фонду, втрати інфраструктури, транспорту, телекомунікаційної мережі та зв'язку, втрати енергетичної інфраструктури, економічні втрати підприємств. Протягом шестимісячного строку міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади повинні розробити і затвердити методики, передбачені Порядком.

Над законодавчою базою працює Верховна Рада, яка прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану». Даний закон містить зміни спрямовані на: забезпечення обороноздатності держави під час воєнного стану, пришвидшення відновлення інфраструктури і економіки України , повернення до нормальної життєдіяльності громадян після закінчення війни, скасовано проведення оцінки впливу на довкілля при здійсненні відновлювальних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій. Ця норма діятиме під час воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій; виключно на період воєнного стану скасували деякі обмеження щодо виконання робіт у, так званий, «сезон тиші». Зокрема, це роботи та заходи, які є джерелом підвищеного шуму, а також всі види рубок та меліоративний вилов біоресурсів.

Важливим процесом для відшкодування завданих збитків є процес отримання так званих репарацій. Репарації – це процес відшкодування державою на підставі мирного договору або інших міжнародних актів збитку, заподіяного країнам які стали жертвами нападу [2]. Сьогодні, основним завданням науковців та експертів буде розробити механізм отримання репарацій за школу довкіллю нанесену російськими військами, адже світова практика майже не знає прикладів відшкодування збитків завданих навколишньому середовищу в результаті воєнних дій [3].

Отже, як висновок, слід зазначити, що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України наша держава зазнала катастрофічної шкоди навколишньому середовищу. Сьогодні, загроза нікуди не зникла, кожного дня збитки ростуть. В цих умовах наша держава пристосовується жити в умовах війни. Ми змінюємо законодавство, рахуємо втрати та працюємо над отриманням відшкодуванням шкоди, завданої нашій екології.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт центру екологічних ініціатив “Екодія URL: https://ecoaction. org.ua/pro-nas.

2. Українська дипломатична енциклопедія: у 2 т. / Київ нац. Ун-т імені Тараса Шевченка [редкол : Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Знання України 2004. [с. 389].

3. Інтервью В.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3450116-ukraina-moze-stati-persou-krainou-akij-budut-viplaceni-reparacii-za-skodu-dovkillu.html.

Галина Комаренко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Вплив режиму воєнного стану на екологічні права громадян України

Повномасштабне російське вторгнення в Україну має негативний вплив на всі сфери суспільного життя. В тому числі, в умовах військової агресії гостро постає проблема забезпечення екологічної безпеки громадян, а також реалізації екологічних прав. Військові дії спричиняють порушення рельєфу, руйнування ґрунту, забруднення й отруєння повітря та води, руйнування інфраструктури, порушення водопостачання,

знищення рослинного і тваринного світу. Цими діями воєнні злочини, які здійснюються на території України, посягають на життя, здоров'я, безпеку громадян, а також особисті, соціальні, політичні, економічні та екологічні права, що передбачені Конституцією України та міжнародними нормативно-правовими актами. Безперечно, що проблеми реалізації екологічних прав та їх обмеження активно досліджувалися наукою екологічного права, в тому числі і у випадку запровадження воєнного стану, але в умовах реальної військової агресії, актуальним з практичної точки зору є дослідження питання про вплив режиму воєнного стану на екологічні права громадян України.

Конституція України, в статті 50, передбачає, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, а також кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Основний закон нашої держави не відносить право на безпечне для життя і здоров'я довкілля до переліку таких, які не можуть бути обмежені під час воєнного стану. Відповідно до статті 64 в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Водночас, відповідно пункту 3 указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина. Таким чином, положення статті 50 Основного закону нашої держави не включені до переліку тих, які можуть обмежуватися на період дії правового режиму воєнного стану.

Певною мірою екологічні права можуть бути обмежені у випадках, визначених Орхуською конвенцією. На думку науковців, питання залишається спірним, особливо при виникненні надзвичайних екологічних ситуацій, коли такі права мають бути захищені та поновлені [1, с. 25].

Проблему обмеження екологічних прав, передбачених Конституцією України, в умовах запровадженого в Україні воєнного стану можна розглянути на прикладі права на екологічну інформацію. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. (в редакції Закону від 13.01.2011 р.) включає до інформації про стан довкілля відомості про фактори, що впливають або можуть впливати на складові довкілля, а також стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, стан об'єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових довкілля (ч. 1 ст. 13 Закону). При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 13 інформація про стан довкілля, крім інформації про місце розташування військових об'єктів, не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

В умовах воєнного стану доступ до такої інформації певним чином обмежений, адже як повідомляє Урядовий портал, для безпеки даних, які містяться у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією реєстру з боку країни-агресора, наразі тимчасово обмежено доступ до Реєстру з ОВД [2].

Проте, з іншого боку, на офіційних урядових сторінках Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України, а також громадських організацій, наприклад, ГО Екодія, а також із джерел у відкритому доступі можна знайти інформацію про стан об'єктів навколишнього природного середовища. Так, щоб дати суспільству максимум достовірної інформації і своєчасно

захистити населення, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом із ГО «SaveDnipro» на Saveecobot зібрали всі актуальні дані на єдиній карті радіаційного фону в Україні. На ній відображені заміри з точок контролю, розміщених по всій країні [3].

Відповідно до ч. 7 ст. 1 Закону України «Про Збройні Сили України»: ніякі надзвичайні обставини, накази чи розпорядження командирів і начальників не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій по відношенню до цивільного населення, його майна та навколишнього середовища. Стаття 11 цього ж нормативного акту зазначає, що однією із головних засад військової діяльності Збройних Сил України є повага до людини, її конституційних прав і свобод. Відповідно, така діяльність має будуватися на неухильному дотриманні норм права екологічної безпеки, а тому в умовах воєнного стану недоцільним є обмеження такого права.

Отже, можна зробити висновок, що екологічні права певною мірою піддаються обмеженню, як і інші невід'ємні конституційні права громадян, в умовах дії правового режиму воєнного стану у зв'язку із потребою відсічі збройної агресії російської федерації та забезпечення національної безпеки. Проте, абсолютне обмеження екологічних прав громадян неможливе і недоцільне навіть в умовах воєнного стану.

Список використаних джерел:

1. Краснова М.В., Краснова Ю.А. Реалізація та захист екологічних прав громадян: теоретико-правові аспекти: наукове видання. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2021. 148 с.

2. Тимчасово обмежено доступ до Реєстру з ОВД. Урядовий кур'єр. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/news/timchasovo-obmezheno-dostup-do-reyestru-z-ovd/ (дата звернення: 17.04.2022).

3. Дізнатися про рівень радіаційного фону тепер можна у режимі реального часу. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/diznatisya-pro-riven-radiacijnogo-fonu-teper-mozhna-u-rezhimi-realnogo-chasu (дата звернення: 17.04.2022).

Костянтин Лахмотов
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 3 курсу ОС «Бакалавр»

Порушення норм екологічного права під час військових дій в Україні на прикладі об'єктів Смарагдової мережі

Одним з найбільш актуальних питань останніх років стала імплементація норм європейського екологічного права у законодавство України. Головною метою держав-членів Союзу у цій сфері є збереження, захист, покращення та відновлення якості довкілля, охорона здоров'я людей, обачне та раціональне використання природних ресурсів. Саме для захисту рідкісних видів флори та фауни на території України була впроваджена новітня мережа природоохоронних територій, яка отримала назву Смарагдова мережа. Від початку російського вторгнення було зафіксовано неодноразове порушення цілісності природніх комплексів, що спричинило актуалізацію теми збереження рідкісних об'єктів флори та фауни.

Виходячи з вище означеного метою публікації є розгляд положень міжнародних актів щодо забезпечення цілісності природоохоронних комплексів; аналіз порушення норм

міжнародного права військами Російської Федерації на території України щодо об'єктів Бернської конвенції розпочинаючи з 24 лютого 2022 р.

Значна увага питанню захисту об'єктів екологічного права під час війни приділена у наукових працях Медведєвої М.О., Короткого Т.Р., Загороднюк І.В. та ін.

Загалом Російська Федерація неодноразово порушувала норми міжнародно-правового захисту довкілля на території України, починаючи з 2014 р. Однак наша публікація присвячена діянням російських військ щодо об'єктів Смарагдової мережі на території України від початку широкомасштабного вторгнення (від 24 лютого 2022 р.).

Згідно Закону України № 436/96-ВР від 29 жовтня 1996 р. наша держава стала Договірною Стороною Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, започаткованої в м. Берн (Швейцарія) 19 вересня 1979 р.

Аналізуючи положення ст. 1 та 2 Конвенції можна прийти до логічного висновку, що держави, які ратифікували акт ставлять собі за ціль охорону природних середовищ існування (флори та фауни). Крім того, урядом нашої держави були вжиті заходи для підтримання популяцій дикої флори та фауни та приведення їх до такого рівня, який відповідає, зокрема, екологічним, науковим і культурним вимогам, враховуючи при цьому економічні та рекреаційні вимоги.

Смарагдова мережа складається з територій особливого природоохоронного значення. На території України знаходиться 271 природній об'єкт, який відноситься до мережі. Цей перелік був прийнятий у листопаді 2016 р. Постійним Комітетом у місті Берн [1, с. 95]. Території, які перебувають під особливим захистом держави, та становлять цінність для всього Європейського континенту наразі страждають через варварські дії окупаційних військ і перебувають під загрозою знищення.

Зокрема, 20 березня про проблему руйнації екологічних систем у своєму Telegram-каналі написала Людмила Денисова – Уповноважена Верховної Ради з прав людини. У звіті було зазначено: «Природні екосистеми в зоні бойових дій страждають через фортифікаційне будівництво, пошкодження їх вибухами. Уздовж Азово-Чорноморського узбережжя, східного та північного кордонів України частина національних парків опинилася у зоні гуманітарної кризи, наприклад, біосферний заповідник Асканія-Нова, національні природні парки «Азово-Сиваський», «Джарилгацький», та інші» [3].

Положення Бернської конвенції не мають прямих норм щодо відповідальності за руйнування природних комплексів у наслідок ведення бойових дій.

Питання охорони довкілля під час збройного конфлікту практично не врегульоване у міжнародному праві навколишнього середовища. Одну з небагатьох норм можемо віднайти у ст. 55 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, де вказано: «При веденні воєнних дій має бути виявлена турбота про захист природного середовища від широкої, довгочасної і серйозної шкоди. Такий захист включає заборону використання методів або засобів ведення війни, що мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть такої шкоди природному середовищу й тим самим завдадуть шкоди здоров'ю або виживанню населення. Заподіяння шкоди природному середовищу як репресалій заборонено».

Вище зазначений нормативний акт не містить механізму притягнення до відповідальності держави-порушниці. Однак в міжнародному праві існують способи притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності (за завдану під час війни шкоду природному навколишньому середовищу, культурним об'єктам, а також

заподіяну шкоду природним ресурсам), а винних фізичних осіб – до кримінальної відповідальності згідно з міжнародним правом.

Одним з ключів до вирішення цього питання є звернення до Міжнародного кримінального суду. Україна визнала юрисдикцію цього правового інституту від початку агресії РФ. Притягнення до кримінальної відповідальності керівництва РФ та командування ЗС РФ на підставі ст. 8.2.b.iv Римського статуту передбачає необхідність дотримання кумулятивного стандарту та доведення умислу щодо вчинення нападу, знання про те, що такий напад буде причиною значної екологічної шкоди [4, с. 38].

На нашу думку одним з таких діянь можна вважати підрив дамби російськими військами на Оскольському водосховищі по річці Сіверський Донець, що призвело до підтоплення Святогірської лаври, яка є частиною національного природного парку «Святі гори», що входить до Смарагдової мережі [2].

Урядом нашої держави розробляється механізм для фіксації шкоди та підрахунку збитків, заподіяних росіянами, - заявив у нещодавньому інтерв'ю міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець [5]. Раціональним рішенням світового співтовариства буде розгляд дій країни-агресорки по відношенню до варварського знищення природних систем та застосування правових механізмів, які запропонує Україна, адже збереження цілісності навколишнього середовища є однією зі сталих цілей розвитку людства.

Список використаних джерел:

1. Бевз О. Правове регулювання Смарагдової мережі: національні та глобальні аспекти. Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2018. № 5 (2). С. 91-98.

2. Главком: Святогірська лавра підтоплена через зруйновану дамбу. URL: https://glavcom.ua/photo/svyatogirska-lavra-pidtoplena-cherez-zruynovanu-dambu-video--835056.html (дата звернення 10.04.2022).

3. Денисова Л. Звіт про події станом на 20 березня. URL: https://t.me/denisovaombudsman/4297 (дата звернення 10.04.2022).

4. Медведєва М., Короткий Т. Міжнародно-правова відповідальність за шкоду довкіллю України, спричинену збройною агресією Росії. European Political and Law Discourse. 2017. № 4. С. 32-40.

5. Українська правда: Україна може стати першою країною світу, яка отримає репарації за шкоду екології. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/04/6/248125/ (дата звернення 10.04.2022).

Андрій Матвійчук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірант 1 року навчання

Деякі питання правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки України

В України знаходиться п'ять атомних електростанцій (АЕС). На теперішній час одна з них – Чорнобильська АЕС – повністю виведена з експлуатації. На діючих АЕС в експлуатації знаходяться 15 енергоблоків. Крім АЕС на території України діють два дослідницьких реактори, об'єкт «Укриття», 5 гірничо-видобувних комбінатів, 6 міжобласних спецкомбінатів із захоронення радіоактивних відходів та 2

гідрометалургійних заводів з переробки урану, біля 7 тисяч підприємств, які використовують радіоактивні речовини, радіоізотопні прилади та джерела іонізуючого випромінювання, у кількості близько 100 тисяч одиниць.

Проте, АЕС є об'єктом підвищеної небезпеки, а тому перспективи їх розвитку тісно пов'язані з питаннями їх безпечного функціонування та захисту цивільного населення та навколишнього природного середовища на території розміщення станції.

Внаслідок різних негативних факторів (порушення технологічних процесів, меж і умов безпечної експлуатації, техногенні аварії та інциденти, природні явища, диверсії з терористичною метою, бойові дії тощо) на АЕС можуть виникати надзвичайні ситуації, які створюють значний ризик для природного середовища, здоров'я персоналу та населення прилеглих територій [1].

З перелічених негативних факторів найбільш неврегульованим у правовому відношенні є фактор - бойові дії, як це показала військова агресія РФ проти України, коли Запорізька АЕС була обстріляна снарядами, а всі об'єкти ДСП ЧАЕС, що перебувають у зоні відчуження, а також сама зона, були взяті під контроль збройними силами РФ.

Згідно із законодавством України - втрата Регулятором контролю над ядерними установками та джерелами іонізуючого випромінювання кваліфікується, як масштабна радіаційна аварія.

Але, при цьому, відповідальність за ядерну безпеку на окупованих ядерних об'єктах несе Україна, як це зазначив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відповідаючи на звернення Держатомрегулювання України від 1 березня 2022 року щодо надання допомоги з забезпечення безпеки на окупованих об'єктах. Вся допомога звелась до глибокої занепокоєності конфліктом в Україні.

Тому, надзвичайно актуальним є створення дієвого комплексного міжнародного правового механізму ядерної та радіаційної безпеки в умовах військових конфліктів та бойових дій.

На мою думку, вищезазначений механізм повинен вдосконалити вітчизняне законодавство, зокрема: включити до звітів з аналізу та переоцінки безпеки ядерних установок межі та умови безпеки в стані бойових дій та військових конфліктів, як підставу для видачі ліцензії на експлуатацію ядерної установки.

Розробити зміни та доповнення до законів України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 року № 39/95-ВР, «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» від 11 січня 2000 року № 1370-XIV, «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» від 19 жовтня 2000 року № 2064-III, щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в умовах військових конфліктів та бойових дій.

Здійснити перегляд (доповнення) окремих положень міжнародних правових актів, зокрема розробити та включити до системи стандартів МАГАТЕ документ, який регламентуватиме питання безпеки ядерних установок в умовах війни, у випадку їх захоплення чи ядерного тероризму, пов'язаного із захопленням ядерних матеріалів. Це має сприяти підняттю на інший рівень аварійної готовності МАГАТЕ. Зазначене Агентство повинно мати аварійні групи, які у будь-який момент збираються зі всього світу і починають підтримувати країну, де виникла загроза, з метою попередження поганого розвитку ситуації. У разі виникнення загрози ядерної катастрофи передбачити введення військ ООН на територію зазначених ядерних об'єктів.

На мою думку, також доцільно забезпечити перегляд (доповнення):

- Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію;
- Конвенції про ядерну безпеку;
- Об'єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим ядерних паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;
- Угоду між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Список використаних джерел:

1. Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О., Артемчук В.О., Тарадуда Д.В., Собина В.О., Соколов Д.Л., Демент М.О., Яцишин Т. М., Матвєєва І. В. Аналіз можливих причин виникнення надзвичайних ситуацій на АЕС з метою мінімізації ризику їх виникнення. Ядерна та радіаційна безпека. 2019. №1(81).С.74-80.

Іванна Матушкіна
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Правові аспекти діяльності міжнародних організацій з ядерної безпеки в умовах воєнного стану на території України

Україна є державою, яка використовує ядерну енергію для виробництва електричної і теплової енергії, і на території якої знаходяться 5 атомних електростанцій, 1 з них – Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС). При цьому, Україна за кількістю ядерних реакторів посідає дев'яте місце у світі та п'яте в Європі, а Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) є найпотужнішою в Європі.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, в Україні було введено воєнний стан на період з 24 лютого до 25 березня, який Указом Президента від 14 березня 2022 року № 33/2022 був подовжений до 25 квітня 2022 року.

Наслідки війни Російської Федерації проти України – це не лише людські та економічні втрати, а й негативний вплив на навколишнє природне середовище. Наразі увесь світ спостерігає за ситуацією щодо загрози ядерного тероризму Російської Федерації щодо України [1, с. 1]. Зокрема, російські військові шляхом фізичного захоплення та обстрілів встановили контроль над ЗАЕС та тривалий час тримали окупованою ЧАЕС, а також була загроза захоплення Південноукраїнської атомної електростанції.

Враховуючи зазначене, діяльність міжнародних організацій з ядерної безпеки наразі має бути активно направлена на Україну, що зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Відповідно до ст.9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно ст. 88 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08 лютого 1995 року Україна бере участь у діяльності міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії.

Тому, відповідно до чинного національного законодавства Україна уповноважена звертатися до норм міжнародних договорів та міжнародних організацій у випадку виникнення питань щодо ядерної безпеки.

Першою організацією, яка стала реагувати на події в Україні, є Міжнародне агентство з атомної енергії або МАГАТЕ (при ООН), діяльність якого спрямована на розвиток співробітництва у сфері мирного використання атомної енергії. Мета роботи Агентства в кожній країні — констатувати, що роботи у мирній ядерній галузі не переходять на військові цілі.

Законом України № 737/97-ВР від 17 грудня 1997 року було ратифіковано Угоду між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї («Угода»). Зокрема, у ст. 4 визначено, що Гарантії, передбачені цією Угодою, здійснюються таким чином /…/ (b) щоб уникати необґрунтованого втручання в мирну ядерну діяльність України і, зокрема, в експлуатацію установок /…/. Враховуючи наявність за Угодою взаємних зобов'язань, агентство почало готувати докладні технічні пропозиції про те, як МАГАТЕ може допомогти у підвищенні безпеки ЗАЕС та ЧАЕС тісно координуючи свої дії з усіма відповідними сторонами.

Однак, фактично наразі жодних заходів чи юридичних механізмів не було впроваджено МАГАТЕ та гарантій безпеки не було надано. Фахівці зазначають, що від початку війни МАГАТЕ не здійснило дієвих технічних кроків, які могли б гарантувати безпеку на ядерних об'єктах України [2, с.2].

Відповідно до п. 2 ст. 342 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16 вересня 2014 року), співробітництво забезпечує високий рівень ядерної безпеки, чисте використання ядерної енергії в мирних цілях. У цьому зв'язку Європейський Союз також серйозно занепокоєний тим, що ядерні об'єкти в Україні зазнають військових атак з боку Російської Федерації і підтримує позицію МАГАТЕ про необхідність гарантування безпеки таких об'єктів.

Однак, не зважаючи на достатню кількість організацій з ядерної безпеки у Європейському Союзі (Європейська група регуляторів ядерної безпеки, Європейська спільнота з атомної енергії), які б могли розробити процедури щодо допомоги Україні у захисті об'єктів ядерної енергетики, наразі належних дій поки що здійснено не було.

На сьогодні ми можемо говорити про те, що світу не вистачає механізмів та юридичних процедур, для забезпечення ефективного захисту об'єктів ядерної безпеки під час воєнних дій, і саме ситуація в Україні має стати рушійним фактором для подолання цієї суттєвої прогалини.

Зокрема, на нашу думку, доцільними є заходи запропоновані в Державній інспекції ядерного регулювання України, а саме:

− створити та скоординувати забезпечення всіма необхідними засобами зон безпеки навколо кожної АЕС України, де не повинно бути військових Російської Федерації, озброєння та військової техніки;

− надати допомогу Україні з боку МАГАТЕ у виконанні її зобов'язань щодо гарантій за Угодою до припинення збройної агресії Російської Федерації проти України;

− забезпечити, щоб жодні громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь, у тому числі співробітники МАГАТЕ, не брали участі у прийнятті рішень, підготовці або проведенні будь-яких місій МАГАТЕ чи інших заходів міжнародного співробітництва в Україні [3, с.2] (забезпечення відсторонення громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь від прийняття рішень щодо України під час роботи в МАГАТЕ).

Таким чином, реалізація зазначених заходів й подальша всебічна співпраця з МАГАТЕ та іншими міжнародними партнерами з питань безпеки українських ядерних об'єктів має надзвичайно важливе значення як для України, так і для європейського співтовариства в цілому.

Список використаних джерел:

1. Лівіцька А. Півтора місяці війни: злочини проти довкілля [Електронний ресурс] / А. Лівіцька // Юридична газета. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/pivtora-misyaci-viyni-zlochini-proti-dovkillya.html.

2. Стасюк А. МАГАТЕ та АЕС: як війна в Україні має змінити принципи ядерної безпеки світу [Електронний ресурс] / А. Стасюк // Суспільне. Новини. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://suspilne.media/224810-magate-ta-aes-ak-vijna-v-ukraini-mae-zminiti-principi-adernoi-bezpeki-svitu.

3. Члени делегації МАГАТЕ на майданчику ВП «Южно-Українська АЕС» під час зустрічі з Міністром енергетики, керівником ДП «НАЕК «Енергоатом», в.о. Голови Держатомрегулювання обговорили питання підтримки з боку Агентства для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки [Електронний ресурс] / Офіційний вебпортал парламенту України. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.rada.gov.ua/news/razom/221110.html

Софія Нестеренко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 3 курсу ОС «Бакалавр»

Юридична відповідальність у сфері ядерної та радіаційної безпеки під час скоєння воєнних злочинів

Війна завжди приносить величезні екологічні загрози для населення, оскільки ведення бойових дій призводить до катастрофічних наслідків для навколишнього природного середовища, що впливає на всю екосистему в цілому ще впродовж тривалого часу. 24 лютого 2022 р. у зв'язку з військовою агресією РФ проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, а згодом – його продовжено ще на такий же строк. Відповідно до ст. 64 Конституції України, в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Проте, конституційне право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, що передбачене ст. 50 Конституції України, як такі, не обмежується.

У ст. 10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» зазначається, що гарантії екологічних прав громадян можуть забезпечуватися невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, а у ст. 5 Закону України «Про використання

ядерної енергії та радіаційну безпеку» передбачається, що одним із основних принципів державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту є встановлення відповідальності за порушення правового режиму безпеки у сфері використання ядерної енергії.

Російська збройна агресія в Україні за період з 2014 р. і до сьогоднішніх днів уже спричинила серйозні – подекуди катастрофічні – екологічні наслідки. Однак, ці наслідки не зрівняються із тими, які могла б принести шкода від викидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище через події, пов'язані із захопленням РФ Чорнобильської та Запорізької АЕС, а саме – коли окупаційні російські війська обстрілювали атомні енергоблоки Запорізької АЕС 4 березня та захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого 2022 р. відповідно. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ситуація на Запорізькій та Чорнобильській АЕС явно суперечить одному із семи обов'язкових принципів ядерної безпеки [1].

Т.в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець наголосив, що Міністерство фіксує техногенні катастрофи та попередньо обраховує збитки, в результаті чого планує звернутися до Міжнародного суду ООН для їх відшкодування. У Державній екологічній інспекції створюється штаб фіксації та формування єдиного реєстру збитків, заподіяних довкіллю під час окупації [2]. В України є дійсно всі шанси стати першою країною світу, яка отримає репарації за шкоду, нанесену довкіллю, адже наразі розробляється механізм для фіксації шкоди та підрахунку збитків, заподіяних РФ. Незважаючи на те, що у світовій практиці майже немає прикладів отримання збитків за шкоду навколишньому середовищу в результаті воєнних дій, проте напрацьовуються механізми для того, щоб Україна стала першою країною, яка отримає відшкодування збитків [3].

Таким чином, з боку органів державного управління здійснюється комплекс заходів, спрямованих на обрахування різних видів екологічної шкоди, у тому числі, в сфері ядерної та радіаційної безпеки. Російським агресором порушується 24-й Принцип Декларації Ріо про навколишнє середовище та розвиток, яка проголошує, що держави поважають міжнародне право, що забезпечує захист довкілля під час збройного конфлікту. Зафіксовано також порушення ст. 2 Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму та ст. 7 Конвенції про захист ядерного матеріалу ЧАЕС та ЗАЕС. Дії з боку РФ є актом тероризму та порушують статті 3, 23 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та ст. 56 І протоколу до Женевської конвенції 1949 р. щодо захисту установок і споруд, що містять небезпечні сили.

Екологічно орієнтована громадськість однією із перших відреагувала на захоплення країною-агресором двох українських АЕС. 28 лютого 2022 р. Всеукраїнська екологічна ліга організувала і провела Національну відеоконференцію «Екологічні загрози та ризики для довкілля, життя та здоров'я людей від російської військової агресії», де обговорювалися питання захисту життя та здоров'я людей від руйнування та знищення природи російськими окупантами, спричинення техногенних катастроф (підрив газопроводу в Харкові, обстріл ракетами нафтобаз у Василькові та Охтирці, захоплення Чорнобильської АЕС). Аналізуючи ймовірні ризики для об'єктів урановидобувної галузі та атомної енергетики, зокрема, Чорнобильської АЕС та локальних підвищеннях радіаційного фону, Голова ВЕЛ Тетяна Тимочко зазначила, що захоплення російськими військами Чорнобильської АЕС може спровокувати порушення режиму функціонування цього об'єкту. Зазначалося також і про створення Комітету реагування на екологічні

загрози, про підготовку звернень до Міжнародного кримінального суду, який розглядає військові злочини та злочини військової агресії, та до Верховної Ради України стосовно ратифікації Римського статуту міжнародного кримінального суду [2].

Отже, зробимо загальний висновок про те, що формування організаційно-правового механізму притягнення до юридичної відповідальності у сфері ядерної та радіаційної безпеки під час скоєння воєнних злочинів, з огляду на високі ризики, має стати пріоритетом державної екологічної політики України сьогодні та в найближчому майбутньому.

Список використаних джерел:

1. Ситуація на Запорізькій та Чорнобильській АЕС суперечить принципу безпеки – голова МАГАТЕ // інтернет-видання та радіостанція «Радіо Свобода». URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-magate-chaes-zaes/31750585.html

2. Екологічні загрози та ризики для довкілля, життя та здоров'я людей від російської військової агресії // Всеукраїнська екологічна ліга. URL: https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2022-rik/liutyi/item/2187-ekolohichni-zahrozy-ta-ryzyky-dlia-dovkillia-zhyttia-ta-zdorov-ia-liudei-vid-rosiiskoi-viiskovoi-ahresii

3. Україна може стати першою країною світу, яка отримає репарації за шкоду екології // українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ «Українська правда». URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/04/6/248125/

Юлія Пахолок
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірантка 1 року навчання

Компенсація шкоди, завданої атомним об'єктам та радіоактивно забрудненим територіям внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Дії Російської Федерації, російських військових, керівництва та інших осіб відповідно до норм міжнародного права необхідно кваліфікувати як геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності, а також злочини проти довкілля.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року російськими військовими було тимчасово окуповано території Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій України. У результаті чого було викрадено деякі радіоактивні матеріали, викрадено та пошкоджено джерела іонізуючого випромінювання, фактично повністю знищено інфраструктуру у м. Чорнобилі, у тому числі частково знищено або викрадено спеціальне обладнання для моніторингу радіоактивного забруднення на об'єктах по поводженню з радіоактивними відходами, тощо [1].

Шкода, заподіяна вищезазначеними діями, може мати катастрофічні наслідки. Водночас, екологічне оздоровлення радіоактивно забруднених об'єктів і територій є довгостроковим та потребує значних обсягів фінансування. Відшкодування шкоди завданою довкіллю, в тому числі атомним об'єктам і радіоактивно забрудненим територіям, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, має бути покладено на Російську Федерацію як країну-окупанта.

Наразі немає об’єктивної можливості оцінити обсяг пошкоджень та руйнувань, оскільки він зростає кожного дня, а деякі об’єкти і території ще продовжують перебувати у тимчасовій окупації російськими військовими. Зокрема, під контролем військових Російської Федерації знаходяться об’єкти і територія Запорізької атомної електростанції.

На сьогодні актуальним є визначення способів стягнення з Російської Федерації заподіяних нею шкоди. Варто зазначити, що компенсація шкоди, заподіяних країною-агресором, можлива після підписання відповідних міжнародних документів. У таких міжнародних актах необхідно закріпити норми про визначення розмірів та порядку компенсації шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, у тому числі шкоди довкіллю.

Врегулювання механізму передання Україні заблокованих активів Центрального Банку Російської Федерації є ще одним із можливих способів отримання коштів на відшкодування екологічної шкоди. Крім того, одним способом є звернення з позовами про відшкодування шкоди до міжнародних судових інституцій [2].

В умовах воєнного стану спостерігається швидка зміна національного законодавства України. Деякі зміни спрямовані на післявоєнне відновлення України та компенсацію завданих країною-агресором шкоди. Враховуючи швидкість прийняття відповідних змін до вітчизняного законодавства, окремі з них, на думку автора, містять певні суперечливі положення та мають прогалини.

Зокрема, 1 квітня Верховна Рада України 305 голосами прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» щодо уточнення окремих положень» (законопроєкт №7169) [3]. Згідно із цим Законом зокрема, не лише рішенням суду, а й рішенням Ради національної безпеки оборони України до резидентів (тобто осіб, об’єкти права власності яких можуть бути примусово вилучені) можуть прирівнюватися фізичні або юридичні особи (незалежно від громадянства, здійснення основної діяльності тощо), які постійно перебувають за межами України або на тимчасово окупованій території України та публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України та які не зупинили чи не припинили здійснення своєї економічної (зокрема господарської) діяльності на території Російської Федерації у період дії воєнного стану в Україні, введеного у зв’язку із здійсненням збройної агресії Російської Федерації проти України [3].

На думку автора, доцільним є визначати коло таких осіб, які прирівнюються до резидентів в розумінні зазначеного Закону, слід лише за рішенням суду.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 326 затверджений Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. З положень вказаного Порядку вбачається, що лише при визначенні втрат надр та втрат акваторії одним з основних показників, які оцінюються при цьому, є відповідна заподіяна екологічна шкода.

Вважаємо, вказаний Порядок доцільно доповнити нормами щодо необхідності визначення шкоди, завданої атомним об’єктам та радіоактивно забрудненим територіям.

Підсумовуючи наведене слід зазначити, що питання визначення способів компенсації шкоди, завданої довкіллю, в тому числі шкоди, завданої атомним об’єктам та радіоактивно забрудненим територіям, внаслідок збройної агресії Російської Федерації, є актуальним та потребує подальшого правового регулювання на національному та міждержавному рівнях.

Список використаних джерел:

1. Ситуація на атомних об'єктах України. Офіційний сайт Верховної Ради України. 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/news/razom/221561.html
2. Новіков В. Як примусити Росію заплатити за руйнування України. Економічна правда. 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/18/684292/index.amp
3. Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» щодо уточнення окремих положень від 15 березня 2022 року № 7169. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39237

Дар'я Северин
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 3 курсу ОС «Бакалавр»

Особливості правового регулювання здійснення полювання в умовах воєнного стану в Україні

З давніх-давен полювання було одним з ключових джерел існування суспільства, наразі, у XXI столітті, полювання здійснюється не лише задля добування тварин, а й для відчуття взаємозв'язку з природою, для фізичних навантажень, користування мисливською зброєю тощо.

З аналізу положень законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про мисливське господарство та полювання» можна зробити висновок, що полювання є основною правової формою мисливства як одного з видів спеціального використання тваринного світу. Згідно зі ст. 22 Закону України «Про тваринний світ» та ст. 12 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» право на полювання в межах визначених для цього мисливських угідь мають громадяни України, які досягли 18-річного віку і одержали відповідні документи. Перелік зазначених обов'язкових документів визначений статтями 23 і 14 цих законів відповідно. При цьому до полювання прирівнюється навіть перебування в межах мисливських угідь зі зброєю, чи собакою мисливської породи (на яку завжди необхідно при собі мати паспорт, навіть якщо із собакою знаходиться не власник), чи з продукцією полювання. Документи надаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, – Державним агентством лісових ресурсів України.

Наразі з 24 лютого цього року у зв'язку з воєнної агресією РФ в Україні діє режим воєнного стану, відповідно до якого роль органів місцевого самоврядування та органів державної влади здійснює військове командування та утворені військові адміністрації відповідно до ст. 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». У зв'язку з цим на законодавчому рівні передбачені обмеження конституційних прав людини, зазначених у ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», зокрема, військові адміністрації можуть заборонити торгівлю зброєю відповідно до Порядку,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. №1457. Можливим є введення заборони загального користування природними ресурсами (відвідування лісів, перебування на подвір'ї в певний час у зв'язку з введенням комендантської години та ін).

Заборона полювання здійснюється шляхом видачі спеціального нормативно-правового акту військової адміністрації із забороною відкриття сезонів полювання на всі види мисливських тварин на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду. При цьому, усі особи, що мають ліцензію, належним чином повинні бути повідомлені про дану заборону, а також при відстрілі хижих тварин необхідно завчасно попереджувати про це ЗСУ [1].

Звісно, дані заборони із здійснення полювання та використання природних ресурсів не сприятимуть «наповненню» державного та місцевих бюджетів, але об'єктивно причиною цьому стала агресія зі сторони РФ. Відповідно до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326, обчисленню підлягатиме шкода, заподіяна втратами лісового фонду, збитки, заподіяні природно-заповідному фонду та інша шкоди довкіллю. Проте, цей Порядок окремо не виділяє такого виду збитків, як збитки через заборону здійснення мисливства. В п. 3 цього Порядку зазначається, що список не є вичерпний і тому, в майбутньому, можливо запропонувати проект змін до цього Порядку, відповідно до якого РФ повинна буде відшкодувати збитки, завдані обмеженням полювання особам, для яких полювання є головним джерелом прибутку, компенсацію власникам земель, які регулярно орендували їх для проведення полювання, і які наразі пустують тощо.

Слід сказати, що ООН допомагає Україні у визначенні воєнних злочинів, адже було створено спеціальну комісію, яка розслідує всі злочини на території держави зі сторони РФ та обраховує розмір заподіяних державі збитків. Від початку старту роботи єдиної платформи для збору інформації про воєнні злочини Росії в Україні громадяни подали вже 4935 матеріалів доказів [2]. Проте, у переліку воєнних злочинів немає розділу, де можна подавати скарги на втрату прибутку, наприклад, через купівлю зброї для ведення полювання тощо.

Особливу увагу, що є позитивним, законодавець приділяє необхідності рятування тварин, які потрапили у біду (є пораненими, або втратили природне середовище свого перебування через події, що пов'язані зі зміною клімату), зазнали лиха. Таких тварин не можна вбивати та заборонено навмисно псувати їхні домівки, оскільки таким чином мисливці можуть отримати змогу скористатися безпорадним станом дикої тварини. Треба пам'ятати, що полювання – це не лише відстріл диких тварин, а й турбота про навколишнє середовище.

Отже, проаналізувавши правила ведення полювання в Україні, можна дійти до висновку, що під час режиму воєнного стану діє обмежене право на здійснення полювання, дозволено лише відстріл хижих тварин, про який завчасно необхідно повідомляти військову адміністрацію. При цьому до осіб, що можуть здійснювати відстріл диких тварин, застосовуються правила, які зазначені у спеціальних нормативно-правових актах, які регулюють полювання як основну форму мисливства. В умовах воєнного стану право на полювання може бути обмежене на розгляд військової адміністрації, держава повинна врахувати розміри збитків, завданих таким рішенням та на законодавчому рівні врегулювати питання їх відшкодування, а також має бути чітко

зазначено перелік усіх збитків та шкоди, яка була завдана державі внаслідок заборони полювання через воєнний стан.

Список використаних джерел:

1. Електронний ресурс. Режим доступу: https://dn.gov.ua/npa/pro-zdijsnennya-polyuvannya-na-teritoriyi-mislivskih-ugid-doneckoyi-oblasti-u-mislivskij-sezon-20212022-rokiv-2

2. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zmina.info/news/v-oon-stvoryly-komisiyu-yaka-zajmatymetsya-rozsliduvannyam-voyennyh-zlochyniv-v-ukrayini/

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Владислава Бойко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Нова кваліфікуюча ознака у кримінальних правопорушеннях проти власності

Актуальність теми мародерства має неабияке значення у нашому сьогоденні, оскільки українці зіштовхнулися з проблемою збереження свого майна під час воєнних дій. Наразі наша держава є мішенню для російської збройної агресії, внаслідок чого страждає цивільне населення, при чому не лише від ворога, а ще й від земляків.

Крім посилення покарання за викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство) (ст. 432 КК України), Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» від 3.03.2022 р. № 2117-IX під терміном «мародерство» має на увазі й використання трагічних обставин, умов бойових дій для власної наживи. Зміни до Кримінального кодексу України не залишили поза увагою і складу кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Склади цих корисливих кримінальних правопорушень проти власності доповнилися кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах воєнного стану. Визначення поняття «воєнний стан» міститься у ст. 1 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII. В загальному розумінні це означає, що винна особа з метою полегшення вчинення кримінального правопорушення використовує найбільш несприятливий для суспільства час, що свідчить про підвищений ступінь суспільної небезпеки кримінальних правопорушень, які вчиняються в умовах воєнного стану. Відтепер за їх вчинення відповідальність стала більш суворою та ці кримінальні правопорушення інкримінуються як особливо кваліфіковані за ч. 4 ст. ст. 185, 186, 187, 189, 191 КК України.

Варто зауважити: якщо кримінальне правопорушення, скоєне в умовах воєнного стану, вже кваліфіковане, наприклад, за ч. 4 ст. 185 КК, то така обставина, що обтяжує покарання, як «вчинення кримінального правопорушення з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних ситуацій» вдруге не береться до уваги, бо вона вже врахована при кваліфікації дій. Це правило передбачено ч. 4 ст. 67 КК України. Враховуючи наявність у п. 11 ч. 1 ст. 67 КК України вказаної обтяжуючої покарання обставини, виникає запитання: у чому проявляється необхідність доповнювати статті 185, 186,187, 189, 191 КК новою кваліфікуючою ознакою, якщо суд міг би її врахувати при призначенні покарання, роблячи його наближеним до максимальної межі санкції. На мою думку, це дискусійне питання, яке безумовно стане предметом обговорення найближчим часом. У такий спосіб, ми б уникнули додаткових труднощів розтлумачення, але виходячи з наявного стану речей, можемо дійти до висновку, що в умовах воєнного стану законодавець хотів закцентувати особливу увагу на цю істотну ознаку, ймовірно для того, щоб уникнути прогалин у кваліфікації кримінальних правопорушень.

Звернімо увагу, що ознака «в умовах воєнного чи надзвичайного стану» стосується не лише районів вогневого ураження, тимчасової окупації або проходу військ, а також під цим терміном йдеться й про відносно безпечні райони, де не ведуться активні бойові дії. Законом від 03.03.2022 було посилено кримінальну відповідальність за мародерство у широкому значенні цього терміну – не тільки за мародерство згідно ст. 432 КК, а й викрадення майна поза межами поля бою і не тільки загиблих чи поранених. Таке розширення юридичного контексту мародерства має підґрунтя у Положенні про закони і звичаї війни на суходолі, що є додатком до IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року (ст.ст. 38, 47) [1]. Тобто, якщо викрадення майна відбулося хоча й під час дії режиму воєнного стану, але поза межами районів ведення бойових дій, відповідна кваліфікуюча ознака має бути застосована до винуватої особи [2].

В цілому, на моє переконання, доповнення до згаданих вище статей є неоднозначною пропозицією законодавця. З одного боку, можна припустити, що законодавець міг би доповнити КК окремою статтею, у якій би йшлося про усі кримінальні правопорушення, яких стосується це доповнення і, таким чином, відокремити їх від усталеного уявлення про окремі різновиди корисливих посягань на власність. Однак, як бачимо, законодавець обрав традиційний підхід до диференціації кримінальної відповідальності.

Висновок: Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що Закон від 03.03.2022 № 2117-IX встановив своєчасну та справедливу кримінально-правову реакцію держави, зокрема на численні задокументовані діяння російських військових. Нова кваліфікуюча ознака у кримінальних правопорушеннях проти власності, безумовно, є вмотивованою в умовах воєнного стану. У такий спосіб, законотворець підкреслив, що дана ознака має нині особливе значення, засудив мародерство у більш широкому розумінні та об'єктивно встановив посилену відповідальність за діяння, які передбачені у частинах 4 статей 185, 186, 187, 189, 191 КК України, зважаючи на високий рівень суспільної небезпеки та антигуманні дії у складний для народу України час. Крім того, це дозволить чітко відмежовувати кримінальні правопорушення, пов'язані з мародерством, за такими ознаками складу кримінального правопорушення як суб'єкт, місце та обстановка його вчинення. Подальша судова практика, безперечно, визначить тенденції застосування цієї кваліфікуючої ознаки при кваліфікації відповідних кримінальних правопорушень та конкретизує зміст нормативних приписів загального характеру.

Список використаних джерел:

1. О. Кравчук, Д. Михайленко Воєнний стан як обставина, яка впливає на кваліфікацію злочину та призначення покарання. Газета «Судовий вісник Юридична практика». 2022. 12 бер. С. 28.

2. Н. Гришанова Мародерство та інші злочини, скоєні під час воєнного стану: яка відповідальність передбачена. Інформаційне агентство «ЛІГА:ЗАКОН». 2022. 31 бер. С. 2.

Марк Заклівенець
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Найманство в умовах війни: кримінально-правовий аспект

Актуальність даної теми дослідження обумовлена повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну та залученням першою найманців для участі у воєнних діях.

Виклад основного матеріалу. Явище найманства виникло ще зі стародавніх часів, але воно стало однієї з гострих проблем міжнародного співтовариства відносно нещодавно та продовжує таким бути. Характерною рисою сучасного найманства є просторовий розмах дій. Масштабне фінансування з боку великих громадських організацій екстремістського напряму, великих комерційних структур і окремих осіб є основою діяльності найманців, а найманство тісно переплітається з тероризмом, незаконним обігом зброї і наркотиків, фальшивомонетництвом та іншими видами організованої злочинності [1]. Відповідно до Статуту ООН 1970 року: «Кожна держава зобов'язана утримуватися від організації й заохочення організації іррегулярних сил чи озброєних банд, у тому числі найманців, для проникнення на територію іншої держави. У 1977 р. Організація африканської єдності прийняла конвенцію, у якій вперше зробила спробу дати правове визначення найманства [2]. Потім, з метою подалі засудити явище найманаства, міжнародним співтоваристом цього ж року (1977) було прийнято Додатковий протокол I до Женевської конвенції 1949 року (далі – Протокол до Конвенції 1949 року). За ст. 47 даного Протоколу найманець є особою, яка фактично бере участь у воєнних діях, є спеціально завербованою на місці або за кордоном для того, щоб брати участь у цих діях, керуючись бажанням одержати особисту вигоду, при цьому не входячи до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті. Найманці не мають права на статус комбатанта або військовополоненого і підлягають кримінальному переслідуванню за свої дії. На даний момент основним міжнародним документом, що стосується найманства є Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 року (далі – Конвенція 1989 року). Варто зазначити, що визначення найманця у ст. 1 Конвенції 1989 року практично схоже з визначенням найманця Протоколу I до Конвенції 1949 року. Так, у розумінні Конвенції 1989 року найманцем є не тільки той, хто бере участь у збройному конфлікті, але й у насильницьких діях, які не є збройним конфліктом. Варто зазначити, що Російська Федерація не є учасницею Конвенції 1989 року.

Уперше українському законодавстві з метою інтеграції у світове співтовариство з огляду на необхідність координації зусиль у сфері боротьби з найманством була встановлена кримінальна відповідальність за найманство у 1993 року, а саме у ст. 63^1 Кримінального кодексу України (далі – КК) у ред. 1960 року після ратифікації Україною Конвенції 1989 року у главі I Особливої частини «Злочини проти держави». Згодом у 2001 році було прийнято новий та чинний КК у ред. 2001 року, у якому кримінальна відповідальність за найманство передбачається ст. 447, яка відноситься до розділу «Злочини проти миру, безпеки, людства і міжнародного правопорядку». Так, у ч. 4 ст. 447 КК зазначається, що участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Законодавцем під найманцем розуміє особу, що не є громадянином сторони конфлікту,

не входить до особового складу збройних сил сторони конфлікту, але бере участь у воєнних або насильницьких діях, з метою одержання будь-якої особистої вигоди. Варто зазначити, що найманством також вважається, згідно з ч. 1 ст. 447 КК, вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях – дані діяння караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Крім того, Ті самі діяння, вчинені службовою особою з використанням службового становища, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої, а якщо вищезазначені діяння призвели до загибелі людини, то вони караються караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

Події українсько-російської війни змусили подивитися на явище найманства під іншим кутом зору. Так, загальновідомо, що Російська Федерація застосовувала приватну військову компанію «Вагнер» для окупації Криму, а також використовувала найманців на Донбасі, у Сирії, Центральній Африканській Республіці тощо. Наразі найманці «Вагнер» беруть участь у бойових діях на території України, вчиняючи тим самим злочин за українським законодавством та міжнародними конвенціями та інші міжнародні злочини.

Висновки і пропозиції. Найманство, як і його фінансування, вербування, навчання, забезпечення відповідно до КК, Протоколу I до Конвенції 1949 та Конвенції 1989 року, вважається ганебним кримінально караним діянням, що підлягає засудженню. Найманці є злочинцями та не можуть мати статусу комбатантів або військовополонених.

Список використаних джерел:

1. Найманство як соціальне та кримінально-правове явище: сутність, новітні тенденції розвитку та проблеми протидії. Монографія – К.: Атіка, 2005 – 264 с.

2. Особливості визначення статусу наймайнця як учасника збройного конфлікту. / Скрильник О.О., Майструк О.П. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – №2. – с. 152-155.

Микола Карпенко
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського,
д.ю.н., доц., проф. кафедри правового забезпечення
гуманітарного інституту

Бойовий імунітет як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння

Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2124-IX, який оприлюднений 20 березня п.р., в чинному законодавстві передбачено термін «бойовий імунітет» та його зміст, як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння.

Зокрема, зазначеним Законом доповнено статтю 1 Закону України «Про оборону України» новим абзацом наступного змісту: «бойовий імунітет – звільнення військового командування, військовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України, працівників правоохоронних органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні України, осіб, визначених Законом України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", від відповідальності, у тому числі кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, виконання інших завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів зброї (озброєння), настання яких з урахуванням розумної обачності неможливо було передбачити при плануванні та виконанні таких дій (завдань) або які охоплюються виправданим ризиком, крім випадків порушення законів та звичаїв війни або застосування збройної сили, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України». Цим же Законом також доповнений Кримінальний кодекс України ст. 43-1 («Виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України») наступного змісту:

«1. Не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або бездіяльність), вчинене в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту та спрямоване на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої країни, якщо це заподіяло шкоду життю або здоров'ю особи, яка здійснює таку агресію, або заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, за відсутності ознак катування чи застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

4. Не вважається виконанням обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України діяння (дія або бездіяльність), спрямоване на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої країни, яке явно не відповідає небезпечності агресії або обстановці відсічі та стримування, не було необхідним для досягнення значної суспільно корисної мети у конкретній ситуації та створило загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи настання інших надзвичайних подій більшого масштабу».

Одночасно законодавець в черговий раз, виконуючи взяті Україною зобов'язання при ратифікації міжнародних договорів, що є основою міжнародного гуманітарного права, зазначив у ст. 17 Закону України «Про оборону України», що «військове командування, військовослужбовці, добровольці Сил територіальної оборони Збройних Сил України, працівники правоохоронних органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні України, особи, визначені Законом України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, виконання інших завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів зброї (озброєння), зобов'язані дотримуватися законів та звичаїв війни та застосування збройної сили, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України».

Інші положення Закону України від 15 березня 2022 року передбачають, що «посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства та інших нормативно-правових актів у сфері оборони України, несуть визначену законом відповідальність з урахуванням бойового імунітету».

Крім того, цим же Законом доповнена ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» частиною третьою такого змісту: «В умовах воєнного стану особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не несе відповідальність, у тому числі кримінальну, за рішення, дії чи бездіяльність, негативні наслідки яких неможливо було передбачити або які охоплюються виправданим ризиком, за умови, що такі дії (бездіяльність) були необхідні для відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту».

Таким чином, Верховна Рада України прийняла важливі положення до чинного законодавства, які дають можливість діяти більш рішуче військовослужбовцям, громадянам України, добровольцям; особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, всім, хто взяв зброю для захисту України в тих випадках, коли настання негативних наслідків з урахуванням розумної обачності неможливо було передбачити при плануванні та виконанні таких дій (завдань) або які охоплюються виправданим ризиком, крім випадків порушення законів та звичаїв війни або застосування збройної сили, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Оксана Книженко
Національна академія Служби безпеки України,
д.ю.н., проф., проф. кафедри кримінального права та кримінології

Олександр Шамара
Національна академія правових наук України»,
к.ю.н., старший науковий співробітник, доц.,
радник директора Державної наукової установи
«Інститут інформації, безпеки і права»

До питання кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність

Відносно недавно до КК України введено ст. 111-1 «Колабораційна діяльність», яка вміщує вісім частин та має примітку. Нова норма сконструйована таким чином, що в семи із восьми частин зазначеної статті описано самостійні склади кримінальних правопорушень й тільки у восьмій частині вказуються кваліфікуючі ознаки, які стосуються не всіх описаних вище діянь, а лише тих, які вказані в п'ятій, шостій та сьомій частинах.

Також варто вказати й на те, що за діяння, які описані в перших двох частинах ст. 111-1 КК України встановлено тільки один вид покарання – позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Згідно з ч. 2 ст. 12 КК України діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі є кримінальним проступком.

Таким чином, діяння, описані в перших двох частинах цієї статті є саме кримінальними проступками, оскільки законодавець за них встановив покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Така редакція вказаної норми потребує змін до назви Розділу І Особливої частини КК України, оскільки чинна не враховує положення ст. 12 КК України. Термін «злочини» необхідно замінити на «кримінальні проступки».

Не вдаючись до глибокого аналізу ознак складу кримінальних правопорушень, описаних у ст. 111-1 КК України (не дозволяють межі цієї праці), відзначимо на ті положення закону, які є, на нашу думку, найбільш вразливими та потребують системного осмислення.

Так ч. 3 ст. 111-1 КК України передбачено кримінальну відповідальність громадян України дії яких «спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти». Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про освіту» закладом освіти є юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність. Тобто викладання громадянином України математики чи іншого предмету в молодших класах також підпадатиме під впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти, оскільки будь-яке викладання в закладах освіти має відповідати встановленій програмі, яка, в свою чергу, дотримує встановлені стандарти.

Чи несуть у собі наведені дії суспільну небезпечність для України як держави? Вважаємо, що суспільно-небезпечними є діяння, які пов'язані із формуванням політичного світогляду, який шкодить Україні, а не будь-яка викладацька діяльність в закладах освіти. Отже законодавець надто широко визначив межі караності, що вкрай негативно позначиться на правозастосовній діяльності.

Подібна ситуація має місце й при викладенні тексту ч. 4 ст. 111-1 КК України. Зокрема законодавець визначає, що кримінально караною є провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Для прикладу, власник пекарні, проводячи свою господарську діяльність, уклав угоду із окупаційною адміністрацією держави-агресора для постачання хліба до закладів освіти, дитячих садочків чи лікарень. Чи містять ці дії суспільну небезпечність для України як держави? Формально такі дії вже мають оцінюватися як злочинні, оскільки законодавець не вказав жодних обмежень щодо видів господарської діяльності. Це по-перше. По-друге, якщо буквально тлумачити положення ч. 4 ст. 111-1 КК України, то її положення мають поширюватися не тільки на громадян України, а також й на іноземців та осіб без громадянства. До такого висновку спонукає зміст ст. 111-1 КК України. Як вже зазначалося вище, в семи з восьми частин цієї статті описуються самостійні склади кримінальних правопорушень. У двох з них (ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 КК України) законодавець не вказує на коло суб'єктів кримінального правопорушення, а в решті конкретизує, що це має бути саме громадянин України. Здавалося б, що шляхом системного тлумачення можна було б дійти висновку, що про громадянина України йдеться у будь-якій частині ст. 111-1 КК України. Проте, застереження, яке міститься в ч. 6 ст. 111-1 КК України наступного змісту – «за відсутності ознак державної зради», – засвідчує про протилежне. Такий зміст закону про кримінальну відповідальність навряд чи відповідає принципу правової визначеності, Згідно з ним обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Підводячи підсумок, констатуємо, що законодавцеві з урахуванням внесених змін до Розділу І Особливої частини КК України «Злочини проти основ національної безпеки України» необхідно перейменувати Розділ І Особливої частини КК України на

«Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України». Також варто конкретизувати діяння, описані в ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 КК України так, щоб вказана норма відповідала принципу правової визначеності.

Анатолій Ковальський
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Дія в часі положень ст. 43-1 Кримінального кодексу України «Виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України»

Актуальність даної теми обумовлена змінами в суспільстві у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, через яку Указом Президента України № 64/2022 від 24 березня 2022 року було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб. З огляду на зазначене у Кримінальний кодекс України (далі – КК України) було внесено чимало змін. Так, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану» № 2124-IX (далі – Закон), що набрав чинності 21 березня 2022 року, було доповнено розділ VIII КК України статтею 43-1.

Варто зазначити, що ця стаття має прямий зв'язок із Конституцією України. Аналіз її положень відображає ч. 1 ст. 17 Конституції, а саме, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими функціями не тільки держави, а й народу України. Саме включення статті 43-1 в КК України у розділ VIII «Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння» виступає певною гарантією права для звичайних громадян. Відповідно до Конституції України право громадянина – це можливість здійснювати певні дії для задоволення своїх життєво важливих матеріальних і духовних інтересів, установлених державою і закріплених у Конституції та інших нормативно-правових актах (а отже і захисту суверенітету Вітчизни) [1, с. 4].

Враховуючи той факт, що Закон був введений у дію 21 березня 2022 року постає питання практичного застосування вищезазначеної статті. Як правильно зазначає Калмиков Д.О., питання про дію кримінального закону мають важливе теоретичне та практичне значення. Помилка правозастосовного органу щодо сфери дії закону про кримінальну відповідальність може призвести не лише до порушення прав, свобод і законних інтересів винних, а й до необґрунтованого притягнення невинних осіб до кримінальної відповідальності [2, с. 227].

Норми КК України (статті 4 і 5) Загальної частини регулюють питання дії закону про кримінальну відповідальність. Відповідно до ч. 2 ст. 4 кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. У ст. 5 зазначено, що закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію в часі.

При аналізі норм у ч. 1 ст. 43-1 варто звернути увагу на формулювання «не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або бездіяльність)» і за принципом аналогії порівняти його із ч. 1 ст. 2 КК України, яка зазначає, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом. Тобто, ст. 43-1 декриміналізує певні типи поведінки (діяння). Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України чинність закону про кримінальну відповідальність у часі визначається щодо кримінальної протиправності, караності, а також інших кримінально-правових наслідків діяння. За загальним правилом, згідно з ч. 2 ст. 4 КК України закон має пряму дію в часі, тобто поширює свою дію на ті кримінально-правові відносини, які виникли після набрання ним чинності. Стаття 5 КК України, що визначає зворотну дію закону в часі, застосовується в нерозривному зв'язку зі ст. 4 у випадках, якщо закон скасовує або встановлює кримінальну протиправність діяння, пом'якшує чи посилює кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує чи погіршує становище особи. Положення ст. 43-1 скасовують (за умови дотримання умов правомірності в цій статі) кримінальну протиправність діяння, як одну з головних ознак кримінальних правопорушень. Звідси можна зробити висновок, що норми даної статті відповідають положенням ст. 5 КК України в частині скасування кримінальної протиправності діянь. Отже, ст. 43-1 може застосовуватися не лише на кримінально-правові ситуації, які виникли після 21 березня 2022 року, а й у тих випадках, які мали місце до набрання чинності Закону.

Список використаних джерел:

1. Афанасенко С. І. КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ. South Ukrainian Law Journal. 2019. № 3. С. 3–5. URL: https://doi.org/10.32850/sulj.2019.3-1.

2. Калмиков Д. О. Особливості дії закону про кримінальну відповідальність за експлуатацію дітей. Науковий журнал Право і суспільство. 2012. С. 226–232.

Ілона Мазур
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Співучасть у кримінальному правопорушенні за кримінальним правом України та Англії

Порівняння особливостей кримінальної відповідальності співучасників на основі відповідних норм українського і англійського кримінального права дає можливість глибше пізнати правову природу співучасті як різновиду злочинної діяльності та запозичити позитивний практичний досвід європейських країн у боротьбі із цим явищем.

Метою публікації є дослідження та порівняння співучасті за кримінальним правом України та Англії.

Поняття співучасті нормативно визначається в статті 26 Кримінального кодексу України, згідно з якою співучасть – це умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного кримінального правопорушення.

Юридичного визначення співучасті у законодавстві Англії ніколи не було і зараз немає, однак у теперішній час співучастю вважають спільні дії двох і більше осіб з реалізації злочинного наміру.

За кримінальним правом України, співучасть у кримінальних правопорушеннях, вчинених з необережності, неможлива. Особливістю інтелектуального моменту умислу співучасників є те, що ним охоплюється усвідомлення не лише суспільно небезпечного характеру суто діяння, а й факту вчинення всіма співучасниками одного й того самого кримінального правопорушення, характеру дій інших співучасників, можливості діяти спільно з ними, наявності умислу в їхніх діях.

За англійським правом, співучасть у необережному злочині можлива. Важливою умовою є початковий задум дій спільників, які призведуть до небезпечних наслідків. Відповідно до цього, необережні результати таких дій можуть їм інкримінуватись.

Згідно з ч.1 ст.27 КК України співучасниками кримінального правопорушення вважаються: виконавець, організатор, підбурювач та пособник. Виконавець – співучасник, своїми діями фактично повністю або частково виконав об'єктивну сторону кримінального правопорушення. Без виконавця співучасть відсутня, оскільки тільки він реалізує та виконує умисел співучасників. Організатор (ч.3 ст. 27 КК) – це особа, яка організувала вчинення кримінального правопорушення або керувала його підготовкою чи вчиненням. До його повноважень входять об'єднання інших співучасників, розподіл ролей між ними, визначення жертви, розподіл трофеїв. Підбурювачем (ч.4 ст.27 КК) визнається особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення. Пособник (ч.5 ст. 27 КК) – це особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками.

У англійському законодавстві протягом тривалого часу застосовувалася класифікація співучасників на виконавців та пособників. Виконавці поділялися на два види: а) виконавці першого ступеня (the principal offender) – особи, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення, та б) виконавці другого ступеня, тобто особи, що сприяли злочинному діянню в момент його вчинення. Пособником, відповідно до англійської доктрини, є той, хто забезпечує чи консультує вчинення кримінального правопорушення іншими особами, а також керує ним. У законодавстві розрізняються три види пособництва. Перше – це пособництво шляхом надання засобів чи знарядь, тобто матеріальне (aiding); друге – пособництво діями (abetting); третє – пособництво інтелектуальне: надання порад, вказівок, інструкцій (counselling) тощо. Усі дії пособника повинні бути спрямовані на сприяння іншій особі у вчиненні кримінального правопорушення [3].

У англійському праві часто трапляються випадки, коли доцільно не порушувати справу проти спільника, навіть якщо є достатні докази. Наприклад, правопорушення може бути серйозним, але участь спільника може бути незначною. Також можуть існувати обставини, коли використання спільника як свідка обвинувачення відповідає суспільним інтересам, а не притягнення його до відповідальності. Ця законодавча база забезпечує гарантії для співучасника та сторони, яка його викликає.

У кримінальному праві України виділяють також форми співучасті. Виділення форм співучасті має істотне значення для кримінальної відповідальності співучасників, оскільки: а) дає змогу обґрунтувати з правової точки зору відповідальність не лише виконавця, а й інших учасників спільного вчинення кримінального правопорушення; б) впливає на кваліфікацію дій співучасників . За об’єктивними ознаками розрізняють просту та складну співучасть. Проста співучасть припускає, що всі співучасники є виконавцями кримінального правопорушення. При складній співучасті є відповідний розподіл ролей, тобто, діють й інші види співучасників. Залежно від ступеня

узгодженості співучасників, виділяють чотири форми співучасті: співучасть без попередньої змови та співучасть з попередньою змовою, яка також поділяється на співучасть за попередньою змовою групою осіб, організовану групу та злочинну організацію.

У кримінальному праві Англії співучасть не розділяється на форми, однак змова вважається самостійним кримінальним правопорушенням. За змову, що спрямована на вчинення злочинного діяння, англійські суди часто призначають суворіше покарання, ніж за відповідне закінчене кримінальне правопорушення.

Висновок. Дослідження інституту співучасті у кримінальному правопорушенні за кримінальним правом України та Англії підтверджує, що між ними існують суттєві відмінності. В країнах англо-американського права на відміну від кримінального законодавства України відсутнє легальне визначення поняття співучасті у вчиненні кримінального правопорушення. Англійське право чітко визначає лише форми та види співучасників, а поняття співучасті визначається доктриною. Характерною особливістю інституту співучасті в українському праві можна назвати ту обставину, що співучасть можлива у нас лише при вчиненні умисних кримінальних правопорушень, коли в Англії допускається співучасть й у необережних злочинах. Класифікація співучасників також різниться: в англійському праві це виконавці першого та другого ступенів, коли в українському праві це виконавець, організатор, пособник, підбурювач. Однак, вивчення та глибинне дослідження цих особливостей дає змогу виявити недоліки в уже існуючих системах та почати працювати над їх вдосконаленням задля попередження нових кримінальних правопорушень та забезпечення миру для всіх громадян.

Список використаних джерел:

1. Митрофанов І. І. Співучасть у злочині / І. І. Митрофанов, А. М. Притула. – Одеса: Фенікс, 2012. – 205 с.

2. Старовойтова Ю. Г. Загальна частина кримінального права Англії та США: навч. посіб. / Ю. Г. Старовойтова. – К.: Атіка, 2012. – 104 с.

3. Зінченко І. О. Співучасть у злочині за кримінальним правом України та Англії [Електронний ресурс] / І. О. Зінченко. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/3-205-216.pdf.

Петро Пацурківський
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Кримінально-правова природа війни Росії проти України 2014-2022 років

Постановка проблеми. У центрі Європи уже понад вісім років триває найбільша і найнебезпечніша після другої світової війна Росії проти України. За оцінкою Президента США Джозефа Байдена, вона уже змінила історію людства у XXI ст. та загрожує його існуванню в подальшому. Росія відкрито проголосила своєю метою у даній війні знищення суверенної Української держави, геноцид Українського народу, руйнування основоположних загальнолюдських цінностей. Не менш очевидною є спроба реваншу Росії та її намагання відродити втрачену наприкінці XX ст. радянську імперію зла, повернути колесо історії назад. Як зазначив Президент України Володимир Зеленський у перші ж дні війни, це є війна мороку проти світла, зла проти добра, смерті проти життя.

Метою доповіді є розкриття квінтесенції кримінально-правової природи нинішньої війни Росії проти України.

У якості методологічної основи дослідження нами обрано загальновідомий принцип, обґрунтований ще у XIX ст. теоретиком воєн Карлом фон Клаузевіцом, що "війна є продовженням політики, тільки іншими засобами" [1, с. 5]. В сукупності з підходом відомого американського дослідника Сам'юеля Гантінгтона до аналізу міжцивілізаційних воєн, викладеним ним у книзі "Зіткнення цивілізацій" [2, с. 640], цей принцип уможливлює всебічне розкриття природи, характеру та особливостей сучасної російсько-української війни.

Виклад основних результатів дослідження. Україна та Росія як незалежні суверенні держави постали на уламках СРСР. Тому уже в момент своєї появи кожна з них, як зазначає американський дослідник Г. Д. С. Грінуей, у певній мірі були вражені "синдромом споріднених країн" [2, с. 640]. Проте подальший розвиток України та Росії пішов за протилежними ціннісними матрицями.

Україна у важких муках відродження, методом спроб і помилок, проте незворотно стала на шлях повернення до своїх європейських витоків та загальнолюдських цінностей, передусім свободи, демократії і верховенства права, людської гідності і досягла на ньому безперечного прогресу, незворотно іде по шляху європейського розвитку та позбулася вищезазначеного синдрому. В усьому вищевикладеному і є основна історична "провина" України перед Росією.

Росія перебрала на себе роль повномасштабної ціннісної наступниці СРСР, а її найбільш шовіністичні еліти – мантру страждальців незавершеної трагедії Росії у XX ст. [3, с. 448]. Так ці еліти тлумачать заперечений усім ходом історичного розвитку людства "русский мир", який у його класичній формі став одним із ініціаторів першої світової війни, у формі пролетарського інтернаціоналізму та боротьби за перемогу соціалізму у всьому світі розв'язав другу світову війну [4, с. 656], а нині у формі російського шовінізму та реваншизму відкрито штовхає світ у небезпеку третьої світової війни, яка загрожує стати ядерною війною. Росія трансформувала "синдром споріднених країн" у "синдром старшого брата" і намагається протиправно вирішувати за допомогою грубої сили, шантажу та шахрайства, як жити іншими народам – "братам" по колишньому СРСР і не тільки.

Даний синдром і є тим світоглядним і методологічним ключем, який допомагає адекватніше побачити та всебічно збагнути об'єкт і об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону війни Росії проти України. Зокрема, Росія після кваліфікації устами свого Президента Володимира Путіна у 2007 р. на Мюнхенській безпековій конференції розпаду СРСР як найбільшої трагедії XX ст. посилила пропаганду війни як засобу вирішення міжнародних конфліктів, ще більше прискорила планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивних воєн проти колишніх радянських республік, в тім числі і проти України. Відповідно до статей 436 та 437 Кримінального кодексу України, це є злочини проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку. Злочин воєнної агресії є одним із найтяжчих злочинів і за міжнародним правом.

Надавши із 24.02.2022 р. війні проти України тотального характеру, Росія як держава-агресор перетворила в об'єкт війни всю Україну, а у якості її об'єктивної сторони визначила позбавлення України її державного суверенітету та геноцид Українського народу. Вона перейшла до практики свідомих системних порушень законів та звичаїв війни, до практики геноциду, що є злочином відповідно до статей 438 та 442 КК України. Про це, зокрема, йдеться у Постанові Верховної Ради України «Про заяву

Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні» (реєстр. №7276) від 15.04.2022 р. У ній також відзначається, що у цій війні Росія умисно масово здійснює злочини проти людяності. До речі, цю війну підтримує наразі більшість населення Росії

Умисні злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини, що стали повсякденною умисною практикою Росії як держави-агресора проти України, належать до найтяжчих злочинів і за міжнародним правом, зокрема, вони є такими відповідно до статей 6, 7, 8 та 8 (*bis*) Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Висновок. Війна Росії проти України належить до типу міжцивілізаційних воєн. Саме цим зумовлена її правова природа та особливо жорстокий характер з боку держави-агресора, умисне вчинення ним у цій війні усіх видів найтяжчих злочинів, передбачених вітчизняним та міжнародним кримінальним правом. Суб'єктами вчинення цих злочинів є воєнно-політичне керівництво Росії, задіяний у війні командно-управлінський склад збройних формувань Росії, безпосередні виконавці злочинів, їх співучасники, усе нинішнє російське суспільство.

Список використаних джерел:

1. Клаузевиц К. О войне. М., 1994. С. 5.

2. Гантингтон Самюель. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. Т. Демшеева. – М.: Изд-во АСТ, 2019. – 640 с.

3. Пискотин М. Н. Россия в XX веке : неоконченная трагедия. – М.: Изд-во ФОРУМ, 2001. 448 с.

4. Суворов В. Криголам/ В. Суворов – К. Томазин, 2015. – 656 с.

Дмитро Пташенко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н., ас. кафедри кримінально-правової
політики та кримінального права

Виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України: умови правомірності відповідно до статті 43-1 Кримінального кодексу України

Конституційним обов'язком громадянина України є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (ч. 1 ст. 65 Конституції України). При цьому, захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими функціями не лише держави, а й справою всього Українського народу (ч. 1 ст. 17 Конституції України).

21 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2124-IX, яким було доповнено розділ VIII «Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння» Кримінального кодексу України статтею 43-1 «Виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України». Відповідні кримінально-правові норми стали однією з важливих гарантій реалізації зазначених вище конституційних приписів.

Так, законодавцем було сформульовано ст. 43-1 КК в наступній редакції:

«Стаття 43-1. Виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України

1. Не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або бездіяльність), вчинене в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту та спрямоване на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої країни, якщо це заподіяло шкоду життю або здоров'ю особи, яка здійснює таку агресію, або заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, за відсутності ознак катування чи застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Кожна особа має право на захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України незалежно від можливості уникнення зіткнення, заподіяння шкоди або звернення за допомогою до інших осіб чи органів державної влади, Збройних Сил України.

3. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за застосування зброї (озброєння), бойових припасів або вибухових речовин проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, та за пошкодження чи знищення у зв'язку з цим майна.

4. Не вважається виконанням обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України діяння (дія або бездіяльність), спрямоване на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої країни, яке явно не відповідає небезпечності агресії або обстановці відсічі та стримування, не було необхідним для досягнення значної суспільно корисної мети у конкретній ситуації та створило загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи настання інших надзвичайних подій більшого масштабу».

Сутність виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, виходячи із законодавчих положень ст. 43-1 КК, полягає у правомірному заподіянні шкоди особі, яка здійснює збройну агресію проти України, та об'єктам кримінально-правової охорони в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту. Однак, це не значить що приписи ст. 43-1 КК нібито ставлять особу, яка здійснює захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, поза законом. Особа, яка здійснює захист Вітчизни, повинна дотримуватись умов, регламентованих нормативною юридичною конструкцією в ст. 43-1 КК.

Заподіянні шкоди особі, яка здійснює збройну агресію проти України, та (чи) об'єктам кримінально-правової охорони, під час виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, є правомірним і суспільно корисним діянням за умови, що воно відповідає критеріям (умова, ознакам) правомірності, передбачених нормативною моделлю в ст. 43-1 КК, які умовно можна поділити на: 1) умови, які характеризують обстановку (обставини) під час виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України; 2) умови, які характеризують захисні дії, тобто визначають межі захисних дій.

До умов, які характеризують обстановку (обставини) під час виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, належить обов'язкова наявність: 1) або воєнного стану; 2) або періоду збройного конфлікту.

Умовами, які характеризують захисні дії, є: 1) допустимість захисту лише тих цінностей, які безпосередньо визначені в ст. 43-1 КК: Вітчизна, незалежність та територіальна цілісність України; 2) заподіяна шкода повинна бути позбавлена ознак катування; 3) під час захисту заборонено застосовувати засоби ведення війни, заборонені

міжнародним правом, порушувати закони та звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 4) захист має відповідати небезпечності агресії або обстановці відсічі та стримування; 5) захист повинен бути необхідним для досягнення значної суспільно корисної мети у конкретній ситуації та не створювати загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи настання інших надзвичайних подій більшого масштабу.

Отже, за умови дотримання особою умов правомірності, регламентованих ст. 43-1 КК, при виконанні обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України в діянні особи відсутня «видова» кримінальна протиправність, яка характерна для кримінальних правопорушень як його одна із основних характеристик відповідно до ч. 1 ст. 11 КК, а отже є обставиною, що виключає кримінальну протиправність діяння.

Сформульовані умови правомірності в ст. 43 КК свідчать, зокрема, про продовження побудови правової держави навіть в умовах воєнного стану, що є однією із конституційних основ як верховенства права, так і цілей Українського народу (преамбула, стаття 1 Конституції України).

Наталія Фєрьєва
ВНЗ «Національна академія управління», аспірантка 4 року навчання

Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо начальника (стаття 405 Кримінального кодексу України)

Положення Конституції України та інших актів національного законодавства нашої держави передбачають, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. З цією метою громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки відповідно до ст. 17 Конституції України є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Надзвичайно актуалізувалися зазначені аспекти з початком агресії Російської Федерації проти України у 2014 році і особливо нині, коли 24 лютого п.р. Росія розпочала широкомасштабну війну проти країни. Лише завдячуючи патріотичності, стійкості співвітчизників, бажанню бачити свою Батьківщину суверенною і незалежною, військовослужбовці Збройних Сил України разом з військовослужбовцями інших військових формувань, добровольцями і волонтерами, громадянами продовжують героїчно відстоювати нашу державу.

Важливою складовою зміцнення обороноздатності України є сумлінне і чесне виконання кожним військовослужбовцем свого військового обов'язку, наказів командирів і начальників, виявляти до них повагу, сприяти у підтриманні порядку і дисципліни, виконувати інші вимоги статутів Збройних Сил України.

Разом з тим судова статистика, яка ведеться Державною судовою адміністрацією України, свідчить, що з початком ведення бойових дій на Сході України рівень військової злочинності суттєво збільшився, порівнюючи, зокрема, з 2013 р.

Так, у 2017 р. кількість засуджених військовослужбовців за вчинення військових злочинів (нині військових кримінальних правопорушень) зросла більше ніж у 15 разів. І хоча в наступні роки вона поступово зменшується, тим не менше залишається стабільно високою.

У системі військових кримінальних правопорушень, поруч з іншими за ступенем суспільної небезпеки для військового правопорядку, виділяються військові злочини проти порядку підлеглості (ст. 402-405 КК України). Зокрема, нашу увагу привертає злочин – погроза або насильство щодо начальника за ст. 405 КК, за вчинення якого протягом 2011-2021 рр. засуджено 184 військовослужбовців, що свідчить про незадовільний рівень військової дисципліни серед окремої категорії військовослужбовців, злочинні дії яких спрямовані на порушення принципу єдиноначальності, як одного з основоположних у побудові військового формування.

Характер завдань, які стоять перед військовими підрозділами, вимагає виключної централізації управління військами і силами, підпорядкування поведінки підлеглих військовослужбовців волі командирів / начальників всіх рівнів, з тим щоб забезпечити злагодженість і єдність дій всіх ланок військової організації.

У виконанні завдань військами і силами виключна роль належить командирам і начальникам, які відповідно до ст. 58 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України є єдиноначальниками і особисто відповідають за бойову та мобілізаційну підготовку військових підрозділів, за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу, за інші напрями їх забезпечення і діяльності. Тому погрози і насильство підлеглих військовослужбовців, будучи незадоволеними правомірними діями командирів і начальників, намагання залякати і негативно вплинути на їхню службову діяльність є надзвичайно небезпечними.

Разом з тим, аналіз змісту ст. 405 КК свідчить, що під охороною цієї правової норми перебуває лише особа начальника, інші важливі ознаки, які підвищують суспільну небезпеку зазначеного військового злочину (повторність, спричинення тяжких наслідків, застосування при його вчиненні, крім зброї, інших предметів із числа боєприпасів та інших небезпечних предметів, які обтяжують кримінальну відповідальність) не передбачені диспозиціями цієї правової норми.

Тому пропонується диспозицію ч. 4 ст. 405 КК доповнити особливо кваліфікуючими ознаками «повторно», «із застосуванням боєприпасів», «що спричинили тяжкі наслідки» і викласти її у наступній редакції:

«4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені групою осіб, або повторно, або із застосуванням зброї, боєприпасів чи інших предметів, або спричинили тяжкі наслідки, або в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці,-».

Крім того, існують проблеми в питаннях кваліфікації вказаного злочину в разі його вчинення щодо військовослужбовців Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, інших представників військових формувань з правоохоронними функціями. Потребують аналізу і питання, пов’язані із застосуванням до засуджених військовослужбовців окремих видів покарань, а також судової практики у разі погрози або насильства щодо начальника, вчинених в особливий період, зокрема під час дії в Україні воєнного стану.

Беручи до уваги вищезазначене, є очевидним, що їх вирішення потребує комплексного дослідження питань, пов’язаних із кримінальною відповідальністю за погрозу або насильство щодо начальника / командира.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Наталія Ахтирська
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н, доц. кафедри кримінального процесу та криміналістики

Правове врегулювання діяльності міжнародних спільних слідчих груп для розслідування воєнних злочинів та геноциду в Україні

Сутність епохи забезпечення відповідальності полягає в тому, щоб особи, які вчинили масові звірства, шокуючі все людство, більше не могли розраховувати на безкарність. Розслідування воєнних злочинів, вчинених агресором в результаті широкомасштабного вторгнення в Україну, є завданням як національних органів, так і міжнародних, з тим щоб об'єднати зусилля задля незалежного збору доказів [1]. Механізм фіксації доказової інформації передбачає діяльність: 1) Міжнародного кримінального суду; 2) прокурорів Міжнародного кримінального суду; 3) незалежної міжнародної комісії по розслідуванню порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, визначеною Радою з прав людини ООН; 3) діяльність спільних (міжнародних) слідчих груп.

Оголошення Міжнародним кримінальним судом 16 березня 2022 року «тимчасових заходів», які є своєрідною судовою забороною, що є чинною до ухваленням судом кінцевого рішення за позовом України, скероване на негайне припинення воєнних дій проти України (за позовом про геноцид). Суд також застеріг сторони не вдаватися до будь-яких дій, які б могли погіршити ситуацію або розширити спір, який є предметом розгляду в Суді. Хоча рішення Суду є обов'язковим, дієві механізми примусу виконання відсутні.

Важливим є й початок діяльності в Україні слідчої групи Міжнародного кримінального суду, яка разом збирає всі докази, факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави, щоб ті отримали саме юридичну відповідь, законну і конкретну [2]. Прокурори МКС мають право збирати докази на території будь-якої держави, відповідно до ч. 2 ст. 54 Римського статуту, водночас таке розслідування не виключає сприяння держави. Ратифікація Римського статуту та наявність відповідного законодавства є найкращим способом забезпечення ефективного співробітництва. Необхідно укладати спеціальні угоди та рамкові домовленості з МКС, щоб забезпечити своєчасне співробітництво до імплементації положень Римського статуту. З цією метою доцільним є створення Національного координаційного центру або Національної цільової групи по активізації роботи щодо сприяння збору доказів для МКС [3, с. 139]. Сприяння національних органів визнається запорукою дієвості всього міжнародного механізму. В 34-й доповіді Міжнародного кримінального суду в Раді безпеки ООН наголошено на гострій необхідності у співробітництві та конкретних діях з боку влади та міжнародного співтовариства. За словами Карім Хана, розслідування не може перетворюватися в «безмежно триваючу історію», оголошені цілі мають завершитись відповідними рішеннями [4]. Ілюстрацією невдалого розслідування є справа по геноциду в Дарфурі (Судан), де в результаті конфлікту між суданськими урядовими силами, які підтримувались ополченням «Джанджавит», та дарфурським повстанським рухом в 2003

році було вбито сотні тисяч людей, сотні тисяч вимушено покинули країну. В 2005 році МКС видав ордер на арешт причетних осіб. Втім лише через 17 років, на початку квітня 2022 року розпочався судовий процес над лідером проурядового угрупування Алі Мухаммадом Алі Абд-ар-Рахманом. Оскільки Україна не ратифікувала Римський статут, то доцільно ухвалити рішення щодо співробітництва з МКС щодо сприяння у зборі доказів воєнних злочинів та злочинів геноциду та створити відповідний Національний координаційний центр.

4 березня 2022 року Рада з прав людини ООН ухвалила рішення про створення комісії, завданнями якої визначено розслідування порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні – в Криму та деяких районах Луганської та Донецької областей, починаючи з 2014 року, та інших районах України, починаючи з 22 лютого 2022 року. Комісія має мандат збирати докази, узагальнювати та аналізувати встановлені порушення, забезпечувати систематичну реєстрацію та збереження всіх даних, документів та доказів, включаючи запис опитування, показання свідків та матеріали судової експертизи. Комісія уповноважена встановлювати фізичних та юридичних осіб, відповідальних за порушення прав людини та пов'язані з ними злочини, вчинені в Україні. Комісія має надати рекомендації щодо кримінальної відповідальності винних, а також щодо доступу до правосуддя жертв злочинів. Повна доповідь буде надана Раді з прав людини ООН в березня 2023 року та оприлюднена на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Діяльність прокурорів Міжнародного кримінального суду не виключає розслідування національних правоохоронних органів. З урахуванням кількості злочинів, значної доказової бази та з метою об'єктивного розслідування воєнних злочинів доцільно проведення міжнародного розслідування – створення спільних слідчих груп. Злочини вчинені на території Україні, однак серед загиблих, потерпілих, свідків є громадяни інших держав. Об'єктивність, прозорість, об'єднання професійних знань, науково-технічної та експертної спроможності є запорукою формування належної доказової бази без зволікання, задля уникнення долі «дарфурського дос'є». З цією метою *доцільно доповнити ст. 571 КПК України положеннями щодо підстав створення спільних слідчих груп, розширення повноважень членів та відряджених членів спільних слідчих груп (надання права носіння зброї), права на проведення слідчих (розшукових) дій, строків дії таких груп, транскордонного співробітництва, керівництва спільними слідчими групами, забезпечення безпеки тощо.*

Список використаних джерел:

1. Ukraine invasion: Guterres appeals for 'immediate humanitarian ceasefire' URL:https://news.un.org/en/story/2022/03/1114872 (дата звернення 08.04.2022).

2. Прокурор МКС Карім Хан вже працює в Україні у справі про воєнні злочини Росії – Зеленський. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-prokuror-mks-v-ukraini/31755996.html (дата звернення 17.03.2022).

3. Конференція з питань Римського статуту. Кампала, 31травня – 11 червня 2010 року. *Офіційний звіт.* Гаага: Міжнародний кримінальний суд. 2010.

4. Подозреваемые по «дарфурскому досье» в МУС — по-прежнему на свободе. URL: https://news.un.org/ru/story/2022/01/1417032# (дата звернення 17.01.2022).

Інна Вахліс
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Автоматичне продовження строку тримання особи під вартою за ч.5 ст. 615 КПК України: вимушений крок чи порушення права особи на свободу?

З початку повномасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація проти незалежної, демократичної та євроінтеграційної держави, - України, ряд правових норм національного законодавства зазнали своїх докорінних змін, що опосередковується веденням на території України особливого правового режиму,- воєнного стану. Зазначені зміни не могли оминути і кримінальне процесуальне законодавство, що визначає загальні правила досудового розслідування та судового розгляду. Тож, з урахуванням забезпечення законності на території України навіть у такі складні для державотворення часи, розгляд вимушених новел національного законодавства, є особливо актуальним.

Переходячи до розкриття обраної проблематики по суті, зазначимо, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану», ст. 615 КПК України було викладено у новій редакції. Зазначене правова норма передбачає ряд правил здійснення кримінального провадження у період воєнного стану, кожне з яких безумовно є темою для окремого дослідження. Разом із тим, на разі пропонуємо сконцентрувати увагу на положеннях ч.5 ст. 615 КПК України, що неоднозначно були сприйняті вченими-процесуалістами та юристами-практиками. Відтак, ч.5 ст. 615 КПК України, фактично закріплює автоматичність продовження такого запобіжного заходу, як тримання під вартою, а отже і автоматичність обмеження свободи особи, що не було санкціоновано новим судовим рішенням. Разом із тим, логічними постають запитання: «Чи допускається у період воєнного стану «автоматичне» обмеження свободи особи?», «Чи відповідає ч.5 ст. 615 КПК України Конституції, з огляду на неконституційність третього речення ч. 3 ст. 315 КПК?», «Як співвідносяться положення ч.5 ст. 615 КПК України із положенням міжнародних нормативно-правових актів, що були ратифіковані Україною та практикою ЄСПЛ?». Тож, нижче пропонуємо надати відповідь на кожне із них.

Відзначимо, що відповідно до ст. 64 Конституції України (далі- КУ), встановлюється не можливість обмеження конституційних прав та свобод людини та громадянина гарантованих Основним законом, зокрема не може підлягати обмеженню і право гарантоване ст. 29 КУ, а саме право на свободу та особисту недоторканність. Відтак, на рівні КУ, прямо передбачається неможливість обмеження, зокрема свободи особи, у будь-якій її формі у період воєнного стану, з огляду лише на сам факт його ведення. Принагідно зазначимо, що у рішенні Конституційного суду України від 23 листопада 2017 року, справа № 1-28/2017 було розглянуто питання відповідності Конституції України положень КПК, що передбачали автоматичне продовження на стадії судового розгляду строку дії запобіжних заходів, зокрема і найсуворішого запобіжного заходу, - тримання під вартою на стадії судового розгляду, у разі якщо жодна із сторін кримінального провадження, не подає клопотання у підготовному судовому засіданні про його зміну. За результатами конституційного розгляду КСУ було констатовано, що положення третього речення частини третьої статті 315 КПК України не відповідає

Конституції України (є неконституційним) [1]. Відзначимо, що на неможливості автоматичного продовження строків тримання під вартою (та дії строків інших запобіжних заходів) неодноразово наголошував і ЄСПЛ. Зокрема, у рішеннях «Чанєв проти України», «Шишков проти Болгарії», «Харченко проти України», судом було констатовано, що автоматичне продовження строку тримання особи під вартою суперечить гарантіям передбаченими у п.3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [2,3,4]. Разом із тим, як правовий режим воєнного стану впливає на реалізацію права особи на свободу та особисту недоторканність з огляду на вище зазначенні положення національного законодавства та міжнародної практики? На перший погляд, що у Конституції України та практиці КСУ, що у Конвенції і практиці ЄСПЛ, наголошується на тому, що автоматичне продовження строку тримання особи під вартою є безумовним порушенням права особи на свободу, однак даний висновок є передчасним з огляду на правовий режим воєнного стану. Відтак, відповідно до ч.1 ст. 15 Конвенції, констатується, що під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом. Тож, Україна перебуваючи у війні із Російською Федерацією, має конвенційні повноваження, щодо відступу від своїх міжнародних зобов’язань, зокрема і у контексті гарантування особі права на свободу. Даний відступ є вимушеним та таким, що має обмежений строк дії, що фактично дорівнює строку дії правового режиму воєнного стану. Відтак, на сьогодні, у пріоритеті має залишатися державна безпека та безпека всього суспільства загалом, що вочевидь кореспондує розумному обмеженню прав окремих осіб на короткотривалий період.

Таким чином, незважаючи на дискусійність зазначеної правової норми, диференціацію думок вчених- процесуалістів та юристів-практиків, положення ч.5 ст. 615 КПК України вимагають безумовного їх виконання, протягом дії правового режиму воєнного стану на території України.

Список використаних джерел:

1. Рішення Конституційного Суду України (справа № 1-28/2017) від 23.11.2017р. Електронний ресурс.Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-17#top

2.Рішення ЄСПЛ по справі «Чанєв проти України»(заява №46193/13) від 9 жовтня 2014 року. Електронний ресурс.Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a37#Text

3. Рішення ЄСПЛ по справі «Шишков проти Болгарії» (заява № 38822/97) від 09 січня 2003 року. Електронний ресурс. Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{«itemid»:[«001–60879»]}

4. Рішення ЄСПЛ по справі «Харченко проти України» (заява № 40107/02) від 10 лютого 2011 року. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_662#Text

Ольга Вітенко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 3 курсу ОС «Бакалавр»

Правова регламентація нових слідчих механізмів ООН щодо міжнародного розслідування геноциду

14 квітня 2022 року Верховна Рада України ухвалила Заяву «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні» та визнання геноцидом Українського народу дій, вчинених Збройними силами Російської Федерації та її політичним і військовим керівництвом під час останньої фази збройної агресії Російської Федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. На підставі безпрецедентного колективного заклику загалом 41 держави, які ратифікували Римський статут або приєдналися до нього, прокурором Міжнародного кримінального суду розпочато розслідування та збір доказів щодо воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території Україні.

Наразі триває боротьба Українського народу зі збройною агресією Російської Федерації, виявляється все більше жорстоких злодіянь, які повинні отримати належну правову оцінку. Сьогодні з повною впевненістю можна констатувати, що вчинені Збройними силами Російської Федерації дії є не просто злочином агресії, а мають на меті системне й послідовне знищення Українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток. Це вимагає невідкладного визнання таких дій геноцидом Українського народу.

Правники США та країн ЄС висловлюють на підставі аналізу міжнародно-правових документів та попередньої практики розслідування та доведення геноциду в суді різні точки зору з приводу особливостей збору доказової інформації. В опублікованих дебатах неоднозначною є позиція щодо можливості доведення геноциду українського народу з огляду на конвенційні визначення [1; 2].

Відповідно до статті 2 Конвенції ООН про запобігання злочинам геноциду й покарання за нього під геноцидом розуміють дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку, зокрема: a) вбивство членів такої групи; b) заподіяння серйозної фізичної або психічної шкоди членам такої групи; c) умисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне або часткове фізичне її знищення; d) заходи, розраховані на запобігання дітонародженню всередині такої групи; e) насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу.

Для доведення акту геноциду потрібно встановити, що відповідні діяння характеризуються таким:1) їх спрямовано проти певної захищеної групи людей, яку можна виокремити за ознакою національної, етнічної, расової чи релігійної приналежності; 2) їх метою є знищення захищеної групи людей повністю або частково; 3) вони мають проявлятися принаймні в одній із форм, передбачених Конвенцією.

Очевидними є факти геноциду в Україні, які можуть бути доведені кількістю жертв українського народу (зокрема, 22 тисячі лише в м. Маріуполь; розстріляний кожний 5-й мешканець м. Буча); примусовим вивезенням цивільних громадян з території України під військовим конвоюванням; примусовим вивезенням (зачасти викраденням) дітей та пришвидшеною (*поза правовим полем*) процедурою усиновлення громадянами країни агресора; кількістю загиблих. Україна є багатонаціональною державою, жертвами

злочинів стали представники різних національних груп, тому конвенційне визначення «national group», неможе обмежуватися окремою національністю (зокрема, української), як часто намагаються це зробити представники «російського світу», оскільки такий переклад безпідставно звужує зміст Конвенції і залишає поза захистом від геноциду цілісні спільноти людей, які можуть належати до різних національностей.

Досвід розслідування злочинів камбоджійських червоних кхмерів щодо чам та в'єтнамців в 1970-х роках (1,7 млн. загиблих), масових вбивств тутсі в Руанді (800 000 жертв), вбивств мусульманських хлопчиків та чоловіків в Сребрениці (Боснія) в 1995 році (800 жертв) дає підстави для ширшого розуміння терміну «національна група». Відповідно до рішення Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди, національна група – це сукупність людей, які сприймаються такими, що мають певний юридичний зв'язок, заснований на спільному громадянстві, та поєднані взаємними правами та обов'язками («a national group is defined as a collection of people who are perceived to share a legal bond based on common citizenship, coupled with reciprocity of rights and duties») [3].

З урахуванням доцільності повноти збору доказів, які свідчать про вчинення геноциду, доцільно врахувати досвід збору доказів в інших державах. Зокрема, Рада Безпеки ООН резолюцією № 2379 від 21 вересня 2017 року створила міжнародну слідчу групу для збору доказів злочинів проти людяності та геноциду, вчинених терористичною організацією «Ісламська держава Іраку та Леванта» в Іраку. В Резолюції зазначено, що докази, зібрані міжнародною слідчою групою можуть використовуватися також в національних судах у кримінальних провадженнях.

В сучасних умовах спостерігається зростаюча тенденція щодо створення ООН нових слідчих механізмів для підтримання внутрішнього судового переслідування. Оскільки РФ уособлює глобальну загрозу миру та безпеці, то доцільно Парламенту України також звернутися до Ради Безпеки ООН з заявою про доцільність створення міжнародної слідчої групи для збору доказів геноциду та інших злочинів для формування обвинувачення та притягнення до відповідальності в судах України.

Список використаних джерел:

1. Explainer: How to prove genocide, the most serious war crime? By Stephanie van den Berg and Anthony Deutschhttps://www.reuters.com/world/how-prove-genocide-gravest-war-crimes-2022-04-13/

2. 'Stacks Of Evidence': Lawyer Who Prosecuted Milosevic Says Russians Could Be Tried For War Crimes In Ukrainehttps://www.rferl.org/a/russia-ukraine-war-crimes-putin-milosevic-hague/31800200.html

3. Prosecutor v. Akayesu, 2 September 1998, § 512

Наталія Ахтирська
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н., доц. кафедри кримінального процесу та криміналістики

Михайло Гуцалюк
Міжвідомчий науково-дослідний центр
з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України,
провідний науковий співробітник

Правові засоби боротьби з кіберзагрозами під час воєнного стану в світлі використання механізмів Другого додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність

Явище «кібервійна» з'явилося давно, але ознаки кібервійни, предмет, ціль до цього часу були в центрі наукових дискусій, правових невизначеностей та практичних труднощів. Фахівці з комп'ютерної безпеки наголошували на ймовірних загрозах такої війни, за якими ознаками можна виявити її розв'язання агресором і що саме розуміти під актом кібервійни.

Річард Кларк, колишній координатор уряду США з питань боротьби з тероризмом, прогнозував, що кібервійна – це дії однієї національної держави, яка проникає в комп'ютери або мережі іншої національної держави, щоб нашкодити або спричинити збій [1]. Міністр оборони США (2012 рік) Леон Панетта застерігав, що в майбутньому держави-агресори використають кіберінструменти, щоб отримати контроль над найважливішими центрами (перемичками), оскільки кібератака є ідеальною зброєю для держави: потужна, анонімна, налаштовується під різні цілі. Крейг Манді, директор з досліджень стратегічного планування корпорації Microsoft, відомий фахівець з Інтернет-безпеки, визначав, що така війна ведеться наосліп, бо не знаючи винуватця важко вирахувати, хто в тебе стріляв [2].

В 2022 році стало зрозуміло, що ведення кібервійни є серцевиною відвертої агресії, в результаті чого відбувається одержання секретної інформації, в наслідок кібератак на центри прийняття оборонних військових рішень створюється загроза військовій стратегії, перехоплення оперативних даних щодо дій бойових підрозділів ставить під удар оборонні позиції. Кібератаки під час війни мімікрують під звичні збої в мережі, необачні виливи інформації. Водночас, варто визнати, що держава-агресор проводить оболонкову війну (подвійну), що посилює негативні наслідки. Кібервійна є сателітом відкритих бойових дій, додатковим фронтом, який потребує оперативних рішень кібервійськ, оснащених відповідними засобами.

На тлі воєнного вторгнення в Україну агресор вдався до кібератак та операцій, націлених на критично важливу інфраструктуру та цивільні об'єкти. Ідентифікація та реєстрація таких атак стане важливим доказом в кримінальних провадженнях, а також для подальшого удосконалення чинного законодавства щодо посилення відповідальності за вчинення кіберзлочинів в умовах воєнного часу. Атаки на інфраструктуру, таку як енергетика, водопостачання, охорона здоров'я, фінансові установи, транспорт, послуги зв'язку, можуть мати руйнівні наслідки для виживання цивільного населення.

Неурядові організації, які відповідають за гуманітарні питання для населення України, піддаються кібератакам як на території України, так і в сусідніх державах, з

метою перешкоджання та зриву їхньої діяльності. Атаки на ЗМІ можуть спричиняти залякування населення, розпач спонукає до міграції.

Кібервійська у квітні 2022 року виявили факти замаху на енергетичну систему України. Серед розгорнутих агресором програм були «CaddyWiper», «ORCSHRED», «SOLOSHRED» и «AWFULSHRED», які використовувались в 2016 році для відключення енергетики в Україні. Кібератаці вдалося запобігти, у випадку її реалізації електричного струму було б позбавлено близько 2 млн. мешканців України.

За даними Microsoft, агресор здійснює кібератаки на урядові установи та державні організації України з метою ексфільтрації конфіденційної інформації, компроментації тощо. Група державних службовців одержали фішингові листи Telegram з закликом потурбуватися про інформаційну безпеку (у випадку згоди – натискання кнопки – відбувся б витік інформації). В іншому випадку службовці одержали електронні листи з вкладним шкідливим файлом, який класифікується як викрадач інформації MarsStealer.

З метою удосконалення механізмів збору доказів вчинення кіберзлочинів та посилення міжнародного співробітництва доцільно підписати та ратифікувати Другий додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, оскільки в ньому вперше дається визначення «надзвичайної ситуації», яка вимагає оперативної співпраці для одержання доказової інформації. Передбачається також прискорена процедура розкриття збережених комп'ютерних даних у надзвичайній ситуації.

Відповідно до Другого додаткового протоколу, не визнається підставою для відмови у міжнародному співробітництві: 1) відсутність такого складу правопорушення в законодавстві запитуваної держави; 2) інше термінологічне визначення діяння; 3) віднесення діяння до іншої категорії тяжкості.

Другим додатковим протоколом передбачається процедура, що сприяє розширенню прямого співробітництва з постачальниками послуг та суб'єктами, що перебувають на території іншої сторони, а також між органами з питань розкриття збережених комп'ютерних даних. Даний спосіб одержання електронних доказів скерований на оперативне використання даних.

Список використаних джерел:

1. Eric Schmidt and Jared Cohen. The Digital Disruption: Connectivity and the Diffusion of Power. Foreign Affairs. Vol. 89, No. 6, The World Ahead (November/December 2010), pp. 75-85 (11 pages).

2. Erika Solomon. Hundreds of Syria rebels pledge loyalty to Qaeda groups: activists. URL: https://www.reuters.com/article/cnews-us-syria-crisis-qaeda-idCABRE98J0DK20130920 (дата звернення 28 березня 2022 року).

Роман Денисюк
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 курсу ОС «Бакалавр»

Окремі питання щодо реформування органів військової юстиції з початку російсько-української війни: хроніка, проблеми, шляхи вирішення

Актуальність теми дослідження обумовлена збройною агресією Російської Федерації в 2014 році, російсько-українською війною та її гарячою фазою у 2022 році, а також

необхідністю оперативно та якісно розслідувати воєнні та військові злочини в таких умовах.

Незадовго до збройної агресії нашого східного сусіда, за часів президентства В. Януковича, систему військової юстиції намірено руйнували, а саме у 2010 році ліквідували військові суди, а згодом – у 2012 році ліквідували і Військову прокуратуру (далі – ВП). У ті часи такі дії не викликали суспільного резонансу, адже громадяни навіть не презюмували можливу війну.

У 2014 році, коли розпочався збройний конфлікт на Сході України, у рекордні терміни відновили ВП та додатково поклали на неї обов'язки досудового розслідування. Проте ще тоді було зрозуміло, що прокуратура у такому вигляді може проіснувати лише до 2017 року, адже за новим Кримінальним процесуальним кодексом функції досудового розслідування прокуратура передавала Державному бюро розслідувань (далі – ДБР).

Після цієї реформи розслідування військових злочинів перейняло ДБР, а загальнокримінальні злочини вчинені військовими, які також розслідувала ВП, (вбивства, згвалтування та ін.) перейняла Національна поліція.

У 2020 році ВП була ліквідована. На її зміну прийшла Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері. Також після цих змін у військових прокурорів забрали воєнні звання.

На цьому історичний екскурс завершився і ми пропонуємо перейти до об'єктивної критики наявної системи військової юстиції.

Військова справа – це дуже специфічна професія, не кожен може її опанувати, а без профільної освіти це майже неможливо. Слідчих ДБР у підрозділи, що розслідують військові злочини, набрали з тих, хто не вивчав військове законодавство, не має досвіду роботи у військах. На практиці вони часто є некомпетентними на місці вчинення злочину, не знають спеціального військового законодавства, правил і звичаїв військових правовідносин. Слідчих поліції також ніколи не навчали розслідуванню злочинів у військах. Ми вважаємо, що працівники органу досудового розслідування повинні бути військовослужбовцями. Причина проста – військова служба за Конституцією не є примусовою працею, тобто військового слідчого можна відрядити виконувати свої службові обов'язки туди, куди цивільні особи цілком можуть відмовитись їхати. Військові слідчі, здійснюючи свою діяльність у певних військових підрозділах, за необхідності повинні пересуватися разом із ними під час виконання тих чи інших завдань у військових операціях чи просто під час передислокації військ, жити у польових умовах разом із військами, володіти зброєю, вміти діяти в бойових ситуаціях, щоб захистити себе [1].

Відділи територіальних управлінь ДБР не можуть фізично забезпечити оперативні виїзди на місця, тоді як найбільше шансів викриття злочину надає робота на місці злочину і по «гарячих слідах» протягом перших 2 діб. Надалі шанси викриття падають в геометричній прогресії. Наприклад, територіальне управління ДБР, підслідність якого розповсюджується на Донецьку і Луганську області, створене в м. Краматорську. Відстань до місць розташування українських військових підрозділів – до 250 км в різні сторони.

Будь-яке досудове розслідування неможливе без якісного оперативного супроводу, а компетентний оперативний працівник завжди розвантажує слідчого. На слідчих ВП було велике навантаження, адже оперативного супроводу майже не було, тому і тягар оперативно-розшукової діяльності падав на слідчих ВП. Виділити можна лише окремі

справи пов'язані з викраденням зброї, де оперативний супровід здійснювала контррозвідка СБУ.

Пропонуємо перейти до можливого варіанту реформування, а саме створення спеціального правоохоронного органу – Військової поліції, що включатиме в себе слідчі та оперативні підрозділи задля запобігання, розкриття та розслідування військових та воєнних злочинів. Військову поліцію, на нашу думку, потрібно створити на базі вже існуючої Військової служби правопорядку. Питання, кому повинна підпорядковуватись Військова поліція, дуже дискусійне і заслуговує бути окремою темою. В свою чергу ми можемо сказати, кому вона точно не повинна підпорядковуватись, а саме Міністерству оборони України, щоб мінімізувати вплив на слідчих та оперативників з боку військового командування. Процесуальне керівництво та публічне обвинувачення повинна здійснювати ВП, де прокурор – військовослужбовець, який компетентний та знає всі тонкощі злочинів у військовій та воєнній сферах.

У Верховну Раду України вже внесено законопроєкт про відновлення Військової прокуратури через повномасштабну війну з Російською Федерацією. Ми сподіваємось, що саме це є початком кардинальних змін у системі військової юстиції. Україні потрібно звикнути жити у стані перманентної війни в силу невдалого сусідства з державою-агресором. Відсутність у такий час чіткої та ефективної системи військової юстиції – це загроза безпеці України. Безпека – це не лише озброєння і техніка, а й належний рівень дисципліни, вміння бути готовим до виконання поставлених задач, виконувати наказ. І, відповідно, належним чином аналізувати та кваліфікувати відповідні дії, події та їх наслідки можуть тільки посадові особи органів військової юстиції: військової прокуратури, військової поліції [2].

Список використаних джерел:

1. Вдовиченко В. «Система військової юстиції як частина військової організації України». Вісник Національної академії прокуратури України. 2019. № 2. С. 16–27.

2. Корецький Б.В. «Організаційно-правові та соціологічні аспекти розвитку органів військової юстиції держави». Тези III Міжнародної науково-практичної конференції. 2020. С. 51–53.

3. Богуцький П. «Військова правоохоронна система України: проблема інституціонального та законодавчого визначення». Юридичний вісник. 2015. № 4. С. 54–59.

4. Котляренко О. «Військова поліція – необхідна складова системи військової юстиції в Україні». Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2016. № 3. С. 54–60.

Ольга Коцюба
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 4 курсу ОС «Бакалавр»

Міжнародне співробітництво органів прокуратури України щодо розслідування воєнних злочинів

В умовах повномасштабної війни на території України, яку розв'язала Російська Федерація з метою зміни меж території та державного кордону України 24 лютого 2022 року, одним із основних завдань на юридичному фронті є фіксація та документування

усіх доказів, які свідчать про воєнні злочини, що були вчинені під час збройного конфлікту, з метою притягнення винних до кримінальної відповідальності.

На думку О. В. Батюка специфіка змісту методики розслідування військових злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, визначається переважно груповим методом розслідування і особливими умовами проведення слідчих (розшукових) дій. Це стосується як традиційних слідчих (розшукових) дій (допит, обшук, огляд місця події), так і нових для криміналістики прийомів, які поширені на практиці лише в районах збройного конфлікту (наприклад, дослідження місць масових поховань, аналіз радіопереговорів) [1, с.84].

Задля ефективного розслідування протиправних діянь, вчинених військовими збройних сил РФ, важливим аспектом є залучення міжнародних експертів та членів міжнародно-правових інституцій. Законом України «Про прокуратуру» передбачено, що з метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне співробітництво. Одним із інструментів міжнародного співробітництва є створення спільних слідчих груп. Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р. визнана необхідність функціонування таких груп і передбачено, що держави-учасниці розглядають можливість укладання двосторонніх або багатосторонніх угод чи домовленостей, в силу яких заінтересовані компетентні органи можуть створювати органи з проведення спільних розслідувань. У рамках співпраці Офісу Генерального прокурора було створено спеціальну слідчу групу Угодою між Україною, Литвою та Польщею для розслідування агресії Російської Федерації. Документ передбачає, що діяльність групи зосереджуватиметься на зборі, безпечному зберіганні та швидкому обміні інформацією та доказами воєнних злочинів РФ, зібраними в ході розслідувань на території держав-сторін, а також на оперативно-розшукових заходах. Крім цього, спільна слідча група займатиметься виявленням активів воєнних злочинців з метою їх заморожування та конфіскації.

У межах Європейського Союзу (далі – ЄС) передбачена можливість залучення службовців Євроюсту до створених спільних слідчих груп. Як слушно зазначає М. Красноборова, наявність Угоди про співробітництво між Україною та Євроюстом дозволяє українським правоохоронним органам повною мірою використовувати всі можливості для забезпечення ефективної діяльності спільних слідчих груп завдяки експертній та практичній підтримці їхньої діяльності [2, с.217-218]. Офісом Генерального прокурора анонсовано співпрацю з Євроюстом для координації роботи уже створеної спільної слідчої групи для організації безпечної взаємодії між країнами у рамках транскордонного співробітництва.

Результатом активної роботи Офісу Генерального прокурора на міжнародному рівні стала мобілізація зусиль та створення міжнародної правової коаліції – Робочої групи з питань відповідальності за злочини, скоєні в Україні. Сформована група складається з провідних юристів з прав людини Британії, Франції та Сполучених Штатів Америки, та її основною ціллю є надання юридичних рекомендацій, у тому числі щодо співпраці України з Міжнародним кримінальним судом. Також вона забезпечуватиме потенційне представництво у судах кримінальної та цивільної юрисдикції задля забезпечення невідворотності покарання та отримання репарацій.

Однією з проблем під час розслідування воєнних злочинів науковці виділяють складнощі, пов'язані зі збиранням доказів, тому доцільним є співпраця з якомога більшої кількістю держав, які готові надати допомогу у фіксації та документуванні фактичних даних, які мають значення для вирішення судових справ у майбутньому [1, с.82]. У

рамках співробітництва України та Словаччини щодо притягнення до відповідальності Російської Федерації було підписано Меморандум про конкретну співпрацю між прокуратурами щодо найбільш серйозних злочинів, які викликають стурбованість всього міжнародного співтовариства, яким передбачено, що прокурори обох сторін здійснюватимуть оперативний збір та фіксацію доказів порушення міжнародного гуманітарного права, обмінюватимуться інформацією та матеріалами кримінальних справ.

У контексті взаємодії органів прокуратури з органами ЄС варто згадати новостворену Прокуратуру ЄС, положення щодо можливості функціонування якої містяться у Лісабонському договорі 2007 року. Стаття 69 Е документу визначає, що діяльність потенційного органу прокуратури спрямована на боротьбу зі злочинами, що зачіпають фінансові інтереси ЄС, розслідування, підтримування обвинувачення і притягнення до суду винуватців та співучасників правопорушень.

Важливим напрямом діяльності правоохоронних органів України у фінансовій сфері є пошук та заморожування активів підсанкційних осіб, які причетні до агресії Російської Федерації, конфіскація та вилучення майна з метою передачі коштів на користь України. Тому значущою у цьому розрізі є Робоча Угода про співпрацю між Офісом Генерального прокурора та Європейською прокуратурою, яка передбачає спільну роботу по всьому світу з активами воєнних злочинців, які повинні бути вилучені для компенсації витрат України у зв'язку з війною та відбудови країни.

Підсумовуючи вищезазначене, можна зазначити, що органами прокуратури здійснюється консолідація зусиль на міжнародному рівні з метою залучення та отримання широкої підтримки провідних світових експертів та організацій для незалежного, всебічного та повного розслідування усіх жорстоких воєнних злочинів, які були вчинені на території України. Ціллю такого співробітництва є забезпечення невідворотності покарання та притягнення до відповідальності усіх, хто віддавав та виконував злочинні накази військового керівництва Російської Федерації.

Список використаних джерел:

1. Батюк О. В., Дмитрів С. О. До питання організації розслідування військових злочинів. Соціально-правові студії. 2021. Випуск 3 (13). С. 77-87.

2. Красноборова М. Організаційно-правові можливості залучення Євроюсту для сприяння діяльності спільних слідчих груп в Україні. Адміністративне право і процес. 2/2020. С. 215-218.

Ярослав Неділько
Київський національний університету
імені Тараса Шевченка,
аспірант 3 року навчання

Особливості проведення огляду комп'ютерних даних під час розслідування кіберзлочинів в умовах воєнного стану

Через військову агресію Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан по всій території України строком на 30 діб. Указом Президента

України № 133/2022 від 14 березня 2022 року строк дії воєнного стану з 26 березня 2022 року продовжено.

У зв'язку з цим, існує необхідність в окресленні процесуальних та тактичних питаннях проведення огляду комп'ютерних даних під час розслідування кіберзлочинів, в умовах воєнного стану.

Згідно з Законом України «Про правовий режим воєнного стану» під воєнним станом розуміють особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Варто зауважити, що з введенням воєнного стану в Україні може здійснюватися особливий режим проведення досудового розслідування, визначений ст. 615 КПК України.

Разом з тим, крім особливостей, зазначених у ст. 615 КПК України, кримінальне провадження проводиться із дотриманням загальних норм КПК України.

Російська Федерація вчиняє злочинні дії не тільки під час проведення бойових дій на певній території, але й у кіберпросторі. Зокрема, кіберполіція України зафіксувала низку незаконних дій країни-агресора, серед яких: DoS атаки, розсилка спаму, сканування портів, спроби вторгнення, здійснення пропаганди та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення [1]. Вчинення даних дій залишає велику кількість інформації, що може бути використана для швидкого та ефективного розслідування, встановленні винних осіб та притягненню їх до відповідальності, а також в отриманні доказів для надання їх Міжнародному кримінальному суду.

Однією із першочергових слідчих (розшукових) дій, що дозволяє швидко зафіксувати сліди перерахованих протиправних посягань, є проведення огляду. Вчасне проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії має важливе значення для ефективного проведення розслідування кіберзлочинів в умовах воєнного стану.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам вводиться новий вид огляду — огляд комп'ютерних даних.

Однак, законодавець не наводить в КПК України визначення поняття комп'ютерних даних.

Водночас, визначення комп'ютерних даних наводиться у Конвенції про кіберзлочинність, що означає будь-яке представлення фактів, інформації або концепцій у формі, яка є придатною для обробки у комп'ютерній системі, включаючи програму, яка є придатною для того, щоб спричинити виконання певної функції комп'ютерною системою.

Дослідивши наукові джерела, можна виокремити наступні тактичні рекомендації для проведення огляду комп'ютерних даних під час розслідування кіберзлочинів в умовах воєнного стану.

По-перше, необхідно своєчасно створити слідчу групу, визначити її кількісний і якісний склад та керівника, належно оформити це процесуально, раціонально розподілити функціональні обов'язки членів групи та створити ефективну системи обміну інформацією [2, с. 53]; підготувати необхідні технічні засоби та визначитися зі спеціалістом, який буде залучений до проведення огляду.

По-друге, перед виїздом на місце події для проведення огляду необхідно попередити військовослужбовців, які дислокуються на зазначеній території та які повинні супроводжувати слідчу групу [2, с. 53];

По-третє, якщо існує небезпека у районі проведення огляду та неможливості його проведення, тоді військові самі повинні доставити комп'ютерну техніку у найближче безпечне місце для його огляду [3, с. 149]. Однак, перед цим необхідно проінструктувати військовослужбовців про порядок поводження з комп'ютерною технікою (чи іншими електронними приладами) та налагодити постійний зв'язок з ними.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що наукове обґрунтування і розроблення криміналістичних рекомендацій щодо розслідування кіберзлочинів в умовах воєнного стану, а також наступне впровадження їх у практичну діяльність безперечно забезпечить підвищення ефективності розслідування даної категорії кримінальних правопорушень.

Список використаних джерел:

1. Рекомендація щодо кібератак за допомогою ресурсів хмарних провайдерів. URL: https://cyberpolice.gov.ua/news/rekomendacziya-shhodo-kiberatak-za-dopomogoyu-resursiv-xmarnyx-provajderiv-2018/ (дата звернення 28.03.2022).

2. Туркот М.С., Лазукова О.В. Особливості організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням в умовах дії особливих правових режимів. *Вісник національної академії прокуратури №2 (2019). С. 44-59.* https://doi.org/10.34285/visnyknapu2019.02.044.

3. Цуцкіридзе М. С. Проблемні питання досудового розслідування в зоні проведення антитерористичної операції. Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях: матеріали кругл. столу (26 лип. 2016 р.). Київ, 2016. С. 148–149.

Оксана Пилипчук
Київський національний університету імені Тараса Шевченка, аспірантка 3 року навчання

Особливості фіксації та збирання доказів на зруйнованих та/або пошкоджених об'єктах під час дії воєнного стану

Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України надзвичайно велика кількість об'єктів критичної інфраструктури, приватних підприємств та державних підприємств зазнали великої шкоди від бомбардувань, обстрілів тощо. Після того як деякі міста України були звільненні від тимчасової окупації або від активних бойових дій, підприємцям необхідно належним чином зафіксувати всі порушення, руйнування для того щоб отримати компенсацію. Актуальність теми полягає у запропонуванні певного алгоритму дій фіксації збитків, для того щоб суди визнавали доказами належними та допустимими.

Для фіксації порушень на об'єктах, держава створила спеціальний сайт https://warcrimes.gov.ua/ на який особи можуть надсилати фото, відео, а також інші документи пошкоджених або зруйнованих об'єктів спричинених воєнною агресією росії, які в майбутньому будуть слугувати доказами та використовуватись у державних та міжнародних судах. Підприємцям, також, пропонуються іноземні аналоги програм для

фіксації злочинів, проте, варто користуватись державною програмою, оскільки саме такі фото, відео та документи воєнних злочинів будуть визнаватись доказами.

У зв'язку із введенням воєнного стану були внесенні зміни до ст.87 Кримінально процесуального кодексу України (надалі – КПК України) згідно з якими в умовах воєнного стану положення статті про недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, враховуються особливості статті 615 КПК України. Відповідно до п.1 статті 615 КПК України у невідкладних випадках до винесення дізнавачем, слідчим, прокурором постанови про початок досудового розслідування може бути проведений огляд місця події (постанова приймається невідкладно після завершення огляду). Така норма зумовлена технічною неможливістю доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань або доступу до інших державних реєстрів України.

Обов'язковим етапом фіксації порушень є виклик працівник поліції, працівників правоохоронних органів та Державної служби з надзвичайних ситуацій (надалі – ДСНС). Працівники поліції та ДСНС проводять розмінування території, проводять фото-та відеофіксацію знайдених уламків або боєприпасів, проводять детальну перевірку місцевості, виконують фото- та відео фіксацію зруйнованих або пошкоджених об'єктів, отримують покази свідків та складають відповідний акт або протокол. За наявності на території камер відеоспостереження, такі матеріали також мають вилучатись та досліджуватись. Цей етап також обов'язковий для осіб, які мають на меті відкриття кримінального провадження та відстоювати свої інтереси у суді.

Безумовно, для того щоб суди могли встановити істину у справі, потрібно проводити експертизи та залучати спеціалістів для достатності доказів та повноти доказової бази. У затвердженому Порядку від 12 квітня 2017 року про проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, для певних категорії об'єктів необхідне залучення:

1. інженера-проектувальника із кваліфікаційним рівнем "провідний" або "І категорія", який має кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією "інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості";

2. експерта будівельника із кваліфікаційним рівнем "провідний" або "І категорія", який має кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією "експертиза проектної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості";

3. інженера-консультанта (будівництво) із кваліфікаційним рівнем "провідний" або "І категорія".

Дані спеціалісти залучаються для проведення експертизи з технічної точки зору та надання своїх висновків. Без залучення таких спеціалістів суд не зможе встановити на скільки було технічно порушене підприємство, на який відсоток була порушена його роботоздатність, встановити упущену вигоду, яку отримало підприємство.

Також, варто звернути увагу на Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації від 20 березня 2022 року. В даному порядку передбачені напрями, за якими здійснюється визначення шкоди, основні показники та відповідальні державні органи. Так, наприклад, якщо були нанесенні пошкодження установам та організація, оцінюються такі показники:

1. вартість втраченого, знищеного чи пошкодженого майна державних установ та організацій;

2. вартість втраченого, знищеного чи пошкодженого майна установ та організацій недержавної форми власності;

3. упущена вигода державних установ та організацій;

4. упущена вигода установ та організацій недержавної форми власності.

У Порядку про проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, запропоновано алгоритм обстеження ділянок, які були пошкодженні або зруйновані, та які проводяться спеціалістами:

1. підготовка до проведення обстеження (включає в себе безпечне проведення дослідження, що не становить ризику для життя та здоров'я спеціалістів а присутніх осіб);

2. попереднє та/або основне (детальне) обстеження;

3. складення звіту про результати обстеження із рекомендаціями щодо подальшої експлуатації. За результатами звіту робиться висновок на скільки була порушена робота підприємства та які збитки були нанесені з технічної точки зору.

Враховуючи вищевикладене, можна запропонувати такий порядок для фіксації доказів:

1. Незважаючи на складність ситуації в країні та велику кількість зруйнованих об'єктів, особи обов'язково мають викликати працівник правоохоронних органів для належної фіксації місця події та його розмінування;

2. Користуючись спеціальною державною програму робити повну фото- та відео фіксацію пошкоджених або зруйнованих об'єктів для зібрання доказової бази. Фотографії мають бути зроблені з усіх можливих ракурсів, зафіксовані всі пошкодження, фотографії та відео мають бути високої якості та із можливою функцією геолокації;

3. Ініціювати проведення технічних експертиз для встановлення тяжкості нанесених збитків;

4. Зібрати всі необхідні документи по зруйнованому об'єкту: документи, які підтверджують право власності, фінансові документи по виробітку виробництва, звіти про роботу підприємства до моменту початку війни.

Михайло Смітюх
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 3 курсу ОС «Бакалавр»

Проблемні аспекти здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану

Від початку повномасштабного вторгнення Росії та територію України минуло більше місяця. Під впливом воєнних дій Україна перебуває у складній ситуації, оскільки кожного дня країна-агресор забирає життя громадян нашої держави, руйнує інфраструктуру та призводить до значних втрат в економіці. Зміни, котрі відбуваються, стосуються усіх сфер нашого життя, юриспруденція не є винятком, адже трудове, податкове, фінансове, кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство все більше доповнюється новими положеннями.

Актуальність мого дослідження обумовлена необхідністю здійснення аналізу внесених змін до норм кримінального процесуального законодавства в умовах воєнного стану та збройної агресії РФ, які вже зумовили ряд дискусій та обговорень у наукових колах.

Верховним Судом було підготовлено інформаційний Лист від 03.03.2022 року № 1/0/2-22 Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах

воєнного стану, задля забезпечення стабільного функціонування системи кримінальної юстиції, належного реагування на випадки вчинення кримінально караних діянь, та аби положення кримінального процесуального законодавства реалізовувались на всі 100% (далі-Лист). Звісно в більшій мірі така методично-інформаційна допомога є необхідною для судів перших та апеляційних інстанцій, та певним чином роз'яснює зміни, котрі були внесені до статті 616 КПК України Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або його зміни з інших підстав». Однак деякі положення на мою думку є спірними. Тому пропоную розглянути їх детальніше.

По-перше, певну невідповідність в поглядах Верховного суду можна побачити в наступному: у пункті 1 Листа йдеться про те, що у разі неможливості внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, неможливості формування витягу із цього Реєстру інформація про реєстрацію кримінального правопорушення та початок досудового розслідування може бути підтверджена мотивованою постановою органу досудового розслідування про початок досудового розслідування. Цілком зрозумілим є таке положення, і дійсно оскільки є проблеми з функціонуванням Реєстру, постанова, яка містить всі відомості, визначені ст. 214 КПК України, може бути належним підтвердженням і підставою розгляду клопотань органу досудового розслідування. Однак в той же час у пункті 11 Листа вказано, що за відсутності можливості завірення судового рішення печаткою та/або накладання штрих-коду прийняття слідчим суддею такого рішення підтверджується фактом внесення його до Єдиного державного реєстру судових рішень. І виникає питання, чому на думку суду можливість внесення до Реєстру досудових розслідувань відсутня, а до Реєстру судових рішень навпаки – є. Хоча даний реєстр з початку введення воєнного стану на території України не працює, станом на сьогодні на офіційному сайті міститься оголошення, що доступ до нього тимчасово призупинено.

По-друге, у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 деталізовано порядок розгляду слідчим суддею клопотань про застосування запобіжного заходу в частині участі підозрюваного у такому судовому засіданні. У пункті 7 Листа встановлено, що якщо через об'єктивні обставини учасник кримінального провадження не може брати участь у засіданні в режимі відеоконференцзв'язку за допомогою технічних засобів, визначених КПК України, як виняток можна допускати участь такого учасника в режимі відеоконференцзв'язку за допомогою інших засобів, але при цьому звернути увагу на роз'яснення такому учаснику його процесуальних прав та обов'язків.

Так само, варте обговорення питання щодо використання інших засобів, не передбачених КПК для проведення судового розгляду. Тут ми можемо побачити спробу спростити процедуру долучення такого учасника до судового засідання. Сама по собі відеоконференція у судовому засіданні не є новим інструментом для забезпечення проведення судового засідання та використовувалась в умовах карантину в різних судах. Однак, для проведення такої відеоконференції особу доставляли, чи вона прибувала самостійно в найближчий до неї суд, писала клопотання, а тільки потім суд встановляв телеміст для проведення засідання. Визначення у листі інших засобів, чисто теоретично дозволяє під'єднатись до засідання з власного телефону, однак не слід забувати, що ті хто перебувають в слідчих ізоляторах чи ізоляторах тимчасового тримання, такі телефони з собою не мають. Ще може бути ситуація, коли такий телефон є доказом в

кримінальному провадженні, та не може бути наданий підозрюваному чи обвинуваченому для участі в конференції зі зрозумілих причин.

Також питанням є і участь секретаря судового засідання, котрий має вести відео- та аудіозапис засідання та складати протокол. Як це буде відбуватися з використанням сторонніх засобів і чи буде такий запис законним – питання відкрите.

Отже, підсумовуючи вищевикладене ми можемо зробити висновок щодо того, що умови воєнного стану вимушено приводять всіх нас, і працівників суду, і працівник правоохоронних органів до певних об'єктивних змін, які в значній мірі можуть обмежувати права учасників кримінального процесу. Слід загострити увагу на тому, що лист дещо поверхнево дає відповіді на важливі питання, які підлягають обговоренню та вирішенню.

Список використаних джерел:

1. Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану : Лист Верховного суду від 03.03.2022 р. № 1/0/2-22. URL: https://zib.com.ua/ua/150728.html (дата звернення: 09.04.2022).

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Артем Ткаченко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 3 курсу ОС «Бакалавр»

Проблеми здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану: теоретичний та практичний аспекти

Право на судовий захист прав і свобод людини не може бути обмежене в умовах воєнного стану. Тому в сучасних реаліях важливе значення для держави має формування дієвого механізму забезпечення завдання цивільного судочинства (справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ) та створення умов для ефективної і безперебійної роботи судів, незважаючи на значні труднощі, викликані війною.

Закон визначає, що правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства в умовах воєнного стану забороняється (ч. 1, 2 ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). Відповідно, суди, де це можливо, мають працювати у штатному режимі.

Однією з фундаментальних гарантій того, що спір про цивільне право буде неупереджено й об'єктивно розглянутий і вирішений повноважним судом є правила підсудності. В умовах воєнного стану в Україні предметна та інстанційна підсудність цивільних справ залишились незмінними, на відміну від територіальної, що зазнала суттєвих змін [1, с. 14].

Верховний Суд своїми розпорядженнями змінив територіальну підсудність більше 100 українських судів, які з тих чи інших причин не можуть працювати у період воєнного стану.

На сьогоднішній день в Україні розроблено механізм передачі справ із суду, у якому припинено здійснення процесуальних функцій, до іншого визначеного суду. Голова Верховного Суду Всеволод Князєв зазначає: «Ми оцінюємо навантаження в судах – щоб воно дозволяло приймаючому суду переварити таку кількість справ. Аналізуємо відстань від населеного пункту, щоб люди могли їздити безпечно: свідки, учасники процесу. Відповідно до цього обираємо оптимальний суд.

Не завжди вдається зробити це дуже близько. Бо часом є території, які частково окуповані, частково там ведуться бойові дії. То передаємо іноді і за 300 км, і більше. Але для того, щоб забезпечити можливість розгляду справ. Суди з великого міста намагаємося переносити теж до великого міста. Бо є певна специфіка як кримінальних, так і цивільних справ, які розглядаються у великих чи у маленьких містах. Крім того, у великих містах більше суддів. Тому передати десятки тисяч справ з великого міста до райцентру, де всього кілька суддів, неможливо» [2].

Більшість українських судів знаходяться в населених пунктах, де активні військові дії не ведуться, однак, наприклад, загроза ракетних ударів все ще залишається. Також велика кількість учасників судових процесів, працівників суду не можуть брати участь у

розгляді справ через об'єктивні причини. Тому в умовах війни кожен суд на власний розсуд може вирішувати, в якому режимі працювати та чи зупиняти тимчасово роботу.

Необхідно також звернути увагу на Рекомендації щодо роботи судів в умовах воєнного стану від 2 березня 2022 року, видані Радою суддів України [3].

– суди по можливості мають відкладати розгляд справ (за винятком невідкладних судових розглядів);

– суди мають розглядати справи, які не є невідкладними, за наявності письмової згоди на це усіх учасників судового провадження;

– суди мають виважено підходити до питань, пов'язаних з поверненням процесуальних документів, залишенням їх без руху тощо;

– суди мають продовжувати процесуальні строки щонайменше до закінчення воєнного стану з урахуванням вимог процесуальних кодексів (зокрема, ст. 127 ЦПК України).

В умовах реалій сьогодення доступ до приміщень судів є обмеженим, тому важливо звернути увагу на функціонування підсистеми «Електронний суд».

Важливим є запровадження механізму обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу. Як слушно зазначає О. Угриновська, вказаний «порядок обміну документами між судом та учасниками процесу може використовуватися за таких умов:

1. Учасник цивільного процесу зареєструвався в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу.

2. Учасник цивільного процесу подав до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді у конкретній справі» [4, с. 146].

Однак найголовнішим прогресом в розвитку судочинства є можливість сторін брати участь у судовому процесі дистанційно. Відповідно до звіту державного підприємства «Інформаційні судові системи», на вимогу судів з початку 2021 року було проведено близько 54 сеансів відеоконференцзв'язку.

Завдяки спеціальним системам, таким як Zoom, EasyCon тощо, стало можливим здійснення спілкування великими та малими групами на відстані. Учасники судового процесу діляться інформацією, базами даних, документацією, колегіально ухвалюють рішення.

Таким чином, одним із найважливіших завдань держави в умовах воєнного стану є створення механізму забезпечення доступу до суду громадян України. В силу зовнішніх обставин були змінені правила територіальної підсудності, а також призупинено розгляд більшості цивільних справ. У сучасних умовах усе більше уваги в науковій літературі та правозастосовній практиці приділяється формуванню електронного судочинства.

Список використаних джерел:

1. Гулик А. Г. Оптимізація цивільного судочинства в Україні: монографія. Дрогобич: Коло, 220. 482 с.

2. Як працює судова система під час війни. Інтерв'ю з головою Верховного Суду. URL: https://suspilne.media/229611-mi-dovodimo-golovne-ne-stini-a-ludi-mariupolskij-derzavnij-universitet-pereihav-u-kiiv/.

3. Рекомендації щодо роботи судів в умовах воєнного стану. URL: http://rsu.gov.ua/ua/news/usim-sudam-ukraini-rsu-opublikuvala-rekomendacii-sodo-rooti-sudiv-v-umovah-voennogo-stanu.

4. Угриновська О. Електронний документообіг у цивільному процесі України. Вісник Львівського університету. Вип. 64. 2017. С. 144-150.

Сергій Бреус
Академія адвокатури України,
к.ю.н., доц. кафедри цивільного, господарського права та процесу,
директор Правобережного київського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Особливості доступу учасників цивільного процесу до гарантованої державою безоплатної правової допомоги в умовах введення в Україні воєнного стану

Однією з базових засад цивільного судочинства в Україні є рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом. Тому держава створює додаткові законодавчі умови для того, щоб кожен учасник цивільного процесу мав реальну можливість в правовому полі відстояти власні права та законні інтереси, незалежно від наявності чи відсутності фінансових інструментів для залучення адвоката з метою отримання професійної правничої допомоги.

Саме тому 1 липня 2015 року набули чинності окремі положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу», відповідно до яких соціально вразливі категорії громадян мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних справах.

Більше того, враховуючи тривалу агресію Російської Федерації, спочатку у формі гібридної війни, в Україні станом на 2016 рік було зареєстровано 1 654 845 внутрішньо переміщених осіб [1]. Дана категорія громадян потребувала невідкладної правової допомоги за рахунок державних коштів, оскільки потерпала від системного порушення її прав внаслідок ведення активних бойових дій в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Тому 21 грудня 2016 року Верховною Радою України було внесено зміни до ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», відповідно до яких всі внутрішньо переміщені особи незалежно від їх майнового доходу мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, у тому числі у цивільних справах.

Таким чином, Україною вживалися системні кроки для поліпшення правового захисту громадян, що були змушені покинути свої домівки.

У свою чергу, після введення воєнного стану в Україні – кількість внутрішньо переміщених осіб значно зросла. Так, за даними Міжнародної організації з міграції в нашій державі обліковується вже близько 6,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб [2]. Саме вони стикнулися зі значною кількістю правових проблем, зокрема, втратою або пошкодженням майна, офіційних документів; незаконними звільненнями з роботи та іншими питаннями цивільно правового характеру.

Для вирішення вищезгаданих проблем такі особі потребують гарантованої державою безоплатної правової допомоги.

Позитивним фактором у даному питанні є те, що Конституцією України гарантовано отримання безоплатної правової допомоги навіть в умовах воєнного стану, так як дане конституційне право не може бути обмежено ні в умовах надзвичайного стану, ні в умовах воєнного стану.

Також Координаційним центром з надання правової допомоги, як державною установою, що утворений з метою формування та забезпечення функціонування в Україні ефективної системи безоплатної правової допомоги, забезпечення її доступності та якості, було повідомлено, що введення воєнного стану не призводить до обмежень

прав суб'єктів на безоплатну правову допомогу, гарантованих Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

Більше того, Координаційний центр з надання правової допомоги радив громадян насамперед отримувати безоплатну правову допомогу за єдиним телефонним номером 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні у межах України) або отримати правову допомогу дистанційно:

- скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога», завантаживши його через Google Play чи App Store за посиланням https://bit.ly/3hwwgqR, або завантажити мобільний застосунок «Твоє право», перейшовши за посиланням https://bit.ly/3iorbkE;
- у месенджерах Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html та Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html;
- у кабінеті клієнта на сайті системи БПД https://cabinet.legalaid.gov.ua/;
- правові консультації також можна переглянути на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid, що розміщена за адресою www.wiki.legalaid.gov.ua.

Такий підхід Координаційного центру з надання правової допомоги щодо переходу на дистанційне надання безоплатної правової допомоги був зумовлений насамперед тим, що безоплатна правова допомога повинна надаватися громадянам за умови забезпечення безпеки для життя і здоров'я, як людей, які потребували правової допомоги, так і штатних юристів та адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

Враховуючи викладене, питання доступу учасників цивільного процесу до гарантованої державою безоплатної правової допомоги є вкрай актуальним. Проте станом на сьогодні вкрай важливим залишається питання поліпшення доступу внутрішньо переміщених осіб до такої допомоги не тільки дистанційно, але і стаціонарно, а також створення можливостей щодо отримання безоплатної вторинної правової допомоги за допомогою сучасних технологій.

Тому вкрай вдалим вирішенням даної проблеми було б створення технічного функціоналу для подання звернення на безоплатну вторинну правову допомогу, а також комунікації з юристами та адвокатами системи безоплатної правової допомоги через єдиний портал державних послуг «ДІЯ».

Список використаних джерел:

1. Права внутрішньо переміщених осіб. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://helsinki.org.ua/prava-vnutrishno-peremischenyh-osib/.

2. В Україні вже 6,5 мільйонів переміщених осіб. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/04/13/685663/.

3. Щодо роботи системи БПД в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.legalaid.gov.ua/novyny/shhodo-robty-systemy-bpd-v-umovah-voyennogo-stanu/.

Вікторія Василик
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 3 курсу ОС «Бакалавр»

Нормативне закріплення функції представництва прокурором інтересів неповнолітніх у цивільному процесі: виклики воєнного стану

З початку повномасштабного вторгнення на територію України, збройні сили рф, окрім порушення визнаних правил ведення бойових дій, розстрілів мирного населення та атак цивільної інфраструктури, відкрито нехтують основоположними правами дітей – правом на життя та охорону здоров'я, що гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини. У важких умовах життєдіяльності населення України, можна беззаперечно стверджувати, що правові аспекти представництва та захисту прав дітей набувають особливо актуального значення сьогодні. Одним із варіантів такого представництва виступає діяльність прокуратури.

Сутність прокуратури та її видову характеристику в першу чергу визначає функціональний аспект її діяльності. Згідно зі статтею 131-1 Конституції України прокуратура здійснює: підтримання публічного обвинувачення в суді, організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Конституційними змінами щодо правосуддя 2016 року прокуратура наділена повноваженнями щодо представництва в суді у виняткових випадках інтересів лише держави. При цьому конституційне закріплення об'єктом прокурорського представництва «інтересу держави» створює загрозу розуміння його юрисдикційними органами як інтересу державного органу, що спотворює визначену місію діяльності прокуратури поза межами кримінальної юстиції на рівні європейських інституцій, яка полягає в тому, щоб представляти загальні або публічні інтереси, захищати права людини й основоположні свободи, забезпечувати верховенство права. Як наслідок, на практиці формуються виняткові правові проблеми, що виникають при практичному застосуванні законодавства, яким регламентовано особливості реалізації прокуратурою представницької функції [1, с. 167]. Попри це, стаття 23 Закону України «Про прокуратуру» як одну із функцій прокурора закріплює представництво інтересів не лише держави, але й громадянина в суді.

Позбавлення у 2016 році органів прокуратури конституційної функції представництва інтересів громадян у суді сьогодні фактично призвело до неможливості доступу до правосуддя значного кола суб'єктів [3, с. 127]. Вчений В. Сухонос, здійснюючи порівняльний аналіз функцій органів прокуратури в Україні та зарубіжних країнах, наголошував на тому, що прискорене обмеження наглядових повноважень прокуратури України обов'язково призведе до протилежного результату – зниження рівня правової захищеності індивіда [2].

Зауважимо, що ЄСПЛ займає доволі помірковану позицію щодо питання участі прокурора в інших процесах, окрім кримінального. Так у рішенні по справі «Ф.В. проти Франції» від 31.03.2005 р. суд розцінює участь прокурора в суді на боці однієї зі сторін як обставину, що може впливати на дотримання принципу рівності сторін.

Основні повноваження прокурора як учасника цивільного процесу, якому законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб передбачені частиною 3 статті 56 ЦПК, відповідно до якої у визначених законом випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи, до початку розгляду справи по суті, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Тут також варто зауважити, що у цивільному процесі прокурори, згідно з положенням частини 1 статті 57 ЦПК, користуються процесуальними правами та обов'язками особи, в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати мирову угоду.

Сьогодні для дітей, які зростають в умовах війни – не лише з початку повномасштабного вторгнення на територію України, але й протягом останніх восьми років ведення Операції об'єднаних сил на Сході України, досі не передбачено жодних особливих гарантій представництва їхніх інтересів у судах. Цікавою для порівняння видається практика введення спеціального закону «Про соціальний захист дітей війни», яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років. Система міжнародних угод, протоколів та інших інструментів «м'якого права» продовжує розвиватися та надавати рекомендації щодо того, як розширити захист і дотримання прав дитини під час збройних конфліктів. Однак, ефективне впровадження стандартів, передбачених цими нормативно-правовими актами, досі є значною проблемою в багатьох частинах світу, і, зокрема, в Україні. Видається за необхідне взяти до уваги ідею розроблення спеціального нормативно-правового акту щодо регламентації функцій захисту та представництва у судах прав та законних інтересів дітей, що постраждали в період війни в Україні, в якому чітко визначити мету, підстави такого захисту і повноваження органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

Таким чином, неповнолітні особи залишаються однією з найбільш незахищених категорій громадян, тому захист їхніх прав та інтересів – важливе завдання держави, особливо враховуючи воєнні реалії життя українського народу. З підстав означених вище, доречним є повернення конституційного закріплення функції прокурорів щодо представництва інтересів не лише держави, але й громадянина в суді. Вкрай актуальним є впровадження спеціальних стандартів та механізмів представництва інтересів дітей, постраждалих у воєнних діях на території України, органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, у тому числі і прокурорам.

Список використаних джерел:

1. Стефанчук М.М. Представницька функція прокуратури: дефекти законодавства. Вісник кримінального судочинства № 3/2019. URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/3_2019_STEFANCHUK.pdf.

2. Сухонос В.В. Конституційно-правові засади організації і діяльності прокуратури в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/56804/5/Sukhonos_legal_status.pdf.

3. Драган О.В. Європейські стандарти представництва прокурором інтересів громадянина та держави під час виконання судових рішень. National law journal: theory and practice, March 2019. URL:http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2019/2/part_1/29.pdf/.

4. Прилуцький С. Реформування прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції [Електронний ресурс] / С. Прилуцький // Інформаційно-аналітичні огляди

“Вдосконалення діяльності прокуратури України – шлях до реформування кримінальної юстиції”. – № 10. – С. 44–50. Режим доступу : http://www.cga.in.ua/fckfiles/procur.pdf.

Діана Депутат
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 3 курсу ОС «Бакалавр»

Штучний інтелект в цивільному судочинстві: міжнародний досвід і потреби сьогодення

В умовах сьогодення, правосуддя в Україні зазнає великого тиску, оскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну та введення воєнного стану значно ускладнило реалізацію закріпленого в ст.55 Конституції України та ст. 4 Цивільно-процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) права на судовий захист. Тільки станом на 23 березня 2022 року розпорядженнями Голови Верховного Суду у різних областях України було змінено територіальну підсудність 121 суду, що збільшуючи навантаження судів може стати однією з причин затягнення судового процесу, яке порушує закріплені в ст. 2 ЦПК України завдання цивільного судочинства, а саме забезпечення своєчасного розгляду справи. Одним із способів запобігання таким порушенням є використання штучного інтелекту (далі – ШІ).

Застосування ШІ в правосудді є «викликом» для багатьох держав, оскільки їх запровадження не тільки значно полегшує здійснення правосуддя , але й вимагає дотримання певних принципів взаємодії з ШІ та відповідного нормативно-правового і фінансового забезпечення. Зокрема, в таких країнах як США, Великобританія, Франція, Нідерланди, Австрія, Латвія та інших ШІ застосовується як приватним сектором так і судовими установами у різних формах, таких як проведення “due diligence”, аналіз наявних судової практики і законодавства для прогнозування прийняття майбутніх рішень та коефіцієнту успішності справи, здійснення онлайн судочинства [1, 2].

В Естонії планується розробка «судді-робота», який міг би вирішувати суперечки щодо невеликих позовів (до 7 тис. євро). Цікавим є досвід Китаю, де безпосередньо в судах функціонують понад 100 роботів (для прикладу робот Сяофа), які поділяються за спеціалізаціями (сімейна, комерційна та ін.) та можуть вирішити понад 30 тис. юридичних питань, а також функціонує система Розумного суду, яка забезпечує і асистування суддів, шляхом аналізу справи та пошуку судових прецедентів або ж шляхом пропонування рішення у справі [2, ст. 211-212]. Такий підхід до використання ШІ вже показав свою результативність і може бути прикладом для удосконалення механізму судового захисту в Україні.

Впровадження і використання ШІ неможливе, без дотримання принципів взаємодії з ним, оскільки не контрольованість такого процесу загрожує масовим порушенням прав людини. Так, дане питання врегульоване в Рекомендаціях CM/Rec (2020) 1 щодо впливу алгоритмічних систем на права людини, в Рекомендаціях Комісії з питань цивільно-правових норм з робототехніки 2015/2103 (INL), а також в положеннях Європейської етичної Хартії про використання штучного інтелекту в судовій системі та її середовищі (далі – Хартія). Зокрема, у Хартії закріплено 5 ключових принципів дотримання яких «сприятиме підвищенню ефективності та якості судочинства», серед яких: 1) принцип поваги до основних прав – впровадження штучного інтелекту має бути сумісним із

реалізацією гарантованих на міжнародному і національному рівнях прав людини; 2) принцип недискримінації – запобігання розвитку або посиленню будь-якої дискримінації між людьми або групами осіб; 3) принцип якості та безпеки – захищеність судових рішень та даних, що в них використовуються та їхнє перебування в безпечному технологічному середовищі; 4) принцип прозорості, неупередженості та справедливості – використання доступних та зрозумілих методів із можливістю зовнішнього аудиту за діяльністю ШІ; 5) принцип «під контролем користувача» – гарантія автономності, контрольованості та поінформованості з боку користувачів [4, ст. 7-12].

В Україні питання функціонування ШІ частково передбачене Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки затвердженої указом Президента України від 11 червня 2021 року № 231/2021, Концепцією розвитку штучного інтелекту в Україні прийнятої постановою КМУ від 2 грудня 2020 р. № 1556-р якими, зокрема передбачено вдосконалення Єдиної судова інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), Електронного суду та поставлено одне з найважливіших, на мою думку, завдань – ухвалення судових рішень у справах незначної складності (за взаємною згодою сторін) на основі результатів аналізу, здійсненого з використанням ШІ, стану дотримання законодавства та судової практики. Зараз його виконання є надзвичайно актуальним у цивільному судочинстві, оскільки є багато справ для вирішення яких можна застосувати алгоритм, що на основі судової практики та законодавства «сконструює» відповідне рішення. Такий підхід розвантажить суди, збільшить ефективність та прозорість здійснення цивільного судочинства, зменшить тривалість розгляду справи.

Загалом, механізм судового захисту в Україні має тенденцію до гармонізації із основними правовими інститутами цивільного процесу зарубіжних країн через зближення судових систем з одночасним збереженням національних особливостей [3, ст. 18]. Цей процес має охопити і гармонізацію щодо використання ШІ у відповідності із міжнародними стандартами та із практикою інших держав, адже досі є законодавчо неврегульованими межі, способи, методи та зміст такого використання.

З огляду на вищевикладене, я вважаю, що ШІ необхідно залучати до здійснення цивільного судочинства в Україні, а саме шляхом використання його для аналізу судової практики та нормативної бази при прийнятті рішення суддею, а в подальшому налагодити механізм прийняття рішень в нескладних справах безпосередньо ШІ. Дане питання, на мою думку, потребує невідкладного врегулювання, зважаючи щоденне зростання навантаження на суддів і водночас в потребі забезпечити ефективне здійснення цивільного судочинства і реалізації права на судовий захист.

Список використаних джерел:

1. Faggella D. AI in Law and Legal Practice – A Comprehensive View of 35 Current Applications. Emerj Artificial Intelligence Research, 2020. URL: https://emerj.com/ai-sector-overviews/ai-in-law-legal-practice-current-applications/.

2. P. Bloom, Identity, Institutions and Governance in an AI World: Transhuman Relations. Springer Nature. 2020. Ст.1 – 268.

3. Василина Н., Зміст цивільно-процесуального регулювання. Цивільне право і процес.10/2017. Ст. 16-20.

Олександра Кармаза
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
д.ю.н., проф., проф. кафедри цивільного процесу

До питання про гарантії забезпечення прав громадян в цивільному процесі в умовах воєнного стану та військової агресії росії проти України

Захист, охорона та відновлення прав і свобод людини та громадянина є актуальним напрямом досліджень. Крім того, одним із критеріїв розвитку суспільства у демократичному напрямку є ставлення суспільства загалом та країни зокрема до прав та свобод людини і громадянина. Відтак, створення на законодавчому рівні ефективного механізму забезпечення прав і свобод громадян України в умовах дії воєнного стану вказує на те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека в Україні є найвищою цінністю.

Військова агресія росії проти України триває вже восьмий рік і бере свій початок від анексії Автономної Республіки Крим та окупації територій Донецької та Луганської областей. Широкомасштабне вторгнення росії на територію України відбулося 24 лютого 2022 року. Відтак Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні введено воєнний стан з 24 лютого 2022 року.

В умовах збройної агресії росії проти України органи судової влади діють виключно в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією та законами України. Повноваження судів, органів правосуддя, передбачені Конституцією, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені (ст. 12^2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). Відтак захист та охорона цивільних прав в цивільному процесі здійснюється на підставі та в спосіб, визначені Конституцією України, Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Цивільним процесуальним кодексом України тощо.

Тож, проаналізувавши ці та інші норми через призму ст. 26 Закону «Про правовий режим воєнного стану», дійдемо висновку, що здійснення цивільного судочинства в Україні в умовах дії правового режиму воєнного стану має такі особливості: розгляд і вирішення цивільних справ на території України, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами, створеними відповідно до Конституції України; скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства заборонено; у разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів; створення надзвичайних та особливих судів не допускається; цивільне судочинство здійснюється із дотриманням завдань та принципів цивільного судочинства тощо.

Так, наприклад, відповідно до частини сьомої ст. 147 Закону «Про судоустрій і статус суддів» з підстав та умов, визначених у цій частині статті Закону (наприклад, у зв'язку з військовими діями), допускається зміна територіальної підсудності цивільних справ, що розглядаються судами. Відтак за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, чи за розпорядженням Голови Верховного Суду відбувається передача усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна

підсудність якого змінюється. Зокрема мова йде про розпорядження Голови Верховного Суду від 25 березня 2022 року № 14/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Сумської, Харківської областей)», від 12 березня 2022 року № 5/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Запорізької області)» тощо.

Слід також зазначити, що Голова Верховного Суду Всеволод Князєв 15 квітня 2022 року на «Українському радіо» звернув увагу на те, що нині «приблизно 40 судів знаходиться на деокупованій території Київської, Чернігівської, Сумської областей. Це ті суди, правосуддя в яких було зупинено. Наразі здійснюються заходи для відновлення правосуддя в цих місцевостях» [1]. Отже, відбувається забезпечення безперервності здійснення правосуддя загалом та цивільного судочинства зокрема в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Проаналізувавши дію правового режиму воєнного стану на території України в частині зміни територіальної підсудності цивільних справ (станом на 18 квітня 2022 р.), відмітимо, що умовно всю територію України можливо поділити на декілька типів: 1) територія України, де діє правовий режим тимчасово окупованих територій (Автономна Республіка Крим); 2) територія України, де відбуваються інтенсивні бойові дії (частково Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області); 3) територія України, де були, але припинилися частково бойові дії (Київська, Чернігівська, Сумська області); 4) територія України, де не було активних бойових дій (Чернівецька, Львівська, Волинська області). Відтак, в першому випадку правосуддя здійснюється із дотриманням законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»; в другому випадку правосуддя нині здійснювати не можливо, тож цивільні справи передано в суди на безпечних територіях; в третьому випадку відбувається «відновлення» правосуддя; в четверному випадку суди працюють у звичайному режимі.

Висновок. З метою забезпечення безперервності здійснення цивільного судочинства гарантіями забезпечення прав громадян в цивільному процесі в умовах дії воєнного стану є вдосконалення законодавчих норм у сфері здійснення правосуддя. Зокрема, норм щодо зміни територіальної підсудності цивільних справ судам, розташованим на територіях України, де проводяться бойові дії, а також норм про розширення процесуальних можливостей для учасників судового процесу (наприклад, зміна порядку виклику в суд, повідомлення про судове рішення учасників справи, збір доказів на тимчасово окупованих територіях з використанням відеофіксації тощо).

Список використаних джерел:

1. Верховний Суд. Судова влада України. Офіційний сайт. https://supreme.court.gov.ua/supreme/.

Наталія Когут
Академія адвокатури України,
студентка 3 курсу ОС «Бакалавр»

Доступ до правосуддя в умовах воєнного стану

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що майже щодня на тимчасово окупованих територіях порушуються права людини. Зазвичай це економічні, психологічні збитки, втрата здоров'я чи навіть смерть. Виклики, з якими наразі стикається практично кожен із нас, змушують прийти до розроблення ефективної стратегії забезпечення прав людини, а саме – розширення процесуальних можливостей через законодавство. Тому тема доступу до правосуддя в умовах воєнного стану є надзвичайно актуальною в наш час, і з теоретичних дискусій вона перейшла у площину пошуку практичних механізмів.

Обмеження або розширення повноважень державних органів, окремих прав людини, відсутність змоги реалізувати свої функції задля досягнення справедливості – усе те, що спостерігається під час воєнного стану. Яким чином за таких умов забезпечити доступ до правосуддя та не порушити пріоритет верховенства права?

Одним із важливих принципів будь-якої демократичної та правової держави є принцип доступу до правосуддя. Цей принцип закріплено у багатьох міжнародних документах, зокрема у ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Україна як держава, котра приєдналася до багатьох з цих міжнародних документів і в ст. 1 Конституції проголосила себе демократичною і правовою державою, взяла на себе зобов'язання створити необхідні умови для реалізації цього принципу.

З боку держави відбувся значний прогрес у питанні доступу до правосуддя, проте попереду ще багато роботи, адже на сьогодні роботу суду складно назвати повноцінною. Варто зазначити, що в судовій системі спостерігається зміна територіальної підсудності, зменшення показників сплати судового збору, у низці населених пунктів, обстріляних російськими військами, можливість здійснення правосуддя повністю відсутня.

На думку Н. Ю. Сакари, сьогодні доступність правосуддя слід розуміти в широкому сенсі. Це певний стандарт, який відбиває вимоги справедливого та ефективного судового захисту, що конкретизуються в необмеженій судовій юрисдикції, належних судових процедурах, розумних строках і безперешкодного звернення будь-якої заінтересованої особи до суду. Реалізація цього принципу повинна забезпечуватися певними організаційними, правовими та економічними умовами [1, с. 106, 108].

Кожна особа може так зробити, подавши відповідний позов, навіть під час війни. Для забезпечення доступу до правосуддя Рада суддів України прийняла рішення «Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах припинення повноважень Вищої Ради Правосуддя та воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією збоку Російської Федерації» [2].

З метою вироблення єдиної судової практики, організації роботи судів та забезпечення відправлення правосуддя в умовах воєнного часу 02 березня 2022 року Радою суддів України було оприлюднено рекомендації щодо роботи судів в умовах воєнного стану [3]. При цьому варто врахувати нові правила територіальної підсудності та непередбачуваність строків розгляду справи. До того ж, якщо є можливість доступу до судового засідання в режимі відеоконференції, цьому варто надати перевагу.

Важливо зазначити, що в умовах війни першочергове значення надається проведенню невідкладних судових справ. Водночас допуск у судові засідання осіб, які не є учасниками справи, обмежений. Також доцільним вважається рішення подання заяви про відкладення розгляду справи на той час, коли воєнний стан буде скасовано/припинено.

Наразі представники судів, які продовжують працювати, відзначають зменшення кількості цивільних справ. Крім того, повідомлення про адміністративні правопорушення також практично не надходять. Здебільшого робота сконцентрована саме на кримінальних справах.

Доступ до правосуддя в умовах воєнного стану забезпечений настільки, наскільки це можливо в конкретній ситуації. Незважаючи на зовнішні чинники, суди з повагою ставляться до пропуску процесуальних строків, уникаючи надмірного формалізму, до клопотань про відкладення судових засідань, про проведення відеоконференцій, та, за можливості, їх задовольняють.

Найголовніше – пам’ятати про те, що конституційне право людини на судовий захист не може бути обмежене навіть в умовах воєнного стану. Водночас як учасники процесу, так і працівники судової установи, не повинні забувати про пріоритет безпеки та збереження найціннішого – життя і здоров’я.

Список використаних джерел:

1. Сакара Н. Проблеми доступності правосуддя в цивільних справах / Н. Сакара // Право України. – 2004. – № 1. – С. 105–109.

2. Рішення Ради суддів України «Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах припинення повноважень ВРП та воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією збоку рф» від 24.02.2022 року [Електронний ресурс] // LIGA ZAKON (офіційний веб-портал). – Режим доступу: https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/209874_robota-sudv-ukrani-v-umovakh-vonnogo-stanu/. – Заголовок з екрана.

3. Рекомендації Ради суддів України «Рекомендації щодо роботи судів в умовах воєнного стану» від 02 березня 2022 року [Електронний ресурс] // Рада суддів України (офіційний веб-портал). – Режим доступу: http://rsu.gov.ua/ua/news/usim-sudam-ukraini-rsu-opublikuvala-rekomendacii-sodo-rooti-sudiv-v-umovah-voennogo-stanu/. – Заголовок з екрана.

Марина Корнієнко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірантка 2 року навчання

Актуальні проблеми застосування інноваційних технологій в цивільному процесі України в умовах воєнного або надзвичайного стану

Право на звернення до суду за захистом своїх прав та право на справедливий судовий розгляд є основоположними правами кожної людини. Згідно з положеннями законодавства України зазначене право особи не можна обмежити навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану. Незважаючи на будь-які зовнішні обставини та події, кожна особа вправі розраховувати, що її справа буде розглянута безстороннім та законним судом у розумний строк.

Повномасштабна війна, яка прийшла до України, в значній мірі зірвала завісу з тих проблем, що назріли в судовій системі. Насамперед мова йде про фактичну відсутність в Україні механізмів електронного судочинства. Голова Верховного Суду В.С. Князєв зазначає, що переважна частина модулів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) станом на квітень 2022 року так і не запрацювала.

В умовах активних бойових дій суди більшості регіонів України не мають змоги продовжувати свою роботу в тому форматі, в якому вони працювали до 24 лютого 2022 року. Саме тому виняткової актуальності набувають питання дистанційного правосуддя, електронного судочинства, застосування інноваційних технологій для забезпечення безперешкодного доступу громадян до правосуддя.

Українська вчена І.О. Ізарова зазначає, що використання інформаційних і комунікаційних технологій призводить до підвищення доступності правосуддя, спрощення й прискорення процедур розгляду справ у суді, а також до істотного зниження судових витрат, що є надзвичайно вагомими факторами розвитку ефективного механізму правосуддя [2, с. 222].

Верховний Суд спільно із членами парламентського Комітету з питань правової політики підготував законопроєкт про внесення змін до процесуальних кодексів, зокрема щодо можливості дистанційного розгляду справ в умовах воєнного стану. Станом на момент підготовки даних тез доповіді, проєкт закону офіційно не оприлюднений.

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду М.І. Смокович з цього приводу вказує, що питання дистанційного розгляду справ і дистанційного підписання судових рішень є одними з найбільш нагальних. Суддя називає прийняття відповідних змін до законодавства гарантією безпеки суддів у воєнний або надзвичайний стан, що вже десятиліттями започатковано в країнах світу, однак підкреслює, що відповідний законопроєкт поки що не знаходить підтримки серед парламентарів [3].

Чинна редакція Цивільного процесуального кодексу України передбачає використання окремих інноваційних технологій. Можна погодитися з Н.В. Іванютою, яка вважає прикладами технічних новацій: транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет, ЄСІТС, електронні докази, фіксування судового засідання технічними засобами, проведення судових засідань в режимі відеоконференцій. Крім того, діють сервіси онлайн-сплати судового збору, офіційний вебпортал судової влади, Єдиний державний реєстр судових рішень (доступ користувачів до якого станом на даний час обмежено), надсилання процесуальних документів електронною поштою [1, с. 75].

За інформацією, наданою Комітетом з питань правової політики, завдяки злагодженій роботі Державної судової адміністрації (ДСА) України в цей непростий час було забезпечено часткове функціонування окремих модулів ЄСІТС. Так, за період з 24 лютого до 21 березня 2022 року в українських судах було проведено 3579 судових засідань у режимі відеоконференції, у підсистемі "Електронний суд" за вказаний період зареєстровано 966 нових користувачів, 12722 заяв/клопотань було відправлено до судів, 4156 звернень було опрацьовано контакт-центром судової влади та службою технічної підтримки роботи судів [5].

Окремі важливі інноваційні механізми були закріплені в процесуальних кодексах у 2020 році, коли судова система України зіткнулася ще з одним непростим викликом, а саме – з пандемією вірусу COVID-19.

Так, з метою мінімізації ризиків, які створила для всього світу пандемія, український парламент затвердив новий механізм участі у судовому засіданні, коли учасники справи підключаються до засідання в режимі відеоконференції за допомогою власних технічних засобів. Відповідний механізм дозволяє брати участь у судових засіданнях в онлайн-режимі, перебуваючи у власному домі, в офісі, деінде.

Варто сказати, що згаданий "ковідний" механізм проведення судових засідань має позитивне значення і в сучасних воєнних реаліях. На сьогодні значна частина судів проводить судові засідання в режимі відеоконференцій з використанням власних технічних засобів, що дозволяє забезпечити право на судовий захист тим особам, які не мають можливості прибути до суду.

4 березня 2022 року Верховний Суд опублікував роз'яснення щодо особливостей здійснення правосуддя на території, на якій введено воєнний стан. Як зазначено у роз'ясненні, якщо суд не припинив здійснювати судочинство, учасники судових процесів мають можливість подати заяву про розгляд справ у режимі відеоконференції за допомогою будь-яких технічних засобів, зокрема власних [4]. Аналогічні рекомендації щодо роботи судів в умовах воєнного стану надала і Рада суддів України.

Поряд з цим, учасники справ нерідко стикаються з неможливістю проведення відеоконференцій у зв'язку з тим, що суди не мають технічної можливості (технічного забезпечення) для їхнього проведення.

Підсумовуючи викладене вище, варто зазначити, що під час дії воєнного стану особливе значення для забезпечення права на судовий захист має застосування інноваційних технологій. Станом на даний час існує потреба у запровадженні нових для цивільного процесу України інститутів дистанційного розгляду справ та підписання судових рішень. Крім того, існують проблеми, пов'язані із недостатнім матеріальним та технічним забезпеченням судів, які, на наш погляд, можуть бути вирішені шляхом підтримки з боку іноземних партнерів України. Вважаємо доцільним продовження застосування напрацьованого у попередні роки механізму проведення судових засідань у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів після завершення дії воєнного стану та зняття карантинних обмежень.

Список використаних джерел:

1. Іванюта Н.В. Електронне правосуддя в цивільних справах: національний та європейський досвід. Право і суспільство. 2020. № 4. С. 72–76.

2. Ізарова І.О. Розвиток електронного правосуддя в цивільних справах у Європейських країнах. Юридичний вісник. 2014. № 6. С. 222–227.

3. Матеріали виступу М.І. Смоковича на заході «Здійснення правосуддя адміністративними судами в умовах війни: проблеми, виклики, шляхи вирішення» 11 квітня 2022 року. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1268024/.

4. Роз'яснення Верховного Суду про особливості здійснення правосуддя на території, на якій введено воєнний стан від 04 березня 2022 року. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1261727/.

5. Громадянам має бути забезпечений доступ до правосуддя в умовах воєнного стану. Голос України. URL: http://www.golos.com.ua/article/357628.

Дмитро Шикір
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 року навчання ОС «Магістр»

Актуальність процедури передачі безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність в межах окремого провадження в період війни та після її закінчення

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю забезпечення осіб, будинки яких були зруйновані внаслідок збройної агресії росії, тимчасовим або постійним житлом.

Внаслідок збільшення обсягів передачі безхазяйних нерухомих речей (у тому числі і житлових будинків, придатних для проживання) у комунальну власність, проблема забезпечення житлом усіх постраждалих буде вирішена значно швидше.

Тому, в умовах воєнного стану та після його завершення нами пропонується спростити механізм передачі безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність, з метою подальшого пристосування даної нерухомої речі для будівництва будинку, де постійно або ж тимчасово зможуть проживати особи, які втратили житло внаслідок варварських дій агресора.

В подальшому, після побудови такого будинку, пропонуємо розробити процедуру приватизації даних будинків, зокрема безоплатної їх передачі з комунальної в приватну власність.

На сьогоднішній день існує наступна процедура передачі безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. Вона врегульована Главою 8 Розділу IV Цивільного процесуального кодексу України та ст. 335 Цивільного кодексу України.

Так, зокрема, частиною 1 статті 335 Цивільного кодексу України визначено, що безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий.

Для надання нерухомій речі статусу безхазяйної така річ береться на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вона розміщена (ч. 2 ст. 335 ЦК України).

Процедура взяття на облік безхазяйного нерухомого майна визначена пунктами 82-88 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. № 1127.

Під час розгляду заяви державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) державної реєстрації прав на майно як безхазяйного, щодо якого подано таку заяву, та за результатом розгляду заяви приймає рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на такий облік, та вносить до спеціального розділу Державного реєстру відомості.

Безхазяйне нерухоме майно вважається взятим на облік з дати та часу реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення. Інформація про факт взяття на облік майна як безхазяйного обов'язково розміщується у друкованих засобах масової інформації з метою встановлення можливого власника майна, яке взято на облік як безхазяйне [1, с. 224].

В абзаці 2 частини 2 статті 335 Цивільного кодексу України визначено, що після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.

Тобто орган, уповноважений управляти майном відповідної територіальної громади має звернутися до суду з заявою про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади. Дана заява розглядається в порядку окремого провадження [1, с. 78].

Якщо в процесі розгляду справи виникає спір про право, наприклад, особа, яка вважає себе власником, з'явилась після спливу одного року, або виявились обставини, які не були відомі під час взяття на облік, тощо, то заява розглядається в позовному провадженні [2, с. 276].

Таким чином, проаналізувавши процедуру передачі безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність, пропонуємо внести наступні зміни до законодавства, з метою пришвидшення даної процедури.

Зокрема, вважаємо за доцільне зменшити строк перебування на обліку безхазяйної нерухомої речі, після спливу якого вона може бути передана за рішенням суду у комунальну власність, з одного року (як це передбачено чинним законодавством) до одного місяця. Вважаємо, що такі зміни повинні діяти, після їх прийняття, в період воєнного стану та протягом 12 місяців після його закінчення.

Переконані, що такий крок значно пришвидшить та зробить можливим забезпечення мільйонів українців швидким та доступним житлом.

Зокрема, земельні ділянки, передані у комунальну власність, на яких вже розташовані житлові об'єкти, після приведення їх до стану для проживання людей, одразу будуть використані для поселення постраждалих від збройної агресії. Ті ж земельні ділянки, на яких можливо буде швидко та якісно побудувати багатоквартирний будинок, будуть використовуватися для даних потреб.

Отже, з усього вищезазначеного можемо зробити висновок, що в такий важкий період історії України, потрібно шукати усі можливі шляхи для зменшення негативних наслідків збройної агресії, тому спрощення процедури передачі безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність для подальшого їх використання в корисних цілях, безумовно буде мати значний позитивний вплив на позиції нашої великої Держави.

Список використаних джерел:

1. Адвокат у цивільному процесі [Текст] : наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса ; Центр правових досліджень Фурси. – Київ : КНТ, 2008. – 452 с. – (Процесуальні науки).

СУДОУСТРІЙ; НОТАРІАЛЬНИЙ, ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕСИ ТА АДВОКАТУРА

Марія Бернацька
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Обмеження у вчиненні нотаріальних дій для громадян та резидентів країни-агресора в умовах воєнного стану

З моменту введення воєнного стану на всій території України, зумовленого повномасштабним російським вторгненням, правове регулювання певних груп правовідносин зазнало важливих змін. Нотаріальна діяльність належить до тієї практики, яку не можна призупиняти під час складної соціальної та політичної ситуації в країні в силу невідкладної потреби громадян у вчиненні нотаріальних дій. Однак задля забезпечення правової безпеки з'являється реальна необхідність введення певних обмежень у зазначеній сфері, які повинні відповідати вимогам доцільності, законності, співмірності затребуваної цілі.

Незалежно від характеру та локалізації, війни завжди ставлять під загрозу реалізацію, у зв'язку з тимчасовим обмеженням, прав людини, що прямо передбачено ст. 64 Конституції України. Варто зазначити, що це положення також стосується суб'єктів, які не мають українського громадянства (ст. 21 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 «Про правовий режим воєнного стану»). Не є винятком і сфера посвідчення та засвідчення безспірних прав і фактів, що мають юридичне значення, вчинення інших нотаріальних дій, передбачених законом, з метою надання їм юридичної вірогідності органами нотаріату.

Через загрозу захоплення державної влади та ймовірного несанкціонованого втручання у державні та єдині електронні реєстри з метою злочинного посягання на нерухомість, бізнес, а також забезпечення можливостей вирішення питання майбутніх репарацій, Кабінетом Міністрів України було оперативно встановлено особливості функціонування нотаріату Постановою від 28 лютого 2022 р. №164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» (далі – Постанова). Нею, зокрема, було призупинено вчинення нотаріальних дій окремим іноземним суб'єктам, що стало важливою новелою вітчизняного законодавства. Варто зазначити, що правозастосовча практика незалежної України раніше не знала подібного за змістом (суб'єктним складом) та обсягом обмеження.

Виникає питання про правомірність такого роду звуження кола суб'єктів нотаріального процесу. Незважаючи на розірвання дипломатичних зносин з Російською Федерацією, ратифікована Верховною Радою України 10.11.1994 Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, однією зі сторін якої є країна-агресор, поки лишається чинною. Водночас міжнародним правом (ст. 4 Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права, ст. 15 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) передбачена можливість відступати від здійснення певних зобов'язань у стані необхідності при неухильному дотриманні матеріальних вимог та процесуальних гарантій, наприклад, у випадку офіційного

оголошення воєнного стану [1, С. 3]. Право на дерогацію виступає механізмом захисту національних інтересів, тому вищезгаданий нормативно-правовий акт не суперечить чинному законодавству і є обов'язковим до виконання.

Відповідно до Постанови забороняється вчиняти та завершувати вчинення раніше розпочатих нотаріальних дій за зверненням «громадянина Російської Федерації, юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації, або юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації». Виняток становить засвідчення справжності підпису на заяві про вихід з російського громадянства, стосовно нього відсутні будь-які перешкоди.

Метою такого нововведення є встановлення рівноваги між правами людини та інтересами соціуму, превентивне врегулювання можливих протиріч і суперечностей. Така новела є підґрунтям майбутніх змін у вчиненні нотаріальних дій за участі осіб, що пов'язані з державою-агресором, і діятиме під час воєнного стану до моменту прийняття й набрання чинності відповідним Законом України, проєкт якого наразі готується. Найважливішою причиною таких змін законодавства є початок, у зв'язку з війною, масового переоформлення майна Російської Федерації та її резидентів на громадян України з метою уникнення його примусового вилучення, що передбачено новоприйнятим Законом України №2116-IX від 03.03.2022 р. Варто наголосити, що таке відчуження об'єктів права власності запроваджується винятково з мотивів суспільної необхідності для, ймовірно, подальшого забезпечення відшкодування збитків, заподіяних під час збройного нападу на територію України, за рахунок такого майна.

Отже, обмеження вчинення нотаріальних дій під час воєнного стану для суб'єктів, пов'язаних з Російською Федерацією, шляхом прийняття Постанови є об'єктивно обумовленим. Особливий порядок регулювання таких правочинів відповідає сучасним вимогам щодо запобігання уникнення покарання за воєнні злочини та подальшого отримання компенсації постраждалими. Це є співрозмірною реакцією держави на масштабні жертви, руйнування. Україна правомірно скористалась правом дерогації в умовах збройного конфлікту, проте варто врегулювати це питання шляхом денонсації вищезгаданої Конвенції, а також прийняттям відповідного Закону України. Відступ від міжнародних зобов'язань задля захисту законних інтересів держави та громадян обумовлений масштабною агресією Російської Федерації, спрямованою на знищення народу України, державних інституцій та усієї інфраструктури, та є початковим етапом запровадження особливих правил та обмежень у цьому напрямку на законодавчому рівні.

Список використаних джерел:

1. Чевичалова Ж. В. Правові підстави відступу України від окремих зобов'язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. *Теорія і практика правознавства*. 2017. Вип. 2 (12). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2017_2_21 (дата звернення: 13.04.2022)

Євген Довбак
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Проблематика призупинення підвищення кваліфікації адвокатів України на період дії воєнного стану в Україні

Цьогоріч, 24 лютого, в результаті військового вторгнення РФ на територію України було введено воєнний стан. Після чого у правовому полі під впливом воєнних дій відбулися численні зміни до законодавства. Ці зміни торкнулись й інституту адвокатури. Зокрема, було прийнято рішення про призупинення підвищення кваліфікації адвокатів на період воєнного стану в Україні. Тому в статті буде розкрито проблематику згаданого рішення через співвідношення його позитивних та негативних моментів.

За допомогою до представників адвокатської професії звертається багато людей протягом свого життя. Адже завданням адвокатури в Україні завжди було гарантувати забезпечення конституційного права кожного на професійну правничу допомогу та ефективний захист прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Ключовим словосполученням у цьому контексті є «професійна правнича допомога». Для того, аби її забезпечити Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що до професійних обов'язків адвоката належить: «підвищувати свій професійний рівень». Національна Асоціація Адвокатів України 3 липня 2021 року у «Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України» в пункті 19 вимог щодо підвищення кваліфікації детально закріпила: «Адвокати, які набули статусу адвоката, протягом перших трьох років своєї адвокатської діяльності зобов'язані підвищити свій професійний рівень...», а в пункті 20 додається: «Всі адвокати, за виключенням адвокатів, зазначених у пункті 19 цього порядку, зобов'язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік». Саме дія цих двох положень була призупинена Рішенням «Про призупинення дії пунктів 19, 20 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України на період дії воєнного стану в Україні».

Підвищення кваліфікації – це підвищення професійного рівня адвоката. Істотні ознаки підвищення кваліфікації адвоката характеризуються наступним:

- є професійним обов'язком;
- забезпечують підвищення професійного рівня;
- збагачують багаж професійних знань, умінь, навичок
- навчання сприянню належному здійсненню судочинства
- дають можливість здобути нову спеціалізацію чи кваліфікацію;
- забезпечують адвокатів інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його застосування
- навчання повазі та її вдосконалення щодо прав та інтересів клієнтів;
- підвищення рівня знань в напрямку прав людини та основоположних свобод

Як вже згадувалось, через воєнний стан і ряд причин, які пов'язані із війною, підвищення профкваліфікації призупинено, так як ведуться бойові дії на території України й адвокати максимально залучаються до надання правової допомоги органам державлади, підприємствам, організаціям; адвокати вступають до лав ЗСУ та територіальної оборони; фактично через активні бої проводити заходи щодо підвищення кваліфікації практично і фізично неможливо.

Досить важливо наголосити на позитивних аспектах призупинення підвищення кваліфікації, зокрема:

реалізується право адвокатів на захист свого життя і здоров'я;

- адвокати безперешкодно можуть залучатись до надання правової допомоги;

Однак доцільно виділити негативні наслідки, які реально можуть мати місце в результаті призупинення підвищення кваліфікації адвокатів:

- ймовірний регрес професійного рівня адвоката;
- зниження рівня умінь, знань, навичок, тобто максимально необхідних в умовах сучасності «hard skills»;
- обмеження можливості здобути спеціалізацію, кваліфікацію в новій галузі;
- менша поінформованість адвоката у сфері володіння інформацією щодо змін у чинному законодавстві, змін у практиці його застосування;

В умовах воєнного стану неминучими зміни були й для адвокатури. Так, НААУ своїм рішенням призупинила обов'язкову професійну кваліфікацію для адвокатів на період воєнного стану. У майбутньому це може призвести до ймовірного професійного регресу адвоката та зниження рівня його умінь, знань та навичок. Прийняття рішення НААУ було небезпідставним, і разом із тим воєнні дії на території України можуть на довго затягнутися, багатьом відомі періоди 30-літніх і 100-літніх війн в світовій історії. Але громадяни України, як потребували професійної допомоги адвоката, так її і потребуватимуть у майбутньому. Тому для того, аби її забезпечити, необхідно поволі реалізовувати підвищення кваліфікації адвокатів можливим й доступним чином: проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та методологічних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, програм, які би проводилися використанням засобів дистанційного проведення подібних заходів; написання науково-практичних статей, видання монографій, підручників, посібників, проходження онлайн тестування тощо.

Список використаних джерел:

1. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю70 Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К.: «Укр. енцикл.», 1998

Дарина Дрозденко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 4 курсу ОС «Бакалавр»

Посилення ролі нотаріату в сучасних умовах протидії воєнній агресії

Актуальність теми дослідження зумовлена тим фактом, що умови воєнного стану та повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, яке відбулося 24 лютого 2022 року, кардинально внесли свої корективи в усі суспільні відносини нашої держави.

Незважаючи на те, що на сьогоднішній день наша країна героїчно захищає свій суверенітет та незалежність, а в деяких областях точаться запеклі бої й постійні обстріли, однак поряд з тим є сфери діяльності, які навіть попри стан війни не можна поставити на паузу.

До таких сфер належить зокрема і нотаріальна діяльність, оскільки наші нотаріуси повинні продовжувати свою роботу для забезпечення потреб населення у вчиненні нотаріальних дій.

Важко не погодитись з тим, що нотаріат є таким правовим інструментом, без якого не можливо уявити здійснення цивільно-правового обороту. В умовах воєнного стану державні та приватні нотаріуси України продовжують свою роботу, здійснюючи невідкладні нотаріальні дії такі як: посвідчення заповітів, довіреностей, засвідчення справжності підпису на заяві про надання дозволу на виїзд дитини за кордон, заведення спадкових справ, але зрозуміло, що така діяльність не здійснюється в тих місцевостях, де такої можливості немає у зв'язку з веденням активних бойових дій.

Кабінет Міністрів України швидко дав відповідь на виниклу ситуацію і вже 28 лютого 2022 року прийняв постанову № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану», 6 березня 2022 року постановою № 209 було внесено зміни до попередньої постанови. Згаданими вище постановами встановлено порядок діяльності нотаріусів у воєнний час.

Зрозуміло, що у стані війни державні та приватні нотаріуси не мають змоги повною мірою реалізувати вимоги законодавства, яке передбачалось для вчинення нотаріальних дій, що проводились у мирний час, зокрема при воєнному стані не працюють державні реєстри нерухомості задля запобіганню витоку персональних даних. Це дає наслідок того, що тимчасово не здійснюється оформлення майнових прав, наприклад, складення договору купівлі-продажу, вступ у спадщину, зокрема зараз призупинено строк подачі заяв на отримання спадщини та перебіг строку для її прийняття, не посвідчуються договори відчуження, застави нерухомого майна, не здійснюється видача свідоцтв про набуття права власності на нерухоме/рухоме майно.

Варто звернути увагу, що існуюча ситуація в державі зумовила впровадження владою спрощення доступу фізичних та юридичних осіб до нотаріальних послуг. Це проявилось в тому, що обов'язкові умови, за яких повинні бути проведені нотаріальні дії були цілеспрямовано знижені, але тільки до такого рівня, який дає змогу дотриматися належного сприяння правам осіб, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій, та не суперечить основним принципам нотаріальної діяльності.

Вказані вище дії, на мою думку, свідчать про ту ключову роль, яку відіграє система нотаріату в державі та не можливість її зупинення навіть у найкритичніші для країни часи. Як ми бачимо, попри те, що воєнні дії внесли свої «поправки» зокрема і у правовідносини у системі нотаріату, однак це зумовило його більш важливу роль для забезпечення нормального функціонування цивільного обороту та сприянню правам фізичних та юридичних осіб, які звертаються для вчинення нотаріальних дій. Задля цього передбачено можливість оперативного знаходження нотаріуса, який працює в конкретному регіоні в умовах воєнного стану, можна скористатись переліком від Нотаріальної палати України або спеціальним телеграм-ботом.

Крім того хочу зазначити, що в нинішніх складних умовах може скластися ситуація, де може виникнути неможливість звернутися до нотаріуса. Тому для цих випадків існує коло осіб, які можуть заміняти нотаріуса та здійснювати певне коло нотаріальних дій. Зокрема мова йде про командирів військових формувань або інших уповноваженим командиром особах. Тобто як ми бачимо навіть попри відсутність на певній території професійного нотаріуса, це не означає, що військовослужбовець позбавляється можливості реалізувати своє право на посвідчення правочину, що підкреслює важливість безперебійного функціонування нотаріальної діяльності.

Отже, підсумовуючи вище викладене, можна дійти висновків, що незважаючи на впровадження воєнного стану, система нотаріату продовжує працювати та виконувати свої функції. Чимало нотаріальних послуг є доступними, зокрема такі як: посвідчення заповіту, довіреності, засвідчення справжності підпису на документах, відкриття спадкової справи, тощо. Але попри це залишаються недоступні угоди щодо відчуження нерухомості, застави рухомого і нерухомого майна.

Для зручності створено реєстр нотаріусів з різних регіонів України, які продовжують працювати, що сприяє доступності та інформованості осіб, які бажають здійснити нотаріальні дії.

Необхідно відмітити, що в умовах воєнного стану законодавство України, зокрема і нормативно-правові акти, що регулюють сферу нотаріату, продовжує активно змінюватись й адаптуватися до нових викликів. Тому на сьогоднішній день нотаріат України має відігравати важливу роль для нормального продовження функціонування цивільного обігу.

Юлія Жилякова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 4 курсу ОС «Бакалавр»

Організація роботи судів в умовах війни в Україні

Починаючи від 24 лютого 2022 року, на території України запроваджено стан війни. Дана дата стала відліком прийняття низки законів, а також Верховний Суд та Рада суддів України розробили нові рішення і рекомендації, аби врегулювати графік роботи органів правосуддя.

Зміст правового режиму воєнного стану деталізовано у Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Діяльність Президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, повноваження Генерального штабу ЗСУ, військових адміністрацій на рівні з діяльністю судів, органів та установ системи правосуддя в умовах воєнного стану викладені у даному законі. Відповідно до його статті 12-2 встановлені на конституційному рівні повноваження суддів, органів та установ системи правосуддя не підлягають обмеженням під час війни, а стаття 26 говорить, що формування особливих та надзвичайних судів не допустиме, правосуддя належить до компетенції лише судів у стані війни, зміни у вигляді пришвидшення або скорочення форм здійснення судочинства не є здійсненими. На мій погляд, це є гарантією невтручання у діяльність судів з боку окупантів та збереженням традиційного українського судочинства, закріпленого на законодавчому рівні.

Окремо хотілося б зазначити, що частина сьома статті 147 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» у новій редакції вказує на те, що при неможливості вчинення правосуддя з причин, обумовлених воєнним положенням, підсудність судових справ за територіальною ознакою може бути змінено за умови передачі справи до суду, що найближче знаходиться до даного суду, або до визначеного суду за розпорядження Голови Верховного Суду. Станом на 22 березня 2022 року територіальну підсудність судових справ змінено для 121 суду України.

Консультативний характер носять рекомендації Ради суддів України (надалі – РсУ). 24 лютого 2022 року було заплановано засідання РсУ, на порядку денному якого була

купа питань щодо діяльності судової влади, проте розглянуто було лише одне питання - про збереження сталої діяльності судової влади в умовах воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією збоку Російської Федерації.

Відповідно до рішень даного вищого органу суддівського самоврядування з метою забезпечення координаційних дій та роботи судової влади в Україні рекомендовано передбачити плани з евакуації документації, штампів, печаток, судових справ, зупиняти судові процеси задля подолання відповідних перешкод у вигляді загрози життю та здоров'ю суддів, розгляд справ у режимі дистанційних відео конференцій з трансляцією судових засідань на Youtube – каналі судової влади вебпорталу "Судова влада України", виокремити невідкладні судові розгляди тощо. Слідчим суддям було наголошено, що неможливо відкладати судові засідання з розгляду справ про обрання запобіжного заходу, а саме тримання під вартою або його пролонгування.

Якщо казати про діяльність Верховного Суду, то розпорядженням Голови Верховного Суду Всеволодом Князєвим було затверджено тринадцять рекомендаційних положень судам першої інстанції та апеляційним судам на випадок захоплення загарбниками населеного пункту та/або суду чи прямої загрози його захоплення у вигляді прописаних дій голів судів, суддів, керівників апарату судів у разі можливої неминучої загрози. Зазначається, зокрема, що підтверджені евакуаційні коридори є засобом порятунку при захопленні населеного пункту; мають бути забезпечені заходи схоронності справ у судових сейфах; у випадку окупації - тотальне знищення документів з грифом секретності, що становлять державну таємницю; обов'язкове уникнення будь-яких переговорів з окупантами, їхніх пропозицій щодо спільної роботи та ніяким чином не погоджуватися на колаборацію діяльність [1].

Рекомендації щодо виконання роботи судів в умовах воєнного стану були видані 2 березня 2022 року РсУ із зазначенням, що суддям за можливості надано право відкласти розгляд справ (окрім термінових), суди мають особливо ретельно перевірять процесуальні документи, повністю досліджувати питання їх повернення або залишення без руху, а процесуальні строки мають продовжуватися принаймні до завершення воєнного стану [1]. Необхідно зазначити, що впровадження воєнного стану є вагомими приводом задля відновлення процесуальних строків.

Якщо Ви наразі є учасником судового процесу, то варто слідкувати за оновленнями, які розміщуються на сайтах Верховного Суду, Судової влади України та власне суду, до підсудності якого належить справа; зберігати матеріали справи, навіть скопіювати їх, аби не загубити при пошкодженні; надавати перевагу судовим онлайн засіданням або ж написати заяву про відкладення судового розгляду за нагоди; по можливості укладати мирові угоди задля уникнення перенавантаження судів у даний нелегкий час.

Отже, незважаючи на війну, яка точиться вже близько двох місяців, конституційне право людини на судовий захист не може бути обмежене і судова влада продовжує існувати у незвичному, але наскільки можливо стабільному режимі. Функціонування судової ланки забезпечується й тим, що припинення роботи конкретного суду не свідчить про залишення розгляду певних справ, що мають розглядатися даним судом, адже інші суди в такому разі мають перейнять на себе відповідальність за здійснення правосуддя. Підтвердженням самовідданості українському народу, незалежності та суверенності нашої держави з боку суддівської влади стало й те, що з 24 лютого по 21 березня 2022 року було мобілізовано 23 судді, 12 суддів вступили до ТрО по місцю знаходження. Це є яскравим проявом патріотичності та незламності вольового українського духу у боротьбі із загарбницькою агресією з боку сусідньої держави.

Список використаних джерел:

1. «Робота судів України в умовах воєнного стану» Мисник Н. від 18.03.2022 року. URL: https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/209874_robota-sudv-ukrani-v-umovakh-vonnogo-stanu

Вікторія Ковальчук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 4 курсу ОС «Бакалавр»

Відрядження суддів в умовах війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України 20% судів опинилися під окупацією або поблизу активних бойових дій. Частина судових будівель зруйновані. На сьогоднішній день 119 судів не працюють у зв'язку з агресією Російської Федерації. Частина з них — це 47 судів — розташовані на непідконтрольній території. Інша частина — в зоні активних бойових дій, і там теж неможливо безпечно здійснювати судочинство. Суди обстрілюються, приміщення руйнуються, сторони не можуть прийти до суду, працівники перебувають в небезпеці. За перший місяць війни в Україні ухвалили 115 тис. рішень.

При цьому, за рік у мирний час приблизно судами України розглядається 3 млн справ. За місяць — в середньому 250-300 тисяч [1]. У понеділок, 11 квітня на сайті Верховного Суду оприлюднено Оголошення про початок процедури відрядження суддів місцевих судів, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, територіальну підсудність яких було змінено розпорядженнями Голови Верховного Суду. Відповідно, розпочато приймання заяв суддів місцевих судів, з метою реалізації відповідного повноваження передбачається розгляд питання стосовно відрядження суддів місцевих судів, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, територіальну підсудність яких було змінено розпорядженнями Голови Верховного Суду (окремі суди Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей). Орієнтовний перелік судів, до яких передбачається відрядження суддів, затверджено рішенням Голови Верховного Суду від 11 квітня 2022 року No 3. Також затверджено Орієнтовний перелік судів, до яких передбачається відрядження суддів місцевих судів, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, територіальну підсудність яких було змінено розпорядженнями Голови Верховного Суду. Суддям запропоновано до 18 квітня 2022 року включно звернутись із заявами про їх відрядження згідно з указаним Орієнтовним переліком. У своїй заяві судді слід зазначити назви трьох судів відповідно до бажаної пріоритетності та згаданого Орієнтовного переліку судів, до яких він має бажання бути відрядженим. Заяви про відрядження буде розглянуто з урахуванням побажання суддів, а також з огляду на потреби судів. Про ухвалене рішення буде поінформовано суддю, голову суду, з якого відряджено суддю, і голову суду, до якого відряджено суддю. [2]. Перш за все, це стосується судів у зоні активних бойових дій. Їх працівники будуть відряджені у ті суди, куди змінено територіальну підсудність. Заяви на переведення працівників будуть прийматися в онлайн-форматі. Для посилення роботи судів можливе також переведення в райони, де не здійснюється судочинство або відсутня необхідна кількість суддів. З початку війни було прийняте рішення про перенесення 125 судів. Суди, де збереглися приміщення, поки що не переносяться.

Проте, наприклад, Харківський апеляційний суд, приміщення якого повністю зруйноване, був перенесений. Водночас перенесення судів з Херсонської та Луганської областей наразі не буде ефективним.

Матеріали готуються державною судовою адміністрацією або її територіальними управліннями. Вони володіють ситуацією в області: де ведуться бойові дії, де більш безпечно. Також приймають рішення збори суддів або голови судів звертаються до Верховного Суду чи до державної судової адміністрації. За дорученням голови ВС доступ до ЄРДСР був відключений, адже існує загроза отримання доступу до нього російських окупантів, особливо в судах на окупованих територіях. Незважаючи на це, судді мають доступ до реєстру для розгляду справ та винесення рішень. Непросте питання доступу до правової бази ВС, адже всі мобільні додатки працювали на даних реєстру, тож поки що вони не зможуть надавати актуальні позиції ВС. Постанови судів, винесені до 24 лютого, мають бути у відкритому доступі [3]. Верховна Рада ухвалила закон, яким тимчасово дозволяється за розпорядженням голови Верховного Суду передавати підсудність з суду, в якому припинено здійснення процесуальних функцій, до іншого визначеного суду [4]. Суди з великого міста здебіль шого переносяться також до великого міста через специфіку як кримінальних, так і цивільних справ, які розглядаються у великих чи у маленьких містах. Крім того, у великих містах більше суддів. Тому передати десятки тисяч справ з великого міста до райцентру, де всього кілька суддів, неможливо. Справи передаються до іншої області від окупованої через ризик подальшої окупації, при цьому, якщо справа за підсудністю передається до іншої області, до такої справи апеляційним стає відповідний апеляційний суд тієї області. З початку війни 32 будівлі суду були зруйновані по Україні. Деякі з них просто знищені, там просто нічого не лишилося. Дуже зазнав пошкоджень Харківський апеляційний суд, який був щойно відреставрований, Бородянський міський суд повністю знищений, Ізюмський суд зазнав дуже великих пошкоджень. Покровський суд, Чернігівський апеляційний та багато інших судів мають серйозні пошкодження [1].

Отже, Верховна Рада України та Верховни Суд розробили чіткий і послідовний механізм відрядження суддів в умовах війни, що дозволяє підтримувати роботу системи судочинства в Україні. За перший місяць війни в Україні ухвалили 115 тис. рішень. Це означає, що суди продовжують працювати так, як це потрібно.

Список використаних джерел:

1. Галка Н. Як працює судова система під час війни. Інтерв'ю із головою Верховного Суду. Суспільне-Новини. 2022. 23 бер. Режим доступу: https://suspilne.media/220869-ak-pracue-sudova-sistema-pid-cas-vijni-intervu-iz-golovou-verhovnogo-sudu/.

2. Оголошення про початок процедури відрядження суддів місцевих судів, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, територіальну підсудність яких було змінено розпорядженнями Голови Верховного Суду. Інтернет ресурс. Режим доступу: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1267790/.

3. Кінах М. «Країна-агресор не має права на збереження повного судового імунітету», — голова ВС. Юридична газета. 2022. Квітень. Режим доступу: https://yur-gazeta.com/golovna/krayinaagresor-ne-mae-prava-na-zberezhennya-povnogo-sudovogo-imunitetu--golova-vs.html.

4. Горлов А. Про внесення зміни до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення територіальної підсудності судових справ. Голос України. 2022. 6 бер.

Віталій Лупак
Академія адвокатури України
студент 3 курсу ОС «Бакалавр»

Функціонування судової системи України під час воєнного стану

В безпрецедентних умовах російського вторгнення залишається надзвичайно важливим ефективне функціонування всіх державних і суспільних інститутів, що досягається гуртуванням і сумлінною працею всіх і кожного на своєму місці. Судочинство є однієї з найважливіших функцій правової держави і архіважливо, щоби воно здійснювалося.

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну процес судочинства, як і вся система роботи трьох гілок влади зазнала значних змін. Зокрема, сьогодні відомо, що близько 30 будівель, що належали Державній Судовій Адміністрації України зазнали значних пошкоджень, було повністю зруйновано будівлі Бородянського районного суду Київської області та Харківського апеляційного суду.

Зміна територіальної підсудності

На тимчасово окупованих територіях довелось зупинити здійснення правосуддя, через високий ризик для життя та здоров'я працівників судів. Суддям довелося змінити територіальну підсудність та переїхати до інших регіонів України. Проте, система здійснення судочинства не припинилась і вже протягом двох місяців продовжує працювати. З огляду на зазначені обставини пропоную дослідити, як забезпечується конституційне право громадян на судовий захист в умовах воєнного стану.

03.03.2022 Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни підсудності судів» №2112-І в якому зазначено, що під час стихійного лиха, боротьби з тероризмом, надзвичайного чи воєнного стану, робота судової установи може припинитися з одночасним визначенням іншого суду який буде здійснювати її діяльність, та яка найближче територіально розміщена до тої яка припинила свою роботу.

Сьогодні в Україні встановлено перелік судів, які змінили свою територіальну підсудність їх на разі налічується близько 121 установа, що у зв'язку з війною Росії проти України не може здійснювати правосуддя.

Відомо, що суди які розміщені на території бойових дій все ж здійснюють свою роботу, але за виключенням розглядають невідкладні справи.

Що стосується передачі матеріалів судових справ.

Всім відомо, що 13 березня 2022 року Верховний Суд оприлюднив рекомендації для суддів, які знаходяться на території, де ведуться активні бойові дії стосовно збереження або ж захисту матеріалів справ у разі захоплення території суду окупантами. Першочергово рекомендується зібрати матеріали резонансних справ в яких фігурантами є особи, що знаходяться під вартою або ж неповнолітні або кримінальні справи, що мають суспільний інтерес. Матеріали рекомендовано вивезти на безпечну територію, а якщо такої можливості немає їх потрібно замкнути в сейфі суду.

В будь якому випадку дані поради мають рекомендаційних характер, а процесуальним законодавством України визначено порядок відновлення втрачених судових матеріалів.

І власне, що стосується самого розгляду справ. Радою суддів Україні розроблено перелік рекомендацій, в яких вказано відкладати розгляд справ (окрім невідкладних) через неможливість всіх учасників безпечно брати участь в судових засіданнях або

відеоконференціях, окрім випадків коли учасниками надається письмова згода розгляду судових справ без їх участі.

Верховний Суд на своєму сайті виставив рекомендацію продовжувати всі процесуальні строки де це необхідно хоча б до закінчення воєнного стану в Україні, оскільки це є вагомою причиною.

Останнє, що я хочу розглянути це безпосередньо перебування суддів в Україні.

Нам відомо, що відповідно до статті 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь—яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінено територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місце знаходження судів.

Рішенням від 14 березня 2022 року № 10 Рада суддів України затвердила окремі рекомендації організації роботи судів та суддів в умовах воєнного стану, якими роз'яснено особливості участі суддів у національному спротиві, особливості трудових відносин із суддями, які вимушено залишили свої місця проживання та перебувають в інших містах або за кордоном, а *також* питання, що стосуються нарахування та виплати суддівської винагороди.

Цим рішенням визначено, що дистанційна робота судді можлива виключно за умови його перебування в межах України. Суддя, який перебуває за кордоном, може отримувати суддівську винагороду у випадках, якщо він перебуває у відпустці або у відрядженні.

Отже, як висновок, хочу підсумувати все вище зазначене.

А саме, що система правосуддя в Україні функціонує, розгляд справ здійснюється в штатному на території де це можливо, а на територіях де ведуться бойові дії розглядаються виключно невідкладні провадження. Судді отримують винагороду лише у разі свого перебування в Україні. Як виключення хочу додати, що для забезпечення безпеки учасників судового процесу було прийнято рішення обмежити доступ до Єдиного реєстру судових рішень, сервісів «Стан розгляду справ» та «Список справ, призначених до розгляду». Багато адвокатів скаржаться на таке ведення, вважаючи це актуальною проблемою, проте на моє власне переконання це вимушені рішення, які є необхідними. На разі рекомендовано просто телефонувати в канцелярію.

Анна Маховик
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 4 курсу ОС «Бакалавр»

Про перспективу створення електронного нотаріату в Україні

З початком військової агресії проти України життя кожного громадянина нашої країни докорінно змінилося. Робота нотаріуса не стала винятком. Хід війни показав наскільки важливим є створення потужного електронного нотаріату, який дасть змогу сприяти громадянам в реалізації їх законних прав та інтересів.

Актуальним питанням є порядок дій нотаріуса в умовах загрози захоплення нотаріальної контори чи архіву. Загальні правила встановлюють вимоги до робочого місця нотаріуса, такі як: захищеність від несанкціонованого проникнення; бути забезпеченим сейфом, металевою шафою. У мирний час цих мір достатньо для збереження архівної документації, печаток, штампів, проте у воєнний час стає очевидно що потрібно запроваджувати додаткові заходи.

Нотаріальна палата України дає певні рекомендації [1, ст. 1-2], як нотаріусам діяти у цих складних умовах. Першим варіантом збереження даних є вивезення архівних документів, насамперед реєстрів для реєстрації нотаріальних дій та незавершених спадкових справ, що перебувають у провадженні нотаріусів. У разі неможливості вивезення такі справи відповідно будуть залишені в спеціально обладнаних приміщеннях.

В разі евакуації нотаріуса, печатка, ключ із електронним цифровим підписом, а також невикористані бланки нотаріальних документів можуть або бути вивезені нотаріусом із собою, або знищені із складанням відповідно акту знищення.

Інший варіант передбачений у законопроекті №5644 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності", який був зареєстрований 10 червня 2021 року у Верховній Раді України. У ньому пропонується доповнити Закон України "Про нотаріат" статтею 26-2 Електронна система нотаріату. Тобто йде мова про державну автоматизовану інформаційну систему, призначену для збору, накопичення, обробки, зберігання, захисту та використання відомостей щодо нотаріальної діяльності та забезпечення усіх видів інформаційної взаємодії (обміну). Відомості з електронної системи становлять нотаріальну таємницю. До того ж інформація з неї є складовою Національного архівного фонду і підлягають постійному зберіганню. Вилучення будь-яких документів або частин електронної системи нотаріату не допускається, крім випадків, передбачених законом. Позитивний момент полягає в тому, що зберігання інформації в сучасних умовах повинно бути набагато зручнішим та надійнішим, з точки зору впливу навколишнього середовища, місця та способу зберігання.

Цікавим є досвід австрійських нотаріусів, які почали освоєння новітніх технологій близько 40 років тому. У цій країні вже давно активно працюють електронні реєстри заповітів, архів документів нотаріуса, реєстрації постійного місця проживання, довіреностей. Так працює архів електронних документів «cyberDOC». Цей електронний архів документів служить не тільки для забезпечення безпечного зберігання електронних копій, але й для безпечного обігу документів (наприклад, у ключових галузях електронного уряду, земельному кадастрі та Реєстрі підприємств судочинства, а також у загальних електронних правових угодах, що проводяться судовою системою). За допомогою архіву електронних документів австрійські нотаріуси можуть оформити угоди, розробити справжні акти (виключно) в електронному вигляді, якщо сторони мають електронні цифрові підписи [2].

Також звернемо увагу на організацію іспанского нотаріату, який має надзвичайно велику комп'ютерну мережу в країні. Вона об'єднує і поєднує понад 2800 іспанських нотаріальних контор. Поширеною послугою є обмін електронними нотаріально завіреними копіями, що дозволяє декільком особам підписати офіційний документ одночасно з різних точок іспанської георафії. Як результат очевидна економія часу, витрат та поїздок. До прикладу у 2015 році таким чином було надіслано понад 160 тисяч

копій. За той же час було зареєстровано майже 650 тисяч заповітів в електронному реєстрі заповітів [2].

Підсумовуючи вищезазначене можна зробити висновок, що військова агресія проти України пришвидшить процес переходу паперового нотаріату до більш сучасних його форм. При умові забезпечення захищеності інформації в електронних реєстрах, архівах та інших підсистемах е-нотаріату, його запровадження позитивно вплине на ефективність та доступність надання нотаріусами нотаріальних послуг.

Список використаних джерел:

1. Нотаріальна палата України. Рекомендації державним нотаріальним архівам, державним нотаріальним конторам та приватним нотаріусам на випадок захоплення населеного пункту та/або нотаріальної контори/державного нотаріального архіву/приміщення, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, [Електронний ресурс] / Нотаріальна палата України – Режим доступу до ресурсу: https://npu.ua/news/rekomendacii/.

2. Научно-правовой анализ состояния нотариата и нотариальной деятельности государств-участников Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) [Електронний ресурс] // Астана. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.notariat.kz/index.php/dokumenty/stati-i-publikatsii/334-nauchno-pravovoj-analiz-sostoyaniya-notariata-i-notarialnoj-deyatelnosti-gosudarstv-uchastnikov-organizatsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-i-razvitiya-oesr.

Дар'я Преподобна
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 4 курсу ОС «Бакалавр»

Законодавчі зміни у діяльності органів судової влади в умовах воєнного стану в Україні

В умовах повномасштабного вторгнення росії проти України, постійних бомбардувань країною агресором, система правосуддя повинна була оперативно перелаштуватися з акцентом на вирішення тих нагальних питань, які б дозволили ефективно здійснювати правосуддя та забезпечити громадянам доступ до правосуддя. Наша держава швидко відреагувала на агресію та внесла зміни до законодавчих актів, перепрофілювавши напрямки діяльності органів судової влади, що дозволило їм продовжувати виконувати свої завдання та покладенні на них функції.

Саме аналіз законодавчих змін у сфері правового регулювання судової влади дає підстави виокремити актуальні напрямки діяльності органів судової влади в умовах воєнного стану.

Першим нововведенням було прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» щодо зміни підсудності суддів». Даним законом передбачено, що під час воєнного стану, у зв'язку з воєнними діями, робота суду може бути припинена, з одночасним визначенням іншого суду, який буде здійснювати правосуддя на території суду, що найбільше територіально наближений до суду, роботу якого припинено. Приклад: Голова Верховного Суду видав розпорядження про зміну підсудності справ, що розглядалися в Харківському регіоні та передачу справ

цих судді до Полтавського суду (розпорядження Голови Верховного Суду від 25.03.2022 року № 14/0/9-22)

Також рекомендацією Ради суддів України, було запропоновано судам по можливості відкладати розгляд справ (за винятком невідкладних судових розглядів), через неможливість усіх учасників справи прибути до суду та подати заяву про відкладення розгляду справи.

Окрім даної рекомендації, ще було прийнято ряд рекомендацій для роботи суддів: Рекомендація Верховного Суду від 13.04.2022 року №6/0/9-22, а саме на випадок захоплення населеного пункту чи безпосередньої такої загрози, де чітко визначений порядок дій для працівників апарату суду, для суддів та як діяти при умовах, коли відбувається окупація населеного пункту агресором.

Щодо самої роботи та актуальності здійснення правосуддя в умовах воєнного стану, варто зазначити ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» говорить про те, що правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. Скорочення чи прискорення судочинства забороняється. А, відповідно. створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Попри воєнний стан, судді повинні без відкладення проводити судові засідання з таких питань, як питання про обрання або продовження запобіжного заходу тримання під вартою. Варто також зауважити, що воєнний стан слід вважати поважну причину пропуску процесуальних строків у вирішенні питання їх поновлення.

Також ще одним актуальним питанням є продовження дистанційної фори роботи суддів. При цьому визначається мінімальна кількість осіб, які повинні перебувати на робочому місці в судді, передбачається організація чергування та розподіл чітких обов'язків. Інші підлягають переведенню на дистанційну форму роботи. Також припинено особистий прийом громадян керівництвом суду.

Звертається також увага на діяльність слідчих суддів. Коли територіальну підслідність кримінальних правопорушень на стадії досудового розслідування змінено, а матеріали такого провадження не були передані, в такому випадку потрібно керуватися ст. 199 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя насамперед зобов'язаний перевірити обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик, передбачений ст. 177 КПК України, не зменшився, або з'явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою. До вказаних обставин (ризиків) безумовно належить військова агресія проти України, яка суттєво обмежує можливості виконання органами влади своїх повноважень на певних територіях та погіршує криміногенні обставини. Також змінено порядок звернення правоохоронних органів до суду. У разі, коли суд першої інстанції зупиняє свою роботу, то відповідно до ст. 34 КПК України, правоохоронні органи мають право звертатися до апеляційних судів, а у разі зупинення роботи таких судів, до Верховного Суду.

Також в основі судової діяльності на цю мить лежить напрацювання судової практики, яка виходить з реалій сучасного воєнного стану в поєднанні з необхідністю дотримання загальних засад кримінального провадження.

Отже, виходячи з реалій сьогодення, нормативно-правових і локальних актів, які були прийнятті, робота кожного окремого суду в кожному населеному пункті здійснюється відповідно до ситуації та конкретних умов. Тому, найголовніше в роботі суду кожного регіону, це своєчасна та адекватна реакція на змінні обставини, такі як оголошення про евакуацію, карта бойових дій, а також зміни до законодавства. Суди також повинні уникати надмірного формалізму та з увагою ставитися до поновлення

процесуальних строків. Саме при досягненні якісної взаємодії між судовими органами, органами державної влади та громадянами України судова гілка влади буде функціонувати в воєнний період ефективно з метою захисту прав та інтересів кожної особи.

Список використаних джерел:

1. Наталія Мисник. Робота суддів України в умовах воєнного стану. URL: https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/209874_robota-sudv-ukrani-v-umovakh-vonnogo-stanu (дата звернення: 18.04.2022).

2. Про дії органів судової влади під час запровадження правового режиму воєнного стану. URL: https://expertize-journal.org.ua/zovnishni-novyny/6651-vazhlivo-pro-diyi-organiv-sudovoyi-vladi-pid-chas-zaprovadzhennya-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu (дата звернення : 24.02.2022)

Марія Решетнікова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 курсу ОС «Бакалавр»

Відрядження суддів у зв'язку з воєнним станом в Україні

Актуальність дослідження. 11 квітня 2022 року Головою Верховного Суду було розпочато процедуру відрядження суддів місцевих судів, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, територіальну підсудність яких було змінено розпорядженнями Голови Верховного Суду [1]. Проблема неможливості здійснення правосуддя суддями і судами, що знаходяться в зоні бойових дій або в зоні небезпеки здійснення бойових дій, є однією з тих важких викликів, які постали перед судовою владою в умовах сьогодення. Вважаємо, що процедура відрядження суддів може значно допомогти у вирішенні цієї проблеми та посприяти безперервності здійснення правосуддя в Україні.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в разі неможливості здійснення правосуддя у відповідному суді або припинення роботи такого суду у зв'язку з військовими діями, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Згідно з чинним законодавством Вища рада правосуддя є повноважною за умови обрання (призначення) на посаду щонайменше п'ятнадцяти членів, серед яких більшість становлять судді (включаючи суддів у відставці), та складення ними присяги. Наразі, Вища рада правосуддя не є повноважною у зв'язку із відсутністю необхідної кількості членів. Проведення ж конкурсу для добору суддів зараз є неможливим. Крім того, Вища кваліфікаційна комісія суддів України також не є повноважною, оскільки конкурс із добору суддів призупинений. За таких обставин застосовується пункт 56 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в якому зазначається, що у період дії надзвичайного чи воєнного стану та протягом 30 днів після дня його скасування (припинення) і за умови відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя, визначеного статтею 131 Конституції України, Голова Верховного Суду приймає рішення про відрядження судді до іншого суду того самого

рівня і спеціалізації та про дострокове закінчення відрядження судді. При цьому, у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України такі рішення приймаються без подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відрядження здійснюється щодо суддів місцевих судів, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, територіальну підсудність яких було змінено розпорядженнями Голови Верховного Суду (окремі суди Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей). Також Головою Верховного Суду було затверджено Орієнтовний перелік судів, до яких передбачається відрядження суддів місцевих судів [1, 2].

Згідно з оголошенням Верховного Суду про початок процедури відрядження, для здійснення відрядження судді відповідних судів повинні скласти (письмово чи в електронному вигляді) та надіслати заяву на відповідну електронну адресу. У заяві судді необхідно зазначити контактні дані судді; найменування суду за місцем фактичної роботи; назви трьох судів згідно з бажаною пріоритетністю та згаданим Орієнтовним переліком судів, до яких він має бажання бути відрядженим, і надати обґрунтування доцільності такого відрядження до відповідних судів (за наявності); стаж роботи на посаді судді та стаж роботи у галузі права; спеціалізацію (за наявності). Заяви про відрядження розглядаються з урахуванням побажання суддів, а також з огляду на потреби судів. Про ухвалене рішення інформуються суддя, голова суду, з якого відряджено суддю, і голова суду, до якого відряджено суддю [2].

Відповідно до статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» крім іншого, в разі припинення роботи суду у зв'язку із військовими діями суддя, якого було відряджено з такого суду, має бути переведений на постійне місце роботи до закінчення строку відрядження. Суддя, який відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, здійснює правосуддя та отримує суддівську винагороду в суді, до якого його відряджено.

Що ж до строку відрядження, то наразі, згідно з законом (п. 56 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів») норма щодо граничного строку відрядження тривалістю в один рік не застосовується. Відрядження суддів здійснюється на невизначений термін. Однак, можна передбачити, що відрядження закінчуватиметься при виникненні можливості здійснення судочинства у відповідних округах і повному припиненні там бойових дій.

В якості висновку варто зазначити, що на нашу думку, відрядження суддів відповідних місцевих судів допоможе вирішити низку питань, а саме:

1. Дозволить громадянам реалізувати своє право на звернення до суду.
2. Надасть можливість суддям реалізувати своє право на працю.
3. Зменшить навантаження на суди, в які було перенаправлено справи у зв'язку зі зміною територіальної підсудності.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Верховного суду [Електронний ресурс]: «Розпочато процедуру відрядження суддів місцевих судів…». – Режим доступу: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1267790 (дата звернення: 14.04.2022).

2. Оголошення про початок процедури відрядження суддів місцевих судів, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, територіальну підсудність яких було змінено розпорядженнями Голови Верховного Суду – Голова Верховного Суду. – Режим доступу:

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/vidr_2022/Ogosh_vidr_2022.pdf. (дата звернення: 15.04.2022).

Марина Стефанчук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
д.ю.н., доц.,проф. кафедри нотаріального,
виконавчого процесу та адвокатури,
прокуратури, судоустрою

Військова юстиція в Україні: законодавчі перспективи

Верховною Радою України 1 квітня цього року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення діяльності органів прокуратури в умовах збройної агресії проти України».

У Пояснювальній записці до кореспондуючого законопроєкту № 7058 від 16 лютого 2022 року його головною метою визначено забезпечення виконання повноважень прокурорів, визначених Конституцією та Законами України, в умовах збройної агресії російської федерації, особливого періоду, воєнного стану, досягнення якої вбачається авторами законопроєкту через законодавче визначення порядку укомплектування спеціалізованих прокуратур військовослужбовцями, їх відрядження до органів прокуратури, матеріально-технічного забезпечення та соціального захисту [1].

Проєкт Закону передбачає доповнення Розділу V Закону України «Про прокуратуру» ст. 42-1 щодо заміщення окремих посад прокурорів, передбачених наказом Генерального прокурора прокуратур, військовослужбовцями Збройних Сил України, врегулювання питань вступу на військову службу діючих прокурорів, забезпечення соціальних гарантій та безпеки прокурорів, у першу чергу в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

Крім того, пропонується внести зміни до ст. 8 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», що дозволить залучати сили та засоби окремих прокуратур для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

За твердженням авторів законопроєкту запропоновані зміни не стосуються концептуальних підходів до реформування органів прокуратури та не впливають на європейську перспективу перебудови зазначеного державного інституту, з чим слід погодитись. Водночас варто нагадати, що ці концептуальні підходи до реформування органів прокуратури були втілені, зокрема у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» № 113 - IX від 19 вересня 2019 року, одне із положень якого стосувалось припинення функціонування військових прокуратур та повноважень військових прокурорів. Одне із суттєвих зауважень Головного науково-експертного управління Верховної Ради України до проєкту цього Закону полягало у тому, що ані з його положень, ані з супровідних документів до нього незрозуміла необхідність ліквідації військових прокуратур в Україні, що не відповідає вимогам п. 1 ч. 1 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якими кожен законопроект має містити обґрунтування

необхідності його прийняття, цілей, завдань і основних його положень. Проте, попри ці зауваження та актуальні наукові розвідки у сфері досліджуваного питання, що обґрунтовували необхідність на момент здійснення досліджуваного реформування прокуратури в Україні функціонування у цілому та вдосконалення правової регламентації статусу військових прокуратур, все ж відбулась їхня ліквідація, яка фактично ґрунтувалась виключно на суб'єктивному баченні про відсутність необхідності існування таких прокуратур в Україні, як і військової юстиції у цілому [2].

Нині не викликає жодного сумніву особливе значення цього законопроєкту для забезпечення національної безпеки і оборони держави через спроби створення умов для ефективного виконання спеціалізованими прокуратурами у військовій та оборонній сфері функцій прокуратури, завдань кримінального провадження, особливо в умовах воєнного стану. Досягнення такої ефективності прогнозовано вбачається на тій підставі, що система спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері, на відміну від територіальних прокуратур, будується за екстериторіальним принципом, що забезпечує максимальне наближення до структури і дислокації військових формувань та органів їх управління, а також створює умови для мобільного пересування разом з військами, забезпечуючи реалізацію конституційних функцій прокуратури з урахуванням специфіки внутрішньої діяльності військових об'єктів.

Більше того, у експертному середовищі зазначається, що основний виклик, над яким зараз працює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності є забезпечення законодавчої бази для існування військової юстиції. Зокрема, йдеться про проєкт Закону «Про Військову поліцію» від 15 лютого 2022 року № 6569-1 [3], в обґрунтуванні необхідності прийняття якого зазначено про нагальну потребу функціонування системи військової юстиції в Україні задля досягнення мети забезпечення своєчасного та належного реагування на кризові ситуації, які загрожують національній безпеці та обороноздатності держави з урахуванням специфіки військової структури держави, інститутів Збройних Сил України та інших військових формувань.

Законопроєкт передбачає утворення Військової поліції як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, який забезпечує інтереси держави у сфері оборони та національної безпеки України із здійснення правоохоронної діяльності з попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів, кримінальних проступків, віднесених до його підслідності, а також превентивних заходів з метою забезпечення законності та правопорядку у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в Міністерстві оборони України, органах управління силами і засобами, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, у державних замовників у сфері оборони, окремих виконавців державного контракту (договору) з оборонних закупівель та захисту інтересів держави у сфері оборони і національної безпеки України у порядку, визначеному законом. Утворення такого органу військової юстиції відбудеться на основі Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, а також до нього перейдуть окремі повноваження щодо досудового розслідування злочинів та кримінальних проступків від Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції України [4].

При цьому, слід зауважити, що безсумнівна на сьогодні та на майбутнє необхідність функціонування системи військової юстиції в Україні, яка за твердженням авторів цього законопроєкту формуватиметься шляхом утворення Військової поліції та удосконалення діяльності військових прокуратур, потребуватиме надзусиль для її забезпечення.

Оскільки, внаслідок низки попередніх концептуально необґрунтованих реформ у цій сфері, її формування можливе радше не через удосконалення, а відновлення системи військових прокуратур, а також відновлення системи військових судів, що вбачається одним із перспективних та нагальних завдань на шляху відновлення військової юстиції в Україні, як одного із важливих складових процесу мілітаризації Української держави з безпековою метою.

Список використаних джерел:

1. Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення діяльності органів прокуратури в умовах збройної агресії проти України» від 16 лютого 2022 року № 7058. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1221948 (дата звернення: 17.04.2022).

2. Рябошапка натякнув, що в Україні можуть ліквідувати військову прокуратуру. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/7/7222959/ (дата звернення: 17.04.2022).

3. Проєкт Закону «Про Військову поліцію» від 15 лютого 2022 року № 6569- 1. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39001 (дата звернення: 17.04.2022).

4. Пояснювальна записка до проєкту закону України «Про військову поліцію» від 15 лютого 2022 року № 6569-1. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1221782 (дата звернення: 17.04.2022).

Андрій Стрельцов
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Особливості функціонування судової влади в умовах воєнного стану в Україні

Відповідно до Указу Президента України №64/2022, затвердженого Законом України №2102-IX, в Україні введено воєнний стан. Відповідно до ст.12-2 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» діяльність судів, органів та установ системи правосуддя в умовах воєнного стану продовжується та не може бути обмежена. Попри це, реалії воєнних дій на території країни унеможливлюють діяльність судів в окремих адміністративно-територіальних одиницях та створюють додаткове навантаження на систему правосуддя. У такому контексті актуальним є питання особливостей функціонування судової влади в умовах воєнного стану в Україні.

Право на захист своїх прав і свобод гарантується людині і громадянину відповідно до ст.55 Конституції України, ст.7 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» тощо. Водночас саме судовий захист є одним із найефективніших засобів захисту прав людини і громадянина [1]. В умовах воєнного стану в Україні, з огляду на загрозу життю та здоров'ю працівників та відвідувачів суду, Рада суддів України ухвалила рішення від 24.02.2022, відповідно до якого судам рекомендовано оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства, виходячи з ситуації у відповідному регіоні. Вже за місяць, станом на 26.03.2022, в Україні не здійснювало правосуддя 136 місцевих та апеляційних судів, що становить 20% від загальної кількості судів [2]. Для забезпечення конституційного права громадян на суд, відповідно до ЗУ «Про внесення зміни до частини сьомої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо визначення територіальної підсудності судових справ» від 03.03.2022, у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об'єктивних причин під час воєнного стану

може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя або за розпорядженням Голови Верховного Суду у разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя такого повноваження; відповідне рішення є також підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється. Зазначений механізм зумовлює можливе порушення принципу рівності учасників судового процесу, закріпленого ст.129 Конституції, адже особи, що перебувають у зоні бойових дій, вирогідно не матимуть змоги бути присутніми під час судового розгляду. Задля вирішення цієї проблеми рішенням Ради суддів України від 02.03.2022 судам рекомендовано відкладати розгляд справ (за винятком невідкладних), однак таке рішення не забезпечує дотримання повною мірою принципу правової визначеності, адже має рекомендаційний характер та не відповідає положенням процесуальних кодексів (зокрема ст.223 ЦПК, ст.322 КПК, ст.205 КАС). Отже, на нашу думку, для забезпечення права на захист своїх прав і свобод в умовах воєнного стану питання територіальної підсудності та можливості відкладення справ потребує подальшого опрацювання та законодавчого врегулювання.

Вища рада правосуддя є конституційним органом суддівського врядування, який має відігравати ключову роль у забезпеченні незалежності судової влади та формуванні якісного суддівського корпусу [3]. З огляду на особливості правового режиму воєнного стану, діяльність зазначеного органу є особливо важливою. Відповідно до ст.131 Конституції України Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання щонайменше п’ятнадцяти її членів, серед яких більшість становлять судді. В умовах відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя для забезпечення виконання покладених на неї завдань частину повноважень, не передбачених Конституцією, було делеговано іншим органам державної влади.

Так, зокрема, відповідно до ЗУ «Про внесення змін до розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо забезпечення сталого функціонування судової влади в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя» в період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його скасування (припинення) і за умови відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя, Голова Верховного Суду проводить перевірку повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя. Однак, невирішеною лишається проблема неможливості застосування державного впливу щодо суддів, якими вчинено правопорушення. Так, ухвалення рішення про звільнення судді з посади та надання згоди на затримання судді є виключними повноваженням Вищої ради правосуддя, закріпленими Конституцією України. Водночас, відповідно до ст.157 Конституції, вона не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Отже, на нашу думку, за відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя, для виконання покладених на неї завдань, в умовах воєнного стану питання розподілу повноважень зазначеного державного органу є особливо важливим та потребує подальшого законодавчого врегулювання.

Підводячи підсумок, в умовах воєнного стану система правосуддя в Україні зазнала нових викликів, що зумовило потребу в адаптації до реалій воєнного часу. На нашу думку, зміни законодавства, зокрема ті, що висвітлені у цій статті, є необхідними, але

потребують подальшого законодавчого та наукового опрацювання з метою пошуку шляхів повноцінного забезпечення національного інтересу та виконання системою правосуддя завдань, покладених на неї Конституцією.

Список використаних джерел:

1. Чорна С.З. Роль судової влади в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод людини. Підприємництво, господарство і право №8. 2020. С. 186-190.

2. Верховний Суд [Електронний ресурс] // Зміна підсудності, передача справ та відрядження суддів – підсумки наради голови ВС з керівниками апеляційних судів – Режим доступу до ресурсу: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1264923/

3. Короленко І.М., Корчевна Л.О. Створення Вищої ради правосуддя України в контексті посилення незалежності судової влади. Вісник Одеського національного університету. 2019. Т. 24, №2(35). С. 49-57.

Дмитро Хохуляк
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 курсу ОС «Бакалавр»

Правові особливості зміни територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану

Одним з основоположних, визначальних принципів побудови та функціонування системи судоустрою нашої держави є принцип територіальності. Так, частиною першою статті 125 Конституції України закріплено положення, згідно якого судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом. Конституційний Суд України у своєму висновку від 12 липня 2011 року вказав, що принцип територіальності забезпечує територіальне розмежування компетенції судів загальної юрисдикції і зумовлений потребою доступності правосуддя на всій території України [1]. Саме необхідність забезпечення доступності правосуддя є однією з правових підстав для визначення місцезнаходження, територіальної юрисдикції і статусу суду, закріплених частинами третьою, четвертою статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року.

В умовах запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України виникла необхідність забезпечення доступу до правосуддя, особливо на тих територіях нашої держави, що опинились під тимчасовою окупацією, або в зоні бойових дій. Разом з тим, чинним на момент запровадження воєнного стану в Україні законодавством не було передбачено правового механізму зміни територіальної підсудності судових справ у разі неможливості здійснення судом правосуддя з відповідних об'єктивних причин. Зокрема, положенням частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції, станом на 24 лютого 2022 року було встановлено, що у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими обставинами робота суду може бути припинена за рішенням Вищої ради правосуддя, яке ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду. Тобто, відповідно до зазначеного положення, єдиним правовим наслідком неможливості суду здійснювати правосуддя в умовах, зокрема військових дій було

визначено припинення роботи даного суду на підставі рішення виключно одного суб'єкта − Вищої ради правосуддя.

Разом з тим, відповідно до чинного законодавства, ухвалення рішень про припинення діяльності суду у порядку, передбаченому частиною сьомою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» можливе виключно за наявності повноважень у необхідної кількості членів Вищої ради правосуддя. Згідно зі статтею 131 Конституції України, Вища рада правосуддя повноважна за умови обрання (призначення) щонайменше п'ятнадцяти її членів, серед яких більшість становлять судді. Водночас, на момент запровадження воєнного стану в Україні Вища рада правосуддя була неповноважною у зв'язку з відсутністю повноважень у необхідної кількості членів Вищої ради правосуддя, що у свою чергу унеможливило ухвалення рішень відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З метою забезпечення безперервного функціонування судової влади в умовах воєнного стану та організації належного доступу до правосуддя, Верховною Радою України 3 березня 2022 року прийнято Закон України «Про внесення зміни до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення територіальної підсудності судових справ». У відповідності із внесеними змінами, згідно частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону України від 3 березня 2022 року, у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об'єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану, у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, який найбільш територіально наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду. У разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням Голови Верховного Суду. Відповідне рішення є також підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється.

Таким чином, важливість змін до законодавства щодо визначення територіальної підсудності судових справ пов'язані з тим, що по-перше, на нормативному рівні запроваджено ефективний механізм усунення випадків неможливості забезпечення функціонування судової влади у зв'язку з військовими діями, чи іншими надзвичайними обставинами. По-друге, повноваженнями щодо зміни територіальної підсудності судових справ у разі неможливості їх здійснення Вищою радою правосуддя було наділено Голову Верховного Суду, що у свою чергу забезпечило якісну та своєчасну реалізацію вказаних вище законодавчих положень.

Список використаних джерел:

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про судоустрій і статус суддів", Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) від 12 липня 2011 року, № 9-рп/2011 // Офіційний вісник України. 2011. № 100. Ст. 3665.

Олександра Чорній
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 курсу ОС «Бакалавр»

Робота судів в умовах війни в Україні

24 лютого російський агресор почав проти українського народу найстрашнішу за 77 років війну. Незважаючи на воєнний стан, суди України здійснюють правосуддя та ухвалюють рішення, тим самим підкреслюючи свою відданість міжнародному праву та захисту прав людини.

Згідно зі змінами, внесеними в статтю 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а саме: у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, робота суду може бути припинена з одночасним визначенням іншого суду, який буде здійснювати правосуддя на території суду, що припинив діяльність та який найбільш територіально наближений до суду, роботу якого припинено, або до іншого визначеного суду. Такі зміни приймаються за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду. У разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя своїх повноважень – за розпорядженням Голови Верховного Суду. 22 лютого 2022 більшість членів Вищої ради правосуддя подали у відставку, а отже Вища рада правосуддя припинила свої повноваження до обрання нових членів. Таким чином, повноваження згідно з вимогами цієї статті надані Голові Верховного Суду.

Станом на 28 березня, 137 апеляційних та місцевих судів не здійснюють правосуддя. Пошкодженими або повністю зруйнованими залишаються 35 судів. 32 приміщення судових установ зазнали критичних ушкоджень – вибиті вікна, відсутнє електропостачання, теплопостачання, пошкоджені стелі, внутрішні двері, зазнали руйнувань внутрішні перегородки між кабінетами, пошкоджені зали судових засідань, відсутнє теплопостачання, водовідведення, електропостачання, тощо.

Повністю зруйнованими вважаються:

1) Бородянський районний суд Київської області;

2) Ізюмський міськрайонний суд Харківської області;

3) Харківський апеляційний суд, будівля якого є пам'яткою архітектури місцевого значення [1].

4) Господарський суд Миколаївської області.

На тимчасово непідконтрольних українській владі територіях розташовані 49 судів. Було видано розпорядження про знищення всіх матеріалів, які містять державну таємницю. Всі голови судів виконали вимоги закону ще до захоплення відповідних судів окупантами.

Існує певний механізм передачі справ від одного суду до іншого. Спочатку матеріали готуються державною судовою адміністрацією або її територіальними управліннями. Збори суддів або голови судів звертаються до Верховного Суду чи до державної судової адміністрації. Готуються відповідні матеріали. Потім оцінюється навантаження в судах, аналізується відстань від населеного пункту. Відповідно до цього обирається оптимальний суд, куди передається справа [2].

Незважаючи на всі обставини, за період з 24 лютого по 28 березня судами ухвалено та надіслано до Єдиного державного реєстру судових рішень 252 557 з них:

- вищим антикорупційним судом – 206 рішень (станом на 21.03.22 – 160);

- апеляційними адміністративними судами – 17 164 рішення (станом на 21.03.22 – 9 208);
- апеляційними господарськими судами – 3 227 рішень (станом на 21.03.22 – 1 346);
- апеляційними загальними судами – 16 399 рішень (станом на 21.03.22 – 10 317);
- окружними адміністративними судами – 54 763 рішення (станом на 21.03.22 – 30 763);
- місцевими господарськими судами – 12 570 рішень (станом на 21.03.22 – 7 814);
- місцевими загальними судами – 148 215 рішень (станом на 21.03.22 - 92 054).

З 24 лютого по 28 березня проведено 5 281 судове засідання в режимі відеоконференцзв'язку. У підсистемі за вказаний період зареєстровано 1 242 нових користувачі відправлено до суду 17 752 заяви/клопотання. Контакт-центром судової влади та службою технічної підтримки роботи судів опрацьовано 5 727 звернень [3].

Висновки. Враховуючи вищенаведене, можна дійти до висновку, що судді, прокурори та адвокати, як частина народу України, витримали перші удари ворога і змогли продовжити свою роботу в умовах війни. Суди України продовжують здійснювати правосуддя та ухвалювати рішення, тим самим підтримуючи функціонування судової гілки влади.

Список використаних джерел:

1. Як в умовах війни росії проти України працює судова система [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ukrainepravo.com/judicial_truth/divine_law/yak-v-umovakh-viyny-rosiyi-proty-ukrayiny-pratsyuye-sudova-systema/.

2. Як працює судова система під час війни. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://suspilne.media/220869-ak-pracue-sudova-sistema-pid-cas-vijni-intervu-iz-golovou-verhovnogo-sudu/.

3. 137 судів в Україні не здійснюють правосуддя, однак воно не зупиняється [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://sud.ua/ru/news/publication/233550-137-sudiv-v-ukrayini-ne-zdiysnyuyut-pravosuddya-odnak-vono-ne-zupinyayetsya.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Аліна Калінчук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Відкритість використання бюджетних коштів у воєнний час

Україна знаходиться в стані повномасштабної війни, яка була розпочата російською федерацією, після 24 лютого реальний сектор економіки країни майже зупинився, у зв'язку з цим внутрішні фінансові можливості зазнали значного удару. Публічні фонди перебувають в особливо непростому становищі, можемо прогнозувати суттєве зменшення фактичних надходжень, а відповідно - суворої економії. 10 березня Держстат повідомив про прискорення споживчої інфляції; а вже за місяць Світовий банк спрогнозував скорочення обсягів ВВП України на 45%. У такому стані пильний контроль з боку інститутів громадського суспільства за процесами розподілу, перерозподілу та використання публічних фінансів є як ніколи актуальним. Разом з тим, на наш погляд, забезпечення фінансової стабільності країни не можливо досягнути без прозорості та відкритості використання бюджетних коштів. Олексій Волохов зазначає, що «відкритість бюджету є обов'язковою або навіть ключовою умовою функціонування демократичного суспільства» [1], також варто зазначити, що відкритість, яка включає принцип публічності і прозорості, - є основою бюджетної системи України. Сутність цього принципу, визначеного статтею 7 БК України, полягає, зокрема, в інформуванні громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контроль за їх виконанням. Американська вчена Памела Гомез у своїх роботах підкреслює, що «оприлюднення владою відомостей про формування й використання коштів, підвищує ефективність боротьби з корупцією та впливає на розвиток громадянського суспільства, яке не допускає зловживань з боку влади у фінансовому секторі».[2] З її поглядами погоджується економіст Дж. Стігліц, який у свою чергу наполягає на необхідності залучення людського ресурсу та зменшення розриву між державою та населенням, адже ці фактори необхідні для успішного розвитку економіки.[3]

Відповідно до Положення про Державну казначейську службу України (постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 215), а саме пункту 3, до основних завдань Казначейства, зокрема належить: розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства звітності про виконання Державного бюджету України та інформацію про виконання місцевих бюджетів, річних консолідованих фінансових звітностей про загальний майновий стан і результати діяльності суб'єктів державного сектору та бюджетів. На Урядовому порталі Мінфін оприлюднив інформацію, про те, що за оперативними даними Державної казначейської служби, у березні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 103,4 млрд гривень, а місячний розпис виконано на 92,9%, водночас на веб-сайт Держказначейства не функціонує та на головній сторінці майорить повідомлення, що надання відповідей на звернення підприємств, установ та організацій, на звернення громадян та запити на публічну інформацію, адвокатські запити, що не стосуються воєнного стану, військової діяльності, надання медичної допомоги, евакуації населення

тощо – тимчасово призупинено. Тут ми споглядаємо пряме порушення норм статті 64 Конституції України, адже в умовах війни не може бути обмежене право громадян на отримання обґрунтованої відповіді на звернення, надіслане до державних органів влади. Але так як в Україні діє закон «Про відкритість використання публічних коштів», то інформацію про публічні видатки можна отримати за допомогою єдиного веб-порталу використання публічних коштів, доступ до якого є вільним та безоплатним для всіх громадян України. Крайня трансакція на веб-порталі датується 09.03.2022р. і стосується якраз перерахування Міністерством фінансів коштів на рахунок Державної казначейської служби. Але ось інформація про залишки на ЄКР, фактичні надходження, бюджетну заборгованість залишається недоступною.

Необхідною умовою для стабільності фінансової системи в країні є також виконання державного та місцевих бюджетів. Під виконанням розуміється як використання, так й повне і своєчасне надходження запланованих доходів, податків і податкових платежів до всіх ланок бюджетної системи, а від рівня його організації та результативності залежать якісні показники соціально-економічного розвитку країни, ефективність реалізації стратегічних засад бюджетної політики [4]. Але 15 березня, у зв'язку з війною, Верховна Рада України прийняла низку змін до БК України серед них: тимчасове призупинення вимог статей 59 і 60 у частині дотримання термінів подання місячної і квартальної звітності про виконання Державного бюджету України та статті 61 у частині дотримання терміну подання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України. Ці зміни суперечать п.10 ч.1 ст.7 БК України, де вказується на важливість дотримання принципу прозорості та публічності в державній системі України, а отже, вони піддають сумніву відкритість використання бюджетних коштів під час війни. Варто зазначити, що вже сьогодні будь-яка адміністративна чи кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності або документів не буде застосовуватися в період воєнного стану або стану війни, тобто в правовому порядку притягнути до відповідальності особу за неподання звітів, щодо виконання бюджету - неможливо.

Висновок. Відкритість використання бюджетних коштів - є запорукою економічної стабільності країни як у мирний, так і у воєнний час. Зміни ж, внесені владою до БК України, щодо тимчасового призупинення дії окремих норм Кодексу в умовах воєнного стану, хоч і створені для полегшення роботи окремих структур, насправді перешкоджають проводити контроль руху фінансів під час війни, нехтуючи принципи, що закладались в основу будови бюджетної системи, а отже збільшують вірогідність неефективного та несправедливого розподілу та використання коштів бюджетів.

Список використаних джерел:

1. Волохов О.С. Прозорість бюджету як запорука розвитку демократії в Україні / О.С. Волохов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2013. – Вип. 6-2 (1). – С. 96–100.

2. Paolo de Renzio, Pamela Gomez and James Sheppard // Budget Transparency and Development in Resource-Dependent Countries (June 16, 2009).

3. Joseph E. Stiglitz // The Economic Role of the State (1989-10-30) Hardcover ·

5. Дем'янишин В. Г. Виконання бюджетів: концептуалізація, проблеми та напрями удосконалення / Дем'янишин В. Г. // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / за заг. ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, - 2008. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 14-20.

Юлія Коваль
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
доктор філософії у галузі права, ас. кафедри фінансового права

До питання щодо правових наслідків призупинення реєстрації платника ПДВ на час сплати єдиного податку за ставкою 2% в умовах воєнного стану

Актуальність обраної теми зумовлена прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2120-IX, яким було запроваджено можливість тимчасового (до припинення воєнного стану) переходу суб'єктів господарювання на сплату єдиного податку за ставкою 2% від доходу. Особливу цікавість становить аналіз практичних питань, які виникають у разі тимчасового переходу на спрощену систему оподаткування платників податку на додану вартість (далі – ПДВ), адже підпунктом 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX ПК України передбачається, що в цьому разі платники звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ, а їх реєстрація платником ПДВ є призупиненою, що спричиняє низку правових наслідків, які потребують окремого аналізу.

По-перше, у розумінні підпункту 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX ПК України під призупиненням реєстрації платником ПДВ мається на увазі призупинення прав та обов'язків, встановлених розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПК України на період використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом. На практиці це означає, що платники єдиного податку за ставкою 2%: (1) звільняються від обов'язку з обчислення, сплати та подання звітності щодо ПДВ; (2) звільняються від обов'язку щодо складання та реєстрації податкових накладних; (3) позбавлені права на формування нового податкового кредиту. Важливо наголосити, що при цьому реєстрація платника ПДВ не анулюється [1], тобто наявний податковий кредит зберігається, а нараховувати податкові зобов'язання за пунктом 184.7 статті 184 ПК України не потрібно.

По-друге, специфіка ПДВ передбачає, що у разі якщо за придбаними товарами/послугами чи необоротними активами було отримано податковий кредит, то вони мають бути використані в оподатковуваних операціях платника ПДВ. Така вимога запобігає можливим зловживанням щодо отримання податкового кредиту у цілях зменшення суми ПДВ до сплати. Саме тому виникло питання щодо необхідності донарахування податкових зобов'язань у разі, якщо товари/послуги чи необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, почнуть використовуватися платником під час сплати єдиного податку за ставкою 2%, тобто в неоподатковуваних операціях. Для вирішення цього питання Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 р. № 2142-IX було внесено зміни до підпункту 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX ПК України, зокрема, встановлено, що за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з ПДВ до початку сплати єдиного податку, які використані (поставлені, реалізовані) платником єдиного податку в період сплати єдиного податку, в операціях, що не є об'єктом оподаткування, платник ПДВ зобов'язаний після відновлення його реєстрації платником ПДВ, нарахувати податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПК України. Але якщо ситуація щодо

використання товарів та послуг є зрозумілою, то щодо необоротних активів, які можуть використовуватися протягом тривалого часу, формулювання підпункту 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX ПК України залишає простір для множинного тлумачення. На нашу думку, вказівка законодавця на те, що такі необоротні активи мають бути «використані (поставлені, реалізовані)» є невипадковою, тобто законодавець умисно вживає дієприкметник доконаного виду, підкреслюючи, що необоротні активи мають бути використані остаточно (повністю, а не частково) і тільки тоді у платника виникатиме обов'язок щодо нарахування податкового зобов'язання. Наведена позиція була також підтверджена роз'ясненням ДПС [2]. При цьому жодна норма не зобов'язує платника ПДВ нараховувати податкові зобов'язання на різницю між залишковою вартістю необоротних активів станом на момент переходу на сплату єдиного податку та на момент повернення до сплати ПДВ.

По-третє, ще одним проблемним питанням є оподаткування ПДВ послуг, що постачаються нерезидентом на митній території Україні на користь платника ПДВ, реєстрація якого є призупиненою. Справа в тому, що стаття 208 ПК України, яка врегульовує це питання, передбачає лише дві ситуації: (1) послуги отримуються платником ПДВ; (2) послуги отримуються особою, не зареєстрованою як платник ПДВ. При цьому ПК України не містить особливостей щодо оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами на користь платників ПДВ, реєстрацію яких призупинено. У зв'язку з цим важливо наголосити, що призупинення не скасовує самого факту реєстрації платником ПДВ і не призводить до її анулювання, а також не має наслідком виключення з Реєстру платників ПДВ. Таким чином, пункт 208.4 статті 208 ПК України, який стосується осіб, не зареєстрованих як платники ПДВ, не може бути застосований у зв'язку з відсутністю суб'єкта його застосування. Разом з тим, оскільки обов'язки щодо нарахування ПДВ при отриманні послуг від нерезидента, передбачені розділом V ПК України, то такі обов'язки вважаються призупиненими на весь час сплати єдиного податку.

Висновки: Отже, призупинення реєстрації платником ПДВ є наслідком тимчасового переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2% і полягає у призупиненні прав та обов'язків платника ПДВ, передбачених розділом V ПК України на весь період, протягом якого сплачується єдиний податок (у тому числі у разі імпорту послуг нерезидентів). Призупинення реєстрації не скасовує самого факту реєстрації платником ПДВ, а тому податковий кредит платника ПДВ зберігається до відновлення сплати ПДВ. В той же час якщо в період сплати єдиного податку платником будуть повністю використані (поставлені, реалізовані) товари/послуги, необоротні активи, за якими було отримано податковий кредит, то такий платник податків буде зобов'язаний нарахувати відповідні податкові зобов'язання після повернення до сплати ПДВ.

Список використаних джерел:

1. Особливості застосування єдиного податку третьої групи за ставкою 2% для платників ПДВ. Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/577182.html (дата звернення 15.04.2022 р.).

2. Питання – відповіді щодо особливостей переходу платників на спрощену систему оподаткування. Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/578879.html (дата звернення 15.04.2022 р.).

Юрій Плекан
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС «Бакалавр»

Зміни в оподаткуванні як засіб регулювання суспільно-правових відносин у воєнний час

Актуальність обраної проблематики полягає в тому, що через військові дії спостерігається спад в національній економіці. Задля попередження її стагнації можливим та допустимим інструментом є удосконалене податкове регулювання. Війна, розпочата російською федерацією проти Української держави, посягає й на цивілізовані правові інститути. З цими обставинами пов'язано введення режиму воєнного стану на всій території країни, й відповідно – внесення змін до змінення законодавства як реакція на виклики часу, в тому числі і в сфері фінансово-правового регулювання суспільних відносин.

Для ефективної, результативної та безперебійної роботи економіки в умовах воєнного стану Верховна Рада України прийняла 15 березня 2022 року Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» № 2120-IX, що набрав чинності з дня його опублікування – 17 березня 2022 року. Цей закон надає можливість провадити господарську діяльність суб'єктами в умовах повномасштабної війни, стимулює бізнес працювати на потреби внутрішнього ринку та забезпечувати тим самим стабільний рівень економіки в цілому.

Найбільшою новелою прийнятого закону є норма, відповідної до якої на період з 1 квітня 2022 року та до припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану є надання права для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб з річним оборотом доходу до 10 млрд грн на використання спрощеної системи оподаткування бізнесу, тобто можуть сплачувати єдиний податок як платники третьої групи. Максимальна межа застосування такої системи була збільшена майже в 1320 разів, порівняно із застосуваннях такої ж спрощеної системи оподаткування бізнесу за умов, коли не було введено в дію правовий режим воєнного стану. Фактично в такому випадку ведення бізнесу полегшується, оскільки зменшується податкове навантаження на суб'єктів – платників податків. Для платників податків третьої групи відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 2 відсотки доходу. Єдиний податок для вказаної вище групи платників податків потрібно буде нараховувати та сплачувати до 15 числа наступного за звітним місяцем, а звітність потрібно буде подавати щокварталу, вказуючи помісячний дохід.

Важливою складовою цього нововведення є перехід на модель спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, оскільки визначається момент, з якого суб'єкт став платником єдиного податку. Законодавець визначив, що автоматично такий перехід не відбувається, а здійснюється за загальною процедурою, передбаченою Податковим кодексом України. Водночас, після закінчення дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану на території України ці ж платники податків в автоматичному порядку стануть такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 1 числа місяця, наступного за звітним.

Одним із основних приписів, закріплених у прийнятому законі, є положення про те, що Кабінет Міністрів України має право визначати особливості нарахування та сплати єдиного податку. Це означає, що Закон України визначає лише основні питання регулювання, не вказуючи на процедуру справляння таких податків, нормативне регулювання якої буде покладено на виконавчі органи державної влади, які в межах своїх повноважень будуть приймати відповідні підзаконні нормативно-правові акти. Однак у ст. 92 Конституції України закріплено положення про те, що виключно законами України встановлюється система оподаткування, податки і збори.

Крім того, фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок та можуть не заповнювати декларацію платника єдиного податку за період, в якому такий податок не сплачувався. Це означає, що разом із юридичним дозволом не сплачувати відповідний єдиний податок за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності фактично тимчасово усуваються будь-які формальності, пов'язані із справляння такого виду податку. Відповідні нововведення діятимуть з 1 квітня 2022 року та до припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану.

Не менш важливим, на наш погляд, є нововведення, пов'язане із зменшенням податків на пальне та товари для оборони, оскільки їхня достатня кількість в умовах дії правового режиму воєнного стану забезпечує ефективну реалізацію дій, пов'язаних із територіальним захистом держави, виконанням завдань військовослужбовцями Збройних Сил України. Забезпечення ефективного державного регулювання у цій сфері покращує логістичні перевезення відповідних товарів та пального та спрощує систему оподаткування такої продукції. Так, на період дії правового режиму воєнного стану такі операції звільняються від оподаткування акцизним податком, а ставка податку на додану вартість зменшується до 7 відсотків з 20, як це було раніше. Крім того, така ставка ПДВ повинна застосуватись незалежно від того, коли відбулось придбання пального та інших нафтопродуктів: до запровадження ставки ПДВ 7% на такі товари чи вже після її запровадження.

Фактично такі дії призвели до зменшення ціни пального та інших нафтопродуктів в точках їхнього роздрібного продажу, що є найбільш наближеними до споживачів таких товарів, забезпечуючи населення необхідним продовольством без істотного збільшення ціни на них задля проведення на території держави, де це можливо, посівної кампанії та пов'язаних з нею дій, а також забезпечення виконання завдань із територіальної оборони нашої держави військовослужбовцями ЗСУ та іншими підрозділами.

Висновок. Завдяки податковим нововведенням є реальна можливість стимулювати господарську діяльність осіб. Такі законодавчі новели допоможуть «підтримати» економіку в умовах повномасштабної війни. Законодавець, закріплюючи відповідні норми, в умовах дії правового режиму воєнного стану забезпечує наповнення публічних фондів коштів, функціонування фінансової системи в цілому та не здійснює стримування розвитку економіки, а стимулює її працювати на стабільному рівні.

Катерина Скибун
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Особливості оподаткування резидентів Дія Сіті в умовах воєнного стану

Актуальність теми дослідження зумовлена зростаючою роллю Дія Сіті як одного з інструментів для стимулювання економіки України в умовах воєнного стану, свідченням чого є стабільне зростання кількості резидентів Дія Сіті. Так, до запровадження воєнного стану Реєстр резидентів Дія Сіті налічував 79 ІТ-компаній, а станом на 16.04.2022 р. до реєстру було включено вже 183 підприємства [1], тобто кількість резидентів подвоїлась, що засвідчує зростаючий інтерес до Дія Сіті навіть під час повномасштабної війни. Звісно, не останню роль у цьому відіграють особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, аналізу яких присвячене це дослідження.

Дія Сіті – це спеціальний правовий режим, запроваджений Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 р. № 1667-IX (далі – Закон № 1667), який врегулював базові поняття, а також вирішив низку болючих питань у сфері трудових та корпоративних відносин, які роками гальмували розвиток ІТ-індустрії. Окрім того, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 14.12.2021 р. № 1946-IX було передбачено низку податкових стимулів для ІТ індустрії, необхідних для розвитку цифрової економіки в Україні.

ПК України оперує поняттям «резидент Дія Сіті» у значенні, визначеному Законом № 1667. Цей статус може набути лише юридична особа, зареєстрована на території України, незалежно від місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає наступним критеріям:

1) здійснює один або кілька видів діяльності у сфері цифрової економіки: зокрема, комп'ютерне програмування, видання комп'ютерних ігор, освітня діяльність у галузі інформаційних технологій, оброблення даних (крім хостингів), діяльність, пов'язана з кіберспортом та кібербезпекою, а також інші види діяльності згідно з частиною 4 статті 5 Закону № 1667;

2) розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам (їх кількість має бути від 9 осіб) становить не менше ніж 1200 євро;

3) кваліфікований дохід (від ІТ-послуг) має становити не менше ніж 90% доходу підприємства.

При цьому специфіка статусу резидента Дія Сіті, як платника податків, полягає у тому, що резидент Дія Сіті отримує право вибору при сплаті податку на прибуток підприємств: або залишатись платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах за ставкою 18% від прибутку (пункт 136.1 статті 136 ПК України), або перейти на сплату податку на прибуток підприємств на особливих умовах у порядку, визначеному пунктом 141.10 статті 141 ПК України (спеціальний режим оподаткування для резидентів Дія Сіті). При цьому резиденти Дія Сіті не можуть обрати спрощену систему оподаткування, виходячи з положень підпункту 14.1.282-1 пункту 14.1 статті 14 ПК України.

Спеціальний режим оподаткування податком на прибуток підприємств для резидентів Дія Сіті передбачає особливий об'єкт та базу оподаткування – фактично оподатковується не прибуток підприємства, а окремі витратні операції резидента Дія Сіті

згідно з пунктом 135.2 статті 135, пунктом 137.10 статті 137 та пунктом 141.9-1 статті 141 ПК України (зокрема, виплата дивідендів, виплата процентів на користь осіб, що не є резидентами Дія Сіті; виплати, що здійснюються у зв'язку із вкладенням в об'єкти інвестицій, що перебувають за межами території України, виплата роялті в сумах перевищення ліміту та деякі інші операції). Такі особливості надають змогу спрямовувати прибуток підприємства на розвиток самої ІТ-компанії (реінвестування прибутків) без сплати податку на прибуток підприємств, тобто за своєю суттю спеціальний режим оподаткування для резидентів Дія Сіті є аналогом так званого «податку на виведений капітал». Проте використання такого спеціального режиму оподаткування можливе виключно за умови постійного виконання платником податків усіх критеріїв резидента Дія Сіті, передбачених статтею 5 Закону № 1667.

Разом з тим, повномасштабне вторгнення російських військ в Україну змінило економічні умови діяльності суб'єктів господарювання, суттєво ускладнивши дотримання ними вищезгаданих економічних критеріїв резидентства Дія Сіті. Саме тому постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування правового режиму Дія Сіті у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні» від 29.03.2022 р. № 382 було встановлено, що під час воєнного стану компанії не позбавлятимуться статусу резидентів Дія Сіті, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям щодо кількості співробітників, середньої зарплати тощо. Таке рішення дозволить зберегти за резидентами Дія Сіті право на застосування спеціального режиму оподаткування та використовувати усі його переваги навіть в умовах воєнного стану, тим самим сприяючи розвитку економіки України та дозволяючи робити резидентам Дія Сіті свій внесок.

Висновки. Отже, в умовах воєнного стану правовий режим Дія Сіті не втрачає своєї актуальності, у тому числі завдяки сприятливому режиму оподаткування, який істотно відрізняється від сплати податку на прибуток на загальних підставах. Окрім того, для збереження привабливості Дія Сіті українським урядом оперативно було внесено зміни, які дозволятимуть не втратити статус резидента Дія Сіті через тимчасове недотримання критеріїв резидентства. На нашу думку, такі зміни мають позитивний характер і враховують скрутну економічну ситуацію, в якій опинилися резиденти Дія Сіті в умовах воєнного стану. Можливість збереження статусу резидента Дія Сіті дозволяє зберегти право на застосування спеціального режиму оподаткування. Більш того, саме досвід оподаткування резидентів Дія Сіті в подальшому має бути врахований при прийнятті рішення щодо доцільності поширення такого спеціального режиму оподаткування не лише на підприємства ІТ-індустрії, але й на інші сфери.

Список використаних джерел:

1. Реєстр Дія.City. URL: https://city.diia.gov.ua/registry/resident (дата звернення: 16.04.2022).

Станіслав Слижук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 року навчання ОС «Магістр»

Військові облігації: актуальність та перспективи

Потреби воєнного часу вимагають кардинального перелаштування усіх сфер життя нашої держави, зміщення пріоритетів у бік забезпечення обороноздатності країни та

вирішення гуманітарних питань. Зростання військових витрат потребує свого покриття шляхом пошуку додаткових джерел та інструментів залучення фінансування як на внутрішніх, так і на зовнішніх фінансових ринках. Одним із таких дієвих інструментів є військові облігації. Їх розміщення розпочалося після прийняття Кабінетом Міністрів України постанови «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації»» від 25 лютого 2022 р. №156, якими планується залучити інвестиції на суму до 400 млрд грн.

Згідно з цією постановою, вартість однієї облігації становить 1000 грн, а дохідність – 11% річних. Також існує можливість придбати облігації на більш короткий термін при дохідності в 10% річних.

Військові облігації це різновид облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП), тобто, держава бере кошти в борг на певний період, в кінці якого виплачує встановлену дохідність та повертає їх інвесторам. Вони будуть зараховані до держбюджету України і спрямовані для покриття його дефіциту у зв'язку із збільшенням військових видатків.

Міністерство фінансів України визначає час та обсяги випуску ОВДП, строк їх обігу, відсоткову ставку, інші умови емісії, відіграє роль гаранта своєчасного погашення і сплати доходу за такими облігаціями.

Особливістю військових облігацій є те, що дохід від ОВДП не оподатковується, виплата доходу та погашення облігацій гарантується державою. Банки, фінансові установи та посередники операцій скасовують більшість зборів та обов'язкових комісій для військових облігацій, тим самим мінімізують формальні процедури для стимулювання інвесторів здійснювати такі вклади.

Не варто також забувати, що військові облігації, як і інші ОВДП, є цінними паперами, що являються окремими оборотоздатними об'єктами цивільних прав, власник яких вправі розпоряджатися ними протягом усього строку їх обігу.

Не менш важливим аргументом для придбання військових ОВДП є необов'язковість підтвердження походження коштів, за які особа придбала військові облігації. Відсутність вимог підтвердити легальність походження коштів значно спрощує процедуру і в подальшому не виникає питань щодо їх походження, а прибуток у вигляді відсотків річних особа може включити в офіційний дохід.

Питання купувати чи не купувати військові облігації — справа кожного громадянина, проте слід констатувати, що уряд України зробив інвестування у цей актив максимально економічно привабливим для українців та громадян інших країн, які в умовах війни хочуть підтримати нашу Збройні сили України. Окрім патріотичних мотивів, військові облігації є альтернативою банківським депозитам, які в цілому дуже близькі за механізмом отримання доходу, що дозволяє урізноманітнити інвестиційний портфель.

Продаж військових облігацій здійснюється на аукціоні, який відбувається щотижня. Умови придбання та обслуговування з покупки військових облігацій є досить різними. Так, в деяких інвестиційних фондах і компаніях придбання військових облігацій є більш привабливим, ніж в банках, оскільки не встановлено мінімальний обсяг цінних паперів, а також відсутні комерційні комісії з таких операцій.

В умовах воєнного стану інвестиції у військові облігації залишаються актуальними, але залежать від конкретної ситуації та обставин. Так, за умови наявності вільних коштів доцільним є їх реалізація через позику державі під відсотки, адже звичайні способи вкладати кошти в бізнес чи нерухомість під час війни є ризиковими та практично

неможливими. Підштовхує до цього способу і поширена практика обмеження державою виведення коштів громадян та бізнесу за кордон через системи міжнародних фінансових переказів.

Варто відзначити, що в умовах воєнного стану банки максимально спрощують процедуру купівлі ОВДП, деякі з них не стягують комісію за фінансові операції. Наприклад, окремі банки пропонують відкриття рахунку в 1 гривню, а у брокерів комісія взагалі відсутня, для реєстрації потрібні лише паспортні дані громадянина.

Отже, запущений урядом України механізм випуску військових облігацій є реальною фінансовою допомогою Збройним силам України та державі під час війни. Це можливість всім охочим допомогти захисникам, національним військовим формуванням, при цьому на умовах повернення вкладених коштів з отриманням прибутку за їх користування державою.

Список використаних джерел:

1. Білоус І.В. Сучасні тенденції функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні / І. В. Білоус // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. - 2018. - Т. 29(68), № 6. - С. 124-128.

2. Тіверіадська Л.В., Якименко А.М. Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України. Економічний простір. 2017. No 128. С. 143–154.

3. І. Є. Якушева. Ринок облігацій в Україні: стан, тенденції і перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 4.

Ілля Шляхов
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірант 2 року навчання,
ас. кафедри фінансового права

Окремі питання реєстрації бюджетних зобов'язань у воєнний час

Цьогорічна конференція присвячена дослідженню впливу воєнних дій на юридичну науку та практику. І це не випадково, адже у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії та розгортання нею війни на території України суспільні відносини зазнали змін та вимагають від держави особливого правового регулювання.

Бюджетне законодавство є одним з тих, що з першого дня запровадження воєнного стану в Україні піддається трансформації у зв'язку з воєнними діями та на наш погляд, за об'ємом змін, може поступатися тільки податковому. Бюджетний кодекс України доповнено особливими положенням, а також в ньому призупинено дію значної кількості норм. Практика зупинення дії норм в часі є вже звичною для бюджетного законодавства, однак це не завжди позитивний приклад нормотворчої діяльності. Зупинення дії норми є порушенням принципу правової визначеності та не повинно стати традицією правового регулювання публічних фінансів в Україні [1, с.83].

Військовий вплив який вже зазнало бюджетне законодавства, в повній мірі, не може бути оцінено позитивно. Призупиненням дії окремих норм порушується встановлені статтею 7 Бюджетного кодексу України принципи на яких ґрунтується бюджетна система. Навіть якщо такі жорсткі кроки є необхідними для держави на сьогоднішньому етапі, дуже непокоїть подальший стан тих норм, що призупиняють дію окремих

положень з урахуванням сталої практики постійного продовження дії тимчасових норм, які фактично стають постійними.

Закони, які регулюють суспільні відносини в умовах введення в державі чи на окремій її території особливого правового режиму з метою забезпечення непорушності прав і свобод людини; конституційного ладу і правопорядку в теорії права визначаються як "надзвичайні закони". На думку Андрія Барчука, основні завдання, відповідно до функціональної спрямованості, надзвичайних законів полягають зокрема у забезпеченні повноти регулювання та ефективності державного регулювання [2, с.213].

Одним з прикладів надзвичайних законів щодо фінансово-правової сфери (в широкому розумінні) є постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 №381, якою затверджено Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (надалі - Особливий порядок). Такий порядок визначає механізм виконання в особливому режимі повноважень Казначейством та його органів. Цікаво, що тільки за перші 45 днів війни до Особливого порядку вже 8 разів було внесено зміни.

У цьому дослідженні ми вирішили приділити увагу напряму фінансово-правового регулювання, який не зазнав необхідних (на наш погляд) змін, потреба в яких викликана воєнними подіями. Незважаючи, що бюджетне законодавство вже давно відчуває вплив надзвичайних законів прийнятих під час епідемії Covid-19 так і сьогодні. При цьому питанню реєстрації бюджетних зобов'язань не приділяється увага, ігноруючи при цьому виклики часу та фактичні обставини. В країні відбувається значне скорочення видатків Державного бюджет України (постанови КМУ від 03.03.2022 р. № 193, від 04.03.2022 р. № 199, від 08.03.2022 р. № 231, від 10.03.2022 р. № 245, від 20.03.2022 р. № 332, від 01.04.2022 р. № 401, розпорядження КМУ від 11.03.2022 р. № 211-р, від 21.03.2022 р. № 234-р, від 22.03.2022 р. № 238-р, від 29.03.2022 р. № 252-р), видатків місцевих бюджетів. Фінансові органи відображають відповідні зміни в розписах бюджетів, а розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (надалі за текстом – РБК та ОБК) приводять свої бюджетні зобов'язання у відповідність новим обсягам асигнувань. Адже у разі скорочення видатків РБК та ОБК мають здійснювати заходи з коригування бюджетних зобов'язань, оскільки зобов'язання, що перевищують бюджеті асигнування не підлягають виконанню (ст. 48 БК України). Для зняття з обліку бюджетних зобов'язань РБК та ОБК мають подавати реєстри бюджетних зобов'язань (з від'ємним значенням) з підтверджуючими документами.

Окрім того, не виключено, що існує значна кількість підприємств, що через активні бойові дії, внаслідок переміщення працівників або з інших поважних причин припинили (тимчасово) свою діяльність, однак мають укладені договори з РБК та ОБК, за якими в свою чергу зареєстровані казначейством бюджетні зобов'язання. Велика кількість таких угод вже не буде виконана у зв'язку зі зменшенням фінансування, зміною реальної потреби або фактичної неможливості виконання договорів. Знову ж таки, для зняття з обліку таких бюджетних зобов'язань потрібно мати підтверджуючі документи. РБК та ОБК для уточнення бюджетних зобов'язань, у тому числі для їх скорочення, або для їх зняття мають подавати підтверджуючі документи такі, як додаткові угоди, тощо. Особливим порядком встановлено, що перелік таких підтверджуючих документів не є вичерпним й те, що за загальним правилом (якщо це не стосується таємних видатків чи окремих видатків, що здійснюються НСЗУ, чи розрахункових видатків, таких як заробітна плата, податки, тощо) підтверджуючі документи мають подаватися. Причому на сьогодні укласти додаткові угоди щодо розірвання договорів може бути дуже важко.

Такі положення законодавства, щодо подання підтверджуючих документів жодним чином не забезпечують ефективність чи економічність використання коштів бюджетів, а можуть призвести до масового підроблення документів, які будуть використовуватися як підтверджуючі для зняття з обліку бюджетних зобов'язань.

Висновки. Ми пропонуємо Міністерству фінансів України в найкоротші строки ініціювати перед Урядом питання доповнення абзацу шостого пункту 20 Особливого порядку таким змістом: "Для зняття бюджетних зобов'язань з обліку, за зобов'язаннями, за якими не утворена бюджетна заборгованість та / або за якими не планується виконання, підтверджуючі документи не подаються." Такі положення значно розвантажать роботу як РБК, ОБК так й органів Казначейства та зменшать даремне резервування асигнувань.

Список використаних джерел:

1. Губерська Н. Л. Загальнотеоретична характеристика публічних фінансів в Україні та актуальні питання їх правового врегулювання / Н. Л. Губерська, Л. М. Чуприна. // Юридичний бюлетень. – 2021. – С. 76–84.

2. Барчук А. О. Надзвичайні закони в системі законодавства: теоретико-правові аспекти : дис. канд. юр. наук : 12.00.01 – теор / Барчук Андрій Олегович – Київ, 2019. – 250 с.

Діана Ярова
Київський національний університету
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 курсу ОС «Бакалавр»

Захищені видатки бюджету в умовах воєнного стану

Зважаючи на те, що законодавство як система нормативних приписів є за своє природою динамічним явищем та чутливим до суспільних трансформацій, необхідність аналізу змін у законодавстві, що були спричинені повномасштабною військовою агресією з боку Російської Федерації, постає з новою гостротою.

На вибір теми остаточно впливає ще й важливість для українського суспільства правових норм, що регулюють бюджетні відносини, адже основу реальної незалежності держави, що проголошена статтею 1 Конституції України, становлять фінансова самостійність країни та її можливість виконувати свої функції. Особливу увагу слід звернути саме на захищені видатки, адже вони спрямовані на фінансування найважливіших сфер розвитку держави. Відтак, публікація має не лише теоретичне значення, а й переконливу актуальність.

Зазначимо, що прийняття Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" зумовило внесення чисельних змін Верховною Радою України до багатьох нормативно-правових актів, у тому числі й до Бюджетного кодексу України. Так, 15 березня 2022 року було прийнято Закон України "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України", відповідно до якого було накладено заборону на застосування статті 55 Бюджетного кодексу України, яка регулювала питання захищених видатків. Більшість із них відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 та змін до неї належать до другої

черги пріоритетності здійснення видатків Казначейством та органами Казначейства. Проаналізуємо ж правове регулювання окремих захищених видатків під час війни.

1. Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ. Зазначене питання наразі регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 р. № 221. Відповідно до цього підзаконного нормативно-правового акту керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, надається право до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), теж саме рекомендується й керівникам органів місцевого самоврядування.

2. Видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів. Важливим для цього питання стало Рішення Міністерства охорони здоров'я для удосконалення роботи сфери охорони здоров'я під час війни, цим актом було встановлено ряд положень, зокрема й те, що з початку війни закладам охорони здоров'я в рамках програми медичних гарантій було перераховано 11,6 млрд грн.

3. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 261 для покриття витрат місцевих бюджетів, понесених на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної форми власності, у яких розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі з резервного фонду державного бюджету надається відповідна компенсація місцевим бюджетам. Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2022 р. № 206 змінено деякі питання оплати житлово-комунальних послуг. Так, установити, що до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється: нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги; припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Таким чином, можемо зробити висновок, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України зумовило внесення чисельних змін до Бюджетного кодексу України, одна з яких торкнулась захищених видатків. Проаналізувавши видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів та оплату комунальних послуг та енергоносіїв, можемо зазначити, що вказані сфери все ще є важливими для державного фінансування, хоча першу чергу все ж таки займають видатки на національну безпеку й охорону.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Євген Головач
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 року навчання ОС «Магістр»

Можливі колізії в законодавстві в сфері інтелектуальної власності через його зміну в період воєнного стану

Актуальність даного дослідження зумовлена очевидною наявністю колізії між міжнародними договорами, імплементованими українським парламентом, та внутрішньодержавними нормативно-правовими актами щодо строків у сфері інтелектуальної власності у цей непростий для нашої країни період.

24 лютого 2022 року Указом Президента України було введено воєнний стан на території нашої держави на 30 діб,14 березня його було продовжено ще на 30, починаючи з 26 березня 2022 року. Та нова реальність, в якій опинилася Україна, спричинила, в тому числі, зупинку нормального функціонування багатьох державних реєстрів та установ, що, в свою чергу, поставило під загрозу можливість захисту законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб у різних сферах, в тому числі і в сфері інтелектуальної власності (ІВ).

Для вирішення цієї проблеми 1 квітня ВРУ було прийнято Закон України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України»[1]. Зокрема, в ньому йдеться про зупинення перебігу строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав ІВ, зупинення перебігу строків щодо процедур набуття цих прав, визначених спеціальними законами України у сфері ІВ та підзаконними актами; охоронні документи, якими засвідчується виникнення прав ІВ, є дійсними; встановлені раніш права інтелектуальної власності продовжують діяти і реалізуються їх власниками у повному обсязі; зберігається чинність майнових прав інтелектуальної власності на період дії воєнного стану; не пізніше від 90 днів із дня, наступного за днем припинення воєнного стану, заявники матимуть право подати передбачені законодавством документи без сплати зборів за поновлення або подовження строків.

28 лютого 2022 року у своєму листі Торгово-промислова палата України [2] на підставі ст. 14, 14[1] Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», Статуту ТПП України засвідчила форс-мажор (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану. Враховуючи це, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб по договору, окремим податковим та іншим зобов'язанням чи обов'язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Фактично цей лист є важливим документом, оскільки очевидно, що при ряді судових спорів при встановлені наявності обставин непереборної сили саме його будуть використовувати.

Ключова проблема в тому, що в ряді українських законів у сфері ІВ, наприклад ст. 3 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", ст. 2-1 Закону України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів", ст. 4 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" містять положення про те, що якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору. Відповідно, прийнятий 1 квітня вищезгаданий закон створює колізію, оскільки наприклад деякі строки кореспондуються зі строками, встановленими в Угоді про асоціацію України та ЄС (строк дії додаткового охоронного сертифікату для лікарського засобу або продукту для захисту рослин, що охороняється патентом, строк дії охорони прав на топографії напівпровідникових продуктів).

І це в перспективі загрожує створити ряд проблем у сфері ІВ в недалекому майбутньому, оскільки є ймовірність ряду позовів, і зовсім не зрозуміло як це може бути вирішено. Адже хоча в нашому законодавстві міститься положення щодо обставин непереборної сили (форс-мажору по простому), то в ряді міжнародних договорів у сфері ІВ або, наприклад, в Угоді про асоціацію України та ЄС таких положень немає.

Які шляхи вирішення даної ситуації теоретично можуть існувати:

1. Очікувати перших судових рішень, зокрема Верховного Суду, міжнародних судів, тобто очікувати що при накопиченні певного обсягу судової практики напрацюються якісь механізми виходу з такої ситуації. Однак мінусом є те, що це досить тривалий шлях і, відповідно, загроза того, що закон, спрямований на захист осіб у сфері ІВ у період воєнного стану, фактично не буде працювати.

2. Самою ВРУ змінити вищезгаданий закон 1 квітня, доповнивши його рядом виключень щодо деяких строків, щоб усунути протиріччя з міжнародними договорами. Це дозволить уникнути частини судової тяганини і не створить колізій в законодавстві з неконтрольованим розв'язком, коли фактично законотворець створив документ, життєздатність якого буде вирішуватись судовими органами через невизначений проміжок часу.

3. Очікувати рішень ЄС, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, інших міжнародних інституцій про визнання збройної агресії в нашій державі форс-мажором, хоч це ніде і не передбачено необхідним чином, однак ситуація в нашій державі багато в чому безпрецедентна і вимагає таких же рішень і від світу також.

Отже, можна зробити висновок, що питання захисту законних прав та інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності, зокрема і питання строків, у період воєнного стану, врегульоване прийнятим ВРУ законом 1 квітня 2022 року не втрачає актуальності через появу колізії з міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема і в питанні строків, що створює загрозу розгляду ряду судових спорів, у тому числі і в міжнародних інстанціях, що створює ймовірність зведення всього або частини закону 1 квітня нанівець, якщо не спробувати вирішити такі колізії якнайшвидше.

Список використаних джерел:

1. https://www.rada.gov.ua/news/razom/221193.html
2. Лист Торгово-промислової палати від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf

Іван Ільченко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 року навчання ОС «Магістр»

Охорона та захист прав інтелектуальної власності в сучасних умовах протидії воєнній агресії

Актуальність теми дослідження спричинена фактом повномасштабного вторгнення російських військ на територію України та введенням воєнного стану, що безперечно внесли свої зміни в усі сфери суспільних відносин України. Навіть попри той факт, що на сьогоднішній день Україна героїчно захищає свій суверенітет та незалежність, а на деяких територіях точаться жорстокі бої й чути постійні обстріли, забезпечення достатньої охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності у цей важкий час є проявом підтримки держави суб'єктів, які володіють такими правами, або які перебувають лише в процесі набуття цих прав.

Посилення правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності є вкрай необхідним та актуальним особливо в нинішні дні з огляду на те, що інтелектуальна діяльність визначає стратегію соціально-економічного розвитку країни. Вкрай важливо запровадити правові механізми охорони й захисту прав осіб у відносинах інтелектуальної власності, запобігти втраті цих прав у період дії воєнного стану. Держава повинна унеможливити вплив негативних факторів та наслідків дії воєнного стану на громадян.

Торгово-промислова палата України 28 лютого 2022 року прийняла рішення, яким засвідчила військову агресію Російської Федерації проти України форс-мажорними обставинами, стало зрозуміло, що строки, які пов'язані з набуттям прав інтелектуальної власності, строки по сплаті відповідних реєстраційних зборів за подання заявок мають бути відтерміновані [1].

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» на своєму веб-сайті розмістило низку інформаційних документів щодо своєї роботи в умовах воєнного стану: Про організацію роботи в Укрпатенті стосовно державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, в умовах воєнного стану [2]; Повідомлення про діяльність Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності в умовах воєнного стану [3]; Повідомлення про організацію виконання повноважень Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, географічні зазначення в умовах воєнного стану[4].

Вказані інформаційні повідомлення за своєю правовою природою не можуть вважатись локальними нормативними актами; більше того, окремі положення таких повідомлень є надзвичайно контраверсійними. Наприклад, теза, що «[…] в умовах воєнного стану, введеного в Україні, положення Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та зазначений лист ТПП можуть застосовуватися до заявників та власників, адреса місця знаходження чи місця проживання яких зазначена на території України, у разі пропущених строків» очевидно порушує принцип національного режиму, що встановлений у низці міжнародних та міжурядових угод у сфері інтелектуальної власності.

З метою забезпечення прав та інтересів всіх суб'єктів права інтелектуальної власності, Верховна Рада України прийняла закон "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану". З базових положень закону передбачається зупинення перебігу строків, охорони майнових прав інтелектуальної власності та строків щодо процедур набуття цих прав у цій сфері, які встановлені спеціальним законодавством України та підзаконними актами.

Разом з тим, вказаний закон містить і окремі суттєві недоліки: так, законом передбачено, що «майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану». Ця норма може призвести до необґрунтованого продовження чинності прав на винаходи, корисні моделі, особливо у сфері медицини та оборони, а також та промислові зразки.

Загалом прийняття такого закону вбачається позитивним кроком, що сприяє захисту прав суб'єктів права інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, які перебували у процесі набуття відповідних прав і обов'язків у сфері інтелектуальної власності, оскільки, враховуючи сьогоднішні складні матеріальні, емоційні, духовні умови, не у всіх є можливості заплатити той самий збір за подання заявки, багато хто взагалі був змушений виїхати з своїх домівок, шукаючи безпечне місце для себе і своєї сім'ї, тому зрозуміло, що питання, пов'язані з набуттям прав інтелектуальної власності виносяться для кожного на далекий план. Але як бачимо в загальному суттєвих змін, за весь період повномасштабного вторгнення, сфера інтелектуальної власності не зазнала.

Разом з тим, виникають окремі питання щодо захисту майнових прав інтелектуальної власності, які можуть порушуватись під час воєнних дій. Наприклад, чи призводять дії міністерства оборони російської федерації, яке використовує на своїй техніці позначення «V», «Z», до порушення ділової репутації суб'єктів прав на подібні торговельні марки та чи можна відшкодувати шкоду, завдану такими діями?

Вважаємо, що це безумовно порушення прав відповідних суб'єктів на торговельні марки, які використовують ці букви. Тому, на нашу думку, доцільно звертатись в національному порядку до своїх судових установ за захистом ділової репутації та вимагати відшкодування шкоди. Цікаве питання може виникнути як взагалі буде визначатись така шкода та хто її має виплатити? З цього приводу, на нашу думку, ця компенсація може бути відшкодована з репарацій, які повинна сплатити країна агресор та стягуватись на підставі прийнятого рішення суду, де буде визнано, що російська федерація внаслідок використання цих символів завдала репутаційної шкоди відповідним суб'єктам торгових марок, а в порядку експертного висновку може визначатись розмір такої завданої шкоди, але все ж таки невідомо чи такі рішення взагалі можуть бути виконані.

Тому підсумовуючи вище сказане, хочу зазначити, що попри цей важкий час, в якому перебуває наша країна, є сфери суспільних відносин, які навіть попри стан війни не можна залишити осторонь. До них належить зокрема і сфера інтелектуальної власності, забезпечення належної системи охорони та захисту якої, є одним з кроків підтримання економіки України в сьогоднішніх складних умовах та сприяння захисту прав суб'єктів відповідних правовідносин.

Список використаних джерел:

1. Щодо засвідчення форс-мажорних обставин URL: https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022

2. Про організацію роботи в Укрпатенті стосовно державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, в умовах воєнного стану. URL : https://ukrpatent.org/atachs/derzhreestracia-ap-v-umovah-voyennogo-stanu.pdf

3. Повідомлення про діяльність Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності в умовах воєнного стану. URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/povidomlennya-ap-032022.

4. Повідомлення про організацію виконання повноважень Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, географічні зазначеннясв умовах воєнного стану. URL : https://ukrpatent.org/atachs/PV-v-umovah-voyennogo-stanu-21032022.pdf.

Гліб Кузьменко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 року навчання ОС «Магістр»

Захист права інтелектуальної власності під час війни

Для багатьох людей інтелектуальна власність постає чимось незрозумілим, а її закони носять заплутаний і складний характер. Дана сфера часто сприймається як важка для розуміння та тлумачення, однак, інтелектуальна власність відіграє дуже важливу роль. ІВ є рушійною силою величезних за своїми масштабами секторів, включаючи авіакосмічну галузь, архітектуру, медіа-бізнес та індустрію розваг. Саме вона посідає центральне місце у дискусіях щодо економіки знань та політики у сфері творчості та інновацій.

Оформлення права інтелектуальної власності як конкретного інституту відбувалося з кінця XVIII до кінця XIX ст., що співпадає з розвитком буржуазного суспільства та ринкової економіки. Наприкінці XIX ст. була утворена основа міжнародного регулювання права інтелектуальної власності. Спочатку укладалися лише двосторонні угоди між певними державами, однак пізніше були прийняті Паризька конвенція з охорони промислової власності(1883), Бернська конвенція з охорони літературних та художніх творів (1886), Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (1891).

Вочевидь, що право інтелектуальної власності є досить молодим, адже утворилося воно приблизно 200 років тому. Регламентація права інтелектуальної власності знаходиться ще у пелюшках. Не зважаючи на свій відносно молодий вік, право інтелектуальної власності пройшло випробовування Першою та Другою Світовою війною та вже має напрацьовані певні інструменти захисту, як державою так і приватними особами.

Наприклад, під час Першої та Другої Світових війн Сполучені Штати Америки не тільки тримали ворожих іноземцях у спеціальних таборах для інтернованих осіб, але й конфісковували їх приватну власність та власність їх корпорацій, які були засновані у тих державах, які вважалися ворожими. Серед цих конфіскованих активів були шоколадна фабрика, компанія що виготовляла олівці та пивний завод.

Усі ці активи знаходилися під контролем УЗВІ, щоб не допустити використання їх у інтересах противника. На аукціоні її торгівельні марки та завод були продані компанії Sterling Products, Inc. за $5,3 млн. Таким чином компанія Bayer змогла компенсувати деякі втрати, що понесла компанія внаслідок репарацій, що передбачалися Версальською

угодою (договором) 1919 року. Згідно вищезазначеної угоди, компанія Bayer передала торгівельні «Аспірин», «Героїн» Англії, Франції, США та Росії, а також зобов'язалась поставляти чверть від свого виробництва аспірину та героїну у ці країни. У 1941 році активи компанії Sterling були конфісковані урядом Сполучених Штатів через їх угоду з I.G. Farben (Bayer Germany), яке вважалося вигідним для нацистського режиму. Компанія Sterling боролася з конфіскацією та у 1994 році, Bayer AG придбала бізнес Sterling за 1 млрд доларів США та змогла повернути собі права на торгівельну марку Bayer в Америці для випуски своїх препаратів. Всього цей цикл повернення тривав три чверті сторіччя. [4]

Починаючи з 24 лютого 2022 року, через напад Російської Федерації на Україну, міжнародні компанії, такі як Coca Cola, McDonalds, Nike, Renault, Ikea зупинили свою діяльність та вийшли з даного ринку. Росія швидко знайшла вихід із ситуації. На початку березня був виданий указ, що легалізував незаконне використання патентів та інших прав інтелектуальної власності, з 0% ставкою роялті та без виплати компенсацій за порушення.[4] 12 березня 2022 року до Роспатенту надійшла заявка на товарний знак для торгівельної марки «У Дяді Вані». Його логотип дуже схожий на "Золоті арки" McDonald's, з тим самим поєднанням кольорів, але повернутий на 90 градусів вправо. Через тиждень після цього компанія "Напої з Чорноголовки - Аквалайф" подала заявку в Роспатент на реєстрацію бренду RuCoLa, як російський аналог Coca-Cola. При цьому власники бренду Coca-Cola подали до суду на російську компанію зазначаючи, що бренд RuCoLa порушує їхні інтелектуальні права.

Україна, як держава на території якої йдуть воєнні дії, прагне захистити право інтелектуальної власності. Тому, 1 квітня Верховна Рада прийняла Закон «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану». Даний закон передбачає призупинення строків, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, строків щодо процедур придбання даних прав, що передбачається спеціальними законами України у сфері інтелектуальної власності та підзаконними актами. Даний закон передбачає можливість уповноваженим особам подавати документи, які необхідно надати відповідно до законів України у сфері інтелектуальної власності та іншими підзаконними актами протягом 90 днів з дня відміни відповідного стану, без сплати збору за продовження або відновлення відповідних строків.[1] Під час воєнного стану «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» продовжує свою діяльність щодо державної реєстрації прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також реєстрації договорів, що стосуються прав авторів на твори, здійснення їх реєстрації; видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір; здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав; інформування та надання роз'яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони авторського права та суміжних прав; приймання заявок на торгівельну марку, промислові зразки, винаходи, корисні моделі.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що наша держава прагне до захисту права інтелектуальної власності шляхом як внесення змін у законодавство щодо регулювання права інтелектуальної власності, так і шляхом спрощення процедури (застосування електронної форми, електронного цифрового підпису, а також відтермінування строків на оскарження, скасування збору). Процедура захисту була змінена для надання можливості суб'єктам права захистити результати своєї творчої або інтелектуальної діяльності. Всі ці дії держави свідчать про те, що навіть під час дії

воєнного стану, вони спрямовані на захист права інтелектуальної власності. В той же час ми розуміємо, що зроблені зміни – це лише перші нагальні та невідкладні кроки для захисту прав інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Охорона прав інтелектуальної власності в умовах воєнного стану [Електронне Джерело] – Режим доступу до джерела: [https://zib.com.ua/ru/151006-ohrana_prav_intellektualnoy_sobstvennosti_v_usloviyah_voenno.html].

2. Верховна Рада прийняла закон про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану [Електронне Джерело] – Режим доступу до ресурсу: [https://sud.ua/ru/news/publication/233755-verkhovna-rada-priynyala-zakon-pro-zakhist-interesiv-osib-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti-u-period-diyi-voyennogo-stanu].

3. Депутати запропонували призупинити строки пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності [Електронне Джерело] – Режим доступу до джерела: [https://biz.ligazakon.net/ru/news/210295_deputaty-predlagayut-priostanovit-techenie-srokov-svyazannykh-s-okhranoy-prav-intellektualnoy-sobstvennosti].

4. Below of the Surface of Warfare is a Battle for IP Rights / IE Insights // [Електронне Джерело] – Режим доступу до джерела: [https://www.ie.edu/insights/articles/below-the-surface-of-war-is-a-battle-for-ip-rights/].

Oleksandr Mykhailichenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
4th-year Bachelor student

Risks for IP trademark protection in Russia

The war of the Russian Federation against Ukraine has had an immediate adverse effect on the entire Ukrainian society. When a state suffers such tragic events, as in this case, the legislator usually adopts urgent changes designed to adapt the law to the dramatically changing circumstances. All human rights are at risk of arbitrary interference, and IP rights are no exception. Since March 2022, Russian citizens have been filling out dubious applications to the Federal Intellectual Property Office, known as Rospatent. Among many applications, there was one in which applicants requests the Office to register such trademarks as "Dyadya Vanya" and "Idea," which are similar in origin and content to the well-known trademarks "McDonald's" and "IKEA" [1].

Articles 1492-1507 of the Russian Civil Code define how Rospatent manages the trademarks registration procedure. When accepting applications, Rospatent conducts a formal examination and examination of trademark. In the course of the said examinations, Rospatent checks the availability of all documents required by law and their compliance with the established requirements. After that, Rospatent concludes if a trademark infringes law and whether such a mark is capable of misleading the consumer with regard to the product or its manufacturer.

The legislation of most foreign countries prohibits trademark registration if:

1) designations are identical or similar in such a way that they can be confused with trademarks previously registered by another person;

2) designations reproduce well-known brand names in the territory of the respective country, as well as industrial designs that belong to other persons;

3) designations reproduce the names of famous works of science, literature and art or their characters and quotes from them, works of art or their fragments without the consent of the copyright owners or their successors;

4) designations reproduce surnames, names derived from them, portraits of famous people and their heirs without consent [2, p. 43].

According to Article 6 bis of the Paris Convention and Article 16.2 of the TRIPS Agreement, which is in force for Russia, the trademark registration of a sign shall be refused or cancelled if that trademark is likely to confuse with a trademark that is considered well-known in a state, which is member of the Paris Convention and the TRIPS Agreement, and used for identical or similar goods whether or not the well-known trademark is registered in that country.

Likewise, the general obligation under Article 41.1 of the TRIPS Agreement is that Members ensure the enforcement procedures as specified in Part III under their law to permit effective action against any act of infringement of IP rights. Articles 41.4, 42, 44, 45 61 of the TRIPS provide civil, administrative and criminal sanctions for the usage of such trademarks, violating the IP rights. Penalties apply in wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale.

Therefore, under Russian law, Rospatent is unlikely to register such trademarks ("Dyadya Vanya" registration was withdrawn by applicants). However, the escalation of the confrontation between Russia and the West, as well as the reluctance of foreign companies to comply with the bizarre orders of the Russian president and state authorities may push the Russian federal agencies, including Rospatent, to break the law. Foreign IP owners should try to protect their rights from the unlawful interference of the Russian authorities. At the first signs of abuse, it is advised to address offenders with a complaint letter grounded on Article 1301 of the Russian Civil Code. Russian legislation provides for disciplinary, administrative and criminal liability for infringement of intellectual property rights and judicial protection of these rights [3].

Depending on the nature of the dispute and its participants, general or commercial courts may hear the case. There is also a specialized court having jurisdiction to consider particular cases, namely, the Moscow-seated Court of Intellectual Property Rights.

At the same time, the instruments for the protection of IP rights mentioned above would lose their significance, if the Russian authorities will decide to prioritize their short-term economic interests over the rule of law.

Authoritarian governments tend to make laws and decisions that harm society and economic interests [4, ch. XVIII, sec. 207]. Only when the state is democratic and respects human rights, do such novels strengthen the rule of law and ensure public order.

The recent actions of Moscow are very probable to harm these foreign holders of IP rights. The first signs are obvious: on March 5, 2022, the Russian government issued the Decree No. 299, which provides that Russian enterprises and citizens can use inventions, utility models and industrial designs without asking for the owner’s permission or paying any compensation if the patent originates from an "unfriendly country". Should Russia issue a decree on trademarks similar to Decree No. 299, local companies or citizens will be able to exploit this and benefit from using the well-known brands without any punishment for trademark counterfeiting or copyright piracy. Based on Art. 4 of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of April 14, 1891, Ukraine and Russia are bound by this treaty; trademarks have the same level of protection in each country.

If Russia continues to publish acts resembling Decree No. 299, numerous lawsuits against Russia will follow. The IP rights holders can try to protect their violated rights by appealing to

the courts outside of Russia against those who violated it or even filing an investment claim against the Russian Federation for the expropriation of their investments, which are the IP rights in this case. They can also pursue TRIPS (for states) and World Intellectual Property Organization (for private persons) procedures, the latter provides settling the dispute through mediation, arbitration or expert determination [5].

The long-term results of Russia's disturbing actions on intellectual property rights will likely discourage foreign investment in Russia. Foreign intellectual property in Russia may suffer from the arbitrary actions of Rospatent or be directly adversely affected by the Russian government's hostile legislative activity.

It is possible to hold Russia or those violating IP rights in Russia accountable by obtaining remedies through litigation in the foreign courts, arbitration, and border measures on illegal content.

Given that the further degradation of law is expected in the Russian Federation, exit from its market looks like the most appropriate way for the foreign holders of trademarks in Russia to ensure consumers' trust in other countries and allow them to maintain a good reputation.

References:

1. Register of trademarks and service marks in the Russian Federation. Applications 2022715219 and 2022717203. URL: https://bit.ly/3vg6eQY; https://bit.ly/3EcEYqA (accessed 01.04.2022).

2. Demchenko, Marco. Problems of harmonization of legislation of Ukraine on trademarks with international legal norms. 12.00.03. Kyiv, 2002. 215 p.

3. Rospatent Federal Institute of Industrial Property. Exclusive rights protection to the results of intellectual activity. URL: https://bit.ly/3EgGLef (accessed 01.04.2022).

4. Locke, John. Two treatises of government. Project Gutenberg Library. URL: https://www.gutenberg.org/files/7370/7370-h/7370-h.htm (accessed 01.04.2022).

5. World Intellectual Property Organization Database. Alternative Dispute Resolution. URL: https://www.wipo.int/amc/en/ (accessed 01.04.2022).

Євгенія Нечволода
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Зміни законодавства про охорону прав на торговельні марки під впливом воєнних дій

Непрості часи сьогодення залишили свій відбиток на усіх сферах життєдіяльності нашої країни. Відтак, актуальність теми зумовлюється необхідністю дослідження непростих викликів, які постали перед законодавцем на шляху оперативного реагування на загрози воєнного часу. Охорона прав на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) відіграє значущу роль для підтримки економічної складової держави, захищаючи інтелектуальну власність та підтримуючи добре ім'я нашої країни та національного бізнесу на міжнародній арені.

Значного резонансу серед громадян України та в світовій спільноті зазнало використання військовими силами окупантів різноманітних знаків на воєнізованій техніці, створивши для людей пряму асоціацію відповідних зображень з війною, зруйнованими містами та смертю. Використання позначень у вигляді латинських літер

«Z», «V», «X» як відмітних знаків на техніці, а також зухвала пропаганда та виділення таких літер у російських лозунгах, об'явах та сповіщеннях, назвах брендів призведи до співставлення цих відміток із забороненою символікою свастики.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на офіційній сторінці у Twitter закликав всі держави криміналізувати публічне використання символу російських окупантів «Z» [1]. Світові бренди багатьох країн світу почали відмовлятися від відповідних позначок у маркуванні та рекламі своїх товарів. А також прибирати чи змінювати логотипи, які відтворюють чи нагадують своєю формою зазначені позначення.

Тому логічним та вірним з точки зору стримування пропаганди буде шлях до внесення змін до законодавства з приводу заборони реєстрації торговельних марок, які мають у собі символи підтримки військової агресії окупантів. З цією метою наприкінці березня було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів щодо заборони використання символіки підтримки нападу Російської Федерації на Україну.

У зазначеному документі, зокрема, було запропоновано внести зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також до Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». А саме назву закону доповнити словами "та символіки підтримки військової агресії Російської Федерації проти України"; частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту: "6) символіка підтримки військової агресії Російської Федерації проти України - символіка, що включає прапори, символи, зображення або іншу атрибутику, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи в яких зображується символіка, що розміщувалася на військовій техніці Російської Федерації під час військової агресії проти України" [2, с. 2].

Проте варто наголосити і на певних проблемах, які несуть за собою відповідні зміни у законодавстві. Основною проблемою є те, що символи «Z», «V», «X» та інші, незважаючи на їх використання стороною противника для підтримки воєнізованої агресії, залишаються всього лише літерами алфавіту. Використання цих літер є загальновживаним як частини назв, слоганів, логотипів, торговельних знаків для різноманітних компаній в усьому світі, а отже у зазначених позначках відсутній аспект унікальності чи маловживаності.

Також значною проблемою може стати саме з'ясування чи підпадає певна бажана до реєстрації торговельна марка під умови заборони. Зважаючи на різноманіття можливих варіантів використання, наприклад, літери «Z» у словах чи стилізованих малюнках постане питання суб'єктивної оцінки правомірності згоди чи відмови у реєстрації марки. Зокрема, це великою мірою стосуватиметься й зарубіжних компаній, чиї торговельні знаки будуть реєструватися в Україні, адже їх назви та слогани прописані латиницею і можуть містити зазначені літери як ключові елементи бренду.

Іншим не до кінця визначеним моментом є доля вже раніше зареєстрованих знаків для товарів і послуг, які містять у собі заборонені символи. З точки зору закону при їх реєстрації звісно не йшлося про будь-яку підтримку дій окупанта, але реакція спільноти на хвилі емоцій може бути дуже негативною, впливаючи на становище та імідж таких юридичних осіб в Україні. Наразі торгові компанії та бренди, виказуючи підтримку нашій державі, а також опір діям окупанта за власним бажанням вносять певні зміни задля відмови від позначок, які співвідносяться з російською агресією. Проте наразі важко оцінити наскільки глобальними та довговічними стануть такі зміни.

Висновки і пропозиції. З наведеного вище випливає те, що зміни щодо переліку заборонених зазначень, прийняті Верховною Радою України 1 квітня 2022 р. до ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (проєкт №7214 від 26.03.2022 р.), будуть внесені й до інших пов'язаних нормативно-правових актів, зокрема, до Кримінального кодексу України, через необхідність захисту інтересів нашої держави у цьому полі. Проте зазначені зміни залишають низку питань про дієвість зазначених змін із плином часу та можливість реалізовувати ці нововведення на практиці, не порушуючи законних інтересів зацікавлених осіб, які потребують фахової відповіді.

Список використаних джерел:

1. Микола Маранчак Znak фашиZму: як компанії відмовляються від нової Zвастики на своїх лого та що буде далі Режим доступу: https://rau.ua/novyni/znak-fashizmu.

2. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів щодо заборони використання символіки підтримки нападу Російської Федерації на Україну № 7220 від 28.03.2022р.

Ольга Сич
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Захист від негативного впливу війни в Україні у сфері інтелектуальної власності в об'єктному розрізі

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в мирному житті інтелектуальна власність є однією з рушійних сил економіки і одночасно своєрідним маркером її розвитку. Це стосується і вкрай важливої для нас сфери ІТ, і виробництва, і торгівлі та інших галузей. Тому у військовий час слід подбати про її розвиток у майбутньому, захистивши зараз чутливу сферу.

У цей непростий для нас час можна говорити про те, що війна зачепила, фактично, усіх осіб, що володіють об'єктами права інтелектуальної власності. Хотілось б відзначити, що для захисту прав інтелектуальної власності на такі об'єкти в Україні прийнято Закон «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії військового стану», в якому намагались мінімізувати негативні наслідки дії воєнного стану та створити певні правові механізми такого захисту.

Також 1 квітня 2022 р. Верховною Радою України було прийнято Закон «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» (проєкт від 26.03.2022 року), де відзначається, що символіка воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну – символіка, що, зокрема, включає: а) латинські літери "Z", "V", що використовуються як символи воєнного вторгнення в Україну у спосіб та відповідно до ознак, визначених статтею 2 цього Закону; б) офіційну або неофіційну символіку (емблеми) збройних сил Російської Федерації, у тому числі її сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення, повітрянодесантних військ, сил спеціальних операцій, інших збройних формувань та (або) органів держави-терориста (держави-агресора).

Варто додати, що більше трьох тисяч торгівельних марок, продукцію яких купуємо ми щодня, належать громадянам росії. Ці торгівельні марки стосуються торкаються сфер життя, таких як ЗМІ, ліки, продукти харчування, косметика та інші. Всі винагороди з використання цих торгівельних марок надходять до країни-агресора. Щоб уникнути цієї проблеми, пропонується у майбутньому переєструвати, тобто передати права на ці торгові марки іншим власникам, наприклад європейським чи азійським. На зміну власника торгової марки потрібно близько 3 місяців. Для захисту об'єктів права інтелектуальної власності Укрпатент продовжує свою роботу і приймає та розглядає заяки на реєстрацію нових торговельних марок та передання прав на вже існуючі [5].

З березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», тобто цей Закон визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об'єктів права власності РФ, як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів. Так, держава зможе націоналізувати рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно, що знаходиться на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать РФ та її резидентам. Так як російські компанії, їх активи будуть націоналізуватись, тобто корпоративні права в цих підприємствах будуть передані державі Україна, і управління буде здійснюватися спеціальним підприємством, визначеним урядом України.

Також, аби в умовах війни з росією захистити національні інтереси, було подано до Парламенту законопроект №7273 про заборону російської музики на радіо і телебаченні. Одним із напрацюванням цього проєкту є збільшення квоти української музики для радіостанцій та музичних телеканалів до 50% протягом доби.

Висновки. Для захисту прав фізичних та юридичних осіб на об'єкти права інтелектуальної власності в Україні роблять все можливе, включаючи прийняття законів, розробку проектів та надбання пропозицій і експертних думок, щоб мінімізувати негативний вплив на одну з рушійних сил економіки та забезпечити її неперервний розвиток у майбутньому.

Список використаних джерел:

1. Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборону відтворення музичної продукції походження держави-агресора від 11.04.2022 року №7273. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74076.

2. 3238 популярних торговельних марок в Україні належать резидентам РФ від 13.04.2022 року. URL: https://opendatabot.ua/analytics/rf-trademark.

Катерина Спицька
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
юристка відділу супроводу вступної кампанії

Захист інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері інтелектуальної власності в умовах воєнного стану

З переходом розвитку людства в епоху панування інтелекту та результатів її творчості, роль та значення інтелектуальної власності як мірила економічної цінності цієї творчості суттєво зростає. За останні півстоліття світової історії в цій галузі відносин

склалися певні закономірності їх розвитку, які не можна ігнорувати та важливо враховувати при визначенні політики, правил та процедур державного регулювання з метою досягнення нової якості життя на основі визначення ключових національних показників безпечного розвитку в рамках стратегічного планування.

Інтелектуальна власність – це узаконена сукупність специфічних прав юридичної або фізичної особи на результати інтелектуальної діяльності людини.

Ця сфера прав дає змогу одержувати величезні надприбутки за короткий проміжок часу, до того ж часто – з мінімальними або й майже відсутніми інвестиціями. Саме тому захист авторського права виступає одним з найголовніших завдань для сучасної юриспруденції. Власником авторського права виступає особа, яка власною творчою працею створила певний твір або винахід чи корисну модель, а об'єкт інтелектуальної власності – це і є той твір, винахід, корисна модель.

Зокрема, до інтелектуальної власності, яка захищається Закон України «Про захист авторського права й суміжних прав», а також ЦК України та міжнародними договорами, належать об'єкти, які доцільно згрупувати за своїми рисами в наступні групи:

1. Об'єкти авторського права й суміжних прав - найчастіше виступають об'єктами піратства.

2. Здобутки науково-технічної діяльності - трапляється незаконне їх використання без погодження винахідника.

3. Комерційні позначення - недобросовісна конкуренція для захоплення певної частини ринку.

Відмінна риса інтелектуальної власності від інших видів власності полягає в тому, що виняткові права на її використання належать правовласнику, яким спочатку є автор або особа, якій автор передав це право визначеними законом способами. Власник інтелектуальної власності має право використовувати належні йому об'єкти інтелектуальної власності визначеними законодавством способами: отримувати дохід від використання інтелектуальної власності, продавати або поступатися правом на об'єкт інтелектуальної власності третім особам, і одночасно правовласник має можливість забороняти всім третім особам здійснювати використання інтелектуальної власності.

Парламент України ухвалив Закон «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану» (законопроєкт № 7228), яким закріплено, що:

1) з дня запровадження в Україні воєнного стану зупиняється перебіг строків, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків стосовно процедур набуття таких прав, встановлених подання яких визначено спеціальними законами України, охоплюючи: строки подання заперечення проти заявки або дії міжнародної реєстрації в Україні, строки оскарження рішення Національного органу інтелектуальної власності України за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати, строки подання заяви про визнання прав на винахід недійсними, строки, впродовж яких можна поновити пропущені строки, тощо, за виключенням строків, зазначених з метою виконання дій Національним органом інтелектуальної власності України стосовно охорони прав на сорти рослин. З дня, наступного за днем скасування воєнного стану, відлік цих строків продовжується з урахуванням часу, який минув до їх зупинення [1].

Якщо строк продовження дії свідоцтва на торговельну марку, промисловий зразок чи строк подовження дії майнових прав інтелектуальної власності на відповідний об'єкт припадає на день запровадження в Україні воєнного стану, чи на дату після цього, така дія вважається проведеною вчасно, якщо вона здійснена не пізніше 90-го дня, наступного

за днем скасування воєнного стану. Майнові права інтелектуальної власності строк дії яких завершується у день запровадження в Україні воєнного стану або впродовж дії воєнного стану, залишаються діючими, до дня, наступного за днем скасування воєнного стану. З дня, наступного за днем скасування воєнного стану, чинність майнових прав інтелектуальної власності може бути продовжено у визначеному законодавством порядку [4].

Зупинення перебігу строків для здійснення дій, що передбачають охорону прав інтелектуальної власності, а також строків стосовно процедур набуття вказаних прав не припиняє чинність майнових прав інтелектуальної власності.

2) фізичні особи та/чи юридичні особи отримують право подати документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді, тощо), подання яких визначено спеціальними законами України впродовж 90 днів після відміни воєнного стану, без сплати зборів за поновлення, подовження чи продовження строків [5].

Висновки та рекомендації. Отже, дуже важливо сформувати правові механізми захисту інтересів фізичних та юридичних осіб у галузі інтелектуальної власності, перешкодити можливій втраті прав інтелектуальної власності впродовж дії воєнного стану. На державу покладається обов'язок знизити вплив негативних чинників та наслідків дії воєнного стану на громадян та підприємства в Україні.

Як бачимо, вищевказаним документом закріплюється зупинення перебігу строків, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також термінів стосовно процедур набуття цих прав, встановлених спеціальними законами України у галузі інтелектуальної власності та підзаконними нормативними документами. Також пропонується можливість уповноваженим особам подати документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо), подання яких вимагається спеціальними законами у сфері інтелектуальної власності та іншими підзаконними документами впродовж 90 днів, від дня скасування воєнного стану, без сплати збору за продовження, подовження чи поновлення цих строків.

Таким чином, ухвалення закону сприятиме захисту інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері інтелектуальної власності впродовж дії воєнного стану, зниженню негативного впливу на економічний розвиток у нашій державі.

Список використаних джерел:

1. Верховна Рада ухвалила закон «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану». URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3445922-vr-uhvalila-zakon-pro-zahist-intelektualnoi-vlasnosti-pid-cas-vijni.html.

2. Воєнний стан в Україні: що це означає для бізнесу? URL: https://eba.com.ua/voyennyj-stan-v-ukrayini-shho-tse-oznachaye-dlya-biznesu.

3. Захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності. URL: http://chp.com.ua/newspaper-news/item/78405-zakhist-interesiv-osib-u-sferi-intelektualnoji-vlasnosti.

4. Захист інтересів осіб у сфері ІВ у період дії воєнного стану: прийнято закон. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/zahist-interesiv-osib-u-sferi-iv-u-period-diyi-voennogo-stanu-priynyato-zakon.html.

5. Зупинено перебіг строків охорони прав інтелектуальної власності та строків щодо процедур набуття цих прав. URL: https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/zupyneno-perebig-strokiv-ohorony-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-ta-strokiv-shhodo-protsedur-nabuttya-tsyh-prav.

Тетяна Третяк
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Відповідь легалізації інтелектуального піратства в російській федерації

З початку повномасштабного вторгнення більшість компаній відвернулось від росії як від держави, якій не місце в цивілізованому світі. Водночас російська федерація («рф») демонстративно продовжує зневажати права людини, право як явище, зокрема, і інститут інтелектуальної власності.

Загнана в кут санкціями «недружніх країн» країна-агресор швидко перевзулась і змінила свій національний принцип вичерпання прав на торгову марку («ТМ») на міжнародний, легалізувавши паралельний імпорт. Так, відповідно до ст. 1487 Цивільного кодексу рф («ЦК рф») товар, що містить торгову марку, може ввозитись безпосередньо самим правовласником або з його згоди (національний принцип). 29 березня 2022 року уряд рф прийняв Постанову № 506 («Постанова»), згідно з якою до обраних Міністерством промисловості та торгівлі рф товарів не застосовуються положення ст. 1487 ЦК рф і товар, що містить ТМ, введений в обіг на території інших держав правовласником ТМ або з його згоди може бути ввезений на територію країни-агресора вже без такої згоди (міжнародний принцип). Аналогічні правила за Постановою застосовуються і до винаходів, корисних моделей та промислових зразків – продукти та вироби виготовлені за їх допомогою можуть вводитись в цивільний обіг на території рф без згоди власника патенту.

Сам факт адаптації рф свого законодавства до нових реалій не є правопорушенням. В Україні теж фактично діє міжнародний принцип вичерпання прав на ТМ [1]. Разом з тим для рф вказані зміни означають можливість закупки оригінальної продукції споживчих товарів, побутової техніки, телефонів, транспортних засобів тощо на території «дружніх країн» (скажімо – Китаю) та імпорт таких продуктів до країни-агресора в обхід санкцій.

Окрім того, Постановою уряду рф від 06 березня 2022 року № 299 були внесені зміни до Методики визначення компенсацій, що виплачуються правовласнику при використанні винаходу без його згоди. Тепер розмір компенсації для власників патенту з «недружніх країн» становить не 0,5 % від фактичної виручки особи, що скористалась винаходом, корисною моделлю або промисловим зразком без згоди власника патенту, а 0 %. Таке рішення грубо суперечить як внутрішньому (ст. 1360 ЦК рф), так і міжнародному (ст. 31 Угоди ТРІПС) законодавству.

Ці приклади однозначно свідчать про необхідність захисту Україною своїх інтересів у сфері інтелектуальної власності та створення додаткового тиску на росію в правовому полі. Зокрема, 03 березня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» («Закон»), згідно з яким об’єкти права власності рф та її резидентів підлягають примусовій націоналізації.

До об’єктів права власності Закон відносить рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права та *інше майно* (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України. Цивільний кодекс України («ЦК України») у ст. 177 серед об’єктів цивільних прав окремо виділяє майно, майнові права, та результати інтелектуальної, творчої діяльності. Ч. 1 ст. 190 ЦК України до майна відносить річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. У розумінні ч. 2 ст. 190 ЦК

України майнові права це речові права, і оскільки речові права можуть виникати лише на річ [2, с. 22], то речові права не тотожні майновим правам інтелектуальної власності. Згідно з ч. 1 ст. 419 ЦК України право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Тобто за такою логікою дія Закону не поширюється на об'єкти інтелектуальної власності, вони не можуть бути націоналізовані.

З іншого боку, наявна національна та міжнародна практика віднесення майнових прав інтелектуальної власності до поняття «майно». Наприклад, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своїй ухвалі від 28 жовтня 2015 року у справі № 6-25010св15 дійшов висновку, що майнові права на ТМ можна прирівняти до майна в розумінні ч. 1 ст. 190 ЦК України та ст. 60 Сімейного кодексу України, а тому вони підлягають поділу між подружжям. Європейський Суд з прав людини у п. 72 рішення у справі «Анхойзер-Буш Інк. проти Португалії» визначив, що ст. 1 Протоколу № 1 «Захист власності» поширюється на інтелектуальну власність як таку.

Констатуючи розбіжність у цих двох підходах зазначимо, що Україна може використати інтелектуальні здобутки країни-агресора на власну користь у певних сферах, зокрема військових технологій та комп'ютерних наук. Для цього необхідно конкретизувати перелік об'єктів права власності, що підлягають націоналізації, визначений абз. 5 ст. 1 Закону, доповнивши його «майновими правами інтелектуальної власності».

Разом з тим варто пам'ятати, що політика односторонньої відмови від охорони об'єктів інтелектуальної власності країни-учасника не передбачена жодним міжнародним документом, так само як і процедура націоналізації таких об'єктів. Копіювання заходів рф щодо примусових безкоштовних ліцензій чи визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності резидентів рф на території України теж видається сумнівною. Альтернативно Україна може вдатися до дипломатичних шляхів вирішення цього питання, зокрема шляхом ініціювання застосування секторальних санкцій проти співпраці з ІТ-компаніями держави-агресора та припинення функціонування технологічних продуктів міжнародних компаній на території рф, деактивувавши їх [3].

Висновки. Закон у своєму поточному вигляді не дозволяє дійти однозначного висновку про можливість націоналізації майнових прав інтелектуальної власності рф та її резидентів. Україна має можливість обрати два шляхи вирішення цього питання – конкретизувати перелік об'єктів, що підлягають примусовому вилученню, або ж навмисне не поширювати його на об'єкти інтелектуальної власності та здійснювати дипломатичну роботу щодо посилення санкцій у ІТ-сфері.

Список використаних джерел:

1. Верховний Суд. Касаційний господарський суд. Постанова від 17.03.2020 року, справа № 911/2674/17 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://verdictum.ligazakon.net/document/88277641.

2. Грабик В. В., Коваль І. Ф. Поняття речових прав. Вісник Студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2018, С. 21-23.

3. Зеров К. О. Чи можна "вилучити" майнові права інтелектуальної власності резидентів Мордору? [Електронний ресурс] / К. О. Зеров // ЛІГА.Блоги - LIGA.net. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://blog.liga.net/amp/user/kzerov/article/43724.

Анна Штефан
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,
завідувач відділу авторського права і суміжних прав
д.ю.н., старший дослідник

Щодо строків вчинення дій у сфері охорони і набуття авторського права у зв'язку з воєнним станом в Україні

13 квітня 2022 року набув чинності Закон України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» (у подальшому Закон ІВ). Пунктом 1 Закону ІВ передбачено, що з дня введення в Україні воєнного стану зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених законами України у сфері права інтелектуальної власності, включаючи Закон України «Про авторське право і суміжні права» (у подальшому Закон АПСП), зокрема, всі передбачені цими законами та нормативними актами строки на подання заперечення проти заявки або дії міжнародної реєстрації в Україні, оскарження рішення Національного органу інтелектуальної власності України за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати, подання заяви про визнання прав на винахід недійсними, строки, протягом яких можливе поновлення пропущених строків тощо. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення. У п. 2 Закону ІВ встановлено порядок подання документів (заяв, клопотань, заперечень, відповідей тощо), подання яких передбачено законами України у сфері права інтелектуальної власності, включаючи Закон АПСП.

З точки зору авторського права ці обидва пункти мають істотні недоліки, які необхідно усунути.

По-перше, некоректною є вказівка на «строки для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності» у взаємозв'язку з Законом АПСП, оскільки ним такі строки не встановлені. У ч. 5 ст. 11 Закону АПСП згадується, що суб'єкт авторського права може у будь-який час протягом строку охорони авторського права зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах, проте процедура державної реєстрації та строки її здійснення визначені окремим нормативно-правовим актом – Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756. Серед іншого, Порядок визначає перелік документів, що повинні подаватися заінтересованою особою для здійснення державної реєстрації авторського права. У Законі АПСП відсутня норма, котра визначала б перелік таких документів, однак у п. 2 Закону ІВ це не враховано. Тому посилання у п. 1 і 2 Закону ІВ на Закон АПСП є беззмістовним і таким, що не утворює відповідного правового зв'язку, адже Законом АПСП документи, що повинні подаватися для вчинення дій, пов'язаних з охороною авторського права, та строки вчинення таких дій не встановлені.

По-друге, згадані у п. 1 Закону ІВ строки щодо процедур набуття авторського права як такі не передбачені законодавством. Специфіка авторського права у порівнянні з іншими сферами права інтелектуальної власності полягає у тому, що авторське право завжди виникає в силу факту створення твору. Для виникнення авторського права ніколи не потребується реєстрація твору, будь-яке інше спеціальне оформлення твору чи виконання якихось інших формальностей (ч. 2 ст. 11 Закону АПСП). Первинне виникнення авторського права відбувається за межами яких-небудь процедур, що

свідчить про відсутність відповідних строків. Набуття авторського права іншою особою, ніж автор, може здійснюватися на підставі правочину або закону (ч. 1 ст. 7 Закону АПСП). Проте у Законі АПСП не передбачаються які-небудь строки для укладення договору про передання (відчуження) майнових авторських прав, складання автором чи іншим суб'єктом авторського права заповіту, спадкування майнових авторських прав за законом. Отже, в цій частині Закон ІВ також безпідставно посилається на Закон АПСП, оскільки останній не визначає які-небудь строки набуття авторського права.

По-третє, у п. 1 Закону ІВ міститься фраза «всі передбачені цими законами та нормативними актами строки», котра викликає зауваження. Термін «нормативні акти» без конкретизації, які саме акти маються на увазі, надзвичайно широкий та охоплює усі нормативно-правові акти України. Враховуючи, що перелік видів строків у п. 1 Закону ІВ є невичерпним, це положення потенційно може тлумачитися також як строки вчинення процесуальних дій відповідно до норм Господарського і Цивільного процесуальних кодексів у справах, що стосуються державної реєстрації авторського права або набуття майнових авторських прав на підставі закону або правочину; визначені Цивільним кодексом строки прийняття спадщини після смерті автора у контексті строків набуття майнових авторських прав в порядку спадкування за законом. У п. 1 проекту Закону ІВ зазначалося про нормативні акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності; очевидно, при підготовці остаточного тексту Закону з п. 1 було помилково видалено фразу, котра пояснює, про які саме нормативні акти йдеться. Внаслідок цього розглядуваному положенню бракує визначеності та однозначності.

Наведене свідчить, що Закон України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» потребує уточнення, оскільки у його чинній редакції він безпідставно посилається на Закон АПСП та в цілому не дає чіткої відповіді на питання, перебіг яких саме строків зупинився 24 лютого та буде продовжений після припинення чи скасування воєнного стану.

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МЕДИЧНЕ ПРАВО

Аліна Махно
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 року навчання ОС «Магістр»

Право публічних службовців на свободу слова в мережі «Інтернет»: правові обмеження в умовах воєнного стану

З початком проведення повномасштабної війни Російської Федерації проти України Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в нашій державі було передбачено тимчасове запровадження низки обмежень прав і свобод людини і громадянина. Відповідно до пункту 3 цього акту, одним із прав, реалізація яких може зазнавати обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, є право на свободу слова, гарантоване статтею 34 Конституції України. Це положення узгоджується із частиною 2 статті 64 Основного Закону, яка санкціонує впровадження обмеження реалізації цього права в умовах воєнного стану для забезпечення національної безпеки й оборони України [1, с. 484].

У цьому контексті постає питання про дотримання принципу пропорційності під час впровадження обмежувальних заходів у зв'язку з наявністю конкуруючих прав та інтересів. Це зумовлює потребу у встановленні лише тих обмежень, які є необхідними з огляду на загальносуспільні інтереси, адже, як наголошує Федеральний конституційний суд Німеччини, цей принцип «випливає з принципу правової держави, власне, із самої суті основних прав, які є вираженням загального права на свободу громадянина по відношенню до держави, тобто основні права громадянина можуть бути обмежені державною владою лише в тому випадку, коли це життєво необхідно для захисту суспільних інтересів» [2, с. 66]. У зв'язку з цим в умовах воєнного стану, коли значна частина кризової комунікації відбувається із застосуванням соціальних мереж, доцільність впровадження заборон щодо окремих аспектів діяльності в інтернеті обумовлюється тим, що необережні заяви представників влади, розміщені на їх сторінках у соціальних мережах до оприлюднення офіційної інформації від Генерального штабу Збройних Сил України, можуть мати негативний вплив на здійснення оборони України та забезпечення захисту життя і здоров'я населення [3]. Зокрема, деструктивні наслідки таких дій з боку публічних службовців були особливо відчутними у перші тижні ведення воєнних дій. Це було пов'язано з тим, що розміщення в інтернет-просторі повідомлень про пересування, місцеперебування, бойові дії українських військ, поширення несанкціонованої інформації про міжнародну військову допомогу, деталізованих відомостей про локалізацію ураження російськими військами об'єктів критичної та цивільної інфраструктури тощо давало можливість ворожій армії корегувати свої дії, адже, за даними Міністерства оборони України, близько 80 % інформації, яка використовувалася російськими військами, було отримано з відкритих джерел [4]. Тому з метою запобігання несанкціонованому розголошенню таких відомостей на рівні практики було вироблено конкретні вимоги щодо обмеження свободи слова в інтернеті, які мали поширюватися і на дії публічних службовців [4].

У відповідь на нагальну потребу правового регулювання здійснення свободи слова в умовах воєнного стану Верховна Рада України прийняла Закон України від 24.03.2022

№ 2160-IX, яким передбачається внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії поширенню інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні, розповсюдженню інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань України в умовах воєнного або надзвичайного стану, якщо така інформація не розміщується у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України. Проте вказаний перелік заборонених дій є досить загальним, у зв'язку з чим постає потреба у конкретизації інформації, розголошення якої в інтернеті з боку публічних службовців забороняється через можливість призвести до обізнаності противника про дії Збройних Сил України та негативно вплинути на хід виконання завдань під час дії правового режиму воєнного стану. Варто наголосити, що вказана проблема уже була вирішена у контексті правової регламентації діяльності журналістів в умовах воєнного стану шляхом прийняття Наказу Головнокомандувача Збройних Сил України «Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану» від 03.03.2022 № 73 (додаток 2). Однак з огляду на суб'єктний склад цього акту його дія не поширюється на публічних службовців.

Крім того, Закон України від 24.03.2022 № 2160-IX не стосується висвітлення питань, що не пов'язані зі Збройними Силами України та організацією оборони держави, а тому він не у повній мірі вирішує проблему з правовою регламентацією усіх аспектів діяльності публічних службовців у соціальних мережах у період воєнного стану. Зокрема, неврегульованим залишається питання щодо заборони розповсюдження в інтернеті деталізованих відомостей про результати ракетних ударів ворожої армії чи розміщення даних про важливі об'єкти інфраструктури. Несанкціоноване оприлюднення такої інформації надає можливість російським військам знищувати вцілілі будівлі, шляхи доставки гуманітарної допомоги постраждалим особам та інші об'єкти забезпечення життєдіяльності населених пунктів.

Отже, такий стан справ обумовлює потребу в розробці Кодексу поведінки в мережі «Інтернет», який би містив окремий розділ щодо особливостей здійснення інтернет-комунікації публічних службовців у надзвичайних і кризових ситуаціях, зокрема, і у період введення правового режиму воєнного стану, із зазначенням конкретизованого переліку забороненої до оприлюднення інформації.

Список використаних джерел:

1. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Х.: Право, 2011. 1128 с.

2. Шлоер Б. Принцип адекватності в європейському публічному праві та його розвиток в українському адміністративному праві. *Право України*. 2011. № 4. С. 65-103.

3. Олексій Резніков закликав не поширювати повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Міністерство оборони України: офіційний веб-сайт. URL: https://www.mil.gov.ua/news/2022/03/09/oleksij-reznikov-zaklikav-ne-poshiryuvati-povidomlennya-shhodo-nadannya-pevnimi-krainami-tiei-chi-inshoi-zbroi-nashij-derzhavi/. (дата звернення: 09.04.2022).

4. Не працюйте корегувальниками вогню у ворога – звернення Ганни Маляр. Міністерство оборони України: офіційний веб-сайт. URL: https://www.mil.gov.ua/news/2022/03/14/ne-praczyujte-koreguvalnikami-vognyu-u-voroga-%E2%80%93-zvernennya-ganni-malyar/. (дата звернення: 10.04.2022).

Єлізавета Батенко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 року навчання ОС «Магістр»

Договірне регулювання сурогатного материнства: проблематика та перспективи розвитку

Науково-технічний розвиток людства, зокрема, у сфері біології та медицини, активно ставить нові завдання перед юридичною наукою. Так, сьогодні досягнення у галузі медицини надають людині неабияку широту інструментів у боротьбі з безпліддям, зокрема, шляхом застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Завдяки такому науково-технологічному поштовху чимало держав світу уже розробили спеціальні законодавчі акти, які регулюють особливості застосування таких технологій із метою реалізації репродуктивної функції людини, а також здійснення прав чоловіка й жінки на батьківство та материнство. Правовідносини пов'язані з застосуванням репродуктивних технологій, безумовно, передусім є різновидом медичної допомоги, проте детальний аналіз їх структури, складу суб'єктів, які приймають в них участь, їх взаємних інтересів та зобов'язань дає підставу визначити їх як комплексні. Їм притаманні певною мірою риси цивільно-правових, сімейно-правових та навіть адміністративно-правових відносин. Залежно від певних елементів та стадій реалізації репродуктивного процесу в дію регулювання відносин вступають і «домінують» певні правові норми. Сімейний кодекс України регулює питання застосування штучного запліднення та імплантації зародка у главі 12 (визначення походження дитини), зокрема, встановлюючи правила визначення походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплантації зародка (ст.123 СК України) і правило про неможливість оспорювання батьківства батьком дитини, якщо він дав згоду на штучне запліднення своєї дружини (ч.5, ст.136 СК України), а також аналогічне правило у випадку виникнення спору про материнство (ч.2, ст.139 СК України). У ст.281 ЦК України (Право на життя) передбачене право фізичної особи на штучне запліднення та перенесення зародка в організм жінки. Також, Закон України «Про заборону репродуктивного клонування людини» (№2231) від 14 грудня 2004 р. наголошує, на особливому випадку обмеження можливостей штучного відтворення людини з метою забезпечення принципу поваги до людини, визнання цінності та цілісності особистості.

Водночас, практика широкого використання можливостей цивільно-правового регулювання подібних відносин, а мова йде про застосування різноманітних «непоіменованих» правочинів у сфері репродуктивних технологій підкреслює потребу законодавчих новацій із створення спеціального закону, який регулюватиме застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, у тому числі і на договірних засадах. Активні дослідження у цьому науковому напрямку здійснювали такі науковців, як С. Булеца, А. Герц, Т. Курило, Р. Майданик, О. Пунда, Г. Романовський, Р. Стефанчук, А. Ящук та інші.

Безумовно, застосування сурогатне материнство, як елемент допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) є складною та «ризикованою» щодо очікуваного результату медичною процедурою та, відповідно, - послугою, тому формування ефективного механізму їх правового регулювання є актуальним завданням і пріоритетом не тільки у масштабах однієї держави, а й можливо, цілої міжнародної спільноти. Варто погодитись із дослідницею А. Головащук, яка у правовому регулюванні ДРТ пропонує

виділити три рівні: міжнародний рівень; рівень національного законодавства держави та договірне регулювання [1].

Договірне регулювання є останнім, третім, етапом розвитку застосування ДРТ у світовій практиці. Звичайно, в Україні поки що і другий етап не повністю завершився, адже не існує спеціального закону, який би врегулював ці питання. Проте, договір як інструмент регулювання даних правовідносин, уже цілком вкоренився у вітчизняній практиці. Можемо сказати, що у правовому регулюванні застосування ДРТ виникає дуалізм публічно-правових та приватноправових методів регулювання цих суспільних відносин.

Сьогодні чимало правовідносин уже не можуть бути врегульовані лише нормами публічного або лише нормами приватного права. З цього приводу Ю. Тихомиров зазначав, що розуміння права як свого роду юридичного консенсусу припускає узгодженість, пошук та офіційне визнання нормативної міри соціальних домовленостей і компромісів. У праві завжди представлені обидві грані інтересу, і пріоритетність може виражати усередненість або узгодженість соціальних інтересів. Учений вказував на відому рухомість меж між публічними та приватними інтересами, яка виражається в тому, що певні явища перестають мати суспільний або державний інтерес та зберігають значення інтересів приватного характеру. А можливо і навпаки, коли певні приватні інтереси, зважуючи на їх суспільне значення, визнаються правом як публічні інтереси. Ним вказувалося, що часто відповідь на питання – чи існує в певному випадку публічний інтерес, чи ні – залежить від аналізу конкретних обставин. І оцінка публічного (суспільного) інтересу ускладнюється, як правило, тим, що дана категорія не є постійною у просторі та часі [2, с. 65-66].

У зв'язку з описаними вченим процесами так і склалося, що застосування ДРТ також пройшовши шлях свого розвитку, вийшло на те, що левова частка правовідносин регламентується договірними інструментами. Власне, у науці склалося усталене розуміння договору як гнучкого та ефективного інструменту регулювання суспільних відносин. Це пов'язане з тим, що імперативний метод публічно-правового регулювання має реалізацію у вертикальних відносинах, а там, де наявні сторони (донор, реципієнт, сурогатна мати, посередники, установи, що надають медичні послуги), тобто існують горизонтальні відносини, раціональніше будувати все на договірних засадах.

Професор О. Яворська зазначає, що у цивілістичній науці традиційним є трактування договору в декількох аспектах. Договір розглядається як підстава виникнення прав та обов'язків сторін, різновид юридичних фактів, правочинів – дія, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є правовідношенням, що виникає з договору – правочину. Договір – документ, в якому фіксується воля сторін, погоджені ними умови. Науковці обґрунтовують ще один аспект поняття "договір" як домовленості в розумінні результату дій осіб. На їхню думку, будь-який договір складається з певного набору умов, в яких виражена досягнута домовленість сторін. В такому випадку договір розглядається яне як домовленість в розумінні дій осіб, а як домовленість в розумінні результату цих дій [3, с. 149].

Натомість, А. Головащук зосереджує увагу на тому, що у зарубіжних країнах відносини між потенційними батьками і сурогатною матір'ю також регулюються за допомогою договору. Наприклад, за законодавством Республіки Казахстан батьками дитини, яка народилася на підставі договору сурогатного материнства визнається подружжя. Діюче законодавство Казахстану урегульовує питання правових наслідків договору сурогатного материнства. Так, у разі народження згідно з договором

сурогатного материнства двох і більше дітей подружжя в рівній мірі несуть відповідальність за кожну народжену дитину. Регулювання відносин між учасниками сурогатного материнства у Казахстані здійснюється на основі договору, який укладається у відповідності з вимогами законодавства [4, с. 187].

Таким чином, наголосимо, що під «договором сурогатного материнства» – пропонуємо розуміти цивільно-правовий правочин, різновид ДРТ, який укладається, між особами, які бажають стати батьками (майбутніми батьками), та жінкою (сурогатною матір'ю), яка надає згоду на перенесення в її організм ембріона людини (чоловічої та жіночої гамет, або чоловічого сперматозоїда) в умовах акредитованого закладу охорони здоров'я, а також виносити й народити дитину, за умови подальшої передачі дитини її батькам, з компенсацією або без такої.

Якщо розглядати змістовну сторону – імплантацію в організм іншої жінки (біологічної матері) зародка, зачатого подружжям, – то предметом такого договору є виношування біологічною матір'ю генетично чужого для неї зародка людини, іншими словами – це виношування дитини. Практичними елементами укладання цього договору є досягнення згоди між біологічною матір'ю та подружжям про майбутню імплантацію їхнього зародка, провадження медичного обстеження біологічної матері та генетичного матеріалу (репродуктивних клітин) подружжя. Наявність соматичних або психічних захворювань є протипоказанням до виношування вагітності. Наступним етапом є імплантація (об'єднання) репродуктивних клітин подружжя з подальшим культивуванням зигот та їх перенесенням (імплантацією) у організм майбутньої біологічної матері. Після цього настає період виношування дитини до моменту народження.

При застосуванні допоміжних репродуктивних технологій пацієнт має право на:

- отримання повної і достовірної інформації про стан свого репродуктивного здоров'я;
- отримання інформації про застосовувані допоміжні репродуктивні технології, ефективності, оптимальні терміни їх застосування, можливий ризик, побічні ефекти і ускладнення, медичні та правові наслідки, а також про альтернативні методи надання медичної допомоги;
- використання донорських статевих клітин;
- вибір сурогатної матері;
- реалізацію інших прав відповідно до цього Закону та інших актів законодавства.

При застосуванні допоміжних репродуктивних технологій вибір статі майбутньої дитини не допускається, за винятком випадків високої ймовірності успадкування захворювань, пов'язаних зі статтю. Перелік таких захворювань визначається Міністерством охорони здоров'я України.

Часом укладення договору виношування дитини є момент завершення операції з імплантації зародка. Тобто лише після вчинення таких дій договір є укладеним. Це дає можливість стверджувати, що договір за своєю природою є реальним.

Виділимо і сторони такого договору. Їх є три: подружжя, біологічна мати, медичний заклад, який має дозвіл на проведення операцій з імплантації зародка.

Цей договір укладається на час вагітності. Часові межі вагітності у кожному конкретному випадку визначити досить важко, а тому у договірних відносинах сторони перебуватимуть до моменту народження дитини або моменту іншого припинення вагітності.

Таким чином, необхідно, у майбутньому спеціальному законі закріпити засади правового статусу сторін договору про сурогатне материнство, до яких віднесені: вимоги до осіб майбутніх батьків і сурогатної матері, а також обмеження у частині змоги бути батьками, які вдаються до застосування ДРТ; регламентування обов'язків подружжя щодо сурогатної матері; регламентування обов'язків сурогатної матері стосовно власного здоров'я, плоду та майбутніх батьків; право батьків на визначення і зміну статі дитини у разі існування загрози генетичних хвороб або інших медичних показань.

Істотними умовами договору про сурогатне материнство таким чином є : предмет договору; інформація про осіб, які його укладають; права та обов'язки сторін (серед яких зобов'язання сурогатної матері дбати про своє здоров'я, проходити регулярні медичні обстеження, повідомляти про можливі загрози власному організму та плоду, обов'язок передати дитину після народження, а також зобов'язання майбутніх батьків оплатити усі витрати щодо укладення та виконання договору, утримання сурогатної матері, інших обумовлених договором поточних витрат, компенсації за виконання договору, обов'язок прийняти народжену дитину та зареєструвати свої батьківські права); ціна договору (яка покриває всі витрати на сурогатну матір та її компенсацію); строк договору (~1 рік); генетична спорідненість із майбутніми батьками (одним із батьків) та порядок її підтвердження; точна адреса медичного закладу, де відбувається штучне запліднення, обстеження й пологи; ПІБ відповідального лікуючого лікаря за здоров'я сурогатної матері та плоду; відповідальність за невиконання договору; форс-мажорні обставини (у тім числі, ті, що стосуються звільнення від відповідальності сурогатної матері)

Сьогодні регулювання невиконання договору сурогатного материнства або неналежного його виконання нині, за відсутності профільного закону, відбувається на основі загальних норм цивільного законодавства щодо договору та договору на виконання послуг. Таким чином, застосування методів репродуктивної медицини, зокрема і методів імплантації зародка, зачатого подружжям, є, безумовно, моральним, а договірне регулювання цієї діяльності – можливим та необхідним.

Список використаних джерел:

1. Головащук А. П. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. дис… к. ю. н. К., 2017. 258 с.

2. Тихомиров Ю. А. Публичное право: учебник. М.: БЕК, 1995. 496 с.

3. Яворська О. С. Договірне право як регулятор цивільних відносин. *Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України*. 2008. Вип. 6 (74). С. 148-158.

4. Головащук А. П. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. дис… к.ю.н. К., 2017. 258 с.

Валерія Турчик
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 року навчання ОС «Магістр»

Обмеження права на свободу вираження поглядів під час воєнного стану в Україні

Актуальність даного дослідження зумовлена не лише тим, що на даний момент Україна знаходиться у стані війни, але і тим що дана війна має гібридний характер та включає в себе також інформаційну війну. Ба більше, сучасний розвиток технологій та можливість ділитися інформацією моментально на широку аудиторію за допомогою

соціальних мереж показали нові виклики у встановленні обмежень права людини на свободу вираження поглядів під час воєнного стану.

Право людини на свободу вираження поглядів (далі – право на СВП) включає в себе право на доступ до інформації [1, с. 4-5] та не є абсолютним, тобто його обмеження можливе [1, с. 5]. Так само як і Міжнародний пакт про громадянські і політичні права на світовому рівні, Європейська конвенція про права людини (далі - ЄКПЛ) на регіональному рівні затверджує право на СВП та дозволяє його обмеження у визначених випадках, передбачених статтею 10 Конвенції. Україна, як сторона обох цих договорів, має відповідні зобов'язання.

Обмеження прав людини може бути правомірним як у мирний, так і у воєнний час за умови дотримання трискладового тесту, а саме: таке обмеження передбачено законом, переслідує легітимну мету, а також є необхідним у демократичному суспільстві [2, с. 19-24]. Дані вимоги є кумулятивними, а тому недотримання бодай одної з них робить обмеження права неправомірним[2, с. 19-24].

Важливо розрізняти обмеження прав людини та відступ держави від своїх зобов'язань, передбачених міжнародними правозахисними документами. Обмеження (restriction) – це звуження змісту та обсягу чинних прав та свобод, що є правомірним за умови дотримання вищезазначених вимог законності, наявності легітимної мети та необхідності[3, с. 44]. Відступ від зобов'язань (derogation) – це особливий інститут, що дозволяє державам відступити від своїх міжнародних зобов'язань щодо захисту прав людини виключно під час війни або інших надзвичайних станів, тобто обмеження прав може здійснюватися без дотримання всіх елементів трискладового тесту. Стаття 15 ЄКПЛ зазначає, що під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом.

Розглядаючи право на СВП в Україні під час воєнного стану слід користуватися саме поняттям обмеження. Для того аби скористуватися правом відступу від зобов'язань держава має у відповідному порядку проінформувати про таке рішення Генерального секретаря Ради Європи, Україна таким правом не скористалася на момент написання даного тексту.

Наразі в Україні діє низка обмежень права на СВП, а саме діє новий порядок акредитації засобів масової інформації (далі - ЗМІ) на період воєнного стану та заборонено розповсюджувати інформацію, що може призвести до обізнаності противника про дії Збройних сил України [4]. Розглянемо дані обмеження за структурою трискладового тесту.

Законність. Законним є те обмеження, що ґрунтується на нормативно-правовому акті, який є доступним, зрозумілим та передбачуваним настільки, що особа в змозі регулювати свою поведінку відповідним чином, а також відповідає вимогам верховенства права [2, с. 19-21]. Діючі обмеження передбачені Наказом Головнокомандуючого Збройних сил України від 03.03.2022 р. №73. В умовах воєнного стану, що був введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та затверджений Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, право на СВП включено у список тих, що може бути обмежені. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» у пункті 11 статті 8 дозволяє військовому командуванню право самостійно регулювати у порядку, визначеному

Кабінетом Міністрів України, роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп'ютерні мережі. Наказ Головнокомандуючого Збройних сил України від 03.03.2022 р. №73 є чітким та зрозумілим настільки, щоб дозволити особам регулювати свою поведінку відповідно. Отже, вимога законності чітко дотримана.

Легітимна мета. Стаття 10 ЄКПЛ визначає, що висвітлене в ній право може обмежуватися державою, зокрема, в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки. Діючі наразі обмеження, безумовно, переслідують саме ці цілі, а отже легітимна мета також присутня.

Необхідність у демократичному суспільстві. Розглядаючи питання необхідності Європейський суд по правам людини оцінює також чи було таке обмеження пропорційним до легітимної мети [2, с. 22]. Завдяки розквіту епохи соціальних мереж з їх можливістю моментально ділитися інформацією на широку аудиторію, а також загалом сучасним станом цифрового світу, що дозволяє ідентифікувати локації навіть по звичайним фото та відео, обмеження ЗМІ на розповсюдження матеріалів, що показують воєнні стратегічні об'єкти Збройних сил України, переміщення техніки, тощо має беззаперечну гостру соціальну необхідність. Наприклад, ЗМІ «ТСН» показав в одному із сюжетів місце ремонтування «трофейної» техніки окупантів, яке через декілька днів потрапило під ракетний удар. Хоча у сюжеті не було чіткої адреси, проте за допомогою сучасних можливостей цифрового світу противник зміг ідентифікувати чітку локацію. Наразі сюжет видалено (https://tsn.ua/video/video-novini/eksklyuziv-tsn-ukrayinci-aktivno-remontuyut-poshkodzhenu-ta-pidbitu-trofeynu-tehniku-zhestovoyu-movoyu.html).
Відповідно, необхідність у таких обмеженнях присутня та пропорційна легітимній меті.

Висновки та пропозиції. Обмеження права на СВП на період дії воєнного стану в Україні відповідає міжнародним стандартам захисту прав людини. Вважаю, що є необхідність у подальшому контролі за розповсюдженням інформації з особливою увагою до соціальних мереж.

Список використаних джерел:

1. General comment No. 34 Article 19: Freedoms of opinion and expression [Електронний ресурс] // United Nations Human Rights Committee. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.

2. Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights [Електронний ресурс] // European Court of Human Rights. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_10_eng.pdf.

3. Мерник А. М. Обмеження прав і свобод людини в сучасних умовах: теоретичний і практичний аспекти [Електронний ресурс] / А. М. Мерник // Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://lsej.org.ua/2_2020/11.pdf.

4. Наказ Головнокомандуючого Збройних сил України від 03.03.2022 р. №73 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/nakaz_73_050322.pdf.

Вікторія Левківська
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студентка 2 року навчання ОС «Магістр»

Сучасні проблеми правового закріплення принципу релігійної неупередженості державних службовців в законодавстві України

Актуальність теми. Реалізація державою своїх зобов'язань перед громадянами в частині регулювання суспільних відносин та встановлення загального правового режиму функціонування суспільно-політичних інституцій здійснюється безпосередньо в тому числі через систему державної служби. Державна служба є спеціальним видом діяльності осіб та передбачає формування відповідного корпусу фахівців, що мають високий рівень спеціальних знань та навичок. При цьому однією із головних вимог до державних службовців є особиста незаангажованість, неупередженість та транспарентність діяльності. Релігійний фактор відіграє важливу роль в регулюванні суспільних відносин в такому поліконфесійному та полірелігійному суспільстві, яким є Україна. Наявність багатьох релігійних течій та конфесій в межах однієї конфесії, а також наявність низки конфліктів пов'язаних із установленням Православної церкв и України вимагає високого рівня транспарентності від державних службовців у вирішення ними завдань соціального регулювання.

Принцип релігійної неупередженості є одним із елементів проходження державної служби, запровадження якого в Україні об'єктивно назріла. Цей принцип не вважається ключовим, але він має стати важливим елементом системи державної служби побудованої на засадах дійсної поваги до людської гідності, формування громадянського суспільства та збереження релігійної та конфесійної багатоманітності і в Україні.

Розглядаючи принцип релігійного нейтралітету в процесі реалізації державної служби, потрібно звернути увагу на ключовий нормативно-правовий акт – Закон України «Про державну службу», який визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях. Саме ст. 4 вказаного закону закріплює вичерпну сукупність принципів державної служби, до яких відносяться: верховенства права; законності; професіоналізму; патріотизму; доброчесності; ефективності; забезпечення рівного доступу до державної служби; політичної неупередженості; прозорості; стабільності. Однак принципу релігійного нейтралітету даний закон не містить.

Аналізуючи Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, слід зауважити, що ці правила є узагальненим зібранням професійно-етичних вимог щодо правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, діяльність яких спрямована на служіння народу України і територіальній громаді шляхом забезпечення охорони та сприяння у реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина. Метою цих правил є зміцнення авторитету державної служби та служби в органах місцевого

самоврядування, формування позитивної репутації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також забезпечення інформування громадян про норми етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно них.

Незважаючи на відсутність закріплення релігійної нейтральності як принципу державної служби в чинному Законі України «Про державну службу», окремі його складники сьогодні врегульовані іншими правовими актами (насамперед у контексті правил етичної поведінки). Варто відзначити Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014, у якому закріплено правило етичної поведінки «неупередженість». Воно передбачає, що державні службовці й інші особи, визначені в ст. 41 Закону України «Про запобігання корупції», діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди та переконання. Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 05.08.2016 передбачає, що «державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані виконувати свої посадові обов'язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій».

Окремі складники релігійної нейтральності містяться в галузевих кодексах етичної поведінки (наприклад, у Правилах етичної поведінки працівників апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів від 21.09.2017, Правилах поведінки працівника суду від 06.02.2009 тощо). Однак сучасний стан нормативного регулювання релігійної нейтральності державної служби є далеко не досконалим. Низка складників цього принципу сьогодні не отримали чіткого правового закріплення або ж регулюються фрагментарно. При цьому чинні нормативні приписи у відповідній сфері не систематизовані та закріплюються правовими актами різної юридичної сили. Положення Конституції України від 28.06.1996, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 та інших актів у сфері державно-церковних відносин, на жаль, не отримали належного розвитку та деталізації стосовно правового статусу державних службовців у законодавстві про державну службу. Важливим напрямом вирішення наявних проблем має стати закріплення релігійного нейтралітету серед принципів державної служби в Законі України «Про державну службу», зважене вироблення та нормативне визначення її змісту. Доцільність таких змін зумовлюється власне основними засадами конституційного ладу України, необхідністю забезпечення прав і свобод людини та громадянина, взятими на себе Україною міжнародними зобов'язаннями. За офіційними даними станом на 01.01.2019, в Україні нараховувалося 36739 релігійних організацій різних конфесій (християнства, юдаїзму, ісламу, буддизму тощо) [2].

Привертає увагу, що ініціативи стосовно врегулювання релігійної нейтральності державної служби вже неодноразово виходили й від громадськості. Можна відзначити електронну петицію до Президента України (від 21.08.2019 № 22/070746-еп), у якій пропонувалося «заборонити державним службовцям та освітянам пропагувати релігію у робочий час», а також внести зміни до Законів України «Про державну службу» і «Про освіту», якими закріпити конституційний принцип відокремлення держави та освіти від релігії, норми цього принципу, дисциплінарну відповідальність державних службовців за

їх порушення. Поряд з іншим у петиції вказувалося, що «державні службовці повинні проявляти релігійну нейтральність, бути однаково віддаленими від всіх релігій та конфесій під час виконання ними своїх обов'язків», «публічне пропагування певної релігії державними службовцями ображає почуття та дискримінує невіруючих і представників інших релігій та конфесій» [1].

Підсумовуючи результати аналізу законодавчого забезпечення та закріплення принципу релігійної неупередженості в Україні слід зробити наступні висновки.

По-перше, головним висновком є те, що сам по собі принцип релігійної неупередженості державних службовців прямо не закріплений в законодавстві, яким регулюються відносини з приводу проходження державної служби. Він відсутній в Законі України «Про державну службу», а також у нормативно-правових актах, якими регулюються етичні норми та імперативи поведінки державних службовців під час реалізації ними своїх службових повноважень. Але на нашу думку, це жодним чином не означає, що даний принцип є новелою для правозастосовчої практики в сфері регулювання відносин державної служби. Підходячи критично до аналізу законодавчо визначених вимог до державних службовців, а також до їх службової діяльності можна побачити, що «неупередженість», «нейтральність» та «толерантність» у всіх сферах та аспектах суспільних відносин є ключовим елементом в системі державних гарантій рівності та паритетності у наданні адміністративних послуг державними службовцями особам або під вас здійснення регуляторного впливу в сфері релігійних відносин.

По-друге, принцип релігійної неупередженості закріплено а Конституції України, в контексті гарантії держави дотримання релігійних прав та інтересів особи, а також в контексті закріплення відділення держави від Церкви. Цікаво, що не дивлячись на цю пряму імперативну норму на сьогодні держава опосередковано сприяє укріпленню позицій Православної церкви України на відміну від інших релігійних організацій чи конфесій. Однак, така преференція є наслідком цілей забезпечення національної безпеки, а цей критерій в Конституції України розглядається як важливий аспект та умова обмеження будь-яких громадянських прав. Саме в інтересах національної безпеки держава через посадових осіб органів державної влади може реалізувати заходи, які суперечать принципу релігійної неупередженості але відповідають примату суспільних потреб.

По-третє, принципи етичної поведінки державних службовців, які закріплені фактично на законодавчому рівні та формують важливий елемент в системі забезпечення державної служби містять змістовно та сутність, але без формалізації в конкретних правових нормах, вимоги щодо релігійного нейтралітету та неупередженості державних службовців. Перш за все, це розкривається у вимогах щодо демонстрації поваги, стриманості, толерантності та неупередженості державних службовців до громадян, особливо під час проведення безпосереднього прийому. Це можна інтерпретувати як неупередженість та повагу в тому числі релігійних уподобань чи переконань громадян з боку державного службовця, а також і як імператив поведінки, яка відповідає стандартам для проходження державної служби.

Релігійна неупередженість є проявом суспільного запиту з боку інституцій громадянського суспільства до вимог та компетентностей, що висуваються та встановлюються для державних службовців, особливо в контексті реалізації державної політики в релігійній сфері. Тому має бути запропоновано та запроваджено на законодавчому рівні відповідний принцип та його змістового наповнення.

Список використаних джерел:

1. Електронна петиція до Президента України «Заборонити державним службовцям та освітянам пропагувати релігію у робочий час», автор В.Д. Федачківський, від 21.08.2019 № 22/070746-еп. URL: https://petition.president.gov.ua/ petition/70746.

2. Звіт Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України про мережу церков та релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2019. URL: https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2019/75410.

Владислав Махно
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 року навчання ОС «Магістр»

Гендерний паритет у сфері оборони та безпеки: досвід країн-членів Європейського Союзу

Незважаючи на те, що жінки становлять приблизно половину населення світу, вони залишаються значною мірою недостатньо представленими у сфері зовнішньої та оборонної політики, де традиційно домінують чоловіки. Повна інтеграція як жінок, так і чоловіків необхідна для того, щоби збройні сили використали всі наявні навички та таланти службового персоналу та країни. Жінки також можуть принести особливі оперативні переваги військовим операціям. Досвід показує, що наявність команд, що складаються з жінок і чоловіків, може підвищити безпеку служби. Наприклад, існує приклад, коли взаємодія жіночого персоналу збройних сил з місцевими жінками дозволяла комбатантам отримувати доступ до інформації, яка інакше була б недоступною. Крім того, використання жіночого персоналу для пошуку та спілкування з місцевими сприяло зниженню ворожості до місії [1, с.10].

Важливість гендерної рівності у сфері безпеки й оборони вже давно визнана правозахисниками усього світу та викладена у низці резолюцій Ради Безпеки ООН (РБ ООН) щодо жінок, миру та безпеки. Так, 31 жовтня 2000 року було прийнята Резолюція 1325, в якій наголошується на важливості ролі жінок у вирішенні конфліктів та запобіганні їм, проведенні мирних переговорів, розбудові та підтримці миру, гуманітарному забезпеченні та відновних діях, а також підкреслюється важливість їхньої рівноправності та участі у всіх заходах щодо підтримки та сприяння миру та безпеці. У Резолюції 1325 міститься заклик до всіх суб'єктів активізувати залучення жінок та враховувати гендерні аспекти у всіх операціях ООН з питань миру та безпеки [2].

Перший у своєму роді індекс залученості жінок до сфери обори досліджує частку жінок у зовнішній політиці та політиці безпеки, військових, поліцейських, а також у дипломатії та промисловості озброєнь у країнах-членах ЄС та країнах G20. Згідно з даними, зібраними для індексу, частка жінок у сфері зовнішньої політики та політики безпеки, де домінують чоловіки, зросла за останні 20 років, але темпами, які вважаються занадто повільними, щоб подолати гендерний розрив.

Частка жінок у зовнішній політиці найбільш близька до гендерного паритету у Франції (41%), тоді як в Іспанії вона становить 36,5%, а в Європейському парламенті – лише 23,9%. Нижню половину рейтингу займають Словаччина, Мальта та Чехія з ледве 11%.

У 2019 році близько 25% усіх міністрів закордонних справ у країнах ЄС та G20 були або є жінками, а 23,3% — міністрами оборони. У дипломатії близько 25% послів в ЄС і G20 становлять жінки, хоча їх середнє представництво в дипломатичному корпусі становить близько 43%.

У Європейській службі зовнішніх дій (EEAS) 34,9% посадових осіб становлять жінки, а є країни, які досягають рівності й навіть перевищують 50%, наприклад Австралія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Словенія та Швеція. В ООН лише 36% жінок були призначені керівниками миротворчих місій, а 48% були заступниками директорів. У цивільних місіях у рамках Спільної політики безпеки та оборони ЄС (CSDP) лише 20% становлять жінки [3].

Неочікуваним є факт того, що гендерний паритет в різних сферах однієї держави дотриманий по-різному. Так Фінляндія займає 3 місце серед країн світу і 1 серед країн-членів Європейського Союзу за кількістю жінок в парламенті (близько 47%). Але при цьому частка жіночого обслуговуючого персоналу, який перебуває на активній військовій службі складає лише 2% [1, с.11]. Таким чином необхідно розрізняти гендерну рівність, як стале правило поведінки та соціальної чи правової свідомості кожного громадянина, і окремо як елемент політичних технологій.

За оцінками у військовій сфері, «рівність займе від 325 (ЄС) до 465 (НАТО) років, залежно від прогресу між 2009 та 2018 роками», – йдеться у звіті, додавши, що жінки зараз становлять близько 11% військовослужбовців. У національних арміях немає жодної країни, де кількість жінок досягає 20% [3].

Цікавим також у розрізі питання, що розглядається, є досвід Німеччини. Колишній прем'єрміністр Ангела Меркель з моменту свого призначення у 2005 році брала активну участь у створенні світової політики безпеки. Так, до складу бойових груп ЄС входило 8% військовослужбовців із Німеччини, які залучались до реалізації завдань гуманітарного та миротворчого характеру. Крім того, це одна з держав-членів ЄС з найбільшою часткою у спільному бюджеті, закладеною для цієї мети.

Окрім того, варто відзначити, що канцлер Німеччини активно виступала за імплементацію Резолюції ООН 1325 у Збройних силах Німеччини. Підтвердженням таких зусиль є дані про відсоток жінок у складі Бундесверу (Збройних сил Федеративної Республіки Німеччини). Станом на 2020 рік у складі збройних сил ФРН проходило службу близько 10 % жінок від загального складу, що є доволі високим показником.

Довгостроковим планом німецького Уряду передбачається, що кількість жінок в армії має становити 15 % від загального складу. Водночас військові та політичні органи країни направляють певний відсоток жінок до військ, які входять до складу місій за межами країни (відсоток залежить від характеру місії). Ця практика добре зарекомендувала себе як у сфері оборони, так в суспільстві в цілому [4, с.97-99].

Отже, на основі всього вищенаведеного можна сказати, що досвід іноземних держав доводить, що участь жінок у сфері безпеки та оборони приносить своєрідні результати. Україна також прагне до практичної реалізації зобов'язань щодо забезпечення гендерної рівності в цьому важливому для держави секторі.

Список використаних джерел:

1. Уотсон К. Збірник інформаційно-методичних матеріалів «Гендерні питання в секторі безпеки»: Гендерні питання в секторі оборони. Женева: ДКЗС, 2020. 76 с. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/a/b/468957.pdf.

2. Дрозд О. Гендерна рівність у сфері безпеки й оборони: міжнародний досвід. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 10. С.105-110 URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/10/19.pdf.

3. Gender equality in defence and security bodies is 100 years away: new index. URL: https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/gender-equality-in-defence-and-security-bodies-is-a-100-years-away-new-index.

4. Goran Vasilevski & Pavlov Ferdo (2013). Women involvement in creating and conducting defence and security policy in the world and in the republic of Macedonia. Contemporary Macedonian Defense, Vol. 13. P. 93–106.

Владислав Савченко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 року навчання ОС «Магістр»

Захист репродуктивних прав жінок у контексті міжнародної міграції населення

Актуальність теми дослідження обумовлена безпрецедентною кризою у системі міжнародної безпеки, яка виникла у зв'язку із широкомасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України, що спричинило небачену до цього часу міграційну хвилю до Європи. Право мігрантів на охорону здоров'я, у тому числі і право на репродуктивне здоров'я, потребують негайного розроблення новітніх механізмів їх забезпечення.

За приблизними оцінками у світі існує близько 272 мільйонів міжнародних мігрантів, які залишили країну свого походження з різних причин, більша частина з них – жінки. Реалізація права жінок-мігрантів на отримання медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров'я ускладнюється через наявність національних політик держав у сфері охорони здоров'я, які за своїм характером є очевидно ксенофобськими, расистськими або сексистськими. Після досягнення країн призначення жінки-мігранти стикаються з гендерним насильством через юридичну та/або економічну нестабільність, що змушує їх шукати допомогу, яка найчастіше виявляється у виникненні стійкої залежності від інших осіб. [1]

У свою чергу, соціальна ізоляція, необізнаність із соціальними нормами в новому середовищі, фінансові труднощі, сексуальна експлуатація, насильство та різні види залежності — усе це призводить до підвищення ризиків, пов'язаних із сексуальним і репродуктивним здоров'ям. Це частково пояснює більший ризик інфікування ВІЛ та іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом, серед мігрантів, ніж серед населення в цілому.

Низка міжнародних договорів гарантує право людини на охорону здоров'я. Зокрема, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права передбачає, що кожен має право на «користування найвищим досяжним рівнем фізичного та психічного здоров'я». Центральним у праві на охорону здоров'я є право на рівний доступ до систем охорони здоров'я, включаючи доступ до своєчасної та якісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров'я, а також право на освіту та отримання інформації, пов'язаної із репродуктивним здоров'ям.

Міжнародні інституції розглядають право мігрантів на доступ до медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров'я як похідне від права людини на життя із

забезпеченням принципу рівності. Така позиція була висловлена Комітетом ООН з прав людини у справі «Туссен проти Канади», ухваленого у 2018 році, відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Поміж іншого, Комітет зазначив, що право на життя тягне за собою відповідний обов'язок держав вживати позитивних заходів для захисту людей від неприродної або передчасної смерті. Це означає, що держави зобов'язані забезпечити доступ мігрантів до таких медичних послуг, які є доступними для громадян країни. У зазначеній справі було порушено цей мінімальний обов'язок, коли пані Туссен відмовили у державному фінансуванні медичних послуг, унеможлививши її доступ до необхідної терапії та поставивши її життя під загрозу. [2]

Зв'язок між правом на життя та відповідальністю держави за сприяння доступу мігрантів до медичної допомоги було підтверджено Комітетом з прав людини у Загальному коментарі №. 36 щодо права на життя. Комітет з прав людини розглянув державні зобов'язання в контексті добровільного переривання вагітності, і зазначив, що жінкам повинен бути наданий «безпечний, законний та ефективний доступ до абортів», коли їхнє життя та здоров'я знаходяться під ризиком, або коли продовження вагітності принесе їм душевний біль або страждання. Крім того, держави зобов'язані захищати жінок-мігрантів від осіб або організацій, які пропонують проведення нелегальних абортів, у тому числі виявляти таких осіб або організації і притягати їх до відповідальності. Відповідно, держави зобов'язані забезпечити доступ жінок-мігрантів до відповідної інформації та освіти у сфері репродуктивного здоров'я, широкого спектру доступних засобів контрацепції, а також до конфіденційної дополологової, післяабортної та психологічної допомоги.

Обов'язок держави захищати життя, згідно з висновками Комітету з прав людини, додатково вимагає від держав здійснювати заходи, пов'язані із зниженням материнської та дитячої смертності, а також для боротьби зі стигмою, пов'язаною з інвалідністю або різними видами захворювань, включаючи інфекційні захворювання, які передаються статевим шляхом, що може стримувати осіб від своєчасного звернення за медичною допомогою. Крім цих загальних обов'язків. [3]

Отже, беручи до уваги появу складних викликів для міжнародної системи безпеки, можемо констатувати, що кількість жінок-мігрантів поступово буде збільшуватися, що вимагає негайних заходів, спрямованих на сприяння реалізації їх прав у сфері охорони здоров'я, у тому числі і у сфері репродуктивного здоров'я. Для цього необхідно: 1) провести аналіз наявних практик різних держав у сфері гарантій реалізації прав жінок-мігрантів у сфері охорони здоров'я; 2) розробити нові універсальні міжнародно-правові акти, які б містили уніфікований підхід до визначення обсягу медичної допомоги, доступ до яких має гарантуватися державами; 3) створити ефективні механізми швидкого реагування міжнародних організацій на випадки порушення прав мігрантів.

Список використаних джерел:

1. Freedman J. Sexual and reproductive health of asylum seeking and refugee women in South Africa: understanding the determinants of vulnerability [Електронний ресурс] / J. Freedman, T. Crankshaw, V. Mutambara // Sex Reprod Health Matters. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32425112/.

2. General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf

3. Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2348/2014 [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.escr-net.org/sites/default/files/caselaw/toussaint_judgment.pdf.

Віктор Вошедський
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 1 року навчання ОС «Магістр»

Актуальні проблеми розмежування публічної служби та інших видів трудової діяльності в умовах воєнного стану

Актуальність теми мого дослідження зумовлена тим, що в умовах воєнного стану, який запроваджено Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 5:30 24 лютого 2022 року по всій території України, існують певні труднощі в розмежуванні публічної служби та інших видів трудової діяльності, оскільки служба в органах державної чи місцевої влади є специфічним видом трудової діяльності.

З метою всебічного розкриття теми нашого дослідження вважаємо за доцільне проаналізувати теоретико-правовий зміст понять публічна служба, публічний службовець та трудові правовідносини. Результати заявленої роботи сприятимуть у розмежовуванні даних категорій.

Відповідно до ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України, публічна служба – це діяльність на державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, патронатна служба та ін.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про державну службу», державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів бюджету.

У свою чергу трудові правовідносини – це юридична форма вираження суспільно-трудових відносин, які виникають на двосторонній основі між власником або уповноваженим ним органом і працівником. [1, с. 29]

Публічна служба та іншими види трудової діяльності мають ряд спільних рис. По-перше, їхні трудові відносини регулюються нормами Кодексу законів про працю України. По-друге, публічна або державна служба є однією із форм або один із видів трудової діяльності. [1, с. 245]. По-третє, для вступу на державну службу, як і для працевлаштування, характерним є наявність певних вимог та обмежень, зокрема обов'язкова наявність громадянства, досягнення 18-річчя.

Разом з тим, між публічною службою та іншими видами трудової діяльності існує ряд відмінностей. По-перше, державно-службові відносини - це трудові відносини особливого роду. Їх особливістю є те, що вони безпосередньо пов'язані з виконавчо-розпорядчою діяльністю державних органів (ця діяльність здійснюється державними службовцями); Трудові правовідносини, у свою чергу, виникають на двосторонній основі між власником або уповноваженим ним органом і працівником, який не наділяється правом діяти від імені держави. [2, с. 158] По-друге, публічні службовці, відповідно до закону України «Про державну службу» та інших спеціальних законів, проходять особливий, відмінний від звичайного в трудових відносинах порядок підбору і

призначення на посаду, особливий порядок атестації, проходження служби, заохочення і службової відповідальності. По-третє, публічна служба об'єднує два види відносин: між службовцем та роботодавцем, між державними службовцями і населенням, установами, організаціями (зовнішнє оточення) [1, с 53].

В умовах воєнного стану було ухвалено ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Він набув чинності наступного дня після публікації, тобто 24 березня. Закон визначив нові правила трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій. Зокрема, цей Закон передбачає: - встановлення нормальної тривалості робочого часу працівників у період воєнного стану - не більше 60 годин на тиждень; - призупинення на період воєнного стану дії окремих статей КЗпП щодо святкових і неробочих днів; - проведення на власний розсуд роботодавця організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів на час воєнного стану; - зміни умов щодо залучення працівників до роботи в нічний час та до роботи деяких категорій працівників. Норми даного Закону поширюють свою дію також і на працю державних службовців. Це значно зблизило державну службу та працю найманих працівників за правовим регулюванням в умовах воєнного стану.

12 квітня 2022 р. на засіданні Уряду ухвалено Постанову «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану». У зв'язку з виникненням загрози для життя і здоров'я працівників та їх сімей, багато державних службовців були вимушені тимчасово змінити місце проживання, при цьому більшість з них продовжило виконувати свої посадові обов'язки віддалено.

Вищезазначеною постановою регламентується надання права керівникам державної служби під час дії воєнного стану запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України; встановлюється, що робота працівників за кордоном допускається лише у випадку відрядження; надання права керівнику державної служби застосовувати дисциплінарне стягнення, в тому числі звільнення з посади державної служби, до працівників, які в робочий час перебувають поза межами робочого місця без рішення відповідного керівника.

Таким чином, вищезазначеною Постановою в умовах воєнного стану було значно наближено правове регулювання праці державних службовців до праці звичайних найманих працівників. Незважаючи на те, що правова регламентація праці державних службовців містить численні спеціальні норми, правові відносини на державній службі в умовах воєнного стану істотно не відрізняються від правовідносин інших категорій найманих працівників.

Список використаних джерел:

1. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні, її види / / Вісник Академії правових наук України. - 2000. — № 3. – 465 с.

2. Битяк *Ю. П.* Проблеми визначення системи законодавства про державну службу / Ю. П. Битяк // Право України. - 2006. № 5. – 435 с.

Петро Ольшевський
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 року навчання ОС «Магістр»

Підходи до удосконалення нормативно-правового забезпечення запобігання зловживання у сфері публічних закупівель та запобігання корупції

Актуальність теми дослідження зумовлена розвитком суспільства, оскільки суспільство весь час розвивається та покращує багато навичок як ментальних так і фізичних, норми законодавства потрібно постійно коригувати та покращувати щоб поспівати за розвитком зовнішнього розвитку суспільства. Також варто зазначити що Українське законодавство потребує приведення його до норм Європейського союзу.

На нашу думку до оновлення законодавства у сфері публічних закупівель є два основні підходи. Перший підхід це часткові зміни до законодавства, а саме зміни до тих статей які потребують негайного втручання. Другий підхід включає в себе комплексну зміну законодавства. А саме створення абсолютно новітнього законодавства у публічних закупівлях, а також внесення змін до інших нормативних актів які. стосуються публічних закупівель.

Щодо першого підходу варто зазначити , що наразі вітчизняне законодавство перебуває в постійному оновленні, оскільки до закону щодо публічних закупівель, який був прийнятий в 2015 році, зокрема Закон України «Про публічні закупівлі». Були запропоновані чергові зміни, а саме:

- підвищити поріг з 200 тис. грн до 500 тис. грн для здійснення замовниками закупівель товарів та послуг шляхом застосування процедур закупівель, що на думку Мінекономіки, забезпечить оперативне проведення закупівель, а також зменшить навантаження на органи оскарження та підвищить конкуренцію на ринку:

- запровадити можливість проведення замовниками процедури відкритих торгів для укладання зарезервованих контрактів, що надасть можливість посилити підтримку державою працевлаштування осіб з інвалідністю. Замовники матимуть можливість укладати зарезервовані контракти з учасником процедури закупівлі, який є виключно підприємством або організацією, що засноване(а) громадською організацією осіб з інвалідністю та отримало(а) дозвіл на право користування пільгами з оподаткування відповідно до законодавства за результатами проведення процедури закупівлі відкритих торгів, враховуючи передбачені законопроєктом особливості;

- регламентувати здійснення закупівель для боротьби з COVID-19 із застосуванням порядку проведення спрощених закупівель та/або з використанням електронного каталогу, незалежно від вартісних меж таких закупівель, на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Разом з тим, на думку Доліновського Ю. необхідно звернути увагу на те, що Законом України «Про публічні закупівлі» визначено, що при відкритих торгах і конкурентному діалозі оцінювання товарної пропозиції здійснюється автоматично в електронному аукціоні, де процес пониження цін або приведених цін за математичною формулою проходить у три етапи в інтерактивному режимі реального часу [1]. Позиція вітчизняного дослідника вказує на думку що наявне законодавство не потребує кардинальних змін а лише певних доповнень для його осучаснення.

У свою чергу, законотворці виступають за другий підхід, а саме пропонують оновити дане законодавство в повній мірі та прийняти нове законодавство. На нашу думку, даний варіант є найкращим, оскільки нове законодавство має відповідати сучасним викликам, а також в до даного законодавство необхідно внести норми, які за своїм змістом будуть відповідати законам Європейського союзу та найрозвиненішим країнам сучасності для поліпшення міжнародної торгівлі.

На користь даного підходу також висловлюються професори О.М. Джужа і Ю.Ю. Орлов, які досліджуючи правові проблеми оперативно-розшукової діяльності, зробили висновок, що сучасні можливості злочинців мають бути покладені в основу перегляду деяких повноважень оперативних підрозділів [2, 60]. На думку вказаних дослідників зміни мають бути комплексними та включати також інші законодавчі акти для зменшення корупції у публічних закупівлях.

Разом з тим такий підхід не позбавлений певних негативних чинників. Серед яких основним є довготривала підготовка відповідного законопроекту, оскільки на нашу думку для підготовки законопроекту за зазначеними критеріями якості потрібен період часу від одного до двох років, а в цей час підготовки воно може втратити певну актуальність.

Беручи до уваги вище зазначене, на нашу думку найкращим виходом є комбінований варіант покращення законодавства. Нами запроповано створити новий законопроект, який відповідає всім викликам сучасності, але паралельно потребує перегляду та внесення змін до нього нинішнє законодавство, заради покращення сфери публічних закупівель.

Список використаних джерел:

1. Джужа О.М. Нова редакція Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» : [методичні рекомендації] / О.М. Джужа, В.Я. Горбачевський, Ю.Ю. Орлов ; за заг. ред. Г.Г. Москаля. – К. : КНУВС, 2008. – 60 с.

2. Доліновський Ю.Удосконалення правових основ щодо протидії правопорушенням, учиненим під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров'я 2017 Jurnalul juridic national: teorie şi practică Numărul 1(23) / 2017 / ISSN 2345-1130 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/134_137_Udoskonalennya%20pravovih%20osnov%20schodo%20protidIYi%20pravoporushennyam%2C%20uchinenim%20pId%20chas%20zdIysnennya%20publIchnih%20zakupIvel.pdf.

Юлія Ольшевська
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
аспірантка 1 року навчання

Види юридичної відповідальності державних службовців

Відповідальність державних службовців настає за порушення норм законодавства, правил службової дисципліни, невиконання або ж неналежне виконання ними своїх посадових обов'язків. Відповідальність полягає насамперед в застосуванні до державних службовців покарань, стягнень, передбачених законодавством, за здійснені ними винні правопорушення, тобто за провини та дії, що визнані законодавцем як протиправні.

Юридична відповідальність державного службовця є важливим елементом його правового статусу, що напряму впливає на порядок проходження державної служби, на її стимулювання та обмеження.

Актуальним залишається питання класифікації всіх видів юридичної відповідальності, адже підвищення рівня всіх видів відповідальності державних службовців забезпечить функціонування ефективної та стабільної держави.

Аналіз робіт вітчизняних науковців та норм чинного законодавства дозволяє стверджувати, що в міру необхідності до державних службовців застосовується такі види юридичної відповідальності, як дисциплінарна, адміністративна, цивільно – правова або матеріальна відповідальність.

Як зазначає В.В. Скоріков, адміністративна відповідальність є видом юридичної відповідальності державних службовців за вчинення ними адміністративних правопорушень. Метою адміністративної відповідальності є виховання винної особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень [1, с.147].

Водночас, дослідник О.О. Губанов вказує на те, що підставою адміністративної відповідальності є адміністративний проступок, під яким розуміють протиправну, винне (умисне або з необережне) діяння, тобто дію чи бездіяльність, яка посягає на правопорядок, власність, права і свободи громадян, правила системи управління, і за такі дії для особи передбачено адміністративну відповідальність [2, с. 307].

Отже, існують такі види адміністративних покарань для державних службовців, як попередження або штраф, які накладаються органами або особами, з якими порушник не пов'язаний відносинами підлеглості по роботі чи по службі [3].

Таким чином, державні службовці несуть адміністративну відповідальність за порушення встановлених загальнообов'язкових правил власними діями, у тому числі неправомірними рішеннями, розпорядженнями чи вказівками, виконуючи які підпорядковані їм державні службовці, інші працівники порушують встановлені законодавством правила [1, с.147].

Варто наголосити, що державні службовці несуть адміністративну відповідальність і за невживання заходів щодо забезпечення виконання правил надання публічних послуг іншими особами, якщо забезпечення їх дотримання входить до кола їх безпосередніх службових повноважень. У такому разі вирізняють проступки, скоєні або через особисту неправомірну поведінку, або з провини державних службовців, тобто особа може вчинити адміністративний проступок не безпосередньо виконуючи свої службові обов'язки, що відповідно не впливає на її правовий статус службовця і до накладення адміністративного стягнення за проступок відношення не має. Для державних службовців може наставати й подвійна відповідальність – адміністративна та дисциплінарна, адміністративна та цивільна – за одну й ту саму дію або бездіяльність.[2, с. 322]

Окрім КУпАП адміністративна відповідальність державних службовців передбачена Законом "Про запобігання корупції". Підставами для притягнення до адміністративної відповідальності, відповідно до цього закону, є вчинення ними правопорушень, пов'язаних з корупційною сферою (порушення спеціальних обмежень, невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, порушення вимог фінансового контролю, умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією). [4]

Що стосується дисциплінарної відповідальності, вона безпосередньо пов'язана із виконання особою своїх трудових та службових обов'язків. Як наслідок, дисциплінарну

відповідальність державних службовців закріплено в Законі України «Про державну службу». [5].

Так, законодавцем визначено перелік підстав, відповідно до положень Закону України «Про державну службу», з яких державний службовець може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності, а саме за недотримання вимог законодавства та Конституції, державна зрада, порушення прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина, вчинення дій, що ганьблять державну службу та завдають шкоди її авторитету. Підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності є порушення правил етичної поведінки, вияв неповаги до держави Україна, державних символів та українського народу, вчинення дії, що підривають авторитет державної служби, невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, актів органів державної влади, доручень та наказів керівників, що прийняті в межах їх повноважень [5].

Варто зазначити, що до підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності законодавцем також, віднесено невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця, використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб, подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби. [5].

За статею 66 Закону України «Про державну службу», до державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення, як зауваження; догана; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади державної служби [5].

Ще одним видом відповідальності державних службовців є цивільно-правова або матеріальна. Державні службовці, які невиконанням або неналежним виконанням посадових обов'язків заподіяли збитки державному органу або третім особам, притягаються у визначеному законом порядку до цивільно-правової (матеріальної) відповідальності. [6, с. 45].

На думку А.Ю. Коротких, цивільно-правова або матеріальна відповідальність загалом ставить за мету відшкодування збитків, під якими прийнято розуміти реальні збитки та пущену вигоду. Реальні збитки, що підлягають відшкодуванню, є втратами, які особа зазнала у зв'язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа мусить зробити або вже зробила для відновлення свого порушеного права. Упущена вигода – це доходи, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено. [6, с. 44].

Специфічним для матеріальної відповідальності державних службовців, як суб'єктів службового права, є те, що такі суб'єкти можуть бути притягнутими до матеріальної відповідальності в результаті вчинення ними службового проступку, яким було завдано державі матеріальної шкоди.

Правовою основою матеріальної відповідальності державних службовців є норми ст. 56 Конституції України, що закріплюють за кожним право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. До матеріальної відповідальності можуть бути притягнуті фізичні особи, тобто посадові чи службові особи державного чи муніципального органу, в порядку визначеному законодавством. [7].

Матеріальна відповідальність державного службовця закріплена у нормах Закону України «Про державну службу», зокрема службовець зобов'язаний відшкодувати державі шкоду, заподіяну внаслідок неналежного виконання ним посадових обов'язків. [5].

Отже, підсумовуючи слід зазначити, що чинне законодавство визначає адміністративну, дисциплінарну, цивільно - правову, або матеріальну, які дозволяють охопити різні правопорушення, що можуть бути вчинені державними службовцями в ході своєї діяльності. При цьому всі види відповідальності державного службовця відрізняють, як предметом захисту, порядком та підставами притягнення. Дієвий механізм юридичної відповідальності державних службовців є запорукою високих показників у професійній діяльності, що у свою чергу, є запорукою процвітаючої країни.

Список використаних джерел:

1. Скоріков В.В. Види відповідальності державних службовців. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2017. № 1(32) С. 137.

2. Губанов О.О. Юридична відповідальність публічних службовців: порівняльно-правове дослідження: дис. … д-ра юр. наук : Запоріжжя, 2020. 444 с.

3. Коротких А.Ю. Особливості змісту матеріальної відповідальності державних службовців. Соціальне право. 2019. № 1. С. 67.

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (ПРАВО)

Інна Заярна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, к.пед.н., доц. кафедри іноземних мов

Деякі методичні аспекти викладання юридичної англійської мови у форматі відеоконференції в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану, запровадженого в Україні з 24 лютого 2022 року, викладачі іноземної мови стикнулися з новими викликами та випробуваннями, пов`язаними із особливостями дистанційного навчання. Незважаючи на ґрунтовні теоретичні здобутки українських науковців у галузі дистанційної освіти, а також на існуючу законодавчу базу, що забезпечує на правовому рівні реалізацію дистанційного навчання у вищій школі, не всі ЗВО мають налагоджену роботу систем керування навчанням типу LMS MOODLE. Це змушує викладачів оперативно шукати інші технології для забезпечення навчального процесу, одними з яких стали сервіси для відеоконференцій. Згідно з результатами проведеного нами раніше опитування викладачів іноземної мови українських ЗВО, майже 70% респондентів позитивно оцінюють технічні можливості сервісу Zoom в контексті його використання на заняттях з іноземної мови [1, с. 160].

Метою даної роботи є розробка методичних рекомендацій щодо організації ефективного навчання юридичної англійської мови у форматі відеоконференцій на платформі Zoom.

Методичні рекомендації націлені допомогти викладачам у вироблені рішень та їх практичному втіленню під час онлайн навчання іноземної мови у форматі відеоконференції на платформі Zoom. Варто відзначити, що преміум-акаунт Zoom для українців став безкоштовним. Це дозволяє викладачам і студентам використовувати максимальний набір інструментів сервісу для досягнення поставлених навчальних цілей.

Досягнення поставлених навчальних цілей і завдань під час онлайн заняття з іноземної мови у форматі відеоконференції відбувається шляхом застосування всього інструментарію сервісу Zoom. Так, для представлення нового матеріалу ми рекомендуємо використовувати віртуальну дошку повідомлень з функцією спільного використання. За допомогою цього інструменту всі учасники можуть друкувати, редагувати і видаляти текст, малювати, виділяти фрагменти, або відміняти попередню дію. Онлайн дошка має 10 сторінок на випадок, якщо обсяг матеріалу, який викладач демонструє не вміщається на одній сторінці.

Для розвитку мовних навичок та мовленнєвих умінь ефективною буде функція демонстрації екрану, яка дозволяє викладачу демонструвати файли у форматі doc та pdf, PowerPoint презентації, аудіо- та відео файли, тощо.

Для розвитку продуктивних умінь у говорінні рекомендуємо проводити такі види діяльності як дискусія, дебати, представлення індивідуальних чи колективних презентацій. Робота в групах і парах забезпечується поділом кімнати відеоконференції на окремі зали шляхом налаштування сесійного залу. Для розвитку умінь у письмі викладач може використовувати Google-диск з відкритим доступом до файлу. Студенти також

можуть виконати письмове завдання на персональному комп`ютері і відправляти файл-відповідь викладачу засобами чату як особисте повідомлення.

Значною перевагою онлайн заняття у форматі відеоконференції на платформі Zoom, порівняно із очним навчанням, є можливість відеозапису, яка створює унікальну можливість для аналізу кожного заняття та дозволяє викладачам виявляти як методично ефективні методи і прийоми навчання, так і аспекти, які вимагають доопрацювання чи усунення. Відеозапис зустрічі також буде корисним у контексті ретельного аналізу усних відповідей студентів. Ефективним використання відеозапису буде і для взаємоперевірки робіт студентами групи, коли відеозапис відповіді одного студента надсилається для аналізу і оцінки іншому у відповідності до визначених критеріїв і норм оцінювання.

У межах цієї роботи вважаємо доцільним також звернути увагу на такий аспект онлайн навчання у форматі відеоконференції як оцінювання навчальних досягнень студентів. В контексті цього варто зазначити проблему списування та недотримання студентами правил академічної доброчесності. Ми рекомендуємо максимально часто давати індивідуальні завдання або завдання, які передбачають висловлення власної думки. Ефективними будуть такі види як написання листа, підготовка презентації чи виступу, переклад тексту, тощо. Ми наполегливо рекомендуємо не перевантажувати студентів надмірною кількістю вправ, встановлювати чіткі і достатні строки для їх виконання.

Отже, проведене дослідження дозволяє нам дійти висновку, що навчання іноземному спілкуванню у форматі відеоконференції на платформі Zoom попри свою відмінність від очного навчання, здатне забезпечити формування і розвиток іншомовної компетентності за умови дотримання методичних рекомендацій, спрямованих на запобігання потенційних труднощів під час планування, підготовки та проведення практичних занять з іноземної мови у форматі відеоконференції на платформі Zoom.

Список використаних джерел:

1. Zaiarna I.S. Zoom as a tool of web-based teaching of foreign languages to students of higher education establishments in Ukraine. Information Technologies and Learning Tools, 2021, Vol 83, No 3. P. 152-163. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4234/1801

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференці

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ – ВПЛИВ ВОЄННИЙ ДІЙ»

© Рада молодих вчених
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, 2022
© Колектив авторів, 2022